RAAD VOOR DE JAARVERSLAGGEVING

Sla om voor uw inlogcode ..... RJ APP

JAAREDITIE 2022

van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

voor micro- en kleine rechtspersonen

Wolters Kluwer

Afdeling M MICRORECHTSPERSONEN – 19

Afdeling A ALGEMEEN – 27

Afdeling B JAARREKENING – 71

Afdeling C BIJZONDERE KLEINE RECHTSPERSONEN – 179

Afdeling D BIJLAGEN – 213

[WKNL-EY]

[WKNL-EY]

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
voor micro- en kleine rechtspersonen

[WKNL-EY]

Deze publicatie is een uitgave die onder verantwoordelijkheid van de Raad voor de Jaarverslaggeving wordt gepubliceerd door Wolters Kluwer te Deventer. De verwijzingen binnen de in deze publicatie opgenomen tekst naar de RJ-bundel zijn verwijzingen naar de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen, jaareditie 2022.

Contactgegevens secretariaat:
Raad voor de Jaarverslaggeving
Antonio Vivaldistraat 2
1083 HP Amsterdam
telefoon: +31 (0)20-3010391
e-mail: secretariaat@rjnet.nl
website: www.rjnet.nl

Bestellen publicaties van de Raad voor de Jaarverslaggeving:
Wolters Kluwer
www.wolterskluwer.nl/shop

© Stichting voor de Jaarverslaggeving
2022 Wolters Kluwer – Deventer

[WKNL-EY]

Gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de
Raad voor de Jaarverslaggeving

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

voor micro- en kleine rechtspersonen

JAAREDITIE 2022

van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023

Wolters Kluwer

Deventer – 2022

[WKNL-EY]

Het complete productaanbod vindt u in de online webshop: www.wolterskluwer.nl/shop.

ISBN 978-90-13-16827-3
NUR 786-652

© 2022, Copyright Stichting voor de Jaarverslaggeving

Onze klantenservice kunt u bereiken via: www.wolterskluwer.nl/klantenservice.

Auteur(s) en uitgever houden zich aanbevolen voor inhoudelijke opmerkingen en suggesties. Deze kunt u sturen naar: boeken-NL@wolterskluwer.com.

Alle rechten in deze uitgave zijn voorbehouden aan rechthebbende. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet jo. Besluit van 27 november 2002, *Stb.* 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl).

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en Wolters Kluwer Nederland B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Wolters Kluwer Nederland B.V. zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Wolters Kluwer Nederland B.V. U kunt deze raadplegen via: www.wolterskluwer.nl/algemene-voorwaarden.
Indien Wolters Kluwer Nederland B.V. persoonsgegevens verkrijgt, is daarop het privacybeleid van Wolters Kluwer Nederland B.V. van toepassing.
Dit is raadpleegbaar via www.wolterskluwer.nl/privacy-cookies.

Zie inhoud van deze uitgave ook op:
www.wolterskluwer.nl/navigator

NAVIGATOR

FSC
www.fsc.org

MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C019821

[WKNL-EY]

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord / 11
Ten geleide bij editie 2022 / 15

Afdeling M **MICRORECHTSPERSONEN** / 19

M1 **Microrechtspersonen** / 21
§ M1.1 Algemene uiteenzettingen / 21
§ M1.2 Presentatie en toelichting / 23
§ M1.3 Verwerking en waardering / 24
§ M1.4 Openbaarmaking / 25

Afdeling A **ALGEMEEN** / 27

A1 **Inleiding, status, doelstellingen en uitgangspunten** / 29
§ A1.1 Inleiding / 29
§ A1.2 Status van de Richtlijnen / 32
§ A1.3 Doelstellingen en uitgangspunten / 33

A2 **Verwerking en waardering** / 36
§ A2.1 Criteria voor opname en vermelding van gegevens / 36
§ A2.2 Prijsgrondslagen / 39
§ A2.3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa / 43
§ A2.4 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta transacties / 48
§ A2.5 Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat / 50

A3 **Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel** / 53
§ A3.1 Stelselwijzigingen / 53
§ A3.2 Schattingswijzigingen / 56
§ A3.3 Foutherstel / 57

A4 **Gebeurtenissen na balansdatum** / 60

A5 **Verbonden partijen (vervallen)** / 64

A6 **Openbaarmaking** / 65

A7 **Overige gegevens (vervallen)** / 68

A8 **Winstbestemming en verwerking van het verlies** / 69

Afdeling B JAARREKENING / 71

B1 **Immateriële vaste activa** / 73

B2 **Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen** / 80
§ B2.1 Materiële vaste activa / 80
§ B2.2 Vastgoedbeleggingen / 88

B3 **Financiële vaste activa en consolidatie** / 92
§ B3.1 Financiële vaste activa / 92
§ B3.2 Fusies en overnames / 100
§ B3.3 Consolidatie / 101
§ B3.4 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties / 103

B4 **Voorraden** / 105
§ B4.1 Algemeen / 105
§ B4.2 Onderhanden projecten in opdracht van derden / 108

B5 **Vorderingen en overlopende activa** / 109
§ B5.1 Vorderingen / 109
§ B5.2 Overlopende activa / 110
§ B5.3 Onderhanden projecten / 111

B6 **Effecten** / 117

B7 **Liquide middelen** / 119

B8 **Eigen vermogen** / 120

B9 **Verplichtingen/Schulden** / 129
§ B9.1 Algemeen / 129
§ B9.2 Langlopende schulden / 131
§ B9.3 Kortlopende schulden / 132
§ B9.4 Overlopende passiva / 132

B10 **Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen** / 134
§ B10.1 Voorzieningen / 134
§ B10.2 Niet in de balans opgenomen verplichtingen / 139

B11 **Leasing** / 142

B12 **Financiële instrumenten** / 146

B13 **Winst-en-verliesrekening** / 149

B14 **Personeelsbeloningen** / 154

B15 **Belastingen naar de winst** / 162

B16 **Rente** / 169

B17 **Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun** / 171

B18 **Toelichting** / 174
§ B18.1 Algemeen / 174
§ B18.2 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten / 176
§ B18.3 Dienstverlening uit hoofde van concessies / 177

Afdeling C **BIJZONDERE KLEINE RECHTSPERSONEN** / 179

C1 **Kleine organisaties-zonder-winststreven** / 181
§ C1.1 Algemene uiteenzettingen / 181
§ C1.2 Verwerking en waardering / 183
§ C1.3 Presentatie en toelichting / 185
§ C1.4 Bijzondere onderwerpen / 187
§ C1.5 Overgangsbepaling / 189

C2 **Kleine fondsenwervende organisaties** / 191
§ C2.1 Algemene uiteenzettingen / 191
§ C2.2 Verwerking en waardering / 192
§ C2.3 Presentatie en toelichting / 193
§ C2.4 Bijzondere onderwerpen / 197
Bijlage 1 Model balans / 199
Bijlage 2 Model van baten en lasten / 200

C3 **Kleine zorgaanbieders** / 201
§ C3.1 Algemene uiteenzettingen / 201
§ C3.2 Verwerking en waardering / 205
§ C3.3 Presentatie / 205
§ C3.4 Toelichting / 208
§ C3.5 Bijzondere onderwerpen / 209
Bijlage 1 Model voor de toelichting op de balans / 211

Afdeling D **BIJLAGEN** / 213

D1 **Wetteksten** / 215
§ D1.1 Tekst van Titel 9 Boek 2 BW / 217
§ D1.2 Tekst van diverse artikelen Boek 2 BW / 257
§ D1.3 Tekst van enkele artikelen van de Handelsregisterwet 2007 / 267

D2 **Modellen en besluiten** / 269
§ D2.1 Besluit modellen jaarrekening / 271

§ D2.2 Besluit actuele waarde / 279
§ D2.3 Besluit fiscale waarderingsgrondslagen / 290
§ D2.4 Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het besluit actuele waarde, het besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het besluit modellen jaarrekening en enkele andere besluiten / 295
§ D2.5 Besluit van 13 oktober 2015 tot vaststelling van de uitvoeringswet richtlijn jaarrekening / 305
§ D2.6 Besluit elektronische deponering handelsregister / 306

D3 **Handreikingen** / 315
§ D3.1 Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door microrechtspersonen / 317
Bijlage / 325
§ D3.2 Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door kleine rechtspersonen / 328
Bijlage / 337

D4 **Inrichtings- en publicatievoorschriften voor kleine rechtspersonen** / 340

Registers / 347
Register wetsartikelen / 349
Onderwerpenregister / 351

VOORWOORD

Het doet ons genoegen om voor 2022 weer een jaareditie te kunnen publiceren van deze bundel.

De Stichting voor de Jaarverslaggeving
In september 1981 is de Stichting voor de Jaarverslaggeving (SJ) opgericht door de volgende organisaties:
- het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO);
- het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW);
- de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV);
- het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV);
- de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA)[1].

Daarna hebben de volgende organisaties zich aangesloten bij het bestuur van de stichting:
- de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA) – sinds 2001;
- de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) – sinds 2002[1];
- de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (MKB) – sinds 2002;
- Eumedion – sinds 2006.

De Sociaal-Economische Raad (SER) en de NBA dragen jaarlijks financieel bij aan de SJ. Het doel van de Stichting is in de Statuten als volgt omschreven:

1. De Stichting heeft ten doel de kwaliteit en bruikbaarheid van de externe verslaggeving, in het bijzonder van de jaarrekening, binnen Nederland door rechtspersonen en andere juridische entiteiten te bevorderen.
2. De kwaliteit van de externe verslaggeving is van belang voor gebruikers van informatie. Gebruikers omvatten huidige en potentiële beleggers, werknemers, geldschieters, leveranciers en andere handelscrediteuren, cliënten, toezichthouders, overheden en hun instellingen alsmede het publiek.
3. De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
   a. het publiceren van (ontwerp-)richtlijnen en stellige uitspraken en aanbevelingen inzake externe verslaggeving;
   b. het gevraagd of ongevraagd adviseren van de overheid en van andere regelgevende instanties aangaande voorschriften inzake externe verslaggeving;
   c. te participeren in internationale organisaties die zich bezig houden met het bevorderen van de kwaliteit van of het ontwikkelen van standaarden ten behoeve van de externe verslaggeving.

1. Per 1 januari 2013 zijn NIVRA en NOvAA opgegaan in de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA).

De Raad voor de Jaarverslaggeving

Als orgaan van de Stichting is ingesteld de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) die bij uitsluiting van het bestuur belast is met het opstellen en het publiceren van de in de doelomschrijving genoemde stellige uitspraken, aanbevelingen en adviezen.

De RJ is samengesteld uit representanten van organisaties representatief voor de categorie van verschaffers, de gebruikers en de controleurs van informatie verschaft in de externe verslaggeving, in het bijzonder in de jaarrekening van rechtspersonen of andere juridische entiteiten. De benoeming van de leden van de RJ geschiedt door het bestuur op voordracht van een benoemingscommissie. De onafhankelijke voorzitter van de RJ wordt eveneens benoemd door het bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving.

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

De Raad voor de Jaarverslaggeving publiceert Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Daaraan voorafgaand worden ontwerpen gepubliceerd, waarop commentaar kan worden ingediend dat wordt meegewogen bij de vaststelling van de definitieve Richtlijn. De RJ streeft ernaar zodanig inhoud te geven aan de (ontwerp-)Richtlijnen dat daarin een antwoord kan worden gevonden op de meeste zich in de praktijk voordoende vragen.

Aldus vertrouwt de RJ erop de regels en normen voor jaarverslaggeving overzichtelijk en toegankelijk te maken voor verschaffers, gebruikers en controleurs van jaarverslaggeving. Voor zover het gaat om wettelijke voorschriften zijn deze als zodanig aangeduid. De Richtlijnen zijn gebaseerd op de geldende wettelijke regeling, zoals voornamelijk vervat in Titel 9 Boek 2 BW. De RJ pretendeert niet dat de (definitieve) Richtlijnen bindende kracht hebben zoals de voorschriften van de wet. Het is uiteraard in laatste instantie de rechter, die in elk aan zijn oordeel onderworpen geding zal bepalen welke normen voor de desbetreffende jaarrekeningen in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Dit impliceert de eigen verantwoordelijkheid van de verslaggevende onderneming voor haar jaarrekening. De Richtlijnen (en in het bijzonder de daarin opgenomen stellige uitspraken) dragen in het algemeen bij aan het door de wet verlangde inzicht in vermogen en resultaat. Dit houdt in dat verwacht mag worden dat van de (definitieve) Richtlijnen slechts zal worden afgeweken, indien daarvoor goede gronden zijn. De RJ gaat er verder van uit dat in zekere mate de ontwerp-Richtlijnen steun en richting aan de praktijk van de verslaggeving zullen geven.

De bundel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen

In deze bundel zijn Richtlijnen opgenomen die specifiek gelden voor micro- en kleine rechtspersonen (RJk-bundel). Voor het begrip 'micro' zijn de groottecriteria aangehouden van artikel 2:395a BW, voor het begrip 'klein' zijn de groottecriteria aangehouden van artikel 2:396 BW. Bij het opstellen van deze bundel is uitgegaan van de huidige wettelijke vrijstellingen voor micro- en kleine rechtspersonen.

Per 1 januari 2016 is de Europese richtlijn 2013/34/EU (EU richtlijn jaarrekening) in de Nederlandse wet geïmplementeerd. Voor kleine rechtspersonen mag, op grond van deze EU richtlijn jaarrekening, niet méér in de toelichting bij de jaarrekening op te nemen informatie worden voorgeschreven dan hetgeen door deze EU richtlijn jaarrekening is vereist. Om deze reden heeft de RJ besloten om de toelichtingsbepalingen in de afdelingen A en B van de RJk-bundel te splitsen in de wettelijk voorgeschreven toelichtingen en andere toelichtingen. De wettelijk voorgeschreven toelichtingen zijn herkenbaar aan een referentie in een alinea naar een wettelijke bepaling of door het gebruik van het woord

‘moeten’ in een alinea. Bij andere toelichtingen wordt in een alinea de formulering gebruikt dat de rechtspersoon ‘kan overwegen’ deze informatie te verschaffen.

De Richtlijnen hebben uitsluitend betrekking op de opgemaakte jaarrekening, niet op de door middel van deponering openbaar te maken jaarrekening. In de Richtlijnen voor micro- en kleine rechtspersonen wordt geen onderscheid gemaakt tussen vetgedrukte stellige uitspraken enerzijds en aanbevelingen en toelichtingen anderzijds zoals in de bundel Richtlijnen voor grote en middelgrote rechtspersonen (RJ-bundel). Uit de aard van de formulering blijkt of sprake is van een verplichting, aanbeveling of toelichting.

Naar verwachting zal de grote meerderheid van de kleine rechtspersonen bij het opmaken van de jaarrekening kunnen volstaan met deze bundel. In enkele zeer specifieke gevallen wordt in de bundel verwezen naar de bundel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen.

Deze bundel Richtlijnen is van toepassing voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023 tenzij anders aangegeven.

In deze jaareditie is een aantal wijzigingen aangebracht, welke nader worden toegelicht in het Ten geleide bij deze bundel. Vanzelfsprekend worden reacties en commentaren op de (ontwerp-)Richtlijnen zeer aangemoedigd. Zij zullen betrokken worden bij toekomstige aanpassingen van de Richtlijnen en het definitief maken van ontwerp-Richtlijnen.

Ik hoop dat deze bundel opnieuw voorziet in de behoefte aan normen voor goede verslaggeving voor kleine rechtspersonen.

Amsterdam, juli 2022

Raad voor de Jaarverslaggeving

Gerard van Santen
voorzitter

[WKNL-EY]

TEN GELEIDE BIJ EDITIE 2022

Inleiding
Voor u ligt de nieuwe editie van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (RJk-bundel). Deze editie is van toepassing voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023.

Conform de vorige edities geldt dat in deze Richtlijnen de meest voorkomende onderwerpen en situaties voor kleine rechtspersonen worden behandeld. Voor bepaalde onderwerpen of situaties wordt verwezen naar de RJ-bundel voor grote en middelgrote rechtspersonen. Voor onderwerpen en situaties die niet expliciet dan wel door middel van een verwijzing in de Richtlijnen zijn opgenomen moet de rechtspersoon zelf een verwerkingswijze kiezen die relevante en betrouwbare verslaggeving oplevert voor de besluitvorming van gebruikers van de jaarrekening. Hierbij moeten de algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling mede in acht worden genomen.

Wijzigingen in editie 2022
Een verticale streep is in de kantlijn toegevoegd bij de alinea's die ten opzichte van jaareditie 2021 inhoudelijk zijn gewijzigd. Indien geen verticale streep is geplaatst, betreft het geen nieuwe of inhoudelijk gewijzigde alinea.

In dit Ten geleide worden de wijzigingen die in editie 2022 zijn doorgevoerd kort toegelicht. Dit wordt achtereenvolgens als volgt behandeld:
A. verwerking RJ-Uitingen in deze bundel;
B. wijzigingen per hoofdstuk.

A. Verwerking RJ-Uitingen in deze bundel

RJ-Uitingen zijn wijzigingen in de Richtlijnen, welke na publicatie in de eerstvolgende jaareditie van de Richtlijnen zijn opgenomen. De RJ-Uitingen worden gepubliceerd op de RJ-website. Na opname in de bundel hebben de RJ-Uitingen geen zelfstandige betekenis meer.

Het uitbrengen van een RJ-Uiting is bedoeld ter verduidelijking of interpretatie van bestaande Richtlijnen dan wel voor aanpassingen in of nieuwe Richtlijnen (of voorstellen daartoe). De RJ beoogt hiermee adequaat te kunnen reageren op ontwikkelingen in en vragen vanuit het maatschappelijk verkeer.

In deze bundel zijn alle van toepassing zijnde RJ-Uitingen verwerkt met inachtneming van eventueel binnengekomen commentaar. Dit wordt nader uiteengezet in *B. Wijzigingen per hoofdstuk*.

Benadrukt wordt dat enkele RJ-Uitingen niet zijn verwerkt in deze bundel, omdat deze geen invloed hebben (gehad) op de inhoud van deze bundel maar bijvoorbeeld nadere uitleg bevatten. Dit betreffen:
– RJ-Uiting 2018-7: 'Overwegingen ten aanzien van de verwerkingswijze van cryptocurrencies in de jaarrekening';

– RJ-Uiting 2022-4: 'Impact van de oorlog in Oekraïne en daaruit voortkomende sancties op de jaarverslaggeving 2021'.

B. Wijzigingen per hoofdstuk

B2 Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
In december 2021 is RJ-Uiting 2021-14 gepubliceerd. De daarin opgenomen alinea's zijn, na verwerking van ontvangen commentaren, in juni 2022 definitief geworden middels RJ-Uiting 2022-8. In de alinea's B2.101 en B2.109 is het onderscheid tussen (vervanging van) belangrijke bestanddelen van een actief (vervangingsinvesteringen) enerzijds en (kosten van) herstel of groot onderhoud anderzijds verduidelijkt. Dit onderscheid is van belang omdat vervangingsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven, terwijl groot onderhoud mag worden verwerkt via een onderhoudsvoorziening. In alinea B2.120 is opgenomen dat wanneer de kosten van herstel worden verantwoord via de opbouw van een voorziening over de gebruiksduur van het actief, de waardering van de voorziening gewoonlijk plaatsvindt tegen nominale waarde. In alinea B2.122 is verduidelijkt dat door het opbouwen van een onderhoudsvoorziening deze voorziening het karakter heeft van een egalisatievoorziening, waarmee waardering tegen nominale waarde voor de hand ligt. Tevens wordt in alinea B2.122 benadrukt dat het onderscheiden van belangrijke bestanddelen en vervangingsinvesteringen een hoge mate van oordeelsvorming vereist van de leiding van de rechtspersoon, welke oordeelsvorming plaatsvindt op basis van de aard en specifieke feiten en omstandigheden.

Indien een rechtspersoon overgaat naar bovenstaande verwerkingswijze van belangrijke bestanddelen van een materieel vast actief, vervangingsinvesteringen of kosten van groot onderhoud, dan wordt deze aanpassing verwerkt als een stelselwijziging en is de overgangsbepaling zoals opgenomen in alinea B2.133d van toepassing.

B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen
In alinea B10.104 is verduidelijkt dat hoofdstuk B10 niet van toepassing is op de onderhoudsvoorziening voor kosten groot onderhoud, omdat dit wordt behandeld in hoofdstuk B2 (zie hierboven).

B13 Winst-en-verliesrekening
Via RJ-Uiting 2022-1 is alinea B13.110 aangepast. Hiermee is de verwerking van bpm (belasting op personenauto's en motorrijtuigen) gewijzigd. Er is geen sprake (meer) van een keuzemogelijkheid, omdat het niet (langer) is toegestaan om de bpm als onderdeel van de netto-omzet te presenteren aangezien de rechtspersoon de bpm als agent namens de overheid ontvangt. In alinea B13.110 is tevens opgenomen dat indien het belastbare feit voor de heffing van de bpm plaatsvindt op een tijdstip vóór de levering aan een uiteindelijke koper, een overlopende actiefpost ter hoogte van het bedrag van de verschuldigde bpm wordt verantwoord.

C3 Kleine zorgaanbieders
Via RJ-Uiting 2022-3 zijn aanpassingen doorgevoerd wegens de inwerkingtreding van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG, die de voormalige Regeling verslaggeving WTZi heeft vervangen. Als gevolg hiervan is een volledig nieuw hoofdstuk C3 'Kleine zorgaanbieders' opgenomen. Voor de diverse inhoudelijke aanpassingen wordt verwezen naar RJ-Uiting 2022-3 en hoofdstuk C3 waarin de voorschriften voor kleine zorgaanbieders zijn opgenomen. Kleine zorgaanbieders maken de balans en winst-en-

verliesrekening op volgens de vereenvoudigde modellen A en B in bijlage 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG (alinea C3.302). De jaarverantwoording van een kleine zorgaanbieder bestaat uit een jaarrekening en een verslag van de interne toezichthouder. Kleine zorgaanbieders zijn vrijgesteld van: het opmaken van een bestuursverslag en een geconsolideerde jaarrekening, het opnemen van overige gegevens bij de jaarverantwoording en het toevoegen van een controleverklaring bij de jaarrekening.

In artikel 5 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG is geregeld welke van de in afdeling 3 van Titel 9 Boek 2 BW opgenomen toelichtingen een kleine zorgaanbieder in de jaarrekening opneemt en van welke toelichtingen van afdeling 5 van Titel 9 Boek 2 BW een kleine zorgaanbieder is vrijgesteld. Dit is nader uitgewerkt in alinea's C3.401 en C3.402.

De RJ wijst erop dat zorgaanbieders die kwalificeren als 'micro' op grond van artikel 2:395a BW hun jaarrekening opstellen als 'kleine zorgaanbieder'. De Wmg onderscheidt 'micro' zorgaanbieders niet als afzonderlijke categorie.

De Regeling Jeugdwet kent geen onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen. Daarom komen in hoofdstuk C3 geen bepalingen en verwijzingen naar jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen voor. Op jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen is hoofdstuk 655 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen (RJ-bundel) van toepassing. Op kleine jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen die tevens zorgaanbieder zijn, zogenaamde combinatie-instellingen, is hoofdstuk C3 wel van toepassing.

Redactionele wijzigingen
Onder meer op grond van ontvangen commentaar zijn in enkele alinea's in deze RJk-bundel redactionele wijzigingen doorgevoerd.

Commentaar
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze editie Richtlijnen voor micro- en kleine rechtspersonen (RJk-bundel), bij voorkeur per e-mail via secretariaat@rjnet.nl.

Reacties en commentaren zullen in aanmerking worden genomen door de RJ. Deze worden door de RJ als openbare informatie behandeld en op de RJ-website gepubliceerd, tenzij door respondenten is aangegeven dat het commentaar geheel of gedeeltelijk moet worden aangemerkt als vertrouwelijk.

Contactgegevens secretariaat:
Antonio Vivaldistraat 2
1083 HP Amsterdam
telefoon: +31 (0)20-3010391
e-mail: secretariaat@rjnet.nl
website: www.rjnet.nl

[WKNL-EY]

AFDELING M

Microrechtspersonen

[WKNL-EY]

[WKNL-EY]

M1 MICRORECHTSPERSONEN

Deze Richtlijn M1 (aangepast 2020) vervangt Richtlijn M1 (aangepast in 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.

M1.1 Algemene uiteenzettingen

Inleiding en toepassingsgebied

101 Deze richtlijn heeft betrekking op microrechtspersonen. Onder een microrechtspersoon wordt verstaan een rechtspersoon die voldoet aan de criteria in artikel 2:395a lid 1 en 2 BW.

Artikel 2:395a BW:

1. De leden 3 tot en met 6 gelden voor een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten:
   a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 350 000;
   b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 700 000;
   c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 10.
2. Voor de toepassing van lid 1 worden meegeteld de waarde van de activa, de netto-omzet en het getal der werknemers van groepsmaatschappijen, die in de consolidatie zouden moeten worden betrokken als de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening zou moeten opmaken. Dit geldt niet, indien de rechtspersoon artikel 408 toepast.

Indien een rechtspersoon voldoet aan bovengenoemde criteria, dan mag hij het microregime van artikel 2:395a BW toepassen.

102 Het microregime is niet van toepassing op beleggingsmaatschappijen, maatschappijen voor collectieve belegging in effecten, participatieondernemingen en organisaties van openbaar belang (artikel 2:398 BW).

103 De microrechtspersoon kan de groepsvrijstelling van artikel 2:403 BW toepassen, mits hij aan alle voorwaarden voldoet.

104 Een microrechtspersoon kan ervoor kiezen in zijn jaarrekening gebruik te maken van fiscale waarderingsgrondslagen, mits deze worden toegepast voor alle posten (artikel 2:395a lid 7 BW). Dit hoofdstuk is geschreven voor de situatie dat de microrechtspersoon geen fiscale waarderingsgrondslagen toepast.

Als bijlage bij de Richtlijnen in deze bundel is onder D3.2 de Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen opgenomen. In de handreiking wordt ingegaan op de bijzonderheden bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen in de jaarrekening door een microrechtspersoon.

Toepassing van de groottecriteria

105 Voor de bepaling of een rechtspersoon als microrechtspersoon kwalificeert, worden de groottecriteria op geconsolideerde basis toegepast. Dit houdt in dat de waarde van de activa, de netto-omzet en het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar

moeten worden meegeteld van groepsmaatschappijen die de rechtspersoon zou consolideren indien hij een geconsolideerde jaarrekening op zou moeten maken. Dit geldt niet indien de rechtspersoon een tussenhoudstermaatschappij is die gebruik maakt van de consolidatievrijstelling van artikel 2:408 BW.

106 De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om uiterlijk zes maanden na aanvang van het boekjaar te besluiten dat de vrijstellingen op grond van de grootte van de rechtspersoon niet zullen worden toegepast (artikel 2:398 lid 2 BW).

107 Doordat rechtspersonen gedurende twee opeenvolgende balansdata aan de groottecriteria moeten voldoen, wordt een veelvuldige wisseling van regime voorkomen. Het incidenteel, gedurende één boekjaar, voldoen aan de criteria van een ander regime leidt niet tot een wijziging van het toe te passen regime. Heeft een rechtspersoon zich eenmaal gekwalificeerd als microrechtspersoon, dan is dit regime slechts dan niet langer van toepassing indien hij in twee opeenvolgende jaren niet aan de criteria voor microrechtspersoon voldoet. Het micro-regime is dan niet langer van toepassing in het tweede jaar.

In het onderstaande is een voorbeeld uitgewerkt dat de regeling illustreert.

	Voldoet aan criteria voor:	Moet voldoen aan verplichtingen voor:
Jaar 1	micro	micro
Jaar 2	klein	micro
Jaar 3	klein	klein
Jaar 4	middelgroot	klein
Jaar 5	middelgroot	middelgroot
Jaar 6	micro	middelgroot
Jaar 7	micro	micro
Jaar 8	middelgroot	micro
Jaar 9	klein	klein

108 Een rechtspersoon bepaalt in het eerste jaar na oprichting het van toepassing zijnde regime op basis van de omvangcriteria over alleen dat eerste boekjaar. Voor het tweede boekjaar is hetzelfde regime van toepassing als voor het eerste boekjaar (artikel 2:398 lid 1 BW).

109 Een personal holding kan alleen of samen met andere rechtspersonen een belang houden in een of meer onderliggende vennootschappen. Onder een personal holding wordt verstaan een rechtspersoon, waarvan de aandelen volledig en direct in handen zijn van een natuurlijk persoon (en eventueel andere natuurlijke personen die met deze natuurlijke persoon nauw in (familie)relatie staan), die de privébelangen van deze natuurlijke persoon waarborgt en structureert. Een dergelijke personal holding die de meerderheid van de aandelen in een andere vennootschap bezit, heeft vaak op grond van dit aandeelhouderschap de meerderheid van de stemrechten in de algemene vergadering van deze vennootschap en de meerderheid van de economische voordelen

van deze vennootschap. Dat betekent echter nog niet noodzakelijkerwijs dat de personal holding dan aan het hoofd van de groep staat.

Indien een personal holding geen groepshoofd is, vindt de bepaling of de personal holding als microrechtspersoon kwalificeert op enkelvoudige basis plaats.

Op grond van artikel 2:24b BW is sprake van een groepsrelatie tussen de personal holding en de onderliggende rechtsperso(o)n(en) als de personal holding daarmee een economische eenheid vormt, organisatorisch is verbonden en daaraan centrale leiding geeft.

Een personal holding die belangen houdt in meer dan één onderliggende vennootschap zal over het algemeen eerder als groepshoofd (moeten) worden aangemerkt, dan een personal holding die een belang in slechts één vennootschap houdt. Dit behoort te worden beoordeeld aan de hand van de specifieke feiten en omstandigheden.

M1.2 Presentatie en toelichting

De onderdelen van de jaarrekening

201 De jaarrekening van de microrechtspersoon bestaat uit de volgende onderdelen:
- de balans met de vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar; en
- de winst-en-verliesrekening met de vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar.

202 De microrechtspersoon is op grond van artikel 2:395a BW vrijgesteld van het opnemen van de specifieke toelichtingen in de jaarrekening, zoals vereist volgens de afdelingen 5 en 6 van Titel 9 Boek 2 BW. Er kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen waardoor de jaarrekening van de microrechtspersoon zonder aanvullende gegevens in ernstige mate tekortschiet in het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht. In dergelijke omstandigheden behoort de microrechtspersoon op grond van artikel 2:362 lid 4 BW in de jaarrekening gegevens te verstrekken ter aanvulling van hetgeen artikel 2:395a BW van de microrechtspersoon verlangt. Voorbeelden van uitzonderlijke omstandigheden zijn het zich voordoen van ernstige onzekerheid over de continuïteit en de toepassing van liquidatiegrondslagen.

Posten in de jaarrekening

De balans

203 In de balans neemt een microrechtspersoon in ieder geval de volgende posten op:
- vaste activa met afzonderlijke vermelding van kosten die verband houden met de oprichting en uitgifte van aandelen;
- vlottende activa met afzonderlijke vermelding van opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal;
- eigen vermogen;
- voorzieningen; en
- schulden, waarbij voor het totaal van de schulden wordt aangegeven tot welk bedrag deze kortlopend en tot welk bedrag deze langlopend zijn (art. 2:395a lid 4 BW).

204 Een naamloze vennootschap vermeldt onderaan de balans iedere verwerving en vervreemding voor eigen rekening van eigen aandelen en certificaten daarvan. Daarbij vermeldt de vennootschap de redenen van de verwerving alsmede het aantal, het nominale bedrag en de overeengekomen prijs van de aandelen en certificaten en het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen.

De winst-en-verliesrekening

205 In de winst-en-verliesrekening neemt een microrechtspersoon in ieder geval de volgende posten op:

- netto-omzet;
- overige bedrijfsopbrengsten;
- lonen;
- kosten van grond- en hulpstoffen;
- afschrijvingen en waardeverminderingen;
- overige bedrijfskosten;
- belastingen; en
- resultaat na belastingen.

M1.3 Verwerking en waardering

301 Een microrechtspersoon past de waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen van afdeling 6 van Titel 9 Boek 2 BW toe. De bepalingen in deze bundel met betrekking tot verwerkings- en waarderingsaspecten door de kleine rechtspersoon zijn van overeenkomstige toepassing op de jaarrekening van de microrechtspersoon.

302 In uitzondering op alinea 301 geldt dat de microrechtspersoon voor de overige bedrijfskosten in de balans geen overlopende activa of passiva hoeft op te nemen (artikel 2:395a lid 3 BW). Een microrechtspersoon hoeft bijvoorbeeld geen overlopend actief op te nemen voor vooruitbetaalde huurkosten. Indien de microrechtspersoon gebruikmaakt van deze mogelijkheid om geen overlopende activa of passiva op te nemen, wordt dit vermeld onderaan de balans (artikel 2:395a lid 3 BW).

303 Waardering op actuele waarde is toegestaan voor materiële of immateriële vaste activa, niet zijnde beleggingen, en voor agrarische voorraden. Indien materiële vaste activa of immateriële vaste activa, niet zijnde beleggingen, worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, komt daarvoor in aanmerking de actuele kostprijs. Waardering geschiedt tegen de realiseerbare waarde indien deze lager is dan de actuele kostprijs (artikel 7 van het Besluit actuele waarde). Indien agrarische voorraden worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, komt daarvoor in aanmerking de opbrengstwaarde (artikel 8 van het Besluit actuele waarde).

Waardering tegen marktwaarde is niet toegestaan voor een microrechtspersoon (artikel 5a Besluit actuele waarde). Dit betekent dat de microrechtspersoon financiële instrumenten en vastgoedbeleggingen niet mag waarderen tegen actuele waarde. Bij waardering tegen actuele waarde zouden financiële instrumenten ingevolge artikel 10 van het Besluit actuele waarde en vastgoedbeleggingen ingevolge artikel 11 van het Besluit actuele waarde namelijk gewaardeerd moeten worden tegen marktwaarde.

Afwaardering van posten naar lagere marktwaarde bij toepassing van de waarderingsgrondslag historische kostprijs kwalificeert niet als waardering tegen marktwaarde.

304 De wijzigingen voortvloeiend uit de eerste toepassing van het regime voor microrechtspersonen zoals opgenomen in artikel 2:395a BW kwalificeert als een stelselwijziging die moet worden verwerkt in overeenstemming met paragraaf 106 tot en met 111 van Hoofdstuk A3 Stelselwijzigingen. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar moeten worden aangepast. De microrechtspersoon hoeft de stelselwijziging niet toe te lichten.

M1.4 Openbaarmaking

401 De jaarrekening wordt volgens de bepalingen van artikel 2:394 BW openbaargemaakt. Daarbij mag rekening worden gehouden met de vereenvoudigingen en vrijstellingen volgens artikel 2:395a lid 8 BW. Dit betekent dat de microrechtspersoon uitsluitend de overeenkomstig alinea 203 en 204 opgemaakte balans openbaar hoeft te maken.

402 Indien een microrechtspersoon vrijwillig meer informatie opneemt in de opgemaakte jaarrekening dan artikel 2:395a BW vereist, dan mag hij niettemin de balans openbaar maken in overeenstemming met artikel 2:395a lid 8 BW.

[WKNL-EY]

AFDELING A

Algemeen

[WKNL-EY]

[WKNL-EY]

A1 INLEIDING, STATUS, DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN

Deze Richtlijn A1 (aangepast 2017) vervangt Richtlijn A1 (aangepast 2016) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Alinea 101 is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2018.

A1.1 Inleiding

101 De richtlijnen in deze bundel hebben betrekking op kleine rechtspersonen zoals gedefinieerd in artikel 2:396 lid 1 en 2 BW.

Artikel 2:396 BW:

1. Onverminderd artikel 395a gelden de leden 3 tot en met 9 voor een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten:
   a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 6 miljoen;
   b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 12 miljoen;
   c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 50.
2. Voor de toepassing van lid 1 worden meegeteld de waarde van de activa, de netto-omzet en het getal der werknemers van groepsmaatschappijen, die in de consolidatie zouden moeten worden betrokken als de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening zou moeten opmaken. Dit geldt niet, indien de rechtspersoon artikel 408 toepast.

Voor een stichting of vereniging als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 BW wordt uitgegaan van het totaal van de activa van de stichting of vereniging en, met inachtneming van artikel 2:396 lid 2 BW, van de netto-omzet en het gemiddeld aantal werknemers van de onderneming of ondernemingen die deze stichting of vereniging in stand houdt (artikel 2:398 lid 5 BW).

Het klein regime is niet van toepassing op beleggingsmaatschappijen, maatschappijen voor collectieve belegging in effecten en organisaties van openbaar belang (artikel 2:398 leden 3 en 7 BW).

Kleine rechtspersonen moeten ingevolge Titel 9 Boek 2 BW een jaarrekening opstellen. Deze jaarrekening bestaat uit een balans en een winst-en-verliesrekening met toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon er voor kiest een geconsolideerde jaarrekening op te stellen (artikel 2:361 lid 1). Indien de kleine rechtspersoon artikel 2:403 BW toepast, hoeft hij de jaarrekening niet overeenkomstig de voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW in te richten en kan hij volstaan met het opstellen van een balans en winst-en-verliesrekening zoals uiteengezet in artikel 2:403 lid 1a BW. Deze Richtlijnen zijn geschreven voor de situatie dat de rechtspersoon artikel 2:403 BW niet toepast.

101a Voor boekjaren aangevangen vóór 1 januari 2016 golden de volgende criteria.

	Kleine rechtspersoon
Balanstotaal	≤ € 4,4 miljoen
Netto-omzet	≤ € 8,8 miljoen
Werknemers	≤ 50

Voor boekjaren aangevangen op of na 1 januari 2016 zijn als gevolg van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening de criteria aangepast:

	Microrechtspersoon	Kleine rechtspersoon
Balanstotaal	≤ € 350.000	≤ € 6 miljoen
Netto-omzet	≤ € 700.000	≤ € 12 miljoen
Werknemers	< 10	< 50

De aangepaste criteria gelden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016 (zie alinea 101b). De omvang van deze criteria (met name balanstotaal en netto-omzet) kan periodiek worden herzien voor de gevolgen van geldontwaarding en dergelijke.

101b De Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening staat toe dat rechtspersonen de criteria die gelden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016 reeds kunnen toepassen op jaarrekeningen die worden opgesteld over boekjaren die zijn aangevangen voor 1 januari 2016. Om voor een boekjaar vast te stellen of op twee achtereenvolgende balansdata is voldaan aan de aangepaste grensbedragen kunnen, na de datum van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening, ook voor het vorige boekjaar (vergelijkende cijfers) de aangepaste grensbedragen worden gehanteerd.

102 De jaarrekening geeft volgens de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dit toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon (artikel 2:362 lid 1 BW).

Indien de internationale vertakking van een groep dit rechtvaardigt, kan de rechtspersoon de jaarrekening opstellen naar de normen die in het maatschappelijk verkeer in een van de andere lidstaten van de Europese Gemeenschappen als aanvaardbaar worden beschouwd en het inzicht geven zoals bedoeld in artikel 2:362 lid 1 BW.

102a Het is kleine rechtspersonen vanaf 1 januari 2007 toegestaan gebruik te maken van fiscale waarderingsgrondslagen, mits deze worden toegepast voor alle posten. Als een kleine rechtspersoon hiervoor kiest vermeldt hij dit in de toelichting. Dit is opgenomen in artikel 2:396 lid 6 BW. Alle andere wettelijke bepalingen in BW 2 Titel 9 (inclusief de vrijstellingen voor kleine rechtspersonen) zijn van toepassing bij de opstelling van de jaarrekening door een kleine rechtspersoon.

Als bijlage bij de Richtlijnen in deze bundel is de Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen opgenomen (zie hoofdstuk D3.2 Hand-

reiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door kleine rechtspersonen). In de handreiking wordt ingegaan op de bijzonderheden bij de toepassing van fiscale grondslagen in de jaarrekening door een kleine rechtspersoon. De handreiking gaat niet in op de inhoud van de fiscale grondslagen zelf. Hiervoor wordt verwezen naar de fiscale wet- en regelgeving en de fiscale jurisprudentie.

103 Artikel 2:362 lid 8 BW biedt rechtspersonen de mogelijkheid om zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening op te stellen volgens IFRS*. IFRS* betreft de door de EC goedgekeurde standaarden en interpretaties. Beursgenoteerde rechtspersonen zijn overigens op grond van de IAS-verordening verplicht de geconsolideerde jaarrekening op te stellen volgens IFRS*.

104 Niet-beursgenoteerde rechtspersonen zijn vrij hun enkelvoudige of geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS* op te stellen. Een rechtspersoon kan de enkelvoudige jaarrekening volgens IFRS* opstellen indien de geconsolideerde jaarrekening ook volgens IFRS* is opgesteld. Voor de mogelijke combinaties die de wet in dit verband biedt indien een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld naast de enkelvoudige jaarrekening wordt verwezen naar hoofdstuk 100 Inleiding van de RJ-bundel.

105 Indien kleine rechtspersonen IFRS* toepassen in de enkelvoudige jaarrekening kunnen zij geen gebruik maken van de vrijstellingen in artikel 2:396 BW zoals het kunnen volstaan met het openbaarmaken van een beperkte balans met toelichting (zie hoofdstuk A6 Openbaarmaking) en de vrijstelling van controleplicht.

106 De RJ gaat normaliter over tot vaststelling en publicatie van Richtlijnen nadat een ontwerp daarvan is gepubliceerd en de mogelijkheid is geboden daar commentaar op te leveren. Eenmaal vastgestelde Richtlijnen worden aangepast indien gewijzigde opvattingen en omstandigheden dit noodzakelijk maken. Zonodig wordt een nieuw ontwerp gepubliceerd.

107 Een Richtlijn is gewoonlijk van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari van het jaar volgend op de publicatie van de Richtlijn, tenzij in de Richtlijn zelf een andere ingangsdatum is aangegeven. Eerdere toepassing wordt normaliter toegestaan.

108 Voor de Richtlijnen is de volgende opzet gekozen:
- de volgorde van de Richtlijnen sluit zoveel mogelijk aan bij de in de wet gehanteerde volgorde;
- de aspecten van balanswaardering en resultaatbepaling worden per post in onderling verband behandeld.

109 De uitspraken van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam en de arresten van de Hoge Raad in jaarrekeningzaken, voor zover gepubliceerd voor de vaststelling van de Richtlijnen, zijn eveneens in de Richtlijnen verwerkt, indien zij van algemene strekking worden geacht en op de behandelde onderwerpen betrekking hebben.

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel

110 Indien de rechtspersoon IFRS* toepast in de geconsolideerde jaarrekening kan de rechtspersoon ook in de enkelvoudige jaarrekening IFRS* toepassen. Voor de mogelijke combinaties die de wet in dit verband biedt indien een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld naast de enkelvoudige jaarrekening wordt verwezen naar de RJ-bundel hoofdstuk 100 Inleiding.

A1.2 Status van de Richtlijnen

201 De leiding van de rechtspersoon moet zich ingevolge artikel 2:362 lid 1 BW bij haar keuze van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling laten leiden door het doel van de jaarrekening en de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Deze normen zijn veelal gebaseerd op het in de jaarrekening verantwoorden en weergeven van transacties en gebeurtenissen in overeenstemming met hun wezen en de economische realiteit, en niet slechts met hun juridische gedaante.

Deze Richtlijnen moeten worden beschouwd als een nadere invulling van de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.

202 De RJ richt zich in deze bundel op de behandeling van grondslagen en regels voor het opstellen van de enkelvoudige en de eventueel opgenomen geconsolideerde jaarrekening die naar verwachting met een zekere frequentie voorkomt bij kleine rechtspersonen. Bepaalde onderwerpen die in de praktijk van de verslaggeving van kleine rechtspersonen minder vaak voorkomen, zijn niet in deze bundel Richtlijnen (RJk-bundel) opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar de bundel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen (RJ-bundel).

Indien deze Richtlijnen voor kleine rechtspersonen bepaalde specifieke onderwerpen of een specifieke situatie niet behandelen en evenmin wordt verwezen naar de RJ-bundel, zal de rechtspersoon een verwerkingswijze moeten kiezen die relevante en betrouwbare informatie oplevert voor de besluitvorming van de gebruikers van de jaarrekening. De algemene grondslagen zoals opgenomen in hoofdstuk A2 Verwerking en waardering moeten daarbij mede in acht worden genomen.

203 De RJ verwacht dat kleine rechtspersonen bij het opstellen van de jaarrekening slechts van de in de RJk-bundel opgenomen Richtlijnen afwijken indien daarvoor goede gronden zijn. Onder de Richtlijnen wordt in dit verband de volledige tekst van de RJk-bundel verstaan. De RJ acht deze goede gronden in ieder geval aanwezig wanneer met deze afwijkingen een verbetering wordt beoogd en bereikt van het inzicht dat een jaarrekening geeft. De RJ neemt aan dat een afwijking van de Richtlijnen niet licht tot een verbetering van het inzicht kan leiden, tenzij specifieke omstandigheden van toepassing zijn. Dit neemt niet weg dat de opstellers van jaarrekeningen hun eigen verantwoordelijkheid hierin hebben.

A1.3 Doelstellingen en uitgangspunten

Algemeen

301 In deze Richtlijnen wordt overeenkomstig artikel 2:361 lid 1 BW onder een jaarrekening verstaan de balans en de winst-en-verliesrekening met de toelichting en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon er voor kiest een geconsolideerde jaarrekening op te stellen. Indien een kasstroomoverzicht wordt verstrekt (kleine rechtspersonen zijn hiervan vrijgesteld), maakt dit ook onderdeel uit van de jaarrekening. De jaarrekening wordt duidelijk als zodanig aangeduid en onderscheiden van de andere gezamenlijk met de jaarrekening gepubliceerde informatie.

302 Artikel 2:362 lid 2 en 3 BW schrijft voor dat de balans met de toelichting getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het vermogen en zijn samenstelling in actief- en passiefposten op het einde van het boekjaar moeten weergeven. De balans mag het vermogen weergeven, zoals het wordt samengesteld met inachtneming van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies, of, zolang deze niet vaststaat, met inachtneming van het voorstel daartoe. De winst-en-verliesrekening met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat van het boekjaar en zijn afleiding uit de posten van baten en lasten weer. Voor de verwerking van het resultaat wordt verwezen naar hoofdstuk A8 Winstbestemming en verwerking van het verlies.

303 De wetgever geeft in artikel 2:362 lid 4 BW uitdrukkelijk te kennen dat de jaarrekening in laatste instantie steeds getoetst wordt aan het inzichtvereiste. Indien het noodzakelijk is voor het vereiste inzicht, verstrekt de rechtspersoon in de jaarrekening gegevens ter aanvulling van hetgeen reeds in Titel 9 Boek 2 BW wordt verlangd. Indien dit noodzakelijk is voor het verschaffen van dat inzicht, wijkt de rechtspersoon van de bijzondere voorschriften van Titel 9 af (dit zijn volgens de Memorie van Toelichting de voorschriften buiten die van Afdeling 2 van Titel 9); de reden van deze afwijking wordt in de toelichting uiteengezet, voor zover nodig onder opgaaf van de invloed ervan op vermogen en resultaat.

304 Bij de beantwoording van de vraag of gegevens afzonderlijke vermelding in de jaarrekening behoeven, worden de kwalitatieve kenmerken van informatie in acht genomen. De vier voornaamste kwalitatieve kenmerken zijn begrijpelijkheid, relevantie, vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid.

Essentieel is dat informatie die in de jaarrekening wordt verschaft begrijpelijk is voor gebruikers. Gebruikers van jaarrekeningen worden wel geacht een redelijke kennis te bezitten van het bedrijfsleven en van economische activiteiten, alsmede van verslaggeving. Informatie bezit het kenmerk relevantie, wanneer zij de economische beslissingen van gebruikers kan beïnvloeden. Vergelijkbaarheid heeft betrekking op zowel de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen van een rechtspersoon over verschillende jaren als de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen van verschillende rechtspersonen. Informatie heeft de eigenschap van betrouwbaarheid, wanneer zij vrij is van wezenlijke onjuistheden en wanneer gebruikers ervan mogen uitgaan, dat zij getrouw weergeeft hetgeen zij voorheeft weer te geven of hetgeen zij in redelijkheid verwacht mag worden weer te geven.

304a Informatie is materieel indien het weglaten of het onjuist weergeven daarvan de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen zou kunnen beïnvloeden.

305 De jaarrekening wordt ten minste voor ieder jaar gepresenteerd. Indien een jaarrekening wordt gepresenteerd voor een periode langer of korter dan een jaar, kan de rechtspersoon overwegen de reden van deze langere of kortere periode en het feit dat de vergelijkende cijfers over de voorgaande periode niet vergelijkbaar zijn, toe te lichten.

306 De volgende informatie moet duidelijk in de jaarrekening worden vermeld:
- de naam van de rapporterende rechtspersoon, zoals deze ingevolge artikel 2:380b letter a BW is opgenomen in de toelichting;
- de balansdatum en de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft bij de diverse onderdelen van de jaarrekening;
- de rapporteringsvaluta; en
- de eenheid waarin de cijfers in de jaarrekening zijn uitgedrukt (bijvoorbeeld uitgedrukt in duizendtallen).

307 Bij de waardering van activa en passiva en bij de bepaling van het resultaat over een periode, worden baten en lasten aan perioden toegerekend. Volgens artikel 2:384 lid 2 BW wordt bij de toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling voorzichtigheid betracht. Winsten worden slechts opgenomen, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening zijn bekend geworden. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar kunnen in acht worden genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Deze beginselen worden nader uitgewerkt in deze bundel.

308 In het geval dat de rechtspersoon voor bepaalde activa of posten van het vreemd vermogen een keuze heeft tussen verschillende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en/of presentatiemethoden conform wet en Richtlijnen, wordt door de rechtspersoon voor posten die naar aard en gebruik gelijksoortig zijn een keuze gemaakt voor één en dezelfde grondslag of presentatiemethode en deze consistent toegepast. Indien een keuze is gemaakt kan deze alleen worden gewijzigd in overeenstemming met hoofdstuk A3 Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel.

309 De toelichting maakt volgens artikel 2:361 lid 1 BW deel uit van de jaarrekening. Volgens artikel 2:363 lid 1 BW houdt de toelichting de volgorde van de vermelding van de posten in de balans of in de winst-en-verliesrekening aan. Een onjuiste of niet passende behandeling van posten in de balans of in de winst-en-verliesrekening kan echter niet worden rechtgezet door een adequate vermelding van gegevens in de toelichting.

310 Omtrent de overeenkomstige bedragen van de voorgaande periode vermeldt artikel 2:363 lid 5 BW dat zoveel mogelijk bij iedere post van de jaarrekening het bedrag van het voorafgaande boekjaar moet worden vermeld; voor zover nodig, wordt dit bedrag ter wille van de vergelijkbaarheid herzien en wordt de afwijking ten gevolge van de herziening toegelicht. Dit geldt ook als posten in de toelichting worden vermeld.

Geldeenheid en taal

311 De mogelijkheid om een andere geldeenheid dan de euro in de jaarrekening en/of in de geconsolideerde jaarrekening te gebruiken, hangt af van de werkzaamheid van de rechtspersoon of de internationale vertakking van zijn groep, met het oog op de functie van de geldeenheid voor de rechtspersoon of voor zijn groep.

Indien een jaarrekening wordt opgesteld in een andere geldeenheid dan waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, wordt in de enkelvoudige jaarrekening het geplaatste kapitaal opgenomen in de andere geldeenheid tegen de koers per balansdatum. Een omrekeningsverschil dat hieruit volgt, wordt rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen, ten gunste of ten laste van de Overige reserves.

312 De posten van de jaarrekening worden in de Nederlandse taal omschreven tenzij de algemene vergadering tot het gebruik van een andere taal heeft besloten (artikel 2:362 lid 7 BW). De openbaar te maken jaarrekening moet in de Nederlandse taal zijn opgesteld of indien deze niet is vervaardigd, in het Frans, Duits of Engels (artikel 2:394 lid 1 BW). Het bestuursverslag (indien dit wordt opgesteld; kleine rechtspersonen zijn hiervan vrijgesteld) en de Overige gegevens worden hetzij in dezelfde taal als de jaarrekening, hetzij in de Nederlandse taal opgesteld. De Ondernemingsraad (indien aanwezig) heeft echter recht op een jaarrekening, bestuursverslag en Overige gegevens in de Nederlandse taal (artikel 31a lid 2 WOR).

A2 VERWERKING EN WAARDERING

Deze Richtlijn A2 (aangepast 2020) vervangt Richtlijn A2 (aangepast 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.

A2.1 Criteria voor opname en vermelding van gegevens

Algemeen

101 Een actief is een uit gebeurtenissen in het verleden voortgekomen middel waarover de rechtspersoon de beschikkingsmacht heeft en waaruit in de toekomst naar verwachting economische voordelen naar de rechtspersoon zullen vloeien. Onder een actief worden mede vooruitbetaalde kosten begrepen.

Een post van het vreemd vermogen is een bestaande verplichting van de rechtspersoon die voortkomt uit gebeurtenissen in het verleden, waarvan de afwikkeling naar verwachting resulteert in een uitstroom uit de rechtspersoon van middelen die economische voordelen in zich bergen. Onder posten van het vreemd vermogen worden mede voorzieningen en vooruitontvangen baten begrepen.

Eigen vermogen is het overblijvend belang in de activa van de rechtspersoon na aftrek van al het vreemd vermogen.

Informatie is materieel als deze informatie van belang is voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW bedoelde inzicht. Hiervan is sprake indien redelijkerwijs verwacht kan worden dat het weglaten, onjuist weergeven of versluieren van informatie invloed zou kunnen hebben op de economische beslissingen die de gebruikers van de jaarrekening nemen.

Verwerken van activa en posten van het vreemd vermogen

102 Een actief wordt uitsluitend in de balans verwerkt, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen aan de rechtspersoon zullen toevloeien en het actief een kostprijs of waarde heeft waarvan de omvang op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.

Niet in de balans opgenomen activa zijn:

a. voorwaardelijke activa: mogelijke activa die voortkomen uit gebeurtenissen tot en met balansdatum, en waarvan het bestaan afhankelijk is van het zich in de toekomst al dan niet voordoen van een of meer onzekere gebeurtenissen zonder dat de rechtspersoon daarop doorslaggevende invloed kan uitoefenen; en
b. niet verwerkte activa: bestaande activa die voortkomen uit gebeurtenissen tot en met balansdatum, die echter niet worden verwerkt omdat:
    1. de kostprijs of waarde ervan niet op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld; of
    2. het niet waarschijnlijk is dat uit deze activa in de toekomst economische voordelen naar de rechtspersoon zullen vloeien.

103 Een post van het vreemd vermogen wordt uitsluitend in de balans verwerkt, wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling van een bestaande verplichting gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en indien de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden bepaald. Met betrekking tot de vaststelling van de omvang van een verplichting en het verwerken van niet in de balans opgenomen verplichtingen wordt verwezen naar hoofdstuk B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen.

104 In de regel worden rechten en verplichtingen voortvloeiende uit eenzelfde overeenkomst niet in de balans opgenomen indien en voor zover noch de rechtspersoon noch zijn tegenpartij op de balansdatum heeft gepresteerd. Opname in de balans moet wel plaatsvinden in het geval dat sprake is van een verlieslatend contract (zie hiervoor ook hoofdstuk B10, paragraaf 1 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen, alinea 111 en verder).

Onderscheid vast/vlottend

105 Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon al of niet duurzaam te dienen (artikel 2:364 lid 1 BW).

106 Een actief moet als vlottend worden geclassificeerd indien:

a. de verwachting is dat het actief zal worden gerealiseerd of wordt gehouden voor de verkoop of het gebruik binnen de normale productiecyclus van de activiteiten van de rechtspersoon; of
b. het actief primair wordt gehouden voor de verkoop of voor de korte termijn en de verwachting is dat realisatie van het actief zal plaats vinden binnen 12 maanden na de balansdatum; of
c. sprake is van liquide middelen of van een equivalent van liquide middelen dat niet beperkt is in zijn aanwendbaarheid.

Vlottende activa omvatten tevens voorraden en debiteuren die zijn ontstaan als onderdeel van de normale productiecyclus, zelfs als de verwachting is dat zij niet binnen 12 maanden na balansdatum te gelde worden gemaakt of anderszins worden aangewend.

107 Indien een deel van de vorderingen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen binnen 12 maanden na balansdatum opeisbaar wordt, moet dit bedrag afzonderlijk worden toegelicht, dan wel worden gepresenteerd onder de vlottende activa en wordt tevens de wijze van presentatie uiteengezet (artikel 2:364 lid 1 BW).

De weergave van de economische realiteit van transacties

108 In de jaarrekening moet in principe de economische realiteit van transacties worden weergegeven. De economische realiteit van transacties wordt bepaald door de middelen welke als gevolg van die transacties waarschijnlijk naar de rechtspersoon zullen toevloeien of uit de rechtspersoon zullen wegstromen, in samenhang met de daaraan verbonden economische risico's. Bij het weergeven van de economische realiteit van transacties wordt het geheel van samenhangende transacties in de beschouwing betrokken.

Samenhangende transacties zijn individuele transacties die gezamenlijk noodzakelijk zijn om het beoogde effect te bereiken. Het begrip samenhangende transacties omvat mede samengestelde transacties.

108a Een op de balans opgenomen actief of post van het vreemd vermogen blijft op de balans indien een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot dit actief of deze post van het vreemd vermogen. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de transactie vanuit het gezichtspunt van de economische realiteit moet worden beschouwd als een (her)financiering van een bestaand actief.

Bij de beoordeling of sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van die economische voordelen en risico's die zich naar waarschijnlijkheid in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen. Bij de beoordeling van risico's inzake een debiteurenportefeuille betekent dit bijvoorbeeld dat wordt uitgegaan van het redelijkerwijs te schatten risico van oninbaarheid en niet van het maximaal mogelijke risico. Indien de juridische overdracht van de debiteurenportefeuille niet leidt tot een belangrijke verandering in het feitelijk verwachte risico van oninbaarheid blijft de debiteurenportefeuille op de balans.

109 Met samengestelde transacties worden bedoeld de verbonden overeenkomsten met derden, waarbij goederen, dan wel andere rechten en/of verplichtingen tezamen worden verworven en/of vervreemd eventueel met een bijbetaling in geld door of aan de wederpartij. Kenmerkend is dat per afzonderlijke transactie veelal geen evenwicht bestaat tussen de prestatie en de contraprestatie. Voorbeelden van samengestelde transacties zijn:

- onroerend goed wordt gekocht voor een hogere prijs dan de marktprijs, tezamen met het recht gedurende een bepaald aantal jaren geld te lenen tegen een lagere rente dan de marktrente;
- onroerend goed wordt verkocht tegen betaling in roerend goed;
- een actief wordt gekocht tegen een hoge koopprijs (boven de marktprijs), tezamen met een ander actief tegen een lage koopprijs (beneden de marktprijs) - koppelverkoop.

De afzonderlijke activa en/of passiva die bij samengestelde transacties zijn betrokken, moeten op hun reële waarde worden gewaardeerd (zie voor het begrip reële waarde alinea 204). Dit betekent dat in het hiervoor opgenomen eerste voorbeeld het onroerend goed gewaardeerd wordt op de (lagere) marktprijs, en de rente op basis van de (hogere) marktrente ten laste van het resultaat wordt gebracht.

110-112 (vervallen)

Criteria voor vermelding

113 Met betrekking tot de criteria voor vermelding is met name artikel 2:363 BW van belang. Het is niet geoorloofd in de jaarrekening activa en passiva of baten en lasten tegen elkaar te laten wegvallen, indien deze posten volgens bovenstaand artikel als afzonderlijke posten moeten worden opgenomen (artikel 2:363 lid 2 BW). Een post behoeft niet afzonderlijk te worden vermeld, indien deze in het geheel van de jaarreke-

ning van te verwaarlozen betekenis is voor het wettelijk vereiste inzicht (artikel 2:363 lid 3 BW). De posten die op deze grond niet afzonderlijk worden vermeld moeten worden samengevoegd met gelijksoortige posten.

Bij de beantwoording van de vraag of gegevens afzonderlijke vermelding in de jaarrekening behoeven, worden tevens de kwalitatieve kenmerken van informatie meegewogen. Deze kwalitatieve kenmerken worden besproken in hoofdstuk A1 Inleiding, status, doelstellingen en uitgangspunten, alinea 304.

114 Informatie wordt vermeld indien het weglaten of het onjuist weergeven daarvan de economische beslissingen die gebruikers op basis van de financiële overzichten nemen, kan beïnvloeden.

Voor de balans geldt dat indien een post groter is dan 5% van de balanstelling of groter is dan 10% van de rubriek waartoe hij behoort, wordt aanbevolen de post afzonderlijk te vermelden op grond van het vermoeden dat sprake is van een post van materieel belang. Bij posten die kleiner zijn dan 1% van de balanstelling, kan veelal samenvoeging met andere posten plaatsvinden.

Voor de winst-en-verliesrekening geldt dat indien een resultaatpost groter is dan 5% van de toegevoegde waarde of groter is dan 10% van het totaal van de rubriek waartoe hij behoort, wordt aanbevolen de post afzonderlijk te vermelden op grond van het vermoeden dat sprake is van een post van relatieve betekenis.

Salderen

115 Zoals aangegeven in alinea 113 is het niet geoorloofd in de jaarrekening activa en passiva of baten en lasten tegen elkaar te laten wegvallen, indien deze posten volgens bovenstaand artikel afzonderlijke posten moeten worden opgenomen (artikel 2:363 lid 2 BW). De rechtspersoon neemt een actief en een post van het vreemd vermogen uitsluitend gesaldeerd in de jaarrekening op indien en voor zover:

- de rechtspersoon beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
- de rechtspersoon het stellige voornemen heeft het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

A2.2 Prijsgrondslagen

Algemeen

201 In dit hoofdstuk worden de algemene prijsgrondslagen besproken. De toepassing van de specifieke grondslagen voor de verschillende balansposten en de posten van de winst-en-verliesrekening zijn opgenomen in onderdeel B van deze Richtlijnen.

202 De verkrijgingsprijs van een actief is de prijs waartegen het is verworven. Volgens artikel 2:388 lid 1 BW omvat deze de inkoopprijs en de bijkomende kosten.

Het begrip vervaardigingsprijs is van toepassing op de door de rechtspersoon vervaardigde activa. Deze omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de

indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend (artikel 2:388 lid 2 BW).

203 Onder de actuele waarde wordt verstaan de waarde die is gebaseerd op actuele marktprijzen of op gegevens die op de datum van waardering geacht kunnen worden relevant te zijn voor de waarde (artikel 1 lid 1 Besluit actuele waarde).

Volgens het Besluit actuele waarde (zie onderdeel D Wetteksten, Modellen en besluiten) komt als actuele waarde in aanmerking afhankelijk van de omstandigheden de actuele kostprijs, bedrijfswaarde, marktwaarde (door de Richtlijnen reële waarde genoemd) of opbrengstwaarde (artikel 1 lid 2 Besluit actuele waarde).

204 Onder de actuele kostprijs wordt verstaan:

a. de actuele inkoopprijs en de bijkomende kosten verminderd met afschrijvingen; of
b. de actuele aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, verminderd met afschrijvingen. In deze kosten kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend.

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen geschatte toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf. Ook de kasstromen die worden verkregen bij het uiteindelijke afstoten worden bij het bepalen van de bedrijfswaarde in acht genomen (zie ook alinea 311).

De bedrijfswaarde wordt ook wel aangeduid als indirecte opbrengstwaarde.

Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan het bedrag waartegen een actief maximaal kan worden verkocht, onder aftrek van de nog te maken kosten.

Deze opbrengstwaarde wordt ook wel aangeduid als netto-opbrengstwaarde of als directe opbrengstwaarde.

Onder reële waarde (marktwaarde) wordt verstaan het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn.

205 Voor bepaalde categorieën activa en passiva is de nominale waarde, dan wel de contante waarde als prijsgrondslag aanvaardbaar. Het nominale bedrag bij vorderingen en schulden is de hoofdsom die wordt genoemd in de overeenkomst waaruit deze activa en passiva zijn ontstaan. Onder de contante waarde wordt verstaan de som van met een bepaalde rentevoet verdisconteerde toekomstige ontvangsten en uitgaven.

Prijsgrondslagen voor activa en passiva

206 Volgens artikel 2:384 lid 1 BW komen als grondslag voor waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat in aanmerking de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de actuele waarde, met uitzondering van goodwill en vooruitbetalingen op immateriële vaste activa waarvoor alleen de verkrijgingsprijs geldt. De leiding van de rechtspersoon laat zich bij het maken van haar keuze leiden door het doel van de jaarrekening en de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden

beschouwd. De grondslagen van de waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat moeten met betrekking tot elk der posten worden uiteengezet (artikel 2:384 lid 5 BW). Voor de waardering van sommige financiële vaste activa schrijft artikel 2:389 BW grondslagen voor.

206a De rechtspersoon kan bij toepassing van de historische prijsgrondslag overwegen aanvullende informatie over actuele waarde op te nemen in de toelichting.

207 De eis van stelselmatigheid impliceert dat een gekozen prijsgrondslag in de opeenvolgende perioden zoveel mogelijk gehandhaafd moet blijven.

208 Indien indirecte kosten in de vervaardigingsprijs zijn opgenomen, conform hetgeen gesteld in artikel 2:388 lid 2 BW, kan de rechtspersoon overwegen in de toelichting te vermelden welke categorieën indirecte kosten dit betreft.

Activeren van rentelasten

209 Het opnemen van rente op schulden in de vervaardigingsprijs van een actief is slechts aanvaardbaar voor kwalificerende activa (activa waarvoor noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd benodigd is om ze gebruiksklaar of verkoopklaar te maken), indien de aan die actiefpost verbonden toekomstige voordelen naar verwachting voldoende groot zijn om de boekwaarde van die post inclusief de toegerekende rente te dekken en deze economische voordelen voldoende betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Deze rentekosten moeten dan wel voor alle kwalificerende activa worden opgenomen (zie ook hoofdstuk B16 Rente alinea 105). Rente over eigen vermogen mag niet worden toegerekend (artikel 2:388 lid 2 BW).

210 Voor het bepalen van de rente die aan het actief kan worden toegerekend, wordt verwezen naar de RJ-bundel hoofdstuk 273 Rentelasten.

Discontinuïteit en gerede twijfel over continuïteit

211 Artikel 2:384 lid 3 BW bepaalt dat bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het geheel der werkzaamheden van de rechtspersoon waaraan die activa en passiva dienstbaar zijn, wordt voortgezet, tenzij die veronderstelling onjuist is of de juistheid ervan aan gerede twijfel onderhevig is. In alinea 212 tot en met 214 komen twee mogelijke situaties aan de orde:

- discontinuïteit van het geheel der werkzaamheden van de rechtspersoon is onontkoombaar;
- omtrent de continuïteit van het geheel der werkzaamheden van de rechtspersoon bestaat gerede twijfel (ernstige onzekerheid).

In beide situaties kunnen gebeurtenissen na balansdatum van betekenis zijn; zie daarvoor hoofdstuk A4 Gebeurtenissen na balansdatum.

212 De onontkoombaarheid van de discontinuïteit van het geheel der werkzaamheden van de rechtspersoon kan blijken uit een daartoe strekkend besluit dan wel dusdanig andere omstandigheden, dat duurzame voortzetting van het geheel der werkzaamheden onmogelijk is.

213 Indien de continuïteitsveronderstelling (artikel 2:384 lid 3 BW) vervalt en de rechtspersoon naar verwachting niet aan al zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, wordt de balans met toelichting opgesteld uitgaande van liquidatie van het geheel der werkzaamheden van de rechtspersoon. Deze grondslagen worden ook wel aangeduid als grondslagen uitgaande van onontkoombare discontinuïteit of grondslagen op liquidatiebasis.

Voorts schrijft artikel 2:384 lid 3 BW voor dat in de toelichting wordt medegedeeld wat de gevolgen van de discontinuïteit voor het vermogen en het resultaat zijn. Hiermede wordt derhalve het verschil met de waardering op continuïteitsbasis tot uitdrukking gebracht.

213a In de volgende situaties kan de jaarrekening worden opgesteld uitgaande van de gebruikelijke grondslagen:

- de rechtspersoon is opgericht voor bepaalde tijd en de liquidatie dan wel staking van alle bedrijfsactiviteiten voltrekt zich volgens een bij oprichting bepaald scenario, waarin de rechtspersoon naar verwachting aan al zijn verplichtingen zal voldoen; of
- na oprichting van de rechtspersoon is besloten de rechtspersoon te liquideren dan wel alle bedrijfsactiviteiten te staken, waarbij de rechtspersoon naar verwachting aan al zijn verplichtingen zal voldoen.

In deze situaties wordt niettemin het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon niet (langer) voortgezet. Als gevolg hiervan is artikel 2:384 lid 3 BW van toepassing. Daarom moet de rechtspersoon dit feit onder mededeling van de mogelijke invloed op vermogen en resultaat in de toelichting uiteenzetten. De rechtspersoon moet de aard van zijn (nog resterende) bedrijfsactiviteiten toelichten en hierbij vermelden dat hij, voor zover van toepassing, is opgericht voor bepaalde tijd.

214 Er bestaat gerede twijfel omtrent de continuïteit van de werkzaamheden van de rechtspersoon indien de rechtspersoon niet meer op eigen kracht aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit houdt in dat zonder medewerking van belanghebbenden de discontinuïteit van de werkzaamheden van de rechtspersoon onvermijdelijk is, terwijl nog niet vaststaat of verdergaande medewerking wordt verkregen. In dit geval kan in het algemeen de jaarrekening nog worden opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. In de toelichting moet alsdan een adequate uiteenzetting worden gegeven van de omstandigheden waarin de onderneming verkeert (artikel 2:384 lid 3 BW).

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel

215 Indien wordt gekozen voor de activering van rente wordt voor het bepalen van de rente die aan het actief kan worden toegerekend, verwezen naar de RJ-bundel hoofdstuk 273 Rentelasten. Op grond van artikel 2:388 lid 2 BW vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd.

216 Voor de grondslagen van een balans uitgaande van liquidatie van het geheel der werkzaamheden van de rechtspersoon wordt verwezen naar de RJ-bundel hoofdstuk 170 'Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over continuïteit', paragraaf 2. Op grond van artikel 2:384 lid 3 BW wordt deze omstandigheid onder mededeling van de invloed op vermogen en resultaat in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

A2.3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Algemeen

301 Naast systematische verlagingen van de boekwaarden van vaste activa door bijvoorbeeld afschrijvingen kunnen zich bijzondere waardeverminderingen voordoen. In deze paragraaf worden dergelijke waardeverminderingen van vaste activa, zoals bedoeld in artikel 2:387 lid 3 BW behandeld.

Deze paragraaf is zowel van toepassing op vaste activa die gewaardeerd worden tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs als op vaste activa die gewaardeerd worden tegen actuele waarde of nettovermogenswaarde (zoals bedoeld in hoofdstuk B3 Financiële vaste activa en consolidatie).

Deze paragraaf is niet van toepassing op financiële vaste activa waarop hoofdstuk B12 Financiële instrumenten van toepassing is, activa uit hoofde van personeelsbeloningen zoals bedoeld in hoofdstuk B14 Personeelsbeloningen, en latente belastingvorderingen zoals aan de orde in hoofdstuk B15 Belastingen naar de winst.

Er is sprake van een bijzondere waardevermindering indien de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde ongeacht de gekozen waarderingsgrondslag.

Definities

302 Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de realiseerbare waarde overschrijdt.

De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde zoals gedefinieerd in de alinea's 306 tot en met 314.

Het onderkennen van bijzondere waardeverminderingen

303 Een rechtspersoon beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, zal de rechtspersoon de realiseerbare waarde van het actief schatten.

304 Bij de beoordeling of zich een bijzondere waardevermindering heeft voorgedaan, moet de rechtspersoon in ieder geval de volgende indicaties betrekken:

Extern:

a. gedurende de verslagperiode zijn er duidelijke aanwijzingen dat de reële waarde van een actief beduidend meer is gedaald dan verwacht zou mogen worden op basis van het verstrijken van de tijd of normaal gebruik;
b. belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de rechtspersoon hebben zich in de verslagperiode voorgedaan of zullen zich in de nabije toekomst voordoen op het terrein van techniek, markt, economie of wettelijke verplichtingen in de omgeving waarin de rechtspersoon actief is dan wel in de markt waaraan een actief dienstbaar is;
c. marktrentes of andere marktrentabiliteitseisen op investeringen zijn de afgelopen periode gestegen en beïnvloeden naar verwachting de disconteringsvoet en daarmede in belangrijke mate de realiseerbare waarde.

Intern:

a. er zijn duidelijke aanwijzingen van economische veroudering van of fysieke schade aan een actief;
b. belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de rechtspersoon hebben zich in de verslagperiode voorgedaan of doen zich naar verwachting in de nabije toekomst voor in de mate waarin of de manier waarop een actief wordt gebruikt of naar verwachting zal worden gebruikt. Deze veranderingen omvatten plannen tot beëindiging of herstructurering van de activiteiten waartoe een actief behoort dan wel het afstoten daarvan op een eerdere datum dan verwacht; en
c. er zijn duidelijke aanwijzingen vanuit interne rapportages die aantonen dat de economische prestaties van een actief beduidend minder zijn of zullen zijn dan verwacht.

De bepaling van de realiseerbare waarde

305 Deze paragraaf definieert de realiseerbare waarde als de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De alinea's 306 tot en met 314 geven aan hoe de opbrengstwaarde en bedrijfswaarde bepaald moeten worden.

Indien er geen reden is om aan te nemen dat de bedrijfswaarde materieel hoger is dan de opbrengstwaarde mag worden uitgegaan van de opbrengstwaarde. Dit is vaak het geval indien het actief op korte termijn zal worden afgestoten.

Opbrengstwaarde

306 De beste indicatie voor de opbrengstwaarde van een actief is de prijs vastgesteld in een bindende verkoopovereenkomst tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn, gecorrigeerd voor de bijkomende kosten die direct zijn toe te rekenen aan het afstoten van het actief.

307 Als er geen bindende verkoopovereenkomst is maar het actief wordt verhandeld op een actieve markt, is de opbrengstwaarde gelijk aan de marktprijs verminderd met de kosten van het afstoten. Als geschikte marktprijs geldt normaliter de gangbare biedprijs. Wanneer er geen actuele biedprijs beschikbaar is, kan de prijs van de meest recente transactie als basis dienen voor het schatten van de opbrengstwaarde, ervan uitgaande dat er geen belangrijke wijzigingen zijn opgetreden in de economische omstandigheden tussen de datum van deze transactie en de datum waarop de schatting wordt gemaakt.

308 In die gevallen waar geen bindende verkoopovereenkomst is en er geen actieve markt voor het actief bestaat, wordt de opbrengstwaarde gebaseerd op de best beschikbare informatie omtrent het bedrag dat de rechtspersoon zou kunnen verkrijgen, onder aftrek van de kosten van het afstoten.

Bedrijfswaarde

309 Het bepalen van de bedrijfswaarde van een actief omvat de volgende stappen:

a. het schatten van de toekomstige in- en uitgaande kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief en bij het uiteindelijke afstoten (alinea 310 en verder); en
b. het toepassen van de passende disconteringsvoet op deze toekomstige kasstromen (alinea 315).

310 Bij het meten van de bedrijfswaarde worden kasstroomprognoses gebaseerd op redelijke en onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van de leiding van de rechtspersoon weergeven van de economische omstandigheden die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. Deze prognoses worden gebaseerd op de meest recente budgetten voor ten minste vijf jaar die zijn goedgekeurd door de leiding van de rechtspersoon.

311 Schattingen van toekomstige kasstromen omvatten:
a. prognoses van de kasontvangsten bij voortgezet gebruik van het actief;
b. prognoses van kasuitgaven die noodzakelijk zijn om de kasontvangsten te genereren (inclusief de kasuitgaven om het actief gebruiksklaar te maken) en die direct kunnen worden toegewezen of toegerekend op een redelijke en consistente basis; en
c. netto kasstromen, indien van toepassing, te ontvangen (of te betalen) bij het afstoten van een actief aan het einde van de levensduur.

312 Toekomstige kasstromen worden geschat voor het actief in de staat waarin het zich bevindt. Deze omvatten geen toekomstige kasontvangsten of kasuitgaven die naar verwachting voortvloeien uit toekomstige investeringen die de oorspronkelijke capaciteit verbeteren of vergroten.

Bij de berekening van schattingen van toekomstige kasstromen worden tevens buiten beschouwing gelaten:
a. kasontvangsten of uitgaven uit financieringsactiviteiten waaronder begrepen interestbaten en lasten; of
b. ontvangsten of betalingen van belastingen naar de winst.

313 De schatting van de te ontvangen of te betalen netto kasstroom bij het afstoten aan het einde van de levensduur is het bedrag dat een rechtspersoon verwacht te ontvangen in een zakelijke transactie tussen onafhankelijke terzake kundige partijen na aftrek van de te verwachten kosten van het afstoten.

314 De disconteringsvoet is een disconteringsvoet vóór belasting die zowel de actuele marktrente als de specifieke risico's met betrekking tot het actief weergeeft. De disconteringsvoet geeft geen risico's weer waarmee in de toekomstige kasstromen al rekening is gehouden.

Bepaling en verantwoording van een bijzonder waardeverminderingsverlies

315 Uitsluitend indien de realiseerbare waarde van een actief lager is dan de boekwaarde wordt de boekwaarde verlaagd tot de realiseerbare waarde. Deze verlaging is een bijzonder waardeverminderingsverlies, in overeenstemming met artikel 2:387 lid 3 BW, en wordt als last verantwoord in de winst-en-verliesrekening, behalve indien voor het actief een herwaarderingsreserve is gevormd. Een bijzonder waardeverminderingsverlies van een geherwaardeerd actief wordt behandeld als een herwaarderingsafname in overeenstemming met artikel 2:390 lid 3 BW.

316 Indien het geschatte bedrag van het bijzonder waardeverminderingsverlies hoger is dan de boekwaarde van het actief wordt door de rechtspersoon een passief post opgenomen indien dit vereist is op basis van hoofdstuk B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen.

317 Na de verantwoording van een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt de afschrijvingslast voor de toekomstige perioden herzien om de aangepaste boekwaarde, verminderd met de eventuele restwaarde, stelselmatig over de resterende levensduur te verdelen.

318 Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde van een individueel actief te bepalen, zal de rechtspersoon de realiseerbare waarde bepalen van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Zie hiervoor de RJ-bundel hoofdstuk 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa.

319 Goodwill ontstaan bij acquisitie is een betaling door een koper in de verwachting hiermee in de toekomst economische voordelen te behalen. Goodwill genereert niet onafhankelijk van andere (groepen van) activa een kasstroom en daarom kan voor goodwill als individueel actief geen bedrijfswaarde en opbrengstwaarde worden bepaald. Indien er een aanwijzing is dat zich ten aanzien van goodwill een bijzondere waardevermindering heeft voorgedaan, wordt de realiseerbare waarde vastgesteld voor de kasstroomgenererende eenheid waartoe de goodwill behoort. Zie verder de RJ-bundel hoofdstuk 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa, paragraaf 5.

Terugneming van een bijzonder waardeverminderingsverlies

320 De terugneming van een bijzonder waardeverminderingsverlies vloeit voort uit het bepaalde in artikel 2:387 lid 4 BW. Op grond van artikel 2:387 lid 5 BW mag een bijzonder waardeverminderingsverlies van goodwill niet worden teruggenomen.

Vergoedingen voor bijzondere waardeverminderingen of verlies van activa

321 Rechtspersonen kunnen een monetaire of niet-monetaire vergoeding ontvangen van derden in verband met een bijzonder waardeverminderingsverlies van een actief of het verlies van een actief. Voorbeelden van dergelijke vergoedingen zijn een uitkering in het kader van een brandverzekering, een verzekeringsuitkering na een natuurramp of een schadeloosstelling na een onteigening.

322 Een bijzonder waardeverminderingsverlies van een actief of het verlies ervan, een hiermee samenhangende claim of vergoeding van derden en een vervangende aankoop of vervaardiging van een actief worden behandeld als verschillende gebeurtenissen. Deze worden als volgt verwerkt:

a. de verwerking van het bijzonder waardeverminderingsverlies wordt verwerkt in overeenstemming met de bepalingen uit deze Richtlijn;
b. de monetaire of niet-monetaire vergoeding van derden in verband met het bijzonder waardeverminderingsverlies van het actief of het verlies van het actief wordt ten gunste van de winst-en-verliesrekening verantwoord op het moment dat de ontvangst van de vergoeding waarschijnlijk is; en
c. de kosten van het herstel, aankoop of vervaardiging van een actief ter vervanging worden als aanschaffingskosten van een actief verwerkt.

323 Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt verantwoord indien de boekwaarde van een actief de realiseerbare waarde overschrijdt. Een van derden te ontvangen vergoeding voor het herstel van een actief dat aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is, wordt niet meegenomen bij de bepaling van de realiseerbare waarde van dat actief.

Presentatie en toelichting

324 Voor iedere categorie van activa moet in de jaarrekening worden toegelicht (artikel 2:387 lid 4 BW):

a. het bedrag aan bijzondere waardeverminderingsverliezen verantwoord in de winst-en-verliesrekening en de posten waarin deze zijn opgenomen; en
b. het bedrag aan waardeverminderingsverliezen dat gedurende het boekjaar rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen is verantwoord.

325 Indien een bijzonder waardeverminderingsverlies voor een individueel actief in het boekjaar is verantwoord en deze is van materieel belang voor de jaarrekening van de rechtspersoon als geheel, kan de rechtspersoon overwegen om de volgende aanvullende toelichtingen te verschaffen:

a. de belangrijkste gebeurtenissen of omstandigheden die geleid hebben tot de verantwoording van het bijzonder waardeverminderingsverlies;
b. het bedrag van het bijzonder waardeverminderingsverlies dat is verantwoord;
c. de aard van het actief;
d. of de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde van toepassing is.

326 Indien de bijzondere waardeverminderingsverliezen gedurende de verslagperiode in totaliteit van materieel belang zijn voor de rechtspersoon als geheel kan de rechtspersoon overwegen om een korte omschrijving op te nemen in de toelichting over:

a. de belangrijkste categorieën van activa beïnvloed door bijzondere waardeverminderingsverliezen voor zover niet al informatie als bedoeld in alinea's 324 en 325 is verstrekt; en
b. de belangrijkste gebeurtenissen en omstandigheden die geleid hebben tot de verantwoording van deze bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel

327 Voor de verwerking van de toelichting op een terugneming van een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt verwezen naar de RJ-bundel hoofdstuk 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa, paragraaf 6 respectievelijk paragraaf 8. Op grond van artikel 2:387 lid 4 BW worden terugnemingen afzonderlijk in de winst-en-verliesrekening of in de toelichting opgenomen. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

328 Dit hoofdstuk behandelt de bepaling en verwerking van een waardeverminderingsverlies op een individueel vast actief niet zijnde goodwill. Indien het niet mogelijk is de waarde te bepalen van een individueel actief, zal de rechtspersoon de waarde moeten bepalen van een kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. De vaststelling van de kasstroomgenererende eenheid en de bepaling van de bijzondere waardevermindering (en de terugneming daarvan) van een kasstroomgenererende eenheid en specifiek die van een kasstroomgenererende eenheid waartoe goodwill behoort, wordt behandeld in hoofdstuk 121 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa, paragraaf 5 en 6.

A2.4 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta transacties

Algemeen

401 Voor de verwerking van buitenlandse activiteiten in de jaarrekening van de rechtspersoon wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds transacties in vreemde valuta met buitenlandse wederpartijen die de rechtspersoon zelf aangaat en anderzijds de bedrijfsuitoefening in het buitenland. In deze paragraaf komt slechts de verwerking van transacties in vreemde valuta aan de orde. Voor de verwerking van de bedrijfsuitoefening in het buitenland wordt verwezen naar de RJ-bundel hoofdstuk 122 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta. Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat van de bedrijfsuitoefening in het buitenland in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

402 De functionele valuta is de valuta van de economische omgeving waarin de rechtspersoon actief is.

De lokale valuta is de valuta van het land waarin de rechtspersoon statutair is gevestigd.

Monetaire posten zijn in valuta-eenheden aangehouden liquide middelen en activa en passiva die een bepaald vast of een vast te stellen te ontvangen of te betalen bedrag in valuta-eenheden representeren.

De presentatievaluta is de valuta waarin de jaarrekening wordt gepresenteerd.

De slotkoers is de contante wisselkoers op de balansdatum.

Een valutakoersverschil is het verschil dat voortvloeit uit de omrekening van een gegeven aantal eenheden van een vreemde valuta in een andere valuta tegen verschillende wisselkoersen.

Een vreemde valuta is iedere andere valuta dan de functionele valuta van een rechtspersoon.

De wisselkoers is de ruilratio tussen twee valuta's.

403 Bij de opstelling van de jaarrekening bepaalt iedere individuele rechtspersoon haar functionele valuta in overeenstemming met deze alinea, ongeacht of er sprake is van een op zichzelf staande rechtspersoon, een rechtspersoon met een bedrijfsuitoefening in het buitenland (zoals een moedermaatschappij) of een bedrijfsuitoefening in het buitenland (zoals een groepsmaatschappij). Bij de bepaling van de functionele valuta zijn de volgende factoren van belang:

a. – de valuta die hoofdzakelijk bepalend is voor de verkoopprijs van goederen en diensten (dit zal vaak de valuta zijn waarin de verkoopprijs van de goederen en diensten wordt uitgedrukt en afgewikkeld); en
   – de valuta van het land waar de concurrentie is gevestigd en de wet- en regelgeving hoofdzakelijk de verkoopprijs van haar goederen en diensten bepalen.
b. de valuta die hoofdzakelijk bepalend is voor de arbeids- en materiaalkosten, en andere kosten voor de levering van goederen en de verlening van diensten aan de

rechtspersoon (dit zal vaak de valuta zijn waarin dergelijke kosten zijn uitgedrukt en worden afgewikkeld).

Ook de volgende factoren zijn van belang bij de bepaling van de functionele valuta van een rechtspersoon:
a. de valuta waarin financieringsmiddelen (bijvoorbeeld uitgifte van schuldbewijzen en eigen-vermogensinstrumenten) worden aangetrokken;
b. de valuta waarin vanuit bedrijfsactiviteiten ontvangen middelen gewoonlijk worden aangehouden.

Zie voor de keuze van de presentatievaluta hoofdstuk A1 Inleiding, status, doelstellingen en uitgangspunten, alinea 311.

Een eenmaal vastgestelde functionele valuta wordt niet gewijzigd tenzij een verandering is opgetreden in de economische realiteit van de onderliggende transacties en omstandigheden die relevant zijn voor de rechtspersoon.

404 (vervallen)

Opname en waardering
405 Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking in de functionele valuta gewaardeerd tegen de koers die geldt op de transactiedatum.

406 Op iedere balansdatum worden:
a. monetaire balansposten die in een vreemde valuta luiden omgerekend tegen de slotkoers van de functionele valuta;
b. niet-monetaire balansposten die volgens de historische kostprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta omgerekend tegen de wisselkoers van de functionele valuta op de transactiedatum;
c. niet-monetaire balansposten die volgens actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta omgerekend tegen de wisselkoers van de functionele valuta op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

407 Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten, dan wel bij de omrekening van monetaire posten in vreemde valuta, worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening in de periode dat zij zich voordoen.

Koersverschillen die optreden bij de omrekening van niet-monetaire balansposten in vreemde valuta die zijn gewaardeerd op actuele waarde, worden als deel van de herwaarderingsreserve rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.

408 (vervallen)

Presentatie en toelichting
409 Het toegepaste stelsel voor de omrekening en de verwerking van de koersverschillen op transacties moet afzonderlijk voor de balans en voor de winst-en-verliesrekening worden uiteengezet. Ook een wijziging van de presentatievaluta moet in de toelichting worden gemotiveerd (artikel 2:384 lid 5 respectievelijk lid 6 BW).

410 Bij gebruik van een presentatievaluta die afwijkt van de functionele valuta, kan de rechtspersoon overwegen de motivering daarvan in de toelichting op te nemen. Dit geldt ook voor de motivering van een wijziging van de presentatievaluta.

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel

411 Indien de presentatievaluta afwijkt van de functionele valuta wordt verwezen naar de RJ-bundel hoofdstuk 122 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta. Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de omrekening van de activa en de passiva en de omrekening van het resultaat in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

412 Voor de verwerking van de bedrijfsuitoefening in het buitenland wordt verwezen naar de RJ-bundel hoofdstuk 122 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta. In de RJ-bundel worden afzonderlijk behandeld:

- de verwerking van bedrijfsuitoefening in het buitenland;
- de verwerking van koersverschillen die voortvloeien uit indekkingstransacties;
- de verwerking van koersverschillen die voortvloeien uit intragroepsvorderingen en -schulden die feitelijk een uitbreiding of inkrimping van de netto-investering van de moedermaatschappij in een bedrijfsuitoefening in het buitenland zijn.

413 Voor de verwerking van dekkingstransacties ter dekking van het koersrisico op monetaire posten wordt verwezen naar de RJ-bundel hoofdstuk 122 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta en hoofdstuk 290 Financiële instrumenten. Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering van de bij deze afdekking betrokken activa en passiva, en de bepaling van het resultaat in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

A2.5 Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

501 De winst-en-verliesrekening met toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat van het boekjaar en zijn afleiding uit de posten van baten en lasten weer (artikel 2:362 lid 2 BW).

502 Baten zijn vermeerderingen van het economisch potentieel gedurende de verslagperiode in de vorm van instroom van nieuwe of verhoging van bestaande activa, dan wel vermindering van vreemd vermogen, een en ander uitmondend in een toename van het eigen vermogen, anders dan door bijdragen van deelhebbers daarin. Het begrip baten bestaat uit zowel opbrengsten als andere voordelen.

Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Opbrengsten worden met een veelheid van benamingen aangeduid, zoals omzet, honoraria, rente, dividenden, royalty's en huur.

Onder andere voordelen worden verstaan andere posten dan opbrengsten, die aan de definitie van baten voldoen. Voorbeelden hiervan zijn waardevermeerderingen van financiële instrumenten en andere beleggingen.

Lasten zijn verminderingen van het economisch potentieel gedurende de verslagperiode in de vorm van uitstroom of uitputting van activa, dan wel het ontstaan van vreemd vermogen, een en ander uitmondend in afname van het eigen vermogen, anders dan door uitdelingen aan deelhebbers daarin. Het begrip lasten omvat zowel kosten als verliezen.

Kosten zijn lasten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van de rechtspersoon, zoals de kostprijs van de verkopen, lonen en afschrijvingen.

Verliezen zijn lasten die niet aan de definitie van kosten voldoen. Ook niet-gerealiseerde verliezen, zoals die welke voortvloeien uit de gevolgen van een koersverhoging van een vreemde valuta voor de door de rechtspersoon aangegane verplichtingen in die munteenheid, vallen onder deze definitie.

Grondslagen

503 Volgens hoofdstuk B8 Eigen vermogen worden alle vermogensmutaties in de winst-en-verliesrekening verantwoord, tenzij deze op grond van datzelfde hoofdstuk rechtstreeks in het eigen vermogen worden gemuteerd.

504 Op grond van artikel 2:362 lid 5 BW worden de gevolgen van transacties en andere gebeurtenissen verwerkt wanneer zij zich voordoen (en niet wanneer geldmiddelen worden ontvangen of betaald) en worden zij in de jaarrekening verwerkt in de periode waarop zij betrekking hebben. Dit wordt het toerekeningsbeginsel genoemd.

Een actief of passief wordt verwerkt indien het waarschijnlijk is dat enig aan die post verbonden toekomstig economisch voordeel naar of uit de rechtspersoon zal vloeien en tevens de post een kostprijs of waarde heeft waarvan de omvang met betrouwbaarheid kan worden vastgesteld. Er is een direct verband tussen de verwerking van baten en lasten en de verwerking van activa en passiva. Als wordt voldaan aan de criteria voor de verwerking (of het van de balans afhalen) van een actief of passief, wordt daarmee tevens voldaan aan de criteria voor de simultane verwerking van de bijbehorende bate of last.

505 Bij de toerekening van zowel baten als lasten wordt op grond van artikel 2:384 lid 2 BW voorzichtigheid betracht. Voorzichtigheid is het inbouwen van een mate van zorg bij het vormen van de oordelen die nodig zijn bij het maken van de noodzakelijke schattingen in situaties van onzekerheid, zodanig dat activa en baten niet te hoog en vreemd vermogen en kosten niet te laag worden weergegeven. Het betrachten van voorzichtigheid laat echter niet toe activa of baten opzettelijk te laag of vreemd vermogen of kosten opzettelijk te hoog op te nemen. De jaarrekening zou dan het kenmerk van betrouwbaarheid missen.

506 Voor de verwerking van opbrengsten wordt verwezen naar hoofdstuk B13 Winst-en-verliesrekening.

507 Ten aanzien van de verwerking van lasten geldt naast bovenstaande beginselen het matchingbeginsel. De lasten die samenhangen met de verrichte prestaties door het bedrijf van de rechtspersoon worden in beginsel toegerekend aan de periode waarin de baten die voortvloeien uit die prestaties zijn verantwoord (overeenkomstig hoofdstuk B13 Winst-en-verliesrekening alinea 102 en verder). Deze toerekening van lasten aan de

baten mag er echter niet toe leiden dat activa worden verwerkt in strijd met de criteria voor de verwerking voor activa (zie alinea 102).

508 Een nadere uitwerking van de toerekening van lasten is onder meer opgenomen in de volgende hoofdstukken:
- hoofdstuk A2 paragraaf 3 voor bijzondere waardeverminderingen van vaste activa;
- hoofdstuk B1 en hoofdstuk B2 voor afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa;
- hoofdstuk B4 voor kosten van het goederenverbruik;
- hoofdstuk B5 voor toerekening van kosten van onderhanden projecten in opdracht van derden;
- hoofdstuk B10 voor lasten uit hoofde van overige voorzieningen;
- hoofdstuk B14 voor personeelsbeloningen;
- hoofdstuk B15 voor belastinglasten;
- hoofdstuk B16 voor rente.

509 Baten en lasten uit voorgaande jaren worden verantwoord in overeenstemming met hoofdstuk A3 paragraaf 3 Foutherstel.

510 De verwerking van winstdelingen op grond van winstdelingsregelingen vindt plaats overeenkomstig de economische realiteit van de winstdeling. De winstdeling wordt verwerkt in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarop de winstdeling betrekking heeft. Indien de winstdeling een vergoeding is voor de verschaffing van eigen vermogen als zodanig, niet zijnde een vergoeding voor aan de rechtspersoon geleverde goederen en/of diensten, wordt de winstdeling verwerkt als onderdeel van de winstbestemming.

A3 STELSELWIJZIGINGEN, SCHATTINGSWIJZIGINGEN EN FOUTHERSTEL

Deze Richtlijn A3 (aangepast 2020) vervangt Richtlijn A3 (aangepast 2018) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.

A3.1 Stelselwijzigingen

Algemeen

101 Een stelsel omvat het geheel van grondslagen en regels voor het opstellen van jaarrekeningen:

a. 1. de grondslagen voor waardering van activa en passiva;
   2. de grondslagen voor de resultaatbepaling;
   3. de criteria betreffende de noodzaak respectievelijk de toelaatbaarheid van rechtstreekse mutaties van het eigen vermogen;

b. de consolidatiegrondslagen bestaande uit de regels voor het al dan niet in de geconsolideerde jaarrekening opnemen van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en joint ventures en de regels voor de verwerking van de onderlinge transacties;

c. de grondslagen voor de indeling en andere aspecten van de presentatie; dit omvat het groeperen, samenvoegen, ontleden en rangschikken van posten;

d. de grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht, waaronder de indeling en andere aspecten van de presentatie van dit overzicht zoals beschreven onder c.

Van een stelselwijziging is sprake indien één of meer grondslagen en/of regels zoals hiervoor omschreven onder a tot en met d, anders zijn dan die welke bij de opstelling van de voorafgaande jaarrekening zijn gebruikt.

Indien een kleine rechtspersoon overgaat van klein naar middelgroot regime, conform hetgeen gesteld in artikel 2:396 BW en artikel 2:397 BW, en door die overgang een wijziging van een of meer stelsels moet doorvoeren, zijn geen bijzondere bepalingen van kracht. De rechtspersoon wordt in dat geval geacht hoofdstuk 140 Stelselwijzigingen uit de RJ-bundel te volgen. Op grond van artikel 2:363 lid 5 BW wordt de aanpassing van de vergelijkende cijfers toegelicht. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

102 Onder een stelselwijziging wordt niet begrepen:

- het voor het eerst vermelden van een grondslag voor posten die voorheen niet voorkwamen of niet belangrijk waren;
- het voor het eerst gebruiken van een grondslag voor handelingen of gebeurtenissen die naar hun aard verschillen van die welke voorheen voorkwamen;
- een schattingswijziging, zoals het wijzigen van de verwachte levensduur voor materiële vaste activa (zie hiervoor paragraaf 2 Schattingswijzigingen). Onder een schattingswijziging wordt mede verstaan een wijziging in de schattingsmethode (bijvoorbeeld een wijziging in het afschrijvingssysteem);

– een wijziging in de consolidatiekring doordat een maatschappij anders wordt gekwalificeerd, zonder dat de criteria voor die kwalificatie zijn gewijzigd (bijvoorbeeld omdat er niet langer sprake is van een beleidsbepalende invloed, waardoor de maatschappij niet langer kwalificeert als groepsmaatschappij, of door de overname of afstoting van respectievelijk fusie met maatschappijen).

Stelselmatigheid en wijziging van een stelsel

103 De vereiste stelselmatigheid houdt in dat voor naar aard en gebruik gelijksoortige activa of activiteiten dezelfde grondslagen en regels worden toegepast.

104 Een eenmaal gekozen stelsel moet worden gehandhaafd, tenzij er sprake is van een situatie als bedoeld in alinea 105 en verder.

105 Tot stelselwijziging moet worden overgegaan indien:
– de wet dat vereist;
– dat door deze Richtlijnen wordt verlangd; of
– de wijziging leidt tot een belangrijke verbetering van het inzicht dat de jaarrekening geeft.

De bevordering van het inzicht staat bij de beslissing tot stelselwijziging centraal.

Het is toegestaan tot een stelselwijziging over te gaan indien sprake is van gegronde redenen als genoemd in artikel 2:384 lid 6 BW. Voorbeelden van gegronde redenen zijn:
– een voorkeur in de wet of in deze Richtlijnen;
– nieuw ingevoerde alternatieven in de wet of in deze Richtlijnen;
– het stelsel dat in de desbetreffende bedrijfstak algemeen gebruikelijk is;
– aansluiting bij internationale opvattingen;
– het stelsel dat de moedermaatschappij van de rechtspersoon toepast;
– een belangrijke verandering in de aard van de activiteiten van de rechtspersoon die met zich meebrengt dat een gewijzigde presentatie een beter inzicht geeft in het vermogen, het resultaat en/of de kasstromen van de rechtspersoon.

Verwerking

106 Indien een wijziging wordt doorgevoerd in een of meer van de grondslagen en regels voor het opstellen van jaarrekeningen zoals bedoeld in alinea 101, onder a, vindt de verwerking retrospectief (met terugwerkende kracht) plaats, tenzij een specifieke Richtlijn een andere verwerkingswijze voorschrijft of een andere verwerkingswijze toestaat. Dit betekent:
– herrekenen van het eigen vermogen aan het eind van het voorgaande boekjaar op basis van de gewijzigde grondslagen; en
– het verschil tussen het eigen vermogen aan het eind van het voorgaande boekjaar voor en na herrekening (het cumulatieve effect) verwerken als een rechtstreekse mutatie van het eigen vermogen (in de Overige reserves, tenzij de wet of een Richtlijn een andere post van het eigen vermogen voorschrijft) aan het begin van het boekjaar waarin de stelselwijziging is doorgevoerd, met inachtneming van de belastingen naar de winst.

107-108 (vervallen)

109 In het uitzonderlijke geval dat het praktisch niet mogelijk is het cumulatieve effect van een stelselwijziging te bepalen, worden de boekwaarden aan het begin van het desbetreffende boekjaar, gebaseerd op het oude stelsel, als uitgangspunt genomen bij de toepassing van het nieuwe stelsel.

110 Het nieuwe stelsel moet worden toegepast op alle activiteiten die zich in het jaar waarin de stelselwijziging is doorgevoerd hebben voorgedaan, ook al is de beslissing tot stelselwijziging in de loop van het boekjaar of na afloop van het boekjaar genomen. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn opgesteld volgens hetzelfde stelsel.

Vergelijkende cijfers

111 De vergelijkende cijfers van het voorafgaande boekjaar moeten worden aangepast aan de gewijzigde grondslag, waarbij de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de toelichting worden aangegeven (artikel 2:363 lid 5 BW). Indien de aanpassing van de vergelijkende cijfers praktisch niet mogelijk is, wordt de reden voor het niet aanpassen vermeld alsmede de aard van de aanpassing indien deze wel had plaatsgevonden.

De aanpassing van vergelijkende cijfers houdt geen wijziging van de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar in, maar geschiedt alleen ter wille van de vergelijkbaarheid.

Indien de stelselwijziging betrekking heeft op de in alinea 101 letter a genoemde grondslagen, wordt het deel van het effect van de stelselwijziging dat betrekking heeft op perioden voorafgaande aan het vorig boekjaar niet gepresenteerd als een deel van het resultaat van het vorig boekjaar maar als een rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen aan het begin van het vorig boekjaar.

112 (vervallen)

113 De wettelijke bepalingen omtrent de jaarrekening hebben betrekking op de bedragen over het boekjaar en het daaraan voorafgaande jaar. Indien ook bedragen over daarvoor liggende jaren worden gegeven in meerjarenoverzichten, worden deze herrekend volgens het nieuwe stelsel, tenzij dit praktisch niet mogelijk is. Dan wordt dit vermeld.

Wanneer het praktisch niet mogelijk is om het cumulatieve effect, aan het begin van de verslagperiode, van de toepassing van de gewijzigde grondslag op alle gepresenteerde voorgaande boekjaren te bepalen, past de rechtspersoon de vergelijkende cijfers aan vanaf het vroegste tijdstip waarop dit praktisch wel mogelijk is.

Toelichting

114 Van een wijziging van stelsels als bedoeld in alinea 101 moet duidelijk in de toelichting melding worden gemaakt (artikel 2:363 lid 4 BW). Aangegeven moet worden in welk opzicht het nieuwe en het oude stelsel van elkaar verschillen en welke de redenen zijn die tot stelselwijziging hebben geleid (artikel 2:363 lid 4 BW). Daarnaast moet inzake een wijziging van een stelsel als bedoeld in alinea 101, onder a de volgende informatie worden verstrekt:

- de toegepaste wijze van verwerken van de effecten van de stelselwijziging;
- de betekenis van de stelselwijziging voor vermogen en resultaat; en
- de betekenis van de stelselwijziging voor individuele posten.

Zie ook de vereiste toelichting inzake de vergelijkende cijfers genoemd in alinea 111.

115 Volgens artikel 2:384 lid 6 BW kan op twee wijzen inzicht worden gegeven in de betekenis van de stelselwijziging voor vermogen en resultaat. Enerzijds kunnen het vermogen en het resultaat van het boekjaar worden weergegeven volgens de grondslagen die in het voorafgaande jaar zijn toegepast, anderzijds kunnen het vermogen en het resultaat van het voorafgaande jaar worden weergegeven volgens de in het boekjaar nieuw gekozen grondslagen.

Aanbevolen wordt in ieder geval altijd de betekenis van de stelselwijziging voor het vermogen en resultaat van het boekjaar zelf weer te geven, omdat daarmee duidelijk wordt gemaakt wat de effecten van de beslissing tot stelselwijziging zijn in het jaar waarin de beslissing is genomen en waarover wordt gerapporteerd. Indien het praktisch niet mogelijk is dit effect te kwantificeren, wordt aanbevolen de betekenis van de stelselwijziging kwalitatief te beschrijven.

Als een betrouwbare berekening of schatting van de betekenis van de stelselwijziging voor vermogen en resultaat niet mogelijk is, moet in de toelichting de reden hiervoor worden vermeld.

A3.2 Schattingswijzigingen

Algemeen

201 Als gevolg van onzekerheden die inherent zijn aan de (ondernemings)activiteiten van een rechtspersoon, kan veelal de omvang van bepaalde jaarrekeningposten niet exact worden bepaald, maar slechts door middel van een schatting. Er vindt dan een benadering van de omvang van een post plaats door oordeelsvorming op basis van de beschikbare relevante informatie.

202 Van een schattingswijziging is sprake indien een eerdere schatting wordt herzien. Dit kan noodzakelijk zijn op grond van wijzigingen in de omstandigheden waarop de schatting is gebaseerd of het beschikbaar komen van nieuwe informatie met betrekking tot de te schatten grootheid. Onder een schattingswijziging wordt mede verstaan een wijziging in de schattingsmethode.

Zowel de wijziging van een afschrijvingspercentage per jaar als de wijziging van de afschrijvingsmethode vallen dus onder de definitie van een schattingswijziging.

203 De aard van een schattingswijziging brengt mee dat deze niet voldoet aan de definitie van een materiële fout (zie paragraaf 3 Foutherstel).

204 Het is soms moeilijk een schattingswijziging te onderscheiden van een stelselwijziging. In het geval dat dit onderscheid niet duidelijk is, kan de rechtspersoon overwegen dit toe te lichten.

Verwerking

205 Het effect van een schattingswijziging wordt verwerkt in de winst-en-verliesrekening in:

- de periode waarin de schattingswijziging plaatsvindt, indien de wijziging alleen invloed heeft op die periode;
- de periode waarin de schattingswijziging plaatsvindt, alsmede toekomstige perioden, indien de wijziging van invloed is op deze (dat wil zeggen: de huidige en toekomstige) perioden.

Indien een schattingswijziging op het moment van de wijziging uitsluitend invloed heeft op posten in de balans (de schattingswijziging leidt slechts tot wijzigingen in activa en/of verplichtingen en/of een component van het eigen vermogen), wordt deze wijziging verwerkt in de periode waarin de wijziging heeft plaatsgevonden, door de boekwaarde te wijzigen van het desbetreffende actief, van de desbetreffende verplichting en/of van de desbetreffende component van het eigen vermogen.

Een voorbeeld van een schattingswijziging die slechts invloed heeft op de posten in de balans is de aanpassing van de verkrijgingsprijs van een overgenomen partij, waarbij de goodwill geactiveerd is in de balans.

206 De verplichting om een schattingswijziging te verwerken in de winst-en-verliesrekening van de huidige en toekomstige perioden laat onverlet, dat indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies, dit verlies moet worden verwerkt in overeenstemming met hoofdstuk A2 paragraaf 3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa.

207 Het effect van een schattingswijziging wordt verwerkt in hetzelfde onderdeel van de winst-en-verliesrekening als waarin de oorspronkelijke schatting is verwerkt, zodat de (volgtijdelijke) jaarrekeningen vergelijkbaar blijven.

A3.3 Foutherstel

Algemeen

301 Deze paragraaf is van toepassing op het herstel van fouten.

302 Indien na de vaststelling van de jaarrekening blijkt dat een materiële fout zodanig is dat de jaarrekening *in ernstige mate* tekortschiet in het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW bedoelde inzicht, is artikel 2:362 lid 6 BW tweede volzin van toepassing. Dit artikel bepaalt dat het bestuur omtrent het in ernstige mate tekortschieten van het inzicht onverwijld bericht aan de leden of aandeelhouders. Het bestuur legt een mededeling daaromtrent neer ten kantore van het handelsregister. Bij de mededeling wordt een accountantsverklaring gevoegd, indien de jaarrekening overeenkomstig artikel 2:393 BW is onderzocht.

303 Een materiële fout is een zodanige onjuistheid in een jaarrekening – geconstateerd na het vaststellen van die jaarrekening – dat de jaarrekening in het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW bedoelde inzicht tekortschiet.

Bij de afweging of sprake is van een materiële fout beoordeelt de rechtspersoon of de weglating, de onjuiste weergave of de versluiering van informatie, afzonderlijk of gezamenlijk, de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen, zou kunnen beïnvloeden. Dit is afhankelijk van de omvang en de aard en wordt beoordeeld op basis van alle feiten en omstandigheden.

Van een materiële fout kan sprake zijn bij een:
- onjuiste verwerking;
- onjuiste waardering en/of resultaatbepaling;
- onjuiste rubricering en/of presentatie dan wel;
- onjuiste of onvolledige toelichting.

Onder een fout wordt niet verstaan het effect van schattingswijzigingen.

De verwerking en presentatie van foutherstel

304 De rechtspersoon herstelt een materiële fout in de eerste nog niet vastgestelde jaarrekening nadat de fout is geconstateerd.

305 De rechtspersoon herstelt een materiële fout die effect heeft op het eigen vermogen als volgt:
- het eigen vermogen aan het einde van het voorafgaande boekjaar wordt herrekend alsof de fout niet heeft plaatsgevonden; en
- het verschil tussen het eigen vermogen aan het eind van het voorafgaande boekjaar voor en na herrekening (het cumulatief effect), wordt verwerkt als een rechtstreekse mutatie van het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar waarin het foutherstel plaatsvindt.

306 De rechtspersoon verwerkt het herstel van een niet- materiële fout in de winst-en-verliesrekening van de eerste jaarrekening die op het moment van het constateren van de fout nog moet worden opgemaakt. De rechtspersoon verantwoordt een eventuele bate of last uit hoofde van het herstel overeenkomstig de aard van de post.

307 De rechtspersoon moet in de toelichting vermelden dat er sprake is van het herstel van een materiële fout. Hierbij vermeldt de rechtspersoon het effect van het herstel van de fout. De rechtspersoon vermeldt tevens de aard en voor zover van toepassing de omvang van de fout (artikel 2:363 lid 4 BW).

308 Artikel 2:363 lid 5 BW stelt dat de bedragen van het voorafgaande boekjaar voor zover nodig ter wille van de vergelijkbaarheid worden herzien en dat de afwijking ten gevolge van de herziening wordt toegelicht. In geval van het herstel van een materiële fout moet de rechtspersoon de vergelijkende cijfers aanpassen, waarbij de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de toelichting moeten worden vermeld (artikel 2:363 lid 5 BW). Indien de aanpassing van de vergelijkende cijfers praktisch niet mogelijk is, vermeldt de rechtspersoon de reden voor het niet aanpassen alsmede de aard van de aanpassing indien deze wel had plaatsgevonden.

Indien het foutherstel betrekking heeft op de grondslagen voor waardering van activa en passiva of voor de resultaatbepaling, wordt het deel van het effect van het foutherstel dat betrekking heeft op perioden voorafgaande aan het vorig boekjaar niet gepresenteerd als

een deel van het resultaat van het vorig boekjaar maar als een rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen aan het begin van het vorig boekjaar.

De aanpassing van vergelijkende cijfers houdt geen wijziging van de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar in, maar vindt alleen plaats vanwege de vergelijkbaarheid.

A4 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Deze Richtlijn A4 (aangepast 2021) vervangt Richtlijn A4 (aangepast 2020) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.

Algemeen

101 Er worden twee soorten van gebeurtenissen na balansdatum onderscheiden:

- gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum; en
- gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.

Gebeurtenissen na balansdatum kunnen zowel gunstige als ongunstige effecten hebben.

Indien uit gebeurtenissen na balansdatum blijkt dat de continuïteitsveronderstelling niet terecht is, zijn alinea 211 en verder van hoofdstuk A2 Verwerking en waardering van toepassing.

102 Het proces van het opmaken en vaststellen van de jaarrekening kan verdeeld worden in drie perioden:

a. balansdatum tot datum opmaken door het bestuur;
b. datum opmaken jaarrekening tot datum vaststellen jaarrekening door de algemene vergadering;
c. periode na de vaststelling.

Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum

103 Ingevolge artikel 2:384 lid 2 BW moeten gebeurtenissen na balansdatum in acht worden genomen tot de datum van het opmaken van de jaarrekening (periode a). De na balansdatum verkregen nadere informatie over de feitelijke situatie op balansdatum moet dus bij het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt.

Ingevolge artikel 2:362 lid 6 BW wordt de jaarrekening vastgesteld met in achtneming van hetgeen omtrent de financiële toestand op de balansdatum is gebleken tussen het opmaken van de jaarrekening en de algemene vergadering waarin zij wordt behandeld (periode b), voor zover dat onontbeerlijk is voor het in artikel 2:362 lid 1 BW bedoelde inzicht. Dergelijke gebeurtenissen die blijken in periode b worden dus verwerkt voor zover dat onontbeerlijk is voor het inzicht.

Gebeurtenissen die blijken na het vaststellen van de jaarrekening (periode c) worden ingevolge artikel 2:362 lid 6 BW onverwijld aan de aandeelhouders gemeld, indien op grond van de gegevens moet worden geconcludeerd dat de jaarrekening in ernstige mate tekortschiet in het geven van inzicht. Daarnaast moet een mededeling hieromtrent gedeponeerd worden ten kantore van het handelsregister.

104 Voorbeelden van gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum zijn:

a. de uitspraak na balansdatum inzake een rechtszaak, die bevestigt dat de rechtspersoon reeds een op balansdatum bestaande verplichting had; een dergelijke uitspraak vereist dat de rechtspersoon een reeds getroffen voorziening aanpast of dat een voorziening wordt gevormd in plaats van de vermelding van een voorwaardelijke verplichting in de toelichting;
b. de ontvangst van informatie na balansdatum, waaruit blijkt dat op balansdatum sprake is van een bijzondere waardevermindering van een actief, of dat de omvang van een reeds genomen waardeverminderingsverlies moet worden aangepast; bijvoorbeeld:
    1. het faillissement van een handelsdebiteur dat uitgesproken wordt na balansdatum, bevestigt normaliter dat het verlies reeds bestond op de balansdatum en dat de rechtspersoon de boekwaarde van die vordering moet aanpassen;
    2. de verkoop van voorraden na balansdatum kan een indicatie geven van de realiseerbare waarde op balansdatum;
c. de vaststelling na balansdatum van de kostprijs van vóór de balansdatum gekochte activa, of de opbrengsten van vóór de balansdatum verkochte activa;
d. de vaststelling na balansdatum van de hoogte van winstdeling of bonusbetalingen, wanneer de rechtspersoon een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting tot betaling had op balansdatum, als gevolg van gebeurtenissen van vóór die datum;
e. de constatering van fraude of fouten welke aangeven dat de jaarrekening onjuist was.

Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum

105 (vervallen)

106 Gebeurtenissen die blijken na balansdatum tot aan het vaststellen van de jaarrekening (periode a en b) en die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt, tenzij deze een grote betekenis voor de rechtspersoon hebben omdat de continuïteitsveronderstelling vervalt en de jaarrekening wordt opgesteld uitgaande van liquidatie van het geheel van de werkzaamheden van de rechtspersoon (zie ook hoofdstuk A2 Verwerking en waardering, alinea 211 en verder).

107 Een voorbeeld van een gebeurtenis na balansdatum die geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie op balansdatum, is een daling van de reële waarde van kapitaalbelangen tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening is opgemaakt. De daling van de reële waarde geeft normaliter geen nadere informatie omtrent de feitelijke situatie op balansdatum, maar reflecteert veelal omstandigheden uit de periode na de balansdatum. Daarom worden deze gegevens niet in de jaarrekening verwerkt. Evenmin past de rechtspersoon de in de toelichting vermelde bedragen aan, hoewel mogelijkerwijs additionele informatie moet worden verstrekt, zie alinea 113.

Dividend

108 Hoewel een dividenduitkering die vastgesteld wordt na balansdatum geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum, is het toegestaan het

op grond van de winstbestemming voorgestelde bedrag aan dividenduitkering als verplichting op balansdatum op te nemen in een balans opgemaakt na winstbestemming.

109 (vervallen)

Toelichting

Datering van de jaarrekening

110 Een rechtspersoon vermeldt de datum van het opmaken van de jaarrekening. Op grond hiervan kunnen belanghebbenden vaststellen tot welke datum gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening in acht zijn genomen.

Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum

111 Wanneer een rechtspersoon na balansdatum tot aan het opmaken van de jaarrekening (periode a) nadere informatie verkrijgt over de feitelijke situatie op balansdatum, betrekt de rechtspersoon deze nieuwe informatie in de toelichting. Indien tussen het opmaken en het vaststellen van de jaarrekening (periode b) gebeurtenissen blijken die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum, moet de toelichting worden geactualiseerd voor zover dat onontbeerlijk is voor het inzicht (artikel 2:362 lid 6 BW).

111a In sommige gevallen actualiseert een rechtspersoon de toelichtingen in de jaarrekening om de informatie van na de balansdatum weer te geven, ook al heeft deze informatie geen effect op de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Een voorbeeld van de noodzaak om de toelichting te actualiseren is wanneer na de balansdatum bewijs beschikbaar komt over een voorwaardelijke verplichting die reeds bestond op de balansdatum. Naast de overweging of de rechtspersoon een voorziening moet treffen ingevolge hoofdstuk B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen, actualiseert de rechtspersoon de toelichting over de voorwaardelijke verplichting in het licht van de nieuwe informatie.

Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum

112 Indien gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke toestand op balansdatum van een zodanig belang zijn dat het niet toelichten de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening beïnvloedt, moet de onderneming de volgende informatie vermelden in de toelichting voor iedere significante categorie gebeurtenissen na balansdatum:

- de aard van de gebeurtenis; en
- een schatting van de financiële gevolgen, of een mededeling dat zulks niet mogelijk is.

Ingevolge artikel 2:380a BW moeten dergelijke gebeurtenissen in de toelichting worden vermeld, indien zij belangrijke financiële gevolgen hebben voor de rechtspersoon.

113 Voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen na balansdatum zijn:

a. belangrijke aankopen en vervreemdingen van activa, of confiscatie van belangrijke activa door de overheid;
b. de verwoesting van een belangrijke productiefaciliteit door brand na de balansdatum;
c. de aankondiging - of het begin van de implementatie - van een belangrijke herstructurering (zie hoofdstuk B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen);
d. veranderingen in belastingtarieven of belastingwetgeving ingesteld of aangekondigd na de balansdatum welke een significant effect hebben op de acute en latente belastingvorderingen en -schulden (zie hoofdstuk B15 Belastingen naar de winst);
e. het aangaan van belangrijke overeenkomsten of voorwaardelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het afgeven van belangrijke garanties;
f. het aanvangen van belangrijke rechtszaken die voortkomen uit gebeurtenissen na balansdatum.

A5 VERBONDEN PARTIJEN

(vervallen)

A6 OPENBAARMAKING

Deze Richtlijn A6 (aangepast 2018) vervangt Richtlijn A6 (2015) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.

Algemeen

101 De openbaarmaking van de jaarrekening door deponering bij het handelsregister, is geregeld in artikel 2:394 BW.

Wettelijke vrijstellingen

102 De jaarrekening wordt volgens de bepalingen van artikel 2:394 BW openbaargemaakt. Daarbij mag rekening worden gehouden met de vereenvoudigingen en vrijstellingen volgens artikel 2:396 BW.

Kleine rechtspersonen die IFRS* toepassen in de enkelvoudige jaarrekening kunnen niet volstaan met de publicatie van een beperkte balans met toelichting.

De publicatievoorschriften zijn in hoofdstuk D4 schematisch weergegeven.

Deponering bij het handelsregister

103 De termijn voor het opmaken van de jaarrekening bedraagt vijf maanden. Ingevolge artikel 2:394 lid 1 BW is de rechtspersoon verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels, ten kantore van het handelsregister. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.

104 Is de jaarrekening niet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt het bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.

105 Wegens bijzondere omstandigheden is verlenging van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening mogelijk tot ten hoogste tien maanden na afloop van het boekjaar. Op grond van het derde lid van artikel 2:394 BW is dan de maximale termijn waarbinnen deponering van de al dan niet vastgestelde jaarrekening plaatsvindt, twaalf maanden na afloop van het boekjaar.

106 De Minister van Economische Zaken kan, om gewichtige redenen, desverzocht ontheffing verlenen voor de verplichting tot het opmaken, het overleggen en het vaststellen van de jaarrekening.

107 Indien na openbaarmaking van de jaarrekening blijkt dat deze in ernstige mate tekort schiet in het geven van het vereiste inzicht, dan bericht het bestuur onverwijld de aandeelhouders en legt een mededeling daaromtrent neer bij het handelsregister. De vastgestelde jaarrekening kan niet worden gewijzigd. Medegedeeld wordt de invloed op

vermogen en resultaat (zie ook hoofdstuk A4 Gebeurtenissen na balansdatum, alinea 103).

108 Het gedeponeerde exemplaar van de jaarrekening behoeft niet te zijn voorzien van de wettelijk vereiste handtekeningen, mits de namen van de ondertekenaren daarop zijn vermeld en in voorkomend geval de reden van het ontbreken van een handtekening.

109 Groepsmaatschappijen behoeven, mits artikel 2:403 BW wordt toegepast, niet tot openbaarmaking over te gaan.

A6. Bijlage 1 **Publicatievoorschriften voor kleine rechtspersonen**

(vervallen, zie Hoofdstuk D4)

A7 OVERIGE GEGEVENS

(vervallen)

A8 WINSTBESTEMMING EN VERWERKING VAN HET VERLIES

Deze Richtlijn A8 (aangepast 2017) vervangt Richtlijn A8 (aangepast 2015) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.

101 In artikel 2:362 lid 2 BW is opgenomen dat in de balans het vermogen mag worden weergegeven zoals dit is samengesteld met inachtneming van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies, of, zolang deze niet vaststaat, met inachtneming van het voorstel daartoe.

102 Indien de rechtspersoon het dividend of het voorstel daartoe niet verwerkt in de jaarrekening, kan de rechtspersoon overwegen het bedrag hiervan in de toelichting te vermelden.

103 Artikel 11 van het Besluit modellen jaarrekening bepaalt dat boven aan de balans wordt aangegeven of daarin de bestemming van het resultaat is verwerkt. Is de bestemming van het resultaat niet verwerkt, dan wordt op de balans het netto-resultaat na belastingen afzonderlijk vermeld als laatste post van het eigen vermogen met de omschrijving 'resultaat boekjaar'.

[WKNL-EY]

AFDELING B

Jaarrekening

[WKNL-EY]

[WKNL-EY]

B1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Deze Richtlijn B1 (aangepast 2020) vervangt Richtlijn B1 (aangepast 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.

Algemeen

101 Onder de immateriële vaste activa worden volgens artikel 2:365 BW verstaan de volgende categorieën:

- kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen;
- kosten van ontwikkeling;
- kosten van verwerving ter zake van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom;
- kosten van goodwill die van derden is verkregen; en
- vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.

Op grond van artikel 2:396 lid 3 BW worden de kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen afzonderlijk gepresenteerd.

De overige categorieën hoeven niet afzonderlijk gepresenteerd te worden.

102 Een immaterieel vast actief is een identificeerbaar niet-monetair actief zonder fysieke gedaante dat wordt gebruikt voor productie, aflevering van goederen of diensten, voor verhuur aan derden of voor administratieve doeleinden. Het actief komt voort uit gebeurtenissen uit het verleden, de rechtspersoon heeft er beschikkingsmacht over en er vloeien in de toekomst economische voordelen naar de rechtspersoon uit voort.

Sommige immateriële activa kunnen vastliggen op een fysieke gegevensdrager (bijvoorbeeld software op CD-rom en licenties op film). Afhankelijk van het element dat het meest bepalend is, wordt het actief als materieel of als immaterieel actief verwerkt.

Onderzoek betreft het vernieuwend en planmatig onderzoekswerk met het doel nieuwe wetenschappelijke of technische kennis en inzichten te ontwikkelen.

Ontwikkeling betreft de toepassing van kennis verkregen door dit onderzoek of op andere wijze, leidend tot een plan of ontwerp voor de productie van nieuwe of substantieel verbeterde materialen, apparaten, producten, processen, systemen of diensten, voorafgaand aan het begin van de commerciële productie of het gebruik.

103 Dit hoofdstuk is niet van toepassing op:

- kosten van opsporing van olie, gas en andere mineralen;
- activa uit verzekeringscontracten;
- actieve belastinglatenties;
- activa voortvloeiend uit personeelsregelingen;
- goodwill verkregen bij een fusie of overname.

Opname en waardering

104 Een immaterieel vast actief wordt in de balans verwerkt indien:
- het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen met betrekking tot het actief zullen toekomen aan de rechtspersoon; en
- de kostprijs van het actief betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Er wordt hierbij gebruikgemaakt van redelijke en onderbouwde veronderstellingen die een weergave zijn van de beste inschattingen door het management van de economische condities die gedurende de gebruiksduur van het actief zullen bestaan.

In de balans worden niet opgenomen:
- onderzoekskosten;
- intern gegenereerde goodwill;
- intern ontwikkelde merken, logo's, uitgaverechten, klantenbestanden en gelijksoortige items.

105 Immateriële vaste activa die voortkomen uit ontwikkeling (of uit de ontwikkelingsfase van een intern project) mogen worden geactiveerd, maar uitsluitend indien de rechtspersoon alle navolgende punten kan aantonen:
a. de technische uitvoerbaarheid om het immaterieel vast actief te voltooien, zodat het beschikbaar zal zijn voor gebruik of verkoop;
b. haar intentie om het immaterieel vast actief te voltooien en het te gebruiken of te verkopen;
c. haar vermogen om het immaterieel vast actief te gebruiken of te verkopen;
d. hoe het immaterieel vast actief waarschijnlijk toekomstige economische voordelen zal genereren. Onder andere moet de rechtspersoon aantonen dat er een markt bestaat voor de goederen of diensten die met het immaterieel vast actief worden voortgebracht dan wel voor het immaterieel vast actief zelf of, als het immaterieel vast actief binnen de rechtspersoon wordt gebruikt, de bruikbaarheid van het immaterieel vast actief;
e. de beschikbaarheid van adequate technische, financiële en andere middelen om de ontwikkeling te voltooien en het immaterieel vast actief te gebruiken of te verkopen; en
f. het vermogen om de uitgaven gedurende de ontwikkeling van het immaterieel vast actief betrouwbaar vast te stellen.

Indien interne ontwikkeling van immateriële activa behoort tot de voornaamste activiteit van de rechtspersoon moet de rechtspersoon overgaan tot de activering van het immaterieel actief indien de rechtspersoon alle hierboven genoemde punten kan aantonen.

106 Een immaterieel vast actief wordt vanaf het moment dat aan de criteria voor activering is voldaan (conform alinea 104 en 105) in de balans opgenomen. De eerste waardering vindt plaats tegen kostprijs, zijnde de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Na eerste verwerking kunnen immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel actuele waarde (conform artikel 2:384 lid 1 BW). Kosten van goodwill die van derden verkregen is en vooruitbetalingen op immateriële vaste activa mogen op grond van artikel 2:385 lid 4 BW niet tegen actuele waarde worden gewaardeerd.

Immateriële vaste activa mogen op grond van artikel 6 Besluit actuele waarde slechts worden gewaardeerd tegen de actuele waarde indien:
- het actief vanaf het moment van verkrijgen op de balans was opgenomen tegen kostprijs (dit betreft de eerste waardering bij verkrijging); en
- voor het actief een liquide markt bestaat.

Er is sprake van een liquide markt indien de desbetreffende activa homogeen zijn, er op ieder willekeurig moment tot een transactie bereid zijnde kopers en verkopers te vinden zijn en de transactieprijzen publiekelijk bekend zijn.

Indien een immaterieel actief na de eerste verwerking wordt gewaardeerd tegen kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs), wordt deze kostprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en eventueel bijzondere waardeverminderingen (zie hoofdstuk A2 paragraaf 3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa). Deze prijs bestaat uit de aankoopprijs inclusief alle direct toe te rekenen uitgaven om het actief voor het voorgenomen gebruik geschikt te maken.

Uitgaven die door de rechtspersoon in voorgaande jaarrekeningen zijn verantwoord als kosten mogen niet alsnog worden geactiveerd.

Indien een immaterieel actief wordt gewaardeerd tegen actuele waarde wordt voor nadere bepalingen hieromtrent verwezen naar de RJ-bundel hoofdstuk 210 Immateriële vaste activa. Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat in de toelichting uiteengezet. Op grond van artikel 2:368 lid 2 BW wordt de som der herwaarderingen die betrekking hebben op de activa welke op de balansdatum aanwezig zijn vermeld in de toelichting. Op grond van artikel 2:378 lid 1 BW wordt een mutatieoverzicht van de herwaarderingsreserve opgenomen. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

107 Uitgaven met betrekking tot een geactiveerd immaterieel actief na de eerste verwerking van dit actief worden als kosten verantwoord tenzij:
a. het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte toekomstige economische voordelen; en
b. de vaststelling van de uitgaven en de toerekening aan het actief op betrouwbare wijze kunnen geschieden.

108 De afschrijvingen geschieden stelselmatig en op basis van de geschatte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment dat het actief gereed is voor in gebruikname. Afschrijvingen geschieden ten laste van het resultaat, tenzij een andere Richtlijn toestaat of vereist dat deze afschrijvingen worden opgenomen in de boekwaarde van een ander actief. De gehanteerde afschrijvingsmethode komt overeen met het patroon waarin de economische voordelen toekomen aan de rechtspersoon. Er wordt lineair afgeschreven als dit patroon niet betrouwbaar kan worden vastgesteld.

In uitzonderlijke gevallen waarin de economische levensduur van kosten van ontwikkeling niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, worden de kosten ingevolge artikel 2:386 lid 3 BW afgeschreven in een periode van ten hoogste tien jaren.

Er bestaat een weerlegbaar vermoeden dat de economische levensduur van een immaterieel vast actief maximaal twintig jaar bedraagt. De afschrijvingsmethode en de economische levensduur moeten tenminste aan het einde van elk boekjaar worden beoordeeld. Indien hierin significante wijzigingen optreden, moet de termijn of de methode worden herzien (zie ook hoofdstuk A3 paragraaf 2 Schattingswijzigingen).

Geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen moeten in ten hoogste vijf jaren worden afgeschreven (artikel 2:386 lid 3 BW). Tevens wordt er ter hoogte van dit geactiveerde bedrag een wettelijke reserve onder het eigen vermogen gevormd (artikel 2:365 lid 2 BW).

109 Indien de beschikkingsmacht over de toekomstige voordelen van het immaterieel vast actief is verkregen door een juridisch afdwingbaar recht, dat voor een bepaalde periode is toegekend, mag de economische levensduur niet langer zijn dan deze periode, behalve wanneer dit recht verlengd kan worden en deze verlenging nagenoeg zeker is.

110 De restwaarde van een immaterieel vast actief is nihil tenzij er een toezegging door een koper is om het actief te kopen aan het einde van de economische levensduur of er een actieve markt bestaat voor dat actief aan de hand waarvan de reële waarde kan worden vastgesteld en het waarschijnlijk is dat deze markt er nog is aan het einde van de economische levensduur.

111 Van de volgende immateriële vaste activa bepaalt de rechtspersoon aan het einde van ieder boekjaar de realiseerbare waarde (zie ook hoofdstuk A2 paragraaf 3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa):
- een immaterieel vast actief dat nog niet in gebruik is genomen;
- een immaterieel vast actief dat wordt afgeschreven over een levensduur van meer dan twintig jaar.

112 Een immaterieel actief wordt niet langer op de balans opgenomen wanneer er geen toekomstige voordelen meer worden verwacht. Indien een immaterieel vast actief buiten gebruik wordt gesteld of afgestoten, wordt het verschil tussen de netto opbrengst en de boekwaarde van het actief als winst of verlies verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

Positieve goodwill

113 Goodwill is het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs en het aandeel van de verkrijgende partij in de reële waarden van de overgenomen identificeerbare activa en passiva op het moment van de transactie. Goodwill die voortkomt uit een fusie of overname betreft een betaling door de verkrijger met het oog op toekomstige economische voordelen. Deze kunnen voortkomen uit synergie tussen de identificeerbare verkregen activa of van activa die, ieder voor zich, niet voldoen om te worden verantwoord in de jaarrekening maar waarvoor de verkrijger bereid is te betalen.

114 Artikel 2:389 lid 7 BW schrijft voor dat positieve goodwill wordt geactiveerd en vervolgens afgeschreven.

Indien bij overnames die hebben plaatsgevonden in voorafgaande boekjaren positieve goodwill op andere wijze is verwerkt wordt dit aangemerkt als een stelselwijziging in

overeenstemming met hoofdstuk A3 Stelselwijzigingen. Deze stelselwijziging wordt als volgt verwerkt:

- op retrospectieve wijze conform de voorschriften voor stelselwijzigingen in hoofdstuk A3 Stelselwijzigingen;
- op prospectieve wijze; in afwijking van hoofdstuk A3 Stelselwijzigingen wordt toegestaan om geen aanpassingen te verwerken op overnames in voorafgaande boekjaren; of
- op retrospectieve wijze conform de voorschriften voor stelselwijzigingen in hoofdstuk A3 Stelselwijzigingen vanaf een bepaalde overname in een voorafgaand boekjaar. Als de rechtspersoon er bijvoorbeeld voor kiest om de verwerking van positieve goodwill met betrekking tot een overname per 2 maart 2014 aan te passen, wordt de verwerking van goodwill met betrekking tot alle overnames na 2 maart 2014 ook retrospectief aangepast.

115 Indien goodwill wordt geactiveerd wordt deze goodwill op stelselmatige wijze afgeschreven op basis van de economische levensduur. De afschrijvingstermijn is gebaseerd op de termijn waarin toekomstige economische voordelen toevloeien aan de verkrijgende partij. Er wordt een weerlegbare veronderstelling gehanteerd dat de economische levensduur niet langer is dan twintig jaar vanaf het moment van verwerving. Indien de goodwill over een periode van meer dan twintig jaar wordt afgeschreven, kan de rechtspersoon overwegen om in de toelichting de reden te vermelden waarom de veronderstelling is dat de economische levensduur meer dan twintig jaar is. In uitzonderlijke gevallen waarin de economische levensduur van goodwill niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, wordt de goodwill ingevolge artikel 2:386 lid 3 BW afgeschreven in een periode van ten hoogste tien jaren. In de toelichting moet de rechtspersoon de redenen voor de afschrijvingsduur vermelden.

116 Voor de bepaling van de economische levensduur van goodwill behoren vele factoren in acht te worden genomen. Van belang is dat goodwill een afgeleide is van de betaalde prijs voor het winstpotentieel van de overgenomen partij, zodat de levensduur onder meer afhankelijk is van:

a. de aard en voorzienbare levensduur van de verworven activiteiten;
b. de stabiliteit en voorzienbare levensduur van de bedrijfstak;
c. openbare informatie over karakteristieken en levenscycli van vergelijkbare activiteiten;
d. het effect van productveroudering, veranderingen in marktvraag en andere economische factoren met betrekking tot de overgenomen activiteiten;
e. de verwachte diensttijd van sleutelpersonen of groepen van werknemers en de afhankelijkheid van de overgenomen activiteiten van het bestaande managementteam;
f. het niveau van de investeringen en financiering om de verwachte economische voordelen van de overgenomen partij te realiseren en de mogelijkheid en intentie van de verkrijgende partij om het vereiste niveau te handhaven;
g. het verwachte gedrag van concurrenten of potentiële concurrenten;
h. de periode waarover de economische beschikkingsmacht over de overgenomen activiteiten is verkregen en juridische, statutaire of contractuele bepalingen die de economische levensduur beïnvloeden.

117 De gehanteerde afschrijvingsmethode geeft het patroon weer waarin de toekomstige economische voordelen naar verwachting toevloeien aan de verkrijgende partij. Indien het patroon niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, wordt de lineaire methode toegepast. De afschrijvingsmethode wordt consistent toegepast, tenzij sprake is van een verandering in het patroon waarin de economische voordelen toevloeien aan de partij.

De afschrijvingen worden verwerkt ten laste van de winst-en-verliesrekening.

118 De afschrijvingstermijn en -methode worden tenminste aan het einde van elk boekjaar opnieuw bezien. Wanneer de verwachte economische levensduur van de goodwill significant afwijkt van eerdere schattingen, wordt de afschrijvingstermijn overeenkomstig aangepast. Wanneer er sprake is van een significante wijziging in het verwachte patroon waarin de economische voordelen van de goodwill toevloeien aan de verkrijgende partij, wordt de methode overeenkomstig aangepast. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar hoofdstuk A2, paragraaf 3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa.

Presentatie en toelichting

119 De rechtspersoon moet in de toelichting inzake de post immateriële vaste activa vermelden:

- immateriële vaste activa die als zekerheid zijn gesteld voor schulden (artikel 2:375 lid 3 BW);
- de gehanteerde afschrijvingsmethoden (artikel 2:386 lid 2 BW);
- de reden voor de afschrijvingsduur van goodwill indien de economische levensduur niet op betrouwbare wijze kan worden geschat (artikel 2:386 lid 3 BW).

De rechtspersoon kan overwegen in de toelichting de volgende informatie op te nemen:

- de economische levensduur of de gehanteerde afschrijvingspercentages;
- de post in de winst-en-verliesrekening waarin de afschrijvingen van de immateriële vaste activa is opgenomen;
- de reden en de factoren die een significante rol hebben gespeeld bij de bepaling van de afschrijvingstermijn langer dan de twintig jaar;
- de factoren die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de bepaling van de economische levensduur;
- de omschrijving, boekwaarde en de resterende levensduur van iedere individuele post die van groot belang is voor de rechtspersoon;
- de boekwaarde van immateriële vaste activa met beperkte eigendomsrechten;
- verplichtingen uit hoofde van de verwerving van immateriële vaste activa.

120 Indien interne ontwikkeling van immateriële activa behoort tot de voornaamste activiteit van de rechtspersoon kan de rechtspersoon overwegen in de toelichting te vermelden: het totaal van de ten laste van het resultaat van het boekjaar gebrachte kosten van onderzoek en ontwikkeling, met inbegrip van de afschrijving op eerder geactiveerd kosten van ontwikkeling.

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel

121 Voor de waardering van een immaterieel actief na eerste verwerking volgens het actuele waarde model wordt verwezen naar de RJ-bundel, hoofdstuk 210 Immateriële vaste activa.

122 Voor de verwerking en waardering van negatieve goodwill wordt verwezen naar de RJ-bundel, hoofdstuk 216 Fusies en overnames. Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat omtrent negatieve goodwill in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

B2 MATERIËLE VASTE ACTIVA EN VASTGOEDBELEGGINGEN

Deze Richtlijn B2 (aangepast 2022) vervangt Richtlijn B2 (aangepast 2020) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023.

B2.1 Materiële vaste activa

Algemeen

101 In deze paragraaf worden de volgende begrippen gehanteerd:

Afschrijving is de systematische allocatie van het af te schrijven bedrag van een actief over zijn gebruiksduur.

Het af te schrijven bedrag is de kostprijs van een actief, of een ander bedrag dat de kostprijs vervangt, verminderd met zijn restwaarde.

Een belangrijk bestanddeel is een onderdeel van een materieel vast actief waarvan de kostprijs belangrijk is in relatie tot het totale materieel vast actief.

De boekwaarde is het bedrag waarvoor een actief in de balans is opgenomen.

Kosten van groot onderhoud zijn kosten voortvloeiend uit (periodieke) werkzaamheden na een langere gebruiksperiode om de huidige staat van een actief in stand te houden, en die niet als vervangingsinvestering zijn aan te merken en die niet kwalificeren als frequent voorkomende onderhoudskosten.

De kostprijs is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van een actief die wordt betaald of de reële waarde van een andere vergoeding die wordt verstrekt ter verkrijging of vervaardiging van een actief.

Materiële vaste activa zijn activa:

a. die door de onderneming worden aangehouden voor gebruik in de productie of levering van goederen of diensten, voor verhuur aan anderen of voor bestuurlijke doeleinden; en
b. waarvan men verwacht dat ze de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon duurzaam (gedurende langer dan één periode) dienen.

De restwaarde van een actief is het bedrag dat een rechtspersoon nu voor het actief zou ontvangen bij vervreemding, na aftrek van de geschatte vervreemdingskosten, indien het actief reeds de verwachte ouderdom zou hebben en in de staat zou verkeren die aan het einde van de gebruiksduur wordt verwacht.

102 Zolang een onroerende zaak nog niet voldoet aan de definitie van 'vastgoedbelegging', volgens paragraaf 2 van dit hoofdstuk, vindt verwerking en waardering plaats volgens deze paragraaf.

103 Hoofdstuk B11 Leasing is van toepassing indien via een leaseovereenkomst (inclusief bepalingen inzake erfpacht) het recht van gebruik van een materieel vast actief wordt verkregen. Deze paragraaf is van toepassing zodra dergelijke activa in de balans van de rechtspersoon (lessee) zijn opgenomen.

104 Onder de materiële vaste activa worden volgens artikel 2:366 BW verstaan de volgende categorieën:
- bedrijfsgebouwen en -terreinen;
- machines en installaties;
- andere vaste bedrijfsmiddelen, zoals technische en administratieve uitrusting;
- materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa;
- niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa.

Deze categorieën hoeven niet afzonderlijk gepresenteerd te worden.

Verwerking en waardering

105 Een materieel vast actief wordt in de balans verwerkt indien:
a. het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen met betrekking tot het actief zullen toekomen aan de rechtspersoon; en
b. de kostprijs van het actief betrouwbaar kan worden vastgesteld.

106 Materiële vaste activa in bestelling worden niet in de balans verwerkt aangezien investeringsverplichtingen niet voldoen aan bovenstaande activeringscriteria maar zijn aan te merken als niet afgewikkelde overeenkomsten.

107 De eerste waardering van een materieel vast actief geschiedt tegen de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om het actief op zijn plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.

De begrippen verkrijgings- en vervaardigingsprijs zijn nader omschreven in hoofdstuk A2 paragraaf 2 Prijsgrondslagen alinea 202.

Indien grond is gekocht met opstallen, met de intentie tot sloop of tenietgaan van de opstallen en tot het realiseren van nieuwbouw, wordt de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten onderdeel van de verkrijgingsprijs van de grond.

108 De kostprijs van een materieel vast actief dat door de rechtspersoon (lessee) via een financiële leasing wordt aangehouden, wordt bepaald volgens hoofdstuk B11 Leasing.

109 Kosten die gemaakt worden na de eerste verwerking worden als (onderdeel van) materiële vaste activa verwerkt indien ze voldoen aan de activeringscriteria van alinea 105.

Uitgaven na eerste verwerking die kunnen leiden tot toekomstige economische voordelen met betrekking tot het actief betreffen onder meer uitbreidingen van de capaciteit en kwalitatieve verbeteringen (besparing energieverbruik, verbetering van productieproces, etc.). Deze uitgaven worden ook wel aangeduid als uitbreidingsinvesteringen.

Uitgaven na eerste verwerking die betrekking hebben op de vervanging van belangrijke bestanddelen van een actief worden verwerkt in de boekwaarde van het actief. Deze uitgaven worden ook wel aangeduid als vervangingsinvesteringen.

Kosten van herstel worden verwerkt volgens de alinea's 120 en 121. Kosten van groot onderhoud worden verwerkt volgens alinea's 122, 123 en 129.

110 Materiële vaste activa die geregeld worden vervangen en waarvan de gezamenlijke waarde van ondergeschikte betekenis is, kunnen op grond van artikel 2:385 lid 3 BW worden opgenomen tegen een vaste hoeveelheid en waarde, indien de hoeveelheid, samenstelling en waarde slechts aan geringe veranderingen onderhevig zijn.

111 De verwerking van kosten in de boekwaarde van een materieel vast actief wordt beëindigd zodra het actief op de plaats is en zich in de staat bevindt noodzakelijk voor het beoogde gebruik.

112 Na de eerste verwerking worden materiële vaste activa gewaardeerd volgens het kostprijsmodel of het actuele waarde model. Eén van beide methodes moet worden toegepast op iedere categorie materiële vaste activa.

Kostprijsmodel

113 Indien een materieel vast actief wordt gewaardeerd volgens het kostprijsmodel wordt het actief gewaardeerd tegen de kostprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Actuele waarde model

114 Indien een materieel vast actief wordt gewaardeerd volgens het actuele waarde model wordt het actief gewaardeerd tegen de laagste van (1) de actuele kostprijs en (2) de realiseerbare waarde. Voor de bepaling van de actuele kostprijs wordt verwezen naar hoofdstuk 212 Materiële vaste activa in de RJ-bundel. Voor de bepaling van de realiseerbare waarde wordt verwezen naar hoofdstuk A2.3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa.

De bepaling van de actuele waarde wordt voldoende regelmatig uitgevoerd en vindt plaats voor de volledige categorie van materiële vaste activa waartoe dat actief behoort.

115 Wijzigingen in de actuele waarde komen in beginsel tot uitdrukking in een herwaarderingsreserve. In hoofdstuk B8 Eigen vermogen zijn de bepalingen opgenomen voor de herwaarderingsreserve.

Afschrijvingen

116 Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afgeschreven, onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar, volgens een stelsel dat op de verwachte gebruiksduur is afgestemd (artikel 2:386 lid 4 BW). De afschrijvingsmethode wordt gebaseerd op het verwachte gebruikspatroon van het actief, volgens de aanwending van de toekomstige prestatie-eenheden van het actief.

117 Het af te schrijven bedrag wordt stelselmatig aan de gebruiksduur toegerekend en vangt aan wanneer het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik. Bij het bepalen van de gebruiksduur wordt ook rekening gehouden met factoren anders dan alleen het gebruik, bijvoorbeeld technische of economische veroudering. Op grond wordt in principe niet afgeschreven, aangezien grond een onbeperkte gebruiksduur heeft.

118 Indien de verwachte gebruiksduur, het verwachte gebruikspatroon of de restwaarde wijzigt, is sprake van een schattingswijziging (zie hoofdstuk A3 paragraaf 2 Schattingswijzigingen).

119 De periodieke afschrijvingskosten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening, tenzij deze worden verwerkt in de boekwaarde van een ander actief.

Kosten van herstel

120 Indien voor een materieel vast actief sprake is van kosten van herstel en deze verplichting wordt veroorzaakt door het neerzetten van het actief worden de kosten verwerkt:
- als onderdeel van de boekwaarde van het actief (onder het treffen van een voorziening voor het gehele bedrag) waarbij de voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde volgens alinea 106 van hoofdstuk B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen; dan wel
- via de opbouw van een voorziening over de gebruiksduur van het actief waarbij de voorziening gewoonlijk wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde, gezien deze het karakter heeft van een egalisatievoorziening.

121 Indien voor een materieel vast actief sprake is van kosten van herstel als gevolg van het uitoefenen van de activiteiten van de rechtspersoon wordt een voorziening voor het herstel getroffen naar mate de activiteiten plaatsvinden.

Kosten van groot onderhoud

122 Kosten van groot onderhoud zijn kosten voortvloeiend uit periodieke werkzaamheden na een langere gebruiksperiode om de huidige staat van een actief in stand te houden, die niet als vervangingsinvesteringen zijn aan te merken en die niet kwalificeren als frequent voorkomende onderhoudskosten. Vervangingsinvesteringen worden verwerkt in de boekwaarde van het actief (alinea's 109). Frequent voorkomende onderhoudskosten worden verwerkt in overeenstemming met alinea 123.

Het onderscheiden van groot onderhoud vereist een hogere mate van oordeelsvorming van de leiding van de rechtspersoon. De oordeelsvorming vindt plaats op basis van de aard en specifieke feiten en omstandigheden. Een eenmaal gekozen classificatie wordt consistent toegepast.

Indien aan een materieel vast actief telkens na een langere gebruiksperiode groot onderhoud wordt verricht, worden de kosten in direct verband met het groot onderhoud verwerkt:

a. in de boekwaarde van het actief, indien is voldaan aan de activeringscriteria in alinea 105. De kosten van groot onderhoud zullen veelal een andere gebruiksduur hebben dan de rest van het actief en worden aangemerkt als

een afzonderlijk af te schrijven bestanddeel. De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen worden gedesinvesteerd in overeenstemming met alinea 129. Deze verwerkingswijze wordt vanaf de eerste verwerking van het actief toegepast; of

b. via een onderhoudsvoorziening. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. Als de kosten uitgaan boven de boekwaarde van de voorziening, worden de (meer)kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Door het opbouwen van de onderhoudsvoorziening heeft deze het karakter van egalisatievoorziening waardoor deze gewoonlijk gewaardeerd wordt tegen nominale waarde. De voorziening vormt geen bestanddeel van het eigen vermogen. Derhalve is het niet aanvaardbaar de benaming 'reserve' te gebruiken voor de voorziening.

De verwerking van kosten van groot onderhoud moet voor alle soortgelijke activa op dezelfde wijze plaatsvinden.

123 Frequent voorkomende onderhoudskosten van een materieel vast actief worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening wanneer zij gemaakt worden. Frequent voorkomende onderhoudskosten betreffen onder meer de kosten van arbeid, hulpstoffen en kleine onderdelen, vaak aangeduid als 'reparatie en onderhoud' van het materieel vast actief.

Bijzondere waardeverminderingen

124 Bij de waardering van de materiële vaste activa wordt rekening gehouden met een bijzondere vermindering van hun waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is (artikel 2:387 lid 3 BW).

Hoofdstuk A2 paragraaf 3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa is van toepassing voor de bepaling of sprake is van een bijzondere waardevermindering en voor de bepaling van de omvang van de bijzondere waardevermindering van een materieel vast actief.

125 Vergoedingen van derden voor bijzondere waardeverminderingsverliezen van materiële vaste activa of voor het verlies van een actief, worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening op het moment dat de ontvangst van de vergoeding waarschijnlijk is.

Verwerking bij buitengebruikstelling of desinvestering

Buitengebruikstelling

126 Indien materiële vaste activa buiten gebruik zijn gesteld worden bij de waardering bijzondere waardeverminderingsverliezen in aanmerking genomen.

Buitengebruikstelling houdt in dat het materieel vaste actief niet meer ingezet wordt in de bedrijfsuitoefening van de rechtspersoon en ook zelfstandig geen opbrengsten genereert via de aanwending van de toekomstige prestatie-eenheden van het actief, anders dan via de vervreemding van het actief.

127 (vervallen)

Desinvestering

128 De boekwaarde van een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. Een materieel actief wordt als gedesinvesteerd beschouwd indien sprake is van het tenietgaan van het actief, bijvoorbeeld als gevolg van sloop of afbraak.

129 Bij de verwerking van de vervanging van een bestanddeel in de boekwaarde van een materieel vast actief, wordt de boekwaarde van het vervangen bestanddeel gedesinvesteerd, ongeacht of het vervangen bestanddeel afzonderlijk werd afgeschreven.

130 Het boekresultaat (het verschil tussen de eventuele netto-opbrengst bij vervreemding en de boekwaarde van het actief) wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

130a (vervallen)

Toelichting

131 In de toelichting moet de volgende informatie worden opgenomen:

a. de grondslagen van waardering voor de bepaling van de kostprijs en/of de actuele waarde (artikel 2:384 lid 5 BW);
b. de wijze van verwerking van kosten van herstel en kosten van groot onderhoud (artikel 2:384 lid 5 BW);
c. de gebruikte afschrijvingsmethoden (artikel 2:386 lid 2 BW);
d. of rente over vreemd vermogen is geactiveerd als onderdeel van de kostprijs (artikel 2:388 lid 2 BW);
e. de som van de herwaarderingen (artikel 2:368 lid 2 BW);
f. materiële vaste activa die als zekerheid zijn gesteld voor schulden (artikel 2:375 lid 3 BW).

132 De rechtspersoon kan overwegen om de volgende toelichtingen te verschaffen:

a. de gebruiksduur of toegepaste afschrijvingspercentages;
b. de aard en omvang van overige mutaties die van belang zijn;
c. het bedrag aan contractuele investeringsverplichtingen inzake materiële vaste activa;
d. het totaal te verwachten bedrag van de kosten van herstel, indien de tweede verwerkingsmethode van alinea 120 wordt toegepast;
e. de gedurende de verslagperiode geactiveerde rente (zie hoofdstuk B16 Rente).

133 Volgens hoofdstuk A2 paragraaf 3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa moet een toelichting worden gegeven over materiële vaste activa die bijzondere waardeverminderingen hebben ondergaan (artikel 2:387 lid 4 BW).

Overgangsbepaling

133a De stelselwijziging als gevolg van de bepaling in alinea B2.122 (met betrekking tot het niet langer toestaan om kosten van groot onderhoud in de winst-en-verliesrekening te verwerken voor boekjaren aanvangend op of na 1 januari 2019):

– wordt, indien methode a. wordt gekozen, als volgt verwerkt:

1. op retrospectieve wijze overeenkomstig hoofdstuk A3.1 Stelselwijzigingen;
2. op retrospectieve wijze vanaf voorgaand boekjaar, in afwijking van alinea 106 van hoofdstuk A3.1 Stelselwijzigingen; of
3. op prospectieve wijze, in afwijking van alinea 106 van hoofdstuk A3.1 Stelselwijzigingen;

– wordt, indien methode b. wordt gekozen, overeenkomstig hoofdstuk A3.1 Stelselwijzigingen retrospectief verwerkt.

Indien voor de overgang naar methode a. van alinea B2.122 wordt gekozen, wordt vanaf het voorgaand boekjaar (methode 2) of het begin van het boekjaar (methode 3) het verrichte groot onderhoud, dat aan de criteria voldoet van B2.105, in de boekwaarde van het actief verwerkt en wordt de componentenbenadering toegepast. De componentenbenadering hoeft bij methode 2 en 3 niet met terugwerkende kracht toegepast te worden voor reeds vóór de stelselwijziging verwerkte activa. Bij het uitvoeren van groot onderhoud wordt de boekwaarde van het vervangen bestanddeel gedesinvesteerd, ook al zijn de componenten voorheen niet afzonderlijk onderkend als bestanddeel van het betreffende actief (zie ook alinea B2.129). Indien de bepaling van de boekwaarde van het vervangen bestanddeel praktisch niet uitvoerbaar is, kan de kostprijs van de vervanging als aanwijzing gebruikt worden.

De eventuele gevolgen van winstbelastingen die voortvloeien uit de stelselwijziging naar methode a. van alinea B2.122 worden verwerkt en toegelicht volgens hoofdstuk B15 Belastingen naar de winst.

133b Voor boekjaren aanvangend op of na 1 januari 2019 is de mogelijkheid vervallen om de 'componentenbenadering' pas vanaf het moment dat groot onderhoud wordt gepleegd te hanteren (van 'pas vanaf het moment dat groot onderhoud wordt gepleegd' naar 'vanaf het moment van aankoop van het actief', zie alinea 129). Deze bepaling mag, in afwijking van hoofdstuk A3.1 Stelselwijzigingen, prospectief verwerkt worden. Dit betekent dat de componentenbenadering niet met terugwerkende kracht toegepast hoeft te worden voor reeds vóór 1 januari 2019 verwerkte activa.

133c Een rechtspersoon die een stelselwijziging verwerkt waarbij wordt overgegaan van methode b. naar methode a. van alinea B2.122, wordt als volgt verwerkt:

1. op retrospectieve wijze conform de voorschriften voor stelselwijzigingen in hoofdstuk A3.1 Stelselwijzigingen;
2. op retrospectieve wijze vanaf voorgaand boekjaar, in afwijking van alinea 106 van hoofdstuk A3.1 Stelselwijzigingen; of
3. op retrospectieve wijze vanaf het huidige boekjaar, in afwijking van alinea 106 van hoofdstuk A3.1 Stelselwijzigingen.

Dit betekent dat de onderhoudsvoorziening aan het begin van het boekjaar waarin de stelselwijziging plaatsvindt vrijvalt ten gunste van het eigen vermogen.

Vanaf het begin van het boekjaar (methode 2) of vanaf het huidige boekjaar (methode 3) wordt het verrichte groot onderhoud, dat aan de criteria voldoet van B2.105, in de boekwaarde van het actief verwerkt en wordt de componentenbenadering toegepast. De componentenbenadering hoeft bij methode 2 en 3 niet met terugwerkende kracht toegepast te worden voor reeds vóór de stelselwijziging verwerkte activa. Bij het

uitvoeren van groot onderhoud wordt de boekwaarde van het vervangen bestanddeel gedesinvesteerd, ook al zijn de componenten voorheen niet afzonderlijk onderkend als bestanddeel van het betreffende actief (zie ook alinea B2.129). Indien de bepaling van de boekwaarde van het vervangen bestanddeel praktisch niet uitvoerbaar is, kan de kostprijs van de vervanging als aanwijzing gebruikt worden.

De eventuele gevolgen van winstbelastingen die voortvloeien uit de stelselwijziging naar methode a. van alinea B2.122 worden verwerkt en toegelicht volgens hoofdstuk B15 Belastingen naar de winst.

133d De gewijzigde bepalingen in de alinea's 109, 122 en 129 zijn van toepassing voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023, waarbij eerdere toepassing wordt aanbevolen. Een overgang naar een andere verwerkingswijze van vervangingsinvesteringen en kosten van groot onderhoud wordt aangemerkt als een stelselwijziging die wordt verwerkt:
1. op retrospectieve wijze conform de voorschriften voor stelselwijzigingen in hoofdstuk A3.1 Stelselwijzigingen;
2. op retrospectieve wijze vanaf voorgaand boekjaar, in afwijking van alinea 106 van hoofdstuk A3.1 Stelselwijzigingen; of
3. op retrospectieve wijze vanaf het huidige boekjaar, in afwijking van alinea 106 van hoofdstuk A3.1 Stelselwijzigingen.

Dit betekent dat de vrijval van (een gedeelte van) de onderhoudsvoorziening of de dotatie aan de onderhoudsvoorziening wordt verwerkt aan het begin van het boekjaar waarin de stelselwijziging plaatsvindt, en wordt verwerkt in het eigen vermogen.

Vanaf het voorgaande boekjaar (methode 2) of vanaf het huidige boekjaar (methode 3) worden vervangingsinvesteringen verwerkt in de boekwaarde van het actief en over hun gebruiksduur afgeschreven. Het verwerken van vervangingsinvesteringen in de boekwaarde van het actief hoeft bij deze methoden niet met terugwerkende kracht toegepast te worden voor reeds vóór de stelselwijziging gedane vervangingen. Bij vervangingsinvesteringen wordt de boekwaarde van het vervangen bestanddeel gedesinvesteerd ook al waren die bestanddelen voorheen niet afzonderlijk onderkend als bestanddeel van het betreffende actief. Indien de bepaling van de boekwaarde van het vervangen bestanddeel praktisch niet uitvoerbaar is, kan de kostprijs van de vervanging als aanwijzing gebruikt worden.

Bij methode 3 worden in afwijking van alinea 111 van Hoofdstuk A3.1 Stelselwijzigingen de vergelijkende cijfers niet aangepast.

De eventuele gevolgen van winstbelastingen die voortvloeien uit de stelselwijziging worden verwerkt en toegelicht volgens hoofdstuk B15 Belastingen naar de winst.

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel

134 Het verwerven van materiële vaste activa kan totstandkomen via een ruiltransactie. Voor de vaststelling van de kostprijs bij ruiltransacties wordt verwezen naar

hoofdstuk 212 Materiële vaste activa. Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat omtrent ruiltransacties in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

135 De verwerking van wijzigingen in de actuele waarde van materiële vaste activa en de verwerking van wijzigingen van de kosten van herstel worden behandeld in hoofdstuk 212 Materiële vaste activa. Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

136 In de bijlage van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa zijn diverse voorbeelden opgenomen over de wijze van verwerking van:
- cumulatieve afschrijvingen bij herwaarderingen;
- schattingswijzigingen van afschrijvingen;
- de kosten van herstel;
- de kosten van groot onderhoud;
- de toepassing van de overgangsbepaling inzake de verwerking van een stelselwijziging van 'kosten van groot onderhoud via een voorziening' naar 'kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief'.

137 Verwezen wordt naar de in de alinea's 802 t/m 804 van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa opgenomen overgangsbepaling indien de rechtspersoon ultimo 2015 voor een categorie materiële vaste activa de grondslag actuele waarde hanteert en als gevolg van de gewijzigde invulling van de actuele waarde de rechtspersoon in 2016 of op een latere datum kiest voor een stelselwijziging, waarbij voortaan de betreffende categorie materiële vaste activa tegen historische kostprijs wordt gewaardeerd.

B2.2 Vastgoedbeleggingen

Algemeen

201 In deze paragraaf worden de volgende begrippen gehanteerd:

Een vastgoedbelegging is een onroerende zaak (of een deel daarvan) die wordt aangehouden of wordt ontwikkeld (door de eigenaar of door de lessee onder een financiële lease) om huuropbrengsten of waardestijging, of beide, te realiseren, en niet voor:
a. gebruik in de productie of de levering van goederen of diensten of voor bestuurlijke doeleinden in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening; of
b. verkoop als onderdeel van de gewone bedrijfsuitoefening.

Een voorbeeld van een vastgoedbelegging is een gebouw dat eigendom is van de rechtspersoon en via operationele lease aan anderen ter beschikking wordt gesteld.

Vastgoed voor eigen gebruik is een onroerende zaak die wordt aangehouden (door de eigenaar of door de lessee onder een financiële lease) voor gebruik in de productie of de levering van goederen of diensten of voor bestuurlijke doeleinden in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening (hierna aan te duiden met 'eigen gebruik').

De begrippen verkrijgingsprijs en reële waarde zijn nader omschreven in hoofdstuk A2 paragraaf 2 Prijsgrondslagen, respectievelijk alinea 202 en 204.

202 Voor de verwerking, waardering en presentatie van vastgoed voor eigen gebruik wordt verwezen naar paragraaf 1 van dit hoofdstuk.

Verwerking en waardering

203 Een vastgoedbelegging wordt in de balans verwerkt indien:

a. het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen met betrekking tot het actief zullen toekomen aan de rechtspersoon; en
b. de kostprijs van het actief betrouwbaar kan worden vastgesteld.

204 De eerste waardering van een vastgoedbelegging geschiedt tegen de verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten. Dit omvat de koopsom en de juridische adviekosten, overdrachtsbelasting en andere transactiekosten. Uitgaven na eerste verwerking moeten als (onderdeel van) de kostprijs van de vastgoedbelegging worden verwerkt indien ze voldoen aan de criteria van alinea 203.

205 Vastgoedbeleggingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen hetzij actuele waarde hetzij historische kosten. De gekozen waarderingswijze is voor alle vastgoedbeleggingen gelijk.

206 Indien gekozen wordt voor de prijsgrondslag actuele waarde worden alle vastgoedbeleggingen tegen reële waarde gewaardeerd. De reële waarde wordt vastgesteld op basis van de actuele marktsituatie en omstandigheden op de balansdatum. Winsten en verliezen die ontstaan door een wijziging in de reële waarde worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening van de periode waarin de wijziging zich voordoet. Daarnaast moet een herwaarderingsreserve worden gevormd. Voor de verwerking van herwaarderingen wordt verwezen naar alinea 109 en verder van hoofdstuk B8 Eigen vermogen.

Op grond van artikel 2:390 lid 3 BW is de herwaarderingsreserve niet hoger dan het verschil tussen de boekwaarde op grond van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de boekwaarde op basis van de bij de waardering gehanteerde reële waarde van de activa waarop de herwaardering betrekking heeft. Bij het in dit kader bepalen van de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt:

a. geen rekening gehouden met enige afschrijving of waardevermindering; of
b. rekening gehouden met de cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen, zoals bepaald indien het kostprijsmodel zou zijn toegepast.

Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen met betrekking tot de gehanteerde methode in de toelichting uiteengezet.

Bij waardering tegen actuele waarde vindt geen afschrijving plaats. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering van de vastgoedbelegging wordt verwezen naar hoofdstuk A2 Verwerking en waardering, paragraaf 3.

In het uitzonderlijke geval dat de reële waarde niet op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld, wordt voor de waardering van het betreffende onroerend goed verwezen naar paragraaf 1 van dit hoofdstuk.

207 Voor vastgoedbeleggingen die gewaardeerd zijn tegen reële waarde mag geen voorziening groot onderhoud worden gevormd. Voor het vormen van een dergelijke voorziening in het geval dat de vastgoedbelegging is gewaardeerd tegen historische kosten wordt verwezen naar alinea 122.

208 Indien gekozen wordt voor waardering op basis van historische kosten voor alle vastgoedbeleggingen wordt verwezen naar paragraaf 1 van dit hoofdstuk. Dat betekent waardering tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

Buitengebruikstelling en afstoting

209 Een vastgoedbelegging wordt niet langer geactiveerd in geval van afstoting of permanente buitengebruikstelling, en indien bij buitengebruikstelling geen toekomstige economische voordelen meer worden verwacht.

210 Winsten of verliezen bij afstoting of buitengebruikstelling van een vastgoedbelegging, worden bepaald als het verschil tussen de netto opbrengst en de boekwaarde van het actief en worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Presentatie en toelichting

211 In de toelichting moet de volgende informatie worden opgenomen:
- bij de waardering tegen historische kosten, de gehanteerde afschrijvingsmethoden (artikel 2:384 lid 5 BW); en
- op grond van artikel 2:368 lid 2 BW voor vastgoedbeleggingen die tegen actuele waarde worden gewaardeerd, de som van de herwaarderingen per balansdatum.

212 De rechtspersoon kan overwegen de volgende toelichtingen te verschaffen:
- in geval van een niet eenduidige classificatie, de gehanteerde criteria bij het onderscheiden van vastgoedbeleggingen en vastgoed voor eigen gebruik;
- hoewel de rechtspersoon is vrijgesteld van de op grond van artikel 2:366 BW vereiste uitsplitsing van materiële vaste activa, een uitsplitsing naar vastgoedbeleggingen en vastgoed voor eigen gebruik;
- de in de winst-en-verliesrekening opgenomen bedragen voor huurinkomsten en directe exploitatiekosten al dan niet van vastgoedbeleggingen die huuropbrengsten hebben gegenereerd;
- het bestaan en de omvang van beperkingen met betrekking tot de aanwendbaarheid van vastgoedbeleggingen of de inbaarheid van de opbrengsten;
- belangrijke contractuele verplichtingen tot aankoop, bouw, reparatie of onderhoud.

Bij de waardering tegen historische kosten:
a. de economische levensduur of het toegepaste afschrijvingspercentage;
b. de historische kostprijs en de cumulatieve afschrijvingen (samengevoegd met de cumulatieve waardeverminderingen) aan het begin en aan het eind van de periode.

Bij de waardering tegen actuele waarde: de methoden en relevante veronderstellingen die gehanteerd zijn bij het bepalen van de reële waarde en/of de waardering door een onafhankelijke en ter zake kundige taxateur.

212a Op grond van artikel 2:368 lid 2 BW wordt voor vastgoedbeleggingen die tegen actuele waarde worden gewaardeerd, de som van de herwaarderingen per balansdatum vermeld.

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel

213 Onder herclassificatie van vastgoed wordt verstaan een wijziging van gebruik:
- van vastgoedbeleggingen naar vastgoed voor eigen verbruik;
- van vastgoedbelegging naar voorraden bij de aanvang van ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van latere verkoop; en
- van vastgoed voor eigen gebruik naar vastgoedbelegging.

Voor de verwerking van herclassificaties wordt verwezen naar de RJ-bundel hoofdstuk 213, paragraaf 6 Herclassificatie. De rechtspersoon kan overwegen de in dat hoofdstuk vermelde toelichtingen op te nemen omtrent herclassificatie van vastgoed.

214 Een gebruiksrecht in een onroerende zaak dat bij een lessee als operationele lease classificeert kan door de lessee worden verantwoord als een vastgoedbelegging indien en voor zover dit gebruiksrecht in een onroerende zaak voldoet aan de definitie van een vastgoedbelegging en de lessee de waarderingsgrondslag actuele waarde voor het desbetreffende actief hanteert overeenkomstig alinea 206. Voor de verwerking en waardering van dergelijke gebruiksrechten wordt verwezen naar de RJ-bundel hoofdstuk 213 Vastgoedbeleggingen alinea 102 en alinea 503 tot en met 514. Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat omtrent dergelijke gebruiksrechten in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

B3 FINANCIËLE VASTE ACTIVA EN CONSOLIDATIE

Deze Richtlijn B3 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn B3 (aangepast 2018) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.

B3.1 Financiële vaste activa

Algemeen

101 Onder de financiële vaste activa worden volgens artikel 2:367 BW verstaan:

- aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen;
- andere deelnemingen;
- vorderingen op groepsmaatschappijen;
- vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft;
- overige effecten (voorbeelden zijn: aandelen of certificaten daarvan in het kapitaal van andere rechtspersonen die niet als deelneming zijn aan te merken en andere effecten zoals obligaties, certificaten daarvan, pandbrieven); en
- overige vorderingen voor zover zij duurzaam worden aangehouden.

Deze categorieën hoeven niet afzonderlijk te worden gepresenteerd.

Paragraaf 2 behandelt fusies en overnames.

In paragraaf 3 wordt ingegaan op de mogelijke consolidatie van groepsmaatschappijen.

Voor de verwerking van resultaten op transacties tussen groepsmaatschappijen, deelnemingen en tussen de deelnemende rechtspersoon en een niet-geconsolideerde deelneming wordt verwezen naar paragraaf 4 De verwerking van resultaten op intercompanytransacties.

Dochtermaatschappij

102 Onder een dochtermaatschappij wordt verstaan volgens artikel 2:24a BW:

a. een rechtspersoon waarin de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;
b. een rechtspersoon waarvan de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;
c. een onder eigen naam optredende vennootschap, waarin de rechtspersoon of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden.

Groepsmaatschappij

103 Volgens artikel 2:24b BW is een groep: een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Ook het element centrale leiding wordt essentieel geacht.

In alle gevallen wordt op basis van de feitelijke situatie vastgesteld of sprake is van een groep of groepsmaatschappij (hierna aangeduid met groepsrelatie). Of sprake is van een groepsrelatie hangt ervan af of een bepaalde maatschappij in wezen de andere maatschappij beheerst, anders gezegd: beleidsbepalend is in die andere (beleidsafhankelijke) maatschappij. Hierbij wordt het geheel van feitelijke omstandigheden en contractuele relaties in aanmerking genomen. Tussen een moedermaatschappij en een dochtermaatschappij bestaat dus veelal een groepsrelatie, maar dat is niet noodzakelijk.

104 De vaststelling of sprake is van een groepsrelatie kan in bepaalde situaties niet eenvoudig zijn. Voor de vaststelling of sprake is van beleidsbepalende invloed zoals bedoeld in alinea 103 kunnen de volgende omstandigheden belangrijke aanwijzingen geven:

- Alle activiteiten van een maatschappij worden in wezen uitgevoerd ten behoeve van de (deelnemende) rechtspersoon, conform zijn specifieke wens. De rechtspersoon verkrijgt daardoor economische voordelen in verband met de activiteiten van die maatschappij. Economische afhankelijkheid op zichzelf (zoals die van een leverancier of van een belangrijke klant) is overigens niet voldoende om te kunnen concluderen dat sprake is van een feitelijk beleidsbepalende invloed.
- De rechtspersoon heeft in wezen zodanige zeggenschap over een andere maatschappij dat hij die maatschappij of zijn activiteiten beheerst of kan beheersen. Een dergelijke zeggenschap kan aan anderen zijn gedelegeerd, waarbij sprake is van een 'automatische piloot'-mechanisme, zodanig dat de rechtspersoon in wezen nog steeds die maatschappij of zijn activiteiten beheerst of kan beheersen. De rechtspersoon kan bijvoorbeeld de macht hebben om de activiteiten van die maatschappij te beëindigen, dan wel deze maatschappij te ontbinden, of hij kan de macht hebben de statuten van deze maatschappij te wijzigen, of hij kan een veto uitspreken over voorgestelde statutenwijzigingen.
- De rechtspersoon heeft in wezen het recht op de meerderheid van de economische voordelen van de activiteiten van de beleidsafhankelijke maatschappij te verkrijgen, bijvoorbeeld op grond van een wet, een overeenkomst of een andere regeling. Een dergelijk recht kan een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van beleidsbepalende invloed als de rechtspersoon transacties aangaat met die maatschappij en de financiële resultaten op grond van de regeling aan de rechtspersoon toekomen.
- De rechtspersoon loopt in wezen voor meer dan de helft het economische risico met betrekking tot die maatschappij of de activa van die maatschappij.

Deelneming

105 Volgens artikel 2:24c BW heeft een rechtspersoon of vennootschap een deelneming in een rechtspersoon, indien hij of een of meer van zijn dochtermaatschappijen alleen of samen voor eigen rekening aan die rechtspersoon kapitaal verschaffen of doen verschaffen teneinde met die rechtspersoon duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid. Ten behoeve van het vaststellen of sprake is van een deelnemingsrelatie heeft de wet een wettelijk vermoeden van deelneming geïn-

troduceerd. Indien een vijfde of meer van het geplaatste kapitaal wordt verschaft, wordt het bestaan van een deelneming vermoed (artikel 2:24c lid 1 BW). Het wettelijk vermoeden is weerlegbaar: een kapitaalbelang van 20% of meer dat aantoonbaar niet voldoet aan de criteria voor deelneming, is geen deelneming. Een kapitaalbelang van minder dan 20% geldt eveneens als deelneming, indien voldaan wordt aan de criteria van het deelnemingsbegrip.

106 Indien de rechtspersoon financiële instrumenten heeft die potentiële stemrechten bevatten (bijvoorbeeld opties op aandelen), wordt voor de vaststelling of sprake is van een groepsrelatie of een deelneming waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend (zie hierna alinea 108), verwezen naar hoofdstuk 214 Financiële vaste activa in de RJ-bundel.

Effecten

107 Kapitaalbelangen die niet kunnen worden aangemerkt als deelneming, dienen onder de effecten te worden gerubriceerd, en wel als 'overige effecten' onder de financiële vaste activa indien zij bestemd zijn om duurzaam te worden aangehouden en onder de vlottende activa, indien deze bestemming ontbreekt.

Verwerking en waardering

Deelneming

108 Voor de waardering van deelnemingen is het van belang of sprake is van invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid van de deelneming. Het vermoeden van invloed van betekenis is aanwezig indien de deelnemende rechtspersoon naar eigen inzicht kan beschikken over ten minste 20% van de aan de aandelen verbonden stemrechten, tenzij de rechtspersoon duidelijk kan aantonen dat dit niet het geval is. Indien de deelnemende rechtspersoon over minder dan 20% van de aan de aandelen verbonden stemrechten beschikt, wordt vermoed dat geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, tenzij de rechtspersoon duidelijk kan aantonen dat dit wel het geval is.

Het bestaan van invloed van betekenis kan worden aangetoond door één of meer van de volgende omstandigheden:
- vertegenwoordiging door de deelnemende rechtspersoon in het bestuur van de deelneming of in een vergelijkbaar gezaghebbend orgaan;
- betrokkenheid van de deelnemende rechtspersoon bij de bepaling van het beleid van de deelneming;
- materiële transacties tussen de deelnemende rechtspersoon en de deelneming;
- onderlinge uitwisseling van managers tussen de deelnemende rechtspersoon en de deelneming;
- het voorzien van essentiële technische informatie.

Voor de vaststelling of sprake is van een deelneming waarin de rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid, wordt het geheel van feitelijke omstandigheden en contractuele relaties in aanmerking genomen.

109 Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd (overeenkomstig artikel 2:384 lid 1 BW) tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde. In de winst-en-verliesrekening wordt het

gedeclareerde dividend als resultaat deelneming verantwoord. Bij waardering tegen actuele waarde kunnen op grond van artikel 2:384 lid 7 BW waardeveranderingen ineens in het resultaat worden opgenomen. Voor deze in het resultaat geboekte waardevermeerderingen betreffende niet beursgenoteerde aandelen, wordt een herwaarderingsreserve gevormd (zie verder hoofdstuk B8 Eigen vermogen, alinea 109 en verder).

Indien waardevermeerderingen niet ineens in het resultaat worden opgenomen, worden de waardevermeerderingen rechtstreeks in de herwaarderingsreserve opgenomen (zie ook hoofdstuk B8 Eigen vermogen, alinea 109 en verder).

De verkrijgingsprijs wordt vastgesteld op het geldbedrag of het equivalent daarvan dat overeengekomen is voor de deelneming, dan wel de reële waarde van de tegenprestatie die door de deelnemende rechtspersoon wordt verstrekt in ruil voor het kapitaalbelang in de deelneming, vermeerderd met kosten die direct toerekenbaar zijn aan het verkrijgen van de deelneming.

110 Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen vermogensmutatiemethode waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen:
- waardering overeenkomstig artikel 2:389 lid 2 BW (netto-vermogenswaardemethode);
- waardering tegen zichtbaar eigen vermogen (overeenkomstig artikel 2:389 lid 3 BW).

In beginsel bestaat een wettelijke verplichting de deelneming te waarderen tegen nettovermogenswaarde (zie alinea 111). Indien zich omstandigheden voordoen waarin het niet mogelijk is voor de waardering van de deelneming bepaalde aanpassingen naar de grondslag van de deelnemende rechtspersoon te maken, moet dit feit in algemene zin worden vermeld in de toelichting (artikel 2:389 lid 3 BW). Indien het in het geheel niet mogelijk is voor de waardering van de deelneming de grondslagen van de deelnemende rechtspersoon toe te passen komt de waardering tegen zichtbaar eigen vermogen in aanmerking (zie alinea 112).

111 Het toepassen van nettovermogenswaarde voor de waardering van een deelneming houdt in dat voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat van de deelneming, de grondslagen van de deelnemende rechtspersoon worden toegepast uitgaande van de eerste waardering zoals hierna beschreven. De waardering tegen nettovermogenswaarde begint op het moment van verwerving van de deelneming. Het resultaat van deze deelneming wordt derhalve eerst vanaf die datum opgenomen in het resultaat van de deelnemende rechtspersoon.

Indien de deelnemende rechtspersoon zijn jaarrekening opstelt op basis van historische kosten, geldt als eerste boekwaarde van de deelneming de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva van de verworven deelneming op het moment van verwerving. Dit is ongeacht of de deelneming zelf deze waardering in haar eigen jaarrekening verwerkt.

Indien de deelnemende rechtspersoon tegen actuele waarde waardeert, bepaalt deze de eerste boekwaarde van de deelneming eveneens op basis van de reële waarde van de

activa en passiva van de deelneming op het moment van verwerving. Nadien optredende wijzigingen in de nettovermogenswaarde als gevolg van prijswijzigingen in de vaste activa en voorraden van de deelneming worden bij waardering tegen actuele waarde bij de deelnemende rechtspersoon als herwaardering behandeld.

Indien bij de eerste waardering van de deelneming de reële waarde van de activa en passiva van de deelneming afwijkend wordt bepaald van de boekwaarde van de activa en passiva bij de deelneming, wordt bij die eerste waardering rekening gehouden met het belastingeffect dienaangaande. Dit geschiedt consistent met de normale wijze van waarderen van latente belastingvorderingen en -schulden (zie hoofdstuk B15 Belastingen naar de winst, alinea 114).

112 Bij waardering volgens het zichtbaar eigen vermogen van de deelneming wordt bij eerste toepassing voor de waardering op de balans van de deelnemende rechtspersoon het eigen vermogen volgens de balans van de deelneming als uitgangspunt genomen. De wijzigingen in de boekwaarde na het moment van eerste toepassing geschieden overeenkomstig de grondslagen van de deelneming.

Verwerking van positieve en negatieve goodwill

113 Bij het verwerken van een nieuw verworven deelneming volgens een vorm van de vermogensmutatiemethode ontstaat positieve of negatieve goodwill, dit is het verschil tussen de verkrijgingsprijs van de deelneming en de eerste boekwaarde van de deelneming. Voor de behandeling van positieve goodwill wordt verwezen naar hoofdstuk B1 Immateriële vaste activa, alinea 113 en verder. Voor de behandeling van negatieve goodwill wordt verwezen naar de RJ-bundel hoofdstuk 216 Fusies en overnames. Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat omtrent negatieve goodwill in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

Overige opmerkingen

114 Indien na het tijdstip van verwerving van een deelneming een zodanig verlies aan invloed optreedt dat die invloed niet langer van betekenis is voor het zakelijke en financiële beleid van de deelneming, terwijl dat voordien wel het geval was, wordt de laatst bekende nettovermogenswaarde als basis genomen voor verdere waardering tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde. De aldus bepaalde verkrijgingsprijs respectievelijk actuele waarde wordt verhoogd met de op het moment van verlies van invloed van betekenis nog geactiveerde goodwill met betrekking tot het resterende belang in de deelneming.

115 Indien een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en er gegronde redenen zijn om artikel 2:389 lid 1 BW (waardering tegen de vermogensmutatiemethode) niet toe te passen in de enkelvoudige jaarrekening, moeten deze ingevolge artikel 2:389 lid 9 BW in de toelichting worden vermeld. Gegronde redenen kunnen zijn internationale verstrengeling of het toepassen van de vrijstelling voor tussenconsolidatie ingevolge artikel 2:408 BW.

116 Bij toepassing van de vermogensmutatiemethode moet rekening worden gehouden met het bijzondere karakter van aandelen of certificaten. Indien tot de aandelen in het kapitaal van de deelneming ook prioriteitsaandelen, preferente aandelen, of aandelen die op grond van artikel 2:216 lid 7 BW geen of een beperkt recht geven tot deling in de winst of reserves, dan wel certificaten daarvan behoren, komt voor deze aandelen slechts de waardering volgens de vermogensmutatiemethode in aanmerking voor zover aan deze aandelen gelijke rechten zijn verbonden als aan gewone aandelen. In andere gevallen wordt bij de waardering van aandelen of certificaten met het bijzondere karakter daarvan rekening gehouden, bijvoorbeeld in het geval dat geen of beperkte rechten op winst of reserves in deze aandelen worden belichaamd.

117 Bij de waardering van deelnemingen is artikel 2:387 lid 3 BW van belang, dat bepaalt dat bij de waardering van activa rekening wordt gehouden met een vermindering van hun waarde (zie hoofdstuk A2 paragraaf 3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa). Indien sprake is van een stellig voornemen tot afstoting van een deelneming en de verwachte verkoopwaarde lager is dan de boekwaarde, moet tegen de lagere waarde worden gewaardeerd.

118 Indien door een dochtermaatschappij aandelen of certificaten daarvan in het kapitaal van de moedermaatschappij worden gehouden, die zij heeft verworven nadat zij dochtermaatschappij is geworden, moet de verkrijgingsprijs daarvan in mindering worden gebracht op de waarde van de deelneming. Dit vloeit voort uit artikel 2:385 lid 5 BW, waarin is bepaald dat eigen aandelen of certificaten daarvan die een rechtspersoon houdt of doet houden, niet mogen worden geactiveerd. Bij de vaststelling van de goodwill wordt hiermee ook rekening gehouden.

119 Indien de waarde van de deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil is geworden, wordt deze methode niet langer toegepast en wordt de deelneming bij ongewijzigde omstandigheden op nihil gewaardeerd. Een aandeel in de winst van de deelneming in volgende jaren verwerkt de deelnemende rechtspersoon pas weer, indien en voor zover het cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen.

Indien en voor zover de deelnemende rechtspersoon geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor zijn aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, neemt de deelnemende rechtspersoon een voorziening op met inachtneming van hoofdstuk B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen.

119a Bij de waardering van de belangen in een deelneming met een negatief eigen vermogen worden tevens in aanmerking genomen de andere langlopende belangen in de deelneming die feitelijk moeten worden aangemerkt als een onderdeel van de netto-investering. Zo is een post waarvan de afwikkeling niet in de nabije toekomst wordt verwacht en die in de nabije toekomst waarschijnlijk niet zal worden afgewikkeld, in wezen een verhoging van de investering in de deelneming. Voor zover na de afboeking van de hiervoor bedoelde posten nog vorderingen openstaan vindt de beoordeling van verdere waardeverminderingen plaats op basis van hoofdstuk A2.3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. Dit geldt ook voor de andere vorderingen op de deelneming die niet tot de netto-investering behoren.

120 Ten aanzien van deelnemingen die volgens de vermogensmutatiemethode worden gewaardeerd, bestaat de verplichting tot de vorming van een wettelijke reserve, indien de door de deelnemingen behaalde resultaten en de rechtstreekse vermogensvermeerderingen betreffende deelnemingen geheel of ten dele worden ingehouden en uitkering in Nederland niet zonder beperking kan worden bewerkstelligd (artikel 2:389 lid 6 BW). Hieraan wordt in hoofdstuk B8 Eigen vermogen aandacht geschonken.

121 Indien de rechtspersoon een reeds gehouden belang in een deelneming, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde overeenkomstig artikel 2:384 lid 1 BW, gaat waarderen tegen hogere nettovermogenswaarde respectievelijk hoger zichtbaar eigen vermogen van de deelneming zal de meerwaarde onder andere het gevolg kunnen zijn van herwaarderingen van de deelneming en/of van na verwerving door de deelneming behaalde niet uitgekeerde winsten.

Op basis van de grondslagen van de rechtspersoon worden de na de verwerving doorgevoerde nog niet gerealiseerde herwaarderingen van de deelneming opgenomen in een wettelijke reserve deelnemingen of een herwaarderingsreserve. Zie ook alinea 112 van hoofdstuk B8 Eigen vermogen. Voor zover de meerwaarde niet in een herwaarderingsreserve of een wettelijke reserve deelnemingen wordt opgenomen, wordt de meerwaarde in de overige reserves opgenomen.

Waardering van vorderingen

122 De tot financiële vaste activa behorende vorderingen, al dan niet uit hoofde van leningen, worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten. Na eerste verwerking worden deze vorderingen opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Ten aanzien van mogelijke waardeverminderingen is artikel 2:387 lid 3 BW van toepassing. De waardevermindering van vorderingen wordt ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. De afboeking wordt ongedaan gemaakt zodra de waardevermindering heeft opgehouden te bestaan. Afboekingen alsmede terugnemingen worden afzonderlijk in de winst-en-verliesrekening of in de toelichting opgenomen (artikel 2:387 lid 4 BW).

123 Opbrengsten van vorderingen en 'overige effecten' die tot de financiële vaste activa behoren, worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. Het disagio respectievelijk agio, en de transactiekosten indien materieel, worden in aanmerking genomen door deze gedurende de looptijd van de vorderingen ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat te brengen. Deze opbrengsten inclusief rente worden verantwoord in de rubriek 'Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten'.

Waardering van overige effecten

124 Op grond van artikel 2:384 lid 1 BW komen voor de hier bedoelde effecten als waarderingsgrondslag in aanmerking de verkrijgingsprijs en de actuele waarde. Zijn de effecten op balansdatum naar verwachting duurzaam minder waard, dan moet tegen de duurzaam lagere waarde worden gewaardeerd; met niet duurzame waardevermindering mag rekening worden gehouden (artikel 2:387 lid 3 BW). In de toelichting moet worden uiteengezet welke methode is toegepast (artikel 2:384 lid 5 BW). Voor zover

onder de 'overige effecten' ter beurze genoteerde effecten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere waarde, kan de rechtspersoon overwegen in de toelichting de reële waarde van deze effecten te vermelden.

Resultaatbepaling

125 Bij toepassing van de vermogensmutatiemethode wordt als resultaat verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening gewijzigd is als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit wordt toegerekend aan de deelnemende rechtspersoon.

Indien de deelnemende rechtspersoon de netto-vermogenswaardemethode toepast, terwijl de deelneming de grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de deelnemende rechtspersoon niet hanteert, wordt het door de deelneming verantwoorde resultaat aangepast aan de grondslagen van de deelnemende rechtspersoon, alvorens verantwoording overeenkomstig hierboven gesteld plaatsvindt. Onder grondslagen wordt in dit verband mede begrepen de eerste boekwaarde van de deelneming op het moment van verwerving, zijnde het aandeel in de reële waarde van de geïdentificeerde activa en passiva van de deelneming (zie ook alinea 111).

126 Indien belangen niet volgens de vermogensmutatiemethode zijn gewaardeerd, komt ten gunste van het resultaat van de deelnemende rechtspersoon het in het verslagjaar gedeclareerd dividend van de deelneming. Niet in contanten uitgekeerde dividenden worden tegen reële waarde gewaardeerd. Voor de bepaling van de reële waarde wordt de (geschatte) reële waarde op het moment van dividenddeclaratie (ex dividend) gehanteerd. Dividenden die geacht worden begrepen te zijn geweest in de verkrijgingsprijs worden niet als resultaat verantwoord doch op de verkrijgingsprijs in mindering gebracht.

127 Opbrengsten van vorderingen en overige effecten die tot de financiële vaste activa behoren, worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Presentatie en toelichting

128 De toegepaste grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat moeten voor elke post van de financiële vaste activa worden uiteengezet (artikel 2:384 lid 5 BW). Dit geldt eveneens voor de onder immateriële vaste activa op te nemen goodwill ingeval deelnemingen tegen nettovermogenswaarde of zichtbaar eigen vermogen worden gewaardeerd. De uiteenzetting kan voor posten die naar dezelfde grondslag zijn gewaardeerd, gecombineerd plaatsvinden.

129 De rechtspersoon vermeldt de naam en woonplaats van de maatschappij die de geconsolideerde jaarrekening opstelt van het groepsdeel waartoe de rechtspersoon behoort (artikel 2:396 lid 5 BW).

130 De rechtspersoon die volledig aansprakelijk vennoot is van een vennootschap onder firma of van een commanditaire vennootschap, is onbeperkt voor alle schulden van de vennootschap aansprakelijk. Over deze onbeperkte aansprakelijkheid moet in de toelichting informatie worden gegeven (artikel 2:376 BW). Indien daartoe aanleiding is wordt een voorziening getroffen (zie hoofdstuk B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen).

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel

131 In de paragraaf Bijzonderheden met betrekking tot de vermogensmutatiemethode van hoofdstuk 214 Financiële vaste activa worden behandeld:

- verwerking van verwateringsresultaten;
- waardering en potentiële stemrechten;
- verwerking van inkoop van eigen aandelen door de deelneming;
- de verwerking van voorheen rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen verwerkte goodwill of bij de verkoop van de deelneming waarop deze goodwill betrekking had.

Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat omtrent financiële vaste activa in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

132 Op de waardering van het belang in een coöperatie en de presentatie wordt nader ingegaan in hoofdstuk 214 Financiële vaste activa.

133 Veranderingen in posten van financiële vaste activa als gevolg van wijzigingen in valutakoersen worden behandeld in hoofdstuk 122 Prijsgrondslagen voor vreemde valuta.

134 Nadere bijzonderheden met betrekking tot joint ventures worden behandeld in hoofdstuk 215 Joint ventures.

135 Hoofdstuk 216 Fusies en overnames behandelt de verwerking van fusies en overnames in de geconsolideerde jaarrekening en de verwerking van een activa/passiva-transactie in de enkelvoudige jaarrekening.

B3.2 Fusies en overnames

201 In de praktijk wordt met de term fusies en overnames gedoeld op de samenvoeging van afzonderlijke ondernemingen in één economische entiteit. Voor de verwerking in de jaarrekening wordt een onderscheid gemaakt tussen overnames en samensmelting van belangen. Bij een overname verkrijgt de verkrijgende partij de beschikkingsmacht over het vermogen (activa en passiva) en de activiteiten van de overgenomen partij. Bij een samensmelting van belangen worden ondernemingen samengevoegd teneinde tussen partijen een duurzame verdeling van risico's en baten van de gevoegde onderneming te bewerkstelligen, zodanig dat geen van de partijen als verkrijgende partij kan worden aangemerkt. Zowel de overname als de samensmelting van belangen kunnen tot stand komen door aandelenfusie, bedrijfsfusie (activa/passiva-transacties) of door een juridische fusie.

202 Als kleine rechtspersonen te maken krijgen met fusies en overnames moeten zij voor de verwerking van fusies en overnames in de geconsolideerde jaarrekening en voor de verwerking van een activa/passiva-transactie in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening hoofdstuk 216 Fusies en overnames uit de RJ-bundel toepassen met inachtneming van hetgeen gesteld in alinea 203. Voor de verwerking van positieve

goodwill wordt verwezen naar hoofdstuk B1 Immateriële vaste activa, alinea 113 en verder.

Hoofdstuk 216 uit de RJ-bundel is niet van toepassing op:
- fusies en overnames in de enkelvoudige jaarrekening, uitgezonderd de activa/passiva-transactie (zie RJ-bundel hoofdstuk 214 Financiële vaste activa, paragraaf 3 Waardering van deelnemingen);
- transacties tussen ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding, met uitzondering van de bepaling in RJ-bundel hoofdstuk 216 alinea 503 (zie paragraaf 4 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties);
- kapitaalbelangen in joint-ventures (zie RJ-bundel hoofdstuk 215 Joint ventures);
- de verwerking van niet-geconsolideerde deelnemingen in de geconsolideerde jaarrekening (zie RJ-bundel hoofdstuk 214 Financiële vaste activa, paragraaf 3 Waardering van deelnemingen).

203 De volgens hoofdstuk 216 van de RJ-bundel te verstrekken toelichtingen die kleine rechtspersonen moeten verstrekken zijn beperkt tot:
- een beschrijving van de wijze van verwerking in de jaarrekening van de fusie of overname (artikel 2:384 lid 5 BW).

De kleine rechtspersoon kan overwegen de volgende toelichting te verschaffen:
- het percentage van de verkregen zeggenschap in het belang (onderdeel van alinea 402 van hoofdstuk 216);
- een beschrijving van de gefuseerde of overgenomen partijen en de ingangsdatum van de fusie of overname gehanteerd voor de verwerking in de jaarrekening (onderdeel van alinea 401 van hoofdstuk 216);
- inzake negatieve goodwill die betrekking heeft op verwachte toekomstige verliezen en lasten: het bedrag dat in de balans als negatieve goodwill in verband met de fusie of overname is verwerkt, de periode waarin deze negatieve goodwill ten gunste van de winst-en-verliesrekening wordt gebracht en de post van de winst-en-verliesrekening waaronder de bate in verband met de negatieve goodwill is verantwoord (onderdeel van alinea 406 van hoofdstuk 216).

B3.3 Consolidatie

Algemeen

301 Blijkens artikel 2:406 lid 1 BW moet een rechtspersoon, die alleen of samen met een andere groepsmaatschappij aan het hoofd van een groep staat een geconsolideerde jaarrekening opstellen.

Consolidatie mag echter ingevolge artikel 2:407 lid 2 BW achterwege blijven indien:
a. bij consolidatie de grenzen van artikel 2:396 BW niet zouden worden overschreden;
b. geen in de consolidatie te betrekken maatschappij een rechtspersoon is als bedoeld in artikel 2:398 lid 7 BW; en
c. niet binnen zes maanden na de aanvang van het boekjaar daartegen schriftelijk bezwaar bij de rechtspersoon is gemaakt door de algemene vergadering.

Indien aan de voorwaarden gesteld onder b. en c. is voldaan, mag de kleine rechtspersoon dus volstaan met een enkelvoudige jaarrekening. De regels omtrent de wisseling van het regime behoren bij de grenzen van artikel 2:396 BW waarnaar artikel 2:407 lid 2 BW verwijst. Dit betekent in feite dat aan voorwaarde a. wordt voldaan indien een rechtspersoon als kleine rechtspersoon kwalificeert.

De consolidatiecriteria zijn echter wel van belang voor de kleine rechtspersoon omdat voor de toepassing van artikel 2:396 lid 1 BW (de bepaling of zij voldoet aan de criteria van een kleine rechtspersoon) worden meegeteld de waarde van de activa, de netto-omzet en de werknemers van groepsmaatschappijen, die in de consolidatie zouden moeten worden betrokken als de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening zou opstellen. In alinea 302 tot en met 307 zijn de consolidatiecriteria, op basis waarvan wordt bepaald of wordt voldaan aan de criteria van een kleine rechtspersoon, nader uitgewerkt.

302 Een geconsolideerde jaarrekening wordt in artikel 2:405 lid 1 BW gedefinieerd als de jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van de rechtspersonen en vennootschappen die een groep of groepsdeel vormen en andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen, als één geheel worden opgenomen. (Voor de omschrijving van de begrippen groep, groepsmaatschappijen en dochtermaatschappijen wordt verwezen naar alinea 102 en verder.) De geconsolideerde jaarrekening moet overeenkomstig artikel 2:362 lid 1 BW inzicht geven betreffende het geheel van de in de consolidatie opgenomen rechtspersonen en vennootschappen (artikel 2:405 lid 2 BW).

De geconsolideerde jaarrekening bevat de eigen financiële gegevens, tezamen met die van de dochtermaatschappijen in de groep, andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop de rechtspersoon een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover hij de centrale leiding heeft.

303 Volgens artikel 2:406 lid 2 BW moet een rechtspersoon die niet alleen of samen met een andere groepsmaatschappij aan het hoofd van een groep staat, maar die een of meer dochtermaatschappijen (zie voor de definitie alinea 102) in zijn groep heeft of andere rechtspersonen waarop hij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover hij de centrale leiding heeft, een geconsolideerde jaarrekening opstellen. Indien hiervan sprake is wordt verwezen naar de RJ-bundel hoofdstuk 217 Consolidatie. Daarnaast wordt eveneens behandeld de mogelijke vrijstelling voor consolidatieplicht ingevolge artikel 2:408 BW. Indien de rechtspersoon dit artikel toepast, zal ze ingevolge artikel 2:396 lid 2 BW voor de bepaling of zij voldoet aan de criteria van een kleine rechtspersoon, de groottecriteria bepalen exclusief die van de groepsmaatschappijen. Dit betekent dat zij niet meetelt de waarde van de activa, de netto-omzet over het boekjaar en het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar van de groepsmaatschappijen die zij in de consolidatie zou moeten betrekken.

304 Indien niet aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 2:407 lid 2, onder b en c BW wordt voldaan, wordt door een kleine rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opgesteld. In dit geval wordt verwezen naar de RJ-bundel hoofdstuk 217 Consolidatie, hoofdstuk 240 Eigen vermogen, paragraaf 3 in de geconsolideerde jaarrekening en hoofdstuk 305 Vrijstellingen voor groepsmaatschappijen, paragraaf 1. Ook

indien de rechtspersoon vrijwillig besluit tot het opnemen van een geconsolideerde jaarrekening wordt verwezen naar deze hoofdstukken.

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel

305 Indien door een kleine rechtspersoon al dan niet vrijwillig een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld, wordt verwezen naar de RJ-bundel hoofdstuk 217 Consolidatie, hoofdstuk 240 Eigen vermogen, paragraaf 3 in de geconsolideerde jaarrekening en hoofdstuk 305 Vrijstellingen voor groepsmaatschappijen, paragraaf 1.

306 Onder een personal holding wordt verstaan een rechtspersoon, waarvan de aandelen volledig en direct in handen zijn van een natuurlijk persoon (en eventueel andere natuurlijke personen die met deze natuurlijke persoon nauw in (familie)relatie staan), die de privébelangen van deze natuurlijke persoon waarborgt en structureert.

Nadere bijzonderheden met betrekking tot de personal holding worden behandeld in hoofdstuk 217 Consolidatie.

307 In hoofdstuk 217 Consolidatie zijn nadere richtlijnen opgenomen met betrekking tot participatiemaatschappijen.

B3.4 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties

Algemeen

401 Deze Richtlijn behandelt de verwerking van intercompany-transacties in de jaarrekening.

Onder intercompany-transacties wordt verstaan een overdracht van een actief of passief tussen:
- groepsmaatschappijen;
- de deelnemende rechtspersoon en een niet-geconsolideerde deelneming van de rechtspersoon; of
- niet-geconsolideerde deelnemingen van de rechtspersoon onderling.

Dit ongeacht of dit past binnen de normale bedrijfsuitoefening van de rechtspersoon, groepsmaatschappij of deelneming waarbinnen de intercompany-transactie plaatsvindt.

402 Een intercompany-transactie kan zijn:
- een overdracht van de deelnemende rechtspersoon aan een groepsmaatschappij of deelneming (‘downstream sale’);
- een overdracht van een groepsmaatschappij of deelneming aan de deelnemende rechtspersoon (‘upstream sale’); of
- een overdracht tussen deelnemingen en/of groepsmaatschappijen onderling (’sidestream sale’).

403 Bij kleine rechtspersonen vinden veelvuldig kostendoorbelastingen plaats binnen de groep. Opbrengsten uit hoofde van dergelijke doorbelastingen kunnen vennootschappelijk gewoonlijk direct en volledig als gerealiseerd worden beschouwd,

omdat ze veelal bij de afnemende maatschappij niet worden geactiveerd maar als kosten worden verwerkt. Indien dergelijke doorbelastingen wel worden geactiveerd bij de afnemende maatschappij moet de rechtspersoon hoofdstuk 260 De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening uit de RJ-bundel toepassen. Dit geldt ook voor alle transacties die zijn omschreven in alinea 401 en 402. Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat omtrent intercompany-transacties in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel

404 Verwezen wordt naar alinea 403.

B4 VOORRADEN

Deze Richtlijn B4 (aangepast 2020) vervangt Richtlijn B4 (2018) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.

B4.1 Algemeen

101 Voorraden zijn activa die worden aangehouden voor verkoop in het kader van de normale bedrijfsvoering, in het productieproces voor dergelijke verkoop of in de vorm van grond- en hulpstoffen die worden verbruikt tijdens het productieproces of tijdens het verlenen van diensten.

Onder de voorraden worden volgens artikel 2:369 BW verstaan:

- grond- en hulpstoffen;
- onderhanden werk;
- gereed product en handelsgoederen;
- vooruitbetalingen op voorraden.

Deze categorieën hoeven niet afzonderlijk te worden gepresenteerd.

Alleen de technische voorraad (gebaseerd op de fysiek aanwezige voorraad) wordt verwerkt in de balans. De economische voorraad (rekening houdend met voorverkopen en voorinkopen) wordt niet gehanteerd als basis voor verwerking of waardering in de balans. Zie ook alinea 109.

102 In paragraaf 3 van hoofdstuk 5 wordt onderhanden projecten in opdracht van derden besproken. Hieronder worden verstaan de in opdracht van derden voor rekening van die derden in uitvoering zijnde werken en opdrachten tot constructie van een actief of combinatie van activa, waarvan op de balansdatum nog geen oplevering respectievelijk voltooiing heeft plaatsgevonden. Ook de verwerking en waardering van onderhanden werk met betrekking tot dienstverlenende rechtspersonen wordt behandeld in die paragraaf. In deze paragraaf is het overige onderhanden werk aan de orde.

102a Voorraden worden in de balans verwerkt indien:

a. Het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen met betrekking tot de activa zullen toekomen aan de rechtspersoon; en
b. De kostprijs van de activa betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Voorraden die in aanmerking komen voor verwerking als actief worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs.

Waardering

103 Voorraden, niet zijnde agrarische voorraden, worden op basis van artikel 8 van het Besluit actuele waarde en de nota van toelichting gewaardeerd tegen:

a. kostprijs of lagere opbrengstwaarde (alinea 104 tot en met 108).

Op basis van artikel 8 van het Besluit actuele waarde en de Nota van toelichting mogen voorraden, niet zijnde agrarische voorraden, niet worden gewaardeerd tegen actuele waarde.

Agrarische voorraden worden gewaardeerd tegen:
a. de kostprijs of lagere opbrengstwaarde (alinea 104 tot en met 108); of
b. de actuele waarde (alinea 111).

104 Indien voorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs, bestaat deze uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen.

De toerekening van productiekosten en overige kosten geschiedt op systematische en consistente wijze. De productiekosten omvatten de vaste en variabele directe en indirecte productiekosten die voortvloeien uit de omzetting van grond- en hulpstoffen in gereed product. Toerekening van vaste indirecte productiekosten vindt plaats op basis van de normale capaciteit van de productiefaciliteiten. De kosten van de opslag, verkoop en aflevering van de voorraden en administratieve overheadkosten die niet bijdragen aan het op hun huidige plaats en in hun huidige staat brengen van voorraden mogen niet in de waardering van de voorraden worden opgenomen. Opslagkosten die noodzakelijke zijn voor een volgend productie- of bewerkingsproces of die noodzakelijk zijn omdat een langere tijd benodigd is om de voorraden geschikt te maken voor verkoop (bijvoorbeeld tijdens het proces van rijping) worden wel in de waardering van de voorraden opgenomen. Een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend, mag in de waardering worden opgenomen (zie hoofdstuk A2 Verwerking en waardering, alinea 209 en verder).

105 Bij de verkrijgings- of vervaardigingsprijs worden de regels gewogen gemiddelde prijzen, eerst-in, eerst-uit (Fifo), laatst-in, eerst-uit (Lifo) of soortgelijke methoden toegepast.

Bij toepassing van Fifo, gewogen gemiddelde prijzen of Lifo, moet in de toelichting aanvullende informatie worden gegeven; zie verder alinea 110.

106 Gelijksoortige bestanddelen van de voorraad met vergelijkbare aard en aanwending worden hetzelfde gewaardeerd (artikel 2:385 lid 2 BW). Indien de voorraden van grond- en hulpstoffen geregeld vervangen worden, de gezamenlijke waarde ervan van ondergeschikte betekenis is en de hoeveelheid, samenstelling en waarde slechts aan geringe veranderingen onderhevig zijn, mogen deze voorraden opgenomen worden tegen een vaste hoeveelheid en waarde (artikel 2:385 lid 3 BW).

107 (vervallen)

108 Indien de opbrengstwaarde op balansdatum lager is dan de voorraadwaardering op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, moet de voorraad worden afgewaardeerd (artikel 2:387 lid 2 BW). De afwaardering geschiedt ten laste van de winst-en-verliesrekening. Een dergelijke afwaardering mag slechts worden verwerkt als de opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde van de voorraad. Grond- en hulpstoffen en halffabrikaten worden niet afgewaardeerd indien het gereed product naar verwach-

ting tegen of boven kostprijs wordt verkocht. Een afwaardering vindt dan plaats indien de opbrengstwaarde van het gereed product lager is dan de boekwaarde, rekening houdend met de geschatte kosten van voltooiing en van verkoop.

109 Voor zover uit afgesloten voorverkopen en/of voorinkopen van voorraden op balansdatum blijkt dat hier bij afwikkeling een verlies uit zal voortvloeien, moet hiermee rekening worden gehouden door middel van een 'Voorziening voor verlieslatende contracten' (zie hoofdstuk B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen).

Presentatie en toelichting

110 Toegelicht moet worden:

a. voorraden die als zekerheid zijn gesteld voor schulden (artikel 2:375 lid 3 BW);
b. de gehanteerde grondslagen van de waardering van de bestanddelen van voorraden en van de bepaling van het resultaat op goederentransacties en -posities, waaronder de vermelding van de toepassing van regels als Fifo, gewogen gemiddelde prijzen of Lifo (artikel 2:384 lid 5 BW);
c. een uiteenzetting van de wijze van bepaling van de lagere opbrengstwaarde (artikel 2:384 lid 5 BW);
d. het feit dat in de waardering van de voorraden rente over vreemd vermogen in aanmerking is genomen (artikel 2:388 lid 2 BW).

De rechtspersoon kan overwegen in de toelichting de volgende informatie op te nemen:

a. de boekwaarde van de voorraden die zijn gewaardeerd tegen de lagere opbrengstwaarde;
b. het bedrag dat gedurende de verslagperiode aan rente is geactiveerd in de voorraden;
c. het bedrag van de terugneming van een eerder verwerkte afwaardering tot de lagere opbrengstwaarde, alsmede de omstandigheden en/of gebeurtenissen die hebben geleid tot de terugneming van de afwaardering.

Indien de Lifo-regel wordt toegepast, geschiedt waardering van de voorraad tegen prijzen die in beginsel geen weerspiegeling zijn van het prijsniveau per balansdatum. De rechtspersoon kan overwegen in de toelichting de volgende informatie op te nemen:

– de wijze waarop de Lifo-regel wordt gehanteerd (op transactiebasis dan wel per periode);
– de (gemiddelde) verkrijgings- of vervaardigingsprijzen of de Fifo-waarde van deze voorraden.

Indien tot slot een aangegane verplichting tot aan- of verkoop van voorraden niet in de balans is opgenomen, moet de omvang indien van bijzondere betekenis en de looptijd worden toegelicht (artikel 2:381 lid 1 BW).

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel

111 De verwerking en waardering van agrarische voorraden tegen actuele waarde, alsmede de toelichting daarop wordt behandeld in hoofdstuk 220 Voorraden. Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat omtrent agrarische voorraden vermeld. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

B4.2 Onderhanden projecten in opdracht van derden

(vervallen, zie B5.3)

B5 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Deze *Richtlijn B5 (aangepast 2021) vervangt Richtlijn B5 (aangepast 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.*

B5.1 Vorderingen

Algemeen

101 Onder de vorderingen worden volgens artikel 2:370 BW verstaan:

- vorderingen op handelsdebiteuren;
- vorderingen op groepsmaatschappijen;
- vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelnemingen hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft;
- opgevraagde stortingen van het geplaatst aandelenkapitaal;
- overige vorderingen.

Op grond van artikel 2:396 lid 3 BW worden de opgevraagde stortingen van het geplaatst aandelenkapitaal afzonderlijk gepresenteerd. De overige categorieën hoeven niet afzonderlijk te worden gepresenteerd.

102 De vorderingen behorende tot de vlottende activa lopen in het algemeen binnen een jaar af.

Waardering

103 De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten. De vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. De nominale waarde van een actief is de hoofdsom die wordt genoemd in de overeenkomst waaruit het actief is ontstaan. Betalingskortingen en kredietbeperkingstoeslag worden van de nominale waarde afgetrokken.

104 De voorzieningen wegens oninbaarheid kunnen via de dynamische en of de statische methode of een combinatie van beide bepaald worden.

De dynamische methode richt zich op een zo gelijkmatige verdeling van de lasten over de jaren. Bij de dynamische methode worden periodiek de veronderstellingen beoordeeld waarop de berekening van de jaarlijkse dotatie berust. Daarnaast wordt de hoogte van de voorziening getoetst op toereikendheid. Dit gebeurt veelal met de statische methode. Als de dynamische voorziening ontoereikend wordt geoordeeld, wordt deze ten laste van het resultaat verhoogd.

De statische methode richt zich op een zo nauwkeurig mogelijke voorstelling van het vermogen per balansdatum. Daartoe worden de lopende vorderingen zo goed mogelijk op hun geldwaarde ingeschat. Het verschil tussen de schattingen per begin en het einde van het boekjaar wordt aan de voorziening toegevoegd, respectievelijk daaraan onttrok-

ken, ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening. Bij de statische methode wordt de voorziening per balansdatum in principe post-voor-post bepaald.

105 Voor het verrekenen en salderen van vorderingen wordt verwezen naar hoofdstuk A2 Verwerking en waardering, alinea 115.

Presentatie en toelichting

106 Indien de looptijd van de vorderingen langer dan een jaar is, wordt voor het totaal van de onder de vlottende activa opgenomen vorderingen toegelicht tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan een jaar (artikel 2:370 lid 2 BW).

Daarnaast wordt afzonderlijk over de leningen, voorschotten en garanties, ten behoeve van bestuurders en commissarissen van de rechtspersoon de volgende informatie verstrekt (artikel 2:383 lid 2 BW):
- totaalbedrag;
- openstaande bedragen;
- de afgewaardeerde bedragen;
- de bedragen waarvan werd afgezien;
- rentevoet;
- belangrijkste overige bepalingen;
- aflossingen gedurende het boekjaar.

Voor zover rechten op te ontvangen goederen of diensten in de balans worden opgenomen worden zij gerubriceerd onder de actiefpost waarop zij betrekking hebben.

B5.2 Overlopende activa

Algemeen

201 Overlopende actiefposten zijn:
- vooruitbetaalde bedragen voor kosten die ten laste van de volgende perioden komen, bijvoorbeeld voor assurantiepremies, contributies en abonnementen;
- nog te ontvangen bedragen wegens baten ten gunste van voorgaande perioden, zoals rente over banksaldi en deposito's, terug te vorderen kosten en dergelijke.

202 De toerekening van vooruitbetaalde bedragen moet stelselmatig aan opvolgende perioden geschieden, bijvoorbeeld tijdsevenredig of evenredig aan de omvang van de productie of verkoop.

Presentatie en toelichting

203 Indien van belang voor het inzicht (artikel 2:362 lid 1 BW) worden de overlopende activa tot uitdrukking gebracht door:
- aparte rubricering in de balans;
- specifieke benaming; en/of
- een nadere uiteenzetting in de toelichting.

Indien de overlopende activa apart worden gerubriceerd, kan de rechtspersoon overwegen om te vermelden in welke mate de post als langlopend is te beschouwen.

B5.3 Onderhanden projecten

Algemeen

Definities en toepassingsgebied

301 Deze paragraaf beschrijft de verwerking en waardering, de presentatie en de toelichting van opbrengsten en kosten uit hoofde van onderhanden projecten in opdracht van derden (hierna aangeduid als 'onderhanden projecten'). Door de aard van de activiteiten van onderhanden projecten, vallen de datum waarop het project van start gaat en de datum waarop het project wordt voltooid, gewoonlijk in verschillende verslagperioden. In deze paragraaf omvatten onderhanden projecten ook:

- overeenkomsten voor het verrichten van diensten die direct verband houden met de constructie van het actief, bijvoorbeeld overeenkomsten voor de diensten van projectmanagers of architecten;
- overeenkomsten voor de afbraak en reconstructie van activa, of voor herstel van de oorspronkelijke omgeving na de afbraak van activa; en
- overeenkomsten voor het ontwikkelen van activa in opdracht van derden waarbij de activa geen alternatieve gebruiksmogelijkheid voor de rechtspersoon creëren.

De bepalingen in deze paragraaf zijn gewoonlijk ook van toepassing op de verwerking van opbrengsten en kosten met betrekking tot het verlenen van diensten. De opbrengsten worden, afhankelijk van het voldoen aan de voorwaarden voor de verwerking van opbrengsten naar rato van verrichte werkzaamheden, verwerkt in de periode dat de dienstverlening plaatsvindt (zie hoofdstuk B13 Winst-en-verliesrekening, alinea 105).

301a Het is rechtspersonen toegestaan IFRS 15 zoals aanvaard door de Europese Unie toe te passen voor opbrengsten en gerelateerde kosten met betrekking tot onderhanden projecten in plaats van paragraaf B5.3 Onderhanden projecten, mits sprake is van een integrale en consistente toepassing van IFRS 15. Dit betekent tevens dat IFRS 15 zoals aanvaard door de Europese Unie moet worden toegepast voor opbrengsten en gerelateerde kosten met betrekking tot de verkoop van goederen en het verlenen van diensten in plaats van de alinea's 102 tot en met 107 van hoofdstuk B13 Winst-en-verliesrekening.

302 Deze paragraaf is niet van toepassing op voorraden. Artikel 2:369 BW bepaalt dat onderhanden werk wordt opgenomen onder de voorraden. Onderhanden werk onder voorraden volgens artikel 2:369 BW omvat niet onderhanden projecten zoals weergegeven in deze paragraaf.

303 Een onderhanden project (in opdracht van derden) is een project dat is overeengekomen met een derde, voor de constructie van een actief of combinatie van activa waarbij de uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode.

Onderhanden projecten zijn te onderscheiden naar de aard van de contracten waarop ze zijn gebaseerd:

- aanneemcontracten: de uitvoering geschiedt tegen een vaste prijs, soms met prijsclausules;
- regiecontracten: de uitvoering geschiedt op basis van een vergoeding voor alle of van op bepaalde wijze gedefinieerde kosten, vermeerderd met een bepaald percentage of met een vast bedrag.

304 De bepalingen in deze paragraaf worden gewoonlijk toegepast op iedere afzonderlijke overeenkomst die kwalificeert als onderhanden project. In bepaalde gevallen is het echter noodzakelijk om deze paragraaf toe te passen op afzonderlijk te identificeren componenten van een project, of een groep van projecten, teneinde de economische realiteit van een project of een groep van projecten weer te geven (zie hoofdstuk A2 Verwerking en waardering, alinea 108 tot en met 109).

Uitwerking van projectopbrengsten en projectkosten

305 De projectopbrengsten uit een project bestaan uit de contractueel overeengekomen opbrengsten en de opbrengsten op grond van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen.

306 De omvang van projectopbrengsten wordt bepaald op het bedrag waarop de rechtspersoon verwacht recht te hebben in ruil voor de geleverde prestaties. Dit bedrag kan variëren vanwege kortingen, teruggaven, terugbetalingen, prijsconcessies, prestatiebonussen, sancties of andere soortgelijke elementen. Dergelijke vergoedingen worden in deze paragraaf aangeduid als variabele vergoedingen. De omvang van een te verwerken variabele vergoeding wordt bepaald door een schatting te maken. De rechtspersoon past hierbij voorzichtigheid toe. De toepassing van voorzichtigheid heeft als doel om ervoor te zorgen dat er alleen projectopbrengsten worden verwerkt waarvan de kans klein is dat ze later teruggenomen moeten worden.

De onzekerheid ten aanzien van het schatten van de omvang van een variabele vergoeding kan zodanig hoog zijn dat het bedrag van de totale projectopbrengsten en het resultaat van een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien een overeenkomst bestaat uit een vaste en een variabele vergoeding kan de omvang van de vaste vergoeding zodanig hoog zijn dat het bedrag van de totale projectopbrengsten wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald ondanks de onzekerheid over de hoogte van de variabele vergoeding.

307 De projectkosten van een project bestaan uit de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project, en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Voor het mogelijk toerekenen van rente aan projectkosten wordt verwezen naar hoofdstuk B16 Rente.

Verwerken van projectopbrengsten en projectkosten

308 Bij verwerking van projectopbrengsten en projectkosten worden twee methoden van winstneming onderscheiden:

- winstneming naar rato van de verrichte prestaties bij de uitvoering van het project;
- winstneming bij oplevering respectievelijk voltooiing van het project.

Voor gelijksoortige projecten vindt winstneming volgens dezelfde methode plaats. De rechtspersoon is vrij om te kiezen tussen beide waarderingsmethoden. Winstneming naar rato van verrichte prestaties is slechts mogelijk indien de winst op de reeds verrichte prestaties voor het project op betrouwbare wijze kan worden bepaald. Verwachte

verliezen op het onderhanden project worden in overeenstemming met alinea 315 onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening als last verwerkt.

In de toelichting moeten de gehanteerde grondslagen worden uiteengezet (artikel 2:384 lid 5 BW).

309 Met betrekking tot een aanneemcontract moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan om vast te stellen dat het resultaat van een onderhanden project betrouwbaar kan worden ingeschat:

a. de totale projectopbrengsten kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald;
b. het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot het onderhanden project naar de rechtspersoon zullen toevloeien;
c. zowel de vereiste projectkosten om het onderhanden project af te maken als de mate waarin het onderhanden project per balansdatum is voltooid, kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald; en
d. de aan het onderhanden project toe te rekenen projectkosten zijn duidelijk te onderscheiden en op betrouwbare wijze te bepalen, zodat de werkelijk bestede kosten vergeleken kunnen worden met de voorcalculatie of eerdere schattingen.

310 Met betrekking tot een regiecontract moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan om vast te stellen dat het resultaat van een onderhanden project betrouwbaar kan worden ingeschat:

a. het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot het onderhanden project naar de rechtspersoon zullen toevloeien; en
b. de aan het onderhanden project toe te rekenen projectkosten, al dan niet verrekenbaar op basis van het contract, zijn duidelijk en betrouwbaar te bepalen.

311 De methode van verwerking van opbrengsten en kosten naar rato van de verrichte prestaties wordt ook wel de 'percentage of completion'-methode genoemd.

De projectopbrengsten en projectkosten worden hierbij zodanig aan de periode toegerekend dat de opbrengsten en kosten naar rato van de verrichte prestaties in de winst-en-verliesrekening worden verwerkt in de perioden waarin het werk wordt uitgevoerd.

Projectkosten worden gewoonlijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt in de periode waarin het project waarmee ze verband houden wordt uitgevoerd.

312 Uitgaven die verband houden met projectkosten die na de balansdatum tot te verrichten prestaties leiden, worden als activa verwerkt indien het waarschijnlijk is dat ze in een volgende periode zullen leiden tot opbrengsten. Dergelijke geactiveerde uitgaven vertegenwoordigen een uiteindelijk op de opdrachtgever te verhalen bedrag of een via verkoop terug te verdienen bedrag, en worden vaak verwerkt als voorraden.

313 Bij de methode van winstneming bij oplevering respectievelijk voltooiing van het project worden de opbrengsten gedurende de looptijd van het project in de winst-en-verliesrekening verwerkt tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald, en worden de projectkosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening in de periode waarin ze worden gemaakt.

314 Indien de rechtspersoon verplichtingen heeft na het gereedkomen van een project, waaronder garantieverplichtingen, stelt de rechtspersoon vast of een voorziening wordt opgenomen in overeenstemming met hoofdstuk B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen.

315 Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten van een overeenkomst de totale projectopbrengsten van die overeenkomst zullen overschrijden, wordt een voorziening voor een verlieslatend contract verwerkt. De omvang van de voorziening wordt bepaald in overeenstemming met alinea 113 van hoofdstuk B10 Voorzieningen.

De projectkosten zoals beschreven in alinea 307 gelden als invulling van de kosten voor het voldoen aan de verplichtingen van een contract.

Voor de presentatie van verliezen op onderhanden projecten wordt verwezen naar alinea 326.

Het bedrag van een dergelijk verlies wordt bepaald ongeacht:
a. de vraag of het project al dan niet is aangevangen;
b. het stadium van realisatie van het project; of
c. het bedrag aan winst dat wordt verwacht op andere, niet gerelateerde projecten.

316 De methode van het verwerken van projectopbrengsten en projectkosten naar rato van de verrichte prestaties wordt cumulatief toegepast in elke opvolgende periode, gebruikmakend van de actuele schattingen van projectopbrengsten en -kosten. De gewijzigde schattingen worden gebruikt voor de bepaling van de in de winst-en-verliesrekening te verwerken cumulatieve opbrengsten en kosten in de periode waarin de schatting is gewijzigd en in daaropvolgende perioden.

Presentatie en toelichting

Presentatie van onderhanden projecten in de winst-en-verliesrekening

Projectopbrengsten

317 De rechtspersoon presenteert de projectopbrengsten als onderdeel van de netto-omzet in de winst-en-verliesrekening.

De post ‘Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk’ zoals opgenomen in het Besluit modellen jaarrekening heeft geen betrekking op onderhanden projecten binnen het toepassingsgebied van deze paragraaf. Deze post heeft betrekking op voorraden binnen het toepassingsgebied van paragraaf B4.1.

Projectkosten

318 Bij toepassing van het categoriale model worden de projectkosten in de winst-en-verliesrekening gepresenteerd naar de aard van de kosten.

319 Bij toepassing van het functionele model worden de projectkosten in de winst-en-verliesrekening gepresenteerd naar de functie van de kosten. Gewoonlijk worden de projectkosten aangemerkt als kostprijs van de omzet.

320-321 (vervallen)

Presentatie van onderhanden projecten in de balans

322 Aanbevolen wordt onderhanden projecten met een debetstand te presenteren in een afzonderlijke post in de balans tussen voorraden en vorderingen. Op grond van artikel 7 lid 2 van het Besluit modellen jaarrekening mag een post worden ingevoegd voor zover de inhoud niet wordt gedekt door andere posten in de balans.

De post onderhanden projecten bestaat uit het saldo van gerealiseerde projectopbrengsten, verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen.

Indien geen afzonderlijke post wordt opgenomen maken onderhanden projecten deel uit van vorderingen en, indien van toepassing, kortlopende schulden. Onderhanden projecten maken geen onderdeel uit van voorraden in de balans. Voorraden worden in de balans als actief verwerkt, waarna verwerking in de winst-en-verliesrekening pas plaatsvindt bij verkoop. Onderhanden projecten in de balans representeren de opbrengstwaarde van gedurende de uitvoering van het project verrichte prestaties die reeds zijn verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

323 Het saldo van het onderhanden project kan per balansdatum een debetstand of een creditstand zijn, afhankelijk van de mate van de gerealiseerde projectopbrengsten, de verwerkte verliezen en de reeds gedeclareerde termijnen.

Indien het saldo van het onderhanden project een:

a. debetstand vertoont, wordt het netto-bedrag verwerkt als een actief;
b. creditstand vertoont, wordt het netto-bedrag verwerkt als een verplichting.

324 (vervallen)

325 Uitgaven voor projectkosten die zijn gedaan voor nog niet verrichte prestaties (zie alinea 311), worden gepresenteerd in de balans als actief, meestal als onderdeel van de voorraden (onderhanden werk of vooruitbetalingen op voorraden) of als overlopende activa. Verwerking van deze projectkosten in de winst-en-verliesrekening vindt plaats zodra de prestaties in het project worden geleverd en gerealiseerd.

326 Indien een verlies op een onderhanden project wordt verwacht, wordt deze gepresenteerd als onderdeel van de onderhanden projecten in de balans (zie alinea 315). Dit geldt ook voor reeds vastgestelde verliezen op projecten waarvoor nog geen prestaties zijn verricht.

327 In de jaarrekening moet worden toegelicht de gebruikte methode voor de verantwoording van projectopbrengsten in de winst-en-verliesrekening en de gebruikte methode voor de bepaling van de mate van de verrichte prestaties (artikel 2:384 lid 5 BW).

327a Voor de door de rechtspersoon in de toelichting op te nemen informatie over dienstverlening uit hoofde van concessies wordt verwezen naar paragraaf 3 van hoofdstuk B18 Toelichting.

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel

328 Voor de verwerking van wijzigingen van overeenkomsten (waaronder meer- en minderwerk) wordt verwezen naar hoofdstuk 221 Onderhanden projecten.

De verwerking en waardering van activiteiten uit hoofde van projectontwikkeling en publiek-private concessieovereenkomsten in de jaarrekening van de concessienemer

wordt eveneens behandeld in hoofdstuk 221 Onderhanden projecten. Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat omtrent activiteiten uit hoofde van projectontwikkeling en publiek-private concessieovereenkomsten in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

B6 EFFECTEN

Deze Richtlijn B6 (aangepast 2017) vervangt Richtlijn B6 (aangepast 2015) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.

Algemeen

101 Effecten is de verzamelterm voor waardepapieren zoals aandelen, certificaten van aandelen, claims, obligaties, opties, futures, warrants en inschrijvingen in schuld- en aandelenregisters.

102 Effecten worden onder vlottende activa opgenomen indien niet voldaan is aan het criterium voor opname onder de financiële vaste activa, te weten bestemd te zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon duurzaam te dienen. Beperking van de mogelijkheid om effecten op korte termijn te verkopen, leidt veelal niet tot de noodzaak een andere rubricering dan onder vlottende activa te kiezen (zie ook hoofdstuk A2 Verwerking en waardering, alinea 106).

Waardering

103 Effecten kunnen gewaardeerd worden tegen de kostprijs (de verkrijgingsprijs of lagere reële waarde) of actuele waarde (artikel 2:384 lid 1 BW).

Voor de afwaardering naar lagere reële waarde zijn twee methoden toepasbaar:
- individueel, per soort effecten; en
- collectief, alleen afwaardering voor zover de totale reële waarde van een groep effecten lager is dan de verkrijgingsprijs.

104 Indien effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, komt daarvoor in aanmerking de reële waarde.

105 Veelal zal voor niet-beursgenoteerde effecten niet direct een betrouwbare reële waarde zijn aan te wijzen. In dat geval wordt de reële waarde benaderd door deze (artikel 10 lid 1 van het Besluit actuele waarde):
- af te leiden uit de reële waarde van zijn bestanddelen of van een soortgelijk instrument indien voor de bestanddelen ervan of voor een soortgelijk instrument wel een betrouwbare markt is aan te wijzen; of
- te benaderen met behulp van algemeen aanvaarde waarderingsmodellen en waarderingstechnieken.

Indien het niet mogelijk is om door middel van bovengenoemde benaderingswijzen een betrouwbare actuele waarde vast te stellen, worden de effecten tegen de verkrijgingsprijs gewaardeerd (artikel 10 lid 3 Besluit actuele waarde).

106 Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten kunnen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening worden opgenomen. Op grond van

artikel 2:390 lid 1 BW wordt in dat geval wel een herwaarderingsreserve gevormd voor waardevermeerderingen van effecten die niet beursgenoteerd zijn.

Presentatie en toelichting

107 Indien effecten tegen verkrijgingsprijs zijn gewaardeerd en de reële waarde van deze effecten is hoger, kan de rechtspersoon overwegen om in de toelichting deze hogere reële waarde te vermelden. Indien effecten zijn afgewaardeerd naar lagere reële waarde moet in de toelichting worden uiteengezet welke methode voor de afwaardering is toegepast (artikel 2:384 lid 5 BW).

108 Alle gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen als gevolg van toepassing van alinea 103 worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder 'waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten'. Alle periodieke opbrengsten uit hoofde van effecten, zoals dividend en rente, worden verantwoord onder 'opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten' (zie Besluit modellen jaarrekeningen - onderdeel D2 Modellen en besluiten).

109 Zie voor verdere toelichtingsvereisten hoofdstuk B12 Financiële instrumenten.

B7 LIQUIDE MIDDELEN

Deze Richtlijn B7 is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2008.

Algemeen

101 Liquide middelen zijn (artikel 2:372 lid 1 BW):

- kasmiddelen;
- tegoeden op bank- en girorekeningen;
- wissels en cheques.

Deze categorieën hoeven niet afzonderlijk gepresenteerd te worden.

Ook worden onder liquide middelen opgenomen deposito's en dergelijke die ter onmiddellijke beschikking staan (zij het eventueel met een opoffering van rentebaten).

102 Indien de liquide middelen langer dan 12 maanden niet ter vrije beschikking staan, moeten ze worden opgenomen onder de financiële vaste activa.

Waardering

103 Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde (de geldswaarde). Staan middelen (bijvoorbeeld door blokkade of transferbeperkingen) niet ter vrije beschikking, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

104 Voor het verrekenen en salderen van liquide middelen wordt verwezen naar hoofdstuk A2 Verwerking en waardering, alinea 115.

B8 EIGEN VERMOGEN

Deze Richtlijn B8 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn B8 (aangepast 2018) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.

Algemeen

101 Dit hoofdstuk behandelt de verwerking, waardering, presentatie en toelichting van de post eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening. Voor de bepalingen inzake de post eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening wordt verwezen naar paragraaf 3 van hoofdstuk 240 Eigen vermogen in de RJ-bundel.

102 De post eigen vermogen is het overblijvend belang in de activa van een rechtspersoon na aftrek van al zijn vreemd vermogen.

De enkelvoudige jaarrekening geeft inzicht in het vrij uitkeerbare bedrag van het eigen vermogen. Hierbij spelen de wettelijke bepalingen inzake kapitaalbescherming een belangrijke rol.

103 De verantwoording van het eigen vermogen wordt in de wet met name geregeld in de artikelen 2:373 en 2:378 BW. Daarnaast zijn op diverse plaatsen in de wet bepalingen opgenomen omtrent het eigen vermogen van de rechtspersoon. In artikel 2:373 lid 1 BW zijn de categorieën van het eigen vermogen opgesomd:

a. het geplaatste kapitaal;
b. agio;
c. herwaarderingsreserves;
d. andere wettelijke reserves, onderscheiden naar hun aard;
e. statutaire reserves;
f. overige reserves;
g. niet verdeelde winsten, met afzonderlijke vermelding van het resultaat na belastingen van het boekjaar, voor zover de bestemming daarvan niet in de balans is verwerkt.

Deze categorieën worden afzonderlijk vermeld.

De rechtspersoon kan overwegen om in het verloopoverzicht vergelijkende cijfers over het voorgaande jaar op te nemen.

Geplaatst kapitaal

104 De rechtspersoon neemt ingevolge artikel 2:373 lid 2 BW in de balans het geplaatst kapitaal op of, indien stortingen zijn uitgeschreven, het gestorte en opgevraagde kapitaal. Het geplaatste kapitaal wordt in dat geval vermeld.

105 Indien de jaarrekening wordt opgesteld in een andere valuta dan waarin de nominale waarde van de aandelen luidt, wordt het aandelenkapitaal omgerekend

overeenkomstig hetgeen in hoofdstuk A1 Inleiding, status, doelstellingen en uitgangspunten, alinea 311 is gesteld.

106 Bij de classificatie van financiële instrumenten in de enkelvoudige jaarrekening als eigen vermogen of als vreemd vermogen is de juridische vorm bepalend, tenzij de rechtspersoon kiest de classificatie te baseren op de economische realiteit. Als de juridische vorm wordt gehanteerd worden aandelen geclassificeerd als eigen vermogen en leningen als vreemd vermogen. Indien de classificatie in de enkelvoudige jaarrekening wordt gebaseerd op de economische realiteit zijn in overeenstemming met alinea 112 van hoofdstuk B12 Financiële instrumenten de bepalingen aangaande verwerking in de balans zoals opgenomen in alinea's 801 tot en met 819 respectievelijk aangaande verwerking in de winst-en-verliesrekening zoals opgenomen in alinea's 821 tot en met 824 van hoofdstuk 290 Financiële instrumenten van toepassing.

Eigen aandelen en kapitaalvermindering

107 Indien de rechtspersoon eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten, in mindering gebracht op de Overige reserves, of, mits de statuten dat toestaan, op andere reserves in het eigen vermogen. Dit geldt ook als een dochtermaatschappij aandelen van de rechtspersoon inkoopt. Dit is in overeenstemming met de artikelen 2:373 lid 3 en 385 lid 5 BW. Indien die aandelen vervolgens worden overgedragen aan derden worden de opbrengsten daarvan ten gunste van die reserve gebracht waarop eerder de inkoop in mindering is gebracht. Indien de aandelen na de inkoop worden ingetrokken, wordt het aandelenkapitaal verminderd met de nominale waarde van de ingetrokken aandelen onder gelijktijdige verhoging van de Overige reserves. Een eventuele betaling aan de aandeelhouders in dit kader wordt eveneens ten laste van de Overige reserves verwerkt. Het is toegestaan om het aan deze ingetrokken aandelen toe te rekenen agio over te boeken naar de Overige reserves.

Bij afstempeling wordt het geplaatste kapitaal verminderd met het bedrag van de afstempeling onder gelijktijdige verhoging van het agio of de Overige reserves.

Agio

108 Onder agio wordt gepresenteerd al hetgeen door aandeelhouders is ingebracht boven het nominaal aandelenkapitaal. Hieronder worden ook bedragen begrepen die door aandeelhouders zijn ingebracht zonder uitgifte van aandelen. Voorbeelden van dergelijke vermogensstortingen zijn de aanzuivering van verliezen en de kwijtschelding van een lening door de aandeelhouder.

Dergelijke vermogensstortingen worden ook wel aangeduid als informele kapitaalstortingen.

Herwaarderingsreserves

109 Een herwaarderingsreserve wordt op grond van artikel 2:390 lid 1 BW voorgeschreven voor vaste activa en vlottende activa die op actuele waarde worden gewaardeerd waarbij de waardevermeerderingen niet onmiddellijk als resultaat worden verantwoord.

Voor financiële instrumenten en andere beleggingen staat artikel 2:384 lid 7 BW toe opgetreden waardeveranderingen bij waardering tegen actuele waarde, onmiddellijk in

de winst-en-verliesrekening op te nemen. Voor de waardevermeerderingen van desbetreffende activa waarvoor frequente marktnoteringen bestaan wordt op grond van artikel 2:390 lid 1 BW geen herwaarderingsreserve gevormd. Indien geen frequente marktnoteringen bestaan wordt wel een herwaarderingsreserve gevormd.

Ook waardeveranderingen van agrarische voorraden waarvoor frequente marktnoteringen bestaan, kunnen ingevolge artikel 2:384 lid 7 BW onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening worden opgenomen. Op basis van artikel 2:390 lid 1 BW wordt dan geen herwaarderingsreserve gevormd.

Van frequente marktnoteringen is sprake indien activa onmiddellijk tegen een genoteerde prijs op een liquide markt kunnen worden verkocht. Er is sprake van een liquide markt indien de desbetreffende activa homogeen zijn, er op ieder willekeurig moment tot een transactie bereid zijnde kopers en verkopers te vinden zijn en de transactieprijzen publiekelijk bekend zijn.

110 De omvang van de herwaarderingsreserve wordt bepaald in artikel 2:390 lid 3 BW. De herwaarderingsreserve is gelijk aan het verschil tussen de boekwaarde op basis van actuele waarde en de boekwaarde zoals die zou zijn geweest op basis van historische kosten.

De omvang van de brutoherwaardering wordt vastgesteld als de som van de (netto) herwaarderingsreserve en de in de voorziening voor latente belasting opgenomen verplichtingen ter zake van de herwaardering(en).

Op de herwaarderingsreserve worden waardeverminderingen op het actief, niet zijnde systematische afschrijvingen, in mindering gebracht met inachtneming van hetgeen hierboven is gesteld. Voor zover de herwaarderingsreserve onvoldoende is, wordt de afwaardering ten laste van het resultaat gebracht.

Indien een vermindering van de herwaarderingsreserve ten gunste van de winst-en-verliesrekening wordt gebracht, dan wordt deze op een afzonderlijke regel van de winst-en-verliesrekening gepresenteerd en niet in mindering gebracht op de bedrijfslasten of toegevoegd aan het netto-omzetresultaat. Deze regel wordt gepresenteerd direct voorafgaand aan de financiële baten en lasten zoals bedoeld in artikel 2:377 lid 3, onder k tot en met o, en lid 4, onder g tot en met k BW als onderdeel van het resultaat.

Indien op grond van artikel 2:390 lid 1 BW de herwaarderingsreserve is verminderd met latente belastingverplichtingen met betrekking tot activa die zijn gewaardeerd op een hoger bedrag, wordt het ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebrachte bedrag op bruto-basis bepaald. Het belastingbedrag dat samenhangt met de vermindering van de herwaarderingsreserve wordt onder de post belastingen ten laste van het resultaat gebracht.

Indien een ongerealiseerde waardevermeerdering van een actief reeds ten gunste van de winst-en-verliesrekening is gebracht - en in verband hiermee een herwaarderingsreserve is gevormd - dan wordt de daaropvolgende realisatie van de herwaardering rechtstreeks in de overige reserves verwerkt.

111 De herwaarderingsreserve wordt niet collectief maar per actief bepaald. Per actief mag er geen negatieve reserve ontstaan. Indien voor een actief wordt vastgesteld dat de actuele waarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (rekening houdend met afschrijvingen) vindt verdere verwerking van de afwaardering plaats via de winst-en-verliesrekening. Als actief wordt aangemerkt elk te onderscheiden individueel actief.

112 Een rechtspersoon verwerkt een waardemutatie van de post Deelnemingen als gevolg van een herwaardering van een actiefpost bij de deelneming in overeenstemming met één van de volgende twee verwerkingswijzen:
- de waardemutatie wordt aangemerkt als een rechtstreekse vermogensvermeerdering waarop de bepalingen van artikel 2:389 lid 6 BW inzake wettelijke reserve deelnemingen van toepassing zijn;
- de waardemutatie wordt aangemerkt als een herwaardering van het actief bij de deelneming waarop de bepalingen van artikel 2:390 BW inzake herwaarderingsreserve van toepassing zijn.

De gekozen verwerkingswijze wordt voor alle deelnemingen consistent toegepast.

Ook andere bestanddelen van de wettelijke reserve deelnemingen die toe te rekenen zijn aan andere wettelijke reserves zoals de deelneming die heeft opgenomen, mogen onder die benamingen worden gepresenteerd, mits dit consistent gebeurt voor alle toepasselijke wettelijke reserves.

Andere wettelijke reserves

113 De wettelijke reserves waarnaar in artikel 2:373 lid 4 BW wordt verwezen hebben betrekking op de volgende situaties:
- negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro (artikel 2:67a lid 2 BW);
- een lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro (artikel 2:67a lid 3 BW);
- inbreng in natura zonder beschrijving van hetgeen is ingebracht of accountantsverklaring bij de beschrijving (artikel 2:94a lid 6 BW);
- reserve voor leningen verstrekt door een naamloze vennootschap met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de rechtspersoon of van certificaten van deze aandelen (artikel 2:98c lid 4 BW);
- reserve voor geactiveerde kosten verbonden aan de oprichting van de vennootschap, de uitgifte van aandelen of kosten van onderzoek en ontwikkeling (artikel 2:365 lid 2 BW);
- wettelijke reserve deelnemingen zoals bedoeld in artikel 2:389 lid 6 BW;
- reserve omrekeningsverschillen (artikel 2:389 lid 8 BW);
- herwaardering van activa (artikel 2:390 BW).

Wettelijke reserves zijn niet vrij uitkeerbaar aan de aandeelhouders.

113a De wettelijke reserve deelnemingen wordt gevormd voor resultaten en rechtstreekse vermogensvermeerderingen van de deelnemingen sinds de eerste waardering volgens de vermogensmutatiemethode. Op het moment van deze eerste waardering bedraagt deze wettelijke reserve dus nihil. Een uitzondering hierop is alinea 121 van hoofdstuk B3 Financiële vaste activa en consolidatie.

Onder rechtstreekse vermogensvermeerderingen worden verstaan de baten die rechtstreeks in het eigen vermogen van de deelnemingen zijn verwerkt. Rechtstreekse vermogensvermeerderingen die voortvloeien uit de financiële relatie van de rechtspersoon met zijn deelneming als aandeelhouder of lid als zodanig, bijvoorbeeld een aanvullende agiostorting in een deelneming, vallen niet hieronder.

Op de wettelijke reserve deelnemingen worden in mindering gebracht uitkeringen waarop de rechtspersoon sedert de eerste waardering tegen nettovermogenswaarde tot het moment van vaststellen van de jaarrekening recht heeft verkregen, alsmede rechtstreekse vermogensverminderingen bij de deelneming, en uitkeringen die de rechtspersoon zonder beperkingen kan bewerkstelligen. Voorbeelden van beperkingen zijn:

- het niet kunnen afdwingen van een besluit tot uitkering;
- een (buitenlandse) deelneming die op grond van wet- en regelgeving beperkt is in het uitkeren van winsten of reserves. Voorbeelden zijn valutarestricties, wettelijke reserves en contractuele afspraken die uitkering beperken tot een bepaald minimumniveau van het eigen vermogen van de deelneming;
- een beperking kan ook bestaan indien en voor zover de deelneming geen uitkeringen mag doen die tot gevolg hebben dat zij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden (zie artikel 2:216 BW). Er is in ieder geval geen sprake van een beperking voor zover na het doen van een uitkering de continuïteit van de deelneming gewaarborgd is. Een beperking bestaat in ieder geval wel indien en voor zover door uitkering discontinuïteit onontkoombaar is (zie A2 alinea 211) of ernstige onzekerheid over de continuïteit ontstaat (zie A2 alinea 214);
- de aanvullende belasting die bij de uitkerende deelneming wordt geheven wanneer tot uitkering wordt overgegaan.

114 Indien het aan te houden bedrag van de wettelijke reserves het totaalbedrag van de reserves te boven gaat, wordt het verschil ten laste van de Overige reserves gebracht. Dit heeft tot gevolg dat de wettelijke reserves de hoogte van het aan te houden bedrag hebben, en dat de Overige reserves een negatief bedrag laten zien.

115 De reserves als bedoeld in alinea 113 kunnen worden gevormd hetzij als onderdeel van de winstbestemming of -verdeling (behoudens de reserve bedoeld in artikel 2:94a BW) hetzij ten laste van het Agio of de Overige reserves, zulks ter beslissing van de bevoegde organen van de rechtspersoon met inachtneming van wettelijke en statutaire bepalingen omtrent de reservevorming. De afname van de wettelijke reserves komt ten gunste van de Overige reserves, dan wel is onderdeel van de winstbestemming of -verdeling, zulks ter beslissing van de bevoegde organen van de rechtspersoon met inachtneming van wettelijke en statutaire bepalingen omtrent de reservevorming.

In de opgemaakte balans worden de mutaties verwerkt die op grond van wettelijke en statutaire bepalingen in de reserves behoren te zijn aangebracht. De rechtspersoon kan overwegen het voorstel voor de bestemming van de vrijval uit dan wel voor de bron van de toevoeging aan de wettelijke en statutaire reserves op te nemen in de toelichting.

116 Een wettelijke reserve mag niet collectief, maar moet individueel worden bepaald. De in artikel 2:373 lid 4 BW opgesomde wettelijke reserves worden derhalve

niet met elkaar gesaldeerd. De volgende wettelijke reserves kunnen een negatief saldo hebben:
- de wettelijke reserve omrekeningsverschillen (artikel 2:389 lid 8 BW);
- de herwaarderingsreserve bij toepassing van combinatie 3 of 4 in overeenstemming met alinea 104 van hoofdstuk 100 Inleiding inzake financiële instrumenten beschikbaar voor verkoop;
- de herwaarderingsreserve inzake kasstroomhedge-accounting (artikel 2:384 lid 8 BW).

De andere wettelijke reserves kunnen geen negatief saldo hebben.

Statutaire reserves

117 Indien het aan te houden bedrag van de statutaire reserves het totaalbedrag van de reserves te boven gaat, wordt het verschil ten laste van de Overige reserves gebracht. Dit heeft tot gevolg dat de statutaire reserves de hoogte van het aan te houden bedrag hebben, en dat de Overige reserves een negatief bedrag laten zien.

Overige reserves

118 Overige reserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke reserves en de statutaire reserves. Overige reserves zijn vrij uitkeerbaar aan de aandeelhouders.

119 Een geaccumuleerd verlies over vorige boekjaren wordt op de post Onverdeelde winst of op de Overige reserves in mindering gebracht. Indien het verlies over het boekjaar het bedrag van de Overige reserves en onverdeelde winst te boven gaat, wordt het verschil ten laste van de Overige reserves gebracht. Dit heeft tot gevolg dat de Overige reserves een negatief bedrag laten zien.

Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen

120 Alle mutaties van het eigen vermogen worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord, tenzij deze op grond van alinea 121 tot en met 125 rechtstreeks in het eigen vermogen worden verwerkt.

121 Bij de bepaling van de rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen te brengen bedragen, wordt rekening gehouden met daarmee samenhangende wijzigingen in de verschuldigde belasting, respectievelijk in de voorziening voor latente belastingen.

122 Alle vermogensmutaties welke betrekking hebben op de financiële relatie van de rechtspersoon met zijn aandeelhouders en leden als zodanig worden rechtstreeks in het eigen vermogen verantwoord. Voorbeelden van dergelijke mutaties zijn:
- vermogensvermeerdering zoals plaatsing van aandelen, aanzuivering van verliezen of verkoop van eigen aandelen;
- vermogensvermindering zoals inkoop van eigen aandelen;
- dividenduitkering ten laste van de vrije reserves.

123 In bepaalde gevallen vinden rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen plaats als gevolg van stelselwijzigingen en materiële fouten, zie hiervoor hoofdstuk A3 Stelselwijzigingen, schattingswijzigingen en foutherstel, paragraaf 1 en 3.

124 Ook bij de verwerking van valutakoersverschillen kan sprake zijn van rechtstreekse verwerking in het eigen vermogen, zie hiervoor hoofdstuk A2 paragraaf 4 Prijsgrondslagen voor transacties in vreemde valuta.

125 Herwaarderingen worden alleen in de winst-en-verliesrekening verwerkt in de volgende situaties:

a. De herwaardering betreft een afwaardering, indien en voor zover een negatief bedrag van de herwaardering ontstaat.
b. De positieve herwaardering betreft de terugneming van een afwaardering, die eerder als last in de winst-en-verliesrekening is verwerkt, voor zover de boekwaarde van het actief voor de terugneming onder de boekwaarde ligt die zou zijn bepaald indien eerder geen afwaardering zou zijn verantwoord.
c. De wet of de Richtlijnen staan verwerking in de winst-en-verliesrekening toe, indien en voor zover de rechtspersoon die verwerkingswijze volgt.

Presentatie en toelichting

126 Ingevolge wettelijke bepalingen worden naast hetgeen vereist ingevolge artikel 2:373 BW de volgende toelichtingen verstrekt:

– de opgave van het ingehouden deel van het resultaat (artikel 2:396 lid 3 BW);
– of en op welke wijze in samenhang met de herwaardering rekening wordt gehouden met de invloed van belastingen op vermogen en resultaat (artikel 2:390 lid 5 BW);
– indien sprake is van een naamloze vennootschap: vermelding van iedere verwerving en vervreemding voor haar rekening van eigen aandelen en certificaten daarvan; daarbij worden de redenen van verwerving, het aantal, het nominale bedrag en de overeengekomen prijs van de bij elke handeling betrokken aandelen en certificaten en het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen medegedeeld (artikel 2:378 lid 3 BW).

127 De rechtspersoon kan overwegen bij aandeelhouders of anderen - al dan niet voorwaardelijk - aan het einde van het boekjaar uitstaande, door de rechtspersoon verleende rechten tot het nemen of verkrijgen van aandelen (zoals opties, warrants, conversierechten verbonden aan converteerbare obligaties) in de toelichting te vermelden zodat er een goed beeld van kan worden gevormd. De rechtspersoon kan voorts overwegen per groep verleende rechten het aantal aan het einde van het boekjaar nog niet uitgeoefende aandelenopties te vermelden, waarbij afzonderlijk kan worden aangegeven:

1. het aantal aandelen of certificaten ervan, de soort en het nominale bedrag, waarop de verleende opties aanspraak geven;
2. de uitoefenprijs van de verleende opties;
3. de resterende looptijd van de nog niet uitgeoefende opties;
4. de belangrijkste voorwaarden die voor uitoefening van de opties gelden;
5. de eventuele financieringsregelingen die bij de toekenning van de opties zijn getroffen; en
6. de eventuele andere gegevens die voor de beoordeling van de waarde van de opties van belang zijn.

128 Indien de rechtspersoon of een dochtermaatschappij of deelneming daarvan zich verbonden heeft tot het kopen van uitstaande aandelen van de rechtspersoon of van

certificaten van aandelen, moet daarvan in de toelichting melding worden gemaakt onder mededeling van de nominale waarde van de aandelen of certificaten van aandelen, van de overeengekomen prijs en van de eventuele andere relevante voorwaarden (artikel 2:381 lid 1 BW).

129 De rechtspersoon kan overwegen belangrijke mutaties in het eigen vermogen na het einde van het boekjaar, bijvoorbeeld als gevolg van uitgifte van aandelen, in de toelichting te vermelden. Zie voorts hoofdstuk A4 Gebeurtenissen na balansdatum.

Overige opmerkingen

130 Indien cumulatief-preferente of soortgelijke aandelen zijn geplaatst, moet, indien dividend achterstallig is, de omvang daarvan in de toelichting worden aangegeven (artikel 2:381 lid 1 BW).

Indien sprake is van een BV waarvan het bestuur geen goedkeuring tot uitkering van preferent dividend heeft verleend, moet het ontbreken van deze goedkeuring in de toelichting worden vermeld (artikel 2:381 lid 1 BW).

131 Een relatief gering of negatief eigen vermogen kan een indicator zijn voor twijfel omtrent de continuïteit. Indien sprake is van gerede twijfel omtrent de continuïteit van de rechtspersoon wordt in de toelichting een adequate uiteenzetting gegeven van de omstandigheden waarin de onderneming verkeert. Verwezen wordt naar hoofdstuk A2 Verwerking en waardering, alinea 214.

132 Onder diverse benamingen komt in de praktijk de combinatie voor van eigen vermogen en componenten van het vreemd vermogen, welke componenten een zekere achterstelling in rangorde kunnen impliceren ten opzichte van andere componenten van het vreemd vermogen. De wet noch het Besluit modellen jaarrekening geven een aanduiding voor bijvoorbeeld garantievermogen of aansprakelijk vermogen. De samenstelling van het garantievermogen of aansprakelijk vermogen moet duidelijk uit de enkelvoudige jaarrekening blijken. De volgorde van de posten volgens modellen voor de balans laten veelal een aaneensluitende opsomming van posten die behoren tot het garantievermogen niet toe. Indien deze aaneensluitende opsomming van posten niet kan worden bewerkstelligd, is het mogelijk het bedrag van het garantievermogen of aansprakelijk vermogen te vermelden in de toelichting. Posten met een kortlopend karakter worden niet in het garantievermogen of aansprakelijk vermogen opgenomen.

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel

133 Voor de bepalingen inzake de post Eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening wordt verwezen naar paragraaf 3 van hoofdstuk 240 Eigen vermogen in de RJ-bundel. Op grond van artikel 2:389 lid 10 BW worden verschillen in het eigen vermogen en het resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening en volgens de geconsolideerde jaarrekening van de rechtspersoon in de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening vermeld. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

134 In hoofdstuk 240 Eigen vermogen wordt ingegaan op de verwerking van bedragen ontvangen in verband met verleende rechten tot het nemen of verkrijgen van aandelen, zoals ontvangsten in geld of ontvangsten krachtens overeenkomst (opties,

warrants). De vrijstellingen voor middelgrote rechtspersonen zijn van overeenkomstige toepassing op kleine rechtspersonen.

135 In alinea 238 van hoofdstuk 240 Eigen vermogen is aangegeven welke informatie in de toelichting moet worden opgenomen over onder andere optieregelingen. In het geval sprake is van optieregelingen gelden een specifieke verwerkingswijze en additionele toelichtingseisen. Verwezen wordt naar hoofdstuk 275 Op aandelen gebaseerde betalingen in de RJ-bundel. Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat omtrent optieregelingen in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

B9 VERPLICHTINGEN/SCHULDEN

Deze Richtlijn B9 (aangepast 2020) vervangt Richtlijn B9 (aangepast 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.

B9.1 Algemeen

Inleiding

101 Verplichtingen worden onderscheiden in:

- voorzieningen (zie hoofdstuk B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen);
- langlopende schulden (zie paragraaf 2);
- kortlopende schulden (zie paragraaf 3);
- overlopende passiva (zie paragraaf 4);
- niet in balans opgenomen verplichtingen (zie hoofdstuk B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen).

Deze categorieën hoeven niet afzonderlijk gepresenteerd te worden.

Onder schulden worden verstaan de per balansdatum bestaande en vaststaande verplichtingen van de rechtspersoon die gewoonlijk door betaling worden afgewikkeld. Is de overeengekomen betalingstermijn van een schuld meer dan een jaar, dan is sprake van een langlopende schuld.

Onder overlopende passiva worden verstaan vooruitontvangen bedragen voor baten die ten gunste van volgende perioden komen en na de balansdatum nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegerekend.

Voor de verwerking en waardering en de vereiste toelichting op rentelasten die voortvloeien uit verplichtingen, wordt verwezen naar hoofdstuk B16 Rente.

Presentatie en toelichting

102 Schulden worden onder de passiva opgenomen en mogen niet worden gesaldeerd met de activa ter financiering waarvan de schulden zijn aangegaan.

103 Schulden worden gerangschikt onder de kortlopende schulden als:

- een schuld (met of zonder betalingstermijn) die uiterlijk met één jaar moet worden voldaan of kan worden opgeëist;
- een schuld met een betalingstermijn waarin bepalingen zijn opgenomen inzake vervroegde opeisbaarheid, indien de voorwaarden, waaronder vervroegde opeisbaarheid mogelijk is, zijn ingetreden of aannemelijk is dat zij in het boekjaar zullen intreden; of
- de schuldenaar het stellige voornemen heeft de schuld vervroegd af te lossen in het jaar na het boekjaar.

104 Schulden (inclusief schulden zonder betalingstermijn) worden gerangschikt onder de kortlopende schulden als deze binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en onder de langlopende schulden als dit niet het geval is.

Indien de rechtspersoon op balansdatum voor een schuld een overeenkomst tot herfinanciering op lange termijnbasis heeft, wordt de desbetreffende schuld als langlopende schuld gerubriceerd.

Een schuld wordt als langlopende schuld gerubriceerd indien een rechtspersoon op balansdatum voornemens is én het recht heeft onder de geldende leningsvoorwaarden de schuld te herfinancieren voor een termijn van minimaal 12 maanden na balansdatum. Indien de rechtspersoon op balansdatum niet het recht heeft onder de geldende leningsvoorwaarden de schuld te herfinancieren voor een termijn van minimaal 12 maanden na balansdatum, maar de herfinanciering is contractueel overeengekomen vóór het moment van opmaken van de jaarrekening, is het toegestaan deze schuld als langlopend te rubriceren. De toepassing van deze optie wordt dan toegelicht.

Indien na balansdatum maar voor het moment van opmaken van de jaarrekening de schuldenaar gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid tot vervroegde aflossing waarbij de vervroegde aflossing heeft plaatsgevonden dan wel de vervroegde aflossing is overeengekomen, is het toegestaan de schuld als kortlopend te rubriceren. Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW wordt de toepassing van deze optie vermeld in de toelichting.

105 In de toelichting wordt ingevolge artikel 2:375 lid 2 BW opgenomen tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan een jaar en daarnaast wordt afzonderlijk vermeld het bedrag van de langlopende schulden met een resterende looptijd van meer dan vijf jaar.

106 Verplichtingen onder opschortende voorwaarde worden niet in de balans opgenomen, tenzij het waarschijnlijk is dat aan de voorwaarde zal worden voldaan. In dat geval wordt een voorziening opgenomen. Na de vervulling van de voorwaarden wordt de verplichting als schuld (op lange of korte termijn) gepassiveerd of, indien de omvang onzeker is maar wel betrouwbaar te schatten, als voorziening. Zolang dergelijke verplichtingen niet in de balans zijn opgenomen, moeten zij worden vermeld in de toelichting (artikel 2:381 lid 1 BW). Verplichtingen onder ontbindende voorwaarden worden in de balans opgenomen tot het moment dat de voorwaarden zijn vervuld.

107 Voor de waardering van verplichtingen in vreemde valuta en de behandeling van de hieruit voortvloeiende koersverschillen wordt verwezen naar hoofdstuk A2, paragraaf 4 Prijsgrondslagen voor transacties in vreemde valuta.

108 Voor het verrekenen en salderen van schulden wordt verwezen naar hoofdstuk A2 Verwerking en waardering alinea 115.

B9.2 Langlopende schulden

Verwerking en waardering

201 Onder langlopende schulden worden verstaan schulden met een overeengekomen betalingstermijn van meer dan een jaar.

Voor de presentatie van de in het eerstkomende jaar vervallen aflossingen van langlopende leningen wordt verwezen naar alinea 206.

202 De langlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De nominale waarde van een schuld is de hoofdsom die wordt genoemd in de overeenkomst waaruit de schuld is ontstaan.

203 Met boetes verschuldigd voor vervroegde aflossing mag slechts rekening worden gehouden indien en voor zover die vervroegde aflossing bij de schuldeiser is aangekondigd of op andere wijze vaststaat. Een voorbeeld is het vervroegd aflosbaar stellen van obligaties waarbij een boetebepaling van kracht is.

Presentatie en toelichting

204 In de toelichting wordt vermeld welk bedrag van de schuld een looptijd heeft van langer dan één jaar en langer dan vijf jaar (artikel 2:375 lid 2 BW). Indien de invloed van het (dis)agio op de effectieve rente meer dan fractioneel is, kan de rechtspersoon overwegen om hierover informatie te verstrekken.

205 Over de gestelde zakelijke zekerheden moet per soort zekerheidsstelling voor het totaal van de schulden vermeld worden (artikel 2:375 lid 3 BW):
- voor welke schulden zakelijke zekerheid is gesteld en de vorm van de zekerheidsstelling;
- voor welke schulden de rechtspersoon een verbintenis tot bezwaring of niet bezwaring van de goederen is aangegaan.

206 Indien op balansdatum niet wordt voldaan aan de leningsvoorwaarden van een langlopende leningsovereenkomst met als gevolg dat de schuld direct opeisbaar wordt, rubriceert de rechtspersoon de schuld als kortlopend.

Indien echter op of voor balansdatum met de schuldeiser een herstelperiode is overeengekomen en daarom onmiddellijke opeising niet mogelijk is, blijft de schuld als langlopend geclassificeerd, mits de herstelperiode minimaal tot 12 maanden na balansdatum loopt. Indien pas na balansdatum doch voor het moment van opmaken van de jaarrekening overeenstemming wordt bereikt door de rechtspersoon met de schuldeiser over een herstelperiode waardoor de lening niet binnen 12 maanden na balansdatum opeisbaar is, is het toegestaan de schuld als langlopend te classificeren. De toepassing van deze optie moet dan worden toegelicht (artikel 9 Besluit modellen jaarrekening).

Ten behoeve van het wettelijk vereiste inzicht wordt aanbevolen het bedrag van de in het eerstkomend jaar vervallende aflossingen op langlopende leningen te rubriceren onder

de kortlopende schulden. Op deze wijze wordt het inzicht dat de balans biedt omtrent de liquiditeit van de rechtspersoon vergroot.

207 Presentatie als achtergestelde schuld in de enkelvoudige respectievelijk (eventuele) geconsolideerde balans is slechts toegestaan indien de desbetreffende schuld is achtergesteld ten opzichte van alle andere schulden in de respectievelijke balansen. Voor de geconsolideerde balans is dit eveneens van toepassing wanneer de achterstelling feitelijk niet geldt ten opzichte van alle schulden van de geconsolideerde maatschappijen, maar er als gevolg van de onderlinge aansprakelijkheden in groepsverband in wezen wel sprake is van een achterstelling ten opzichte van alle andere in de geconsolideerde balans opgenomen schulden.

B9.3 Kortlopende schulden

Verwerking en waardering

301 Onder kortlopende schulden worden verstaan schulden met een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.

302 Van afnemers ontvangen vooruitbetalingen worden in het algemeen onder de kortlopende schulden opgenomen.

Onder kortlopende schulden kunnen ook overlopende passiva zijn begrepen (zie paragraaf 4 Overlopende passiva).

303 De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten. Indien geen sprake is van transactiekosten worden de kortlopende schulden na eerste waardering in het algemeen opgenomen voor bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Presentatie en toelichting

304 Alinea 205 is van overeenkomstige toepassing op kortlopende schulden.

B9.4 Overlopende passiva

Verwerking en waardering

401 Overlopende passiva kunnen zijn:

- Vooruitontvangen bedragen voor baten die ten gunste van volgende perioden komen, bijvoorbeeld voor contributies en abonnementen bij verenigingen respectievelijk uitgevers van periodieken. Deze passiva worden niet afgewikkeld door betalingen.
- Nog te betalen bedragen (eventueel geschat) ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegerekend, zoals telefoonkosten, kosten van energie, lopende rente op schulden en dergelijke.

402 De toekenning van vooruitontvangen bedragen aan opvolgende perioden gebeurt stelselmatig.

Het karakter van de overlopende passiefposten wordt door rubricering in de balans, of door specifieke benaming, of door een nadere uiteenzetting in de toelichting, tot uitdrukking gebracht. Aanbevolen wordt het bedrag van de overlopende passiefposten alleen afzonderlijk in de balans op te nemen indien het bedrag ervan van voldoende belang is en in andere gevallen het bedrag samen te voegen met de overige schulden.

Presentatie en toelichting

403 Indien de overlopende passiva in een afzonderlijke rubriek onder de kortlopende schulden worden opgenomen, moet aangegeven worden in welke mate de post als langlopend is te beschouwen (artikel 2:375 lid 2 BW).

404 De verplichtingen voortvloeiend uit op balansdatum niet opgenomen vakantiedagen en vakantiegeldverplichtingen over de op balansdatum verstreken periode, worden behandeld in hoofdstuk B14 Personeelsbeloningen.

405 Voor de behandeling in de jaarrekening van investeringssubsidies wordt verwezen naar hoofdstuk B17 Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun.

B10 VOORZIENINGEN EN NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Deze Richtlijn B10 (aangepast 2022) vervangt Richtlijn B10 (aangepast 2021) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023.

B10.1 Voorzieningen

Algemeen

101 Onder een voorziening wordt verstaan een onderdeel van het vreemd vermogen waarvan de omvang en/of het moment van afwikkeling onzeker is, maar wel redelijkerwijs te schatten is.

Onder een in rechte afdwingbare verplichting wordt verstaan een verplichting die voortvloeit uit een overeenkomst, dan wel bij of krachtens een wet.

Onder een feitelijke verplichting wordt verstaan een verplichting die voortvloeit uit handelingen van de rechtspersoon, waarbij:

a. de rechtspersoon aan andere betrokkenen door een in het verleden gevolgde gedragslijn, gepubliceerde beleidsregels of een voldoende specifieke, actuele uitspraak heeft aangegeven zekere verantwoordelijkheden te aanvaarden; en
b. als gevolg daarvan, de rechtspersoon bij de onder a. genoemde andere betrokkenen de gerechtvaardigde verwachting heeft gewekt dat hij die verantwoordelijkheden zal nakomen.

102 Een voorziening wordt uitsluitend gebruikt voor die uitgaven waarvoor de voorziening oorspronkelijk was gevormd.

103 Voor toekomstige verliezen uit bedrijfsactiviteiten mag geen voorziening worden gevormd. De verwachting van toekomstige verliezen kan een indicatie zijn voor een bijzondere waardevermindering van bepaalde activa, zie verder hoofdstuk A2 Verwerking en waardering, paragraaf 3 (zie voor verlieslatende contracten alinea 111 en verder).

104 Deze Richtlijn is niet van toepassing op waardeverminderingen van een actief. Deze waardeverminderingen mogen niet door het vormen van een voorziening tot uitdrukking worden gebracht, maar dienen in de balans te worden verwerkt als aftrekpost op de desbetreffende activa (zie bijvoorbeeld hoofdstuk A2, paragraaf 3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa).

Tevens is deze Richtlijn niet van toepassing op de onderhoudsvoorziening voor kosten van groot onderhoud. De onderhoudsvoorziening wordt behandeld in hoofdstuk B2 Materiële vaste activa.

Verwerking en waardering

105 Een voorziening wordt opgenomen als op balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de rechtspersoon heeft een (in rechte afdwingbare of feitelijke) verplichting;
b. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; en
c. er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.

Het bedrag dat als voorziening wordt opgenomen, is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Bij het komen tot deze beste schatting wordt rekening gehouden met de risico's en onzekerheden die onvermijdelijk samenhangen met vele gebeurtenissen en omstandigheden. Het oordeel van de leiding is bepalend bij het maken van deze beste schatting.

106 Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de voorziening gewaardeerd tegen contante waarde. Indien de periode waarover de uitgaven contant worden gemaakt maximaal een jaar is, is het toegestaan om de verplichting tegen nominale waarde op te nemen.

De disconteringsvoet waartegen contant wordt gemaakt, moet een disconteringsvoet vóór belasting zijn die zowel de actuele marktrente als de specifieke risico's met betrekking tot de verplichting weergeeft. De disconteringvoet moet geen risico's weergeven waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven al rekening is gehouden.

Indien een voorziening tegen contante waarde is gewaardeerd worden de mutaties in de voorziening als gevolg van rentetoevoeging gepresenteerd als interestlast.

107 Met toekomstige gebeurtenissen die van betekenis kunnen zijn voor het bedrag dat nodig is om verplichtingen en verliezen af te wikkelen, wordt bij de bepaling van de hoogte van de voorziening rekening gehouden indien er voldoende objectieve aanwijzingen zijn dat die gebeurtenissen zullen plaatsvinden.

Met baten uit hoofde van de verwachte overdracht van activa wordt bij de bepaling van de hoogte van de voorziening geen rekening gehouden.

Wanneer alle (of een deel van de) uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding uitsluitend dan door de rechtspersoon verwerkt, op het moment dat het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij afwikkeling van de verplichtingen en verliezen. De vergoeding wordt gepresenteerd als een afzonderlijk actief. Het bedrag dat als vergoeding wordt opgenomen, mag niet groter zijn dan het bedrag van de voorziening. In de winst-en-verliesrekening mag de last uit hoofde van het treffen van een voorziening worden gesaldeerd met de bate uit hoofde van de opgenomen, in dat verband te ontvangen vergoeding.

108 Op iedere balansdatum moeten de voorzieningen opnieuw worden beoordeeld. Indien het niet langer waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk zal zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, valt de voorziening vrij.

Toevoegingen aan en vrijvallende bedragen uit de voorzieningen dienen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening te komen, tenzij hoofdstuk B8

Eigen vermogen rechtstreekse verwerking ten laste of ten gunste van het eigen vermogen voorschrijft of toestaat.

Presentatie en toelichting

109 Voorzieningen die niet op bepaalde activa betrekking hebben, worden in de balans afzonderlijk als passiva opgenomen. Deze vormen geen bestanddeel van het eigen vermogen. Derhalve is het niet aanvaardbaar de benaming 'reserve' te gebruiken voor voorzieningen.

De rechtspersoon moet de grondslagen van waardering van de voorziening vermelden (artikel 2:384 lid 5 BW).

110 Indien een verplichting die voortkomt uit een gebeurtenis in het verleden, geheel of gedeeltelijk niet wordt voorzien omdat het bedrag ervan niet met voldoende betrouwbaarheid kan worden vastgesteld, moet dit feit worden vermeld (zie ook paragraaf 2).

Diverse soorten categorieën voorzieningen

Verlieslatende contracten

111 Onder een verlieslatend contract wordt verstaan een overeenkomst waarin de onvermijdbare kosten om aan de contractuele verplichtingen te voldoen de verwachte voordelen uit de overeenkomst overtreffen.

112 Indien een rechtspersoon een verlieslatend contract heeft, wordt een voorziening getroffen.

113 De onvermijdbare kosten van een verlieslatend contract zijn de kosten die tenminste moeten worden gemaakt om van de overeenkomst af te komen, dat wil zeggen de laagste van enerzijds de kosten bij het voldoen aan de verplichtingen en anderzijds de vergoedingen of boetes bij het niet voldoen aan de verplichtingen. Voor het negatieve verschil tussen de door de rechtspersoon na de balansdatum te ontvangen prestatie en de door hem na de balansdatum te verrichten contraprestatie wordt een voorziening opgenomen.

De kosten voor het voldoen aan de verplichtingen van een contract omvatten de kosten die direct betrekking hebben op het contract. Deze kosten bestaan uit zowel:
a. de incrementele kosten voor het voldoen aan de verplichtingen van een contract, bijvoorbeeld directe arbeids- en materiaalkosten; en
b. een toerekening van overige kosten die direct betrekking hebben op het voldoen aan de verplichtingen van een contract, bijvoorbeeld een toerekening van de afschrijvingskosten van een materieel vast actief dat onder andere voor de uitvoering van het contract wordt gebruikt.

114 Voordat een voorziening voor een verlieslatend contract wordt getroffen, wordt door de rechtspersoon eerst vastgesteld of sprake is van een bijzondere waardevermindering van de bij de overeenkomst betrokken activa (zie bijvoorbeeld hoofdstuk A2, paragraaf 3 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa).

Garantievoorziening

115 Indien de geleverde producten of verrichte diensten niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten wordt voor de lasten die ontstaan een voorziening gevormd. De voorziening wordt opgenomen voor de beste schatting van de te vergoeden kosten voor producten die zijn verkocht of diensten die zijn verricht voor balansdatum. Dergelijke lasten kunnen in rechte afdwingbaar zijn of de garantie kan algemeen bekend en gebruikelijk zijn.

Voorzieningen uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen

116 Wanneer het waarschijnlijk is dat de rechtspersoon in een procedure zal worden veroordeeld, wordt een voorziening getroffen. De voorziening wordt opgenomen voor de beste schatting van het bedrag waarvoor de verplichting kan worden afgewikkeld. Indien dit bedrag niet met voldoende betrouwbaarheid kan worden vastgesteld, wordt de verplichting alleen toegelicht zoals beschreven in paragraaf 2 Niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Voorzieningen voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling

117 Indien de rechtspersoon als beleid heeft dat aanwezige milieuvervuiling wordt opgeruimd zodra de wetgeving daartoe verplicht, wordt een voorziening voor het verwachte bedrag van de opruiming getroffen vanaf het moment dat het vrijwel zeker is dat een dergelijke wetgeving van kracht zal worden.

Indien de rechtspersoon als algemeen bekend beleid heeft dat aanwezige milieuvervuiling wordt opgeruimd, ook als de wetgeving van het desbetreffende land daartoe niet verplicht, dan wordt een voorziening voor het verwachte bedrag van de opruiming getroffen vanaf het moment dat de vervuiling zich voordoet.

Voorzieningen in verband met reorganisatie

118 Van een reorganisatie kan sprake zijn in bijvoorbeeld de volgende situaties:

- verkoop of beëindiging van een bedrijfsactiviteit;
- de sluiting van bedrijfslocaties in een land of regio, of de verplaatsing van bedrijfsactiviteiten van een land of regio naar een ander land of andere regio;
- veranderingen in de managementstructuur, bijvoorbeeld door het verwijderen van een managementlaag;
- fundamentele reorganisaties met een materieel effect op de aard en richting van de bedrijfsactiviteiten.

In verband met een reorganisatie wordt een voorziening getroffen, indien per balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de rechtspersoon heeft een gedetailleerd plan voor de reorganisatie geformaliseerd, waarin tenminste worden aangegeven:
   1. de betrokken (delen van de) activiteiten;
   2. de belangrijkste locaties;
   3. de locatie, functie en het verwachte aantal werknemers dat voor het beëindigen van zijn werkzaamheden een vergoeding zal ontvangen;
   4. de uitgaven die hiermee zijn gemoeid; en
   5. wanneer het plan zal worden uitgevoerd; en

b. de rechtspersoon heeft de gerechtvaardigde verwachting gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben, dat de reorganisatie zal worden uitgevoerd door ermee te beginnen of door de hoofdlijnen ervan bekend te maken aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben.

119 Een bestuursbesluit tot reorganisatie dat vóór balansdatum is genomen, leidt niet tot het treffen van een voorziening als bedoeld in de vorige alinea, tenzij vóór de balansdatum:
- is gestart met de implementatie van het reorganisatieplan; of
- de hoofdlijnen van het reorganisatieplan op een zodanig gedetailleerde wijze zijn uiteengezet aan hen voor wie het gevolgen zal hebben, dat de gerechtvaardigde verwachting is gewekt dat de rechtspersoon de reorganisatie zal uitvoeren.

120 Een voorziening in verband met de verkoop van een bedrijfsactiviteit wordt getroffen vanaf het moment dat sprake is van een verkoopovereenkomst.

121 Indien de rechtspersoon per balansdatum een gedetailleerd plan voor de reorganisatie als bedoeld in alinea 118 onder a. heeft geformaliseerd, alsmede na balansdatum en vóór het opmaken van de jaarrekening hetzij de gerechtvaardigde verwachting heeft gewekt als bedoeld in alinea 118 onder b., hetzij is gestart met de implementatie van het reorganisatieplan, dan wordt een van de volgende twee verwerkingswijzen gevolgd:
- er wordt een voorziening ter zake in de balans opgenomen; of
- indien geen voorziening ter zake in de balans wordt opgenomen, wordt de informatie verstrekt als bedoeld in hoofdstuk A4 Gebeurtenissen na balansdatum.

Deze verwerkingswijze moet stelselmatig worden toegepast.

122 In een reorganisatievoorziening worden slechts die kosten opgenomen die direct met de reorganisatie te maken hebben, dus die:
- als gevolg van de reorganisatie noodzakelijk zijn; en
- niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de rechtspersoon.

In een reorganisatievoorziening worden niet begrepen kosten in verband met bijvoorbeeld:
- marketing;
- investeringen in nieuwe systemen en distributienetwerken;
- andere uitgaven die samenhangen met toekomstige activiteiten van de rechtspersoon;
- verliezen uit hoofde van de exploitatie tijdens de afbouwperiode.

123 Indien als gevolg van een reorganisatie een contract verlieslatend wordt, moet een voorziening ter zake worden opgenomen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan een voorziening in verband met:
- de bezoldiging van personeelsleden met wie de dienstbetrekking is verbroken, gedurende de resterende looptijd van het arbeidscontract, voor zover zij daarin geen normale arbeidsprestatie meer kunnen leveren;
- periodieke uitkeringen al dan niet in aanvulling op uitkeringen van sociale-verzekeringsinstellingen, ter zake van het tijdelijk op non-actief stellen van personeel (waaronder begrepen werktijdverkorting).

Voorzieningen voor groot onderhoud
124 (vervallen)

Voorziening in verband met deelnemingen
125 Indien de waarde van een deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil is geworden, gaat de rechtspersoon na of het vormen van een voorziening noodzakelijk is. Deze voorziening in verband met deelnemingen wordt verwerkt in overeenstemming met de bepalingen in dit hoofdstuk en alinea 119 van hoofdstuk B3 Financiële vaste activa en consolidatie. De omvang van de voorziening is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan het negatieve eigen vermogen van de deelneming.

Voorziening voor herstelkosten
126 Voor de bepalingen inzake voorziening voor herstelkosten wordt verwezen naar hoofdstuk B2 Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen, alinea 120 en 121.

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel
127 Voor de bepalingen inzake voorzieningen voor verwijderingsverplichtingen wordt verwezen naar alinea 428 en volgende, in hoofdstuk 252 Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa. Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat omtrent voorzieningen voor verwijderingsverplichtingen in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

B10.2 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Algemeen
201 Niet in de balans opgenomen verplichtingen zijn (artikel 2:376 en 2:381 BW):

a. voorwaardelijke verplichtingen: mogelijke verplichtingen die voortkomen uit gebeurtenissen tot en met balansdatum, en waarvan het bestaan afhankelijk is van het zich in de toekomst al dan niet voordoen van een of meer onzekere gebeurtenissen zonder dat de rechtspersoon daarop doorslaggevende invloed kan uitoefenen;
b. niet verwerkte verplichtingen: bestaande verplichtingen die voortkomen uit gebeurtenissen tot en met balansdatum, die echter niet worden verwerkt omdat:
   1. het niet waarschijnlijk is dat de afwikkeling ervan resulteert in een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen; of
   2. het bedrag van de verplichtingen niet met voldoende betrouwbaarheid kan worden vastgesteld;
c. meerjarige financiële verplichtingen: bestaande verplichtingen waartoe de rechtspersoon voor een aantal toekomstige jaren is verbonden, zoals die welke uit langlopende overeenkomsten voortvloeien, waarvan de tegenprestatie eveneens in die toekomstige jaren zal plaatsvinden; en
d. schulden van anderen en risico's voor verdisconteerde wissels of cheques waarvoor de rechtspersoon zich aansprakelijk heeft gesteld en voor zover hier geen voorziening voor is gevormd.

Voorbeelden van niet in de balans opgenomen verplichtingen zijn:
- een voorwaardelijke verplichting: een toezegging aan een afnemer van een rechtspersoon, tot uitbetaling van een vastgesteld bedrag onder de voorwaarde dat de netto-omzet van de rechtspersoon over een jaar per dat moment met een afgesproken percentage is gestegen;
- een niet verwerkte verplichting: een tegen de rechtspersoon door een derde wegens geleden schade ingediende claim waarvan de toekenning zeer onwaarschijnlijk is, óf waarvan de toekenning waarschijnlijk of zelfs zeker is, maar waarbij de grootte van het te betalen bedrag niet met voldoende betrouwbaarheid kan worden vastgesteld;
- meerjarige financiële verplichtingen: de verplichtingen ten gevolge van erfpacht, huur, pacht, leasing;
- de garantieverplichting die rust op aannemers en inleners van arbeidskrachten krachtens diverse wettelijke bepalingen inzake ketenaansprakelijkheid.

202 Wanneer de rechtspersoon gezamenlijk met anderen of hoofdelijk aansprakelijk is voor een verplichting, wordt het deel van de verplichting waaraan naar verwachting door de andere partijen wordt voldaan, behandeld als een niet in de balans opgenomen verplichting. Voor het andere deel van de verplichting, waarvoor een uitstroom van middelen waarschijnlijk is, vormt de rechtspersoon een voorziening.

203 Op het moment dat het waarschijnlijk wordt dat voor een tot dat moment niet in de balans opgenomen verplichting een uitstroom van toekomstige economische voordelen, waaronder geldmiddelen, noodzakelijk zal zijn, wordt een voorziening dan wel schuld verwerkt in de jaarrekening over de periode waarin die verandering van de waarschijnlijkheid zich voordoet (tenzij er sprake is van de zeer uitzonderlijke omstandigheid dat geen betrouwbare schatting van het bedrag van de voorziening of schuld kan worden gemaakt).

Presentatie en toelichting

203a De rechtspersoon vermeldt op grond van artikel 2:381 lid 1 BW tot welke belangrijke niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen de rechtspersoon voor een aantal toekomstige jaren is verbonden, alsmede tot welke voorwaardelijke activa, voorwaardelijke verplichtingen en niet verwerkte verplichtingen de rechtspersoon is verbonden. Daarbij worden afzonderlijk vermeld de verplichtingen jegens groepsmaatschappijen. Alinea 205 van hoofdstuk B9 Verplichtingen/Schulden inzake te vermelden zekerheden is van overeenkomstige toepassing.

204 Op grond van de wettelijke vereisten wordt de aard van de niet in de balans opgenomen verplichtingen voor iedere categorie ervan in de toelichting kort beschreven (artikel 2:381 lid 1 BW).

Tevens kan de rechtspersoon overwegen – indien praktisch mogelijk – voor iedere categorie per balansdatum de volgende toelichting te verschaffen:
a. een schatting van het financiële effect ervan op basis van de beginselen die zijn uiteengezet in alinea 105 tot en met 107;
b. een indicatie van de onzekerheden met betrekking tot het bedrag of het moment van de uitstroom; en
c. de mogelijkheid van enigerlei vergoeding.

Deze informatie behoeft niet te worden gegeven indien het zeer onwaarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van niet in de balans opgenomen verplichtingen middelen nodig zullen zijn.

Wanneer (een gedeelte van) deze informatie niet wordt gegeven omdat dat niet praktisch mogelijk is, kan de rechtspersoon overwegen dit te vermelden.

In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat vermelding van deze informatie de positie van de rechtspersoon in een geschil ernstig schaadt. In die gevallen behoeft de rechtspersoon de informatie niet te verstrekken. Wel kan de rechtspersoon overwegen dan de algemene aard van het geschil te vermelden.

205 De rechtspersoon die volledig aansprakelijk vennoot is van een vennootschap onder firma of van een commanditaire vennootschap, is onbeperkt voor alle schulden van de vennootschap aansprakelijk. Over deze onbeperkte aansprakelijkheid moet in de toelichting informatie worden gegeven. Indien daartoe aanleiding is wordt een voorziening getroffen (zie ook hoofdstuk B3 Financiële vaste activa en consolidatie, alinea 130).

Indien er sprake is van een fiscale eenheid voor vennootschapsbelasting en/of omzetbelasting met andere groepsmaatschappijen moet dit in de toelichting worden vermeld (artikel 2:381 lid 1 BW).

206 In de toelichting moet het totaalbedrag worden opgenomen van de betalingen inzake vaste activa waartoe de rechtspersoon zich heeft verbonden (artikel 2:381 lid 1 BW).

207 Het totaalbedrag aan langlopende verbintenissen tot het doen van betalingen ter verkrijging van gebruiksrechten of andere rechten, die niet in de balans zijn opgenomen, moet in de toelichting worden vermeld (artikel 2:381 lid 1 BW), waarbij de rechtspersoon kan overwegen afzonderlijk aan te geven welk totaalbedrag vervalt na één jaar en na vijf jaar.

Indien individuele verbintenissen door looptijd en/of door omvang van bijzondere betekenis zijn, kan de rechtspersoon overwegen in de toelichting mededeling te doen van de aard, het bedrag en de looptijd.

208 In de toelichting moet het totaalbedrag aan verplichtingen uit in- en verkoopcontracten betrekking hebbende op voorraden worden vermeld, indien deze verplichtingen in verhouding tot de normale bedrijfsomvang een abnormaal grote afname- of leveringsplicht inhouden (artikel 2:381 lid 1 BW).

209 In artikel 2:383 lid 2 BW is bepaald dat moeten worden vermeld de garanties ten behoeve van de gezamenlijke bestuurders en – afzonderlijk – de garanties ten behoeve van de gezamenlijke commissarissen van de rechtspersoon, zoals verstrekt door de rechtspersoon, zijn dochtermaatschappijen en de maatschappijen waarvan hij de gegevens consolideert.

B11 LEASING

Deze Richtlijn B11 (aangepast 2021) vervangt Richtlijn B11 (aangepast 2018) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.

Algemeen

101 De bepalingen in deze Richtlijn zijn van toepassing op de verwerking in de jaarrekening van alle huur-, pacht-, huurkoop-, en leaseovereenkomsten die door de rechtspersoon zijn aangegaan.

102 De volgende begrippen worden in deze Richtlijn gebruikt met de hieronder omschreven betekenis.

Een leaseovereenkomst is een overeenkomst waarbij een contractpartij - de lessor (verhuurder) - het recht van gebruik van een leaseobject voor een overeengekomen periode en voor een bepaalde vergoeding aan de andere contractpartij - de lessee (huurder) - afstaat. Daaronder kunnen vallen huurovereenkomsten, pachtovereenkomsten en huurkoop zoals hierna gedefinieerd.

Financiële lease is een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen; de juridische eigendom kan, maar hoeft niet uiteindelijk te worden overgedragen door de lessor aan de lessee. Financiële lease is in feite een vorm van financiering.

Als operationele lease kwalificeren alle leaseovereenkomsten die niet als financiële lease kwalificeren. Operationele lease stemt grotendeels overeen met wat een huurovereenkomst naar Nederlands recht beoogt, namelijk dat de lessee het gebruiksnut van een object heeft, zonder de voor- en nadelen van de eigendom geheel of nagenoeg geheel te dragen. De verplichtingen van de lessor bij operationele leasing gaan veelal echter verder dan die van een traditionele verhuurder; hij zorgt gewoonlijk voor het volledige onderhoud van de in huur gegeven objecten en tevens voor vervanging bij tijdelijke uitval van het gehuurde. Operationele leasing heeft vooral betrekking op courante objecten met een voorspelbaar waardeverloop.

Een niet-opzegbare leaseovereenkomst is een leaseovereenkomst die slechts door de lessee tussentijds kan worden opgezegd, alleen

a. indien zich onvoorzienbare omstandigheden voordoen, of
b. met instemming van de lessor, of
c. hetzelfde of een soortgelijk leaseobject afsluit, of
d. tegen betaling door de lessee van een aanvullend zodanig omvangrijk bedrag, dat het bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs zeker is dat de lease zal worden voortgezet.

De leaseperiode is de niet-opzegbare periode (zie definitie niet-opzegbare leaseovereenkomst) gedurende welke de lessee zich heeft verbonden het actief te leasen, samen

met eventuele verdere perioden waarvoor de lessee het recht heeft om de lease te verlengen al dan niet met verdere betaling, voor zover het op het tijdstip van het aangaan van de lease redelijkerwijs zeker is te achten dat de lessee van dit recht gebruik zal maken.

De minimale leasebetalingen zijn de betalingen waartoe de lessee gedurende de leaseperiode of aan het einde daarvan verplicht is of kan worden gesteld (exclusief voorwaardelijke leasebetalingen en exclusief de servicekosten en belastingen die door de lessor dienen te worden betaald of die de lessor gerestitueerd krijgt) samen met de eventuele bedragen die de lessee of een met hem gelieerde derde garandeert.

Indien de lessee het recht heeft het leaseobject in eigendom te verkrijgen tegen een prijs die zoveel lager is dan de verwachte reële waarde op het tijdstip waarop het recht kan worden uitgeoefend, dat het - op het tijdstip van het aangaan van de lease - redelijkerwijs zeker is dat van het recht gebruik zal worden gemaakt, omvatten de minimale leasebetalingen ten minste de gedurende de leaseperiode verschuldigde leasetermijnen én het bedrag verschuldigd bij uitoefening van het kooprecht.

De impliciete rentevoet is de rentevoet die is besloten in het leasecontract. Deze rentevoet, die vanuit de lessor wordt beschouwd, volgt uit de gelijkstelling op het tijdstip van het aangaan van de lease van enerzijds:
- de minimale leasebetalingen zoals gedefinieerd voor de classificatie door de lessor, én
- de ongegarandeerde restwaarde

en anderzijds de reële waarde van het leaseobject.

De marginale rentevoet van de lessee is de rentevoet waartegen de lessee een soortgelijke lease zou hebben kunnen afsluiten, of - indien die niet kan worden vastgesteld - de rentevoet waartegen de lessee op het tijdstip van het aangaan van de lease het bedrag nodig voor de aankoop van het actief zou hebben kunnen lenen voor een overeenkomstige tijdsduur en met overeenkomstige zekerheid.

Leasing

Leaseclassificatie

103 Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm van de transactie. Uit het geheel der contractvoorwaarden wordt het karakter van de lease afgeleid. De leaseclassificatie vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van de lease.

104 Voor de classificatie van de leaseovereenkomst is bepalend in hoeverre de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van het leaseobject worden gedragen door de lessor of de lessee. De nadelen verbonden aan de eigendom bestaan onder meer uit het mogelijke verlies door overcapaciteit of technologische veroudering of door een verminderde opbrengst door gewijzigde economische omstandigheden. De voordelen kunnen bestaan uit de winstgevende exploitatie gedurende de economische levensduur van het object of uit de waardestijging van het object of de realisatie van de restwaarde van het object.

105 Een leaseovereenkomst wordt geclassificeerd als financiële leasing als de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen. Alle andere leaseovereenkomsten worden geclassificeerd als operationele leasing.

Voorbeelden van situaties waarin de lease gewoonlijk als financiële lease wordt geclassificeerd zijn:

a. de eigendom van het leaseobject gaat over naar de lessee aan het einde van de leaseperiode;
b. de lessee heeft het recht het leaseobject te kopen tegen een bedrag ver beneden de verwachte reële waarde van het object op het moment dat dit recht voor het eerst kan worden uitgeoefend, zodanig dat op het moment van sluiten van de leaseovereenkomst het redelijk zeker is dat de optie zal worden uitgeoefend;
c. de leaseperiode omvat het belangrijkste deel van de economische levensduur van het leaseobject;
d. op het moment van het aangaan van de leaseovereenkomst is de contante waarde van de minimale leasebetalingen gelijk of nagenoeg gelijk aan de reële waarde van het leaseobject;
e. het leaseobject is zodanig specifiek dat het, zonder belangrijke modificaties, alleen geschikt is voor gebruik door de lessee.

Voor de voorbeelden genoemd onder c. en d. worden wel het 75% respectievelijk het 90%-criterium gehanteerd. Bij het 75%-criterium wordt bezien of de leaseperiode 75% of meer van de economische levensduur van het leaseobject bedraagt. Bij het 90%-criterium wordt bezien of de contante waarde van de minimale leasebetalingen 90% of meer bedraagt van de waarde van het leaseobject bij de aanvang van de leaseovereenkomst. Deze criteria kunnen worden beschouwd als indicatief. Zoals hiervoor vermeld is de economische realiteit van de transactie doorslaggevend bij de leaseclassificatie.

106 Leaseovereenkomsten ter zake van grond en gebouwen worden volgens dezelfde criteria geclassificeerd als andere leaseovereenkomsten. Hierbij is het toegestaan om de bestanddelen grond en gebouwen van een leaseovereenkomst voor grond en gebouwen in het kader van de lease-classificatie afzonderlijk in beschouwing te nemen.

Verwerking van financiële leasing in de jaarrekening van de lessee

107 Bij financiële leases worden het leaseobject en de daarmee samenhangende schuld bij de aanvang van de leaseperiode in de balans van de lessee verwerkt tegen de reële waarde van het leaseobject of, indien dit lager is, tegen de contante waarde van de verplichte leasetermijnen gedurende de leaseperiode. Beide worden bepaald op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst. De bij de berekening van deze contante waarde toe te passen rentevoet is de impliciete rentevoet. Als deze rentevoet praktisch niet te bepalen is, wordt de marginale rentevoet gehanteerd. De marginale rentevoet mag ook gehanteerd worden indien het aannemelijk is dat deze niet materieel zal afwijken van de impliciete rentevoet.

108 Van de periodieke leasebetalingen (exclusief eventuele vergoeding voor servicekosten) wordt een deel verantwoord als schuldaflossing en het andere deel als betaalde interest, een en ander berekend op annuïteitenbasis. Om praktische redenen

kan een methode van berekening worden gebruikt die de toerekening op annuïteitenbasis benadert.

109 Financiële leasing leidt derhalve tot de verwerking van een afschrijvingslast alsmede een financieringslast.

Als er geen redelijke zekerheid is dat de lessee eigenaar wordt aan het einde van de leaseperiode wordt het leaseobject afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of de economische gebruiksduur van het object.

Verwerking van operationele leasing in de jaarrekening van de lessee

110 Operationele leasing kan nooit aanleiding geven tot activering van het leaseobject bij de lessee. Wel zal, indien de rechtspersoon verplichtingen over langere perioden tot bedragen van betekenis is aangegaan, daarvan in de toelichting mededeling moeten worden gedaan (artikel 2:381 lid 1 BW).

111 Bij operationele leasing verwerkt de lessee de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening tenzij een andere toerekeningssystematiek meer representatief is voor het patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen.

Presentatie en toelichting

112 Voor een financiële lease wordt in de toelichting vermeld welk bedrag van de schuld een looptijd heeft van langer dan één jaar (artikel 2:375 lid 2 BW).

Zie ook hoofdstuk B9, paragraaf 2 Langlopende schulden.

113 Voor operationele leases (dit zijn langlopende verbintenissen tot het doen van betalingen ter verkrijging van gebruiksrechten of andere rechten) moet in de toelichting worden vermeld: de minimale leasebetalingen en een gemiddelde looptijd van deze verplichting.

Zie ook hoofdstuk B10, paragraaf 2 Niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel

114 Voor de volgende onderwerpen wordt verwezen naar hoofdstuk 292 Leasing:
- de verwerking van financiële en operationele leasing in de jaarrekening van de lessor;
- verwerking van sale- en leaseback transacties;
- de verwerking van samengestelde transacties met de juridische vorm van een leaseovereenkomst; en
- de verwerking van leaseovereenkomsten afgesloten met een speciaal voor dit doel opgerichte entiteit (een special purpose entity).

Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat omtrent deze onderwerpen in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

B12 FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Deze Richtlijn B12 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn B12 (aangepast 2017) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.

Algemeen

101 Een financieel instrument is een overeenkomst die leidt tot een financieel actief bij een partij en een financiële verplichting of een eigen-vermogensinstrument bij een andere partij.

Een financieel actief is elk actief dat bestaat uit:
- liquide middelen;
- een overeengekomen recht om liquide middelen of een ander financieel actief van een andere partij te ontvangen;
- een overeengekomen recht om financiële instrumenten met een andere partij te ruilen onder voorwaarden die potentieel voordelig zijn; of
- een eigen-vermogensinstrument in een andere partij.

Een financiële verplichting is elke overeengekomen verplichting om:
- liquide middelen of een ander financieel actief aan een andere partij over te dragen; of
- financiële instrumenten te ruilen met een andere partij onder voorwaarden die potentieel nadelig zijn.

Een eigen-vermogensinstrument is elke overeenkomst die het overblijvend recht omvat op een aandeel in de activa van een partij, na aftrek van alle verplichtingen.

102 Ook in andere hoofdstukken die op bepaalde financiële instrumenten van toepassing zijn, zijn bepalingen opgenomen voor de verslaggeving van financiële instrumenten. Bijvoorbeeld in de hoofdstukken inzake financiële vaste activa, vorderingen, effecten, overlopende activa, liquide middelen, eigen vermogen, verplichtingen, leasing.

103 Dit hoofdstuk is van toepassing op de waardering, presentatie en opname van informatie in de toelichting over alle soorten van financiële instrumenten, zowel in de balans opgenomen als niet in de balans opgenomen, anders dan:
a. belangen in groepsmaatschappijen, zoals gedefinieerd in hoofdstuk B3 Financiële vaste activa en consolidatie;
b. belangen in overige deelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, zoals gedefinieerd in hoofdstuk B3 Financiële vaste activa en consolidatie;
c. verplichtingen voortvloeiend uit aanspraken uit hoofde van pensioenen en soortgelijke regelingen, zoals omschreven in hoofdstuk B14 Personeelsbeloningen;
d. verplichtingen van werkgevers voor het verstrekken van opties aan werknemers en de inkoop van aandelen ten behoeve van werknemers;
e. verplichtingen uit hoofde van verzekeringscontracten.

104 Financiële instrumenten omvatten zowel primaire instrumenten zoals vorderingen, schulden en aandelen, als afgeleide instrumenten (ook wel derivaten genaamd) zoals financiële opties, futures en termijncontracten, renteswaps en valutaswaps.

Derivaten scheppen rechten en verplichtingen, waardoor één of meer van de financiële risico's waaraan de onderliggende primaire financiële instrumenten onderhevig zijn, tussen betrokken partijen worden overgedragen. Derivaten resulteren niet in de overdracht van het onderliggende primaire financiële instrument bij het aangaan van de overeenkomst en een dergelijke overdracht hoeft ook niet plaats te vinden na afloop van de overeenkomst.

Verwerking en waardering

105 In artikel 2:384 BW en artikel 10 van het Besluit actuele waarde zijn bepalingen opgenomen voor de waardering van financiële instrumenten. De wet staat toe dat financiële instrumenten tegen actuele waarde worden gewaardeerd.

Voor de waardering tegen de actuele waarde, komt in aanmerking de reële waarde. Indien niet direct een betrouwbare reële waarde voor de financiële instrumenten is aan te wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze:

- af te leiden uit de reële waarde van zijn bestanddelen of van een soortgelijk instrument indien voor de bestanddelen ervan of voor een soortgelijk instrument wel een betrouwbare markt is aan te wijzen; of
- te benaderen met behulp van algemeen aanvaarde waarderingsmodellen en waarderingstechnieken.

106 Passiva kunnen slechts tegen de actuele waarde gewaardeerd worden indien zij:

- financiële instrumenten zijn die deel uitmaken van de handelsportefeuille;
- afgeleide financiële instrumenten zijn; of
- verzekeringsverplichtingen of pensioenverplichtingen zijn.

107 Indien het niet mogelijk is om door middel van de in alinea 105 genoemde benaderingswijze een betrouwbare reële waarde vast te stellen voor financiële instrumenten, worden zij tegen de verkrijgingsprijs gewaardeerd.

108 De waardering tegen actuele waarde is niet toegestaan voor:

- tot de vervaldag aangehouden primaire financiële instrumenten (bijvoorbeeld obligaties);
- door de rechtspersoon verstrekte leningen of te innen vorderingen (bijvoorbeeld debiteuren);
- belangen in dochtermaatschappijen, in deelnemingen als bedoeld in artikel 2:389 lid 1 BW en in rechtspersonen waarin wordt deelgenomen volgens een onderlinge regeling tot samenwerking, door de rechtspersoon uitgegeven eigenvermogensinstrumenten, overeenkomsten die een eventuele inbreng in het kader van een samenwerking tussen ondernemingen behelzen, en andere financiële instrumenten met zodanig specifieke kenmerken dat verslaggeving over deze instrumenten volgens de algemeen aanvaarde praktijk niet tegen de actuele waarde mag geschieden.

Op grond van artikel 2:384 lid 8 BW worden de waardeveranderingen van financiële instrumenten die dienen en effectief zijn ter dekking van risico's inzake activa, activa in bestelling en andere nog niet op de balans opgenomen verplichtingen, dan wel inzake voorgenomen transacties, rechtstreeks ten gunste dan wel ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht, voor zover dat noodzakelijk is om te bereiken dat deze waardeveranderingen in dezelfde periode in het resultaat worden verwerkt als de waardeveranderingen die zij beogen af te dekken (kasstroomafdekking).

Presentatie en toelichting

Toelichtingsvereisten bij waardering tegen kostprijs

109 Voor financiële vaste activa die zijn gewaardeerd tegen een hoger bedrag dan de reële waarde vermeldt de rechtspersoon op grond van artikel 2:381b BW:

- de boekwaarde en de reële waarde van de afzonderlijke activa of van de passende groepen van de afzonderlijke activa; en
- de reden waarom de boekwaarde niet is verminderd, alsmede de aard van de aanwijzingen die ten grondslag liggen aan de overtuiging dat de boekwaarde zal kunnen worden gerealiseerd.

Toelichtingsvereisten bij waardering tegen actuele waarde

110 Per categorie van financiële instrumenten die tegen actuele waarde worden gewaardeerd vermeldt de rechtspersoon op grond van artikel 2:381a BW:

- indien de reële waarde met behulp van waarderingsmodellen en -technieken is bepaald, de aannames die daaraan ten grondslag liggen;
- per categorie van financiële instrumenten, de reële waarde, de waardeveranderingen die in de winst-en-verliesrekening zijn opgenomen, de waardeveranderingen die op grond van artikel 2:390 lid 1 BW in de herwaarderingsreserve zijn opgenomen en de waardeveranderingen die op de vrije reserves in mindering zijn gebracht; en
- per categorie van afgeleide financiële instrumenten, informatie over de omvang en de aard van de instrumenten, alsmede de voorwaarden die op het bedrag, het tijdstip en de zekerheid van toekomstige kasstromen van invloed kunnen zijn.

111 Voor het salderen van een financieel actief en een financiële verplichting gelden de normale salderingsregels zoals opgenomen in hoofdstuk A2 Verwerking en waardering, alinea 115.

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-Bundel

112 Voor de classificatie van een financieel instrument als vreemd of eigen vermogen alsmede de verwerking van rente, dividenden en andere baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten wordt verwezen naar hoofdstuk 290 Financiële instrumenten.

B13 WINST-EN-VERLIESREKENING

Deze Richtlijn B13 (aangepast 2022) vervangt Richtlijn B13 (aangepast 2021) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023.

Algemeen

101 Voor de algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar hoofdstuk A2 Verwerking en waardering, paragraaf 5.

101a Het is rechtspersonen toegestaan IFRS 15 zoals aanvaard door de Europese Unie toe te passen voor opbrengsten en gerelateerde kosten met betrekking tot de verkoop van goederen en het verlenen van diensten in plaats van de alinea's 102 tot en met 107 van hoofdstuk B13 Winst-en-verliesrekening, mits sprake is van een integrale en consistente toepassing van IFRS 15. Dit betekent tevens dat IFRS 15 zoals aanvaard door de Europese Unie moet worden toegepast voor opbrengsten en gerelateerde kosten met betrekking tot onderhanden projecten in plaats van hoofdstuk B5, paragraaf B5.3 Onderhanden projecten.

101b De bepalingen in dit hoofdstuk worden gewoonlijk toegepast op iedere afzonderlijke overeenkomst. In bepaalde gevallen is het echter noodzakelijk om dit hoofdstuk toe te passen op afzonderlijk te identificeren componenten van een overeenkomst, of een groep van overeenkomsten, teneinde de economische realiteit van een overeenkomst of een groep van overeenkomsten weer te geven (zie hoofdstuk A2 Verwerking en waardering, alinea 108 tot en met 109).

De verwerking van opbrengsten

Inleiding

102 Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Opbrengsten worden met een veelheid van benamingen aangeduid, zoals omzet, honoraria, rente, dividenden, royalty's en huur.

Het bepalen van de omvang van een opbrengst

103 De omvang van een opbrengst wordt bepaald op het bedrag waarop de rechtspersoon verwacht recht te hebben in ruil voor geleverde goederen of diensten.

Dit bedrag kan variëren vanwege kortingen, teruggaven, terugbetalingen, prijsconcessies, prestatiebonussen, sancties of andere soortgelijke elementen. Dergelijke vergoedingen worden in dit hoofdstuk aangeduid als variabele vergoedingen. De omvang van een te verwerken variabele vergoeding wordt bepaald door een schatting te maken. De rechtspersoon past hierbij voorzichtigheid toe. De toepassing van voorzichtigheid heeft als doel om ervoor te zorgen dat er alleen opbrengsten worden verwerkt waarvan de kans klein is dat ze later teruggenomen moeten worden.

De onzekerheid ten aanzien van het schatten van de omvang van een variabele vergoeding kan zodanig hoog zijn dat het bedrag van de totale opbrengst niet op

betrouwbare wijze kan worden bepaald (verwezen wordt naar alinea 104 voor de verkoop van goederen en alinea 105 voor het verlenen van diensten). Indien een overeenkomst bestaat uit een vaste en een variabele vergoeding kan de omvang van de vaste vergoeding zodanig hoog zijn dat het bedrag van de totale opbrengst wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald ondanks de onzekerheid over de hoogte van de variabele vergoeding.

De verkoop van goederen

104 Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van zelfvervaardigde of van derden verkregen goederen worden als zodanig verwerkt indien aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de rechtspersoon heeft alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot de goederen overgedragen aan de afnemer;
b. de rechtspersoon behoudt over de verkochte goederen niet een zodanige voortgezette betrokkenheid, zoals bij de eigenaar, dat hij feitelijk kan blijven beschikken over die goederen en daarmee kan besluiten over de aanwending van die goederen;
c. het bedrag van de opbrengst kan op betrouwbare wijze worden bepaald;
d. het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie de rechtspersoon zullen toevloeien; en
e. de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt met betrekking tot de transactie kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald.

Het verlenen van diensten

105 Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst betrouwbaar kan worden geschat, wordt de opbrengst met betrekking tot die dienst verwerkt naar rato van de verrichte prestaties. Het resultaat kan betrouwbaar worden geschat indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

a. het bedrag van de opbrengst kan op betrouwbare wijze worden bepaald;
b. het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie de rechtspersoon zullen toevloeien;
c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en
d. de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald.

106 Voor de verwerking van onderhanden projecten in opdracht van derden wordt verwezen naar hoofdstuk B5, paragraaf 3 Onderhanden projecten.

107 Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, wordt slechts een opbrengst verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

Opbrengsten uit licenties, rente en dividend

108 Een licentie stelt de rechten van een afnemer op het intellectuele eigendom van de rechtspersoon vast. Licenties kunnen onder meer betrekking hebben op:

– software en technologie;
– films, muziek en andere vormen van media en amusement;

– franchises; en
– octrooien, handelsmerken en auteursrechten.

De rechtspersoon bepaalt of de aard van de licentie de verkoop van een goed of het verlenen van een dienst betreft. Hierbij neemt de rechtspersoon in aanmerking of de aard van de toezegging eruit bestaat:

a. een recht te verlenen om gebruik te maken van het intellectuele eigendom van de rechtspersoon zoals dat bestaat op het moment waarop de licentie wordt verleend. Dat betekent dat de rechtspersoon geen verplichting heeft om het intellectuele eigendom in stand te houden of te verbeteren. De opbrengsten uit de licentie worden dan verwerkt als de verkoop van een goed (zie alinea 104); of
b. een recht te verlenen om toegang te hebben tot het intellectuele eigendom van de rechtspersoon zoals dat tijdens de hele duur van de licentie bestaat. Dat betekent dat de rechtspersoon een verplichting heeft om het intellectuele eigendom in stand te houden of te verbeteren. De opbrengsten uit de licentie worden dan verwerkt als het verlenen van een dienst (zie alinea 105).

Indien de toezegging om een licentie te verlenen niet te onderscheiden is van andere toegezegde goederen of diensten in een overeenkomst (in overeenstemming met alinea 101b), worden de toezegging om een licentie te verlenen en die andere toegezegde goederen of diensten samen als één geheel beschouwd en worden de opbrengsten verwerkt in overeenstemming met de andere alinea's van dit hoofdstuk.

Opbrengsten uit licenties op basis van gerealiseerde verkopen of gebruik worden verwerkt op het moment dat de verkoop door de afnemer plaatsvindt of naarmate het gebruik door de afnemer plaatsvindt, rekening houdend met de mate waarin de prestatieverplichting is vervuld.

Opbrengsten uit activa in de vorm van rente of dividend worden op basis van de volgende grondslag verwerkt:

– renteopbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost; en
– dividenden worden verwerkt indien de rechtspersoon daarop recht heeft verkregen.

Toelichting

109 In de toelichting moet de methode van toerekening van opbrengsten aan verslagperioden, waaronder de wijze van vaststelling van de mate van voltooiing van opdrachten tot dienstverlening worden uiteengezet (artikel 2:384 lid 5 BW).

Netto-omzet

110 De kleine rechtspersoon mag zijn winst-en-verliesrekening opstellen op basis van de modellen I en J van het Besluit modellen jaarrekening (zie onderdeel D Wetteksten, Modellen en besluiten). Bij toepassing van deze modellen wordt slechts de bruto-marge weergegeven. De netto-omzet wordt in dat geval niet getoond.

Onder de netto-omzet wordt in artikel 2:377 lid 6 BW verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Dit houdt in dat de netto-omzet de weergave is van de omvang der zaken van de rechtspersoon, dus van hetgeen de rechtspersoon voor eigen rekening en risico presteert door verkoop en levering (of eigendomsoverdracht) dan wel door het verrichten van diensten aan zijn cliënten. In geval van incidenteel gebruik van betalingskortingen worden deze over het algemeen niet in mindering gebracht op de omzet maar als rentelasten verantwoord.

Bedragen die de rechtspersoon voor derden ontvangt zijn geen weergave van hetgeen de rechtspersoon voor eigen rekening en risico presteert. Bedragen die voor rekening van derden worden ontvangen en worden doorbetaald (waaronder bepaalde, over de omzet geheven belastingen) vormen daarom geen opbrengsten.

Het begrip netto-omzet moet worden geïnterpreteerd vanuit de normale, niet incidentele bedrijfsactiviteiten.

Indien renteopbrengsten voortvloeien uit activiteiten die kenmerkend zijn voor het bedrijf van een rechtspersoon, vormen zij een bestanddeel van de netto-omzet.

Dividendopbrengsten vormen een bestanddeel van de netto-omzet indien zij onderdeel uitmaken van de beleggingsopbrengsten, en beleggingen kenmerkend zijn voor het bedrijf van de rechtspersoon. Voorbeelden zijn pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsinstellingen. Voorts kunnen dividendopbrengsten tot de omzet gerekend worden bij participatiemaatschappijen. Voor (tussen)houdstermaatschappijen worden dividendopbrengsten niet aangemerkt als netto-omzet.

Importeurs van auto's en motorrijwielen, dealers en andere autobedrijven presenteren de Belasting personenauto's en motorrijwielen (bpm) niet als netto-omzet. Het gaat hierbij om de bpm voor auto’s en motorrijwielen die voor de eerste keer in Nederland op kenteken zijn gesteld. De rechtspersoon ontvangt de bpm als agent namens de overheid. De bpm betreft geen economisch voordeel dat naar de rechtspersoon toevloeit. Daarom wordt de bpm niet als netto-omzet gepresenteerd.

Indien het belastbare feit voor de heffing van de bpm plaatsvindt op een tijdstip vóór de levering aan een uiteindelijke koper, verantwoordt de rechtspersoon een overlopende actiefpost ter hoogte van het bedrag van de verschuldigde bpm.

Bijzondere posten

Definities
111 De volgende begrippen worden in deze paragraaf gebruikt met de hierna omschreven betekenis.

De gewone bedrijfsuitoefening betreft iedere activiteit van een rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van zijn bedrijfsvoering.

Bijzondere posten zijn posten van baten en lasten die van afzonderlijke omvang zijn of in uitzonderlijke mate voorkomen.

Bijzondere posten
112 Op grond van artikel 2:377 lid 7 BW licht de rechtspersoon baten en lasten welke aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend, naar aard en omvang toe. Op grond van artikel 2:377 lid 8 BW vermeldt de rechtspersoon het bedrag en de aard van de posten van baten en lasten die van uitzonderlijke omvang zijn of in uitzonderlijke mate voorkomen.

De rechtspersoon kan overwegen deze posten met het oog op de analyse en de vergelijkbaarheid van de resultaten naar aard en omvang afzonderlijk en ongesaldeerd nader toe te lichten. Dit geldt ook voor bijzondere posten die zijn opgenomen in meerjarenoverzichten. Indien een bijzondere post is verwerkt in meerdere andere posten van de winst-en-verliesrekening, kan de rechtspersoon overwegen het totale financiële effect van deze bijzondere post toe te lichten, alsmede de wijze waarop deze bijzondere post is verwerkt. Dit kan geschieden door een specificatie (inclusief de bedragen) te geven van de posten waaronder de bijzondere post is verwerkt.

113-115 (vervallen)

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel
116 Voor de verwerking van wijzigingen van overeenkomsten wordt verwezen naar paragraaf 1 De verwerking van opbrengsten van hoofdstuk 270 Winst-en-verliesrekening.

De verwerking van verkooptransacties met terug(ver)koopovereenkomsten wordt toegelicht in bijlage 2 bij hoofdstuk 270 De winst-en-verliesrekening. Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat omtrent terug(ver)koopovereenkomsten in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

B14 PERSONEELSBELONINGEN

Deze Richtlijn B14 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn B14 (aangepast 2018) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.

Inleiding

101 In dit hoofdstuk worden richtlijnen gegeven voor de verwerking van personeelsbeloningen in de jaarrekening. Personeelsbeloningen omvatten alle vormen van beloning van personeel tijdens en na afloop van het dienstverband:

- ongeacht of er sprake is van individuele arbeidsovereenkomsten, CAO's, wettelijke regelingen of afspraken, dan wel bestendig gevolgde gedragslijnen door de werkgever die leiden tot verplichtingen jegens het personeel;
- ongeacht of betaling door de werkgever plaatsvindt aan het personeel zelf of aan anderen zoals een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds; en
- ongeacht of er sprake is van een volledig dienstverband of deeltijdarbeid.

Het begrip personeel in dit hoofdstuk omvat mede de bestuurders van de rechtspersoon.

102 De volgende vormen van personeelsbeloningen worden onderscheiden:

a. beloningen tijdens het dienstverband.
   Voorbeelden zijn:
   1. lonen en salarissen, premies uit hoofde van sociale verzekeringswetten, vakantiegeld, doorbetaling van loon bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, bijdragen in levensloopregelingen, bonusbetalingen, tantièmes, jubileumuitkeringen, doorbetaald extra verlof (zogeheten sabbatical leave), beloningen in natura zoals huisvesting, enzovoort; en
   2. aandelen of het recht aandelen te verwerven, inclusief uitkeringen waarvan het bedrag afhankelijk is van de toekomstige koers van de aandelen in het kapitaal van de rechtspersoon. Een veel voorkomende vorm hiervan betreft aandelenoptieregelingen voor personeel;
b. beloningen in de vorm van (rechten op) uitkeringen in de periode wanneer normaliter geen arbeidsprestaties meer worden verricht. Deze beloningen worden aangemerkt als beloningen in de vorm van uitkeringen na afloop van het dienstverband. Hieronder worden begrepen:
   1. pensioenuitkeringen; en
   2. uitkeringen uit hoofde van vervroegde uittredingsregelingen (VUT) en andere non-activiteitsregelingen;
c. beloningen in de vorm van ontslagvergoedingen.

103 De in de winst-en-verliesrekening te verantwoorden lasten uit hoofde van personeelsbeloningen worden verwerkt als onderdeel van het bedrijfsresultaat. De lonen en sociale lasten, met afzonderlijke vermelding van de pensioenlasten, moeten in de

winst-en-verliesrekening, dan wel in de toelichting afzonderlijk worden opgenomen of vermeld (artikel 2:377 lid 3, letters e en f BW respectievelijk artikel 2:382 BW, laatste zin).

104 Een op de balans op te nemen verplichting uit hoofde van personeelsbeloningen wordt opgenomen onder de schulden of als voorziening afhankelijk van de aard van de verplichting.

Beloningen tijdens het dienstverband

105 In deze paragraaf worden beloningen behandeld, in welke vorm dan ook, die een rechtspersoon verschuldigd is uit hoofde van de voor het personeel geldende arbeidsvoorwaarden als deze beloningen betaalbaar zijn tijdens het dienstverband, met uitzondering van uitkeringen bij ontslag en uitkeringen in de vorm van eigen aandelen, opties daarop en vergelijkbare beloningsvormen.

106 Een rechtspersoon verantwoordt de op grond van de arbeidsvoorwaarden van het personeel verschuldigde beloningen als last in de winst-en-verliesrekening en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans.

Het uitgangspunt van deze paragraaf is om personeelsbeloningen als last in de winst-en-verliesrekening te verantwoorden in de periode waarin de arbeidsprestatie, waarvoor deze beloningen worden verstrekt, wordt verricht.

Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de rechtspersoon.

106a Indien sprake is van een beloning met opbouw van rechten neemt de rechtspersoon de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking. Hiertoe wordt per balansdatum een verplichting opgenomen.

Onder de opbouw van rechten wordt verstaan het gedurende het dienstverband van het personeelslid opbouwen van rechten op doorbetaalde afwezigheid, die in toekomstige verslagperiodes door het personeelslid kunnen worden opgenomen of verzilverd, zoals vakantie, seniorendagen en sabbatical leave. Ook wordt de opbouw van rechten op (langetermijn-)winstdelingen en bonussen hieronder begrepen.

Ook voorwaardelijk toegekende rechten (bijvoorbeeld rechten die alleen kunnen worden opgenomen bij continuering van het dienstverband zoals jubileumuitkeringen) leiden in beginsel tot een verplichting. Bij de bepaling van de hoogte van deze verplichting wordt rekening gehouden met de kans op voortijdige beëindiging van het dienstverband met het personeelslid.

Als alternatief is de volgende verwerkingswijze toegestaan: voor jubileumuitkeringen, sabbatical leaves en vergelijkbare uitkeringen mag de last worden genomen in het jaar dat deze worden uitgekeerd respectievelijk opgenomen, tenzij er sprake is van een onvoorwaardelijke opbouw van rechten in welk geval de lasten worden genomen in overeenstemming met de algemene uitgangspunten van deze alinea.

106b Indien sprake is van een beloning, waarbij geen rechten worden opgebouwd, neemt de rechtspersoon de (verwachte) lasten in aanmerking in de periode waarover deze beloning is verschuldigd.

106c Voor per balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die per balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid, wordt een voorziening opgenomen.

106d De verplichting die op grond van alinea 106b en 106c wordt opgenomen, moet de beste schatting zijn van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.

De beste schatting wordt in het algemeen gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden, zoals CAO's en individuele arbeidsovereenkomsten.

106e Een rechtspersoon neemt verwachte vergoedingen ten gevolge van winstdelingen en bonusbetalingen conform alinea 102 alleen in aanmerking indien:
a. de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór de balansdatum; en
b. een betrouwbare schatting van de verplichting kan worden gemaakt.

106f Voor zover het risico van arbeidsongeschiktheid is verzekerd - hetzij via het publieke stelsel, hetzij via een verzekeraar - mag een voorziening worden getroffen voor het in de toekomst te betalen deel van de verzekeringspremies dat rechtstreeks is toe te rekenen aan het individuele schadeverleden van de rechtspersoon. Hierbij kan worden gedacht aan gedifferentieerde verzekeringspremies. Als alternatieve verwerkingswijze is het toegestaan dergelijke gedifferentieerde premies pas te verantwoorden in de periode(n) waarover ze verschuldigd zijn.

Indien geen betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van het in de toekomst te betalen deel van de verzekeringspremies dat rechtstreeks is toe te rekenen aan het individuele schadeverleden van de rechtspersoon, wordt geen voorziening opgenomen.

Beloningen in de vorm van rechten op uitkeringen na afloop van het dienstverband (pensioenen en dergelijke)

Inleiding
107 Deze categorie personeelsbeloningen omvat pensioentoezeggingen en andere al dan niet tijdelijke uitkeringen na afloop van het actieve dienstverband. Pensioentoezeggingen omvatten de aanspraken van personeel, voormalig personeel of hun nagelaten betrekkingen op periodieke uitkeringen die van het leven afhankelijk zijn, ingaande op de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen in rechte afdwingbare toezeggingen, maar ook als er sprake is van verplichtingen die voortvloeien uit een door de rechtspersoon bestendig gevolgde gedragslijn.

Deze bepalingen worden eveneens toegepast op te verlenen aanspraken uit hoofde van het stellige voornemen dat de rechtspersoon heeft om een pensioenregeling te treffen gebaseerd op een uitgewerkt plan dat gecommuniceerd is aan de betrokkenen.

De verwerking van pensioenregelingen

108 Indien een in Nederland werkzame rechtspersoon in rechte afdwingbare pensioentoezeggingen doet aan het personeel, inclusief die personeelsleden die in het buitenland zijn gestationeerd, moeten deze verplichtingen behoudens enkele uitzonderingen krachtens de Pensioenwet worden ondergebracht bij:

a. een bedrijfstakpensioenfonds; of
b. een ondernemingspensioenfonds; of
c. een levensverzekeringsmaatschappij.

Onderstaand wordt geregeld op welke wijze kleine rechtspersonen pensioentoezeggingen aan het personeel in de jaarrekening moeten verwerken.

Definities

109 De volgende begrippen worden in dit hoofdstuk gebruikt, met de hieronder omschreven betekenis.

Een pensioenregeling is een regeling op grond waarvan aan het personeel van de rechtspersoon pensioen wordt toegekend.

Een pensioenovereenkomst is een afspraak tussen de werkgever en werknemer over pensioen.

Voor nadere toelichting over het begrip 'pensioenovereenkomst' wordt verwezen naar artikel 1 van de Pensioenwet.

Een ondernemingspensioenregeling is een regeling waarbij het opbouwen van pensioenvermogen in de pensioenuitvoerder geschiedt teneinde pensioenen uit te keren aan (voormalig) personeel van een of meer ondernemingen die onder gemeenschappelijke leiding staan.

Een bedrijfstakpensioenregeling is een regeling, anders dan nationale regelingen zoals AOW en dergelijke, waarbij het opbouwen van pensioenvermogen in de pensioenuitvoerder geschiedt teneinde pensioenen uit te keren aan (voormalig) personeel van meer dan één rechtspersoon die niet onder gemeenschappelijke leiding staan en waarbij de premies en uitkeringen worden bepaald zonder onderscheid te maken naar de aan de regeling deelnemende rechtspersonen.

Onder de verschuldigde premie wordt verstaan de in geld uitgedrukte periodiek vastgestelde structurele prestatie die door de rechtspersoon verschuldigd is aan de pensioenuitvoerder en die bestemd is voor de verzekering van pensioen en de daaraan verbonden kosten.

Onder indexatie wordt verstaan een verhoging van een pensioenrecht of pensioenaanspraak van een (gewezen) deelnemer naar aanleiding van prijsstijgingen of loonontwikkeling.

Een middelloonregeling is een pensioenregeling (in termen van de Pensioenwet een uitkeringsovereenkomst) waarbij de pensioenaanspraak met betrekking tot enig dienstjaar alleen afhankelijk is van het in het betreffende dienstjaar pensioengevende salaris, en eventuele latere indexatie.

Een eindloonregeling is een pensioenregeling waarin de hoogte van het (behaalbare) ouderdomspensioen is gekoppeld aan het salaris dat de deelnemer direct voorafgaand aan de pensioendatum verdient.

Onder een in rechte afdwingbare verplichting wordt verstaan een verplichting die voortvloeit uit een overeenkomst dan wel bij of krachtens een wet.

Onder een feitelijke verplichting wordt verstaan een verplichting die voortvloeit uit handelingen van de rechtspersoon, waarbij:

a. de rechtspersoon aan andere betrokkenen door een in het verleden gevolgde gedragslijn, gepubliceerde beleidsregels of een voldoende specifieke, actuele uitspraak heeft aangegeven zekere verantwoordelijkheden te aanvaarden; en
b. als gevolg daarvan, de rechtsperoon bij de onder a. genoemde andere betrokkenen de gerechtvaardigde verwachting heeft gewekt dat hij die verantwoordelijkheid zal nakomen.

Waardering en resultaatbepaling

110 Voor pensioenregelingen van de directeur-grootaandeelhouder die in eigen beheer worden gehouden, neemt de rechtspersoon een voorziening op voor de per balansdatum opgebouwde pensioenverplichting. De opgebouwde pensioenverplichting bestaat uit de opgebouwde pensioenaanspraken, inclusief onvoorwaardelijk overeengekomen (toekomstige) indexaties van de opgebouwde aanspraken.

Een pensioenregeling wordt in eigen beheer gehouden als deze wordt uitgevoerd door de rechtspersoon zelf, of door een houdstermaatschappij dan wel directiepensioenlichaam.

Deze voorziening wordt gewaardeerd op basis van een in Nederland algemeen aanvaardbare actuariële waarderingsmethodiek. De daarbij te hanteren actuariële veronderstellingen worden gebaseerd op de beste schatting van de variabelen die de omvang bepalen van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zullen zijn om de verplichting af te wikkelen. De disconteringsvoet waartegen die uitgaven contant worden gemaakt, wordt bepaald in overeenstemming met alinea 114.

Voorwaardelijk overeengekomen indexaties behoren niet tot de opgebouwde pensioenverplichting. Voorwaardelijk overeengekomen indexaties zijn indexaties waarvan de toekenning afhankelijk is van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden. Dit is bijvoorbeeld het geval als is overeengekomen dat een ingegaan pensioen jaarlijks ‘indien mogelijk’ wordt aangepast.

Open indexaties kunnen onvoorwaardelijk of voorwaardelijk zijn overeengekomen. Open indexaties houden in dat opgebouwde rechten vóór de pensioendatum en/of ingegane pensioenen worden aangepast aan de loon- of prijsontwikkeling, uitgedrukt in een algemeen indexcijfer.

De rechtspersoon kan ervoor kiezen om bij de bepaling van de omvang van de voorziening rekening te houden met aanpassingen van per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit verwachte toekomstige salarisstijgingen en/of uit eventuele verwachte toekomstige aanpassingen vanwege toekenning van voorwaardelijk overeengekomen indexaties.

Sinds 1 april 2017 is de 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen' van kracht. Verwachte toekomstige salarisstijgingen hebben daarmee niet langer invloed op de omvang van de voorziening.

De rechtspersoon moet in de toelichting de gehanteerde berekeningsgrondslagen en de gehanteerde rekenrente vermelden (artikel 2:384 lid 5 BW).

110a Voor oudedagsverplichtingen op basis van de 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen' wordt een verplichting opgenomen onder de schulden. Deze wordt gewaardeerd tegen de fiscale boekwaarde.

111 (vervallen)

112 Bij de berekening van de verplichtingen die voor de rechtspersoon voortvloeien uit pensioenregelingen kan worden volstaan met het in aanmerking nemen van de verschuldigde premie met inachtneming van de bepalingen in alinea 114 en 115.

113 De rechtspersoon die pensioenpremie is verschuldigd verantwoordt de verschuldigde premie als last in de winst-en-verliesrekening. Voor zover de verschuldigde premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen.

Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

114 Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. De disconteringsvoet vóór belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. De marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties is de meest geëigende invulling van actuele marktrente. Indien de periode waarover de uitgaven contant worden gemaakt niet langer is dan een jaar, behoeft de verplichting niet tegen de contante waarde te worden opgenomen.

115 Naast een verplichting voor de nog verschuldigde periodieke pensioenpremies zoals bedoeld in alinea 112 wordt in de balans een verplichting opgenomen voor eventueel nog andere verschuldigde bedragen met betrekking tot per balansdatum opgebouwde pensioenrechten.

116 Er wordt eveneens een voorziening opgenomen voor op andere wijze dan door financieringsachterstanden ontstane tekorten in een pensioenfonds of bij een levensverzekeringsmaatschappij waarvoor de rechtspersoon een juridische of feitelijke verplichting heeft.

Presentatie en toelichting

117 De rechtspersoon kan overwegen in de toelichting een beschrijving in algemene zin van de inhoud van de (belangrijkste) pensioenregeling(en) op te nemen. De gevolgen van de pensioenregeling(en) voor de rechtspersoon kunnen de primaire invalshoek vormen bij de beschrijving.

118 (vervallen)

119 Kleine rechtspersonen hebben op grond van artikel 2:396 lid 3 BW respectievelijk lid 5 vrijstellingen ten aanzien van de uitsplitsing van vorderingen, schulden en voorzieningen conform artikel 2:370 BW en 2:375 BW. Als gevolg daarvan zijn zij wettelijk niet verplicht vorderingen, schulden en voorzieningen uit hoofde van pensioenen, andere uitgestelde beloningen, periodiek betaalbare beloningen en uitkeringen bij ontslag afzonderlijk te presenteren. Dit geldt ook voor de vermelding van bezoldiging voor bestuurders en commissarissen zoals voorgeschreven in artikel 2:383 lid 1 BW. Op grond van artikel 2:377 lid 3f BW moeten de pensioenlasten afzonderlijk worden vermeld.

120-121 (vervallen)

Ontslagvergoedingen

122 Onderstaand wordt de verwerkingswijze van ontslagvergoedingen behandeld. De reden voor afzonderlijke behandeling is gelegen in het feit dat het ontslag, en niet het dienstverband zelf, leidt tot het ontstaan van de verplichting. Ontslagvergoedingen moeten worden onderscheiden van beloningen in ruil voor arbeidsprestaties.

123 Een ontslagvergoeding is een vergoeding die aan een werknemer wordt toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband.

124 Een rechtspersoon neemt een verplichting op als hij zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden om een ontslagvergoeding te betalen. Dit is onder meer het geval als de rechtspersoon een onherroepelijk aanbod aan een werknemer heeft gedaan, ongeacht of de werknemer het aanbod al of niet heeft aanvaard.

Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie dient een rechtspersoon de kosten van een ontslagvergoeding op te nemen in een reorganisatievoorziening in overeenstemming met alinea 118 tot en met 123 van hoofdstuk B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen. Onder de omstandigheden als bedoeld in alinea 121 van hoofdstuk B10 kan dit er toe leiden dat de rechtspersoon een voorziening opneemt terwijl hij op balansdatum nog niet een onvoorwaardelijke verplichting heeft.

125 Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding:

a. als de ontslagvergoeding een verbetering van de beloningen na afloop van het dienstverband is, wordt de verplichting gewaardeerd in overeenstemming met alinea 112 tot en met 116 (inzake pensioenen) van dit hoofdstuk;
b. voor andere ontslagvergoedingen wordt de verplichting gewaardeerd in overeenstemming met alinea 106d van dit hoofdstuk.

126 (vervallen)

127 Ontslagvergoedingen zijn naar hun aard meestal als voorziening aan te merken, aangezien in de meeste gevallen nog (enige) onzekerheid bestaat omtrent de omvang van de verplichting zoals vermeld in hoofdstuk B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen, alinea 105.

Indien de verplichting geheel vaststaat, wordt deze onder de schulden opgenomen.

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel

128 Voor de wijze van berekenen, alsmede voor de vereiste toelichtingen, inzake beloningen tijdens het dienstverband met opbouw van rechten in het geval de alternatieve berekeningswijze zoals gesteld in alinea 106a niet wordt gevolgd, wordt verwezen naar hoofdstuk 271 Personeelsbeloningen. Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat omtrent beloningen tijdens het dienstverband met opbouw van rechten in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

129 Voor de toelichtingen op aandelenoptieregelingen voor personeel wordt verwezen naar hoofdstuk B8 Eigen vermogen, alinea 127. Voor de verwerking van deze aandelenoptieregelingen, wordt verwezen naar hoofdstuk 275 Op aandelen gebaseerde betalingen in de RJ-bundel (zie ook alinea 135 van hoofdstuk B8 Eigen vermogen). Op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat omtrent aandelenoptieregelingen voor personeel in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen.

130 Het staat de kleine rechtspersoon vrij om bij de verwerking van pensioenregelingen paragraaf 3 van hoofdstuk 271 Personeelsbeloningen toe te passen, of de alinea's 109 tot en met 119.

B15 BELASTINGEN NAAR DE WINST

Deze Richtlijn B15 (aangepast 2019) vervangt Richtlijn B15 (aangepast 2018) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.

Algemeen

101 Op de winst-en-verliesrekening worden volgens artikel 2:377 lid 1 BW en Besluit modellen jaarrekening (modellen E tot en met J) afzonderlijk opgenomen het resultaat voor belastingen, de belastingen en het resultaat na belastingen.

102 Belastingen naar de winst zijn alle binnenlandse en buitenlandse belastingen die worden geheven over de fiscale winst.

De winst voor belasting is de winst zoals verantwoord in de jaarrekening na aftrek van alle lasten, evenwel voor aftrek van de berekende belastinglast.

Het verlies voor belasting is het verlies zoals verantwoord in de jaarrekening na verwerking van alle lasten, evenwel voor aftrek van de berekende belastingen.

Fiscale winst is de winst over de verslagperiode, bepaald volgens de fiscale regels, waarover belasting naar de winst verschuldigd is.

Fiscaal verlies is het verlies over de verslagperiode, bepaald volgens de fiscale regels, waarover belasting verrekenbaar is.

Belastinglast is het totaal bedrag dat in de winst-en-verliesrekening wordt verantwoord en toe te rekenen is aan de verslagperiode.

Belastingbate is het totaal bedrag dat vanwege over de verslagperiode verrekenbare belastingen in aanmerking wordt genomen bij de bepaling van de nettowinst (-verlies) voor de verslagperiode.

Over de verslagperiode verschuldigde belasting is het bedrag van de belasting naar de winst dat over de fiscale winst van de verslagperiode moet worden betaald.

Over de verslagperiode verrekenbare belasting is het bedrag van de belasting naar de winst dat over het fiscale verlies van de verslagperiode kan worden verrekend.

Latente belastingverplichtingen (passieve latenties) zijn de in de toekomst in verband met belastbare tijdelijke verschillen te betalen belastingbedragen.

Latente belastingvorderingen (actieve latenties) zijn de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen vanwege:

a. verrekenbare tijdelijke verschillen;
b. beschikbare voorwaartse verliescompensatie; en
c. beschikbare fiscale verrekeningsmogelijkheden.

Tijdelijke verschillen zijn verschillen tussen de boekwaarde van een actief of vreemd vermogen in de balans (commerciële boekwaarde) en zijn fiscale boekwaarde. Tijdelijke verschillen zijn:

a. belastbare tijdelijke verschillen, te weten tijdelijke verschillen die bij toekomstige realisatie of afwikkeling van het actief, de voorziening, de schuld of het overlopend passief alsdan leiden tot over die toekomstige verslagjaren verschuldigde belasting; of
b. verrekenbare tijdelijke verschillen, te weten tijdelijke verschillen die bij realisatie of afwikkeling van het actief, de voorziening, de schuld of het overlopend passief leiden tot over die toekomstige verslagjaren te verrekenen belasting; of
c. overige tijdelijke verschillen. Sommige verschillen die volgens de definitie tijdelijke verschillen zijn, hebben eigenlijk het karakter van een permanent verschil. Deze tijdelijke verschillen leiden bij realisatie of afwikkeling van het actief, de voorziening, de schuld of het overlopend passief niet tot over toekomstige verslagjaren verschuldigde of te verrekenen belasting (bijvoorbeeld de deelnemingsvrijstelling).

De fiscale boekwaarde van een actief, voorziening, schuld of overlopend passief is de waarde die voor fiscale doeleinden aan die post wordt toegekend.

Opname en waardering: verwerking van over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen

103 Belastingen verschuldigd inzake de lopende en voorgaande verslagjaren moeten, voor zover nog niet betaald, als verplichting worden opgenomen. Indien voor deze verslagjaren reeds meer is betaald dan het voor die verslagjaren verschuldigde bedrag, wordt het meerdere als vordering opgenomen.

104 Een belastingbate die ontstaat omdat een fiscaal verlies als gevolg van achterwaartse verliescompensatie leidt tot teruggave van over een voorgaande periode betaalde belastingen, moet als vordering worden opgenomen.

Opname en waardering: verwerking van latente belastingverplichtingen en -vorderingen

Belastbare tijdelijke verschillen

105 Voor alle belastbare tijdelijke verschillen moet een latente belastingverplichting worden opgenomen.

Verrekenbare tijdelijke verschillen

106 Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen moet een latente belastingvordering worden gevormd tot het bedrag waarvan het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor de verrekening.

107 Het realiseren van verrekenbare tijdelijke verschillen leidt tot een vermindering van fiscale winst in toekomstige verslagjaren. Het is waarschijnlijk dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn om de verrekenbare tijdelijke verschillen te compenseren indien er voldoende belastbare tijdelijke verschillen zijn die dezelfde fiscale autoriteiten en dezelfde fiscale eenheid betreffen, en deze:

a. aflopen in dezelfde periode als de verwachte afloop van het verrekenbare tijdelijke verschil; of

b. aflopen in verslagjaren waarin een resulterend fiscaal verlies door carry-forward of carry-back kan worden verrekend.

In dergelijke situaties wordt de latente belastingvordering opgenomen in de verslagperiode waarin het verrekenbare tijdelijke verschil ontstaat.

108 Bij de beoordeling of er voldoende belastbare tijdelijke verschillen zijn, moeten belastbare tijdelijke verschillen uit hoofde van herwaardering buiten beschouwing worden gelaten.

109 Voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet gebruikte fiscale verrekeningsmogelijkheden moet een latente belastingvordering worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. Voor het vaststellen of het waarschijnlijk is dat er voldoende fiscale winst zal zijn neemt de rechtspersoon de volgende criteria in aanmerking:

a. de rechtspersoon heeft voldoende belastbare tijdelijke verschillen betreffende dezelfde belastingautoriteit en dezelfde fiscale eenheid, die zullen resulteren in belastbare bedragen waartegen de verliescompensatie kan worden gerealiseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut voordat zij expireren; of
b. het is waarschijnlijk dat de rechtspersoon fiscale winst zal hebben voordat de verliescompensatie en verrekeningsmogelijkheden expireren; of
c. de beschikbare voorwaartse verliescompensatie heeft aanwijsbare oorzaken, waarvan het onwaarschijnlijk is dat zij zich weer zullen voordoen; of
d. planning van fiscale winst is mogelijk zodat de rechtspersoon fiscale winst kan creëren in de verslagperiode waarin de beschikbare voorwaartse verliescompensatie kan worden gerealiseerd en de verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.

De latente belastingvordering wordt niet opgenomen voor zover het niet waarschijnlijk is dat fiscale winst beschikbaar zal zijn waartegen de beschikbare voorwaartse verliescompensatie en de verrekeningsmogelijkheden tot gelding kunnen worden gebracht.

Overige tijdelijke verschillen

110 Voor onder de deelnemingsvrijstelling vallende belangen behoeft geen latente belastingverplichting te worden opgenomen omdat bij het aflopen van het tijdelijke verschil geen verplichting ontstaat jegens de fiscus.

Herwaardering

111 De wet staat toe dat bepaalde activa tegen actuele waarde worden opgenomen of worden geherwaardeerd, met uitzondering van kosten van goodwill die van derden is verkregen en vooruitbetalingen op immateriële vaste activa. Soms wordt de herwaardering of afwaardering fiscaal niet gevolgd en wordt de fiscale boekwaarde niet aangepast. Het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de fiscale boekwaarde is een belastbaar of verrekenbaar tijdelijk verschil dat in beginsel leidt tot een latente belastingverplichting of vordering. Artikel 2:390 lid 5 BW schrijft voor dat in de toelichting wordt uiteengezet of en op welke wijze in samenhang met de herwaardering rekening wordt gehouden met de invloed van belastingen op het vermogen en resultaat. Hieruit kan

worden afgeleid dat de wet het vormen van een latentie niet verplicht. Het vormen van een latentie heeft echter een sterke voorkeur.

Waardering

112 Wijzigingen in de tarieven en/of andere bepalingen van de fiscale wetgeving die zijn vastgesteld, dan wel waartoe materieel reeds op balansdatum besloten is, moeten worden betrokken bij de waardering van de belastinglatenties.

113 De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de rechtspersoon, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van zijn activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva.

114 Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen hetzij nominale hetzij contante waarde. Indien waardering tegen contante waarde wordt toegepast, moet dit duidelijk in de toelichting worden uiteengezet.

115 Omdat de jaarlijkse rentetoevoeging fiscaal niet in aanmerking kan worden genomen, moet bij de waardering tegen contante waarde discontering plaatsvinden op basis van de nettorente. Onder de nettorente wordt verstaan de voor de rechtspersoon geldende rente voor langlopende leningen onder aftrek van belasting op basis van het toepasselijke belastingtarief.

Bij de berekening van de contante waarde moet rekening worden gehouden met de levensduur van de activa en passiva waarop de latenties betrekking hebben. Er zijn fiscale faciliteiten die het mogelijk maken dat latenties na afloop van de levensduur worden doorgeschoven naar andere (veelal nieuwe) activa of passiva. In het geval dat het zeer waarschijnlijk is dat voor het betreffende actief of passief geen fiscale afwikkeling gedurende de levensduur plaats zal vinden, moet rekening worden gehouden met de fiscale afwikkeling gebaseerd op de voorgenomen wijze van realisatie na afloop van de levensduur. Is sprake van een latentie met een korte looptijd dan is op praktische gronden nominale waardering toegelaten, ook indien bij andere latenties voor waardering tegen contante waarde is gekozen.

Mutaties in belastinglatenties als gevolg van rentetoevoeging worden verantwoord als belastinglast of -bate.

116 De boekwaarde van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen kan wijzigen, ook al is er geen wijziging in de desbetreffende tijdelijke verschillen. Dit is bijvoorbeeld het gevolg van:

a. een wijziging in belastingtarief of belastingwetten;
b. een herbeoordeling van de realisatiemogelijkheid van latente belastingvorderingen; of
c. een wijziging in de verwachte wijze van realisatie van een actief.

De hieruit voortvloeiende latente belasting wordt in de winst-en-verliesrekening opgenomen, tenzij deze verband houdt met een post die in het verleden rechtstreeks in het eigen vermogen is verwerkt.

117 Op iedere balansdatum beoordeelt een rechtspersoon de niet opgenomen latente belastingvorderingen. Voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn om de latente belastingvorderingen geheel of ten dele te realiseren, waardeert de rechtspersoon de latente belastingvordering af. Een zodanige afwaardering wordt via de post belastingen teruggenomen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn. De waardevermindering moet afzonderlijk blijken uit de winst-en-verliesrekening of de toelichting (artikel 2:387 lid 4 BW).

118 Belastingen moeten worden opgenomen als bate of last en als onderdeel van de nettowinst of verlies voor de verslagperiode, behoudens voor zover de belasting het gevolg is van:
- een transactie die rechtstreeks in het eigen vermogen is verwerkt; of
- een overname.

Voor de verwerking van de belastingvorderingen of verplichtingen in het geval van een overname wordt verwezen naar de RJ-bundel hoofdstuk 272 Belastingen naar de winst. De rechtspersoon kan overwegen de in dat hoofdstuk vermelde toelichtingen op te nemen omtrent de belastingvorderingen of verplichtingen in het geval van een overname.

Belastingen die het gevolg van zijn van transacties die rechtstreeks in het eigen vermogen (zie hoofdstuk B8 Eigen vermogen, alinea 120 en verder) zijn verwerkt, worden overeenkomstig deze transacties verwerkt. Door de rechtspersoon ingehouden dividendbelasting, wordt rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt als onderdeel van het dividend, indien het dividend ook rechtstreeks in het eigen vermogen wordt verwerkt.

Presentatie en toelichting

119 Kleine rechtspersonen zijn op grond van artikel 2:396 BW vrijgesteld van:
- afzonderlijke vermelding van latente belastingvorderingen en latente belastingverplichtingen;
- afzonderlijke vermelding van vorderingen en schulden ter zake van belastingen.

De belastinglast of -bate met betrekking tot het resultaat moet afzonderlijk in de winst-en-verliesrekening worden gepresenteerd.

Een latente belastingvordering wordt opgenomen onder de financiële vaste activa en/of onder de vlottende activa (vorderingen). Indien een deel van de vorderingen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen naar verwachting binnen 12 maanden na balansdatum verrekenbaar zal zijn, moet dit bedrag afzonderlijk worden toegelicht, dan wel worden gepresenteerd onder de vlottende activa en wordt tevens de wijze van presentatie uiteengezet (artikel 2:364 lid 1 BW). Voor het onderscheid vast/vlottend wordt verwezen naar hoofdstuk A2, alinea's 105 tot en met 107.

Latente belastingverplichtingen worden opgenomen onder de voorzieningen.

120 Een rechtspersoon moet niet-latente belastingvorderingen en -verplichtingen salderen indien:
- de rechtspersoon beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om de vordering en de schuld gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en

– de rechtspersoon het stellige voornemen heeft het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Voor het salderen van latente belastingvorderingen en -verplichtingen wordt verwezen naar alinea 607 in hoofdstuk 272 Belastingen naar de winst.

121 In de toelichting moet een uiteenzetting worden gegeven van de gehanteerde methode van waardering (artikel 2:384 lid 5 BW). De rechtspersoon kan overwegen het totaalbedrag aan belastingen dat rechtstreeks in het eigen vermogen is verwerkt, te vermelden.

Belastingen binnen een fiscale eenheid

122 Rechtspersonen kunnen onder bepaalde voorwaarden een fiscale eenheid vormen. Deze fiscale faciliteit houdt in dat de belastbare resultaten van deze rechtspersonen ten behoeve van de belastingheffing worden samengevoegd als betrof het één rechtspersoon. Zodoende worden binnen de eenheid fiscale verliezen van de ene rechtspersoon direct gecompenseerd met fiscale winsten van een of meer andere rechtspersonen.

123 In de praktijk vindt de verrekening van belastingen tussen de moeder en dochters op verschillende wijzen plaats. In hoofdlijnen worden daarbij de volgende mogelijkheden aangetroffen:

a. de moeder rekent met de dochter af alsof deze zelfstandig belastingplichtig is;
b. de moeder rekent af op basis van het fiscale resultaat van de dochter met inachtneming van een toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid aan de verschillende maatschappijen die daarvan deel uitmaken;
c. de moeder rekent af op basis van het commerciële resultaat van de dochter;
d. de moeder draagt de gehele belastinglast.

Dochters zullen in de gevallen a. en b. zelf latente belastingen opnemen. Uit de omschrijving in de balans of toelichting moet blijken dat dit in beginsel latente belastingenvorderingen of verplichtingen zijn jegens de moeder (artikel 2:384 lid 5 BW).

In de onder c. genoemde situatie wordt in de winst-en-verliesrekening van de dochter wel een belastingpost verantwoord doch worden in haar balans geen latente posities opgenomen. In de toelichting moet worden uiteengezet dat dit samenhangt met de gekozen wijze van verrekening.

In de onder d. genoemde situatie moet uit de jaarrekening van de dochter duidelijk blijken op grond van welke omstandigheid geen belastingen in die jaarrekening zijn opgenomen, hoewel de rechtspersoon op zichzelf niet is vrijgesteld van belastingheffing (geen objectieve vrijstelling) (artikel 2:384 lid 5 BW). In de winst-en-verliesrekening van de moeder wordt de belastinglast toegerekend aan de activiteiten van de moeder en aan die van de dochters.

124 Voor het salderen van latente belastingvorderingen en verplichtingen binnen de fiscale eenheid wordt verwezen naar alinea 120.

Indien op de balans van de moeder latente belastingvorderingen zijn geactiveerd omdat in de waardering van de dochters latente belastingverplichtingen zijn begrepen, kan de rechtspersoon overwegen dit in de toelichting te vermelden.

125 Vermelding van het bestaan van aansprakelijkheid is aan de orde in hoofdstuk B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen. Aansprakelijkheid kan het gevolg zijn van het toepassen van bepaalde regelingen zoals bijvoorbeeld in Nederland waar voor rechtspersonen die deel uitmaken van een fiscale eenheid op grond van wettelijke bepalingen hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat voor belastingschulden uit de periode dat zij van die fiscale eenheid deel uitmaken.

Onderwerpen die worden behandeld in de RJ-bundel

126 Voor de verwerking van belastbare tijdelijke verschillen en verrekenbare tijdelijke verschillen die verband houden met investeringen in groepsmaatschappijen, buitenlandse niet-zelfstandige eenheden, deelnemingen en joint ventures wordt verwezen naar hoofdstuk 272 Belastingen naar de winst. Met betrekking tot de toelichting op deze belastbare tijdelijke verschillen en verrekenbare tijdelijke verschillen zijn kleine rechtspersonen vrijgesteld van de toelichtingen zoals opgenomen in paragraaf 7 In de toelichting op te nemen gegevens van hoofdstuk 272, met uitzondering van hetgeen gesteld in alinea 701 (op grond van artikel 2:384 lid 5 BW worden de grondslagen van de waardering en de bepaling van het resultaat omtrent belastingen naar de winst in de toelichting uiteengezet. De rechtspersoon kan overwegen de overige in de RJ-bundel vermelde toelichtingen op te nemen).

127 Voor de verwerking, waardering en toelichting van onzekere belastingposities wordt verwezen naar alinea 402a van hoofdstuk 272 Belastingen naar de winst.

B16 RENTE

Deze Richtlijn B16 (aangepast 2017) vervangt Richtlijn B16 (aangepast 2011) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.

Algemeen

101 Deze paragraaf geldt voor rechtspersonen waarvan de hoofdactiviteit een andere is dan het beschikbaar stellen van vermogen. Voor zover vreemd vermogen is aangetrokken, worden zij geconfronteerd met de rentelasten daarover.

102 Rentelasten zijn kosten die worden vergoed voor het ter beschikking krijgen van een bepaalde geldlening, alsmede andere kosten die daarmee verband houden.

Een kwalificerend actief is een actief waarvoor noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd benodigd is om het gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. Voorbeelden zijn voorraden waarmee een aanmerkelijke tijd is gemoeid om deze in verkoopbare staat te brengen, een fabriek en onroerende zaken. Voorraden die routinematig worden geproduceerd en activa die al verkoopklaar zijn op het moment van de koop zijn geen kwalificerende activa.

Transactiekosten zijn extra kosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving, uitgifte of vervreemding van een financieel actief of een financiële verplichting. Extra kosten zijn kosten die niet zouden zijn gemaakt indien de rechtspersoon het financiële instrument niet had verworven, uitgegeven of vervreemd.

103 In de regel wordt rente overeengekomen als een percentage per jaar over de hoofdsom van een geldlening. Daarnaast komen eenmalige en periodieke betalingen voor die hetzij mede bedoeld zijn als rentevergoeding, hetzij zo nauw met de financiering samenhangen dat behandeling in de jaarrekening als 'rentelasten en soortgelijke kosten' aanvaardbaar is. Hiermee wordt gedoeld op bijvoorbeeld aflossingspremies, bijkomende kosten ter afsluiting van de financiering en kosten bij vervroegde aflossing.

Verwerking en waardering

104 Rente moet worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom, tenzij deze bij kwalificerende activa wordt geactiveerd (zie hoofdstuk A2 Verwerking en waardering, alinea 209 en verder).

Agio, disagio, transactiekosten en aflossingspremies moeten als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden worden toegerekend. Deze toerekening moet zodanig geschieden dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans (per saldo) de amortisatiewaarde van de schuld wordt verwerkt. Het toepassen van lineaire amortisatie in plaats van het toepassen van de effectieve rentemethode wordt als alternatief toegestaan. De nog niet in de winst-en-verliesrekening verwerkte bedragen van het

agio, disagio, transactiekosten en de al in de winst-en-verliesrekening verwerkte aflossingspremies moeten in de balans afzonderlijk worden gepresenteerd als overlopend actief respectievelijk overlopend passief, dan wel worden verwerkt als verlaging respectievelijk verhoging van de waardering van de schuld waarop ze betrekking hebben.

Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten, zoals kredietprovisie, en bereidstellingsprovisie, moeten ten laste komen van het jaar waarover zij verschuldigd worden.

De meerkosten verbonden aan het gebruikmaken van meer dan gebruikelijk leverancierskrediet worden tevens als rentelasten verantwoord.

Presentatie en toelichting

105 Als rentelasten zijn geactiveerd, bepaalt artikel 2:388 lid 2 BW dat hiervan in de toelichting melding wordt gemaakt (zie hoofdstuk A2 Verwerking en waardering, alinea 209 en verder). Verder kan de rechtspersoon overwegen om het bedrag dat gedurende het boekjaar is geactiveerd afzonderlijk te vermelden in de toelichting op de post Rentelasten, alsmede de rentevoet die is gehanteerd voor de berekening van de te activeren rentepost.

B17 OVERHEIDSSUBSIDIES EN ANDERE VORMEN VAN OVERHEIDSSTEUN

Deze Richtlijn B17 (aangepast 2021) vervangt Richtlijn B17 (2019) is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.

Algemeen

Toepassingsgebied

101 Deze Richtlijn heeft betrekking op van de overheid of daarmee gelijk te stellen instellingen afkomstige subsidies en andere vormen van overheidssteun. Indien overheidssteun niet als subsidie maar als belastingpost wordt aangemerkt, is hierop hoofdstuk B15 Belastingen naar de winst van toepassing.

Definities

102 Onder overheid wordt verstaan lokale, nationale of internationale overheden, overheidsinstellingen en gelijksoortige instanties.

Onder overheidssteun worden verstaan handelingen van de overheid die direct zijn gericht op het verschaffen van economische voordelen aan één rechtspersoon of aan een specifieke categorie van rechtspersonen die voldoen aan bepaalde criteria. Overheidssubsidies zijn een voorbeeld van overheidssteun.

Onder overheidssubsidies worden verstaan van de overheid afkomstige geldelijke bijdragen of andere op geld waardeerbare voordelen aan de rechtspersoon of aan een specifieke categorie van rechtspersonen indien de rechtspersoon voldoet of heeft voldaan aan bepaalde voorwaarden ten aanzien van zijn operationele activiteiten. Deze subsidies zijn te onderscheiden van de normale verkooptransacties van de rechtspersoon.

In dit hoofdstuk worden onderscheiden:
- exploitatiesubsidies;
- financieringsfaciliteiten;
- ontwikkelingskredieten;
- investeringssubsidies.

103 Exploitatiesubsidies zijn:
- subsidies voor bestedingen die in het jaar van besteding als kosten worden beschouwd. Voorbeelden zijn:
  - loonsubsidies;
  - subsidies in verband met opleiding en scholing;
  - subsidies in verband met exportbevordering;
- subsidies voor bepaalde gederfde opbrengsten of voor exploitatietekorten in het algemeen.

104 Financieringsfaciliteiten zijn verbonden aan een krediet, zoals in de vorm van achterstelling, kwijtschelding indien bepaalde voorwaarden zijn vervuld of lagere rente dan de marktrente. Voorbeelden van deze kredieten zijn:
- achtergestelde leningen, waaronder kapitaalkredieten;
- voorwaardelijke financieringen, niet zijnde ontwikkelingskredieten.

105 Ontwikkelingskredieten worden verkregen ter financiering van ontwikkelingskosten. In geval van technische of commerciële mislukking wordt dan na verloop van een aantal jaren de schuld kwijtgescholden. Bij succes is de ondernemer naast de aflossing van de hoofdsom rente verschuldigd. De aflossing wordt meestal gekoppeld aan de als gevolg van de ontwikkelingsactiviteiten behaalde omzet of het behaalde resultaat.

106 Investeringssubsidies zijn subsidies voor bestedingen die worden toegerekend aan een aantal jaren waarin de besteding geacht wordt een nuttig effect op te leveren. Investeringssubsidies kunnen worden gezien als vermindering van het in het desbetreffende object te investeren bedrag dan wel als bijdrage in de financiering daarvan. Voorbeelden zijn:
- premies ingevolge een investeringsregeling;
- subsidies in verband met arbeidsplaatsverbetering;
- subsidies in verband met energiebesparing;
- subsidies in verband met innovatie of research en ontwikkeling;
- subsidies in verband met milieuverbetering.

Verwerking en waardering

107 Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun worden verwerkt zodra er redelijke zekerheid is dat de rechtspersoon aan de gestelde voorwaarden voldoet en de overheidssubsidie of andere vorm van overheidssteun daadwerkelijk zal verkrijgen.

108 Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening verwerkt in het boekjaar waarin de kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

109 Financieringsfaciliteiten blijven bij de verwerking van de ontvangst van het krediet buiten beschouwing. Het bedrag van het krediet wordt als schuld in de balans opgenomen. Op het moment dat blijkt dat het krediet niet hoeft te worden terugbetaald, wordt vastgesteld of het vrijvallende bedrag als exploitatiesubsidie dan wel als investeringssubsidie moet worden verwerkt.

110 Wordt krediet genoten tegen een lagere rente dan marktrente, dan mag het bedrag dat als schuld in de balans wordt opgenomen gewaardeerd worden tegen de nominale waarde van het krediet als dit leidt tot een juiste toerekening van de overheidssubsidie over de periode. In dat geval wordt alleen de feitelijk op het boekjaar betrekking hebbende nominale rente in de jaarrekening verwerkt.

Presentatie

111 Exploitatiesubsidies worden in de winst-en-verliesrekening gepresenteerd:
- als een opbrengst; of
- in aftrek op de gerelateerde kosten.

Bij de presentatie van exploitatiesubsidies is onder meer de aard van de subsidie van belang. Exploitatiesubsidies in de vorm van subsidies voor bestedingen kunnen volgens beide presentatiewijzen worden gepresenteerd. De eerste presentatiewijze maakt het eenvoudiger inzicht te krijgen in de brutobedragen van de gerelateerde kosten. De tweede presentatiewijze benadrukt dat een deel van de kosten mogelijk niet zou zijn gemaakt als de subsidie niet beschikbaar zou zijn geweest. Een ander argument voor deze presentatiewijze is dat de ontvangen subsidie aangewend moet worden voor het betalen van de betreffende kosten.

Exploitatiesubsidies voor bepaalde gederfde opbrengsten en voor exploitatietekorten in het algemeen worden onder de opbrengsten gepresenteerd.

111a Indien de terugbetaling van een verkregen ontwikkelingskrediet afhankelijk is gesteld van de omzetten of de financiële resultaten van het desbetreffende project, worden ontvangsten uit hoofde van het krediet in mindering gebracht op de ontwikkelingskosten zelf.

De terugbetalingen op een dergelijk ontwikkelingskrediet en de rente daarop, worden dan behandeld als kosten van de omzet.

112 Investeringssubsidies worden gepresenteerd:
- als vooruit ontvangen bedrag onder de overlopende passiva, en kunnen zowel een langlopend als kortlopend karakter hebben; of
- in mindering op de boekwaarde van het actief.

113 Uit de op de balans gepassiveerde investeringssubsidie valt jaarlijks een gedeelte ten gunste van het bedrijfsresultaat vrij. Dit gedeelte wordt systematisch bepaald met inachtneming van de gebruiksduur van het actief.

114 (vervallen)

Belastingfaciliteit

115 Indien een premie ingevolge een investeringsregeling of een eenmalige investeringsaftrek wordt beschouwd als een belastingfaciliteit, wordt het recht daarop in het jaar waarin daaraan voor het eerst een waarde kan worden toegekend, hetzij ineens, hetzij over een aantal jaren gespreid ten gunste van de post 'Belastingen' in de winst-en-verliesrekening gebracht.

Toelichting

116 In de toelichting moet worden vermeld:
- de wijze waarop overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun in de jaarrekening zijn verwerkt (artikel 2:384 lid 5 BW); en
- de voorwaardelijke financiële verplichtingen die verband houden met genoten ontwikkelingskrediet (artikel 2:381 lid 1 BW).

De rechtspersoon kan overwegen de volgende toelichtingen te verschaffen:
- de aard van verkregen overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun; en
- de omvang van de in het verslagjaar in de jaarrekening verwerkte overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun.

B18 TOELICHTING

Deze Richtlijn B18 (aangepast 2018) vervangt Richtlijn B18 (aangepast 2017) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.

B18.1 Algemeen

101 De toelichting vormt volgens artikel 2:361 lid 1 BW een onderdeel van de jaarrekening. Titel 9 Boek 2 BW bepaalt voor verscheidene gegevens in welk onderdeel van de jaarrekening deze moeten worden opgenomen. Voor zover de wet de keuze vrijlaat, dienen de balans en de winst-en-verliesrekening op zichzelf leesbare stukken te zijn, teneinde zonder de daarbij behorende toelichting reeds zoveel mogelijk te voldoen aan de wettelijke eis van de getrouwe, duidelijke en stelselmatige weergave van vermogen en resultaat. Daarom kan een onjuiste of niet passende behandeling van posten in de balans en winst-en-verliesrekening niet in de toelichting worden rechtgezet.

102 De toelichting moet minimaal omvatten:

a. uiteenzetting van de grondslagen van waardering van de activa en passiva en van de resultaatbepaling (artikel 2:384 lid 5 BW) en een uiteenzetting van de consolidatiegrondslagen (indien een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld) (artikel 2:405 lid 2 BW);
b. detaillering en informatie die volgens de wet in de toelichting worden opgenomen.

De rechtspersoon kan overwegen overige detailleringen op te nemen (voorbeeld: informatie over verbonden partijen).

Indeling

103 De toelichting wordt zodanig gerubriceerd dat de duidelijkheid wordt gediend. De toelichting moet de volgorde van de vermelding van de posten aanhouden (artikel 2:363 lid 1 BW).

104 Een rechtspersoon moet in het algemene gedeelte van de toelichting vermelden, voor zover niet al elders in de jaarrekening of daarmee gezamenlijk openbaar gemaakte informatie is opgenomen:

– de naam, de rechtsvorm, en de statutaire vestigingsplaats (zetel) (artikel 2:380b BW);
– de grondslagen toegepast bij de waardering van activa en passiva en bij de bepaling van het resultaat (artikel 2:384 lid 5 BW);
– de wijze van toerekening van baten aan de achtereenvolgende verslagperioden (moment waarop de prestatie geacht wordt tot stand te zijn gebracht) (artikel 2:384 lid 5 BW);
– de wijze van toerekening van lasten aan de achtereenvolgende verslagperioden, met name ook welke kosten in de waardering van voorraden zijn begrepen (artikel 2:384 lid 5 BW);

- de behandeling van belastingen, vreemde valuta's, immateriële vaste activa, belangrijke bijzondere voorzieningen (artikel 2:384 lid 5 BW);
- wijzigingen in de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de resultaatbepaling, alsmede wijzigingen in de presentatie van de balans en van de winst-en-verliesrekening, een en ander met name voor wat betreft de redenen voor de wijzigingen en de invloed daarvan op de cijfers; acquisities of afstotingen en hun invloed op de cijfers (artikel 2:363 lid 5 BW);
- de doorslaggevende betekenis van bepaalde gebeurtenissen voor de interpretatie van de jaarrekening (artikel 2:362 lid 1 BW).

De rechtspersoon kan overwegen in het algemene gedeelte voorts de volgende toelichtingen te verschaffen:
- een beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon;
- het adres van de rechtspersoon;
- indien de plaats van feitelijke activiteiten afwijkt van de statutaire vestigingsplaats de plaats en het adres van de feitelijke activiteiten;
- een uiteenzetting over de verliesgevendheid en/of discontinuïteit van activiteiten.

105 Het specifieke gedeelte van de toelichting omvat de grondslagen voor zover deze niet in het algemene gedeelte zijn weergegeven, alsmede de uiteenzettingen en vermeldingen omtrent waardebepalingen en de daarvoor toegepaste technieken en voorts specificaties ter zake van de balans en de winst-en-verliesrekening.

De grondslagen, vermeldingen en specificaties als bedoeld in deze alinea worden bij voorkeur per post in de volgorde van de balans en van de winst-en-verliesrekening toegelicht.

Door de wet verlangde informatie over het gemiddelde aantal gedurende het boekjaar bij de rechtspersoon werkzame werknemers (artikel 2:382 BW), verkrijgt eveneens een plaats in dit gedeelte van de toelichting.

106 Bij de beslissing een bepaalde grondslag al dan niet afzonderlijk uiteen te zetten, wordt afgewogen of een dergelijke uiteenzetting bijdraagt aan het inzicht van gebruikers van de jaarrekening in de wijze waarop bepaalde transacties en gebeurtenissen zijn verwerkt in het vermogen en/of resultaat. De volgende grondslagen komen onder andere voor toelichting in aanmerking:
a. het moment van verwerken van baten;
b. de activering van materiële en immateriële vaste activa en de afschrijving van deze activa;
c. de opneming van rentekosten in de vervaardigingsprijs van activa;
d. de verwerking en waardering van onderhanden projecten;
e. de verwerking en waardering van onroerend goed;
f. de verwerking en waardering van financiële instrumenten en beleggingen;
g. de verwerking en waardering van leases;
h. de verwerking en waardering van voorraden;
i. de verwerking en waardering van belastingen naar de winst;

j. de verwerking en waardering van voorzieningen;
k. de verwerking van transacties in vreemde valuta;
l. de verwerking van overheidssubsidies.

107 De rechtspersoon kan overwegen in de toelichting tevens vergelijkende informatie in de beschrijvende zin met betrekking tot voorafgaand boekjaar op te nemen.

B18.2 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten

201 In deze paragraaf worden richtlijnen gegeven voor in de jaarrekening op te nemen gegevens over beëindiging van bedrijfsactiviteiten. Voor waardering en resultaatbepaling wordt verwezen naar de specifieke jaarrekeningposten.

202 Er is sprake van beëindiging van bedrijfsactiviteiten indien een bedrijfsactiviteit niet duurzaam wordt voortgezet.

Onder een bedrijfsactiviteit die niet duurzaam wordt voortgezet, wordt verstaan een onderdeel van de rechtspersoon:
a. dat door de rechtspersoon als gevolg van een bepaald plan:
   1. in zijn geheel of nagenoeg geheel wordt afgestoten, bijvoorbeeld als gevolg van één verkooptransactie, een splitsing of overdracht van eigendom; of
   2. in gedeelten wordt afgestoten, bijvoorbeeld door de verkoop van individuele activa of de afwikkeling van individuele posten van vreemd vermogen van het onderdeel; of
   3. wordt geliquideerd of stopgezet;
b. dat een belangrijke afzonderlijke activiteit vertegenwoordigt of dat goederen of diensten levert in een belangrijk afzonderlijk geografisch gebied of aan een belangrijke afzonderlijke groep afnemers; en
c. dat zowel operationeel als voor financiële verslaggevingsdoeleinden kan worden onderscheiden.

203 De rechtspersoon kan overwegen om een toelichting op te nemen omtrent beëindiging van bedrijfsactiviteiten indien één van de volgende initiële gebeurtenissen zich voordoet:
a. de rechtspersoon heeft een overeenkomst gesloten tot verkoop van alle of nagenoeg alle activa van deze bedrijfsactiviteit; of
b. de bevoegde organen van de rechtspersoon hebben een formeel en gedetailleerd plan dat leidt tot beëindiging van een bedrijfsactiviteit goedgekeurd en hebben het plan bekend gemaakt.

204 Een rechtspersoon kan overwegen, in het boekjaar waarin een initiële gebeurtenis zoals bedoeld in alinea 203 zich voordoet, de volgende informatie in de toelichting op te nemen:
a. een beschrijving van de bedrijfsactiviteit die niet duurzaam wordt voortgezet;
b. het tijdstip en de aard van de initiële gebeurtenis;

c. het tijdstip waarop of de periode waarin de beëindiging zal zijn afgerond, voor zover bekend of te bepalen;
d. de boekwaarden per balansdatum van het totaal van de activa en het totaal van de posten van het vreemd vermogen die worden afgestoten of geliquideerd.

B18.3 Dienstverlening uit hoofde van concessies

Algemeen

301 Bij een afspraak inzake concessiedienstverlening wordt in het algemeen gedurende de periode van de concessie door de concessiegever aan de concessienemer verstrekt:

a. het recht om publieke dienstverlening te verrichten door middel van belangrijke economische en maatschappelijke voorzieningen; en
b. in sommige gevallen, het recht om specifieke immateriële, materiële en/of financiële vaste activa te gebruiken, in ruil voor het door de concessienemer:
    1. moeten voorzien in de diensten in overeenstemming met bepaalde voorwaarden gedurende de concessieperiode; en
    2. indien van toepassing, aan het einde van de concessieperiode moeten teruggeven van de aan het begin van de concessieperiode ontvangen en/of gedurende de concessieperiode gekochte rechten.

Te verstrekken informatie

302 Alle aspecten van de desbetreffende concessiedienstverlening als bedoeld in alinea 301 worden in aanmerking genomen bij het vaststellen welke informatie in de toelichting van de jaarrekening wordt opgenomen. De rechtspersoon kan overwegen ter zake van of, op welk moment en met welke zekerheid geldmiddelen kunnen worden gegenereerd, het volgende in iedere periode te vermelden:

a. een beschrijving van de afspraken in hoofdlijnen;
b. de belangrijke voorwaarden in de afspraken die van invloed zijn op de grootte, het moment en de zekerheid van de toekomstige kasstromen (bijvoorbeeld de periode van de concessie, de momenten van nieuwe tariefstelling en de basis voor de bepaling van nieuwe tarieven of nieuwe onderhandelingen);
c. de aard en omvang (bijvoorbeeld hoeveelheid, tijdsperiode of bedrag indien van toepassing) van:
    1. de rechten op het gebruik van specifieke activa;
    2. de verplichtingen tot dienstverlening of de rechten op het verwachten van dienstverlening;
    3. de verplichtingen tot koop of bouw van materiële vaste activa;
    4. de verplichtingen tot overdracht van specifieke activa aan het einde van de concessieperiode of de rechten op ontvangst van deze activa;
    5. de opties tot verlenging of beëindiging; en
    6. andere rechten en verplichtingen (bijvoorbeeld groot onderhoud); en
d. de veranderingen van de afspraken gedurende de periode indien van toepassing.

303 De rechtspersoon kan overwegen om de toelichtingen die in overeenstemming met alinea 302 worden verstrekt, voor iedere afspraak inzake concessiedienstverlening afzonderlijk te geven of samen te voegen voor iedere groep van afspraken inzake concessiedienstverlening.

AFDELING C

Bijzondere kleine rechtspersonen

[WKNL-EY]

[WKNL-EY]

C1 KLEINE ORGANISATIES-ZONDER-WINSTSTREVEN

Deze Richtlijn C1 (aangepast 2021) vervangt Richtlijn C1 (aangepast 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.

C1.1 Algemene uiteenzettingen

Inleiding en toepassingsgebied

101 Deze richtlijn beschrijft de jaarverslaggeving van de kleine organisatie-zonder-winststreven.

De organisatie-zonder-winststreven is een organisatie die primair gericht is op een maatschappelijk doel of algemeen nut nastreven en niet als primaire doelstelling heeft het behalen van winst. In het kader van de primaire doelstelling kan zij zich (tevens) bezighouden met het leveren van producten en/of diensten.

102 De kleine organisatie-zonder-winststreven is een organisatie die op twee opeenvolgende en aaneengesloten balansdata voldoet aan tenminste twee van de volgende vereisten:

a. de waarde van de activa, op basis van de grondslag verkrijging- en vervaardigingsprijs, volgens de balans met toelichting bedraagt niet meer dan € 6.000.000;
b. de baten over het boekjaar bedragen niet meer dan € 12.000.000;
c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 50.

Deze vereisten zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder Titel 9 Boek 2 BW vallen.

Het begrip baten omvat zowel opbrengsten als andere voordelen indien de reguliere werkzaamheden van de organisatie erop zijn gericht deze andere voordelen structureel te behalen.

103 Ook voor de kleine organisaties-zonder-winststreven (hierna organisatie) is het in het algemeen van belang aan gebruikers van de jaarstukken een goed inzicht te geven in de activiteiten en de uitkomsten daarvan. Om dit inzicht te geven verdient het sterke aanbeveling de bepalingen van dit hoofdstuk te volgen en indien van toepassing de andere bepalingen in deze bundel. Deze bepalingen vormen de algemeen aanvaarde grondslagen voor de jaarverslaggeving van de kleine rechtspersoon. Uiteraard hangt de uitgebreidheid van de jaarverslaggeving van de organisatie mede af van het specifieke karakter en de omvang en complexiteit van de organisatie. Ook de groep van de gebruikers en hun informatiebehoeften, alsmede de positie van deze gebruikers in relatie tot de organisatie is daarbij van belang. Ook de afweging tussen de kosten en baten (relevantie voor de gebruikers) speelt een belangrijke rol.

104 In aanvulling op de andere hoofdstukken van deze bundel, geeft dit hoofdstuk bepalingen die specifiek zijn voor de jaarverslaggeving van de organisatie. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen

en moet in samenhang met deze Richtlijnen gelezen worden. De overige hoofdstukken in deze bundel zijn onverkort van toepassing, tenzij in dit hoofdstuk afwijkende specifieke voorschriften worden gegeven.

105 Soms valt de organisatie op grond van haar rechtsvorm of de aard van haar activiteiten onder Titel 9 Boek 2 BW. Verder verklaren sommige andere wetten Titel 9 Boek 2 BW van toepassing. In deze gevallen zijn, naast de wettelijke bepalingen, de algemene bepalingen in de onderdelen A en B van deze bundel van toepassing. Bovendien kunnen bepaalde voorschriften in dit hoofdstuk relevant zijn voor het geven van het vereiste inzicht. In dat geval verdient het sterke aanbeveling de voorschriften van dit hoofdstuk te volgen, tenzij de van toepassing zijnde wetgeving dit anders regelt.

106 Voor de jaarverslaggeving van de organisatie kan specifieke wet- of regelgeving gelden. Ook maakt de organisatie veelvuldig een jaarrekening op die moet voldoen aan de vereisten van subsidiegevers. In deze gevallen gaan de specifieke wet- en regelgeving en subsidievoorschriften voor op de Richtlijnen in dit hoofdstuk en/of de andere hoofdstukken van deze bundel. De aanvullende informatie volgens dit hoofdstuk wordt dan verstrekt door het opnemen van deze informatie in de toelichting.

107 De organisatie doet voor het realiseren van haar doelstelling dikwijls voor meer dan een beperkt deel een beroep op de publieke offervaardigheid. Hierbij is Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties in de RJ-bundel of Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties van toepassing als:
- de bijeengebrachte gelden vrijwillig zijn afgestaan;
- de bijeengebrachte gelden geen of geen evenredige tegenprestatie voor geleverde goederen of diensten vormen; en
- geen rechten voor zorg of hulp kunnen worden ontleend aan de bijeengebrachte gelden.

108 Aanbevolen wordt dat de organisatie in de toelichting op haar jaarrekening opneemt dat de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisaties-zonder-winststreven zijn gevolgd. Deze vermelding is slechts toegestaan als de Richtlijnen in dit hoofdstuk integraal zijn toegepast.

Definities

109 In dit hoofdstuk worden de volgende begrippen gebruikt:

Bestemmingsreserve:

Het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, en deze beperking door het bestuur is aangebracht.

Bestemmingsfonds:

Het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, en deze beperking door derden is aangebracht.

Wettelijke bepalingen

110 De wettelijke grondslag voor de jaarverslaggeving van alle rechtspersonen is opgenomen in artikel 2:10 BW. Hierin is bepaald dat het bestuur verplicht is een jaarrekening (de balans en de staat van baten en lasten) op te maken en op papier te stellen.

111 Alle verenigingen zijn op grond van artikel 2:48 lid 1 BW verplicht een bestuursverslag uit te brengen op de algemene vergadering van leden, waarin het bestuur verslag uitbrengt over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.

C1.2 Verwerking en waardering

201 De organisatie verantwoordt alle baten en lasten in de staat van baten en lasten, met uitzondering van de in hoofdstuk B8 alinea 121 tot en met 125 vermelde rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen. Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord.

Subsidieverplichtingen en verplichtingen tot het doen van giften

202 Soms realiseert de organisatie haar doelstellingen mede door het verstrekken van subsidies en giften. Van een subsidieverplichting (respectievelijk een verplichting tot het doen van een gift) is veelal pas sprake nadat het daartoe bevoegde orgaan een besluit ter zake heeft genomen en dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de ontvanger van de subsidie of gift, zodanig dat een in rechte afdwingbare verplichting ontstaat. De organisatie verwerkt subsidieverplichtingen en verplichtingen tot het doen van een gift in de balans als schuld en in de staat van baten en lasten als last, ook als de verplichting is aangegaan voor meer dan een jaar.

203 Indien subsidieverplichtingen vervallen, worden zij in het boekjaar waarin zij vervallen in de staat van baten en lasten zichtbaar in mindering gebracht op de verstrekte subsidies of giften.

203a De organisatie waardeert baten in natura in de vorm van goederen of diensten tegen de reële waarde (voor zover deze betrouwbaar kan worden vastgesteld en materieel is) en verwerkt deze tegen die reële waarde in de staat van baten en lasten.

Subsidiebaten

203b Organisaties-zonder-winststreven ontvangen soms subsidies die door de verstrekker afhankelijk zijn gesteld van de uitvoeringskosten van of investeringsuitgaven voor een project of van het exploitatietekort van de gehele organisatie, dan wel afhangen van een door de organisatie geleverde prestatie. Voorbeelden van veel voorkomende subsidies zijn:

- subsidies voor prestaties, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek;
- investeringssubsidies, bijvoorbeeld bijdragen in de stichtingskosten van een gebouw;
- exploitatiesubsidies, bijvoorbeeld bijdragen in een exploitatietekort van een vereniging of instelling.

203c Voor de verwerking, waardering en presentatie van subsidiebaten wordt hoofdstuk B17 Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun zoveel als mogelijk toegepast.

Baten met een bijzondere bestemming

204 Indien baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, voegt de organisatie de nog niet bestede bedragen via de resultaatbestemming toe aan de bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen.

205 Indien de organisatie in een volgend verslagjaar uit deze bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen put, verantwoordt zij deze besteding in de staat van baten en lasten als last. De organisatie verwerkt deze besteding via de resultaatbestemming als een onttrekking aan de bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen.

206 De organisatie bepaalt het resultaat inclusief de baten en lasten met een bijzondere bestemming.

Baten uit nalatenschappen

207 De organisatie verwerkt baten uit nalatenschappen in het verslagjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een bate uit nalatenschap kan betrouwbaar worden vastgesteld als, op grond van het stadium waarin de afhandeling van de nalatenschap zich bevindt, een betrouwbare schatting van de uiteindelijke (financiële) omvang van de nalatenschap kan worden gemaakt. Deze beoordeling vindt per nalatenschap plaats. De organisatie verwerkt uitbetalingen in de vorm van voorschotten in het verslagjaar waarin ze worden ontvangen als baten uit nalatenschappen.

Als alternatief voor de beoordeling per nalatenschap is het aanvaardbaar om baten uit nalatenschappen te verwerken in het verslagjaar waarin de akte van verdeling, dan wel als er geen akte van verdeling is, de rekening en verantwoording is ontvangen. De organisatie verwerkt uitbetalingen in de vorm van voorschotten in het verslagjaar waarin ze worden ontvangen als baten uit nalatenschappen.

De verwerkingswijze wordt consistent toegepast en wordt in de toelichting uiteengezet (zie alinea 312a).

Nalatenschappen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Bij de waardering van nalatenschappen houdt de organisatie rekening met eventuele rechten van vruchtgebruik. Voor de waardering van onroerende zaken is het in de specifieke situatie voor de organisatie zonder winststreven aanvaardbaar de laatst beschikbare WOZ-waarde te hanteren. Voor de waardering van het vruchtgebruik is het in de specifieke situatie voor de organisatie zonder winststreven aanvaardbaar de fiscale waarde van het vruchtgebruik te hanteren.

Baten uit loterijen

208 De organisatie verwerkt baten uit eigen loterijen voor het totaalbedrag van de inleg vermeerderd met de waarde van de om niet verkregen prijzen en verminderd met de waarde van de verstrekte prijzen.

C1.3 Presentatie en toelichting

Jaarverslaggeving

301 De jaarverslaggeving van de organisatie bevat de volgende onderdelen:

- jaarrekening, bestaande uit:
  - de balans, met de vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar;
  - de staat van baten en lasten, met de vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar;
  - de toelichting op de balans en de staat van baten en lasten;
- bestuursverslag.

  Op het bestuursverslag zijn de bepalingen van de alinea's 403 tot en met 410 van dit hoofdstuk van toepassing.

  Aanbevolen wordt een kasstroomoverzicht op te nemen.

302 In voorkomende gevallen neemt de organisatie-zonder-winstreven in de jaarverslaggeving eveneens de accountantsverklaring op, onder het hoofd 'Overige gegevens'.

303 In de staat van baten en lasten neemt de organisatie de begrotingscijfers van het boekjaar op. In de toelichting worden de verschillen tussen de begroting en de werkelijke cijfers geanalyseerd. De organisatie vermeldt de begrotingscijfers niet als de functie die zij aan de begroting toekent dat niet zinvol maakt. Van dit laatste is bijvoorbeeld sprake als zij de begroting niet als belangrijk stuurinstrument gebruikt voor de beheersing van de activiteiten.

303a De organisatie vermeldt in de toelichting de naam, de rechtsvorm en de zetel van de rechtspersoon, alsmede het nummer waaronder de rechtspersoon is ingeschreven in het handelsregister.

Resultaatbestemming

304 De organisatie neemt de resultaatbestemming onder de staat van baten en lasten op. Zij vermeldt toevoegingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen als afzonderlijke posten in de resultaatbestemming.

Eigen vermogen

305 In de balans of in de toelichting presenteert de organisatie het eigen vermogen zodanig dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd.

306 Een deel van het eigen vermogen kan zijn afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking door derden is aangebracht. Dit deel merkt zij aan als bestemmingsfonds. In de toelichting vermeldt zij het bedrag en de beperkte

doelstelling van ieder bestemmingsfonds. Ook vermeldt zij de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld.

307 Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve en niet als bestemmingsfonds. In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld.

308 Bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves zijn geen voorzieningen.

309 Indien de statuten voorschrijven dat bepaalde reserves met beperkte bestedingsmogelijkheid worden gevormd, vermeldt de organisatie in de toelichting het bedrag en de aard van deze statutaire bepalingen.

310 De organisatie neemt voor iedere post van het eigen vermogen een verloopoverzicht op met het beginsaldo, de mutaties en het eindsaldo.

Baten in natura
311 Indien de organisatie baten ontvangt in de vorm van zaken of diensten en deze baten zijn niet opgenomen in de staat van baten en lasten, dan maakt zij hiervan melding in de toelichting. Indien dit van belang is voor het inzicht geeft zij een indicatie van de reële waarde van deze baten. Vrijwilligerswerk wordt niet financieel verantwoord. Indien vrijwilligerswerk belangrijk is voor de organisatie, maakt zij daarvan melding in het bestuursverslag.

Baten met een bijzondere bestemming
312 De organisatie vermeldt baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten. De aard van de bestemming wordt dan vermeld. De besteding hiervan wordt afzonderlijk vermeld.

Baten uit nalatenschappen
312a De organisatie vermeldt de gekozen verwerkingswijze voor baten uit nalatenschappen in de toelichting.

Subsidiebaten
313 Indien de organisatie verschillende soorten subsidies en/of subsidies van verschillende categorieën subsidiegevers — overheden of anderen (bedrijven, andere organisaties) — verkrijgt, vermeldt zij in de (toelichting op de) staat van baten en lasten de verkregen subsidies afzonderlijk per hoofdgroep. In de toelichting vermeldt zij of de betreffende subsidies een incidenteel dan wel structureel karakter hebben.

314 De organisatie vermeldt in de toelichting eventuele subsidievoorwaarden. Ook vermeldt zij in hoeverre subsidieafrekeningen nog niet door de subsidieverlener zijn goedgekeurd.

Lasten
315 Het verdient aanbeveling dat de organisatie de bezoldiging met inbegrip van de pensioenlasten van de bestuurders, gewezen bestuurders, toezichthouders en gewezen toezichthouders per categorie in de toelichting vermeldt. De organisatie hoeft informatie over de bezoldiging niet te vermelden als het bedrag tot een enkele natuurlijke persoon kan worden herleid.

De organisatie vermeldt de bedragen van verstrekte leningen, voorschotten en garanties aan deze categorieën van personen in de toelichting.

Naast deze bepalingen gelden voor de organisatie, voor zover van toepassing, de toelichtingsvereisten van de Wet normering topinkomens.

316 De organisatie neemt voor zover van toepassing in de toelichting een opgave op van de gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen, onder vermelding van de omvang van die gevolgen.

C1.4 Bijzondere onderwerpen

Geconsolideerde jaarrekening
401 De organisatie die aan het hoofd staat van haar groep, hoeft geen geconsolideerde jaarrekening op te stellen. Voorwaarde hiervoor is dat aan de vereisten van artikel 2:407 BW is voldaan. Zie verder hoofdstuk B.3.3 Consolidatie.

Segmentatie
402 Indien de organisatie zeer verschillende soorten activiteiten verricht, verdient het aanbeveling dat zij per hoofdgroep van activiteiten de relevante posten van de balans en de staat van baten en lasten segmenteert.

Bestuursverslag
403 Aan het bestuursverslag van de organisatie komt een bijzondere betekenis toe. De aard van de activiteiten brengt namelijk met zich mee, dat de maatschappelijke betekenis van de activiteiten slechts in beperkte mate uit de jaarrekening kan blijken. Daarom worden hierna nog enkele bepalingen gegeven met betrekking tot het bestuursverslag.

404 In het bestuursverslag neemt de organisatie de samenstelling van bestuur en directie op.

405 Het bestuursverslag, ook wel aangeduid als activiteitenverslag, beschrijft wat de doelstelling van de organisatie is, met welk beleid die doelstelling wordt nagestreefd en op welke wijze de belangrijkste activiteiten daarin passen.

406 Indien en voor zover de maatschappelijke betekenis van de activiteiten slechts in beperkte mate uit de financiële gegevens van de jaarrekening blijkt, geeft de organisatie het resultaat van de activiteiten weer in het bestuursverslag. Indien mogelijk ondersteunt zij dit door gekwantificeerde informatie.

407 De organisatie vermeldt in het bestuursverslag belangrijke stellige bestuurlijke voornemens en inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten, alsmede de financiële vertaling daarvan. Zij neemt ook de begroting voor het jaar volgend op het verslagjaar in samenvattende vorm op, tenzij de functie die zij aan de begroting toekent dat niet zinvol maakt.

408 De organisatie verwoordt in het bestuursverslag het beleid van de organisatie met betrekking tot de omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen.

409 De organisatie vermeldt in het bestuursverslag belangrijke wijzigingen in de (statutaire) doelstelling met redenen omkleed.

410 Indien de organisatie beleggingen heeft, geeft zij in het bestuursverslag een uiteenzetting van het gevoerde beleggingsbeleid en wordt inzicht gegeven in de risico's.

Openbaarmaking

411 Behalve voor de organisatie die onder Titel 9 Boek 2 BW valt, gelden veelal geen wettelijke voorschriften tot openbaarmaking van de jaarstukken.

412 Gezien de veelal maatschappelijke betekenis van de organisatie wordt aanbevolen dat zij de jaarstukken aan belanghebbenden en belangstellenden ter beschikking stelt, zodra ze zijn vastgesteld door de bevoegde organen.

Stichting administratiekantoor

Algemene uiteenzetting

413 Op grond van de algemene bepalingen in artikel 2:10 lid 1 en 2 BW is het bestuur van een Administratiekantoor verplicht tot het voeren van een administratie en het opmaken van een balans met een staat van baten en lasten. Voor een Administratiekantoor gelden de algemene uitgangspunten van jaarverslaggeving zoals vermeld in dit hoofdstuk.

Verwerking van de aandelen en de certificaten in de balans

414 Paragraaf A2.1 Criteria voor opname en vermelding van gegevens beschrijft onder meer de voorwaarden voor het verwerken van een actief in de balans. Indien het niet waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen verbonden aan de in beheer gehouden aandelen aan het Administratiekantoor toevloeien, worden die aandelen niet als activa in de jaarrekening verwerkt. Het Administratiekantoor neemt eveneens geen verplichting op voor de uitgegeven certificaten indien het niet waarschijnlijk is dat die certificaten worden afgewikkeld door een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen.

415 Op grond van de Administratievoorwaarden beschikt het Administratiekantoor vrijwel nooit over het economisch eigendom van de aandelen, aangezien het Administratiekantoor de beschikkingsmacht over de in de aandelen belichaamde waarde ontbeert. Dit houdt in dat de Stichting Administratiekantoor dan geen toekomstige economische voordelen zal behalen. De in beheer gehouden aandelen kwalificeren in dat geval derhalve niet als een actief volgens de bepalingen in hoofdstuk A2.1 alinea 102.

Tegelijkertijd heeft het Administratiekantoor op grond van de Administratievoorwaarden vrijwel nooit verplichtingen jegens de certificaathouders. Slechts op het

moment dat voordelen verbonden aan de aandelen beschikbaar komen (waaronder het ontvangen van dividend) ontstaat een verplichting voor het Administratiekantoor om die uit te keren aan de certificaathouders.

416 Gezien de aard en de doelstelling van de beheersverantwoording van het Administratiekantoor is het toegestaan de in beheer gehouden aandelen en de uitgegeven certificaten als pro memorie (p.m.) in de balans te verantwoorden.

Verwerking van ontvangsten op aandelen en uitkeringen op certificaten in de staat van baten en lasten

417 Het administratiekantoor verwerkt ontvangsten op aandelen en uitkeringen op certificaten niet als baten en lasten in de staat van baten en lasten, indien de aandelen en de certificaten niet in de balans zijn verwerkt in overeenstemming met alinea 414.

418 Indien aan het Administratiekantoor geen toekomstige economische voordelen toevloeien, worden de ontvangsten op aandelen niet aangemerkt als baten. Voor het Administratiekantoor bestaat namelijk de verplichting om hetgeen ontvangen wordt, direct uit te keren aan de certificaathouders.

Toelichting

419 Het Administratiekantoor neemt met betrekking tot de aandelen en de certificaten het volgende in de toelichting van de jaarrekening op:

- het aantal en het relatieve belang van de in beheer gehouden aandelen van de relevante rechtspersoon;
- de rechten die samenhangen met deze aandelen;
- het aantal en het relatieve belang van de uitgegeven certificaten;
- de voorwaarden van certificering en de mogelijkheid tot royering;
- de ontvangsten op aandelen en de uitkeringen op certificaten.

C1.5 Overgangsbepaling

501 De bepaling in alinea 207 is van toepassing voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021, waarbij eerdere toepassing is toegestaan. Een overgang naar een andere verwerkingswijze van baten uit nalatenschappen, behoudens de in de volgende paragraaf genoemde afwijking, wordt aangemerkt als een stelselwijziging die wordt verwerkt in overeenstemming met hoofdstuk A3.1 Stelselwijzigingen.

In afwijking van hoofdstuk A3.1 Stelselwijzigingen is het in het eerste verslagjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2021, of bij eerdere toepassing van de gewijzigde bepaling in alinea 207, toegestaan de stelselwijziging prospectief te verwerken. Bij prospectieve verwerking wordt het nieuwe stelsel toegepast op nalatenschappen die nog niet in de jaarrekening van het voorgaand verslagjaar zijn verwerkt. De gewijzigde bepaling in alinea 207 wordt toegepast in het nieuwe boekjaar met dien verstande dat het openingsvermogen van het verslagjaar niet hoeft te worden aangepast. De vergelijkende cijfers worden, in afwijking van alinea 111 van hoofdstuk A3.1 Stelselwijzigingen, niet aangepast.

Bij prospectieve verwerking is het toegestaan, in afwijking van alinea 115 van hoofdstuk A3.1 Stelselwijziging, de betekenis van de stelselwijziging voor individuele posten uitsluitend kwalitatief toe te lichten. Dit houdt in dat vanwege de vergelijkbaarheid moet worden vermeld welke posten van de balans, de staat van baten en lasten en – voor zover van toepassing – het kasstroomoverzicht door de stelselwijziging zijn beïnvloed.

C2 KLEINE FONDSENWERVENDE ORGANISATIES

Deze Richtlijn C2 (aangepast 2022) vervangt Richtlijn C2 (aangepast 2018) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023.

C2.1 Algemene uiteenzettingen

Inleiding en toepassingsgebied

101 Dit hoofdstuk is van toepassing op de kleine fondsenwervende organisatie.

De fondsenwervende organisatie is een particuliere organisatie met een maatschappelijke doelstelling die niet op winst is gericht en voor het realiseren van haar doelstelling baten verwerft uit publieke offervaardigheid en daarnaast uit andere bronnen van herkomst zoals overheidssubsidies, loterijen en baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten.

De kleine fondsenwervende organisatie is een organisatie waarvan de totale baten op geconsolideerde basis in het verslagjaar minder zijn dan € 500.000.[1]

102 De jaarverslaggeving van de kleine fondsenwervende organisatie is als zodanig niet wettelijk geregeld. Er bestaan voor stichtingen en verenigingen summiere voorschriften in artikel 2:10 BW.

Het is voor de gebruikers van de jaarrekening van belang dat de organisatie een goed inzicht geeft in haar activiteiten en de uitkomsten daarvan. Het is voor het maatschappelijk vertrouwen in de fondsenwerving van belang dat het publiek erop kan vertrouwen dat de verslaggeving een heldere en transparante weergave is van de verwerving en de besteding van de middelen, en van de reserves en fondsen.

In hoofdstuk C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven zijn algemene bepalingen opgenomen voor de verslaggeving van (onder meer) kleine fondsenwervende organisaties. In hoofdstuk C2 zijn specifieke bepalingen opgenomen voor de verslaggeving van kleine fondsenwervende organisaties. Fondsenwervende organisaties passen beide hoofdstukken in combinatie toe. Indien de voorschriften van hoofdstuk C2 afwijken van die van hoofdstuk C1, gaan de voorschriften van hoofdstuk C2 voor. Voor het bestuursverslag past de fondsenwervende organisatie de voorschriften van hoofdstuk C2 toe. De voorschriften van hoofdstuk C1 die betrekking hebben op het bestuursverslag, zijn reeds in deze voorschriften verwerkt.

De kleine fondsenwervende organisatie die hoofdstuk C2 toepast, past ook hoofdstuk C1 en de andere hoofdstukken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen toe. Deze bepalingen vormen immers algemeen aanvaarde grondslagen voor de verslaggeving.

1. Deze grens is ontleend aan de erkenningsregeling zoals gepubliceerd door Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

Definities

103 In dit hoofdstuk worden de volgende begrippen gebruikt.

Bestemmingsreserve:
Het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, en deze beperking door het bestuur is aangebracht.

Bestemmingsfonds:
Het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, en deze beperking door derden is aangebracht.

Toezichthouder (commissaris):
De persoon die krachtens de statuten met het toezicht op het bestuur is belast.

Wettelijke bepalingen

104 Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op de volgende wettelijke bepalingen. Deze bepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk 900 Wetteksten:
- artikel 2:10 lid 1 en 2 BW;
- artikel 2:48 lid 1 BW;
- artikel 2:49 lid 1 BW; en
- artikel 2:300 lid 1 BW.

C2.2 Verwerking en waardering

Materiële vaste activa

201 Materiële vaste activa aangewend in het kader van de doelstelling worden op dezelfde manier gewaardeerd als activa benodigd voor de bedrijfsvoering.

In het geval dat investeringen zijn gefinancierd uit een speciale inzamelingsactie worden de baten uit de inzamelingsactie verwerkt in de staat van baten en lasten en wordt de investering geactiveerd onder de materiële vaste activa. De baten verkregen uit de inzamelingsactie worden via de bestemming van het saldo van baten en lasten toegevoegd aan een bestemmingsfonds. Uit het bestemmingsfonds valt jaarlijks via de bestemming van het saldo van baten en lasten een bedrag vrij naar rato van de afschrijvingen op het materieel vast actief ten gunste van de overige reserves.

In het geval dat investeringen zijn gefinancierd uit een overheidssubsidie wordt hoofdstuk B17 Overheidssubsidies en andere vormen van overheidssteun zoveel mogelijk toegepast.

Reserves en fondsen

202 De post reserves en fondsen heeft een bijzonder karakter. De fondsenwervende organisatie is gehouden dit vermogen slechts aan te wenden in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in het leven is geroepen. Daarom wordt gesproken over reserves en fondsen in plaats van over eigen vermogen.

203 Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves en fondsen vinden plaats uit de bestemming van het saldo van baten en lasten. Bestedingen waarvoor een bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds is gevormd, verwerkt de fondsenwervende organisatie daarom eerst als last in de staat van baten en lasten. Zie ook alinea 203 tot en met 206 van hoofdstuk C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven.

C2.3 Presentatie en toelichting

Modellen

301 De fondsenwervende organisatie stelt de balans en de staat van baten en lasten op overeenkomstig de in bijlage 1 en 2 opgenomen modellen.

Teneinde inzicht te geven in de bijzondere karakteristiek van de organisatie kunnen de omschrijvingen van en indelingen in posten voor zover nodig worden aanpast.

Reserves en fondsen

302 In de balans wordt de post reserves en fondsen zodanig gepresenteerd dat daaruit afzonderlijk blijken:
1. de reserves; en
2. de fondsen.

303 Van elke post van de reserves en fondsen wordt een verloopoverzicht opgenomen waaruit blijkt:
- het bedrag aan het begin van het boekjaar;
- de toevoegingen en verminderingen over het boekjaar, uitgesplitst naar hun aard; en
- het bedrag aan het eind van het boekjaar.

Reserves

304 Het bestuur van de fondsenwervende organisatie geeft door de bepaling van de reserves aan op welke wijze het bestuur de ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden.

De reserves worden in de balans onderverdeeld naar:
- bestemmingsreserves; en
- overige reserves.

305 Indien de fondsenwervende organisatie een deel van de middelen heeft afgezonderd, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien haar doelstelling zou zijn toegestaan en deze beperking is door het bestuur aangebracht, merkt zij dit deel aan als bestemmingsreserve.

Fondsen

306 Indien de fondsenwervende organisatie een deel van de middelen heeft afgezonderd, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien haar doelstelling zou zijn toegestaan en deze beperking is door derden aangebracht, merkt zij dit deel aan als bestemmingsfonds.

Een voorbeeld is een donatie waarvan de donateur heeft aangegeven dat deze niet bestemd zijn om te besteden, maar om te beheren en het rendement daarvan te besteden

aan de doelstelling. Zie ook alinea 306 van hoofdstuk C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven.

307 Indien een actie voor een specifiek doel meer opbrengt dan voor dat doel benodigd is of aan een gift de bestemming ontvalt, wordt dit feit vermeld in het verslagjaar waarin dit duidelijk wordt. Het meerdere bedrag wordt onder de overige reserves verantwoord. Indien aan een bestemmingsfonds de bestemming ontvalt, wordt het resterende bedrag aan de overige reserves toegevoegd of, bij besluit van het bestuur, aan een bestemmingsreserve toegevoegd. Deze verwerkingswijze wordt toegelicht.

Staat van baten en lasten

308 Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen, tenzij dit hoofdstuk uitdrukkelijk anders bepaalt. Kosten die nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd, tenzij dit hoofdstuk uitdrukkelijk anders bepaalt.

309 In de staat van baten en lasten worden de begrotingscijfers van het verslagjaar vermeld. In de toelichting of in het bestuursverslag worden verschillen tussen de begroting en de werkelijke cijfers geanalyseerd.

Baten

310 In ieder geval wordt een onderscheid gemaakt in de volgende baten:
- baten van particulieren;
- baten van bedrijven;
- baten van loterijorganisaties;
- baten van subsidies van overheden;
- baten van andere verbonden organisaties zonder winststreven;
- baten van andere organisaties zonder winststreven;
- baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten;
- overige baten.

Onder baten van verbonden organisaties zonder winststreven worden opgenomen de baten van nationale en internationale moeder- en zusterorganisaties van de fondsenwervende organisatie. In de toelichting wordt inzicht gegeven in de aard van de baten.

Baten van particulieren

311 Binnen baten van particulieren worden in ieder geval in de toelichting afzonderlijk vermeld de bijdragen uit:
- collecten;
- nalatenschappen;
- contributies;
- donaties en giften;
- eigen loterijen en prijsvragen;
- overige baten van particulieren.

Met de opbrengst uit collecten wordt gedoeld op inzamelingen door middel van collecten waarvoor vergunningen worden afgegeven.

Baten van subsidies van overheden

312 Onder baten subsidies van overheden worden uitsluitend subsidies die zijn verkregen van een overheid, daaronder begrepen de Europese Unie of vergelijkbare internationale organisaties, overheidsinstellingen en publiekrechtelijke organisaties, verantwoord. Tot deze subsidies worden ook gerekend, subsidies die via een andere organisatie van een overheid zijn verkregen en onder dezelfde voorwaarden zijn verdeeld of toegewezen.

De fondsenwervende organisatie vermeldt in de toelichting of de betreffende subsidies een incidenteel dan wel structureel karakter hebben.

Voor het overige is hoofdstuk B17 Overheidssubsidies en andere voren van overheidssteun van toepassing.

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

313 Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten worden als afzonderlijke post in de staat van baten en lasten opgenomen. Onder deze post worden bijvoorbeeld abonnementsgelden, entreegelden en baten uit de verkoop van artikelen opgenomen.

Bij verkoop van artikelen wordt in de staat van baten en lasten onder de post baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten de brutowinst verantwoord. In de toelichting op de staat van baten en lasten worden de netto-omzet, de kostprijs en de brutowinst vermeld.

Indien in het kader van de uitvoering van de doelstelling door personen die tot de doelgroep behoren een eigen bijdrage wordt voldaan, dan wordt deze eigen bijdrage zichtbaar in de toelichting op de staat van baten en lasten in mindering gebracht op de lasten.

Saldo financiële baten en lasten

314 Rentebaten en beleggingsresultaten worden verantwoord onder de post saldo financiële baten en lasten. De aan de fondsenwervende organisatie berekende kosten van beleggingen, zoals bankkosten en kosten van beheer door derden en de eigen organisatie worden in mindering gebracht op de post saldo financiële baten en lasten.

Lasten

315 Uit de staat van baten en lasten blijken de bestedingen in relatie tot de volgende activiteiten:

- besteed aan doelstellingen;
- wervingskosten;
- kosten beheer en administratie.

Besteed aan doelstellingen

316 Indien de fondsenwervende organisatie bestedingen doet aan verschillende doelstellingen, rekent zij per hoofdgroep van activiteiten de bestedingen toe.

317 Van voorlichting als onderdeel van de doelstelling is sprake wanneer de fondsenwervende organisatie voorlichting geeft, die primair ten doel heeft het bewerk-

stelligen van bewustwording, attitudeverandering en gedragsverandering (anders dan het geven van geld) bij de doelgroep. Het realiseren van dit voorlichtingsdoel moet een van de statutaire doelstellingen van de organisatie zijn en een rechtstreekse relatie hebben met de realisering van de hoofddoelstelling. Voorwaarde voor kostentoerekening aan voorlichting is een consistent voorlichtingsbeleid. Voor de situatie waarin voorlichting en fondsenwerving tegelijk plaatsvinden, zie alinea 319.

De fondsenwervende organisatie vermeldt het bedrag van de voorlichtingskosten en de post waarin deze voorlichtingskosten zijn opgenomen afzonderlijk in de toelichting.

Wervingskosten

318 Alle kosten van activiteiten, die ten doel hebben particulieren, bedrijven, loterijorganisaties, overheden en andere (fondsenwervende) organisaties te bewegen geld te geven voor één of meer van de doelstellingen, worden aangemerkt als wervingskosten baten. Dit houdt in dat de kosten voor publiciteit tot de wervingskosten baten worden gerekend, tenzij sprake is van voorlichtingskosten zoals bedoeld in alinea 317.

319 Regelmatig zal er sprake zijn van gemengde activiteiten: voorlichting en fondsenwerving tegelijk (bijvoorbeeld het toezenden van voorlichtingsmateriaal met daarbij de al dan niet nadrukkelijk gestelde vraag om de organisatie ook te steunen). In die gevallen is het toegestaan het deel van deze kosten dat betrekking heeft op de voorlichtingsactiviteit daaraan toe te rekenen. De fondsenwervende organisatie past de toerekeningsgrondslagen en -methodiek consistent toe en zet deze toerekeningsgrondslagen en -methodiek in de toelichting uiteen.

Kosten beheer en administratie

320 Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de fondsenwervende organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten.

Personeelsbeloningen

321 De fondsenwervende organisatie vermeldt, indien van toepassing, het bedrag van de bezoldiging met inbegrip van de pensioenlasten, de omvang van het dienstverband in uren en het parttimepercentage van iedere individuele bestuurder en gewezen bestuurder en van iedere individuele toezichthouder en gewezen toezichthouder in de toelichting. Tevens vermeldt de organisatie de bedragen van verstrekte leningen, voorschotten en garanties aan (gewezen) bestuurders en (gewezen) toezichthouders. Indien van toepassing vermeldt de organisatie de nog openstaande bedragen, de afgewaardeerde bedragen en de bedragen waarvan werd afgezien, de rentevoet, de belangrijkste overige bepalingen, en de aflossingen gedurende het boekjaar.

Met bestuurders wordt gedoeld op de personen die deel uitmaken van het bestuur, dus van het statutaire bestuursorgaan (zie artikel 2:44 lid 1 en artikel 2:291 lid 1 BW). Voorts worden hieronder begrepen degenen die bij de statuten algemene bevoegdheden hebben verkregen of aangemerkt kunnen worden als feitelijk leidinggevende (bijvoorbeeld de titulaire directeur die geen statutaire bestuurder is).

Bestemming saldo van baten en lasten

322 De bestemming van het saldo van baten en lasten wordt onder de staat van baten en lasten dan wel in de toelichting vermeld.

C2.4 Bijzondere onderwerpen

Bestuursverslag

401 Het bestuursverslag is een verslag waarin de directie of het bestuur verantwoording aflegt over de gang van zaken bij de fondsenwervende organisatie en het door de organisatie gevoerde beleid.

Aan het bestuursverslag van een fondsenwervende organisatie komt een bijzondere betekenis toe. De aard van de activiteiten brengt met zich mee, dat de maatschappelijke betekenis daarvan slechts in beperkte mate uit de jaarrekening kan blijken.

402 In het bestuursverslag wordt in ieder geval informatie opgenomen over:
- de doelstelling, missie en visie;
- de belangrijkste risico's en onzekerheden;
- de doelrealisatie;
- het financieel beleid;
- de governance;
- de communicatie met belanghebbenden;
- de verwachte gang van zaken; en
- maatschappelijke aspecten van ondernemen.

Informatie over doelstelling, missie en visie

403 De fondsenwervende organisatie geeft in het bestuursverslag op een heldere en voor buitenstaanders inzichtelijke wijze inzicht in statutaire doelstelling(en), missie en visie van de organisatie.

Informatie over belangrijkste risico's en onzekerheden

404 De fondsenwervende organisatie neemt in het bestuursverslag een beschrijving op van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de organisatie wordt geconfronteerd.

Informatie over doelrealisatie

405 De fondsenwervende organisatie geeft in het bestuursverslag op een heldere en voor buitenstaanders inzichtelijke wijze inzicht in:
- de gewenste resultaten en de beoogde verbetering van de situatie van de doelgroep dan wel van het maatschappelijke doel;
- de wijze van monitoren en evalueren van het behalen van resultaten en het realiseren van verbetering;
- de selectie van de programma's en/of projecten; en
- de belangrijkste bereikte resultaten en niet bereikte resultaten in het boekjaar in het licht van het (meerjaren)beleid.

Het is van belang dat de organisatie het publiek en andere belanghebbenden inzicht geeft in de bestedingen aan de doelstelling in het boekjaar.

Informatie over financieel beleid

406 De fondsenwervende organisatie geeft in het bestuursverslag op een heldere en voor buitenstaanders inzichtelijke wijze inzicht in:

- de gehanteerde fondsenwervingsmethode(n);
- de gewenste en gerealiseerde verhouding tussen de lasten 'besteed aan doelstelling', 'wervingskosten' en 'kosten beheer en administratie';
- de gewenste en gerealiseerde verhouding tussen wervingskosten en de som van geworven baten; en
- het beleid ten aanzien van de functie en de omvang van de reserves en fondsen.

Informatie over governance

407 De fondsenwervende organisatie geeft in het bestuursverslag op een heldere en voor buitenstaanders inzichtelijke wijze inzicht te geven in de naam en functie van bestuurders, directie en, indien van toepassing, toezichthouders en hun eventuele (betaalde en onbetaalde) hoofd- en nevenfuncties.

Informatie over communicatie met belanghebbenden

408 De fondsenwervende organisatie geeft in het bestuursverslag op een heldere en voor buitenstaanders inzichtelijke wijze inzicht in haar beleid en de wijze waarop met belanghebbenden gecommuniceerd wordt waarbij de organisatie benoemt welke (groepen) van belanghebbenden voor de organisatie van belang zijn.

Informatie over verwachte gang van zaken

409 De fondsenwervende organisatie geeft in het bestuursverslag op een heldere en voor buitenstaanders inzichtelijke wijze inzicht in de belangrijkste toekomstplannen voor de korte en middellange termijn. Zij neemt ook de begroting voor het jaar volgend op het verslagjaar in samenvattende vorm op, tenzij de functie die zij aan de begroting toekent dat niet zinvol maakt.

C2 Bijlage 1 **Model balans**

		31 december 20xx		31 december 20xx-1
ACTIVA				
Immateriële vaste activa		...		...
Materiële vaste activa		...		...
Financiële vaste activa		...		...
		...		...
Voorraden	...		...	
Vorderingen en overlopende activa	...		...	
Effecten	...		...	
Liquide middelen	...		...	
		...		...
Totaal		...		...
PASSIVA				
Reserves en fondsen				
– reserves				
• bestemmingsreserves	...		...	
• overige reserves	...		...	
		...		...
– fondsen				
• bestemmingsfonds(en)		...		...
		...		...
Voorzieningen		...		...
Langlopende schulden		...		...
Kortlopende schulden		...		...
Totaal		...		...

C2 Bijlage 2 **Model van baten en lasten**

	Werkelijk jaar t		Begroot jaar t		Werkelijk jaar t-1	
	€	€	€	€	€	€
Baten:						
– Baten van particulieren		...		...		...
– Baten van bedrijven		...		...		...
– Baten van loterijorganisaties		...		...		...
– Baten van subsidies van overheden		...		...		...
– Baten van verbonden (internationale) organisaties		...		...		...
– Baten van andere organisaties zonder winststreven		...		...		...
Som van de geworven baten		...		...		...
– Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten		...		...		...
– Overige baten		...		...		...
Som van de baten		...		...		...
Lasten:						
Besteed aan doelstellingen						
– Doelstelling A	...		...		...	
– Doelstelling B	...		...		...	
– Doelstelling C	...		...		...	
		...		...		...
Wervingskosten		...		...		...
Kosten beheer en administratie		...		...		...
Som van de lasten		...		...		...
Saldo voor financiële baten en lasten		...		...		...
Saldo financiële baten en lasten		...		...		...
Saldo van baten en lasten		...		...		...
Bestemming saldo van baten en lasten:						
Toevoeging/onttrekking aan:						
– overige reserve		...		...		...
– bestemmingsreserves		...		...		...
– bestemmingsfonds		...		...		...
		...		...		...

C3 KLEINE ZORGAANBIEDERS

Deze Richtlijn C3 is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.

C3.1 Algemene uiteenzettingen

Inleiding en toepassingsgebied

101 De Regeling openbare jaarverantwoording WMG is van toepassing op zorgaanbieders en op geen rechtspersoonlijkheid bezittende organisatorische verbanden van zorgaanbieders (artikel 40b Wmg) die geheel of gedeeltelijk zijn gefinancierd met collectieve middelen, dat wil zeggen:

- zorg leveren die behoort tot het verzekerde pakket op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of tot het te verzekeren pakket op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) (hierna: collectief verzekerde zorg);
- zorg verlenen op grond van een subsidie ten laste van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dit hoofdstuk is van toepassing op die kleine zorgaanbieders waarop artikel 2 lid 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG van toepassing is. Dit zijn alle kleine zorgaanbieders waarvoor artikel 2 lid 3 tot en met 6[1] van de Regeling niet geldt. De belangrijkste zorgaanbieders waarvoor dit hoofdstuk geldt zijn privaatrechtelijke rechtspersonen.

Dit hoofdstuk is ook van toepassing op:

- een kleine jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling die tevens een zorgaanbieder is (artikel 4.1 lid 2 Regeling Jeugdwet) en waarop artikel 2 lid 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG van toepassing is;
- een kleine Veilig Thuis-organisatie die tevens een zorgaanbieder is (artikel 6a Uitvoeringsregeling WMO 2015) en waarop artikel 2 lid 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG van toepassing is.

Deze instellingen worden ook wel aangeduid met de term combinatie-instellingen. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op een kleine jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling die niet tevens zorgaanbieder is. Voor deze instellingen is hoofdstuk 655 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen van toepassing.

---

1. Artikel 2 lid 3 tot en met 6 van de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg is van toepassing op:
   - personenvennootschap;
   - onderdeel van de militair geneeskundige dienst dat collectief verzekerde zorg verleent;
   - rijksinstelling voor de verpleging van ter beschikking gestelden die collectief verzekerde zorg verleent;
   - een zorgaanbieder die is aan te merken als eenmanszaak;
   - een zorgaanbieder die ingevolge de Subsidieregeling abortusklinieken een jaarrekening openbaar maakt;
   - een zorgaanbieder die ingevolge de artikelen 190 van de Provinciewet of 186 van de Gemeentewet een jaarrekening opstelt.

In artikel 5a van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG (*Stb.* 2021, 343) is een aantal categorieën van zorgaanbieders genoemd waarop artikel 40b Wmg niet van toepassing is:
- zorgaanbieders die uitsluitend zorg verlenen die niet wordt gefinancierd vanuit collectieve middelen;
- zorgaanbieders die zorg verlenen die wordt gefinancierd vanuit de Zvw of de Wlz, maar die uitsluitend ondersteunende werkzaamheden verrichten die ver verwijderd zijn van de kern van de zorgverlening;
- zorgaanbieders die uitsluitend een factureringsbedrijf zijn.

Op deze categorieën zijn de Regeling openbare jaarverantwoording WMG en dit hoofdstuk niet van toepassing.

De Regeling openbare jaarverantwoording WMG is gebaseerd op artikel 40b van de Wmg die de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de mogelijkheid geeft nadere regels te stellen voor de jaarverantwoording van zorgaanbieders. De tekst van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG is opgenomen in hoofdstuk 910 Modellen en besluiten.

Als in het vervolg van dit hoofdstuk wordt gesproken over zorgaanbieders wordt bedoeld rechtspersonen waarop de Regeling openbare jaarverantwoording WMG van toepassing is, tenzij uit de desbetreffende alinea anders blijkt.

102 De Regeling openbare jaarverantwoording WMG maakt onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote zorgaanbieders. Dit hoofdstuk is van toepassing op kleine zorgaanbieders.

Een kleine zorgaanbieder is een zorgaanbieder die op twee opeenvolgende en aaneengesloten balansdata voldoet aan tenminste twee van de volgende vereisten (artikel 4 lid 2 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG):
a. de waarde van de activa, op basis van de grondslag verkrijging- en vervaardigingsprijs, volgens de balans met toelichting bedraagt niet meer dan € 6.000.000;
b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 12.000.000;
c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 50.

Voor de toepassing van de criteria worden meegeteld het balanstotaal, de netto-omzet en het gemiddeld aantal werknemers van groepsmaatschappijen die in de consolidatie zouden moeten worden betrokken als de zorgaanbieder een geconsolideerde jaarrekening zou moeten opmaken (artikel 4 lid 3 Regeling openbare jaarverantwoording WMG).

Voor het eerste en tweede boekjaar wordt de indeling in de categorie klein gebaseerd op het per balansdatum van het eerste boekjaar voldoen aan de vereisten van artikel 4 lid 2 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Een nieuw opgerichte zorgaanbieder die aan het einde van het eerste boekjaar kwalificeert als klein, kan ook in het tweede jaar gebruikmaken van de vrijstellingen voor de categorie klein.

Op middelgrote en grote zorgaanbieders is hoofdstuk 655 Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen van toepassing.

De Regeling Jeugdwet kent geen onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen voor de inrichting van de jaarrekening. Daarom is op jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen hoofdstuk 655 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen van toepassing.

Zorgaanbieders die voldoen aan de criteria van artikel 2:395a BW ('micro') stellen hun jaarrekening op als 'kleine zorgaanbieder' (artikel 40b lid 5 Wmg).

Definities

103 In dit hoofdstuk worden de volgende begrippen gebruikt:

Bestemmingsfonds: het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking is door derden aangebracht.

Bestemmingsreserve: het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking is door het bestuur aangebracht.

De volgende begrippen zijn ontleend aan de Regeling openbare jaarverantwoording WMG, de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en aan de regels en beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):

Diagnose Behandeling Combinatie (DBC): een declarabele prestatie, die de resultante is van het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt.

DBC-zorgproduct: een declarabele prestatie welke is afgeleid uit een subtraject en zorgactiviteiten via door de NZa vastgestelde beslisbomen.

Jaarverantwoording: de jaarverantwoording bestaat uit (artikel 40b lid 2 Wet marktordening gezondheidszorg):

a. een financiële verantwoording (jaarrekening);
b. de op grond van ministeriële regeling bij de financiële verantwoording te voegen informatie (bestuursverslag, verslag van de interne toezichthouder (indien van toepassing), controleverklaring en overige gegevens), en
c. de op grond van ministeriële regeling te vermelden andere informatie betreffende de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder.

Prestatiebekostiging: prestatiebekostiging houdt in dat zorgaanbieders voor elke zorgprestatie apart betaald krijgen in plaats van dat zij per jaar één vast bedrag ontvangen voor alle zorg ongeacht de hoeveelheid activiteiten die zij daarvoor uitvoeren.

Vordering uit hoofde van financieringstekort of een schuld uit hoofde van financieringsoverschot: het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget.

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten: het externe budget zoals dat wordt vastgesteld op basis van door de overheid vastgestelde beleidsregels.

Zorg (artikel 1 lid 1 onder b Wmg):
1. zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg;
2. individuele gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidzorg, voor zover uitgevoerd, al dan niet onder eigen verantwoordelijkheid, door personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van die wet of door personen als bedoeld in artikel 34 van die wet en voor zover die handelingen niet zijn begrepen onder 1.

Zorgaanbieder (artikel 1 lid 1 onder c Wmg):
a. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent;
b. de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor zover deze tarieven in rekening brengt namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld onder a.

Wettelijke bepalingen

104 Op grond van artikel 2 lid 2 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG zijn de bepalingen van de afdelingen 2 tot en met 6 van Titel 9 Boek 2 BW van overeenkomstige toepassing op zorgaanbieders, met uitzondering van de volgende artikelen:
- 361, tweede lid;
- 362, zesde en zevende lid;
- 363, eerste lid, tweede zin, en zesde lid;
- 373, vijfde lid;
- 377, vierde lid;
- 379, vierde en vijfde lid;
- 380, derde lid; en
- 389, vierde en vijfde lid.

Hoofdstuk C3 richt zich op onderwerpen die specifiek zijn voor de kleine zorgaanbieder. Ook behandelt hoofdstuk C3 een aantal van de in de Regeling openbare jaarverantwoording WMG gestelde eisen die uitgaan boven de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Voor zover in dit hoofdstuk niet anders wordt aangegeven zijn de overige hoofdstukken uit deze bundel voor kleine zorgaanbieders van overeenkomstige toepassing.

Geldeenheid, taal en boekjaar

105 De jaarverantwoording wordt in de Nederlandse taal opgesteld en gepubliceerd, en in euro's uitgedrukt (artikel 13 lid 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG). Het boekjaar is altijd gelijk aan het kalenderjaar (artikel 1 lid 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG).

C3.2 Verwerking en waardering

Onderhanden DBC's en DBC-zorgproducten

201 De zorgaanbieder beschouwt onderhanden DBC's en DBC-zorgproducten per zorgverzekeraar per contractjaar als één overeenkomst. De zorgaanbieder past op DBC's en DBC-zorgproducten hoofdstuk B13 De winst-en-verliesrekening toe. Voor de bepaling of sprake is van verwachte verliezen beschouwt de zorgaanbieder het totaal van DBC's en DBC-zorgproducten per zorgverzekeraar per contractjaar als één overeenkomst.

C3.3 Presentatie

Jaarverantwoording

301 De jaarverantwoording bestaat uit (artikel 40b lid 2 van de WMG en artikel 8 lid 1 Regeling openbare jaarverantwoording WMG):
- een financiële verantwoording (jaarrekening),
- het verslag van de interne toezichthouder, en
- de andere informatie betreffende de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder.

Het verslag van de interne toezichthouder mag niet in strijd zijn met de jaarrekening (artikel 10 lid 4 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG).

De kleine zorgaanbieder hoeft de volgende informatie niet toe te voegen aan de jaarrekening:
- een bestuursverslag;
- overige gegevens;
- een controleverklaring.

Modellen

302 De zorgaanbieder stelt de balans en de winst-en-verliesrekening op in overeenstemming met de modellen in bijlage 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG (artikel 2 lid 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG). De balans wordt ingericht overeenkomstig model A, de winst-en-verliesrekening overeenkomstig model B.

303 Aanbevolen wordt om naast de balans en de winst-en-verliesrekening een kasstroomoverzicht in de jaarrekening op te nemen.

Onderhanden DBC's en DBC-zorgproducten

304 De zorgaanbieder presenteert onderhanden DBC's en DBC-zorgproducten in de balans in overeenstemming met hoofdstuk B4.2 Onderhanden projecten.

305 De zorgaanbieder presenteert voorschotten van zorgverzekeraars uit hoofde van onderhanden DBC's of DBC-zorgproducten in overeenstemming met hoofdstuk B4.2 Onderhanden projecten.

Saldering vorderingen en schulden

306 Een zorgaanbieder neemt een actief en een post van het vreemd vermogen gesaldeerd in de jaarrekening op uitsluitend indien en voor zover:

- de zorgaanbieder beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
- de zorgaanbieder het stellige voornemen heeft het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen (zie hoofdstuk A2.1 Criteria voor opname en vermelding van gegevens en hoofdstuk B12 Financiële instrumenten).

De zorgaanbieder neemt de per balansdatum over de diverse jaren en op diverse Wet langdurige zorg (Wlz)-uitvoerders bestaande vorderingen uit hoofde van financieringstekorten als vordering aan de actiefzijde van de balans op. De zorgaanbieder neemt de per balansdatum over de diverse jaren en diverse Wlz-uitvoerders bestaande schulden uit hoofde van financieringsoverschotten als schuld aan de passiefzijde van de balans op.Het is niet toegestaan om vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekorten en -overschotten en uit hoofde van relaties met verschillende Wlz-uitvoerders gesaldeerd op te nemen, omdat niet wordt voldaan aan de algemene salderingsvereisten zoals hiervoor vermeld.

Een zorgaanbieder neemt vorderingen en schulden uit hoofde van subsidieregelingen op grond van bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet uitsluitend gesaldeerd op indien en voor zover is voldaan aan de algemene salderingsvereisten zoals hiervoor vermeld.

Eigen vermogen

307 De zorgaanbieder neemt onder het kapitaal op het bij de oprichting of later ingebrachte kapitaal.

308 In het geval van een stichting komt het voor dat bij de oprichting een beginkapitaal is ingebracht. Dit gedeelte van het eigen vermogen wordt bij voorkeur aangeduid als kapitaal of stichtingskapitaal.

309 Indien de statuten voorschrijven dat bepaalde reserves met specifieke doelen worden gevormd, vermeldt de zorgaanbieder in de toelichting het bedrag van iedere statutaire reserve en de aard van de statutaire bepaling.

310 Indien het bestuur de beperktere bestedingsmogelijkheden heeft aangebracht, duidt de zorgaanbieder het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen in overeenstemming met alinea 307 van hoofdstuk C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven aan als bestemmingsreserve. In de toelichting vermeldt de zorgaanbieder het bedrag en het specifieke doel van iedere bestemmingsreserve, evenals het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht.

311 Indien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de zorgaanbieder zou zijn toegestaan en deze beperking door derden is aangebracht, merkt de zorgaanbieder dit deel in overeenstemming met alinea 306 van hoofdstuk C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven aan als bestemmingsfonds.

De zorgaanbieder vermeldt in de toelichting het bedrag en het specifieke doel van ieder bestemmingsfonds, evenals de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld.

Tot de beperkingen die door derden zijn aangebracht, kunnen bijvoorbeeld worden gerekend: bepalingen in subsidieregelingen, bepalingen met betrekking tot schenkingen en bepalingen bij wet. Zorgaanbieders die worden bekostigd op grond van de Wet langdurige zorg presenteren de Reserve Aanvaardbare Kosten als bestemmingsfonds, daar de Reserve Aanvaardbare Kosten alleen kan worden aangewend voor zorg die valt onder de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en/of de Jeugdwet (Nederlandse Zorgautoriteit, Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz).

De reden voor het onderscheid tussen een bestemmingsfonds en een bestemmingsreserve is dat bij een bestemmingsreserve het bestuur de beperking heeft aangebracht en dus ook weer kan opheffen, zodat in wezen nog steeds sprake is van vrij besteedbaar vermogen.

312 Het gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken, wordt aangeduid als overige reserve. Zorgaanbieders van medisch specialistische zorg presenteren de reserve aanvaardbare kosten als overige reserve.

C3.4 Toelichting

401 Kleine zorgaanbieders hoeven op grond van artikel 5 sub a van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG van de in afdeling 3 van Titel 9 Boek 2 BW voorgeschreven toelichtingen alleen de volgende toelichtingen te verstrekken:
- vermelden voor elk van de posten van de vaste activa: de som van de herwaarderingen die betrekking hebben op activa die per balansdatum aanwezig zijn (artikel 2:368 lid 2 sub a BW);
- vermelden voor het totaal van de schulden: voor welke schulden zakelijke zekerheid is gesteld en in welke vorm (artikel 2:375 lid 3 BW);
- vermelden ten aanzien van welke schulden de zorgaanbieder zich, al dan niet voorwaardelijk, heeft verbonden tot het bezwaren of niet bezwaren van goederen, voor zover dat noodzakelijk is voor het verschaffen van het in artikel 2:362 lid 1 BW bedoelde inzicht (artikel 2:375 lid 3 BW);
- vermelding wanneer de zorgaanbieder zich aansprakelijk heeft gesteld voor schulden van anderen: de daaruit voortvloeiende verplichtingen, voor zover daarvoor op de balans geen voorzieningen zijn opgenomen, ingedeeld naar de vorm der geboden zekerheid. Afzonderlijk worden vermeld de verplichtingen die ten behoeve van groepsmaatschappijen zijn aangegaan (artikel 2:376 BW);
- vermelden voor het totaal van de tot de vlottende activa behorende vorderingen: tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan een jaar (artikel 2:370 lid 2 BW);
- vermelden voor het totaal van de schulden: tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan een jaar en tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan vijf jaar (artikel 2:375 lid 2 BW);
- opgave van het ingehouden deel van het resultaat (artikel 2:396 lid 3 BW).

402 Kleine zorgaanbieders zijn op grond van artikel 5 sub b van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG vrijgesteld van:
- het opnemen van een verloopoverzicht voor afzonderlijke posten van het eigen vermogen (artikel 2:378 lid 1 BW). Indien de zorgaanbieder een herwaarderingsreserve heeft, moet daar wel een verloopoverzicht voor worden opgenomen;
- het vermelden van de informatie over deelnemingen (artikel 2:379 BW);
- het verstrekken van gesegmenteerde informatie (artikel 2:380 BW);
- het verstrekken van informatie over niet in de balans opgenomen regelingen en verbonden partijen (artikel 2:381 lid 2 en 3 BW);
- het verstrekken van de informatie over de actuele waarde, omvang en aard van de afgeleide financiële instrumenten (artikel 2:381b sub a BW) indien de financiële instrumenten niet tegen actuele waarde zijn gewaardeerd;
- het verstrekken van informatie over accountantshonoraria (artikel 2:382a BW);
- de opgave van de resultaatbestemming dan wel het voorstel daartoe (artikel 2:380c BW);
- opgave van het aantal winstbewijzen en soortgelijke rechten (artikel 2:380d BW);

– de opgave van het bedrag van de bezoldigingen en van de andere uitkeringen voor de bestuurders en interne toezichthouders (artikel 2:383 lid 1 en artikel 2:383b tot en met 383e BW).

De zorgaanbieder vermeldt het gemiddelde aantal gedurende het boekjaar bij de zorgaanbieder werkzame werknemers. De overige informatie die artikel 2:382 BW vereist, hoeft niet te worden vermeld.

De zorgaanbieder vermeldt de naam en woonplaats van de maatschappij die de geconsolideerde jaarrekening opstelt van het groepsdeel waartoe de zorgaanbieder behoort (artikel 2:396 lid 5 BW).

Vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort of -overschot

403 Het verdient aanbeveling dat de zorgaanbieder een vordering of schuld uit hoofde van het financieringstekort of -overschot vermeldt als afzonderlijke post onder de overige vorderingen of overige schulden in de toelichting op de balans.

De zorgaanbieder kan in de toelichting op de balans de opbouw en het verloop van de vordering en/of schuld uit hoofde van financieringstekort of -overschot opnemen naar de onderscheiden jaren, onder vermelding van het stadium van vaststelling van het budget. In bijlage 1 van dit hoofdstuk is een voorbeeld opgenomen.

Bezoldigingen

404 Voor een zorgaanbieder waarop de Wet normering topinkomens (WNT) van toepassing is gelden de toelichtingsvereisten van de WNT. Paragraaf 7 van hoofdstuk B14 Personeelsbeloningen is van overeenkomstige toepassing.

C3.5 Bijzondere onderwerpen

Geconsolideerde jaarrekening

501 De zorgaanbieder die aan het hoofd staat van zijn groep hoeft geen geconsolideerde jaarrekening op te maken indien bij consolidatie de grenzen van kleine zorgaanbieder zoals opgenomen in alinea 102 niet worden overschreden (artikel 7 lid 3 sub a Regeling openbare jaarverantwoording WMG).

Openbaarmaking jaarverantwoording

502 De zorgaanbieder maakt de jaarverantwoording openbaar door deponering bij het CIBG via het platform DigiMV voor 1 juni van het jaar volgend op het boekjaar (artikel 40b lid 1 Wmg en artikel 13 lid 1 Regeling openbare jaarverantwoording WMG).

De jaarverantwoording wordt vastgesteld en openbaar gemaakt met inachtneming van hetgeen omtrent de financiële toestand tussen 31 december van het boekjaar en de datum van vaststelling is gebleken (artikel 13 lid 3 Regeling openbare jaarverantwoording WMG).

Indien blijkt dat de openbaar gemaakte jaarrekening in ernstige mate tekortschiet, dan meldt de zorgaanbieder dit onverwijld bij het CIBG via het platform DigiMV overeenkomstig bijlage 5 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG (artikel 13 lid 4 Regeling openbare jaarverantwoording WMG).

Verslag interne toezichthouder

503 De zorgaanbieder voegt een verslag van de interne toezichthouder toe aan de jaarrekening indien (artikel 8 lid 1 sub d van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG):

- hij beschikt over een toelatingsvergunning op grond van artikel 4 lid 1 of 2 van de Wet toetreding zorgaanbieders en moet beschikken over een interne toezichthouder op grond van artikel 3 van de Wet toetreding zorgaanbieders;
- hij valt onder artikel 14 van de Wet ambulancezorgvoorzieningen.

C3 Bijlage 1 Model voor de toelichting op de balans

Nog in tarieven te verrekenen financieringstekort/-overschot	Jaar t	Jaar t-1	Jaar t-2	Jaar t-3	Totaal
Saldo per 1 januari	…	…	…	…	…
Bij/af: financieringsverschil boekjaar	…	…	…	…	…
Bij/af: correcties voorgaande jaren	…	…	…	…	…
Bij/af: betalingen/ontvangsten	…	…	…	…	…
Saldo per 31 december	…	…	…	…	…
Stadium van vaststelling (*)	a	b	b	c	
Waarvan gepresenteerd als:					
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort	…	…	…	…	…
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot	…	…	…	…	…

(*) a = interne berekening, b = overeenstemming met zorgverzekeraar, c = definitieve vaststelling Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

	Jaar t	Jaar t-1
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t	…	…
Af: Vergoedingen ter dekking van wettelijk budget	…	…
Financieringstekort / overschot	…	…

[WKNL-EY]

AFDELING D

Bijlagen

[WKNL-EY]

D1 WETTEKSTEN

[WKNL-EY]

D1.1 TEKST VAN TITEL 9 BOEK 2 BW

(bijgewerkt tot en met 1 juli 2022)

TITEL 9
DE JAARREKENING EN HET BESTUURSVERSLAG

AFDELING 1. ALGEMENE BEPALING

Artikel 360
1. Deze titel is van toepassing op de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ongeacht hun rechtsvorm is deze titel op banken als bedoeld in artikel 415, betaalinstellingen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en elektronisch geldinstellingen in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht van toepassing.
2. Deze titel is eveneens van toepassing op een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma waarvan alle vennoten die volledig jegens schuldeisers aansprakelijk zijn voor de schulden, kapitaalvennootschappen naar buitenlands recht zijn.
3. Deze titel is eveneens van toepassing op de stichting en de vereniging die een of meer ondernemingen in stand houden welke ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, indien de nettoomzet van deze ondernemingen gedurende twee opeenvolgende boekjaren zonder onderbreking nadien gedurende twee opeenvolgende boekjaren, de helft of meer bedraagt van het in artikel 396 lid 1, onder b, bedoelde bedrag, zoals gewijzigd op grond van artikel 398 lid 4. Indien de stichting of vereniging bij of krachtens de wet verplicht is een financiële verantwoording op te stellen die gelijkwaardig is aan een jaarrekening als bedoeld in deze titel en indien deze openbaar wordt gemaakt, blijft de eerste volzin buiten toepassing.

AFDELING 2. ALGEMENE BEPALINGEN OMTRENT DE JAARREKENING

Artikel 361
1. Onder jaarrekening wordt verstaan: de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt.
2. Coöperaties en de in artikel 360 lid 3 bedoelde stichtingen en verenigingen vervangen de winst- en verliesrekening door een exploitatierekening, indien het in artikel 362 lid 1 bedoelde inzicht daardoor wordt gediend; op deze rekening zijn de bepalingen omtrent de winst- en verliesrekening zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Bepalingen omtrent winst en verlies zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op het exploitatiesaldo.
3. De bepalingen van deze titel gelden voor jaarrekeningen en hun onderdelen, zowel in de vorm waarin zij door het bestuur zijn opgemaakt als in de vorm waarin zij door het bevoegde orgaan van de rechtspersoon zijn vastgesteld.
4. Bij de toepassing van de artikelen 367, 370 lid 1, 375, 376, 377 lid 5 en 381 moeten overeenkomstige vermeldingen als met betrekking tot groepsmaatschappijen worden opgenomen met betrekking tot andere maatschappijen:
a. die op voet van de leden 1, 3 en 4 van artikel 24a rechten in de rechtspersoon kunnen uitoefenen, ongeacht of zij rechtspersoonlijkheid hebben, of
b. die dochtermaatschappij zijn van de rechtspersoon, van een groepsmaatschappij of van een maatschappij als bedoeld in onderdeel a.

Artikel 362
1. De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon. Indien de internationale vertakking van zijn groep dit rechtvaardigt, kan de

rechtspersoon de jaarrekening opstellen naar de normen die in het maatschappelijk verkeer in een van de andere lidstaten van de Europese Gemeenschappen als aanvaardbaar worden beschouwd en het in de eerste volzin bedoelde inzicht geven.
2. De balans met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het vermogen en zijn samenstelling in actief- en passiefposten op het einde van het boekjaar weer. De balans mag het vermogen weergeven, zoals het wordt samengesteld met inachtneming van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies, of, zolang deze niet vaststaat, met inachtneming van het voorstel daartoe. Bovenaan de balans wordt aangegeven of daarin de bestemming van het resultaat is verwerkt.
3. De winst- en verliesrekening met de toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat van het boekjaar en zijn afleiding uit de posten van baten en lasten weer.
4. Indien het verschaffen van het in lid 1 bedoelde inzicht dit vereist, verstrekt de rechtspersoon in de jaarrekening gegevens ter aanvulling van hetgeen in de bijzondere voorschriften van en krachtens deze titel wordt verlangd. Indien dit noodzakelijk is voor het verschaffen van dat inzicht, wijkt de rechtspersoon van die voorschriften af; de reden van deze afwijking wordt in de toelichting uiteengezet, voor zover nodig onder opgaaf van de invloed ervan op vermogen en resultaat.
5. De baten en lasten van het boekjaar worden in de jaarrekening opgenomen, onverschillig of zij tot ontvangsten of uitgaven in dat boekjaar hebben geleid.
6. De jaarrekening wordt vastgesteld met inachtneming van hetgeen omtrent de financiële toestand op de balansdatum is gebleken tussen het opmaken van de jaarrekening en de algemene vergadering waarin zij wordt behandeld, voor zover dat onontbeerlijk is voor het in lid 1 bedoelde inzicht. Blijkt nadien dat de jaarrekening in ernstige mate tekortschiet in het geven van dit inzicht, dan bericht het bestuur daaromtrent onverwijld aan de leden of aandeelhouders en deponeert een mededeling daaromtrent bij het handelsregister; bij de mededeling wordt een accountantsverklaring gevoegd, indien de jaarrekening overeenkomstig artikel 393 is onderzocht. Een rechtspersoon waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht wordt geacht te hebben voldaan aan de verplichting om de mededeling, bedoeld in tweede volzin, te deponeren bij het handelsregister, indien zij de mededeling op grond van artikel 5:25m, vijfde lid, van die wet heeft toegezonden aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten.
7. Indien de werkzaamheid van de rechtspersoon of de internationale vertakking van zijn groep dat rechtvaardigt, mag de jaarrekening of alleen de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld in een vreemde geldeenheid. De posten worden in de Nederlandse taal omschreven, tenzij de algemene vergadering tot het gebruik van een andere taal heeft besloten.
8. Een rechtspersoon kan de jaarrekening opstellen volgens de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden, mits de rechtspersoon daarbij alle voor hem van toepassing zijnde vastgestelde en goedgekeurde standaarden toepast. Een rechtspersoon die de geconsolideerde jaarrekening opstelt volgens deze titel, kan niet de enkelvoudige jaarrekening opstellen volgens de vastgestelde en goedgekeurde standaarden. Een rechtspersoon die de geconsolideerde jaarrekening opstelt volgens de in de eerste zin van dit lid genoemde standaarden, kan in de enkelvoudige jaarrekening de waarderingsgrondslagen toepassen die hij ook in de geconsolideerde jaarrekening heeft toegepast.
9. De rechtspersoon die de jaarrekening opstelt volgens de in lid 8 bedoelde standaarden, past van deze titel slechts de afdelingen 7 tot en met 10 en de artikelen 362, lid 6, een na laatste volzin, lid 7, laatste volzin en lid 10, 365 lid 2, 373, 379 leden 1 en 2, 380b, onderdeel d, 382, 382a, 383, 383b tot en met 383e, 389 leden 8 en 10, en 390 toe. Banken passen tevens artikel 421 lid 5 toe. Verzekeraars passen tevens artikel 441 lid 10 toe.
10. De rechtspersoon vermeldt in de toelichting volgens welke standaarden de jaarrekening is opgesteld.

Artikel 363
1. De samenvoeging, de ontleding en de rangschikking van de gegevens in de jaarrekening en de toelichting op die gegevens zijn gericht op het inzicht dat de jaarrekening krachtens artikel 362 lid 1 beoogt te geven. Daarbij worden de voorschriften krachtens lid 6 en de andere afdelingen van deze titel in acht genomen. De toelichting houdt de volgorde van de vermelding van de posten aan.
2. Het is niet geoorloofd in de jaarrekening activa en passiva of baten en lasten tegen elkaar te laten wegvallen, indien zij ingevolge deze titel in afzonderlijke posten moeten worden opgenomen.
3. Een post behoeft niet afzonderlijk te worden vermeld, indien deze in het geheel van de jaarrekening van te verwaarlozen betekenis is voor het wettelijk vereiste inzicht. Krachtens deze titel vereiste vermeldingen mogen achterwege blijven voor zover zij op zichzelf genomen en tezamen met soortgelijke vermeldingen

voor dit inzicht van te verwaarlozen betekenis zouden zijn. Vermeldingen krachtens de artikelen 378, 382 en 383 mogen evenwel niet achterwege blijven.
4. De indeling van de balans en van de winst- en verliesrekening mag slechts wegens gegronde redenen afwijken van die van het voorafgaande jaar; in de toelichting worden de verschillen aangegeven en worden de redenen die tot afwijkingen hebben geleid, uiteengezet.
5. Zoveel mogelijk wordt bij iedere post van de jaarrekening het bedrag van het voorafgaande boekjaar vermeld; voor zover nodig, wordt dit bedrag ter wille van de vergelijkbaarheid herzien en wordt de afwijking ten gevolge van de herziening toegelicht.
6. Wij kunnen voor de indeling van de jaarrekening bij algemene maatregel van bestuur modellen en nadere voorschriften vaststellen, die gelden voor de daarbij omschreven rechtspersonen. Bij de toepassing daarvan worden de indeling, benaming en omschrijving van de daarin voorkomende posten aangepast aan de aard van het bedrijf van de rechtspersoon, voor zover dat krachtens de algemene maatregel is toegelaten.

AFDELING 3. VOORSCHRIFTEN OMTRENT DE BALANS EN DE TOELICHTING DAAROP

§ 1. HOOFDINDELING VAN DE BALANS

Artikel 364
1. Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon al of niet duurzaam te dienen.
2. Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, materiële en financiële vaste activa.
3. Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, vorderingen, effecten, liquide middelen, en, voor zover zij niet onder de vorderingen zijn vermeld, de overlopende activa.
4. Onder de passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen, de schulden en, voor zover zij niet onder de schulden zijn vermeld, de overlopende passiva.

§ 2. ACTIVA

Artikel 365
1. Onder de immateriële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:
a. kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen;
b. kosten van ontwikkeling;
c. kosten van verwerving terzake van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom;
d. kosten van goodwill die van derden is verkregen;
e. vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.
2. Voorzover de rechtspersoon de kosten, vermeld in de onderdelen a en b van lid 1, activeert, moet hij deze toelichten en moet hij ter hoogte daarvan een reserve aanhouden.

Artikel 366
1. Onder de materiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:
a. bedrijfsgebouwen en -terreinen;
b. machines en installaties;
c. andere vaste bedrijfsmiddelen, zoals technische en administratieve uitrusting;
d. materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa;
e. niet aan het produktieproces dienstbare materiële vaste activa.
2. Indien de rechtspersoon op of met betrekking tot materiële vaste activa slechts een beperkt zakelijk of persoonlijk duurzaam genotsrecht heeft, wordt dit vermeld.

Artikel 367
Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:
a. aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen;
b. andere deelnemingen;
c. vorderingen op groepsmaatschappijen;
d. vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft;
e. overige effecten;

f. overige vorderingen, met afzonderlijke vermelding van de vorderingen uit leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam.

Artikel 368

1. Het verloop van elk der posten, behorende tot de vaste activa, gedurende het boekjaar wordt in een sluitend overzicht weergegeven. Daaruit blijken:
a. de boekwaarde aan het begin van het boekjaar;
b. de som van de waarden waartegen de in het boekjaar verkregen activa zijn te boek gesteld, en de som van de boekwaarden der activa waarover de rechtspersoon aan het einde van het boekjaar niet meer beschikt;
c. de herwaarderingen over het boekjaar overeenkomstig artikel 390 lid 1;
d. de afschrijvingen, de waardeverminderingen en de terugneming daarvan over het boekjaar;
e. de boekwaarde aan het einde van het boekjaar.
2. Voorts worden voor elk der posten behorende tot de vaste activa opgegeven:
a. de som der herwaarderingen die betrekking hebben op de activa welke op de balansdatum aanwezig zijn;
b. de som der afschrijvingen en waardeverminderingen op de balansdatum.

Artikel 369

Onder de tot de vlottende activa behorende voorraden worden afzonderlijk opgenomen:
a. grond- en hulpstoffen;
b. onderhanden werk;
c. gereed produkt en handelsgoederen;
d. vooruitbetalingen op voorraden.

Artikel 370

1. Onder de tot de vlottende activa behorende vorderingen worden afzonderlijk opgenomen:
a. vorderingen op handelsdebiteuren;
b. vorderingen op groepsmaatschappijen;
c. vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft;
d. opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal;
e. overige vorderingen, met uitzondering van die waarop de artikelen 371 en 372 van toepassing zijn, en met afzonderlijke vermelding van de vorderingen uit leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam.
2. Bij elk van de in lid 1 vermelde groepen van vorderingen wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan een jaar.

Artikel 371

1. Behoren tot de vlottende activa aandelen en andere vormen van belangen in niet in de consolidatie betrokken maatschappijen als bedoeld in artikel 361 lid 4, dan worden deze afzonderlijk onder de effecten opgenomen. Vermeld wordt de gezamenlijke waarde van de overige tot de vlottende activa behorende effecten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.
2. Omtrent de effecten wordt vermeld, in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechtspersoon staan.

Artikel 372

1. Onder de liquide middelen worden opgenomen de kasmiddelen, de tegoeden op bank- en girorekeningen, alsmede de wissels en cheques.
2. Omtrent de tegoeden wordt vermeld, in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechtspersoon staan.

§ 3. PASSIVA

Artikel 373

1. Onder het eigen vermogen worden afzonderlijk opgenomen:
a. het geplaatste kapitaal;
b. agio;
c. herwaarderingsreserves;
d. andere wettelijke reserves, onderscheiden naar hun aard;
e. statutaire reserves;
f. overige reserves;
g. niet verdeelde winsten, met afzonderlijke vermelding van het resultaat na belastingen van het boekjaar, voor zover de bestemming daarvan niet in de balans is verwerkt.

2. Is het geplaatste kapitaal niet volgestort, dan wordt in plaats daarvan het gestorte kapitaal vermeld of, indien stortingen zijn uitgeschreven, het gestorte en opgevraagde kapitaal. Het geplaatste kapitaal wordt in deze gevallen vermeld.

3. Het kapitaal wordt niet verminderd met het bedrag van eigen aandelen of certificaten daarvan die de rechtspersoon of een dochtermaatschappij houdt.

4. Wettelijke reserves zijn de reserves die moeten worden aangehouden ingevolge de artikelen 67a leden 2 en 3, 94a lid 6 onderdeel f, 98c lid 4, 365 lid 2, 389, leden 6 en 8, 390, 401 lid 2, en 423 lid 4.

5. In een jaarrekening die in een vreemde geldeenheid wordt opgesteld, wordt de in lid 1 onderdeel a bedoelde post opgenomen in die geldeenheid, naar de koers op de balansdatum. Vermelden de statuten het geplaatste kapitaal in een andere geldeenheid dan de geldeenheid waarin de jaarrekening is opgesteld, dan wordt in de in lid 1 onderdeel a bedoelde post tevens deze koers en het bedrag in die andere geldeenheid vermeld.

Artikel 374

1. Op de balans worden voorzieningen opgenomen tegen naar hun aard duidelijk omschreven verplichtingen die op de balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, maar waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij zullen ontstaan. Tevens kunnen voorzieningen worden opgenomen tegen uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden gedaan, voor zover het doen van die uitgaven zijn oorsprong mede vindt voor het einde van het boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.

2. Waardevermindering van een actief wordt niet door vorming van een voorziening tot uitdrukking gebracht.

3. De voorzieningen worden gesplitst naar de aard der verplichtingen, verliezen en kosten waartegen zij worden getroffen; zij worden overeenkomstig de aard nauwkeurig omschreven. In de toelichting wordt zoveel mogelijk aangegeven in welke mate de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd.

4. In ieder geval worden afzonderlijk opgenomen:
a. de voorziening voor belastingverplichtingen, die na het boekjaar kunnen ontstaan, doch aan het boekjaar of een voorafgaand boekjaar moeten worden toegerekend, met inbegrip van de voorziening voor belastingen die uit waardering boven de verkrijgings- of vervaardigingsprijs kan voortvloeien;
b. de voorziening voor pensioenverplichtingen.

Artikel 375

1. Onder de schulden worden afzonderlijk opgenomen:
a. obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen met afzonderlijke vermelding van de converteerbare leningen;
b. schulden aan banken;
c. ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen voor zover niet reeds op actiefposten in mindering gebracht;
d. schulden aan leveranciers en handelskredieten;
e. te betalen wissels en cheques;
f. schulden aan groepsmaatschappijen;
g. schulden aan rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft, voor zover niet reeds onder f vermeld;
h. schulden ter zake van belastingen en premiën van sociale verzekering;
i. schulden ter zake van pensioenen;
j. overige schulden.

2. Bij elke in lid 1 vermelde groep van schulden wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan een jaar, met aanduiding van de rentevoet daarover. Voor het totaal van de in lid 1 vermelde schulden wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan vijf jaar.
3. Voor het totaal van de in lid 1 genoemde groepen, wordt aangegeven voor welke schulden zakelijke zekerheid is gesteld en in welke vorm dat is geschied. Voorts wordt medegedeeld ten aanzien van welke schulden de rechtspersoon zich, al dan niet voorwaardelijk, heeft verbonden tot het bezwaren of niet bezwaren van goederen, voor zover dat noodzakelijk is voor het verschaffen van het in artikel 362 lid 1 bedoelde inzicht.
4. Aangegeven wordt tot welk bedrag schulden in rang zijn achtergesteld bij de andere schulden; de aard van deze achterstelling wordt toegelicht.
5. Is het bedrag waarmee de schuld moet worden afgelost hoger dan het ontvangen bedrag, dan mag het verschil, mits afzonderlijk vermeld, uiterlijk tot de aflossing worden geactiveerd.
6. Het bedrag wordt vermeld dat de rechtspersoon op leningen die zijn opgenomen onder de schulden met een resterende looptijd van meer dan een jaar, moet aflossen tijdens het boekjaar, volgend op dat waarop de jaarrekening betrekking heeft.
7. Bij converteerbare leningen worden de voorwaarden van conversie medegedeeld.

Artikel 376
Heeft de rechtspersoon zich aansprakelijk gesteld voor schulden van anderen of loopt hij nog risico voor verdisconteerde wissels of cheques, dan worden de daaruit voortvloeiende verplichtingen, voor zover daarvoor op de balans geen voorzieningen zijn opgenomen, vermeld en ingedeeld naar de vorm der geboden zekerheid. Afzonderlijk worden vermeld de verplichtingen die ten behoeve van groepsmaatschappijen zijn aangegaan.

AFDELING 4. VOORSCHRIFTEN OMTRENT DE WINST- EN VERLIESREKENING EN DE TOELICHTING DAAROP

Artikel 377
1. Op de winst- en verliesrekening worden afzonderlijk opgenomen:
a. de baten en lasten uit de gewone bedrijfsuitoefening, de belastingen daarover en het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening na belastingen;
b. de overige belastingen;
c. het resultaat na belastingen.
2. De baten en lasten uit de gewone bedrijfsuitoefening worden hetzij overeenkomstig lid 3, hetzij overeenkomstig lid 4 gesplitst.
3. Afzonderlijk worden opgenomen:
a. de netto-omzet;
b. de toe- of afneming van de voorraad gereed produkt en onderhanden werk ten opzichte van de voorafgaande balansdatum;
c. de geactiveerde produktie ten behoeve van het eigen bedrijf;
d. de overige bedrijfsopbrengsten;
e. de lonen;
f. de sociale lasten met afzonderlijke vermelding van de pensioenlasten;
g. de kosten van grond- en hulpstoffen en de overige externe kosten;
h. de afschrijvingen en de waardeverminderingen ten laste van de immateriële en de materiële vaste activa, gesplitst naar die groepen activa;
i. waardeverminderingen van vlottende activa, voor zover zij de bij de rechtspersoon gebruikelijke waardeverminderingen overtreffen;
j. de overige bedrijfskosten;
k. het resultaat uit deelnemingen;
l. opbrengsten van andere effecten en vorderingen, die tot de vaste activa behoren;
m. de overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten;
n. de wijzigingen in de waarde van de financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren;
o. de rentelasten en soortgelijke kosten.

4. Afzonderlijk worden opgenomen:
a. de netto-omzet;
b. de kostprijs van de omzet, met uitzondering van de daarin opgenomen rentelasten, doch met inbegrip van de afschrijvingen en waardeverminderingen;
c. het bruto-omzetresultaat als saldo van de posten a en b;
d. de verkoopkosten, met inbegrip van de afschrijvingen en buitengewone waardeverminderingen;
e. de algemene beheerskosten, met inbegrip van de afschrijvingen en waardeverminderingen;
f. de overige bedrijfsopbrengsten;
g. het resultaat uit deelnemingen;
h. opbrengsten uit andere effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren;
i. de overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten;
j. de wijzigingen in de waarde van de financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren;
k. de rentelasten en soortgelijke kosten.

5. Bij de posten k-o van lid 3 en de posten g-k van lid 4 worden afzonderlijk vermeld de baten en lasten uit de verhouding met groepsmaatschappijen.
6. Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
7. Baten en lasten welke aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend, worden naar aard en omvang toegelicht.
8. Vermeld wordt het bedrag en de aard van de posten van baten en lasten die van uitzonderlijke omvang zijn of in uitzonderlijke mate voorkomen.

AFDELING 5. BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN OMTRENT DE TOELICHTING

Artikel 378
1. Het verloop van het eigen vermogen gedurende het boekjaar wordt weergegeven in een overzicht. Daaruit blijken:
a. het bedrag van elke post aan het begin van het boekjaar;
b. de toevoegingen en de verminderingen van elke post over het boekjaar, gesplitst naar hun aard;
c. het bedrag van elke post aan het einde van het boekjaar.

2. In het overzicht wordt de post gestort en opgevraagd kapitaal uitgesplitst naar de soorten aandelen. Afzonderlijk worden vermeld de eindstand en de gegevens over het verloop van de aandelen in het kapitaal van de rechtspersoon en van de certificaten daarvan, die deze zelf of een dochtermaatschappij voor eigen rekening houdt of doet houden. Vermeld wordt op welke post van het eigen vermogen de verkrijgingsprijs of boekwaarde daarvan in mindering is gebracht.
3. Opgegeven wordt op welke wijze stortingen op aandelen zijn verricht die in het boekjaar opeisbaar werden of vrijwillig zijn verricht, met de zakelijke inhoud van de in het boekjaar verrichte rechtshandelingen, waarop een der artikelen 94, 94c of 204 van toepassing is. Een naamloze vennootschap vermeldt iedere verwerving en vervreemding voor haar rekening van eigen aandelen en certificaten daarvan; daarbij worden medegedeeld de redenen van verwerving, het aantal, het nominale bedrag en de overeengekomen prijs van de bij elke handeling betrokken aandelen en certificaten en het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen.
4. Een naamloze vennootschap vermeldt de gegevens omtrent het aantal, de soort en het nominale bedrag van de eigen aandelen of de certificaten daarvan:
a. die zij of een ander voor haar rekening op de balansdatum in pand heeft;
b. die zij of een dochtermaatschappij op de balansdatum houdt op grond van verkrijging met toepassing van artikel 98 lid 5.

Artikel 379
1. De rechtspersoon vermeldt naam, woonplaats en het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal van elke maatschappij:
a. waaraan hij alleen of samen met een of meer dochtermaatschappijen voor eigen rekening ten minste een vijfde van het geplaatste kapitaal verschaft of doet verschaffen, of
b. waarin hij als vennoot jegens de schuldeisers volledig aansprakelijk is voor de schulden.

2. Van elke in onderdeel a van lid 1 bedoelde maatschappij vermeldt de rechtspersoon ook het bedrag van het eigen vermogen en resultaat volgens haar laatst vastgestelde jaarrekening, tenzij:
a. de rechtspersoon de financiële gegevens van de maatschappij consolideert;
b. de rechtspersoon de maatschappij op zijn balans of geconsolideerde balans overeenkomstig artikel 389 leden 1 tot en met 7 verantwoordt;
c. de rechtspersoon de financiële gegevens van de maatschappij wegens te verwaarlozen belang dan wel op grond van artikel 408 niet consolideert; of
d. minder dan de helft van het kapitaal van de maatschappij voor rekening van de rechtspersoon wordt verschaft en de maatschappij wettig haar balans niet openbaar maakt.
3. Tenzij zulk een maatschappij haar belang in de rechtspersoon wettig niet pleegt te vermelden, vermeldt de rechtspersoon:
a. naam en woonplaats van de maatschappij die aan het hoofd van zijn groep staat, en
b. naam en woonplaats van elke maatschappij die zijn financiële gegevens consolideert in haar openbaar gemaakte geconsolideerde jaarrekening, alsmede de plaats waar afschriften daarvan tegen niet meer dan de kostprijs zijn te verkrijgen.
4. Onze Minister van Economische Zaken kan van de verplichtingen, bedoeld in de leden 1, 2 en 3, desverzocht ontheffing verlenen, indien gegronde vrees bestaat dat door de vermelding ernstig nadeel kan ontstaan. Deze ontheffing kan telkens voor ten hoogste vijf jaren worden gegeven. In de toelichting wordt vermeld dat ontheffing is verleend of aangevraagd. Hangende de aanvraag is openbaarmaking niet vereist.
5. De vermeldingen, vereist in dit artikel en in artikel 414 mogen gezamenlijk worden opgenomen. De rechtspersoon mag het deel van de toelichting dat deze vermeldingen bevat afzonderlijk ter inzage van ieder deponeren bij het handelsregister, mits beide delen van de toelichting naar elkaar verwijzen.

Artikel 380
1. Indien de inrichting van het bedrijf van de rechtspersoon is afgestemd op werkzaamheden in verschillende bedrijfstakken, wordt met behulp van cijfers inzicht gegeven in de mate waarin elk van de soorten van die werkzaamheden tot de netto-omzet heeft bijgedragen.
2. De netto-omzet wordt op overeenkomstige wijze gesplitst naar de onderscheiden gebieden waarin de rechtspersoon goederen en diensten levert.
3. Artikel 379 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 380a
Vermeld worden de niet in de balans of winst- en verliesrekening opgenomen gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de rechtspersoon en de in zijn geconsolideerde jaarrekening betrokken maatschappijen tezamen, onder mededeling van de omvang van die gevolgen.

Artikel 380b
Meegedeeld worden:
a. de naam van de rechtspersoon;
b. de rechtsvorm van de rechtspersoon;
c. de zetel van de rechtspersoon; en
d. het door de Kamer van Koophandel toegekende nummer bedoeld in artikel 9, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007, waaronder de rechtspersoon in het handelsregister is ingeschreven.

Artikel 380c
De rechtspersoon doet opgave van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies, of, zolang deze niet vaststaat, het voorstel daartoe.

Artikel 380d
De rechtspersoon doet opgave van het aantal winstbewijzen en soortgelijke rechten, met vermelding van de bevoegdheden die zij geven.

Artikel 381
1. Vermeld wordt tot welke belangrijke, niet in de balans opgenomen, financiële verplichtingen de rechtspersoon voor een aantal toekomstige jaren is verbonden, zoals die welke uit langlopende overeenkomsten voortvloeien. Tevens wordt vermeld tot welke voorwaardelijke activa, voorwaardelijke verplichtingen en niet verwerkte verplichtingen de rechtspersoon is verbonden. Daarbij worden afzonderlijk

vermeld de verplichtingen jegens groepsmaatschappijen. Artikel 375 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
2. Tevens wordt vermeld wat de aard, het zakelijk doel en de financiële gevolgen van niet in de balans opgenomen regelingen van de rechtspersoon zijn, indien de risico's of voordelen die uit deze regelingen voortvloeien van betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de rechtspersoon.
3. Vermeld wordt welke van betekenis zijnde transacties door de rechtspersoon niet onder normale marktvoorwaarden met verbonden partijen als bedoeld in de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden zijn aangegaan, de omvang van die transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over die transacties die nodig is voor het verschaffen van inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon. Informatie over individuele transacties kan overeenkomstig de aard ervan worden samengevoegd, tenzij gescheiden informatie nodig is om inzicht te verschaffen in de gevolgen van transacties met verbonden partijen voor de financiële positie van de rechtspersoon. Vermelding van transacties tussen twee of meer leden van een groep kan achterwege blijven, mits dochtermaatschappijen die partij zijn bij de transactie geheel in eigendom zijn van een of meer leden van de groep.

Artikel 381a
Indien financiële instrumenten tegen de actuele waarde worden gewaardeerd, vermeldt de rechtspersoon:
a. indien de actuele waarde met behulp van waarderingsmodellen en -technieken is bepaald, de aannames die daaraan ten grondslag liggen;
b. per categorie van financiële instrumenten, de actuele waarde, de waardeveranderingen die in de winst- en verliesrekening zijn opgenomen, de waardeveranderingen die op grond van artikel 390 lid 1 in de herwaarderingsreserve zijn opgenomen, en de waardeveranderingen die op de vrije reserves in mindering zijn gebracht; en
c. per categorie van afgeleide financiële instrumenten, informatie over de omvang en de aard van de instrumenten, alsmede de voorwaarden die op het bedrag, het tijdstip en de zekerheid van toekomstige kasstromen van invloed kunnen zijn.

Artikel 381b
Indien financiële instrumenten niet tegen de actuele waarde worden gewaardeerd, vermeldt de rechtspersoon:
a. voor iedere categorie afgeleide financiële instrumenten:
1°. de actuele waarde van de instrumenten, indien deze kan worden bepaald door middel van een van de krachtens artikel 384 lid 4 voorgeschreven methoden;
2°. informatie over de omvang en de aard van de instrumenten; en
b. voor financiële vaste activa die zijn gewaardeerd tegen een hoger bedrag dan de actuele waarde en zonder dat uitvoering is gegeven aan de tweede zin van artikel 387 lid 4:
1°. de boekwaarde en de actuele waarde van de afzonderlijke activa of van passende groepen van de afzonderlijke activa;
2°. de reden waarom de boekwaarde niet is verminderd, alsmede de aard van de aanwijzingen die ten grondslag liggen aan de overtuiging dat de boekwaarde zal kunnen worden gerealiseerd.

Artikel 382
Medegedeeld wordt het gemiddelde aantal gedurende het boekjaar bij de rechtspersoon werkzame werknemers, ingedeeld op een wijze die is afgestemd op de inrichting van het bedrijf. De vennootschap doet daarbij opgave van het aantal werknemers dat buiten Nederland werkzaam is. Heeft artikel 377 lid 3 geen toepassing in de winst- en verliesrekening gevonden, dan worden de aldaar onder e en f verlangde gegevens vermeld.

Artikel 382a
1. Opgegeven worden de in het boekjaar ten laste van de rechtspersoon gebrachte totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening, totale honoraria voor andere controleopdrachten, totale honoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein en totale honoraria voor andere niet-controlediensten, uitgevoerd door de externe accountant en de accountantsorganisatie, genoemd in artikel 1, eerste lid, onder a en e, van de Wet toezicht accountantsorganisaties.

2. Indien de rechtspersoon dochtermaatschappijen heeft of de financiële gegevens van andere maatschappijen consolideert, worden de honoraria die in het boekjaar te hunnen laste zijn gebracht, in de opgave begrepen.
3. De honoraria hoeven niet opgegeven te worden door een rechtspersoon waarvan de financiële gegevens zijn geconsolideerd in een geconsolideerde jaarrekening waarop krachtens het toepasselijke recht de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen of richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (*PbEU* 2013, L 182) van toepassing is, mits de in lid 1 bedoelde honoraria in de toelichting van die geconsolideerde jaarrekening worden vermeld.

Artikel 383
1. Opgegeven worden het bedrag van de bezoldigingen, met inbegrip van de pensioenlasten, en van de andere uitkeringen voor de gezamenlijke bestuurders en gewezen bestuurders en, afzonderlijk, voor de gezamenlijke commissarissen en gewezen commissarissen. De vorige zin heeft betrekking op de bedragen die in het boekjaar ten laste van de rechtspersoon zijn gekomen. Indien de rechtspersoon dochtermaatschappijen heeft of de financiële gegevens van andere maatschappijen consolideert, worden de bedragen die in het boekjaar te hunnen laste zijn gekomen, in de opgave begrepen. Een opgave die herleid kan worden tot een enkele natuurlijke persoon mag achterwege blijven.
2. Met uitzondering van de laatste zin is lid 1 tevens van toepassing op het bedrag van de leningen, voorschotten en garanties, ten behoeve van bestuurders en commissarissen van de rechtspersoon verstrekt door de rechtspersoon, zijn dochtermaatschappijen en de maatschappijen waarvan hij de gegevens consolideert. Opgegeven worden de nog openstaande bedragen, de afgewaardeerde bedragen en de bedragen waarvan werd afgezien, de rentevoet, de belangrijkste overige bepalingen en de aflossingen gedurende het boekjaar.

Artikel 383a
De in artikel 360 lid 3 bedoelde stichtingen en verenigingen vermelden zowel de statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat als de wijze waarop het resultaat na belastingen wordt bestemd.

Artikel 383b
In afwijking van artikel 383 gelden de artikelen 383*c* tot en met 383*e* voor de naamloze vennootschap, met uitzondering van de naamloze vennootschap waarvan de statuten uitsluitend aandelen op naam kennen, een blokkeringsregeling bevatten en niet toelaten dat met medewerking van de vennootschap certificaten aan toonder worden uitgegeven en met uitzondering van de naamloze vennootschap waarvan aandelen of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

Artikel 383c
1. De vennootschap doet opgave van het bedrag van de bezoldiging voor iedere bestuurder. Dit bedrag wordt uitgesplitst naar
a. periodiek betaalde beloningen,
b. beloningen betaalbaar op termijn,
c. uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband,
d. winstdelingen en bonusbetalingen,
voor zover deze bedragen in het boekjaar ten laste van de vennootschap zijn gekomen.
Indien de vennootschap een bezoldiging in de vorm van bonus heeft betaald die geheel of gedeeltelijk is gebaseerd op het bereiken van de door of vanwege de vennootschap gestelde doelen, doet zij hiervan mededeling. Daarbij vermeldt de vennootschap of deze doelen in het verslagjaar zijn bereikt.
2. De vennootschap doet opgave van het bedrag van de bezoldiging voor iedere gewezen bestuurder, uitgesplitst naar beloningen betaalbaar op termijn en uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband, voor zover deze bedragen in het boekjaar ten laste van de vennootschap zijn gekomen.
3. De vennootschap doet opgave van het bedrag van de bezoldiging voor iedere commissaris, voor zover deze bedragen in het boekjaar ten laste van de vennootschap zijn gekomen. Indien de vennootschap een bezoldiging in de vorm van winstdeling of bonus heeft toegekend, vermeldt zij deze afzonderlijk onder

opgave van de redenen die ten grondslag liggen aan het besluit tot het toekennen van bezoldiging in deze vorm aan een commissaris. De laatste twee volzinnen van lid 1 zijn van overeenkomstige toepassing.
4. De vennootschap doet opgave van het bedrag van de bezoldiging van iedere gewezen commissaris, voor zover dit bedrag in het boekjaar ten laste van de vennootschap is gekomen.
5. Indien de vennootschap dochtermaatschappijen heeft of de financiële gegevens van andere maatschappijen consolideert, worden de bedragen die in het boekjaar te hunnen laste zijn gekomen, in de opgaven begrepen, toegerekend naar de betreffende categorie van bezoldiging bedoeld in de leden 1 tot en met 4.
6. De vennootschap doet opgave van het bedrag van de aanpassing dan wel terugvordering van de bezoldiging als bedoeld in artikel 135 lid 6 tot en met 8.

Artikel 383d
1. De vennootschap die bestuurders of werknemers rechten toekent om aandelen in het kapitaal van de vennootschap of een dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen, doet voor iedere bestuurder en voor de werknemers gezamenlijk opgave van:
a. de uitoefenprijs van de rechten en de prijs van de onderliggende aandelen in het kapitaal van de vennootschap indien die uitoefenprijs lager ligt dan de prijs van die aandelen op het moment van toekenning van de rechten;
b. het aantal aan het begin van het boekjaar nog niet uitgeoefende rechten;
c. het aantal door de vennootschap in het boekjaar verleende rechten met de daarbij behorende voorwaarden; indien dergelijke voorwaarden gedurende het boekjaar worden gewijzigd, dienen deze wijzigingen afzonderlijk te worden vermeld;
d. het aantal gedurende het boekjaar uitgeoefende rechten, waarbij in ieder geval worden vermeld het bij die uitoefening behorende aantal aandelen en de uitoefenprijzen;
e. het aantal aan het einde van het boekjaar nog niet uitgeoefende rechten, waarbij worden vermeld:
   – de uitoefenprijs van de verleende rechten;
   – de resterende looptijd van de nog niet uitgeoefende rechten;
   – de belangrijkste voorwaarden die voor uitoefening van de rechten gelden;
   – een financieringsregeling die in verband met de toekenning van de rechten is getroffen; en
   – andere gegevens die voor de beoordeling van de waarde van de rechten van belang zijn;
f. indien van toepassing: de door de vennootschap gehanteerde criteria die gelden voor de toekenning of uitoefening van de rechten.

2. De vennootschap die commissarissen rechten toekent om aandelen in het kapitaal van de vennootschap of een dochtermaatschappij te verkrijgen, doet voorts voor iedere commissaris opgave van deze rechten, alsmede van de redenen die ten grondslag liggen aan het besluit tot het toekennen van deze rechten aan de commissaris. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
3. De vennootschap vermeldt hoeveel aandelen in het kapitaal van de vennootschap per balansdatum zijn ingekocht of na balansdatum zullen worden ingekocht dan wel hoeveel nieuwe aandelen per balansdatum zijn geplaatst of na balansdatum zullen worden geplaatst ten behoeve van de uitoefening van de rechten bedoeld in lid 1 en lid 2.
4. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens verstaan de certificaten van aandelen welke met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.

Artikel 383e
De vennootschap doet opgave van het bedrag van de leningen, voorschotten en garanties, ten behoeve van iedere bestuurder en iedere commissaris van de vennootschap verstrekt door de vennootschap, haar dochtermaatschappijen en de maatschappijen waarvan zij de gegevens consolideert. Opgegeven worden de nog openstaande bedragen, de rentevoet, de belangrijkste overige bepalingen, en de aflossingen gedurende het boekjaar.

AFDELING 6. VOORSCHRIFTEN OMTRENT DE GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT

Artikel 384
1. Bij de keuze van een grondslag voor de waardering van een actief en van een passief en voor de bepaling van het resultaat laat de rechtspersoon zich leiden door de voorschriften van artikel 362 leden 1-4. Als grondslag komen in aanmerking de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de actuele waarde.

2. Bij de toepassing van de grondslagen wordt voorzichtigheid betracht. Winsten worden slechts opgenomen, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening zijn bekend geworden. Voorzienbare verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar kunnen in acht worden genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
3. Bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het geheel der werkzaamheden van de rechtspersoon waaraan die activa en passiva dienstbaar zijn, wordt voortgezet, tenzij die veronderstelling onjuist is of haar juistheid aan gerede twijfel onderhevig is; alsdan wordt dit onder mededeling van de invloed op vermogen en resultaat in de toelichting uiteengezet.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de inhoud, de grenzen en de wijze van toepassing van waardering tegen actuele waarden.
5. De grondslagen van de waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat worden met betrekking tot elk der posten uiteengezet. De grondslagen voor de omrekening van in vreemde valuta luidende bedragen worden uiteengezet; tevens wordt vermeld op welke wijze koersverschillen zijn verwerkt.
6. Slechts wegens gegronde redenen mogen de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat geschieden op andere grondslagen dan die welke in het voorafgaande boekjaar zijn toegepast. De reden der verandering wordt in de toelichting uiteengezet. Tevens wordt inzicht gegeven in haar betekenis voor vermogen en resultaat, aan de hand van aangepaste cijfers voor het boekjaar of voor het voorafgaande boekjaar.
7. Waardeveranderingen van:
a. financiële instrumenten;
b. andere beleggingen; en
c. agrarische voorraden waarvoor frequente marktnoteringen bestaan die op grond van lid 1 tegen de actuele waarde worden gewaardeerd,

kunnen in afwijking van de tweede zin van lid 2 onmiddellijk in het resultaat worden opgenomen, tenzij in deze afdeling anders is bepaald.
Waardeveranderingen van afgeleide financiële instrumenten, voorzover niet bedoeld in lid 8, worden, zo nodig in afwijking van lid 2, onmiddellijk ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht.
8. Waardeveranderingen van financiële instrumenten die dienen en effectief zijn ter dekking van risico's inzake activa, activa in bestelling en andere nog niet op de balans opgenomen verplichtingen, dan wel inzake voorgenomen transacties worden rechtstreeks ten gunste dan wel ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht, voor zover dat noodzakelijk is om te bereiken dat deze waardeveranderingen in dezelfde periode in het resultaat worden verwerkt als de waardeveranderingen die zij beogen af te dekken.

Artikel 385
1. De activa en passiva worden, voor zover zij in hun betekenis voor het in artikel 362 lid 1 bedoelde inzicht verschillen, afzonderlijk gewaardeerd.
2. De waardering van gelijksoortige bestanddelen van voorraden en effecten mag geschieden met toepassing van gewogen gemiddelde prijzen, van de regels "eerst-in, eerst-uit" (Fifo), "laatst-in, eerst-uit" (Lifo), of van soortgelijke regels.
3. Materiële vaste activa en voorraden van grond- en hulpstoffen die geregeld worden vervangen en waarvan de gezamenlijke waarde van ondergeschikte betekenis is, mogen tegen een vaste hoeveelheid en waarde worden opgenomen, indien de hoeveelheid, samenstelling en waarde slechts aan geringe veranderingen onderhevig zijn.
4. De in artikel 365 lid 1 onder d en e genoemde activa worden opgenomen tot ten hoogste de daarvoor gedane uitgaven, verminderd met de afschrijvingen.
5. Eigen aandelen of certificaten daarvan die de rechtspersoon houdt of doet houden, mogen niet worden geactiveerd. De aan het belang in een dochtermaatschappij toegekende waarde wordt, al dan niet evenredig aan het belang, verminderd met de verkrijgingsprijs van aandelen in de rechtspersoon en van certificaten daarvan, die de dochtermaatschappij voor eigen rekening houdt of doet houden; heeft zij deze aandelen of certificaten verkregen voor het tijdstip waarop zij dochtermaatschappij werd, dan komt evenwel hun boekwaarde op dat tijdstip in mindering of een evenredig deel daarvan.

Artikel 386
1. De afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar.
2. De methoden volgens welke de afschrijvingen zijn berekend, worden in de toelichting uiteengezet.
3. De geactiveerde kosten in verband met de oprichting en met de uitgifte van aandelen worden afgeschreven in ten hoogste vijf jaren. De kosten van ontwikkeling voor zover geactiveerd en de geactiveerde kosten van goodwill worden afgeschreven naar gelang van de verwachte gebruiksduur. In uitzonderlijke gevallen waarin de gebruiksduur van kosten van ontwikkeling en goodwill niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, worden deze kosten afgeschreven in een periode van ten hoogste tien jaren. In dergelijke gevallen worden in de toelichting de redenen voor de afschrijvingsduur van de kosten van goodwill vermeld.
4. Op vaste activa met beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat op de verwachte toekomstige gebruiksduur is afgestemd.
5. Op het overeenkomstig artikel 375 lid 5 geactiveerde deel van een schuld wordt tot de aflossing jaarlijks een redelijk deel afgeschreven.

Artikel 387
1. Waardeverminderingen van activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.
2. Vlottende activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde, indien deze op de balansdatum lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De waardering geschiedt tegen een andere lagere waarde, indien het in artikel 362 lid 1 bedoelde inzicht daardoor wordt gediend.
3. Bij de waardering van de vaste activa wordt rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Bij de waardering van de financiële vaste activa mag in ieder geval met op de balansdatum opgetreden waardevermindering rekening worden gehouden.
4. De afboeking overeenkomstig de voorgaande leden wordt, voor zover zij niet krachtens artikel 390 lid 3 aan de herwaarderingsreserve wordt onttrokken, ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. De afboeking wordt ongedaan gemaakt, zodra de waardevermindering heeft opgehouden te bestaan. De afboekingen ingevolge lid 3, alsmede de terugnemingen, worden afzonderlijk in de winst- en verliesrekening of in de toelichting opgenomen.
5. De tweede zin van lid 4 geldt niet voor afboekingen van goodwill.

Artikel 388
1. De verkrijgingsprijs waartegen een actief wordt gewaardeerd, omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.
2. De vervaardigingsprijs waartegen een actief wordt gewaardeerd, omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd.

Artikel 389
1. De deelnemingen in maatschappijen waarin de rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid, worden verantwoord overeenkomstig de leden 2 en 3. Indien de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen alleen of samen een vijfde of meer van de stemmen van de leden, vennoten of aandeelhouders naar eigen inzicht kunnen uitbrengen of doen uitbrengen, wordt vermoed dat de rechtspersoon invloed van betekenis uitoefent.
2. De rechtspersoon bepaalt de netto-vermogenswaarde van de deelneming door de activa, voorzieningen en schulden van de maatschappij waarin hij deelneemt te waarderen en haar resultaat te berekenen op de zelfde grondslagen als zijn eigen activa, voorzieningen, schulden en resultaat. Deze wijze van waardering moet worden vermeld.
3. Wanneer de rechtspersoon onvoldoende gegevens ter beschikking staan om de netto-vermogenswaarde te bepalen, mag hij uitgaan van een waarde die op andere wijze overeenkomstig deze titel is bepaald en wijzigt hij deze waarde met het bedrag van zijn aandeel in het resultaat en in de uitkeringen van de maatschappij waarin hij deelneemt. Deze wijze van waardering moet worden vermeld.
4. In de jaarrekening van een rechtspersoon die geen bank is als bedoeld in artikel 415 mag de verantwoording van een deelneming in een bank overeenkomstig afdeling 14 van deze titel geschieden. In de jaarrekening van een bank als bedoeld in artikel 415 wordt een deelneming in een rechtspersoon die geen

bank is, verantwoord overeenkomstig de voorschriften voor banken met uitzondering van artikel 424 en onverminderd de eerste zin van lid 5.
Deze uitzondering behoeft niet te worden toegepast ten aanzien van deelnemingen, waarin werkzaamheden worden verricht, die rechtstreeks liggen in het verlengde van het bankbedrijf.
5. In de jaarrekening van een rechtspersoon die geen verzekeringsmaatschappij is als bedoeld in artikel 427 mag de verantwoording van een deelneming in een verzekeringsmaatschappij overeenkomstig afdeling 15 van deze titel geschieden. In de jaarrekening van een verzekeringsmaatschappij als bedoeld in artikel 427 wordt een deelneming in een rechtspersoon die geen verzekeringsmaatschappij is, verantwoord overeenkomstig de voorschriften voor verzekeringsmaatschappijen, onverminderd de eerste zin van lid 4 van dit artikel.
6. De rechtspersoon houdt een reserve aan ter hoogte van zijn aandeel in het positieve resultaat uit deelnemingen en in rechtstreekse vermogensvermeerderingen sedert de eerste waardering overeenkomstig lid 2 of lid 3. Deelnemingen waarvan het cumulatief resultaat sedert die eerste waardering niet positief is, worden daarbij niet in aanmerking genomen. De reserve wordt verminderd met de uitkeringen waarop de rechtspersoon sedertdien tot het vaststellen van de jaarrekening recht heeft verkregen, alsmede met rechtstreekse vermogensverminderingen bij de deelneming; uitkeringen die hij zonder beperkingen kan bewerkstelligen, worden eveneens in mindering gebracht. Deze reserve kan in kapitaal worden omgezet. Onder de in dit lid bedoelde uitkeringen worden niet begrepen uitkeringen in aandelen.
7. Indien de waarde bij de eerste waardering overeenkomstig lid 2 of lid 3 lager is dan de verkrijgingsprijs of de voorafgaande boekwaarde van de deelneming, wordt het verschil als goodwill geactiveerd. Voor deze berekening wordt ook de verkrijgingsprijs verminderd overeenkomstig artikel 385 lid 5.
8. Waardevermeerderingen of waardeverminderingen van deelnemingen wegens omrekening van het daarin geïnvesteerde vermogen en het resultaat vanuit de valuta van de deelneming naar de valuta waarin de rechtspersoon zijn jaarrekening opmaakt, komen ten gunste respectievelijk ten laste van een reserve omrekeningsverschillen. Valutakoersverschillen op leningen aangegaan ter dekking van valutakoersrisico van buitenlandse deelnemingen, komen eveneens ten gunste respectievelijk ten laste van deze reserve. De reserve kan een negatief saldo hebben. Bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het belang in de desbetreffende deelneming wordt het gedeelte van de reserve dat op het vervreemde deel van die deelneming betrekking heeft aan deze reserve onttrokken. Indien de reserve omrekeningsverschillen een negatief saldo heeft, kunnen ter hoogte van dit saldo geen uitkeringen worden gedaan ten laste van de reserves.
9. Wegens in de toelichting te vermelden gegronde redenen mag worden afgeweken van toepassing van lid 1.
10. Verschillen in het eigen vermogen en het resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening en volgens de geconsolideerde jaarrekening van de rechtspersoon worden in de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening vermeld.

Artikel 390
1. Waardevermeerderingen van materiële vaste activa, immateriële vaste activa en voorraden die geen agrarische voorraden zijn, worden opgenomen in een herwaarderingsreserve. Waardevermeerderingen van andere activa die tegen actuele waarde worden gewaardeerd, worden opgenomen in een herwaarderingsreserve, tenzij ze krachtens artikel 384 ten gunste van het resultaat worden gebracht. Voorts vormt de rechtspersoon een herwaarderingsreserve ten laste van de vrije reserves of uit het resultaat van het boekjaar, voor zover in het boekjaar waardevermeerderingen van activa die op de balansdatum nog aanwezig zijn, ten gunste van het resultaat van het boekjaar zijn gebracht. Een herwaarderingsreserve wordt niet gevormd voor activa bedoeld in de vorige zin waarvoor frequente marktnoteringen bestaan. Ten hoogte van het bedrag van ten laste van de herwaarderingsreserve gebrachte uitgestelde verliezen op financiële instrumenten als bedoeld in artikel 384 lid 8, kunnen geen uitkeringen ten laste van de reserves worden gedaan. De herwaarderingsreserve kan worden verminderd met latente belastingverplichtingen met betrekking tot activa die zijn geherwaardeerd op een hoger bedrag.
2. De herwaarderingsreserve kan in kapitaal worden omgezet.
3. De herwaarderingsreserve is niet hoger dan het verschil tussen de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de boekwaarde op basis van de bij de waardering gehanteerde actuele waarde van de activa waarop de herwaarderingsreserve betrekking heeft. Deze reserve wordt verminderd met het uit hoofde van een bepaald actief in de reserve opgenomen bedrag als het desbetreffende actief wordt

vervreemd. Een waardevermindering van een activum, gewaardeerd tegen actuele waarde, wordt ten laste van de herwaarderingsreserve gebracht voor zover dit activum hieraan voorafgaande ten gunste van de herwaarderingsreserve is opgewaardeerd.
4. De verminderingen van de herwaarderingsreserve die ten gunste van de winst- en verliesrekening worden gebracht, worden in een afzonderlijke post opgenomen.
5. In de toelichting wordt uiteengezet, of en op welke wijze in samenhang met de herwaardering rekening wordt gehouden met de invloed van belastingen op vermogen en resultaat.

AFDELING 7. BESTUURSVERSLAG

Artikel 391
1. Het bestuursverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen. Het bestuursverslag bevat, in overeenstemming met de omvang en de complexiteit van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, een evenwichtige en volledige analyse van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten. Indien noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, omvat de analyse zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren, met inbegrip van milieu- en personeelsaangelegenheden. Het bestuursverslag geeft tevens een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd. Het bestuursverslag wordt in de Nederlandse taal gesteld, tenzij de algemene vergadering tot het gebruik van een andere taal heeft besloten.
2. In het bestuursverslag worden mededelingen gedaan omtrent de verwachte gang van zaken; daarbij wordt, voor zover gewichtige belangen zich hiertegen niet verzetten, in het bijzonder aandacht besteed aan de investeringen, de financiering en de personeelsbezetting en aan de omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de omzet en van de rentabiliteit afhankelijk is. Mededelingen worden gedaan omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. In het bestuursverslag doet de naamloze vennootschap mededeling van het bepaalde in artikel 82 leden 3 tot en met 9. Vermeld wordt hoe bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening geen rekening behoeft te worden gehouden, de verwachtingen hebben beïnvloed. De naamloze vennootschap waarop artikel 383b van toepassing is, doet voorts mededeling van het beleid van de vennootschap aangaande de bezoldiging van haar bestuurders en commissarissen en de wijze waarop dit beleid in het verslagjaar in de praktijk is gebracht.
3. Ten aanzien van het gebruik van financiële instrumenten door de rechtspersoon en voor zover zulks van betekenis is voor de beoordeling van zijn activa, passiva, financiële toestand en resultaat, worden de doelstellingen en het beleid van de rechtspersoon inzake risicobeheer vermeld. Daarbij wordt aandacht besteed aan het beleid inzake de afdekking van risico's verbonden aan alle belangrijke soorten voorgenomen transacties. Voorts wordt aandacht besteed aan de door de rechtspersoon gelopen prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico's.
4. Het bestuursverslag mag niet in strijd zijn met de jaarrekening. Indien het verschaffen van het in lid 1 bedoelde overzicht dit vereist, bevat het bestuursverslag verwijzingen naar en aanvullende uitleg over posten in de jaarrekening.
5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden gesteld omtrent de inhoud van het bestuursverslag. Deze voorschriften kunnen in het bijzonder betrekking hebben op naleving van een in de algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gedragscode en op de inhoud, de openbaarmaking en het accountantsonderzoek van een verklaring inzake corporate governance en een niet-financiële verklaring als bedoeld in richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (*PbEU* 2013, L 182).
6. De voordracht voor een krachtens lid 5 vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

AFDELING 8. OVERIGE GEGEVENS

Artikel 392
1. Het bestuur voegt de volgende gegevens toe aan de jaarrekening en het bestuursverslag:
a. de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 393 lid 5 of een mededeling waarom deze ontbreekt;

b. een weergave van de statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst;
c. een weergave van de statutaire regeling omtrent de bijdrage in een tekort van een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, voor zover deze van de wettelijke bepalingen afwijkt;
d. een lijst van namen van degenen aan wie een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de rechtspersoon toekomt, met een omschrijving van de aard van dat recht, tenzij omtrent deze gegevens mededeling is gedaan in het bestuursverslag op grond van artikel 391 lid 5;
e. een opgave van het aantal stemrechtloze aandelen en het aantal aandelen dat geen of slechts een beperkt recht geeft tot deling in de winst of reserves van de vennootschap, met vermelding van de bevoegdheden die zij geven;
f. opgave van het bestaan van nevenvestigingen en van de landen waar nevenvestigingen zijn, alsmede van hun handelsnaam indien deze afwijkt van die van de rechtspersoon.

2. De gegevens mogen niet in strijd zijn met de jaarrekening en met het bestuursverslag.
3. Is een recht als bedoeld in lid 1 onder d in een aandeel belichaamd, dan wordt vermeld hoeveel zodanige aandelen elk der rechthebbenden houdt. Komt een zodanig recht aan een vennootschap, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of stichting toe, dan worden tevens de namen van de bestuurders daarvan medegedeeld.
4. Het bepaalde in lid 1 onder d en in lid 3 is niet van toepassing, voor zover Onze Minister van Economische Zaken desverzocht aan de rechtspersoon wegens gewichtige redenen ontheffing heeft verleend; deze ontheffing kan telkens voor ten hoogste vijf jaren worden verleend. Geen ontheffing kan worden verleend van het bepaalde in lid 1 onder d wanneer omtrent deze gegevens mededeling moet worden gedaan in het bestuursverslag op grond van artikel 391 lid 5.
5. Het bestuur van een stichting of een vereniging als bedoeld in artikel 360 lid 3 behoeft de gegevens, bedoeld in lid 1, onder b, en artikel 380c, niet aan de jaarrekening en het bestuursverslag toe te voegen.

AFDELING 8A. VERSLAG OVER BETALINGEN AAN OVERHEDEN

Artikel 392a
1. Bij algemene maatregel van bestuur worden ter uitvoering van richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie houdende regels inzake de jaarrekening, regels gesteld met betrekking tot de verplichting van rechtspersonen uit bepaalde sectoren tot het opstellen en openbaar maken van een verslag dan wel een geconsolideerd verslag over betalingen die zij doen aan overheden en worden nadere regels gesteld omtrent de inhoud van het verslag.
2. De openbaarmaking van het verslag, bedoeld in lid 1, geschiedt binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar op de wijze als bedoeld in artikel 394 lid 1, tweede volzin.

AFDELING 9. DESKUNDIGENONDERZOEK

Artikel 393
1. De rechtspersoon verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een registeraccountant, aan een Accountant-Administratieconsulent ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep of aan een wettelijke auditor als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin accountants die mogen worden aangewezen, samenwerken. Indien een rechtspersoon tevens een organisatie van openbaar belang is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, wordt door deze rechtspersoon aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten medegedeeld welke accountant of accountantsorganisatie wordt beoogd voor het uitvoeren van een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening van de rechtspersoon. Deze mededeling geschiedt voordat tot de verlening van die opdracht, bedoeld in het tweede lid, is overgegaan. Onze Minister van Financiën stelt bij ministeriële regeling nadere regels over deze mededeling.
2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over of ontbreekt deze, dan is de raad van commissarissen bevoegd. Ontbreekt een raad van commissarissen, dan is het bestuur bevoegd. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt. De opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden. De algemene vergadering hoort de accountant op diens verlangen omtrent de intrekking van een hem verleende opdracht of omtrent het hem kenbaar gemaakte voornemen daartoe. Het bestuur en de accountant stellen de Stichting Autoriteit Financiële

Markten onverwijld in kennis van de intrekking van de opdracht door de rechtspersoon of tussentijdse beëindiging ervan door de accountant en geven hiervoor een afdoende motivering.
3. De accountant onderzoekt of de jaarrekening het in artikel 362 lid 1 vereiste inzicht geeft. Hij gaat voorts na, of de jaarrekening aan de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften voldoet, of het bestuursverslag overeenkomstig deze titel is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is, en of het bestuursverslag in het licht van de tijdens het onderzoek van de jaarrekening verkregen kennis en begrip omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving, materiële onjuistheden bevat, en of de in artikel 392 lid 1, onderdelen b tot en met f, vereiste gegevens zijn toegevoegd.
4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.
5. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De accountant kan een afzonderlijke verklaring afgeven voor de enkelvoudige jaarrekening en voor de geconsolideerde jaarrekening. De accountantsverklaring omvat ten minste:
a. een vermelding op welke jaarrekening het onderzoek betrekking heeft en welke wettelijke voorschriften op de jaarrekening toepasselijk zijn;
b. een beschrijving van de reikwijdte van het onderzoek, waarin ten minste wordt vermeld welke richtlijnen voor de accountantscontrole in acht zijn genomen;
c. een oordeel of de jaarrekening het vereiste inzicht geeft en aan de bij en krachtens de wet gestelde regels voldoet;
d. een verwijzing naar bepaalde zaken waarop de accountant in het bijzonder de aandacht vestigt, zonder een verklaring als bedoeld in lid 6, onderdeel b, af te geven;
e. een vermelding van de gebleken tekortkomingen naar aanleiding van het onderzoek overeenkomstig lid 3 of het bestuursverslag overeenkomstig deze titel is opgesteld en of de in artikel 392 lid 1, onder b tot en met f, vereiste gegevens zijn toegevoegd;
f. een oordeel over de verenigbaarheid van het bestuursverslag met de jaarrekening;
g. een oordeel of er, in het licht van de tijdens het onderzoek van de jaarrekening verkregen kennis en begrip omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving, materiële onjuistheden in het bestuursverslag zijn gebleken onder opgave van de aard van die onjuistheden;
h. een verklaring betreffende materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die gerede twijfel kunnen doen rijzen of de rechtspersoon zijn werkzaamheden voort kan zetten;
i. een vermelding van de vestigingsplaats van de accountantsorganisatie.
6. De accountantsverklaring, bedoeld in lid 5, heeft de vorm van:
a. een goedkeurende verklaring;
b. een verklaring met beperking;
c. een afkeurende verklaring; of
d. een verklaring van oordeelonthouding.
De accountant ondertekent en dagtekent de accountantsverklaring.
7. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien het daartoe bevoegde orgaan geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
8. Iedere belanghebbende kan van de rechtspersoon nakoming van de in lid 1 omschreven verplichting vorderen.

AFDELING 10. OPENBAARMAKING

Artikel 394
1. De rechtspersoon is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door deponering van de volledig in de Nederlandse taal gestelde jaarrekening of, als die niet is vervaardigd, de jaarrekening in het Frans, Duits of Engels, bij het handelsregister, indien van toepassing op de wijze als voorgeschreven bij of krachtens artikel 19a van de Handelsregisterwet 2007. De dag van vaststelling moet zijn vermeld.
2. Is de jaarrekening niet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt het bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet

is vastgesteld. Binnen twee maanden na gerechtelijke vernietiging van een jaarrekening moet de rechtspersoon een afschrift van de in de uitspraak opgenomen bevelen met betrekking tot de jaarrekening deponeren bij het handelsregister, met vermelding van de uitspraak.
3. Uiterlijk twaalf maanden na afloop van het boekjaar moet de rechtspersoon de jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar hebben gemaakt.
4. Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening worden het bestuursverslag en de overige in artikel 392 bedoelde gegevens in het Nederlands of in een van de andere in het eerste lid genoemde talen openbaar gemaakt. Het voorafgaande geldt, behalve voor de in artikel 392 lid 1 onder a en e genoemde gegevens, niet, indien de stukken ten kantore van de rechtspersoon ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen de kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de rechtspersoon opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.
5. De vorige leden gelden niet, indien Onze Minister van Economische Zaken de in artikel 58, artikel 101 of artikel 210 genoemde ontheffing heeft verleend; alsdan wordt een afschrift van die ontheffing bij het handelsregister gedeponeerd.
6. De in de vorige leden bedoelde bescheiden worden gedurende zeven jaren bewaard. De Kamer van Koophandel mag de op deze bescheiden geplaatste gegevens overbrengen op andere gegevensdragers, die zij in hun plaats in het handelsregister bewaart, mits die overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
7. Iedere belanghebbende kan van de rechtspersoon nakoming van de in de leden 1-5 omschreven verplichtingen vorderen.
8. Een vennootschap waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht wordt geacht te hebben voldaan aan:

a. lid 1, indien zij de vastgestelde jaarrekening op grond van artikel 5:25o, eerste lid, van die wet heeft toegezonden aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten;
b. lid 2, eerste volzin, indien zij mededeling heeft gedaan op grond van artikel 5:25o, tweede lid, van die wet aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten;
c. vierde lid, eerste volzin, indien zij het bestuursverslag en de overige in artikel 392 bedoelde gegevens op grond van artikel 5:25o, vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht heeft toegezonden aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 395
1. Wordt de jaarrekening op andere wijze dan ingevolge het vorige artikel openbaar gemaakt, dan wordt daaraan in ieder geval de in artikel 393 lid 5 bedoelde accountantsverklaring toegevoegd. Voor de toepassing van de vorige zin geldt als de jaarrekening van een rechtspersoon waarop artikel 397 van toepassing is, mede de jaarrekening in de vorm waarin zij ingevolge dat artikel openbaar mag worden gemaakt. Is de verklaring niet afgelegd, dan wordt de reden daarvan vermeld.
2. Wordt slechts de balans of de winst- en verliesrekening, al dan niet met toelichting, of wordt de jaarrekening in beknopte vorm op andere wijze dan ingevolge het vorige artikel openbaar gemaakt, dan wordt dit ondubbelzinnig vermeld onder verwijzing naar de openbaarmaking krachtens wettelijk voorschrift, of, zo deze niet is geschied, onder mededeling van dit feit. De in artikel 393 lid 5 bedoelde accountantsverklaring mag alsdan niet worden toegevoegd. Bij de openbaarmaking wordt medegedeeld of de accountant deze verklaring heeft afgelegd. Is de verklaring afgelegd, dan wordt vermeld welke strekking als bedoeld in artikel 393 lid 6 de accountantsverklaring heeft en wordt tevens vermeld of de accountant in de verklaring in het bijzonder de aandacht heeft gevestigd op bepaalde zaken, zonder een verklaring als bedoeld in artikel 393 lid 6, onderdeel b, af te geven. Is de verklaring niet afgelegd, dan wordt de reden daarvan vermeld.
3. Is de jaarrekening nog niet vastgesteld, dan wordt dit bij de in lid 1 en lid 2 bedoelde stukken vermeld. Indien een mededeling als bedoeld in de laatste zin van artikel 362 lid 6 is gedaan, wordt dit eveneens vermeld.

AFDELING 11. VRIJSTELLINGEN OP GROND VAN DE OMVANG VAN HET BEDRIJF VAN DE RECHTSPERSOON

Artikel 395a

1. De leden 3 tot en met 6 gelden voor een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten:

a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 350 000;
b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 700 000;
c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 10.

2. Voor de toepassing van lid 1 worden meegeteld de waarde van de activa, de netto-omzet en het getal der werknemers van groepsmaatschappijen, die in de consolidatie zouden moeten worden betrokken als de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening zou moeten opmaken. Dit geldt niet, indien de rechtspersoon artikel 408 toepast.

3. Het bepaalde in leden 3 en 4 van artikel 364 met betrekking tot de overlopende activa en passiva is niet van toepassing voor de overige bedrijfskosten bedoeld in artikel 377 lid 3 onder j. De rechtspersoon vermeldt het feit dat geen overlopende activa en passiva zijn opgenomen onderaan de balans.

4. Van de ingevolge afdeling 3 voorgeschreven opgaven behoeft geen andere te worden gedaan dan voorgeschreven in de artikelen 364 lid 1, 365 lid 1 onder a en 370 lid 1 onder d, 373 lid 1 waarbij de posten worden samengetrokken tot een post, 374 lid 1 en 375 lid 1 waarbij de posten worden samengetrokken tot een post en waarbij voor het totaal van de schulden wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd ten hoogste een jaar is en tot welk bedrag de resterende looptijd langer dan een jaar is. Voorts vermeldt een naamloze vennootschap de gegevens genoemd in de tweede zin van artikel 378 lid 3 onderaan de balans.

5. Van de ingevolge afdeling 4 voorgeschreven opgaven behoeft geen andere te worden gedaan dan voorgeschreven in de artikelen 377 lid 1 onder a met uitzondering van vermelding van de baten en lasten uit de gewone bedrijfsuitoefening, 377 lid 3 onder a, d en e, 377 lid 3 onder g met uitzondering van de vermelding van overige externe kosten, 377 lid 3 onder h en i waarbij de posten worden samengetrokken tot een post en 377 lid 3 onder j.

6. Afdeling 5, de voorschriften in afdeling 6 betreffende de voorgeschreven opgaven in de toelichting, en de afdelingen 7, 8 en 9 zijn niet van toepassing.

7. In afwijking van afdeling 6 van deze titel komen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat ook in aanmerking de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, mits de rechtspersoon daarbij alle voor hem van toepassing zijnde fiscale grondslagen toepast. Indien de rechtspersoon deze grondslagen toepast, maakt zij daarvan melding in de toelichting. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het gebruik van deze grondslagen en de toelichting die daarbij gegeven wordt.

8. Artikel 394 is slechts van toepassing met betrekking tot een overeenkomstig leden 3 en 4 beperkte balans.

Artikel 396

1. Onverminderd artikel 395a gelden de leden 3 tot en met 9 voor een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten:

a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 6 000 000;
b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 12 000 000;
c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 50.

2. Voor de toepassing van lid 1 worden meegeteld de waarde van de activa, de netto-omzet en het getal der werknemers van groepsmaatschappijen, die in de consolidatie zouden moeten worden betrokken als de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening zou moeten opmaken. Dit geldt niet, indien de rechtspersoon artikel 408 toepast.

3. Van de ingevolge afdeling 3 voorgeschreven opgaven behoeft geen andere te worden gedaan dan voorgeschreven in de artikelen 364, 365 lid 1 onder a, 368 lid 2 onder a, 370 lid 1 onder d, 373 leden 1 tot en met 5, eerste volzin, 375 lid 3 en 376, alsmede, zonder uitsplitsing naar soort schuld of vordering, in de artikelen 370 lid 2 en 375 lid 2, waarbij de aanduiding van de rentevoet achterwege blijft, en de opgave van het ingehouden deel van het resultaat.

4. In de winst- en verliesrekening worden de posten genoemd in artikel 377 lid 3 onder a-d en g, onderscheidenlijk lid 4 onder a-c en f, samengetrokken tot een post bruto-bedrijfsresultaat.
5. Het in artikel 378 lid 1 genoemde overzicht wordt slechts gegeven voor de herwaarderingsreserve, behoudens de tweede zin van artikel 378 lid 3. De artikelen 379, 380, 381 leden 2 en 3, 381b, aanhef en onder a, 382a en 383 lid 1 zijn niet van toepassing. De rechtspersoon vermeldt de naam en woonplaats van de maatschappij die de geconsolideerde jaarrekening opstelt van het groepsdeel waartoe de rechtspersoon behoort. De informatie die ingevolge artikel 382 wordt vermeld, wordt beperkt tot mededeling van het gemiddelde aantal gedurende het boekjaar bij de rechtspersoon werkzame werknemers.
6. In afwijking van afdeling 6 van deze titel komen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat ook in aanmerking de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, mits de rechtspersoon daarbij alle voor hem van toepassing zijnde fiscale grondslagen toepast. Indien de rechtspersoon deze grondslagen toepast, maakt zij daarvan melding in de toelichting. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het gebruik van deze grondslagen en de toelichting die daarbij gegeven wordt.
7. De artikelen 380c en 380d, 383b tot en met 383e, 391, 392 en 393 lid 1 zijn niet van toepassing.
8. Artikel 394 is slechts van toepassing met betrekking tot een overeenkomstig lid 3 beperkte balans en de toelichting. In de openbaar gemaakte toelichting blijven achterwege de gegevens bedoeld in artikel 380a.
9. Indien de rechtspersoon geen winst beoogt, behoeft hij artikel 394 niet toe te passen, mits hij
a. de in lid 8 bedoelde stukken aan schuldeisers en houders van aandelen in zijn kapitaal of certificaten daarvan of anderen aan wie het vergaderrecht toekomt op hun verzoek onmiddellijk kosteloos toezendt of ten kantore van de rechtspersoon ter inzage geeft; en
b. bij het handelsregister een verklaring van een accountant heeft gedeponeerd, inhoudende dat de rechtspersoon in het boekjaar geen werkzaamheden heeft verricht buiten de doelomschrijving en dat dit artikel op hem van toepassing is.

Artikel 397
1. Behoudens artikel 396 gelden de leden 3 tot en met 7 voor een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten:
a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 20 000 000;
b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 40 000 000;
c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 250.
2. Voor de toepassing van lid 1 worden meegeteld de waarde van de activa, de netto-omzet en het getal der werknemers van groepsmaatschappijen, die in de consolidatie zouden moeten worden betrokken als de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening zou moeten opmaken. Dit geldt niet, indien de rechtspersoon artikel 408 toepast.
3. In de winst- en verliesrekening worden de posten genoemd in artikel 377 lid 3, onder a-d en g, onderscheidenlijk lid 4, onder a-c en f, samengetrokken tot een post bruto-bedrijfsresultaat; de rechtspersoon vermeldt in een verhoudingscijfer, in welke mate de netto-omzet ten opzichte van die van het vorige jaar is gestegen of gedaald.
4. De artikelen 380 en 382a zijn niet van toepassing.
5. Van de in afdeling 3 voorgeschreven opgaven behoeven in de openbaar gemaakte balans met toelichting slechts vermelding die welke voorkomen in de artikelen 364, 365 lid 1 onder a en d, 366, 367, onder a-d, 368 lid 2 onder a, 370 lid 1 onder b-d, 373, 374 leden 3 en 4, 375 lid 1 onder a, b, f en g en lid 3, alsmede 376 en de overlopende posten. De leden 2 van de artikelen 370 en 375 vinden toepassing zowel op het totaal van de vorderingen en schulden als op de posten uit lid 1 van die artikelen welke afzonderlijke vermelding behoeven. De openbaar te maken winst- en verliesrekening en de toelichting mogen worden beperkt overeenkomstig lid 3 en lid 4.
6. De informatie die ingevolge artikel 381 lid 2 moet worden vermeld, wordt beperkt tot informatie over de aard en het zakelijk doel van de aldaar genoemde regelingen. Artikel 381 lid 3 is niet van toepassing, tenzij de rechtspersoon een naamloze vennootschap is, in welk geval de vermelding als bedoeld in artikel 381 lid 3 beperkt is tot transacties die direct of indirect zijn aangegaan tussen de vennootschap en haar voornaamste aandeelhouders en tussen de vennootschap en haar leden van het bestuur en van de raad van commissarissen.
7. De gegevens, bedoeld in artikel 392 lid 1 onderdelen d en e, en lid 3 worden niet openbaar gemaakt.

8. In het bestuursverslag behoeft geen aandacht te worden besteed aan niet-financiële prestatie-indicatoren als bedoeld in artikel 391 lid 1.

Artikel 398
1. Artikel 395a, artikel 396 of artikel 397 geldt voor het eerste en tweede boekjaar ook voor een rechtspersoon die op de balansdatum van het eerste boekjaar aan de desbetreffende vereisten heeft voldaan.
2. Artikel 395a leden 3 tot en met 7, artikel 396 leden 3 tot en met 8 en artikel 397 leden 3 tot en met 7 zijn van toepassing voor zover de algemene vergadering uiterlijk zes maanden na het begin van het boekjaar niet anders heeft besloten.
3. De artikelen 395a tot en met 397 zijn niet van toepassing op een beleggingsmaatschappij of maatschappij voor collectieve belegging in effecten waarvoor artikel 401 lid 1 geldt.
4. Bij algemene maatregel van bestuur worden de in artikel 396 lid 1 en artikel 397 lid 1 genoemde bedragen verlaagd, indien het recht van de Europese Gemeenschappen daartoe verplicht, en kunnen zij worden verhoogd, voor zover geoorloofd.
5. Voor de toepassing van de artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 op een stichting of een vereniging als bedoeld in artikel 360 lid 3 wordt uitgegaan van het totaal van de activa van de stichting of vereniging en, met inachtneming van artikel 396 lid 2, van de netto-omzet en het gemiddeld aantal werknemers van de onderneming of ondernemingen die deze stichting of vereniging in stand houdt.
6. Artikel 395a is niet van toepassing op een participatieonderneming als bedoeld in artikel 2, onderdeel 15, van richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (*PbEU* 2013, L 182).
7. De artikelen 395a tot en met 397 zijn niet van toepassing op rechtspersonen die als organisatie van openbaar belang:
a. effecten hebben die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt van een lidstaat in de zin van artikel 4, lid 1, punt 14, van richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten (*PbEU* 2004, L 145);
b. kredietinstellingen zijn in de zin van artikel 3, punt 1, van richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (*PbEU* 2013, L 176), en die geen instellingen als bedoeld in artikel 2, lid 5, van genoemde richtlijn 2013/36/EU zijn;
c. verzekeringsondernemingen zijn in de zin van artikel 2, lid 1, van richtlijn 91/674/EEG van de Raad van 19 december 1991 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen (*PbEG* 1991, L 374); of
d. bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen wegens hun omvang of functie in het maatschappelijk verkeer.

AFDELING 12. BEPALINGEN OMTRENT RECHTSPERSONEN VAN ONDERSCHEIDEN AARD

Artikel 399
(vervallen)

Artikel 400
Onze Minister van Financiën kan financiële instellingen die geen bank als bedoeld in artikel 415 zijn, op haar verzoek al dan niet onder voorwaarden toestaan afdeling 14, met uitzondering van artikel 424, toe te passen.

Artikel 401
1. Een beheerder van een beleggingsinstelling, een beheerder van een icbe, een beleggingsmaatschappij en een maatschappij voor collectieve belegging in effecten waarop het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht van toepassing is, moeten in aanvulling op de bepalingen van deze titel tevens voldoen aan de vereisten voor zijn onderscheidenlijk haar jaarrekening, gesteld bij of krachtens die wet. Voor deze beheerder van een beleggingsinstelling, beheerder van een icbe, beleggingsmaatschappij en maatschappij voor collectieve belegging in effecten kan bij of krachtens die wet van de artikelen 394, lid 2, 3 of 4, en 403 worden afgeweken.
2. De beleggingen van een beleggingsmaatschappij of een maatschappij voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht mogen tegen marktwaarde worden

gewaardeerd. Nadelige koersverschillen ten opzichte van de voorafgaande balansdatum behoeven niet ten laste van de winst- en verliesrekening te worden gebracht, mits zij op de reserves worden afgeboekt; voordelige koersverschillen mogen op de reserves worden bijgeboekt. De bedragen worden in de balans of in de toelichting vermeld.
3. Op een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal is artikel 378 lid 3, tweede zin, niet van toepassing.

Artikel 402
1. Zijn de financiële gegevens van een rechtspersoon verwerkt in zijn geconsolideerde jaarrekening, dan behoeft in de eigen winst- en verliesrekening slechts het resultaat uit deelnemingen na aftrek van de belastingen daarover als afzonderlijke post te worden vermeld. In de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening wordt de toepassing van de vorige zin meegedeeld.
2. Dit artikel is niet van toepassing op rechtspersonen als bedoeld in artikel 398 lid 7.

Artikel 403
1. Een tot een groep behorende rechtspersoon behoeft de jaarrekening niet overeenkomstig de voorschriften van deze titel in te richten, mits:
a. de balans in elk geval vermeldt de som van de vaste activa, de som van de vlottende activa, en het bedrag van het eigen vermogen, van de voorzieningen en van de schulden, en de winst- en verliesrekening in elk geval vermeldt het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening en het saldo der overige baten en lasten, een en ander na belastingen;
b. de leden of aandeelhouders na de aanvang van het boekjaar en voor de vaststelling van de jaarrekening schriftelijk hebben verklaard met afwijking van de voorschriften in te stemmen;
c. de financiële gegevens van de rechtspersoon door een andere rechtspersoon of vennootschap zijn geconsolideerd in een geconsolideerde jaarrekening waarop krachtens het toepasselijke recht de verordening van het Europese Parlement en de Raad betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen, richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (*PbEU* 2013, L 182) of een der beide richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen dan wel van verzekeringsondernemingen van toepassing is
d. de geconsolideerde jaarrekening, voor zover niet gesteld of vertaald in het Nederlands, is gesteld of vertaald in het Frans, Duits of Engels;
e. de accountantsverklaring en het bestuursverslag, zijn gesteld of vertaald in de zelfde taal als de geconsolideerde jaarrekening;
f. de onder c bedoelde rechtspersoon of vennootschap schriftelijk heeft verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit rechtshandelingen van de rechtspersoon voortvloeiende schulden; en
g. de verklaringen, bedoeld in de onderdelen b en f zijn gedeponeerd bij het handelsregister alsmede, telkens binnen zes maanden na de balansdatum of binnen een maand na een geoorloofde latere openbaarmaking, de stukken of vertalingen, genoemd in de onderdelen d en e.

2. Zijn in de groep of het groepsdeel waarvan de gegevens in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen, de in lid 1 onder f bedoelde rechtspersoon of vennootschap en een andere nevengeschikt, dan is lid 1 slechts van toepassing, indien ook deze andere rechtspersoon of vennootschap een verklaring van aansprakelijkstelling heeft afgelegd; in dat geval zijn lid 1 onder g en artikel 404 van overeenkomstige toepassing.
3. Voor een rechtspersoon waarop lid 1 van toepassing is, gelden de artikelen 391 tot en met 394 niet.
4. Dit artikel is niet van toepassing op rechtspersonen als bedoeld in artikel 398 lid 7.

Artikel 404
1. Een in artikel 403 bedoelde aansprakelijkstelling kan worden ingetrokken door deponering van een daartoe strekkende verklaring bij het handelsregister.
2. Niettemin blijft de aansprakelijkheid bestaan voor schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen welke zijn verricht voordat jegens de schuldeiser een beroep op de intrekking kan worden gedaan.

3. De overblijvende aansprakelijkheid wordt ten opzichte van de schuldeiser beëindigd, indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:
a. de rechtspersoon behoort niet meer tot de groep;
b. een mededeling van het voornemen tot beëindiging heeft ten minste twee maanden lang ter inzage gelegen bij het handelsregister;
c. ten minste twee maanden zijn verlopen na de aankondiging in een landelijk verspreid dagblad dat en waar de mededeling ter inzage ligt;
d. tegen het voornemen heeft de schuldeiser niet tijdig verzet gedaan of zijn verzet is ingetrokken dan wel bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak ongegrond verklaard.

4. Indien de schuldeiser dit verlangt moet, op straffe van gegrondverklaring van een verzet als bedoeld in lid 5, voor hem zekerheid worden gesteld of hem een andere waarborg worden gegeven voor de voldoening van zijn vorderingen waarvoor nog aansprakelijkheid loopt. Dit geldt niet, indien hij na het beëindigen van de aansprakelijkheid, gezien de vermogenstoestand van de rechtspersoon of uit anderen hoofde, voldoende waarborgen heeft dat deze vorderingen zullen worden voldaan.
5. Tot twee maanden na de aankondiging kan de schuldeiser voor wiens vordering nog aansprakelijkheid loopt, tegen het voornemen tot beëindiging verzet doen door het indienen van een verzoek bij de rechtbank van de woonplaats van de rechtspersoon die hoofdschuldenaar is.
6. De rechter verklaart het verzet slechts gegrond nadat een door hem omschreven termijn om een door hem omschreven waarborg te geven is verlopen, zonder dat deze is gegeven.

Artikel 404a
(vervallen)

AFDELING 13. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Artikel 405
1. Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van de rechtspersonen en vennootschappen die een groep of groepsdeel vormen en andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen, als één geheel worden opgenomen.
2. De geconsolideerde jaarrekening moet overeenkomstig artikel 362 lid 1 inzicht geven betreffende het geheel van de in de consolidatie opgenomen rechtspersonen en vennootschappen.

Artikel 406
1. De rechtspersoon die, alleen of samen met een andere groepsmaatschappij, aan het hoofd staat van zijn groep, stelt een geconsolideerde jaarrekening op, waarin opgenomen de eigen financiële gegevens met die van zijn dochtermaatschappijen in de groep, andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop hij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover hij de centrale leiding heeft.
2. Een rechtspersoon waarop lid 1 niet van toepassing is, maar die in zijn groep een of meer dochtermaatschappijen heeft of andere rechtspersonen waarop hij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover hij de centrale leiding heeft, stelt een geconsolideerde jaarrekening op. Deze omvat de financiële gegevens van het groepsdeel, bestaande uit de rechtspersoon, zijn dochtermaatschappijen in de groep, andere groepsmaatschappijen die onder de rechtspersoon vallen en andere rechtspersonen waarop hij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover hij de centrale leiding heeft.
3. De rechtspersoon die geen bank als bedoeld in artikel 415 is, en waarvan de geconsolideerde jaarrekening voor een belangrijk deel de financiële gegevens van één of meer banken bevat, geeft in de toelichting ten minste inzicht in de solvabiliteit van de banken als één geheel.
4. De rechtspersoon die geen verzekeringsmaatschappij als bedoeld in artikel 427 lid 1 is, en waarvan de geconsolideerde jaarrekening voor een belangrijk deel de financiële gegevens van één of meer verzekeringsmaatschappijen bevat, geeft in de toelichting ten minste inzicht in de solvabiliteit van de verzekeringsmaatschappijen als één geheel.
5. In de geconsolideerde jaarrekening van een rechtspersoon, die geen bank als bedoeld in artikel 415 is, mag ten aanzien van in de consolidatie te betrekken maatschappijen die bank zijn, tezamen met de in artikel 426 lid 1, tweede zin, bedoelde maatschappijen, artikel 424 worden toegepast.

Artikel 407

1. De verplichting tot consolidatie geldt niet voor gegevens:
a. van in de consolidatie te betrekken maatschappijen wier gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is op het geheel,
b. van in de consolidatie te betrekken maatschappijen waarvan de nodige gegevens slechts tegen onevenredige kosten of met grote vertraging te verkrijgen of te ramen zijn,
c. van in de consolidatie te betrekken maatschappijen waarin het belang slechts wordt gehouden om het te vervreemden.
2. Consolidatie mag achterwege blijven, indien
a. bij consolidatie de grenzen van artikel 396 niet zouden worden overschreden;
b. geen in de consolidatie te betrekken maatschappijen een rechtspersoon is als bedoeld in artikel 398 lid 7;
c. niet binnen zes maanden na de aanvang van het boekjaar daartegen schriftelijk bezwaar bij de rechtspersoon is gemaakt door de algemene vergadering.
3. Indien de rechtspersoon groepsmaatschappijen beheert krachtens een regeling tot samenwerking met een rechtspersoon waarvan de financiële gegevens niet in zijn geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen, mag hij zijn eigen financiële gegevens buiten de geconsolideerde jaarrekening houden. Dit geldt slechts, indien de rechtspersoon geen andere werkzaamheden heeft dan het beheren en financieren van groepsmaatschappijen en deelnemingen, en indien hij in zijn balans artikel 389 toepast.

Artikel 408

1. Consolidatie van een groepsdeel mag achterwege blijven, mits:
a. niet binnen zes maanden na de aanvang van het boekjaar daartegen schriftelijk bezwaar bij de rechtspersoon is gemaakt door ten minste een tiende der leden of door houders van ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal;
b. de financiële gegevens die de rechtspersoon zou moeten consolideren zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van een groter geheel;
c. de geconsolideerde jaarrekening en het bestuursverslag zijn opgesteld overeenkomstig de voorschriften van richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (*PbEU* 2013, L 182) of overeenkomstig de voorschriften van een der richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen dan wel van verzekeringsondernemingen dan wel, indien deze voorschriften niet behoeven te zijn gevolgd, op gelijkwaardige wijze;
d. de geconsolideerde jaarrekening met accountantsverklaring en bestuursverslag, voorzover niet gesteld of vertaald in het Nederlands, zijn gesteld of vertaald in het Frans, Duits of Engels, en wel in de zelfde taal; en
e. telkens binnen zes maanden na de balansdatum of binnen een maand na een geoorloofde latere openbaarmaking bij het handelsregister de in onderdeel d genoemde stukken of vertalingen zijn gedeponeerd.

2. Onze Minister van Justitie kan voorschriften voor de jaarrekening aanwijzen die, zo nodig aangevuld met door hem gegeven voorschriften, als gelijkwaardig zullen gelden aan voorschriften overeenkomstig richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (*PbEU* 2013, L 182). Intrekking van een aanwijzing kan slechts boekjaren betreffen die nog niet zijn begonnen.
3. De rechtspersoon moet de toepassing van lid 1 in de toelichting vermelden.
4. Dit artikel is niet van toepassing op een rechtspersoon waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

Artikel 409

De financiële gegevens van een rechtspersoon of vennootschap mogen in de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen naar evenredigheid tot het daarin gehouden belang, indien:

a. in die rechtspersoon of vennootschap een of meer in de consolidatie opgenomen maatschappijen krachtens een regeling tot samenwerking met andere aandeelhouders, leden of vennoten samen de rechten of bevoegdheden kunnen uitoefenen als bedoeld in artikel 24a, lid 1; en
b. hiermee voldaan wordt aan het wettelijke inzichtvereiste.

Artikel 410
1. De bepalingen van deze titel over de jaarrekening en onderdelen daarvan, uitgezonderd de artikelen 365 lid 2, 378, 379, 382a, 383, 383b tot en met 383e, 389 leden 6 en 8, en 390, zijn van overeenkomstige toepassing op de geconsolideerde jaarrekening.
2. Voorraden hoeven niet te worden uitgesplitst, indien dat wegens bijzondere omstandigheden onevenredige kosten zou vergen.
3. Wegens gegronde, in de toelichting te vermelden redenen mogen andere waarderingsmethoden en grondslagen voor de berekening van het resultaat worden toegepast dan in de eigen jaarrekening van de rechtspersoon.
4. Staat een buitenlandse rechtspersoon mede aan het hoofd van de groep, dan mag het groepsdeel waarvan hij aan het hoofd staat, in de consolidatie worden opgenomen overeenkomstig zijn recht, met een uiteenzetting van de invloed daarvan op het vermogen en resultaat.
5. De in artikel 382 bedoelde gegevens worden voor het geheel van de volledig in de consolidatie betrokken maatschappijen vermeld; afzonderlijk worden de in de eerste zin van artikel 382 bedoelde gegevens vermeld voor het geheel van de naar evenredigheid in de consolidatie betrokken maatschappijen.

Artikel 411
1. In de geconsolideerde jaarrekening behoeft het eigen vermogen niet te worden uitgesplitst.
2. Het aandeel in het groepsvermogen en in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt, wordt vermeld.

Artikel 412
1. De balansdatum voor de geconsolideerde jaarrekening is de zelfde als voor de jaarrekening van de rechtspersoon zelf.
2. In geen geval mag de geconsolideerde jaarrekening worden opgemaakt aan de hand van gegevens, opgenomen meer dan drie maanden voor of na de balansdatum.

Artikel 413
Indien de gegevens van een maatschappij voor het eerst in de consolidatie worden opgenomen en daarbij een waardeverschil ontstaat ten opzichte van de daaraan voorafgaande waardering van het belang daarin, moeten dit verschil en de berekeningswijze worden vermeld. Is de waarde lager, dan is artikel 389 lid 7 van toepassing op het verschil; is de waarde hoger, dan wordt het verschil opgenomen in het groepsvermogen, voor zover het geen nadelen weerspiegelt die aan de deelneming zijn verbonden.

Artikel 414
1. De rechtspersoon vermeldt, onderscheiden naar de hierna volgende categorieën, de naam en woonplaats van rechtspersonen en vennootschappen:
a. die hij volledig in zijn geconsolideerde jaarrekening betrekt;
b. waarvan de financiële gegevens in de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen voor een deel, evenredig aan het belang daarin;
c. waarin een deelneming wordt gehouden die in de geconsolideerde jaarrekening overeenkomstig artikel 389 wordt verantwoord;
d. die dochtermaatschappij zijn zonder rechtspersoonlijkheid en niet ingevolge de onderdelen a, b of c zijn vermeld;
e. waaraan een of meer volledig in de consolidatie betrokken maatschappijen of dochtermaatschappijen daarvan alleen of samen voor eigen rekening ten minste een vijfde van het geplaatste kapitaal verschaffen of doen verschaffen, en die niet ingevolge de onderdelen a, b, of c zijn vermeld.
2. Tevens wordt vermeld:
a. op grond van welke omstandigheid elke maatschappij volledig in de consolidatie wordt betrokken, tenzij deze bestaat in het kunnen uitoefenen van het merendeel van de stemrechten en het verschaffen van een daaraan evenredig deel van het kapitaal;

b. waaruit blijkt dat een rechtspersoon of vennootschap waarvan financiële gegevens overeenkomstig artikel 409 in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen, daarvoor in aanmerking komt;
c. in voorkomend geval de reden voor het niet consolideren van een dochtermaatschappij, vermeld ingevolge lid 1 onder c, d of e;
d. het deel van het geplaatste kapitaal dat wordt verschaft;
e. het bedrag van het eigen vermogen en resultaat van elke krachtens onderdeel e van lid 1 vermelde maatschappij volgens haar laatst vastgestelde jaarrekening.

3. Indien vermelding van naam, woonplaats en het gehouden deel van het geplaatste kapitaal van een dochtermaatschappij waarop onderdeel c van lid 1 van toepassing is, dienstig is voor het wettelijk vereiste inzicht, mag zij niet achterwege blijven, al is de deelneming van te verwaarlozen betekenis. Onderdeel e van lid 2 geldt niet ten aanzien van maatschappijen waarin een belang van minder dan de helft wordt gehouden en die wettig de balans niet openbaar maken.
4. Artikel 379 lid 4 is van overeenkomstige toepassing op de vermeldingen op grond van de leden 1 en 2.
5. Vermeld wordt ten aanzien van welke rechtspersonen de rechtspersoon een aansprakelijkstelling overeenkomstig artikel 403 heeft afgegeven.

AFDELING 14. BEPALINGEN VOOR BANKEN

Artikel 415
In deze afdeling wordt onder bank verstaan: een financiële onderneming met zetel in Nederland die een vergunning heeft voor het uitoefenen van het bedrijf van bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

Artikel 416
1. Voor zover in deze afdeling niet anders is bepaald, gelden de afdelingen 1, 2, 5 tot en met 10 en 13 van deze titel voor banken, alsmede de artikelen 365 lid 2, 366 lid 2, 368, 373 leden 2 tot en met 5, 374, leden 1, 2, en 4, 375 leden 5 en 7, 376, tweede volzin, 377 lid 7, en de artikelen 402, 403 en 404.
2. Voor banken gelden de deelnemingen, de immateriële en de materiële activa als vaste activa. Andere effecten en verdere activa gelden als vaste activa, voor zover zij bestemd zijn om duurzaam voor de bedrijfsuitoefening te worden gebruikt.
3. Over een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 363, zesde lid, voor zover deze strekt ter uitvoering van de bepalingen van deze afdeling, en over een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 417 wordt de Europese Centrale Bank of De Nederlandsche Bank N.V., al naar gelang de bevoegdheidsverdeling op grond van de artikelen 4 en 6 van de verordening bankentoezicht, bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, gehoord.
4. Ten aanzien van een bank geeft Onze Minister van Economische Zaken geen beslissing op een verzoek om ontheffing als bedoeld in de artikelen 58 lid 5, 101 lid 4, 210 lid 4, 379 lid 4 of 392 lid 4 dan nadat hij daarover de Europese Centrale Bank of De Nederlandsche Bank N.V., al naar gelang de bevoegdheidsverdeling op grond van de artikelen 4 en 6 van de verordening bankentoezicht, bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, heeft gehoord.

Artikel 417
Bij algemene maatregel van bestuur worden ter uitvoering van richtlijnen van de raad van de Europese Gemeenschappen inzake de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken regels gesteld met betrekking tot de balans en de winst- en verliesrekening alsmede de toelichtingen daarop.

Artikel 418
(vervallen)

Artikel 419
De indeling, de benaming en de omschrijving van de posten van de balans en de winst- en verliesrekening mogen voor banken die niet één van de in artikel 360, eerste zin, genoemde rechtsvormen hebben, of voor gespecialiseerde banken afwijkingen bevatten, voor zover deze wegens hun rechtsvorm respectievelijk de bijzondere aard van hun bedrijf noodzakelijk zijn.

Artikel 420
1. Waardeverminderingen op de tot de vaste activa behorende effecten en deelnemingen mogen in de winst- en verliesrekening met de ongedaanmakingen van de afboekingen worden gesaldeerd, voor zover de waardeverminderingen niet aan de herwaarderingsreserve worden onttrokken.
2. Het eerste lid is eveneens van toepassing op de waardeverminderingen en ongedaanmakingen van de afboekingen ter zake van vorderingen op bankiers, klanten en voorzieningen voor voorwaardelijke verplichtingen en onherroepelijk toegezegde verplichtingen die tot een kredietrisico kunnen leiden.
3. Waardestijgingen van de niet tot de vaste activa, maar wel tot de handelsportefeuille behorende effecten die tegen actuele waarde worden gewaardeerd, worden in de winst- en verliesrekening in aanmerking genomen. Waardeverminderingen van deze effecten worden overeenkomstig artikel 387 leden 1 tot en met 3 in aanmerking genomen.

Artikel 421
1. Artikel 368 is van toepassing op de posten, behorende tot de vaste activa; gesaldeerde bedragen als bedoeld in artikel 420 lid 1 mogen met andere posten in het overzicht worden samengevoegd.
2. Artikel 376 tweede volzin is alleen van toepassing op de posten buiten de balanstelling.
3. Gelijksoortige handelingen als bedoeld in artikel 378 lid 3, tweede zin, mogen gezamenlijk worden verantwoord. Artikel 378 lid 4 onder a geldt niet voor de aandelen of certificaten daarvan die de bank in de gewone bedrijfsuitoefening in pand heeft genomen.
4. Artikel 381 lid 1, eerste volzin, is slechts van toepassing voor zover de desbetreffende gegevens niet in de posten buiten de balanstelling zijn opgenomen. Artikel 381 leden 2 en 3 is niet van toepassing.
5. Met uitzondering van de nog openstaande bedragen is de tweede zin van artikel 383 lid 2 niet van toepassing.

Artikel 422
1. Waardepapieren met een vaste of van de rentestand afhankelijke rente die tot de vaste activa behoren, worden op de grondslag van de verkrijgingsprijs of tegen aflossingswaarde gewaardeerd, onverminderd de toepassing van artikel 387 lid 4.
2. Indien deze waardepapieren tegen aflossingswaarde in de balans worden opgenomen, wordt het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de aflossingswaarde vermeld en over de jaren sinds de aanschaf gespreid als resultaat verantwoord. Het verschil mag ook in één keer worden verantwoord, indien de verkrijgingsprijs hoger was dan de aflossingswaarde.
3. De niet tot de vaste activa behorende effecten worden gewaardeerd op de grondslag van de verkrijgingsprijs, tegen aflossingswaarde of tegen actuele waarde. In geval van waardering tegen aflossingswaarde wordt de eerste zin van lid 2 op overeenkomstige wijze toegepast.

Artikel 423
1. Vaste activa in vreemde valuta die niet door contante of termijntransacties worden gedekt, worden opgenomen tegen de dagkoers op de balansdatum of op de datum van verkrijging van deze activa.
2. Niet afgewikkelde termijntransacties in vreemde valuta worden opgenomen tegen de dag- of termijnkoers op de balansdatum.
3. De overige activa en passiva in vreemde valuta worden opgenomen tegen de dagkoers op de balansdatum.
4. Verschillen, ontstaan bij de omrekening van activa en passiva worden in de winst- en verliesrekening verantwoord. Zij mogen evenwel ten gunste of ten laste van een niet-uitkeerbare reserve worden gebracht, voor zover zij betrekking hebben op vaste activa of termijntransacties ter dekking daarvan; het totaal van de positieve verschillen en dat van de negatieve verschillen wordt alsdan vermeld.

Artikel 424
Een bank mag op de balans onder de passiva onmiddellijk na de voorzieningen een post omvattende de dekking voor algemene bankrisico's opnemen, voor zover zulks geboden is om redenen van voorzichtigheid wegens de algemene risico's van haar bankbedrijf. Het saldo van de toegevoegde en onttrokken bedragen aan deze post wordt als afzonderlijke post in de winst- en verliesrekening opgenomen.

Artikel 425
Een bank waarop een vrijstelling van toepassing is als bedoeld in artikel 3:111, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht, behoeft de jaarrekening en het bestuursverslag niet volgens de voorschriften van deze titel in te richten, mits de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening, het

bestuursverslag en de overige gegevens van de bank op wier aansprakelijkheid de ontheffing is gegrond; de artikelen 393 en 394 gelden niet voor de bank waarop de vrijstelling van toepassing is. Aan de geconsolideerde jaarrekening worden een bestuursverslag en overige gegevens toegevoegd, die betrekking hebben op de in de geconsolideerde jaarrekening begrepen rechtspersonen en instellingen gezamenlijk.

Artikel 426
1. Maatschappijen die geen bank zijn en die in de geconsolideerde jaarrekening van een bank worden opgenomen, worden verantwoord overeenkomstig de voorschriften voor banken. Artikel 424 mag evenwel slechts ten aanzien van maatschappijen als bedoeld in de vorige zin wier werkzaamheden rechtstreeks in het verlengde van het bankbedrijf liggen of die bestaan uit het verrichten van nevendiensten in het verlengde van het bankbedrijf, worden toegepast.
2. De groepsmaatschappij aan het hoofd van de groep die de gegevens consolideert van een groep of een groepsdeel, welke geen of nagenoeg geen andere werkzaamheid heeft dan de uitoefening van het bankbedrijf, wordt in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen overeenkomstig de voorschriften voor banken. Dit geldt slechts, indien deze groepsmaatschappij geen andere werkzaamheid heeft dan het beheren en financieren van groepsmaatschappijen en deelnemingen.
3. De leden 2 en 3 van artikel 407 zijn niet van toepassing. Indien een bank artikel 407 lid 1 onder c toepast ten aanzien van een dochtermaatschappij die eveneens bank is, en waarin het belang wordt gehouden vanwege een financiële bijstandsverlening, wordt de jaarrekening van laatstgenoemde bank gevoegd bij de geconsolideerde jaarrekening van eerstgenoemde bank. De belangrijke voorwaarden, waaronder de financiële bijstandsverlening plaatsvindt, worden vermeld.

AFDELING 15. BEPALINGEN VOOR VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN

§ 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 427
1. In deze afdeling wordt onder verzekeringsmaatschappij verstaan: een financiële onderneming met zetel in Nederland die ingevolge de Wet op het financieel toezicht het bedrijf van verzekeraar mag uitoefenen of de werkzaamheden van een entiteit voor risico-acceptatie mag verrichten, en waarop artikel 2:26a, 2:27, 2:48, 2:49b of 2:54a van die wet van toepassing is.
2. Een rechtspersoon die het verzekeringsbedrijf uitoefent, doch die geen verzekeringsmaatschappij is, mag de voor verzekeringsmaatschappijen geldende voorschriften toepassen, indien het in artikel 362 lid 1 bedoelde inzicht daardoor wordt gediend.
3. De uitoefening van het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf wordt voor de toepassing van deze afdeling aangemerkt als de uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf. Een natura-uitvaartverzekering wordt voor de toepassing van deze afdeling aangemerkt als een levensverzekering.

Artikel 428
1. Voor zover in deze afdeling niet anders is bepaald, gelden de afdelingen 1, 2, 5 tot en met 10 en 13 van deze titel voor verzekeringsmaatschappijen, alsmede de artikelen 365, 366 lid 2, 368 lid 1, 373, 374, 375, leden 2, 3 en 5 tot en met 7, 376, 377 lid 7, 402, 403 en 404.
2. Voor verzekeringsmaatschappijen gelden de deelnemingen en de immateriële activa als vaste activa. Andere beleggingen en verdere activa gelden als vaste activa, voor zover zij bestemd zijn om duurzaam voor de bedrijfsuitoefening te worden gebruikt.
3. Over ontwerpen van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 363 lid 6 of 442 lid 1, voor zover deze strekken ter uitvoering van de bepalingen van deze afdeling wordt De Nederlandsche Bank N.V. gehoord.
4. Ten aanzien van een verzekeringsmaatschappij geeft Onze Minister van Economische Zaken geen beslissing op een verzoek om ontheffing als bedoeld in de artikelen 58 lid 5, 101 lid 4, 210 lid 4 of 392 lid 4 dan nadat hij daarover De Nederlandsche Bank N.V. heeft gehoord.

§ 2. VOORSCHRIFTEN OMTRENT DE BALANS EN DE TOELICHTING DAAROP

Artikel 429
1. Onder de activa worden afzonderlijk opgenomen:
a. de immateriële activa op de wijze bepaald in artikel 365;

b. de beleggingen;
c. de beleggingen waarbij de tot uitkering gerechtigde het beleggingsrisico draagt, alsmede de spaarkasbeleggingen;
d. de vorderingen;
e. de overige activa;
f. de overlopende activa; en
g. afgeleide financiële instrumenten.

2. Onder de passiva worden afzonderlijk opgenomen:
a. het eigen vermogen, op de wijze bepaald in artikel 373;
b. de achtergestelde schulden;
c. de technische voorzieningen eigen aan het verzekeringsbedrijf;
d. de technische voorzieningen voor verzekeringen waarbij de tot uitkering gerechtigde het beleggingsrisico draagt en die voor spaarkassen;
e. de voorzieningen, op de wijze bepaald in artikel 374;
f. de niet-opeisbare schulden in het kader van een herverzekeringsovereenkomst van een maatschappij die haar verplichtingen herverzekert;
g. de schulden;
h. de overlopende passiva; en
i. afgeleide financiële instrumenten.

3. Indien toepassing is gegeven aan artikel 430 lid 6, worden de beleggingen, bedoeld in lid 1, onderdeel b, onderscheiden in:
a. beleggingen die gelden als vaste activa;
b. beleggingen die gelden als vlottende activa, behorende tot de handelsportefeuille; en
c. beleggingen die gelden als vlottende activa, niet behorende tot de handelsportefeuille.

Artikel 430

1. Onder de beleggingen worden afzonderlijk opgenomen:
a. terreinen en gebouwen, al dan niet in aanbouw, en de vooruitbetalingen daarop, met afzonderlijke vermelding van de terreinen en gebouwen voor eigen gebruik;
b. beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen;
c. overige financiële beleggingen.

2. Op de balans van een maatschappij die herverzekeringen aanneemt, worden onder de beleggingen tevens afzonderlijk opgenomen de niet ter vrije beschikking staande vorderingen in het kader van een herverzekeringsovereenkomst.

3. Bij de beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen worden afzonderlijk vermeld:
a. aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen;
b. andere deelnemingen;
c. waardepapieren met een vaste of van de rentestand afhankelijke rente uitgegeven door en vorderingen op groepsmaatschappijen; en
d. waardepapieren met een vaste of van de rentestand afhankelijke rente uitgegeven door en vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de verzekeringsmaatschappij of waarin de verzekeringsmaatschappij een deelneming heeft.

4. Van de overige financiële beleggingen worden afzonderlijk vermeld:
a. aandelen, certificaten van aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet-vastrentende waardepapieren;
b. waardepapieren met een vaste of van de rentestand afhankelijke rente;
c. belangen in beleggingspools;
d. vorderingen uit leningen voor welke zakelijke zekerheid is gesteld;
e. andere vorderingen uit leningen;
f. deposito's bij banken;
g. andere financiële beleggingen.

5. Tenzij de post andere financiële beleggingen van ondergeschikte betekenis is op het geheel van de overige financiële beleggingen, wordt zij naar aard en omvang toegelicht.

6. Indien beleggingen die gelden als vaste activa op andere grondslagen worden gewaardeerd dan beleggingen die gelden als vlottende activa en die al dan niet behoren tot de handelsportefeuille, worden de beleggingen, genoemd in lid 1, onderdelen a of c, en lid 4, onderdelen a tot en met g, onderscheiden in:
a. beleggingen die gelden als vaste activa,

b. beleggingen die gelden als vlottende activa, behorende tot de handelsportefeuille; en
c. beleggingen die gelden als vlottende activa, niet behorende tot de handelsportefeuille.

Artikel 431
Artikel 368 lid 1 is niet van toepassing op de overige financiële beleggingen, bedoeld in artikel 430 lid 1, onder c.

Artikel 432
1. Onder de vorderingen worden afzonderlijk opgenomen:
a. vorderingen uit verzekeringsovereenkomsten, anders dan herverzekering, met afzonderlijke vermelding van de vorderingen op verzekeringnemers en op tussenpersonen;
b. vorderingen uit herverzekeringsovereenkomsten;
c. overige vorderingen.
2. Onderscheiden naar de in lid 1 genoemde groepen, worden aangegeven de vorderingen op groepsmaatschappijen en de vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de verzekeringsmaatschappij of waarin de verzekeringsmaatschappij een deelneming heeft.

Artikel 433
1. Onder de overige activa worden afzonderlijk opgenomen:
a. materiële activa als bedoeld in artikel 366 lid 1 die niet onder de post terreinen en gebouwen moeten worden opgenomen, alsmede voorraden als bedoeld in artikel 369;
b. liquide middelen, als bedoeld in artikel 372 lid 1;
c. andere activa.
2. Tenzij de post andere activa van ondergeschikte betekenis is op het geheel van de overige activa, wordt zij naar aard en omvang toegelicht.

Artikel 434
1. Onder de overlopende activa worden afzonderlijk opgenomen:
a. vervallen, maar nog niet opeisbare rente en huur;
b. overlopende acquisitiekosten, voor zover niet reeds in mindering gebracht op de technische voorziening niet-verdiende premies dan wel op de technische voorziening levensverzekering;
c. overige overlopende activa.
2. Vermeld worden de overlopende acquisitiekosten voor onderscheidenlijk levensverzekering en schadeverzekering.

Artikel 435
1. Onder de technische voorzieningen worden afzonderlijk opgenomen:
a. de voorziening voor niet-verdiende premies en de voorziening voor lopende risico's, waaronder de catastrofevoorziening indien deze is getroffen;
b. de voorziening voor levensverzekering;
c. de voorziening voor te betalen schaden of voor te betalen uitkeringen;
d. de voorziening voor winstdeling en kortingen;
e. de voorziening voor latente winstdelingsverplichtingen;
f. de overige technische voorzieningen.
2. Artikel 374 is van toepassing op de verzekeringstechnische voorzieningen, voor zover de aard van de technische voorzieningen zich daartegen niet verzet.
3. Op de technische voorzieningen, daaronder begrepen de technische voorzieningen, bedoeld in artikel 429 lid 2, onder d, wordt het deel dat door herverzekeringsovereenkomsten wordt gedekt op de balans in mindering gebracht. Eveneens worden op deze voorzieningen de rentestandkortingen in mindering gebracht.
4. Indien op de technische voorzieningen acquisitiekosten in mindering zijn gebracht, worden deze afzonderlijk vermeld.
5. Tenzij de voorziening voor lopende risico's van ondergeschikte betekenis is op het geheel van de voorziening niet-verdiende premies wordt de omvang toegelicht.
6. In het levensverzekeringsbedrijf behoeft geen technische voorziening voor niet-verdiende premies onderscheidenlijk voor te betalen uitkeringen te worden vermeld.

7. Onder de technische voorziening levensverzekering mag de voorziening, bedoeld in artikel 374 lid 4, onder b, worden opgenomen. In dat geval wordt in de toelichting het bedrag van de voorziening vermeld.

Artikel 435a
(vervallen)

Artikel 436
1. Onder de schulden worden afzonderlijk opgenomen:
a. schulden uit verzekeringsovereenkomsten, anders dan herverzekering;
b. schulden uit herverzekeringsovereenkomsten;
c. obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen met afzonderlijke vermelding van converteerbare leningen;
d. schulden aan banken;
e. overige schulden, met afzonderlijke vermelding van schulden ter zake van belastingen en premiën sociale verzekering.
2. Onderscheiden naar de in lid 1 genoemde groepen, worden aangegeven de schulden aan groepsmaatschappijen en de schulden aan andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de verzekeringsmaatschappij of waarin de verzekeringsmaatschappij een deelneming heeft.
3. Artikel 375 lid 2 is van toepassing op elke in lid 1 vermelde groep van schulden.
4. Artikel 376 is niet van toepassing op verplichtingen uit verzekeringsovereenkomsten.

§ 3. VOORSCHRIFTEN OMTRENT DE WINST- EN VERLIESREKENING EN DE TOELICHTING DAAROP

Artikel 437
1. In deze afdeling wordt onder de winst- en verliesrekening verstaan: een technische rekening schadeverzekering, een technische rekening levensverzekering en een niet-technische rekening. De technische rekeningen worden toegepast naar gelang van de aard van het bedrijf van de verzekeringsmaatschappij.
2. Een verzekeringsmaatschappij die uitsluitend herverzekert of die naast herverzekering het schadeverzekeringsbedrijf uitoefent, mag de technische rekeningen toepassen naar gelang de aard van de overeenkomsten die worden herverzekerd, dan wel uitsluitend de technische rekening schadeverzekering. Indien uitsluitend de technische rekening schadeverzekering wordt toegepast, worden afzonderlijk de brutopremies vermeld, onderscheiden naar levensverzekering en schadeverzekering.
3. Op de technische rekening schadeverzekering worden afzonderlijk opgenomen de baten en de lasten uit de gewone uitoefening van het schadeverzekeringsbedrijf en het resultaat daarvan voor belastingen.
4. Op de technische rekening levensverzekering worden afzonderlijk opgenomen de baten en de lasten uit de gewone uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf en het resultaat daarvan voor belastingen.
5. Op de niet-technische rekening worden afzonderlijk opgenomen:
a. de resultaten voor belastingen uit de gewone uitoefening van het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf, de opbrengsten en lasten uit beleggingen alsmede de niet-gerealiseerde opbrengsten en verliezen van beleggingen welke niet worden toegewezen aan of toekomen aan het schade- of levensverzekeringsbedrijf, en de toegerekende opbrengsten uit beleggingen overgeboekt van of aan de technische rekeningen, de andere baten en lasten, de belastingen op het resultaat van de gewone bedrijfsuitoefening, en dit resultaat na belastingen;
b. de buitengewone baten en lasten, de belastingen daarover en het buitengewone resultaat na belastingen;
c. de overige belastingen;
d. het resultaat na belastingen.
6. Op de niet gerealiseerde opbrengsten en verliezen van beleggingen is artikel 438 lid 4 van toepassing.

Artikel 438
1. Afzonderlijk worden op de technische rekeningen, onder aftrek van herverzekeringsbaten en -lasten, opgenomen:
a. de verdiende premies;
b. de opbrengsten uit beleggingen;
c. de niet-gerealiseerde opbrengsten van beleggingen;
d. de overige baten;
e. de schaden of uitkeringen;

f. de toe- of afneming van de technische voorzieningen die niet onder andere posten moeten worden vermeld;
g. de toe- of afneming van de technische voorziening voor winstdeling en kortingen;
h. de bedrijfskosten;
i. de lasten in verband met beleggingen;
j. het niet-gerealiseerde verlies van beleggingen, op de wijze, bedoeld in lid 4;
k. de overige lasten;
l. de aan de niet-technische rekening toe te rekenen opbrengsten uit beleggingen.

2. Tenzij aan het schadeverzekeringsbedrijf beleggingen rechtstreeks kunnen worden toegewezen, worden in de technische rekening schadeverzekering de posten b en c van lid 1 vervangen door een post die de aan het schadeverzekeringsbedrijf toegerekende opbrengsten van beleggingen omvat, en vervallen de posten i, j en l van lid 1. Post m wordt slechts in de technische rekening schadeverzekering opgenomen.

3. Bij de toerekening van opbrengsten van beleggingen van het ene deel van de winst- en verliesrekening aan het andere, worden de reden en de grondslag vermeld.

4. Waardestijgingen van beleggingen die op de grondslag van de actuele waarde worden gewaardeerd, mogen in de winst- en verliesrekening in aanmerking worden genomen onder post c van lid 1 of, indien de uitzondering van het tweede lid zich niet voordoet dan wel artikel 445 lid 3 wordt toegepast, in de niet-technische rekening. Indien de eerste volzin toepassing vindt, worden de waardeverminderingen van deze beleggingen niet als een last in verband met beleggingen overeenkomstig artikel 440 lid 5 onder b verantwoord, maar opgenomen onder post j van lid 1. Waardestijgingen en waardeverminderingen van de beleggingen, bedoeld in artikel 429 lid 1, onder c, moeten in de winst- en verliesrekening in aanmerking worden genomen op de wijze als in de eerste twee volzinnen aangegeven.

5. Tenzij toepassing is gegeven aan de eerste zin van lid 4, worden in het boekjaar gerealiseerde waardestijgingen van beleggingen die op de grondslag van de actuele waarde worden gewaardeerd in de winst- en verliesrekening in aanmerking genomen onder post b van lid 1.

Artikel 439

1. Op de technische en niet-technische rekeningen worden de volgende posten, naar gelang zij daarop voorkomen, overeenkomstig de volgende leden uitgesplitst.

2. De verdiende premies worden uitgesplitst in:
a. de brutopremies die tijdens het boekjaar zijn vervallen, uitgezonderd de samen met de premies geïnde belastingen of andere bij of krachtens de wet vereiste bijdragen;
b. de door de verzekeringsmaatschappij betaalde en verschuldigde herverzekeringspremies, onder aftrek van de bij de aanvang van het boekjaar verschuldigde herverzekeringspremies;
c. de toe- of afneming van de technische voorziening voor niet-verdiende premies, alsmede, indien van toepassing, van de technische voorziening voor lopende risico's;
d. het herverzekeringsdeel van de toe- of afneming, bedoeld onder c.

3. In de technische rekening levensverzekering mag de toe- of afneming van de technische voorziening niet-verdiende premies onderdeel uitmaken van de toe- of afneming van de technische voorziening levensverzekering en behoeft de uitsplitsing, bedoeld in lid 2, onder d, niet te worden gemaakt.

4. De schaden dan wel uitkeringen worden gesplitst in:
a. de voor eigen rekening betaalde schaden of uitkeringen, met afzonderlijke opneming van de totaal betaalde schaden of uitkeringen en van het daarin begrepen herverzekeringsdeel;
b. de toe- of afneming van de voorziening voor te betalen schaden of uitkeringen voor eigen rekening, met afzonderlijke opneming van het herverzekeringsdeel en van de som van deze beide bedragen.

5. Bij de post toe- of afneming van de technische voorzieningen die niet onder andere posten moet worden vermeld, wordt afzonderlijk opgenomen:
a. de toe- of afneming van de technische voorziening voor levensverzekering voor eigen rekening met afzonderlijke opneming van het herverzekeringsdeel en van de som van beide bedragen;
b. de toe- of afneming van de overige technische voorzieningen.

6. Tenzij de cumulatieve uitloop over de drie voorgaande boekjaren en de uitloop in het boekjaar telkens minder bedraagt dan tien procent van het resultaat van de technische rekening van het desbetreffende boekjaar, worden in de toelichting in een overzicht per branchegroep vermeld de aard en omvang van de uitloop in het boekjaar van de ten laste van de drie voorgaande boekjaren gevormde voorzieningen voor te betalen schaden of uitkeringen. In dit overzicht worden tevens per branchegroep vermeld de aard en omvang van de totale uitloop in het boekjaar van de ten laste van het vierde voorgaande boekjaar en de boekjaren

daarvoor gevormde voorzieningen voor te betalen schaden of uitkeringen. In dit overzicht wordt het effect van toegepaste discontering aangegeven.

Artikel 440

1. Bij de bedrijfskosten worden afzonderlijk vermeld:
a. de acquisitiekosten;
b. de toe- of afneming van de overlopende acquisitiekosten;
c. de beheerskosten, de personeelskosten en de afschrijvingen op bedrijfsmiddelen, voor zover deze niet onder de acquisitiekosten, de schaden of de lasten in verband met beleggingen zijn opgenomen;
d. de op de bedrijfskosten in mindering gebrachte provisie en winstdeling die ter zake van herverzekeringsovereenkomsten is ontvangen.
2. Als acquisitiekosten worden aangemerkt de middellijk of onmiddellijk met het sluiten van verzekeringsovereenkomsten samenhangende kosten.
3. Bij de opbrengsten uit beleggingen worden afzonderlijk vermeld:
a. de opbrengsten uit deelnemingen;
b. de opbrengsten uit andere beleggingen, gesplitst naar opbrengsten uit terreinen en gebouwen en uit de overige beleggingen;
c. de terugnemingen van de waardeverminderingen van beleggingen, voor zover niet in de herwaarderingsreserve opgenomen;
d. de opbrengsten bij verkoop van beleggingen.
4. Onderscheiden naar de in lid 3 onder a en b genoemde groepen worden de opbrengsten uit de verhouding met groepsmaatschappijen aangegeven.
5. Bij de lasten in verband met beleggingen worden afzonderlijk vermeld:
a. de kosten in verband met het beheer van beleggingen, met inbegrip van de rentekosten;
b. de waardeverminderingen van beleggingen, voor zover niet aan de herwaarderingsreserve onttrokken, alsmede de afschrijvingen op beleggingen;
c. het verlies bij verkoop van beleggingen.
6. Het bedrag van de winstdeling en dat van de kortingen worden in de toelichting opgenomen.

§ 3A. HET OVERZICHT VAN DE SAMENSTELLING VAN HET TOTAALRESULTAAT

Artikel 440a

In aansluiting op de winst- en verliesrekening wordt een overzicht van de samenstelling van het totaalresultaat opgenomen. Het totaalresultaat is gelijk aan het verschil in eigen vermogen tussen de balans aan het begin van het boekjaar en de balans aan het eind van het boekjaar, gecorrigeerd voor kapitaalstortingen en kapitaalonttrekkingen.

§ 4. BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN OMTRENT DE TOELICHTING

Artikel 441

1. Artikel 380 is niet van toepassing.
2. Een verzekeringsmaatschappij die het schadeverzekerings- of schadeherverzekeringsbedrijf uitoefent, vermeldt in een overzicht de volgende gegevens, waarin het herverzekeringsdeel is begrepen:
a. de geboekte premies;
b. de verdiende premies;
c. de schaden;
d. de bedrijfskosten; en
e. de som van de herverzekeringsbaten- en lasten.
3. Deze gegevens worden gesplitst naar schadeverzekering en herverzekering, indien ten minste een tiende deel van de geboekte premies uit herverzekeringsovereenkomsten afkomstig is.
4. De gegevens met betrekking tot schadeverzekering worden onderscheiden naar de volgende groepen:
a. ongevallen en ziekte;
b. wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen;
c. motorrijtuigen overig;
d zee-, transport- en luchtvaartverzekering;.
e. brand en andere schade aan zaken;

f. algemene aansprakelijkheid, met uitzondering van de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen en van de aansprakelijkheid voor zee, transport en luchtvaart;
g. krediet en borgtocht;
h. rechtsbijstand;
i. hulpverlening; en
j. diverse geldelijke verliezen;

indien de geboekte premies voor een groep meer dan € 10 000 000 bedragen. De verzekeringsmaatschappij vermeldt ten minste de gegevens van haar drie belangrijkste groepen.

5. Een verzekeringsmaatschappij die het levensverzekerings- of levensherverzekeringsbedrijf uitoefent, vermeldt in een overzicht de geboekte premies, met inbegrip van het herverzekeringsdeel, en het saldo van de herverzekeringsbaten en -lasten. De geboekte premies worden gesplitst naar levensverzekering en herverzekering, indien ten minste een tiende deel van de geboekte premies uit herverzekeringsovereenkomsten afkomstig is.

6. De geboekte premies levensverzekering worden onderscheiden naar:
a. premies uit collectieve verzekeringsovereenkomsten en die uit individuele overeenkomsten;
b. koopsommen en weerkerende betalingen; en
c. premies van overeenkomsten waarbij de tot uitkering gerechtigde het beleggingsrisico draagt, van overeenkomsten met en van overeenkomsten zonder winstdeling;

een onder a, b of c vermelde categorie die een tiende gedeelte of minder bedraagt van het totaal van de geboekte premies behoeft niet te worden vermeld.

7. Vermeld wordt het bedrag van de premies, met inbegrip van het herverzekeringsdeel, die zijn geboekt op verzekeringsovereenkomsten gesloten vanuit:
a. Nederland;
b. het overige grondgebied van de Europese Gemeenschappen; en
c. de landen daarbuiten,

telkens indien dat bedrag groter is dan het twintigste deel van het totaal van de geboekte premies.

8. Opgegeven wordt het bedrag van de betaalde en verschuldigde provisies, ongeacht de aard van de provisie.

9. In de toelichting wordt vermeld:
a. het bedrag van de solvabiliteit waarover de verzekeringsmaatschappij tenminste moet beschikken;
b. het bedrag van de solvabiliteit dat het bestuur van de verzekeringsmaatschappij noodzakelijk acht;
c. het bedrag van de aanwezige solvabiliteit.

10. Verzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, vermelden in de toelichting de op basis van artikel 3:73c van die wet vastgestelde toelichtingen op de solvabiliteit en financiële positie.

§ 5. BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN OMTRENT DE GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT

Artikel 442

1. Als actuele waarde van de beleggingen komt slechts in aanmerking de marktwaarde overeenkomstig de regels gesteld bij algemene maatregel van bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 389.

2. De beleggingen waarbij de tot uitkering gerechtigde het beleggingsrisico draagt, alsmede spaarkasbeleggingen worden gewaardeerd op de grondslag van de actuele waarde.

3. Voor elk der posten behorende tot de beleggingen die op de balansdatum aanwezig zijn, wordt de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs opgegeven indien de waardering op de grondslag van de actuele waarde geschiedt.

4. Indien beleggingen in terreinen en gebouwen op de grondslag van de actuele waarde worden gewaardeerd, behoeft artikel 386 lid 4 niet te worden toegepast. Indien het beleggingen in terreinen en gebouwen in eigen gebruik betreft, wordt in de toelichting op de winst- en verliesrekening het bedrag van de aan deze beleggingen toegerekende opbrengst aangegeven alsmede het toegerekende bedrag van de huisvestingskosten.

5. De beleggingen, bedoeld in artikel 430 lid 4, onder a, waaronder de beleggingen in converteerbare obligaties en afgeleide financiële instrumenten, voor zover niet bedoeld in artikel 384 lid 8, worden op de grondslag van de actuele waarde gewaardeerd.

Artikel 443

1. Waardepapieren met een vaste of van de rentestand afhankelijke rente die tot de beleggingen behoren, mogen tegen aflossingswaarde worden gewaardeerd, onverminderd de toepassing van artikel 387 lid 4. Indien deze waardepapieren geen aflossingswaarde kennen, worden zij op grondslag van de actuele waarde of tegen de verkrijgingsprijs gewaardeerd, onverminderd de toepassing van artikel 387 lid 4.
2. Indien deze waardepapieren tegen aflossingswaarde op de balans worden opgenomen, wordt het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de aflossingswaarde vermeld en over de jaren sinds de aanschaf gespreid als resultaat verantwoord. Het verschil mag ook in één keer als resultaat worden verantwoord, indien de verkrijgingsprijs hoger was dan de aflossingswaarde.
3. De vorderingen uit leningen voor welke zakelijke zekerheid is gesteld en de andere vorderingen uit leningen, bedoeld in artikel 430 lid 4, onder d en e, mogen eveneens tegen aflossingswaarde worden gewaardeerd.

Artikel 444

De technische voorzieningen worden gewaardeerd op voor de bedrijfstak aanvaardbare grondslagen. Bij de waardering van de technische voorzieningen wordt ervan uitgegaan dat de verzekeringsmaatschappij in staat moet zijn te voldoen aan haar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voorzienbare verplichtingen uit verzekeringsovereenkomsten. De bepaling van de technische voorziening voor levensverzekering en van die voor periodiek te betalen schaden of uitkeringen geschiedt door terzake deskundigen.

Artikel 444a

1. De door een verzekeringsmaatschappij aan te houden voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's, waaronder de catastrofevoorziening indien deze is getroffen, omvat onder meer:
a. De in het boekjaar ontvangen premies ter zake van risico's die op het daarop volgende boekjaar of boekjaren betrekking hebben; en
b. De schaden en kosten uit lopende verzekeringen die na afloop van het boekjaar kunnen ontstaan en die niet gedekt kunnen worden door de voorziening die betrekking heeft op de niet-verdiende premies tezamen met de in het daarop volgende boekjaar of boekjaren nog te ontvangen premies.
2. De voorziening voor niet-verdiende premies wordt voor elke schadeverzekering afzonderlijk en op voorzichtige wijze bepaald. Het gebruik van statistische of wiskundige methoden is toegestaan indien de aard van de verzekering dat toelaat en indien deze methoden naar verwachting dezelfde resultaten opleveren als de afzonderlijke berekeningen.

Artikel 444b

1. De door een verzekeringsmaatschappij aan te houden voorziening voor levensverzekeringen wordt berekend op basis van een voldoende voorzichtige prospectieve actuariële methode, rekening houdend met de in de toekomst te ontvangen premies en met alle toekomstige verplichtingen volgens de voor iedere lopende levensverzekering gestelde voorwaarden.
2. In afwijking van het eerste lid kan een retrospectieve methode worden toegepast indien de op grond van die methode berekende technische voorzieningen niet lager zijn dan de voorzieningen bij toepassing van een prospectieve methode of indien het gebruik van een prospectieve methode vanwege de aard van het betrokken type levensverzekering niet mogelijk is.

Artikel 444c

1. De door een verzekeringsmaatschappij aan te houden voorziening voor te betalen schaden of voor te betalen uitkeringen omvat het bedrag van de te verwachten schaden, in aanmerking nemende:
a. de voor de balansdatum ontstane schaden of verplichtingen tot uitkering die zijn gemeld en nog niet zijn afgewikkeld en de voor de balansdatum ontstane schaden of verplichtingen tot uitkering die nog niet zijn gemeld;
b. de kosten die verband houden met de afwikkeling van schaden of uitkeringen; en
c. de in verband met schaden of uitkeringen te verwachten baten uit subrogatie en uit de verkrijging van de eigendom van verzekerde zaken.
2. Artikel 435a, lid 2, is van overeenkomstige toepassing. In geval van periodiek te betalen uitkeringen geschiedt de bepaling volgens erkende actuariële methoden.
3. Discontering van de voorziening voor te betalen schaden of voor te betalen uitkeringen, anders dan periodieke uitkeringen, is slechts toegestaan indien de afwikkeling van de schaden ten minste vier jaren na het tijdstip van het opmaken van de jaarrekening zal duren en deze afwikkeling geschiedt volgens een

betrouwbaar schade-afwikkelingsschema, waarin mede rekening wordt gehouden met alle factoren die de kosten van afwikkeling van de schade verhogen. Indien de voorziening voor te betalen schaden of te betalen uitkeringen wordt verminderd ten gevolge van discontering van te betalen schaden worden in de toelichting op de balans het bedrag van de voorziening voor discontering en de gebruikte methode van discontering vermeld.
4. Met betrekking tot een communautaire co-assurantie zijn de voorzieningen voor te betalen schaden of voor te betalen uitkeringen verhoudingsgewijs ten minste gelijk aan die welke de co-assuradeur die als eerste verzekeraar optreedt, aanhoudt volgens de regels of gebruiken die gelden in de lidstaat van waaruit de eerste verzekeringsmaatschappij zijn verplichtingen uit hoofde van de communautaire co-assurantie is aangegaan.

Artikel 444d
De voorziening voor winstdeling en kortingen van een verzekeringsmaatschappij omvat de bedragen die in de vorm van winstdeling bestemd zijn voor de verzekeringnemers, verzekerden of gerechtigden op uitkeringen, voor zover deze niet hebben geleid tot verhoging van de voorziening voor levensverzekering, alsmede de bedragen die een gedeeltelijke terugbetaling van premies op grond van het resultaat van de verzekeringen vertegenwoordigen, voor zover deze niet tot verhoging van de ledenrekening hebben geleid.

§ 6. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Artikel 445
1. Maatschappijen die geen verzekeringsmaatschappij zijn en die in de geconsolideerde jaarrekening van een verzekeringsmaatschappij worden opgenomen, worden verantwoord overeenkomstig de voorschriften voor verzekeringsmaatschappijen.
2. De groepsmaatschappij aan het hoofd van de groep die de gegevens consolideert van een groep of een groepsdeel, welke geen of nagenoeg geen andere werkzaamheid heeft dan de uitoefening van het verzekeringsbedrijf, wordt in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen overeenkomstig de voorschriften voor verzekeringsmaatschappijen. Dit geldt slechts, indien deze groepsmaatschappij geen of nagenoeg geen andere werkzaamheid heeft dan het beheren en financieren van groepsmaatschappijen en deelnemingen.
3. In een geconsolideerde winst- en verliesrekening die zowel schade- als levensverzekeringsmaatschappijen betreft, mogen alle opbrengsten van beleggingen in de niet-technische rekening worden opgenomen. Zowel in de technische rekening schadeverzekering als in de technische rekening levensverzekering vervallen dan de posten i, j en l van artikel 438 lid 1 en worden de posten b en c dan artikel 438 lid 1 vervangen door een post die onderscheidenlijk de aan de technische rekening schadeverzekering en levensverzekering toegerekende opbrengsten van beleggingen omvat.
4. Artikel 407 lid 2 is niet van toepassing.

Artikel 446
1. Winsten en verliezen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen in de consolidatie opgenomen maatschappijen behoeven niet te worden geëlimineerd, indien de overeenkomsten op basis van marktvoorwaarden zijn aangegaan en daaruit ten gunste van tot uitkering gerechtigden rechten voortvloeien. De toepassing van deze uitzondering wordt vermeld, alsmede de invloed daarvan op het vermogen en resultaat, tenzij deze invloed van ondergeschikte betekenis is.
2. De termijn van drie maanden, bedoeld in artikel 412 lid 2, wordt verlengd tot zes maanden voor in de geconsolideerde jaarrekening op te nemen gegevens ter zake van herverzekering.
3. Indien een buitenlandse verzekeringsmaatschappij deel uitmaakt van de groep, mogen de technische voorzieningen van deze maatschappij in de consolidatie worden opgenomen overeenkomstig de waarderingsvoorschriften van haar recht, voor zover dat recht afwijking van die voorschriften niet toestaat. Het gemaakte gebruik van de uitzondering wordt in de toelichting vermeld.
4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de beleggingen waarbij de tot uitkering gerechtigde het beleggingsrisico draagt en ten aanzien van de spaarkasbeleggingen.

AFDELING 16. RECHTSPLEGING

Artikel 447
1. Op verzoek van degenen die krachtens artikel 448 daartoe bevoegd zijn, kan de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam aan een rechtspersoon of vennootschap als bedoeld in artikel 360 waarop deze titel van toepassing is, een statutair in Nederland gevestigde effectenuitgevende instelling als bedoeld in

artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving of een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht bevelen de jaarrekening, het bestuursverslag, de daaraan toe te voegen overige gegevens of het verslag, bedoeld in artikel 392a of artikel 5:25e van de Wet op het financieel toezicht, in te richten overeenkomstig door haar te geven aanwijzingen.
2. Het verzoek kan slechts worden ingediend op de grond dat de verzoeker van oordeel is dat de in het eerste lid bedoelde stukken niet voldoen aan de bij of krachtens artikel 3 van verordening (EG) 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (*PbEG* L 243), deze titel, onderscheidenlijk de Wet op het financieel toezicht gestelde voorschriften. Het verzoek vermeldt in welk opzicht de stukken herziening behoeven.
3. Het verzoek heeft geen betrekking op een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393 lid 5.

Artikel 448
1. Tot het indienen van het verzoek is bevoegd:
a. iedere belanghebbende;
b. de advocaat-generaal bij het ressortsparket in het openbaar belang.
2. Tot het indienen van het verzoek is voorts bevoegd de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor zover het stukken betreft die betrekking hebben op een effectenuitgevende instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving en met inachtneming van het in artikel 4 van die wet bepaalde.

Artikel 449
1. Het verzoek wordt ingediend binnen twee maanden na de dag waarop de jaarrekening is vastgesteld of het verslag, bedoeld in artikel 392a, is neergelegd ten kantore van het handelsregister. Indien het in artikel 447 bedoelde verzoek wordt gedaan ten aanzien van een effectenuitgevende instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving bedraagt de in de eerste volzin bedoelde termijn negen maanden, met dien verstande dat de termijn van een verzoek dat betrekking heeft op het verslag, bedoeld in artikel 5:25e van de Wet op het financieel toezicht, aanvangt op het moment dat het verslag overeenkomstig artikel 5:25m, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht algemeen verkrijgbaar is gesteld.
2. Het verzoek omtrent de jaarrekening die niet is vastgesteld, kan worden gedaan tot twee maanden of, voor zover het een effectenuitgevende instelling betreft als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving, negen maanden na de dag van de deponering van de jaarrekening bij het handelsregister. Indien na de dag van de deponering de jaarrekening alsnog wordt vastgesteld, dan eindigt de termijn twee maanden of, voor zover het een effectenuitgevende instelling betreft als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving, zes maanden na de dag waarop uit een neergelegde mededeling of uit de gedeponeerde jaarrekening blijkt van die vaststelling.
3. Indien een bericht als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet toezicht financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar is gesteld, dan eindigt de termijn twee maanden na de dag waarop dit bericht algemeen verkrijgbaar is gesteld op de bij of krachtens dat artikel voorgeschreven wijze, doch niet eerder dan de termijnen, bedoeld lid 1 en lid 2.
4. Ter zake van tekortkomingen die niet uit de stukken blijken, eindigt de termijn twee maanden of, voor zover het een effectenuitgevende instelling betreft als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving, negen maanden na de dag waarop de indiener van het verzoek daarvan in redelijkheid niet meer onkundig kon zijn, maar uiterlijk twee jaar na verloop van de termijn ingevolge de vorige leden.

Artikel 450
1. De ondernemingskamer behandelt het in artikel 447 bedoelde verzoek met de meeste spoed. De zaak zal met gesloten deuren worden behandeld; de uitspraak geschiedt in het openbaar.
2. Bij de bepaling van de dag waarop de behandeling aanvangt bepaalt de ondernemingskamer tevens een termijn waarbinnen de rechtpersoon, vennootschap, effectenuitgevende instelling of beleggingsinstelling, bedoeld in artikel 447, lid 1, waarop het verzoek betrekking heeft, een verweerschrift kan indienen.
3. Onverminderd de leden 4 tot en met 8 worden andere belanghebbenden dan de rechtpersoon, vennootschap, effectenuitgevende instelling of beleggingsinstelling, bedoeld in artikel 447, lid 1, waarop het verzoek betrekking heeft, niet opgeroepen en kunnen zij geen verweerschrift indienen.

4. Indien het verzoek wordt gedaan ten aanzien van een effectenuitgevende instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving en het verzoek niet is gedaan door de Stichting Autoriteit Financiële Markten, wordt deze in de gelegenheid gesteld te worden gehoord over de in het verzoek genoemde onderwerpen en, indien artikel 194 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering toepassing heeft gevonden, in de gelegenheid gesteld haar mening over het deskundigenbericht aan de ondernemingskamer kenbaar te maken.
5. De ondernemingskamer beslist niet dan nadat zij de accountant die met het onderzoek van de jaarrekening is belast geweest, in de gelegenheid heeft gesteld te worden gehoord over de in het verzoek genoemde onderwerpen. Dit is niet van toepassing indien het verzoek betrekking heeft op een verslag als bedoeld in artikel 392a.
6. De ondernemingskamer geeft, indien het verzoek wordt gedaan ten aanzien van een verzekeraar of bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, geen beslissing zonder dat De Nederlandsche Bank N.V. of de Europese Centrale Bank, indien deze bevoegd is toezicht uit te oefenen op grond van de artikelen 4 en 6 van de verordening bankentoezicht, bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord over de in het verzoek genoemde onderwerpen.
7. De ondernemingskamer geeft, indien het verzoek wordt gedaan ten aanzien van een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, geen beslissing zonder De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten in de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord over de in het verzoek genoemde onderwerpen.
8. De ondernemingskamer geeft, indien het verzoek wordt gedaan ten aanzien van een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, geen beslissing zonder De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten in de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord over de in het verzoek genoemde onderwerpen.

Artikel 451
1. Indien de ondernemingskamer het verzoek toewijst, geeft zij aan de rechtspersoon, vennootschap, of instelling een bevel omtrent de wijze waarop deze de jaarrekening, het bestuursverslag de daaraan toe te voegen overige gegevens of het verslag, bedoeld in artikel 392a, moet inrichten. Het bevel bevat daaromtrent nauwkeurige aanwijzingen.
2. De rechtspersoon, vennootschap of instelling is verplicht de stukken met inachtneming van het bevel op te maken en voor zover het de jaarrekening betreft, te besluiten omtrent de vaststelling.
3. De ondernemingskamer kan, ook ambtshalve, beslissen dat het bevel mede of uitsluitend een of meer toekomstige stukken betreft.
4. Indien het bevel betrekking heeft op de jaarrekening waarop het verzoek ziet, kan de ondernemingskamer het besluit tot vaststelling van die jaarrekening vernietigen. De ondernemingskamer kan de gevolgen van de vernietiging beperken.
5. Op verzoek van de rechtspersoon, vennootschap of instelling kan de ondernemingskamer wegens wijziging van omstandigheden haar bevel, voor zover dit betrekking heeft op toekomstige stukken, intrekken. Zij beslist niet dan na degene op wiens verzoek het bevel is gegeven in de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord.

Artikel 452
1. Op verzoek van de Stichting Autoriteit Financiële Markten kan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam een effectenuitgevende instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving bevelen aan de verzoeker een nadere toelichting omtrent de toepassing van de bij of krachtens artikel 3 van verordening (EG) 1606/2002 van het Europees Parlementen de Raad van de Europese Unie van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (*PbEG* L 243) deze titel of, de artikelen 5:25c, tweede, vierde of vijfde lid, 5:25d, tweede, of vierde tot en met tiende lid, 5:25e, artikel 5:25v, eerste lid, of artikel 5:25w van de Wet op het financieel toezicht geldende voorschriften in de financiële verslaggeving als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet toezicht financiële verslaggeving te verschaffen.
2. Het verzoek wordt met redenen omkleed en kan met inachtneming van het in de artikelen 2 tot en met 4 van de Wet toezicht financiële verslaggeving bepaalde, worden gedaan tot negen maanden na:
a. de dag van toezending aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten van de in artikel 1, onderdeel d, onder 1°, 2° en 3°, van de Wet toezicht financiële verslaggeving bedoelde stukken op grond van artikel 5:25o, eerste en vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

b. de dag van toezending aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten van de in artikel 1, onderdeel d, onder 4° tot en met 8°, van de Wet toezicht financiële verslaggeving bedoelde stukken op grond van artikel 5:25m, vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht;
c. de dag waarop de jaarrekening is openbaar gemaakt, bedoeld in artikel 394 lid 1, indien het een effectenuitgevende instelling betreft met statutaire zetel in Nederland, waarvan effecten alleen zijn toegelaten tot de handel op een met een gereglementeerde markt vergelijkbaar systeem in een staat die geen lidstaat is.

3. De leden 1 en 2 van artikel 450 zijn van overeenkomstige toepassing. Andere belanghebbenden dan de rechtpersoon, vennootschap, effectenuitgevende instelling of beleggingsinstelling, bedoeld in artikel 447, lid 1, waarop het verzoek betrekking heeft, worden niet opgeroepen en kunnen geen verweerschrift indienen.
4. Indien de ondernemingskamer het verzoek toewijst, kan zij aan de effectenuitgevende instelling een bevel geven omtrent de wijze waarop deze een nadere toelichting omtrent de toepassing van de in het eerste lid bedoeld voorschriften verschaft. De effectenuitgevende instelling is verplicht met inachtneming van het bevel de nadere toelichting te verschaffen.
5. De ondernemingskamer kan bepalen dat, indien of zolang de effectenuitgevende instelling niet voldoet aan het bevel, de effectenuitgevende instelling aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten een door de ondernemingskamer vast te stellen dwangsom verbeurt. De artikelen 611a tot en met 611i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 453

1. De griffier van de ondernemingskamer doet ten kantore van het handelsregister een afschrift van de beschikking van de ondernemingskamer neerleggen. Indien de beschikking betrekking heeft op een effectenuitgevende instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving verstrekt de griffier van de ondernemingskamer voorts een afschrift van de beschikking aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten. Afschriften van beschikkingen die niet voorlopig ten uitvoer kunnen worden gelegd, worden nedergelegd zodra zij in kracht van gewijsde zijn gegaan.
2. Tot het instellen van beroep in cassatie tegen de beschikkingen van de ondernemingskamer uit hoofde van deze titel is, buiten de personen, bedoeld in het eerste lid van artikel 426 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, bevoegd de rechtspersoon, vennootschap of instelling ten aanzien waarvan de ondernemingskamer een beschikking heeft genomen, ongeacht of deze bij de ondernemingskamer is verschenen.

Artikel 454

1. Op verzoek van de Stichting Autoriteit Financiële Markten kan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam aan een effectenuitgevende instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving bevelen een bericht als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet toezicht financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar te stellen.
2. De Stichting Autoriteit Financiële Markten kan het verzoek slechts indienen op de grond dat de financiële verslaggeving als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet toezicht financiële verslaggeving niet voldoet aan de daaraan ingevolgde artikel 3 van verordening (EG) 1606/2002 van het Europees Parlement en Raad van de Europese Unie van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (*PbEG* L 243), deze titel, of de artikelen 5:25c, tweede, vierde of vijfde lid, 5:25d, tweede of vierde tot en met tiende lid, 5:25e, artikel 5:25v, eerste lid, of artikel 5:25w van de Wet op het financieel toezicht gestelde voorschriften. Het verzoek vermeldt in welk opzicht de financiële verslaggeving als bedoeld in de vorige volzin niet voldoet.
3. Het verzoek heeft geen betrekking op de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 5:25c, vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht.
4. Het verzoek kan worden gedaan tot negen maanden na:
a. de dag van toezending aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten van de in artikel 1, onderdeel d, onder 1°, 2° en 3°, van de Wet toezicht financiële verslaggeving bedoelde stukken op grond van artikel 5:25o, eerste en vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht;
b. de dag van toezending aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten van de in artikel 1, onderdeel d, onder 4° tot en met 8°, van de Wet toezicht financiële verslaggeving bedoelde stukken op grond van artikel 5:25m, vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht;
c. de dag waarop de jaarrekening is openbaar gemaakt, bedoeld in artikel 394 lid 1, indien het een effectenuitgevende instelling betreft met statutaire zetel in Nederland, waarvan effecten alleen zijn toegelaten tot de handel op een met een gereglementeerde markt vergelijkbaar systeem in een staat die geen lidstaat is.

De leden 3 en 4 van artikel 449 zijn van overeenkomstige toepassing.
5. Op de behandeling van het verzoek door de ondernemingskamer zijn de leden 1 tot en met 3 en 5 tot en met 7 van artikel 450 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 455
1. Indien de ondernemingskamer het in artikel 454 bedoelde verzoek toewijst, geeft zij de effectenuitgevende instelling een bevel om binnen een door de ondernemingskamer te stellen termijn in een openbare mededeling uit te leggen:
a. op welke wijze de in artikel 454, lid 2, bedoelde voorschriften in de toekomst zullen worden toegepast en de gevolgen daarvan voor de financiële verslaggeving te beschrijven; of
b. op welke onderdelen de financiële verslaggeving niet voldoet aan de in artikel 454, lid 2, bedoelde voorschriften en de gevolgen daarvan voor de financiële verslaggeving te beschrijven. Het bevel bevat daartoe nauwkeurige aanwijzingen.
2. De effectenuitgevende instelling is verplicht met inachtneming van het bevel de openbare mededeling te doen.
3. Op verzoek van de effectenuitgevende instelling kan de ondernemingskamer wegens wijziging van omstandigheden haar bevel voor zover dit betrekking heeft op toekomstige stukken intrekken. De ondernemingskamer beslist niet dan na de Stichting Autoriteit Financiële Markten te hebben gehoord.
4. Indien de beschikking betrekking heeft op een naar het recht van een andere staat opgerichte effectenuitgevende instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 2°, van de Wet toezicht financiële verslaggeving verstrekt de griffier van de ondernemingskamer een afschrift van de beschikking aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten.
5. De artikelen 452 lid 5 en 453 lid 2 zijn van overeenkomstige toepassing.

D1.2 TEKST VAN DIVERSE ARTIKELEN BOEK 2 BW

(bijgewerkt tot en met 1 juli 2022)

Onderstaande artikelen (t/m 24d) gelden voor alle rechtspersonen.

Artikel 10
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.
2. Onverminderd het bepaalde in de volgende titels is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de rechtspersoon te maken en op papier te stellen.
3. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
4. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 10a
Het boekjaar van een rechtspersoon is het kalenderjaar, indien in de statuten geen ander boekjaar is aangewezen.

Artikel 24
1. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van een ontbonden rechtspersoon moeten worden bewaard gedurende zeven jaren nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan. Bewaarder is degene die bij of krachtens de statuten, dan wel door de algemene vergadering of, als de rechtspersoon een stichting was, door het bestuur als zodanig is aangewezen.
2. Ontbreekt een bewaarder en is de laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan wordt een bewaarder, zo mogelijk uit de kring dergenen die bij de rechtspersoon waren betrokken, op verzoek van een belanghebbende benoemd door de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de rechtspersoon woonplaats had. Rechtsmiddelen staan niet open.
3. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de ontbonden rechtspersoon was ingeschreven.
4. De in lid 2 genoemde kantonrechter kan desverzocht machtiging tot raadpleging van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers geven aan iedere belanghebbende, indien de rechtspersoon een stichting was, en overigens aan ieder die aantoont bij inzage een redelijk belang te hebben in zijn hoedanigheid van voormalig lid of aandeelhouder van de rechtspersoon of houder van certificaten van diens aandelen, dan wel als rechtverkrijgende van een zodanige persoon.

Artikel 24a
1. Dochtermaatschappij van een rechtspersoon is:
a. een rechtspersoon waarin de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;
b. een rechtspersoon waarvan de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.

2. Met een dochtermaatschappij wordt gelijk gesteld een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de rechtspersoon of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden.
3. Voor de toepassing van lid 1 worden aan aandelen verbonden rechten niet toegerekend aan degene die de aandelen voor rekening van anderen houdt. Aan aandelen verbonden rechten worden toegerekend aan degene voor wiens rekening de aandelen worden gehouden, indien deze bevoegd is te bepalen hoe de rechten worden uitgeoefend dan wel zich de aandelen te verschaffen.
4. Voor de toepassing van lid 1 worden stemrechten, verbonden aan verpande aandelen, toegerekend aan de pandhouder, indien hij mag bepalen hoe de rechten worden uitgeoefend. Zijn de aandelen evenwel verpand voor een lening die de pandhouder heeft verstrekt in de gewone uitoefening van zijn bedrijf, dan worden de stemrechten hem slechts toegerekend, indien hij deze in eigen belang heeft uitgeoefend.

Artikel 24b
Een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.

Artikel 24c
1. Een rechtspersoon of vennootschap heeft een deelneming in een rechtspersoon, indien hij of een of meer van zijn dochtermaatschappijen alleen of samen voor eigen rekening aan die rechtspersoon kapitaal verschaffen of doen verschaffen teneinde met die rechtspersoon duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid. Indien een vijfde of meer van het geplaatste kapitaal wordt verschaft, wordt het bestaan van een deelneming vermoed.
2. Een rechtspersoon heeft een deelneming in een vennootschap, indien hij of een dochtermaatschappij:
a. daarin als vennoot jegens schuldeisers volledig aansprakelijk is voor de schulden; of
b. daarin anderszins vennoot is teneinde met die vennootschap duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid.

Artikel 24d
1. Bij de vaststelling in hoeverre de leden of aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met lidmaatschappen of aandelen waarvan de wet of een statutaire regeling als bedoeld in artikel 228 lid 5 bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
2. In afwijking van lid 1 wordt voor de toepassing van de artikelen 24c, 63a, 152, 201a, 220, 224a, 262, 265a, 333a lid 2, 334ii lid 2, 336 lid 1, 346, 379 lid 1 en lid 2, 407 lid 2, 408 lid 1 en 414 ten aanzien van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tevens rekening gehouden met aandelen waarvan een statutaire regeling als bedoeld in artikel 228 lid 5 bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Artikelen 48 tot en met 50 gelden (alleen) voor verenigingen.

Artikel 48
1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
2. Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

3. Een vereniging die een of meer ondernemingen in stand houdt welke ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, vermeldt bij de staat van baten en lasten de netto-omzet van deze ondernemingen.

Artikel 49
1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van een vereniging als bedoeld in artikel 360 lid 3, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de leden ter inzage ten kantore van de vereniging. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de leden, tenzij de artikelen 396 lid 7, of 403 voor de vereniging gelden.
2. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en door de commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering die het bestuur uiterlijk een maand na afloop van de termijn doet houden. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder onderscheidenlijk commissaris.
4. Artikel 48 lid 1 is niet van toepassing op de vereniging bedoeld in artikel 360 lid 3. Artikel 48 lid 2 is hierop van toepassing met dien verstande dat onder stukken wordt verstaan de stukken die ingevolge lid 1 worden overgelegd.
5. Een vereniging als bedoeld in artikel 360 lid 3 mag ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves een tekort slechts delgen voor zover de wet dat toestaat.
6. Onze Minister van Economische Zaken kan desverzocht om gewichtige redenen ontheffing verlenen van de verplichting tot het opmaken, het overleggen en het vaststellen van de jaarrekening. Afdeling 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op deze verzoeken tot ontheffing.

Artikel 50
De vereniging, bedoeld in artikel 360 lid 3, zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 392 lid 1 toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, te haren kantore aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Artikel 58 geldt (alleen) voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Artikel 58
1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de leden ter inzage ten kantore van de rechtspersoon. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de leden, tenzij de artikelen 396 lid 7, of 403 voor de rechtspersoon gelden. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering die het bestuur uiterlijk een maand na afloop van de termijn doet houden. Artikel 48 lid 2 is van overeenkomstige toepassing. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder onderscheidenlijk commissaris.
2. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en door de commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
3. De rechtspersoon zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 392 lid 1 toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, te zijnen kantore aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
5. Onze Minister van Economische Zaken kan desverzocht om gewichtige redenen ontheffing verlenen van de verplichting tot het opmaken, het overleggen en het vaststellen van de jaarrekening. Afdeling 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op deze verzoeken tot ontheffing.

Onderstaande artikelen (t/m 267) gelden (alleen) voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 178
1. De statuten vermelden het nominale bedrag van de aandelen. Zijn er aandelen van verschillende soort, dan vermelden de statuten het nominale bedrag van elke soort. Indien de statuten bepalen dat er een maatschappelijk kapitaal is, dan wordt het bedrag daarvan vermeld. De akte van oprichting vermeldt het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daarvan. Zijn er aandelen van verschillende soort, dan worden de bedragen van het geplaatste en het gestorte kapitaal uitgesplitst per soort. De akte vermeldt voorts van ieder die bij de oprichting aandelen neemt de in artikel 196 lid 2 onder b en c bedoelde gegevens met het aantal en de soort van de door hem genomen aandelen en het daarop gestorte bedrag.
2. Het bedrag van het maatschappelijke en het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daarvan, alsmede het nominale bedrag van de aandelen kunnen luiden in een vreemde geldeenheid. Een vennootschap die is ontstaan voor 1 januari 2002 kan het bedrag van het maatschappelijke kapitaal en het nominale bedrag van de aandelen in gulden vermelden tot ten hoogste twee cijfers achter de komma.

Artikel 178a
Indien een vennootschap in de statuten het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het bedrag van de aandelen in gulden omzet in euro, wordt het bedrag van de geplaatste aandelen en het gestorte deel daarvan in euro berekend volgens de krachtens artikel 109L, vierde lid van het Verdrag betreffende de Europese Unie definitief vastgestelde omrekenkoers, afgerond tot ten hoogste twee cijfers achter de komma. Het afgeronde bedrag van elk aandeel in euro mag ten hoogste 15% hoger of lager liggen dan het oorspronkelijke bedrag van het aandeel in gulden. Het totaal van de bedragen van de aandelen in euro bedoeld in artikel 178 is het maatschappelijk kapitaal in euro. De som van de bedragen van de geplaatste aandelen en het gestorte deel daarvan in euro is het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daarvan in euro. De akte vermeldt het bedrag van het geplaatste kapitaal en het gestorte deel daarvan in euro.

Artikel 178b
Indien de vennootschap in afwijking van artikel 178a het bedrag van de aandelen wijzigt, behoeft deze wijziging de goedkeuring van elke groep van aandeelhouders aan wier rechten de wijziging afbreuk doet. Bestaat krachtens de wijziging recht op geld of schuldvorderingen, dan mag het gezamenlijk bedrag daarvan een tiende van het gewijzigde nominale bedrag van de aandelen niet te boven gaan.

Artikel 178c
1. Een vennootschap waarvan de statuten het maatschappelijk kapitaal en het bedrag van de aandelen in gulden vermelden, kan in het maatschappelijk verkeer de tegenwaarde in euro gebruiken tot ten hoogste twee cijfers achter de komma, mits daarbij wordt verwezen naar dit artikel. Dit gebruik van de tegenwaarde in euro heeft geen rechtsgevolg.
2. Indien een vennootschap waarvan de statuten het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het bedrag van de aandelen in gulden vermelden, na 1 januari 2002 een wijziging aanbrengt in een of meer bepalingen waarin bedragen in gulden worden uitgedrukt, worden in de statuten alle bedragen omgezet in euro of een vreemde geldeenheid. De artikelen 178a en 178b zijn van toepassing.

Artikel 189
Wanneer in de statuten wordt gesproken van de houders van zoveel aandelen als tezamen een zeker gedeelte van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap uitmaken, wordt, tenzij het tegendeel uit de statuten blijkt, onder kapitaal verstaan het geplaatste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 190
Rechten die stemrecht noch aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten, worden niet als aandeel aangemerkt.

Artikel 191
1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
2. Een aandeelhouder kan niet geheel of gedeeltelijk worden ontheven van de verplichting tot storting, behoudens het bepaalde in artikel 208.

3. De aandeelhouder en, in het geval van artikel 199, de voormalige aandeelhouder zijn niet bevoegd tot verrekening van hun schuld uit hoofde van dit artikel.

Artikel 191a
1. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
2. Voor of bij de oprichting kan storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt slechts geschieden, indien de akte van oprichting vermeldt dat storting in een andere geldeenheid is toegestaan. Na de oprichting kan dit slechts geschieden met toestemming van de vennootschap, tenzij de statuten anders bepalen.
3. Met storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk kan worden gewisseld in de geldeenheid waarin de nominale waarde luidt. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting.

Artikel 191b
1. Indien inbreng anders dan in geld is overeengekomen, moet hetgeen wordt ingebracht naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. Een recht op het verrichten van werk of diensten kan niet worden ingebracht.
2. Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel of na de dag waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen.

Artikel 192
1. De statuten kunnen met betrekking tot alle aandelen of aandelen van een bepaalde soort of aanduiding:
a. bepalen dat verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard, jegens de vennootschap of derden of tussen aandeelhouders, aan het aandeelhouderschap zijn verbonden;
b. eisen verbinden aan het aandeelhouderschap;
c. bepalen dat de aandeelhouder in gevallen, in de statuten omschreven, gehouden is zijn aandelen of een deel daarvan aan te bieden en over te dragen.

Een in de vorige zin onder a, b of c bedoelde verplichting of eis kan niet, ook niet onder voorwaarde of tijdsbepaling, tegen de wil van de aandeelhouder worden opgelegd.
2. De statuten kunnen bepalen dat de inwerkingtreding van een statutaire verplichting of eis als bedoeld in lid 1 onder a, b of c, afhankelijk is van een besluit van een daartoe in de statuten aangewezen orgaan van de vennootschap. De statuten kunnen voorts bepalen dat een daartoe in de statuten aangewezen orgaan van de vennootschap ontheffing kan verlenen van een statutaire verplichting of eis.
3. Een regeling als bedoeld in lid 1 onder c dient zodanig te zijn dat de aandeelhouder die dit verlangt een prijs ontvangt, gelijk aan de waarde van zijn aandeel of aandelen, vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen. De statuten kunnen voorzien in een van de vorige zin afwijkende prijsbepalingsregeling. Een dergelijke afwijkende regeling kan aan een aandeelhouder niet tegen zijn wil worden opgelegd.
4. De statuten kunnen bepalen dat zolang een aandeelhouder een statutaire verplichting niet nakomt of niet aan een statutaire eis voldoet, het stemrecht, het recht op uitkeringen of het vergaderrecht is opgeschort. Indien een aandeelhouder een of meer van de in de vorige zin genoemde rechten niet kan uitoefenen en de aandeelhouder niet gehouden is zijn aandelen aan te bieden en over te dragen, vervalt de opschorting wanneer de vennootschap niet binnen drie maanden na een verzoek daartoe van de aandeelhouder gegadigden heeft aangewezen aan wie hij al zijn aandelen zal kunnen overdragen volgens een regeling in de statuten. Lid 3 is van overeenkomstige toepassing. Een opschorting van rechten vervalt, indien de opschorting tot gevolg heeft dat geen van de aandeelhouders het stemrecht kan uitoefenen.
5. De statuten kunnen bepalen dat indien een aandeelhouder niet binnen een bepaalde redelijke termijn een verplichting als bedoeld in lid 1 onder c is nagekomen, de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd is de aandelen aan te bieden en over te dragen. Tot het aanbieden en het leveren van de aandelen is de vennootschap ook bevoegd tijdens het faillissement van de aandeelhouder of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Wanneer er geen gegadigden zijn aan wie de aandeelhouder zijn ingevolge lid 1 onder c aangeboden aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de aandeelhouder onherroepelijk van de statutaire verplichting tot aanbieding en overdracht, alsmede van een opschorting van rechten als bedoeld in lid 4, ontheven.

Artikel 204
1. Rechtshandelingen:
a. in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden gelegd,

b. strekkende om enigerlei voordeel te verzekeren aan een oprichter der vennootschap of aan een bij de oprichting betrokken derde,
c. betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld, moeten in haar geheel worden opgenomen in de akte van oprichting of in een geschrift dat daaraan in origineel of in authentiek afschrift wordt gehecht en waarnaar de akte van oprichting verwijst. Indien de vorige zin niet in acht is genomen, kunnen voor de vennootschap uit deze rechtshandelingen geen rechten of verplichtingen ontstaan.

2. Na de oprichting kunnen de in het vorige lid bedoelde rechtshandelingen zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering slechts worden verricht, indien en voor zover aan het bestuur de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk bij de statuten is verleend.

Artikel 204a

1. Indien bij de oprichting inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen, maken de oprichters een beschrijving op van hetgeen wordt ingebracht, met vermelding van de daaraan toegekende waarde en van de toegepaste waarderingsmethoden. De beschrijving heeft betrekking op de toestand van hetgeen wordt ingebracht op een dag die niet eerder ligt dan zes maanden voor de oprichting. De beschrijving wordt door alle oprichters ondertekend. De vennootschap legt deze te haren kantore ter inzage van de houders van haar aandelen en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.
2. Indien voor de inbreng bekend is dat de waarde na de in lid 1, tweede zin, bedoelde dag van de beschrijving aanzienlijk is gedaald, is een nieuwe beschrijving vereist.

Artikel 204b

1. Indien na de oprichting inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen, maakt de vennootschap overeenkomstig artikel 204a lid 1 een beschrijving op van hetgeen wordt ingebracht. De beschrijving heeft betrekking op de toestand op een dag die niet eerder dan zes maanden ligt voor de dag waarop de aandelen worden genomen dan wel waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. De bestuurders ondertekenen de beschrijving; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vennootschap legt de beschrijving te haren kantore ter inzage van de houders van haar aandelen en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.
2. Artikel 204a lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de inbreng bestaat uit aandelen, certificaten van aandelen, daarin converteerbare rechten of winstbewijzen van een andere rechtspersoon, waarop de vennootschap een openbaar bod heeft uitgebracht, mits deze effecten of een deel daarvan zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

Artikel 204c

(vervallen)

Artikel 205

De vennootschap kan geen eigen aandelen nemen.

Artikel 206

1. De vennootschap kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering na de oprichting aandelen uitgeven, voor zover bij de statuten geen ander orgaan is aangewezen. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen.
2. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 206a

1. Voor zover de statuten niet anders bepalen, heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens de beide volgende leden. Hij heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering, voor zover de statuten niet anders bepalen.

2. Voor zover de statuten niet anders bepalen, hebben houders van aandelen
a. die geen recht geven tot deling in de winst of reserves van de vennootschap of die niet boven een bepaald percentage van het nominale bedrag of slechts in beperkte mate daarboven delen in de winst, of
b. die niet boven het nominale bedrag of slechts in beperkte mate daarboven delen in een overschot na vereffening, of
c. waaraan ingevolge een statutaire regeling op grond van artikel 228 lid 5 geen stemrecht is verbonden,
geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen.
3. Voor zover de statuten niet anders bepalen, hebben de aandeelhouders geen voorkeursrecht op uit te geven aandelen in een van de in lid 2 onder a, b en c omschreven soorten.
4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres. Tenzij de statuten anders bepalen, wordt aan de eis van schriftelijkheid voldaan indien de mededeling elektronisch is vastgelegd.
5. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van de verzending van de aankondiging.
6. Voor zover de statuten niet anders bepalen, hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht bij het verlenen van rechten tot het nemen van andere aandelen dan de in lid 2 onder a, b en c omschreven soorten; de vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 207
1. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. Indien de vennootschap na een verkrijging anders dan om niet niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de verkrijging wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Artikel 248 lid 5 is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de aandelen heeft verkregen en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van dit artikellid gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder. De vervreemder van de aandelen die wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan, voor ten hoogste de verkrijgingsprijs van de door hem vervreemde aandelen, met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. De bestuurders en de vervreemder zijn niet bevoegd tot verrekening van hun schuld uit hoofde van dit artikel.
4. De statuten kunnen de verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen uitsluiten of beperken.
5. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
6. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 208
1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, dan wel alle aandelen van een soort of aanduiding waarvan voor de uitgifte in de statuten is

bepaald dat zij kunnen worden ingetrokken met terugbetaling, of wel de uitgelote aandelen van een soort of aanduiding waarvan voor de uitgifte in de statuten is bepaald dat zij kunnen worden uitgeloot met terugbetaling. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken aandeelhouders.
3. Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort of aanduiding geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
4. Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen, moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden, tenzij voor de uitgifte van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding of nadien met instemming van alle houders van aandelen van de desbetreffende soort of aanduiding in de statuten is bepaald dat ontheffing of terugbetaling kan geschieden uitsluitend op die aandelen; voor die aandelen geldt de eis van evenredigheid. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
5. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 233 zijn van overeenkomstige toepassing.
6. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 216 van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

Artikel 209
(vervallen)

Artikel 210
1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Indien van de vennootschap effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, bedraagt de termijn vier maanden, tenzij artikel 5:25g, tweede of derde lid, van die wet van toepassing is. Deze termijn kan niet worden verlengd. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen 396 lid 7, of 403 voor de vennootschap gelden. Het bestuur van de vennootschap waarop de artikelen 268 tot en met 271 en 274 van toepassing zijn, zendt de jaarrekening ook toe aan de in artikel 268 lid 11 bedoelde ondernemingsraad.
2. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en door de commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder onderscheidenlijk commissaris.
4. Besluiten waarbij de jaarrekening wordt vastgesteld, worden in de statuten niet onderworpen aan de goedkeuring van een orgaan van de vennootschap of van derden.
5. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen tevens als vaststelling in de zin van lid 3, mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd zoals bedoeld in artikel 238 lid 1. In afwijking van lid 3 strekt deze vaststelling tevens tot kwijting aan de bestuurders en commissarissen. De statuten kunnen de in de eerste zin bedoelde wijze van vaststelling van de jaarrekening uitsluiten.
6. De statuten bevatten geen bepalingen die toelaten dat voorschriften of bindende voorstellen voor de jaarrekening of enige post daarvan worden gegeven.
7. De statuten kunnen bepalen dat een ander orgaan van de vennootschap dan de algemene vergadering de bevoegdheid heeft te bepalen welk deel van het resultaat van het boekjaar wordt gereserveerd of hoe het verlies wordt verwerkt.
8. Onze Minister van Economische Zaken kan desverzocht om gewichtige redenen ontheffing verlenen van de verplichting tot het opmaken, het overleggen en het vaststellen van de jaarrekening. Geen ontheffing kan

worden verleend ten aanzien van het opmaken van de jaarrekening van een vennootschap waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht.

Artikel 211
(vervallen)

Artikel 212
De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 392 lid 1 toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift verkrijgen.

Artikel 213-214
(vervallen)

Artikel 215
Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 216
1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. De statuten kunnen de bevoegdheden, bedoeld in de eerste zin, beperken of toekennen aan een ander orgaan.
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 248 lid 5 is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.
4. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder.
5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mede, tenzij bij de statuten anders is bepaald.
6. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan in de statuten of telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
7. Bij de statuten kan worden bepaald dat aandelen van een bepaalde soort of aanduiding geen of slechts beperkt recht geven tot deling in de winst of reserves van de vennootschap.
8. Voor een statutaire regeling als bedoeld in lid 6 of lid 7 is de instemming vereist van alle houders van aandelen aan wier rechten de statutenwijziging afbreuk doet.
9. De statuten kunnen bepalen dat de vordering van een aandeelhouder niet door verloop van vijf jaren verjaart, doch eerst na een langere termijn vervalt. Een zodanige bepaling is alsdan van overeenkomstige toepassing op de vordering van de houder van een certificaat van een aandeel op de aandeelhouder.
10. De statuten kunnen bepalen dat de winst waartoe houders van aandelen van een bepaalde soort gerechtigd zijn, geheel of gedeeltelijk te hunnen behoeve wordt gereserveerd.

11. Lid 3 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

Artikel 228

…

6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

Artikel 249

Indien door de jaarrekening, door tussentijdse cijfers of door het bestuursverslag voor zover deze bekend zijn gemaakt, een misleidende voorstelling wordt gegeven van de toestand der vennootschap, zijn de bestuurders tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade, door dezen dientengevolge geleden. De bestuurder die bewijst dat dit aan hem niet te wijten is, is niet aansprakelijk.

Artikel 260

Indien door de openbaar gemaakte jaarrekening een misleidende voorstelling wordt gegeven van de toestand der vennootschap, zijn de commissarissen naast de bestuurders tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade, door dezen dientengevolge geleden. De commissaris die bewijst dat zulks niet aan een tekortkoming zijnerzijds in het toezicht is te wijten, is niet aansprakelijk.

Artikelen 299a en 300 gelden (alleen) voor stichtingen.

Artikel 299a

Een stichting die een of meer ondernemingen in stand houdt welke ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, vermeldt bij de staat van baten en lasten de netto-omzet van deze ondernemingen.

Artikel 300

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van een stichting als bedoeld in artikel 360 lid 3, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door het in lid 3 bedoelde orgaan op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor hen die deel uitmaken van het in lid 3 bedoelde orgaan ter inzage ten kantore van de stichting. Binnen deze termijn legt het bestuur ook de krachtens artikel 392 lid 1 toe te voegen gegevens ter inzage voor hen die deel uitmaken van het in lid 3 bedoelde orgaan en het bestuursverslag, tenzij artikel 396 lid 7, voor zover het betreft het bestuursverslag, of artikel 403 voor de stichting gelden. Zij die deel uitmaken van het in lid 3 bedoelde orgaan kunnen kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
2. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en door hen die deel uitmaken van het toezicht houdende orgaan; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
3. De jaarrekening wordt uiterlijk een maand na afloop van de termijn vastgesteld door het daartoe volgens de statuten bevoegde orgaan. Indien de statuten deze bevoegdheid niet aan enig orgaan verlenen, komt deze bevoegdheid toe aan het toezicht houdende orgaan en bij gebreke daarvan aan het bestuur.
4. Een stichting als bedoeld in artikel 360 lid 3 mag ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves een tekort slechts delgen voor zover de wet dat toestaat.
5. Onze Minister van Economische Zaken kan desverzocht om gewichtige redenen ontheffing verlenen van de verplichting tot het opmaken, het overleggen en het vaststellen van de jaarrekening. Afdeling 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op deze verzoeken tot ontheffing.

D1.3 TEKST VAN ENKELE ARTIKELEN VAN DE HANDELSREGISTERWET 2007

(bijgewerkt tot en met 1 juli 2022)

Artikel 2
Er is een handelsregister van ondernemingen en rechtspersonen:
a. ter bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer;
b. voor de verstrekking van gegevens van algemene, feitelijke aard omtrent de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen ter bevordering van de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening;
c. voor het registreren van alle ondernemingen en rechtspersonen als onderdeel van de gegevenshuishouding die bijdraagt aan het efficiënt functioneren van en de rechtshandhaving door de overheid;
d. voor het registreren van uiteindelijk belanghebbenden ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Artikel 3
1. Het handelsregister wordt gehouden door de Kamer.
2. Ten aanzien van verwerkingen ten behoeve van het handelsregister is de Kamer verwerkingsverantwoordelijke.
3. De Kamer kan met machtiging van Onze Minister werkzaamheden laten verrichten door een verwerker.

Artikel 5
In het handelsregister worden de volgende ondernemingen ingeschreven:
a. een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een maatschap, een rederij, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij, een vereniging, een stichting, een kerkgenootschap of een publiekrechtelijke rechtspersoon;
b. een onderneming die in Nederland gevestigd is en die toebehoort aan een natuurlijke persoon;
c. een onderneming die toebehoort aan een Europese naamloze vennootschap, een Europese coöperatieve vennootschap of een Europees economisch samenwerkingverband [lees: samenwerkingsverband] die volgens haar statuten haar zetel in Nederland heeft;
d. een onderneming die toebehoort aan een buitenlandse rechtspersoon die een hoofd- of een nevenvestiging in Nederland heeft;
e. een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een ander dan genoemd in onderdeel a tot en met d;
f. een onderneming die niet in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een in Nederland opgerichte maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of rederij.

Artikel 6
1. In het handelsregister worden de volgende rechtspersonen die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben ingeschreven:
a. een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een Europese naamloze vennootschap, een Europees economisch samenwerkingsverband, een Europese coöperatieve vennootschap, een coöperatie en een onderlinge waarborgmaatschappij;
b. een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, een vereniging van eigenaars, een stichting en overige privaatrechtelijke rechtspersonen;
c. een publiekrechtelijke rechtspersoon, met dien verstande dat in plaats van de Staat de ministeries, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 en de dienstonderdelen van een ministerie die overeenkomstig artikel 2.20 van de Comptabiliteitswet 2016 zijn aangewezen worden ingeschreven.
2. Een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid kan worden ingeschreven.

3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald op welke wijze de organisatie waarvan een of meer kerkgenootschappen deel uitmaken, wordt ingeschreven in het handelsregister en tevens kan worden bepaald of en in hoeverre zelfstandige onderdelen of lichamen waarin zij zijn verenigd moeten worden ingeschreven in het handelsregister.
4. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.
5. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat, in aanvulling op het eerste lid, onderdeel c, onderdelen van een publiekrechtelijke rechtspersoon kunnen worden ingeschreven in het handelsregister.

Artikel 9
In het handelsregister worden over een onderneming opgenomen:
a. een door de Kamer toegekend uniek nummer;
b. de handelsnaam of de handelsnamen;
c. de datum van aanvang, voortzetting of beëindiging;
d. degene aan wie de onderneming toebehoort;
e. de vestigingen;
f. de identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier) volgens een door Onze Minister aangewezen norm van het Nederlands Normalisatie-Instituut, die de Kamer of een andere tot uitgifte van de LEI geaccrediteerde instantie uitgeeft aan een in het handelsregister ingeschreven onderneming.

Artikel 12
In het handelsregister worden over een rechtspersoon opgenomen:
a. een door de Kamer toegekend uniek nummer;
b. de naam;
c. de rechtsvorm en de statutaire zetel;
d. de datum van aanvang of beëindiging;
e. de identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier) volgens een door Onze Minister aangewezen norm van het Nederlands Normalisatie-Instituut, die de Kamer of een andere tot uitgifte van de LEI geaccrediteerde instantie uitgeeft aan een in het handelsregister ingeschreven rechtspersoon.

Artikel 13
In het handelsregister worden over een activiteit van een rechtspersoon waaraan geen onderneming toebehoort opgenomen:
a. een door de Kamer toegekend uniek nummer voor de activiteiten van de rechtspersoon, tenzij er sprake is van een publiekrechtelijke rechtspersoon;
b. de datum van aanvang, voortzetting of beëindiging;
c. de vestigingen.

Artikel 14
1. In het handelsregister worden over een vestiging van een rechtspersoon waaraan geen onderneming toebehoort opgenomen:
a. een door de Kamer toegekend uniek nummer;
b. de naam;
c. het post- en bezoekadres;
d. de datum van ingebruikname of beëindiging.
2. Indien een rechtspersoon meerdere vestigingen heeft, wordt in het handelsregister opgenomen welke vestiging de hoofdvestiging of de hoofdnederzetting is.

D2 MODELLEN EN BESLUITEN

[WKNL-EY]

D2.1 BESLUIT MODELLEN JAARREKENING

Besluit van 23 december 1983, tot vaststelling van modelschema's voor de inrichting van jaarrekeningen (bijgewerkt tot en met 1 juli 2022)

Artikel 1
1. De balans van een naamloze of besloten vennootschap moet zijn ingericht overeenkomstig model A of model B, de winst-en-verliesrekening overeenkomstig model E of model F. Deze modellen zijn als bijlage bij dit besluit gevoegd.
2. Is artikel 396 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, dan kan de vennootschap voor de balans ook model C of model D kiezen en voor de winst-en-verliesrekening model I of model J. Deze modellen zijn bij dit besluit gevoegd.
3. Dit besluit is niet van toepassing op een rechtspersoon als bedoeld in artikel 395a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2
(vervallen per 01-01-2006)

Artikel 3
De posten worden afzonderlijk, overzichtelijk in een of meer kolommen ingevuld. Zo veel mogelijk worden daarnaast de bedragen voor het voorafgaande boekjaar gegeven. Boven de kolommen wordt in de balans de balansdatum en in de winst-en-verliesrekening het boekjaar vermeld waarop zij betrekking hebben.

Artikel 4
1. De aanduiding van het gekozen model mag worden weggelaten; het lettertype is vrij.
2. De letters en cijfers voor de posten mogen worden weggelaten of vervangen.
3. Posten zonder bedrag worden weggelaten, tenzij een bedrag voor het voorafgaande jaar moet worden vermeld. De aanwezigheid van een post in een model laat de bevoegdheid open geen bedrag in te vullen, wanneer de wet dat toestaat.

Artikel 5
1. Van de benamingen Vaste activa, Vlottende activa, Kortlopende schulden, Langlopende schulden, Voorzieningen en Eigen vermogen mag niet worden afgeweken.
2. Andere benamingen mogen slechts worden vervangen door benamingen die in het gegeven geval op ten minste even duidelijke wijze de inhoud van de post of telling aanduiden.
3. De uitkomsten van tussentellingen mogen worden ingevoegd en benoemd.
4. Tussentellingen en eindtellingen in de modellen die niet worden genoemd in de artikelen 364 tot en met 377 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of, voor zover het betreft banken dan wel, voor zover het betreft verzekeringsmaatschappijen, in de artikelen 429 tot en met 440 van dat boek, in het Besluit jaarrekening banken mogen onbenoemd blijven. Opeenvolgende tussentellingen die onderling niet verschillen wegens het ontbreken van tussenliggende posten, mogen worden samengevoegd.

Artikel 6
1. De volgorde van de posten is die van het gekozen model. De post "aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen" mag ook aan alle financiële baten en lasten vooraf gaan.
2. Participatiemaatschappijen mogen de volgorde van de posten wijzigen in overeenstemming met het gebruik in hun bedrijfstak.
3. Onder participatiemaatschappij wordt in dit artikel verstaan een rechtspersoon of vennootschap waarvan de werkzaamheid is beperkt tot uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het deelnemen in andere rechtspersonen of vennootschappen zonder zich in te laten met de bedrijfsvoering daarvan, tenzij door het uitoefenen van aandeelhoudersrechten.

Artikel 7
1. Aan de posten van de modellen mag een uitsplitsing worden toegevoegd; zij mogen door een uitsplitsing worden vervangen.
2. Posten mogen worden ingevoegd, voor zover hun inhoud niet wordt gedekt door een in het gekozen model vermelde post die niet als "overige" is aangeduid.
3. De in de artikelen 377 lid 1 onder c en 437 lid 5 onder c van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 9 lid 1 onder c van het Besluit jaarrekening banken bedoelde overige belastingen moeten in de winst-en-verliesrekening worden opgenomen onmiddellijk voor de post resultaat na belastingen of onmiddellijk voor de post, bedoeld in artikel 10 lid 3.
4. Indien opbrengsten moeten worden verantwoord uit deelnemingen die niet overeenkomstig artikel 389 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn gewaardeerd, moeten deze afzonderlijk als eerste post van de financiële baten worden opgenomen onder de benaming: uitkeringen uit niet op netto-vermogenswaarde e. d. gewaardeerde deelnemingen. Waardeveranderingen op deze deelnemingen worden hetzij afzonderlijk opgenomen onmiddellijk na de waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten, hetzij met die post samengevoegd; in het laatste geval wordt de benaming zo nodig aangepast.

Artikel 8
1. Elke ononderbroken reeks met arabische cijfers genummerde posten in een model kan geheel of ten dele in de toelichting worden opgenomen, in plaats van op de balans, met herhaling van de som.
2. Elke ononderbroken reeks niet met hoofdletters gedrukte posten in de winst-en-verliesrekening kan geheel of ten dele in de toelichting worden opgenomen, in plaats van op de winst-en-verliesrekening, met herhaling van de som.
3. Voor zover dit artikel wordt toegepast, worden de reeksen in de toelichting opgenomen in de volgorde van het gekozen model.

Artikel 9
Wanneer een bedrag onder meer dan een post zou kunnen worden opgenomen, moet in de toelichting worden vermeld onder welke andere post of posten het bedrag kon worden opgenomen, hoe groot het bedrag is en waarop het betrekking heeft, een en ander indien het in artikel 362 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde inzicht daardoor wordt gediend.

Artikel 10
1. In een geconsolideerde jaarrekening mogen alle benamingen worden aangepast om het groepskarakter aan te geven.
2. In een geconsolideerde balans wordt het aandeel van derden in groepsmaatschappijen afzonderlijk als onderdeel van het groepsvermogen opgenomen. Overigens is onderverdeling van het eigen vermogen in een geconsolideerde jaarrekening niet vereist.
3. In een geconsolideerde winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van derden in het geconsolideerde resultaat na belastingen afzonderlijk gegeven; indien het gesplitst wordt gegeven, moet dit geschieden na het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen en na het buitengewone resultaat na belastingen.

Artikel 11
Bovenaan de balans wordt aangegeven of daarin de bestemming van het resultaat is verwerkt. Is de bestemming van het resultaat niet verwerkt, dan moet op de balans het resultaat na belastingen afzonderlijk worden vermeld als laatste post van het eigen vermogen.

Artikel 12
1. In de modellen A, B, C en D mag de post “overlopende activa” ook na de liquide middelen zelfstandig worden opgenomen.
2. In de modellen B en D mag de post “overlopende passiva” ook na de schulden en in de modellen A en C na de voorzieningen zelfstandig worden opgenomen.
3. In de toelichting en in de modellen B en R mogen de uitsplitsing van de kortlopende en die van de langlopende schulden gezamenlijk worden gegeven, mits de onderverdeling weer uit de toelichting blijkt.

Artikel 13
(vervallen per 23-05-1985).

Artikel 14
1. In model F mogen de posten Som der kosten en Netto-omzetresultaat achterwege blijven.
2. In de modellen I en J mag van de kolomindeling worden afgeweken.

Artikel 15
Voor zover de wettelijk vereiste handtekeningen op het oorspronkelijke exemplaar van de jaarrekening zijn gesteld, mag op andere exemplaren daarvan worden volstaan met vermelding van de namen der ondertekenaren. Indien een handtekening op het oorspronkelijke exemplaar ontbreekt, wordt de reden daarvan op de andere exemplaren vermeld.

Artikel 16
1. Op banken als bedoeld in artikel 415 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn de artikelen 3, 4, 5 leden 3 en 4, 6 lid 1, eerste zin, 7 leden 2 en 3, 8 leden 1 en 3, 9, 10, 11 en 15 van toepassing.
2. De balans van een bank moet zijn ingericht overeenkomstig model K, de winst-en-verliesrekening overeenkomstig de modellen L of M.
Deze modellen zijn als bijlage bij dit besluit gevoegd.
3. De van hoofdletters voorziene posten van model K en de met hoofdletters gedrukte posten van de modellen L en M worden vermeld, ook als deze in het geheel van de jaarrekening van te verwaarlozen betekenis zijn voor het wettelijk vereiste inzicht.
4. Hypotheekbanken nemen op de balans onder de activa in plaats van de post “vorderingen op klanten” een tweetal posten op, die onderscheidenlijk luiden: vorderingen op klanten uit hypothecaire leningen en overige vorderingen op klanten. Onder de passiva nemen deze banken in plaats van de post “Schuldbewijzen” een tweetal posten op, die onderscheidenlijk luiden: pandbrieven en overige schuldbewijzen. Zij mogen de post “Kasmiddelen” samenvoegen met de post “Vorderingen op banken”, tenzij de omvang van de kasmiddelen van betekenis is op het geheel van de activa.
5. De benamingen gebruikt in de modellen K, L en M mogen slechts worden vervangen door benamingen die in het gegeven geval op ten minste even duidelijke wijze de inhoud van de post of telling aanduiden.
6. Aan de posten van deze modellen mag een uitsplitsing worden toegevoegd.
7. Indien opbrengsten moeten worden verantwoord uit deelnemingen die niet overeenkomstig artikel 389 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn gewaardeerd, worden deze afzonderlijk van en onmiddellijk volgend op de opbrengsten uit deelnemingen onderscheidenlijk groepsmaatschappijen verantwoord onder de benaming: opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen.
8. Het aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen, wordt opgenomen onder de opbrengsten uit deelnemingen onderscheidenlijk groepsmaatschappijen en wordt in de toelichting vermeld.
9. Elke ononderbroken reeks met arabische cijfers genummerde posten in de modellen L en M kan geheel of ten dele in de toelichting worden opgenomen, in plaats van op de winst-en-verliesrekening, met herhaling van de som. De reeksen worden in de toelichting opgenomen in de volgorde van het gekozen model.

Artikel 16a
1. Op verzekeringsmaatschappijen als bedoeld in artikel 427 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn de artikelen 3, 4, 5 leden 3 en 4, 6 lid 1, eerste zin, 7 leden 2 en 3, 8 leden 1 en 3, 9, 10, 11 en 15 van toepassing.
2. De balans van een verzekeringsmaatschappij moet zijn ingericht overeenkomstig model N, de winst-en-verliesrekening overeenkomstig model O. Voor de technische rekening schadeverzekering mag model P worden gebruikt, indien de beleggingen rechtstreeks aan het schadeverzekeringsbedrijf kunnen worden toegewezen. Deze modellen zijn als bijlage bij dit besluit gevoegd.
3. De benamingen gebruikt in de modellen N, O en P mogen slechts worden vervangen door benamingen die in het gegeven geval op ten minste even duidelijke wijze de inhoud van de post of telling aanduiden.
4. Aan de posten van de modellen mag een uitsplitsing worden toegevoegd.
5. Indien in de technische rekening levensverzekering van de bruto premies koopsommen uit winstdeling deel uitmaken, wordt het bedrag daarvan afzonderlijk in de toelichting vermeld.
6. Het aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen, wordt opgenomen onder de opbrengsten uit deelnemingen en wordt in de toelichting vermeld.
7. Indien opbrengsten moeten worden verantwoord uit deelnemingen die niet overeenkomstig artikel 389 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn gewaardeerd, worden deze afzonderlijk van en onmiddellijk volgend op de opbrengsten uit deelnemingen verantwoord onder de benaming: opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen.

8. In de geconsolideerde jaarrekening van een verzekeringsmaatschappij mogen alle opbrengsten van beleggingen in de niet-technische rekening worden opgenomen. In model O vervallen dan in de technische rekeningen de posten opbrengsten uit beleggingen en beleggingslasten alsmede de posten niet-gerealiseerde winst op beleggingen en niet-gerealiseerd verlies op beleggingen. In plaats van de post opbrengsten uit beleggingen treedt de post toegerekende opbrengst van beleggingen.
9. Elke ononderbroken reeks met arabische cijfers genummerde posten in de modellen O en P kan geheel of ten dele in de toelichting worden opgenomen, in plaats van op de winst-en-verliesrekening, met herhaling van de som. De reeksen worden in de toelichting opgenomen in de volgorde van het gekozen model.

Artikel 16b
1. Op beleggingsmaatschappijen of maatschappijen voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, zijn de artikelen 2 tot en met 4, 5, leden 3 en 4, 6 lid 1, eerste zin, 7 leden 1 tot en met 3, 8 tot en met 11, 12 lid 3, en 15 van toepassing.
2. De balans van een beleggingsmaatschappij of maatschappij voor collectieve belegging in effecten moet zijn gericht[1] overeenkomstig model Q of R, de winst-en-verliesrekening overeenkomstig model S. Deze modellen zijn als bijlage bij dit besluit gevoegd.
3. Indien een beleggingsmaatschappij of maatschappij voor collectieve belegging in effecten de tweede zin van artikel 401, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek toepast, neemt zij buiten de telling van de winst-en-verliesrekening een post op onder de benaming “wijziging in de reserves uit hoofde van koersverschillen”.
4. Een beleggingsmaatschappij of maatschappij voor collectieve belegging in effecten die in onroerend goed belegt, mag in de winst-en-verliesrekening, ten einde inzicht te verschaffen in het exploitatieresultaat met betrekking tot het onroerend goed, de afschrijvingen op beleggingen in onroerend goed alsmede de op deze beleggingen betrekking hebbende overige lasten en kosten onmiddellijk onder de opbrengsten uit beleggingen in terreinen en gebouwen opnemen.
5. De benamingen gebruikt in de modellen Q, R en S mogen slechts worden vervangen door benamingen die in het gegeven geval op ten minste even duidelijke wijze de inhoud van de post of telling aanduiden.
6. Indien opbrengsten moeten worden verantwoord uit deelnemingen die niet overeenkomstig artikel 389 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn gewaardeerd, worden deze afzonderlijk en onmiddellijk volgend op de opbrengsten uit deelnemingen verantwoord onder de benaming: opbrengsten uit niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen.

Artikel 17
Dit Besluit kan worden aangehaald als “Besluit modellen jaarrekening”.

Artikel 18
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop Titel 8[2] van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kracht van wet verkrijgt.
2. Het is van toepassing op jaarrekeningen waarop Titel 8[2] van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

---

1. Bedoeld zal zijn: ingericht.
2. Vervangen door Titel 9.

MODEL C

Balans per 31 december 20x1			
A.	**Vaste activa**		
I.	immateriële vaste activa	...	
II.	materiële vaste activa	...	
III.	financiële vaste activa	...	
IV.	som der vaste activa		...
B.	**Vlottende activa**		
I.	voorraden	...	
II.	vorderingen en overlopende activa	...	
III.	effecten	...	
IV.	liquide middelen	...	
V.	som der vlottende activa		...
C.	**Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) en overlopende passiva**		...
D.	**Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden**		...
E.	**Uitkomst activa min kortlopende schulden**		...
F.	**Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)**		...
G.	**Voorzieningen**		...
H.	**Eigen vermogen**		...
I.	gestort en opgevraagd kapitaal	...	
II.	agio	...	
III.	herwaarderingsreserve	...	
IV.	wettelijke en statutaire reserves	...	
V.	overige reserves	...	
VI.	onverdeelde winst	...	
			...
			...

MODEL D

Balans per 31 december 20x1

ACTIEF				PASSIEF			
A.	**Vaste activa**			**A.**	**Eigen vermogen**		
I.	immateriële vaste activa	…		I.	gestort en opgevraagd kapitaal	…	
II.	materiële vaste activa	…		II.	agio	…	
III.	financiële vaste activa	…		III.	herwaarderingsreserve	…	
			…	IV.	wettelijke en statutaire reserves	…	
				V.	overige reserves	…	
B.	**Vlottende activa**			VI.	onverdeelde winst	…	
							…
I.	voorraden	…					
II.	vorderingen en overlopende activa	…		**B.**	**Voorzieningen**		…
III.	effecten	…					
IV.	liquide middelen	…		**C.**	**Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)**		…
			…				
				D.	**Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) en overlopende passiva**		…
Totaal			…	Totaal			…

MODEL I

Winst- en verliesrekening over 20x1		
Bruto-marge		...
lonen en salarissen	...	
sociale lasten	...	
afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	...	
overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa	...	
bijzondere waardevermindering van vlottende activa	...	
overige bedrijfskosten	...	
som der kosten		...
		...
opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	...	
andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	...	
waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	...	
rentelasten en soortgelijke kosten	...	
		...
Resultaat voor belastingen		...
belastingen		...
		...
aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen		...
Resultaat na belastingen		...

MODEL J

Winst- en verliesrekening over 20x1		
Bruto-marge		...
verkoopkosten	...	
algemene beheerskosten	...	
som der kosten		...
		...
opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	...	
andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	...	
waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	...	
rentelasten en soortgelijke kosten	...	
		...
Resultaat voor belastingen		...
belastingen		...
		...
aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen		...
Resultaat na belastingen		...

D2.2 BESLUIT ACTUELE WAARDE

Besluit van 14 juni 2005, houdende regels over de inhoud, de grenzen en de wijze van toepassing in de jaarrekening van waardering tegen actuele waarde (bijgewerkt tot en met 1 juli 2022)[1]

Artikel 1
1. Onder de actuele waarde van activa of passiva wordt verstaan de waarde die is gebaseerd op actuele marktprijzen of op gegevens die op de datum van waardering geacht kunnen worden relevant te zijn voor de waarde.
2. Als actuele waarde waartegen activa en passiva in de jaarrekening kunnen worden gewaardeerd, komt, afhankelijk van de soort activa of passiva dan wel van de omstandigheden, in aanmerking de actuele kostprijs, bedrijfswaarde, marktwaarde of opbrengstwaarde.

Artikel 2
Onder de actuele kostprijs wordt verstaan:
a. de actuele inkoopprijs en de bijkomende kosten van een actief, verminderd met afschrijvingen; of
b. de actuele aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging van een actief kunnen worden toegerekend, verminderd met de afschrijvingen. In deze kosten kunnen worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend.

Artikel 3
Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen geschatte toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf.

Artikel 4
Onder de marktwaarde wordt verstaan het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen terzake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn.

Artikel 5
Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan het bedrag waartegen een actief maximaal kan worden verkocht, onder aftrek van de nog te maken kosten.

Artikel 5a
Waardering tegen marktwaarde is niet toegestaan voor een rechtspersoon als bedoeld in artikel 395a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6
Een immaterieel vast actief kan slechts tegen de actuele waarde worden gewaardeerd, indien:
a. het actief vanaf het moment van verkrijgen op de balans was opgenomen tegen kostprijs; en
b. voor het actief een liquide markt bestaat.

Artikel 7
Indien materiële vaste activa of immateriële vaste activa, niet zijnde beleggingen, worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, komt daarvoor in aanmerking de actuele kostprijs. Waardering geschiedt tegen de bedrijfswaarde indien deze lager is dan de actuele kostprijs. Indien de opbrengstwaarde lager is dan de actuele kostprijs en hoger is dan de bedrijfswaarde, geschiedt de waardering tegen de opbrengstwaarde.

1. Het Besluit actuele waarde is gewijzigd bij Besluit van 13 oktober 2015 (*Staatsblad* 2015, nr. 350). De Nota van Toelichting bij het Besluit van 13 oktober 2015 is opgenomen in bijlage D 2.4.

Artikel 8
Indien agrarische voorraden worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, komt daarvoor in aanmerking de opbrengstwaarde.

Artikel 9
In de toelichting wordt uiteengezet hoe de actuele kostprijs, bedrijfswaarde of opbrengstwaarde, bedoeld in de artikelen 7 en 8, is bepaald.

Artikel 10
1. Indien financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, komt daarvoor in aanmerking de marktwaarde. Indien niet direct een betrouwbare marktwaarde voor de financiële instrumenten is aan te wijzen, wordt de marktwaarde benaderd door deze:
a. af te leiden uit de marktwaarde van zijn bestanddelen of van een soortgelijk instrument indien voor de bestanddelen ervan of voor een soortgelijk instrument wel een betrouwbare markt is aan te wijzen; of
b. te benaderen met behulp van algemeen aanvaarde waarderingsmodellen en waarderingstechnieken.
2. Passiva worden slechts tegen de actuele waarde gewaardeerd indien zij:
a. financiële instrumenten zijn die deel uitmaken van de handelsportefeuille;
b. afgeleide financiële instrumenten zijn; of
c. verzekeringsverplichtingen of pensioenverplichtingen zijn.
3. Waardering tegen de actuele waarde is niet toegestaan voor:
a. tot de vervaldag aangehouden niet-afgeleide financiële instrumenten, behoudens beleggingen van verzekeringsmaatschappijen als bedoeld in artikel 442 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
b. door de rechtspersoon verstrekte leningen of te innen vorderingen die geen deel uitmaken van de handelsportefeuille of van de beleggingen van verzekeringsmaatschappijen, bedoeld in artikel 442 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
c. belangen in dochtermaatschappijen, in deelnemingen als bedoeld in artikel 389 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in rechtspersonen waarin wordt deelgenomen volgens een onderlinge regeling tot samenwerking, door de rechtspersoon uitgegeven eigenvermogensinstrumenten, overeenkomsten die een eventuele inbreng in het kader van een samenwerking tussen ondernemingen behelzen, en andere financiële instrumenten met zodanig specifieke kenmerken dat verslaggeving over deze instrumenten volgens de algemeen aanvaarde praktijk niet tegen de actuele waarde dient te geschieden; en
d. financiële instrumenten waarvan de actuele waarde met toepassing van het eerste lid niet betrouwbaar kan worden vastgesteld; zij worden tegen de verkrijgingsprijs gewaardeerd.
4. Een grondstoffencontract dat elk der partijen het recht geeft op afwikkeling in contanten of in enig ander financieel instrument, wordt als afgeleid financieel instrument beschouwd, tenzij:
a. het grondstoffencontract werd gesloten en duurzaam dient ten behoeve van de verwachte inkoopbehoeften, verkoopbehoeften of gebruiksbehoeften van de rechtspersoon;
b. het grondstoffencontract bij het sluiten voor het in onderdeel a bedoelde doel werd bestemd; en
c. aangenomen mag worden dat de afwikkeling van het grondstoffen-contract zal geschieden door levering van de grondstof.
5. Activa of passiva waarvan de risico's afgedekt zijn of zijn geweest door transacties als bedoeld in artikel 384 lid 8 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, kunnen worden gewaardeerd met inbegrip van de waardeveranderingen als bedoeld in dat lid.

Artikel 11
1. Indien activa, niet zijnde financiële instrumenten, die opbrengsten kunnen opleveren als belegging, worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, komt daarvoor in aanmerking de marktwaarde. Als benadering van de marktwaarde kan de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen worden gehanteerd.
2. Indien de waarde van de in het eerste lid bedoelde activa wordt benaderd, wordt in de toelichting vermeld:
a. welke benaderingsmethode is toegepast; en
b. indien de waarde is geschat op basis van de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, de aannames waarop de verwachtingen zijn gebaseerd en de gehanteerde rentevoet.

Artikel 12
Indien een deelneming tegen de netto-vermogenswaarde wordt gewaardeerd, zijn de artikelen 6 tot en met 11 van toepassing op de waardering van de activa van de rechtspersoon of vennootschap waarin wordt deelgenomen.

Artikel 13
Het Besluit waardering activa wordt ingetrokken.

Artikel 14
De artikelen van dit besluit zijn van toepassing op jaarrekeningen die worden opgesteld over de boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2005.

Artikel 15
Indien het bij koninklijke boodschap van 7 september 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (*PbEG* L 243), van Richtlijn nr. 2001/65/ EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële instellingen (*PbEG* L 283), en van Richtlijn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen (*PbEG* L 178) (Wet uitvoering IAS-verordening, IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn), *Kamerstukken II* 2003/04, 29 737, nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 16
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit actuele waarde.

Nota van Toelichting (2015)
De Nota van Toelichting bij het Besluit van 13 oktober 2015 (*Staatsblad* 2015, nr. 350) is opgenomen in bijlage D 2.4.

Nota van Toelichting (2005)

Algemeen
De vervanging van het Besluit waardering activa door het onderhavige Besluit actuele waarde (hierna: het Besluit) vloeit voornamelijk voort uit twee EU-richtlijnen, namelijk de IAS 39-richtlijn en de moderniseringsrichtlijn (voluit respectievelijk Richtlijn nr. 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële instellingen, *PbEG* L 283, en Richtlijn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen, *PbEG* L 178).
De beide genoemde richtlijnen passen de vierde richtlijn (78/660/EEG, *PbEG* L 222), de zevende richtlijn (83/349/EEG, *PbEG* L 193), de bankenrichtlijn (86/635/EEG, *PbEG* L 372) en de verzekeringsrichtlijn (91/674/EEG, *PbEG* L 374) aan aan de invoering van de internationale jaarrekeningstandaarden IAS/IFRS (*International Accounting Standards*; de standaarden die sinds 1 april 2001 worden uitgebracht, worden *International Financial Reporting Standards* genoemd). Met ingang van boekjaar 2005 dienen beursgenoteerde ondernemingen de geconsolideerde jaarrekening op te stellen volgens de door de Europese Commissie goedgekeurde IAS/IFRS. Deze verplichting is neergelegd in Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (*PbEG* L 243, hierna: IAS-verordening). In het wetsvoorstel tot implementatie van deze EU-regelgeving (*Kamerstukken II, 2003/04, 29 737*) is gebruik gemaakt van de mogelijkheid uit de verordening om ook niet-beursgenoteerde ondernemingen toe te staan de IAS/IFRS toe te passen. Ook de enkelvoudige jaarrekening kan desgewenst volgens de IAS/IFRS worden opgesteld (tenzij de onderneming ook een geconsolideerde jaarrekening heeft die krachtens de nationale regels van titel 9 van boek 2 BW is opgesteld).
De IAS 39-richtlijn brengt de vierde en zevende richtlijn en de bankenrichtlijn in overeenstemming met IAS 39 en wordt ook wel *fair value*-richtlijn genoemd. IAS 39 gaat over de waardering van financiële instrumenten tegen actuele waarde. Deze standaard is destijds door de Europese Commissie uit de verzameling IAS gelicht en door middel van een separate richtlijn in de vierde en zevende alsmede de banken- en verzekeringsrichtlijn verwerkt. De lidstaten moeten de waardering van bepaalde financiële instrumenten in de jaarrekening tegen de actuele waarde toestaan of voorschrijven. Op grond van de vierde richtlijn geschiedde de waardering van activa en passiva voorheen in beginsel tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (historische kostprijs). De moderniseringsrichtlijn wijzigt de vierde en zevende richtlijn alsmede de banken- en de verzekeringsrichtlijn op een aantal punten om de inconsistenties tussen de IAS/IFRS en deze richtlijnen, voor zover die inconsistenties niet reeds door de IAS 39-richtlijn zijn opgelost, weg te nemen. Zo mogen lidstaten toestaan dat ook bepaalde andere activa dan financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde. Voor meer informatie over deze Europese regelingen zij hier verwezen naar de memorie van toelichting bij het implementatiewetsvoorstel (*Kamerstukken II* 2003/04, 29 737, nr. 3, voorstel van wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (*PbEG* L 243), van Richtlijn nr. 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële instellingen (*PbEG* L 283), en van Richtlijn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen (*PbEG* L 178) (Wet uitvoering IAS-verordening, IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn)).
De implementatie van deze twee richtlijnen geschiedt grotendeels in titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: titel 9) inzake het jaarrekeningenrecht. Daarnaast worden enkele richtlijnbepalingen geïmplementeerd in dit besluit (zie de transponeringstabel aan het slot van deze nota van toelichting). Mede

in verband met deze aanpassing aan internationale jaarrekeningstandaarden is het noodzakelijk het Besluit waardering activa uit 1983, na twintig jaar vrijwel ongewijzigd te zijn gebleven (in 1993 is enkel artikel 13 gewijzigd) op enkele punten beter in overeenstemming te brengen met de praktijkontwikkelingen in het jaarrekeningenrecht.

De wijzigingen in het Besluit waardering activa die dit tot gevolg had, waren dermate omvangrijk en ingrijpend dat een nieuw besluit geformuleerd moest worden. Bovendien dekte de titel van het oude besluit de lading van de wijzigingen niet meer, omdat het besluit niet langer beperkt zou zijn tot waardering van activa.

Evenals het oude Besluit waardering activa is dit besluit slechts van toepassing op ondernemingen die één of meer categorieën activa of passiva tegen de actuele waarde waarderen. Het besluit is gebaseerd op de artikelen 2:384 lid 4 en 2:442 lid 1 BW en regelt welke categorieën activa en passiva wel of niet tegen de actuele waarde mogen worden gewaardeerd en hoe daarbij de actuele waarde moet worden bepaald. Het regelt niet of, en eventueel wanneer, de waardemutaties die voortvloeien uit waardering tegen de actuele waarde als resultaat kunnen worden verantwoord. Daarvoor geldt afdeling 6 van titel 9 en voor banken en verzekeringsmaatschappijen de afdelingen 14 en 15 van titel 9.

Het besluit is niet van toepassing op de geconsolideerde jaarrekening van ter beurze genoteerde vennootschappen. Dergelijke ondernemingen vallen voor hun geconsolideerde jaarrekening rechtstreeks onder de IAS-verordening, op basis waarvan zij de door het IASB vastgestelde en door de Europese Commissie goedgekeurde IAS/IFRS moeten toepassen. Het besluit is derhalve slechts van toepassing op de – enkelvoudige dan wel geconsolideerde – jaarrekening van vennootschappen indien zij die volgens titel 9 opstellen. Dit onderscheid geldt ingevolge titel 9 in gelijke mate voor financiële ondernemingen die onder toezicht staan, zoals banken, beleggingsinstellingen en verzekeringsmaatschappijen.

De belangrijkste inhoudelijke ontwikkeling waarmee in dit besluit rekening is gehouden, is de toegenomen betekenis van de waardering van financiële instrumenten tegen de marktwaarde, waarbij het begrip 'marktwaarde' ruim is gedefinieerd. Onder financiële instrumenten verstaat men niet alleen vorderingen en schulden, maar eveneens beleggingen in andere ondernemingen en afgeleide instrumenten zoals opties, swaps en termijncontracten. De toegenomen betekenis van de kapitaalmarkten voor de beleggers heeft meegebracht dat transparantie in de verslaglegging van ondernemingen en waardering van financiële instrumenten tegen marktwaarde veel belangrijker worden geacht dan voorheen. Voorts ligt er thans een veel grotere nadruk dan voorheen op waardering van immateriële en materiële vaste activa tegen de bedrijfswaarde. Deze waardering was enkele decennia geleden voorbehouden aan de situatie waarin was besloten een activiteit op termijn te staken. Thans wordt regelmatig van ondernemingen verlangd na te gaan of de terugverdiencapaciteit van de activa nog wel voldoende is om de boekwaarde van activa te rechtvaardigen. Indien men voor de toekomst onvoldoende rendement kan verwachten, worden activa afgewaardeerd naar de lagere bedrijfswaarde, ook al vindt regelmatige en systematische afschrijving plaats. Deze regel geldt niet alleen indien activa tegen de historische kostprijs worden gewaardeerd, maar ook indien zij tegen de actuele waarde worden gewaardeerd.

In het verleden werd verondersteld dat waardering tegen de actuele waarde vooral voorkwam bij de waardering van vaste activa en voorraden, waarbij het mogelijk maken van toepassing van de vervangingswaardetheorie de belangrijkste rol speelde. In de huidige tijd is de behoefte aan toepassing van deze benadering nog maar bij een beperkt aantal ondernemingen aanwezig, zowel door de geringe inflatie als door een andere wijze van financieren van ondernemingen. Niettemin regelt het besluit ook een aantal aspecten van de waardering van vaste activa en voorraden tegen de actuele waarde. Nieuw daarbij is dat de IAS/IFRS expliciet aandacht schenken aan de waardering van agrarische voorraden tegen de actuele waarde. Ook voor beleggingen in onroerende zaken zijn internationale regels aanvaard die waardering van deze activa tegen de actuele waarde regelen. Het is van belang dat deze regels ook voor niet ter beurze genoteerde ondernemingen meer expliciet worden geformuleerd dan voorheen en voorts dat de reeds bestaande mogelijkheid voor verzekeraars om hun beleggingen in onroerende zaken tegen de actuele waarde (te weten de marktwaarde) te waarderen (artikel 2:442 lid 1 BW) hierop aansluit. Het is wenselijk met het oog op de vergelijkbaarheid van de jaarrekening dat de waardering van beleggingen in onroerende zaken door alle ondernemingen op dezelfde wijze geschiedt.

In de wettekst is het begrip *actuele waarde* gehandhaafd als breed waardebegrip en als tegenstelling tegenover de historische verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Waardering tegen de actuele waarde houdt in dat gewaardeerd wordt naar de toestand van het waarderingsmoment, de balansdatum. Diverse andere waardebegrippen, zoals marktwaarde (ook wel *fair value* of waarde in het economisch verkeer genoemd), opbrengstwaarde, bedrijfswaarde en vervangingswaarde zijn behandeld als verschijningsvormen van actuele waarde. Daarbij is de *vervangingswaarde* een waardering georiënteerd op de inkoopmarkt van de

onderneming, waarbij men zich afvraagt welke prijs op het waarderingsmoment zou moeten worden betaald om het aanwezige actief te vervangen door een equivalent actief. De begrippen marktwaarde, *fair value*, waarde in het economisch verkeer en opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de prijs op de verkoopmarkt. Daarbij is de opbrengstwaarde een begrip waarbij rekening wordt gehouden met de bij de verkoop ten laste van de verkoper komende kosten. De overige begrippen zijn synoniemen van het ruime begrip marktwaarde. De *marktwaarde* is het bedrag dat terzake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid zijn en onafhankelijk van elkaar zijn, bereid zijn te betalen voor de verhandeling van een actief of de afwikkeling van een passief. De verruiming van het begrip 'marktwaarde' komt tot uiting in artikel 10 van het Besluit. Indien niet direct een betrouwbare marktwaarde is aan te wijzen, mag de marktwaarde worden benaderd. Overigens geldt voor financiële instrumenten dat indien een betrouwbare benadering van de marktwaarde niet mogelijk is, deze tegen de historische prijs moeten worden gewaardeerd. Het begrip *bedrijfswaarde* benadert de waarde van een actief of complex van activa vanuit de nog te verwachten toekomstige kasstromen die met de exploitatie ervan behaald kunnen worden. Het is derhalve gebaseerd op schattingen van toekomstige opbrengsten en van de uitgaven die nodig zijn om die opbrengsten te genereren. Dit waardebegrip houdt rekening met de tijdswaarde van het geld en vereist derhalve dat toekomstige opbrengsten naar hun contante waarde worden berekend. Omdat de uitkomsten sterk afhankelijk zijn van schattingen, moeten de belangrijkste gehanteerde veronderstellingen worden toegelicht. Het begrip bedrijfswaarde speelt slechts een rol in het kader van de toepassing van actuele waarde als maximumbedrag waartegen vaste activa mogen worden gewaardeerd, in die gevallen waarin de vermoedelijke waarde te behalen met de toekomstige exploitatie lager ligt dan de boekwaarde gebaseerd op de actuele waarde (met name de vervangingswaarde).
Waardering tegen de actuele waarde brengt mee dat de desbetreffende activa- of passivaposten worden geherwaardeerd op een hoger, respectievelijk lager bedrag in geval van geconstateerde waardestijgingen, respectievelijk waardedalingen. Voor bepaalde activa, in het bijzonder vaste activa en voorraden (behalve agrarische voorraden), worden de waardestijgingen niet meteen als resultaat verantwoord. Dit vanwege de eis dat waardestijgingen verwezenlijkt moeten zijn alvorens deze als resultaat worden verantwoord (zie artikel 2:384 lid 2 BW) of omdat de onderneming een vorm van fysieke kapitaalhandhaving nastreeft, waarbij de lasten van de vaste activa en/of voorraden tegen de vervangingswaarde worden bepaald. Technisch gesproken leidt het uitstel van het nemen van een waardemutatie als resultaat tot het verantwoorden van die mutatie middels de herwaarderingsreserve. Dit is geregeld in artikel 2:390 BW.
Voor andere activa en passiva leiden optredende waardemutaties wel onmiddellijk tot resultaat op grond van hun liquide karakter, voorzover dit is toegestaan in de vierde richtlijn. Bij beleggingen wordt waardering tegen de actuele waarde, waaronder dan de marktwaarde of een benadering daarvan wordt verstaan, thans in het algemeen als zeer belangrijk beschouwd. Bij beleggingen wordt internationaal de verkoop van de objecten niet als voorwaarde gesteld voor het verantwoorden van de waardemutaties als resultaat. De IAS/IFRS, die voor ter beurze genoteerde ondernemingen gelden, gaan ervan uit dat bij waardering tegen de marktwaarde, waardestijgingen en -dalingen van beleggingen van onroerende zaken onmiddellijk als resultaat worden verantwoord. Er is geen reden deze wijze van presentatie te verbieden voor niet ter beurze genoteerde ondernemingen.
Aangezien het besluit ook geldt voor niet ter beurze genoteerde banken, beleggingsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen, voorzover die activa en of passiva hebben die tegen de actuele waarde worden gewaardeerd, gelden de algemene artikelen van dit besluit ook voor die instellingen.

Met het onderhavige besluit zijn geen extra administratieve lasten gemoeid. Voor een deel bevat het besluit dezelfde bepalingen als stonden in het Besluit waardering activa, voor een deel bevat het definities van waarderingsmethoden en voor een deel bevat het optionele bepalingen waarvan de toepassing ter keuze van het bedrijfsleven is. De waardering tegen de actuele waarde is nergens in titel 9 verplicht gesteld. Hieruit vloeien dus geen administratieve lasten voort.

Het besluit is krachtens artikel 2:428 lid 3 BW voorgelegd aan De Nederlandsche Bank (hierna: DNB). Haar opmerkingen en suggesties zijn mondeling besproken. Deze mondelinge bespreking heeft aanleiding gegeven tot enkele wijzigingen in de tekst. In haar definitieve schriftelijke reactie maakt DNB nog één inhoudelijke opmerking. DNB spreekt de wens uit om in het Besluit voor banken de marktwaarde toe te staan als waarderingsgrondslag voor gebouwen in eigen gebruik. Dit zou volgens DNB de aansluiting op IAS 16 verbeteren. Het is echter niet de bedoeling om de IAS/IFRS onverkort in Nederlandse regelgeving te implementeren.

De door DNB voorgestelde waarderingsmethode voor gebouwen in eigen gebruik van een bank is in strijd met titel 9. Artikel 2:416 lid 2 categoriseert dergelijke activa als vaste activa. Gebouwen in eigen gebruik van een bank kunnen derhalve niet als belegging worden gezien. Als actuele waarde waartegen gebouwen in eigen gebruik van een bank gewaardeerd kunnen worden, komt slechts in aanmerking de vervangingswaarde en niet de marktwaarde. Dit is geregeld in artikel 7 van het Besluit.
De door IAS 16 voorgeschreven wijze van waardering en winstneming indien gekozen wordt voor waardering op *fair value* sluit naar onze mening beter aan bij waardering tegen de vervangingswaarde, zoals geregeld in artikel 7 van het Besluit. IAS 16 schrijft voor dat indien gebouwen in eigen gebruik tegen de *fair value* worden gewaardeerd de waardestijgingen verplicht lopen via het eigen vermogen. Voorts verplicht IAS 16 tot afschrijving via de winst-en-verliesrekening. Naar onze mening sluit deze wijze van waardering van gebouwen in eigen gebruik niet aan bij waardering tegen de marktwaarde (zoals gedefinieerd in het Besluit), zoals DNB voorstelt.
Daarnaast is het besluit ter advisering voorgelegd aan de Raad voor de Jaarverslaggeving (hierna: RJ). De RJ heeft het besluit van commentaar voorzien, dat voor een deel is overgenomen. Diverse onderdelen van het commentaar kwamen neer op het advies om bij bepaalde formuleringen meer aan te sluiten bij die uit de IAS/IFRS. Aan dat advies is niet altijd gevolg gegeven. Het is niet de bedoeling in de Nederlandse wetgeving en besluiten de IAS/IFRS te implementeren. Het onderhavige besluit gaat in het kader van de implementatie van de IAS 39-richtlijn en de moderniseringsrichtlijn niet verder dan noodzakelijk is en past het besluit mede in ditzelfde kader verder enkel aan aan de praktijkontwikkelingen in het jaarrekeningenrecht. Ook heeft de RJ een aantal terminologische suggesties gedaan die deels zijn gevolgd, deels niet omdat dat laatste ertoe zou leiden dat de terminologie niet langer zou aansluiten bij de bestaande wettekst. Dit betreft vooral de keuze voor het begrip marktwaarde, in plaats van het door de RJ bepleite begrip reële waarde.

Artikelsgewijs

Artikel 1
Artikel 1, eerste lid, definieert het begrip actuele waarde. Deze definitie is nieuw ten opzichte van het Besluit waardering activa, waarin ook het begrip actuele waarde werd gehanteerd. Het moet ingevolge artikel 1, eerste lid, van het Besluit actuele waarde gaan om de waarde die is gebaseerd op actuele marktprijzen of op gegevens die op de datum van waardering geacht kunnen worden relevant te zijn voor de waarde.
Het tweede lid van artikel 1 is vrijwel gelijk aan de oorspronkelijke tekst van artikel 1 van het Besluit waardering activa, maar het is ingevolge de artikelen 42bis, eerste lid, en 42sexies van de vierde richtlijn uitgebreid tot alle activa en passiva. Krachtens artikel 42bis, eerste lid, van de vierde richtlijn dienen lidstaten alle of bepaalde categorieën vennootschappen te verplichten of toe te staan financiële instrumenten op basis van deze waarde te waarderen. De wet staat het toe voor alle vennootschappen (zie artikel 2:384 lid 1 BW). Artikel 42sexies van de vierde richtlijn breidt de toepassing van de waardering volgens actuele waarde uit tot bepaalde andere categorieën activa. Dit is een volledig facultatieve bepaling: zowel in de mogelijkheid voor lidstaten om hieraan uitvoering te geven, als in wijze van uitvoering. Zij kunnen alle of bepaalde categorieën vennootschappen toestaan of voorschrijven deze waarderingsmethode toe te passen op bepaalde andere categorieën activa, eventueel beperkt tot de geconsolideerde jaarrekening. Artikel 2:384 lid 1 BW maakt het mogelijk voor alle rechtspersonen ten aanzien van alle activa in zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening. De uit artikel 42bis, derde en vierde lid, van de vierde richtlijn voortvloeiende uitzonderingen op deze regel, zijn in het Besluit in artikel 10, tweede en derde lid, verwerkt.
Daarnaast is als een van de verschijningsvormen van het begrip actuele waarde ten opzichte van het Besluit waardering activa het begrip marktwaarde toegevoegd. Dit begrip komt in de huidige wet onder meer voor in artikel 2:442 BW als verschijningsvorm van actuele waarde. Het is de vertaling van wat in de Engelse versie van de IAS 39-richtlijn fair value heet en in de Nederlandse vertaling daarvan in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (*PbEG* 2001, L 283) 'waarde in het economisch verkeer'. In plaats van het begrip marktwaarde wordt als vertaling van het begrip fair value nogal eens het begrip reële waarde gebruikt. De voorkeur verdient handhaving van het begrip marktwaarde. Naast marktwaarde blijven als verschijningsvormen van de actuele waarde staan: de vervangingswaarde, bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde.

Artikel 2
Artikel 2 is inhoudelijk gelijk aan het oude artikel 2 van het Besluit waardering activa.

Artikel 3
Artikel 3 is inhoudelijk vrijwel gelijk aan het oude artikel 3 van het Besluit waardering activa. De formulering ervan is enigszins aangepast aan de definitie van bedrijfswaarde in IAS 36.

Artikel 4
Artikel 4 bevat een omschrijving van het begrip marktwaarde. In het verleden werd het onderscheid tussen marktwaarde en opbrengstwaarde dikwijls niet gemaakt. Het verschil bestaat daarin dat bij waardering tegen verkoopwaarde eventuele verkoopkosten in mindering worden gebracht. Het begrip marktwaarde is verder exclusief aankoopkosten.

Artikel 5
Artikel 5 is inhoudelijk gelijk aan het oude artikel 4 van het Besluit waardering activa. Onder nog te maken kosten kunnen zowel productiekosten van onderhanden werk als verkoopkosten worden verstaan.

Artikel 6
Artikel 6 beoogt voor jaarrekeningen die zijn opgemaakt volgens titel 9, de waardering van immateriële activa tegen de actuele waarde toe te staan onder dezelfde strenge condities waaronder dit volgens IAS 38 aan ter beurze genoteerde ondernemingen is toegestaan. IAS 38 somt enkele voorwaarden op voor een liquide markt: de desbetreffende activa zijn homogeen, er zijn regelmatig kopers en verkopers te vinden en de transactieprijzen zijn publiekelijk bekend.

Artikel 7
Artikel 7 behandelt de toepassing van de actuele waarde bij vaste activa die niet als belegging worden aangehouden. Het gaat dan gewoonlijk over gebouwen, grond, machines en installaties. Waardering van deze activa tegen de actuele waarde houdt in dat tegen de vervangingswaarde wordt gewaardeerd. Uitgegaan wordt van de huidige aanschafprijs inclusief aankoopkosten van nieuwe activa. Daarbij wordt de boekwaarde bepaald na aftrek van systematische afschrijvingen gebaseerd op de geschatte levensduur. In het verleden werd van waardering tegen de vervangingswaarde slechts afgeweken en werd overgegaan op waardering tegen de bedrijfswaarde indien een besluit was genomen tot het beëindigen van de desbetreffende activiteit waardoor de desbetreffende activa niet zouden worden vervangen. Thans wordt overgegaan op waardering tegen de bedrijfswaarde indien en zolang als de terugverdiencapaciteit van de activa lager is dan normaal.
Indien door de rechtspersoon (het bestuur) besloten is activa buiten gebruik te stellen, worden deze gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde. Dit laatste onderdeel van artikel 7 vervangt hetgeen bepaald was in artikel 6 van het Besluit waardering activa en beoogt een betere aansluiting bij de huidige verslaggevingspraktijk. Het is bedoeld om te hoge waardering van activa te voorkomen.

Artikel 8
Artikel 8 behandelt de waardering van voorraden tegen de actuele waarde. In het Besluit waardering activa handelden de artikelen 7 en 8 over voorraden. Het gaat zowel om voorraden gereed product als om voorraden grondstoffen en halffabrikaten. Als actuele waarde wordt de vervangingswaarde genomen voorzover deze lager is dan de opbrengstwaarde. Is dat niet het geval, dan wordt tegen de lagere opbrengstwaarde gewaardeerd. Het is van belang dat bij voorraden die nog moeten worden bewerkt alvorens deze kunnen worden verkocht, met nog te maken kosten (inclusief verkoopkosten) rekening wordt gehouden bij de bepaling van de opbrengstwaarde (zie ook artikel 5). Voorraden die niet zullen worden vervangen, worden eveneens tegen de opbrengstwaarde gewaardeerd. Het betreft in dat geval voorraden die zijn overgebleven als gevolg van gestaakte activiteiten. Gewoonlijk impliceert dit dat deze voorraden beneden kostprijs worden gewaardeerd. Hoewel de formulering enigszins is gewijzigd, is er inhoudelijk geen verschil met het bepaalde in artikel 7 Besluit waardering activa. Voor agrarische voorraden geldt waardering tegen opbrengstwaarde; deze worden geacht zonder problemen tegen de opbrengstwaarde te kunnen worden verkocht. Hierbij wordt aangesloten bij de artikelen 2:384 en 390 BW.

Artikel 9
Artikel 9 is inhoudelijk gelijk aan artikel 9 van het Besluit waardering activa.

Artikel 10
Artikel 10 heeft betrekking op de waardering van financiële instrumenten tegen de marktwaarde. Het gaat hierbij om financiële instrumenten waarvan de onderneming besluit die tegen de actuele waarde te

waarderen, zonder daarmee in strijd te handelen met de leden 2 of 3 van dit artikel. Dit artikel is niet slechts van belang voor niet ter beurze genoteerde financiële ondernemingen, zoals banken, beleggingsinstellingen of verzekeringsmaatschappijen. Ook niet-financiële ondernemingen die niet ter beurze zijn genoteerd die hun financiële instrumenten tegen de actuele waarde wensen te waarderen, dienen hiervoor volgens dit artikel de marktwaarde, bedoeld in artikel 4, te gebruiken. Voor sommige financiële instrumenten bestaat niet een zodanig liquide markt dat de marktwaarde zonder meer vaststelbaar is. In dat geval moeten de in dit artikel in het eerste lid, onder a en b, genoemde benaderingen in de aangegeven volgorde worden gehanteerd. Kredietrisico van activa wordt als bestanddeel van de waardebepalende factoren meegenomen. Er is dus geen ruimte voor afzonderlijke voorzieningen voor debiteurenrisico's. Indien deze benaderingen niet tot een betrouwbare waarde leiden, dient volgens het derde lid, onderdeel d, op grond van de IAS 39-richtlijn niet tegen de actuele waarde maar tegen de kostprijs te worden gewaardeerd. Bij een verplichting is als kostprijs aan te merken de op het moment van het aangaan van die verplichting geldende waarde van de toekomstige betalingen waartoe men zich heeft verplicht.

Het tweede en derde lid verbieden waardering tegen de actuele waarde van bepaalde passiva en activa die niet worden aangehouden om te verhandelen. Deze bepalingen zijn opgenomen ter implementatie van het door de IAS 39-richtlijn ingevoegde artikel 42bis, derde en vierde lid, van de vierde richtlijn. Door opname in dit besluit kan snel en eenvoudig op internationale ontwikkelingen worden ingespeeld en gewaarborgd worden dat niet-beursgenoteerde ondernemingen ook voor bepaalde activa en passiva de regels van de IASB kunnen volgen zonder integraal op IAS/IFRS over te gaan.

Het tweede lid bepaalt dat passiva alleen tegen de actuele waarde gewaardeerd mogen worden indien het gaat om passiva die deel uitmaken van de handelsportefeuille of om derivaten. Volgens IAS 39 maken derivaten per definitie deel uit van de handelsportefeuille. De waardering van pensioen- en verzekeringsverplichtingen is niet geregeld op grond van IAS 39. Dit zijn volgens IAS 39 geen financiële instrumenten. De hierop aansluitende inperking van waardering op actuele waarde in de vierde richtlijn richt zich eveneens niet op pensioen- en verzekeringsverplichtingen. Op grond van het derde lid mogen financiële instrumenten die aangekocht worden om aan te houden tot het einde van de looptijd of die niet puur bedoeld zijn als belegging, maar bijvoorbeeld om zeggenschap uit te oefenen, niet tegen de actuele waarde worden gewaardeerd.

Het derde lid implementeert vrijwel letterlijk artikel 42bis, vierde lid, van de IAS 39-richtlijn, met enkele toevoegingen voor verzekeringsmaatschappijen, waarover hieronder meer. Met de in het derde lid, onder c, genoemde belangen in rechtspersonen waarin wordt deelgenomen volgens een onderlinge regeling tot samenwerking, worden belangen in joint ventures bedoeld. In genoemd onderdeel c zijn financiële instrumenten opgenomen die niet tegen actuele waarde gewaardeerd mogen worden. Naast enkele specifiek genoemde financiële instrumenten, bevat het laatste zinsdeel een vangnetbepaling. Het gaat hier om andere dan de reeds genoemde financiële instrumenten met zodanig specifieke kenmerken dat ze niet tegen actuele waarde dienen te worden gewaardeerd, Volgens de preambule van de IAS 39-richtlijn (overweging 12) dient verslaggeving op basis van de actuele waarde slechts mogelijk te zijn 'voor posten die zich volgens een brede internationale consensus daartoe lenen'. De bedoeling van deze overweging en van dit onderdeel van respectievelijk artikel 42bis, vierde lid, onder c, IAS 39-richtlijn en artikel 10, derde lid, onder c, van het Besluit, is de praktijk de ruimte te bieden in te spelen op die brede internationale consensus. Het is een dynamische bepaling, die aangeeft dat het niet het streven is alle financiële instrumenten tegen actuele waarde te waarderen. Een voorbeeld hiervan is de waardering van schulden tegen nominale waarde, die ingevolge deze bepaling kan worden gehandhaafd.

Financiële instrumenten zijnde beleggingen van verzekeringsmaatschappijen als bedoeld in artikel 2:442 BW mogen op grond van het derde lid, onderdelen a en b wel tegen de actuele waarde gewaardeerd worden. Dit volgt uit richtlijn 91/674/EEG van de Raad van 19 december 1991 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen (*PbEG* L 374; verzekeringsrichtlijn). Het is verzekeringsmaatschappijen ingevolge artikel 46 van de verzekeringsrichtlijn, zoals geïmplementeerd in artikel 2:442 BW, toegestaan om al hun beleggingen tegen de actuele waarde te waarderen. Dit betekent ook dat beleggingen die gekocht worden om aan te houden tot het eind van de looptijd, tegen de actuele waarde mogen worden gewaardeerd. Beleggingen voor rekening en risico van polishouders van levensverzekeringen moeten zelfs tegen de actuele waarde worden gewaardeerd. Als actuele waarde komt ingevolge de artikelen 48 en 49 van de verzekeringsrichtlijn (die in artikel 13 van het Besluit waardering activa zijn verwerkt) de marktwaarde in aanmerking.

De moderniseringsrichtlijn heeft artikel 46bis in de verzekeringsrichtlijn ingevoegd. Dit artikel biedt de optie om beleggingen van een verzekeringsmaatschappij te waarderen tegen de 'waarde in het economisch verkeer' als bedoeld in artikel 42bis van de vierde richtlijn. Waarde in het economisch verkeer is een

synoniem voor marktwaarde of een benadering daarvan. De verzekeringsrichtlijn laat verzekeringsmaatschappijen daarmee de mogelijkheid hun beleggingen te waarderen tegen een ruim gedefinieerd begrip marktwaarde. De verruiming van het begrip marktwaarde is reeds toegelicht in de memorie van toelichting bij het implementatiewetsvoorstel (*Kamerstukken II 2003/04, 29 737, nr. 3*; zie bijvoorbeeld paragrafen 2.2 en 3.4 en de toelichting bij artikel 2:384 BW). Onder de oude term 'actuele waarde' wordt bij financiële instrumenten verstaan de marktwaarde, zoals deze tot uiting komt in artikel 10, eerste lid, eerste volzin, van dit besluit. Met de term 'waarde in het economisch verkeer' wordt het echter ook mogelijk gemaakt om het verruimde begrip 'marktwaarde' als bedoeld artikel 10, eerste lid, aanhef en de onderdelen a en b, toe te passen. Dat betekent in concreto dat de marktwaarde wordt geschat indien er geen betrouwbare markt voor de financiële instrumenten is aan te wijzen. Hier wordt ervoor gekozen om dit ruimere begrip ook van toepassing te verklaren voor verzekeringsmaatschappijen. Ter verwerking van de artikelen 46 en 46bis van de verzekeringsrichtlijn mogen verzekeringsmaatschappijen derhalve al hun beleggingen tegen de marktwaarde blijven waarderen.
De afzonderlijke specificatie van het begrip 'marktwaarde' uit de leden 2 tot en met 6 van artikel 13 van het Besluit waardering activa is niet langer nodig, omdat het begrip 'marktwaarde' in artikel 4 van het Besluit reeds is gedefinieerd en nader uitgewerkt in de artikelen 10, eerste lid, en 11, eerste lid. De bepaling in artikel 13, derde lid van het Besluit waardering activa, dat de marktwaarde van beleggingen in terreinen en gebouwen ten minste eens per vijf jaar wordt berekend, vervalt. Dit moet voortaan ieder jaar geschieden. De optie om terreinen en gebouwen die op marktwaarde zijn gewaardeerd vervolgens af te schrijven, vervalt eveneens omdat voortaan ieder jaar de marktwaarde bepaald moet worden. Dit is geregeld in artikel 11, eerste lid, jo de artikelen 4 en 5. Het is niet wenselijk om voor verzekeraars een afwijkend voorschrift te behouden.
Het vierde lid is ontleend aan artikel 42bis, tweede lid, van de vierde richtlijn en is bedoeld om het grensgebied tussen financiële instrumenten en termijnaffaires in grondstoffen af te bakenen.
In het vijfde lid wordt toegestaan het bepaalde in artikel 42bis, vijfde lid, van de vierde richtlijn toe te passen. Eerstbedoeld vijfde lid sluit aan bij artikel 2:384 lid 8 BW. Indien men de prijsrisico's van (al dan niet toekomstige) activa of verplichtingen heeft afgedekt, is het wenselijk de resultaten op de als hedge-instrument gehanteerde transacties ten gunste of ten laste van het resultaat te brengen in de periode waarin ook de resultaten van de afgedekte posities in het resultaat komen. Om dit te bereiken kan het soms nodig zijn de resultaten van hedge-instrumenten tijdelijk rechtstreeks via het eigen vermogen te verwerken. Het is dan volgens het vijfde lid toegestaan om zodra de afgedekte posities tot activa of passiva hebben geleid (bijvoorbeeld omdat bestelde activa waarvan men het valutarisico tijdens de periode van bestelling afdekte, zijn geleverd), op de boekwaarde van die activa of passiva bij te boeken of af te boeken. De hedge-resultaten verlagen of verhogen daardoor de boekwaarde van de desbetreffende activa of verplichtingen.
Krachtens de artikelen 2:381a en 381b BW dient in de toelichting uiteengezet te worden hoe de waarden die in artikel 10 zijn bedoeld, zijn bepaald.

Artikel 11
Het eerste lid van artikel 11 behandelt waardering van beleggingen, niet zijnde financiële instrumenten, tegen de marktwaarde. Dit artikel vervangt artikel 11 van het Besluit waardering activa. Daarin werd voor de waardering van beleggingen de opbrengstwaarde voorgeschreven. Het begrip marktwaarde sluit beter aan op de internationale praktijk en impliceert dat met aan- en verkoopkosten geen rekening wordt gehouden. De belangrijkste categorieën beleggingen betreffen vastgoedbeleggingen. Bij niet-liquide beleggingen is waardering op basis van de economische waarderingsmaatstaf, zijnde de contante waarde van de toekomstige kasstromen als benadering van de marktwaarde (in dit geval komen marktwaarde en bedrijfswaarde overeen), toegestaan. Deze waardering is gebruikelijk bij verhuurde onroerende zaken, en voor verzekeraars op grond van artikel 2:442 lid 1 BW bij al hun onroerende zaken. Het tweede lid van artikel 11 schrijft voor informatie te verschaffen over de waarderingsmethode en de gehanteerde toekomstveronderstellingen waarop schattingen van de marktwaarde zijn gebaseerd bij beleggingen die niet op liquide markten worden verhandeld. Dit artikel betreft een specifieke invulling van de algemene eis die is opgenomen in artikel 2:384 lid 5 BW. Voor financiële instrumenten waarvan de waarde wordt geschat zoals voorgeschreven door artikel 10, eerste lid, is de verplichting om informatie te verschaffen reeds in artikel 2:381a BW neergelegd.

Artikel 12
Artikel 12 is gelijk aan artikel 10 van het Besluit waardering activa, met enkel een aanpassing van de verwijzing naar een aantal andere artikelen.

Artikel 13
Zoals hierboven in het algemene deel van de toelichting reeds is aangegeven, waren de wijzigingen in het Besluit waardering activa dermate omvangrijk en ingrijpend, dat dit besluit vervangen diende te worden door een nieuw besluit. Daarom wordt het Besluit waardering activa ingetrokken.

Artikelen 14 en 15
Evenals geldt voor het implementatiewetsvoorstel, is dit besluit van toepassing op jaarrekeningen die worden opgesteld over boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2005. Dit is ook de datum van inwerkingtreding van de moderniseringsrichtlijn en van de IAS-verordening die de toepassing van de IAS/IFRS in de EU regelt.
De inwerkingtreding van het besluit is gekoppeld aan de inwerkingtreding van het wetsvoorstel.

D2.3 BESLUIT FISCALE WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Besluit van 28 augustus 2008, houdende regels inzake toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen in de jaarrekening van kleine rechtspersonen (bijgewerkt tot en met 1 juli 2022)

Artikel 1
In het boekjaar waarin de rechtspersoon voor het eerst de fiscale waarderingsgrondslagen toepast in de jaarrekening, behandelt de rechtspersoon een uit de overgang naar deze grondslagen volgend vermogensverschil als een rechtstreekse wijziging van het eigen vermogen per begin van het boekjaar. Het bedrag van het voorafgaande boekjaar, genoemd in artikel 363 lid 5 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, kan zonder herziening van dat bedrag worden vermeld.

Artikel 2
1. Op de balans worden onder het eigen vermogen afzonderlijk opgenomen fiscale herinvesteringsreserves als bedoeld in artikel 3.54 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001.
2. Op de winst-en-verliesrekening worden opgenomen:
a. kosten die fiscaal niet of slechts voor een deel in aftrek komen;
b. afzonderlijk, de vennootschapsbelasting en andere belastingen naar de winst die fiscaal niet in aftrek komen, gebaseerd op een berekening van het vermoedelijk over het boekjaar verschuldigde bedrag aan belastingen naar de winst. Deze post volgt op de post winst voor belastingen.

Artikel 3
1. In de toelichting wordt vermeld voor welke posten het gebruik van fiscale waarderingsgrondslagen leidt tot een afwijking van de waardering volgens afdeling 6, titel 9, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die van belang is voor het inzicht in het vermogen. Deze toelichting maakt deel uit van de jaarrekening die ingevolge artikel 394 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt gepubliceerd.
2. Dit artikel is niet van toepassing op een rechtspersoon als bedoeld in artikel 395a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4
De artikelen van dit besluit zijn van toepassing op jaarrekeningen die worden opgesteld over de boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2007.

Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit fiscale waarderingsgrondslagen.

Memorie van Toelichting bij het Voorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot invoering van de mogelijkheid de jaarrekening van kleine rechtspersonen op te stellen volgens fiscale grondslagen

Inleiding

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).
Teneinde de administratieve lasten voor ondernemers te verlagen biedt dit wetsvoorstel kleine rechtspersonen in de zin van artikel 2:396 van het Burgerlijke Wetboek (BW) de mogelijkheid om bij het opstellen van hun commerciële jaarrekening te volstaan met waardering van de activa en passiva op basis van de waarderingsgrondslagen zoals die gebruikt worden voor de aangifte vennootschapsbelasting (hierna: aangifte Vpb). Concreet betekent dit dat de balans en de winst-en-verliesrekening gelijk of vrijwel gelijk zullen zijn aan de in de aangifte Vpb opgenomen balans en winst-en-verliesrekening. Er wordt naar gestreefd te komen tot een gecombineerd document, waarmee de ondernemer zowel aan een belangrijk onderdeel van zijn deponeringsplicht ingevolge titel 9 van boek 2 BW, als aan zijn aangifteplicht ingevolge de Wet Vpb 1969 kan voldoen. De gegevenselementen die dit document moet bevatten, worden opgenomen in de Nederlandse XBRL-taxonomie. Indien de software van de ondernemer of zijn intermediair het gebruik van de taxonomie ondersteunt, kan het document op eenvoudige wijze worden samengesteld en uitgewisseld met de Kamer van Koophandel en Belastingdienst. Het gaat in dit wetsvoorstel om een mogelijkheid, zodat het de rechtspersoon vrij staat, zo daaraan behoefte bestaat, een afzonderlijke jaarrekening met jaarverslag op commerciële grondslagen te blijven opstellen. Ook blijft de vrijheid bestaan om bij de keuze voor fiscale waarderingsgrondslagen nog aanvullende informatie te verstrekken, bijvoorbeeld ten behoeve van minderheidsaandeelhouders, als het bestuur dat van belang acht, zoals over ingehouden winsten of verliezen van deelnemingen.
Vennootschappen maken op dit moment doorgaans twee verschillende documenten op. Er wordt een vennootschappelijke (ook wel: commerciële) jaarrekening opgesteld op grond van titel 9 van boek 2 BW, die wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze jaarrekening dient ter financiële verantwoording aan aandeelhouders, kredietverstrekkers, handelspartners en andere belanghebbenden. Zij is gericht op het verschaffen van inzicht in de grootte en samenstelling van het vermogen en het resultaat van de rechtspersoon. Daarnaast wordt de fiscale aangifte opgesteld ten behoeve van de Belastingdienst. De fiscale regels zijn gericht op het vaststellen van een grondslag voor belastingheffing en worden beheerst door het beginsel van "goed koopmansgebruik". De doelstellingen van beide documenten zijn gebaseerd op economische uitgangspunten. Beide documenten bevatten informatie over identieke vermogensbestanddelen. De verschillen tussen de twee documenten vloeien vooral voort uit de wijze van verwerking en waardering van de balansposten en de winstbepaling.

Uitwerking

Ter voorbereiding van dit wetsvoorstel heeft een projectgroep in het kader van het Nederlandse Taxonomie Project (dat in opdracht van de ministeries van Justitie en Financiën belast is met de invoering van de Nederlandse XBRL-taxonomie voor financiële verantwoordingsrapportages, zie *Kamerstukken II 2005/06, 29 515, nr. 130*) de verschillen tussen de grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening en voor de aangifte Vpb geïnventariseerd en geanalyseerd (peildatum november 2005). Deze projectgroep bestond uit medewerkers van de ministeries van Justitie en Financiën, deskundigen uit de wetenschap en uit vertegenwoordigers van VNO-NCW, MKB-Nederland en accountantsorganisaties.
Bij de voorbereidingen van het wetsvoorstel is overleg gevoerd met de Raad voor de Jaarverslaggeving. Verder is commentaar gevraagd aan VNO-NCW, MKB Nederland, het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten, de Nederlandse Vereniging van Banken en de drie pensioenkoepels, namelijk de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, de Stichting voor ondernemingspensioenfondsen en de Unie van Beroepspensioenfondsen. Er heeft daarnaast een brede consultatie plaatsgevonden door plaatsing van het wetsvoorstel op de websites van het ministerie van Justitie en het Nederlandse Taxonomie Project. Bovendien is het conceptwetsvoorstel voorgelegd aan Actal ter toetsing in het kader van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven (zie hieronder paragraaf 4).

Het overleg met de RJ, de adviezen van enkele van deze organisaties en de inbreng uit de consultatie hebben geleid tot verbetering van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.
Gezien het algemene uitgangspunt dat deze harmonisatie niet tot hogere belastingheffing mag leiden, zijn de fiscale grondslagen als uitgangspunt genomen en is onderzocht of de grondslagen voor de jaarrekening daaraan aangepast zouden kunnen worden. Daarbij is voor wat betreft de commerciële jaarrekening door de projectgroep zowel gekeken naar de regels in titel 9 van boek 2 BW als naar de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) voor MKB-ondernemingen. Aanpassing van de wetgeving is niet nodig bij de posten waarvoor het Burgerlijk Wetboek een ruime marge biedt en de fiscaal toelaatbare grondslag binnen deze marge valt. In deze gevallen levert aansluiting bij het fiscale regime geen strijd op met het jaarrekeningenrecht en betekent de harmonisatie enkel een beperking van de mogelijkheden voor de commerciële jaarrekening. De verschillen die voortvloeien uit de RJ-richtlijnen en dus niet uit dwingendrechtelijke bepalingen hebben evenmin gevolg voor deze harmonisatie. Bij de tegenstrijdigheid tussen jaarrekeningregels en fiscale waarderingsregels is aanpassing van de jaarrekeningregels het uitgangspunt, waarbij de belangrijkste vraag is of die aanpassing past binnen de grenzen van de Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen (hierna: de vierde richtlijn).
In het onderhavige wetsvoorstel is ter eliminatie van de verschillen tussen de regels voor het opstellen van de jaarrekening en die voor de aangifte Vpb de oplossing voorgesteld om kleine rechtspersonen de gelegenheid te bieden de fiscale grondslagen toe te passen bij het opstellen van de commerciële jaarrekening. Artikelsgewijze aanpassing in het BW per afzonderlijke jaarrekeningpost of waarderingsgrondslag, daar waar harmonisatie met de fiscale regels tot eventuele probleempunten zou leiden, zou onnodig ingewikkeld zijn. Op de in dit wetsvoorstel gekozen manier worden alle verschillen tussen aangifte Vpb en de wettelijke waarderingsgrondslagen voor de jaarrekening volgens titel 9 Boek 2 BW geëlimineerd. Deze oplossing voldoet aan drie uitgangspunten die bij de harmonisatie voorop staan: er mogen geen gevolgen optreden voor de hoogte van de belastingheffing, de jaarrekening moet belanghebbende derden voldoende informatie vertrekken om inzicht te krijgen in het vermogen en het resultaat van de ondernemingen en er mag geen strijdigheid zijn met de vierde richtlijn. Wat betreft dit laatste punt was bij de door de projectgroep gesignaleerde verschillen de conclusie dat het volgen van de huidige fiscale waarderingsregels geen strijd oplevert met de vierde richtlijn. De vierde richtlijn bevat enkele opties waarvan tot op heden geen gebruik is gemaakt in de Nederlandse wetgeving en die speciaal zijn opgenomen voor het geval louter voor belastingdoeleinden bijzondere waard correcties worden toegepast (artikelen 35, eerste lid, onder d en artikel 39, eerste lid, onder e, van de vierde richtlijn). Daarvan kan in dit kader geprofiteerd worden. Artikel 35, eerste lid, onder d, van de vierde richtlijn is van toepassing in geval van de (fiscaal toegestane) willekeurige afschrijving op bepaalde bedrijfsmiddelen en op afboekingen van herinvesteringsreserves. Vooralsnog heeft dit alleen betrekking op milieu-investeringen (artikelen 3.31-39 Wet inkomstenbelasting 2001, hierna: Wet IB 2001). De fiscale faciliteit is voornamelijk beperkt tot bepaalde, in een zogenoemde milieulijst opgenomen activa en tot bepaalde aangewezen bedrijfsmiddelen (zie de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving milieuinvesteringen en milieu-investeringsaftrek 2007). Ten tweede is artikel 35, eerste lid, onder d, van toepassing op de fiscale vervangingsreserve (de herinvesteringsreserve van artikel 3.54 Wet IB 2001) die wordt gevormd bij de verkoop van materiële vaste activa en waarin de boekwinst op verkochte activa wordt opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat totdat de vervangende aankoop wordt gedaan, de boekwinst in een reserve wordt opgenomen, terwijl na de vervangende aankoop de fiscale boekwaarde en dus de fiscale afschrijvingen erdoor worden verlaagd.
Wanneer de vennootschap van de faciliteit van het voorgestelde artikel 2:396 lid 6 BW gebruik maakt en te maken heeft met de hierboven genoemde willekeurige afschrijving of fiscale vervangingsreserve, zal hij op basis van artikel 35, eerste lid, onder d, van de vierde richtlijn in de toelichting nadere informatie moeten opnemen over toepassing van deze fiscale faciliteit. Dat zal worden geregeld in de algemene maatregel van bestuur die in artikel 2:396 lid 6 BW is opgenomen.
Het volgen van fiscale waarderingsgrondslagen neemt niet weg dat de winst-en-verliesrekening wel een post winstbelasting dient te bevatten, omdat de aandeelhouders geïnteresseerd zijn in de winst na aftrek van belasting. Het moment van de formele aanslag is daarbij niet bepalend; rekening moet worden gehouden met reeds opgelegde voorlopige aanslagen en de nog te verwachten aanslag respectievelijk terugbetaling en deze moeten ook als zodanig gespecificeerd worden.
Het bieden van de mogelijkheid tot het toepassen van de fiscale waarderingsmethoden is de meest eenvoudige methode, die recht doet aan het streven van het kabinet tot reductie van de administratieve lasten, zonder de functie van de jaarrekening voor kleine rechtspersonen aan te tasten en zonder in strijd te komen met de vierde richtlijn.

Inhoud van de regeling

De voorgestelde toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen bij het opstellen van de jaarrekening is beperkt tot kleine rechtspersonen. Het jaarrekeningenrecht in het BW kent drie regimes: voor grote rechtspersonen gelden de regels van titel 9 BW onverkort, middelgrote rechtspersonen (artikel 2:397 BW) kunnen een beperktere balans en winst-en-verliesrekening publiceren en kleine rechtspersonen (artikel 2:396 BW) kunnen volstaan met openbaarmaking van een vereenvoudigde balans. Kleine rechtspersonen hoeven geen winst-en-verliesrekening te publiceren, geen accountantscontrole te laten verrichten en geen jaarverslag op te stellen. Zij profiteren dus al van diverse vrijstellingen en vormen de categorie waarvoor harmonisatie van commerciële jaarrekening met aangifte Vpb het meest in de rede ligt. De informatie op basis waarvan de aangifte Vpb wordt opgesteld, vertoont reeds veel overeenkomsten met die in de jaarrekening en de voordelen van toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen op de jaarrekening zijn voor deze categorie bedrijven het grootste. Het kleinbedrijf vormt verreweg de grootste categorie bedrijven (ca. 96% van de rechtspersonen), zodat op deze manier de meeste ondernemingen profiteren en bovendien de ondernemingen die doorgaans het meeste nadeel ondervinden van administratieve lasten, omdat zij minder personeel en minder deskundigheid hebben om die lasten uit te voeren.
Het voorstel is niet van toepassing op banken en verzekeringsmaatschappijen (zie de artikelen 2:416 lid 1 en 428 lid 1 BW, waarin de algemene bepalingen van jaarrekeningenrecht van toepassing worden verklaard, met uitzondering van onder andere de MKB-vrijstellingsartikelen art. 2:396 BW en 397 BW). Ook is het voorstel niet van toepassing op pensioenfondsen, nu krachtens artikel 146 van de Pensioenwet de artikelen 2:396 en 397 BW buiten toepassing zijn verklaard en bovendien professionele pensioenfondsen zijn vrijgesteld van de Vpb-heffing.
Of een rechtspersoon onder de grensbedragen van artikel 396 lid 1 valt, wordt voor de activa berekend op grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, zoals genoemd in onderdeel a van dat lid. Ook de fiscale waarderingsgrondslagen zijn te beschouwen als waardering op grond van verkrijgings- en vervaardigingsprijs. Kleine rechtspersonen die van de hier gecreëerde faciliteit gebruik willen maken, dienen vast te stellen of zij bij waardering van de activa en passiva op basis van fiscale grondslagen op twee achtereenvolgende balansdata aan de criteria van lid 1 voldoen. Ook de overgang van klein naar middelgroot kan op basis van fiscale criteria worden gemaakt, als de rechtspersoon van de hier geschapen faciliteit gebruik heeft gemaakt. Deze waarderingswijze voorkomt dat een rechtspersoon gedeeltelijk een dubbele berekening zou moeten uitvoeren voor zover de regels van artikel 396 lid 1 onder a, afwijken van de fiscale grondslagen. Maar ook zodra een middelgrote rechtspersoon met toepassing van de fiscale waarderingsgrondslagen twee jaar als kleine rechtspersoon kwalificeert, kan deze rechtspersoon voor het tweede boekjaar naar het fiscale regime overstappen. Rechtspersonen hebben dus de keuze of zij de overgang van middelgroot naar klein of van klein naar middelgroot berekenen op basis van de commerciële of de fiscale cijfers.
Indien een rechtspersoon bij inwerkingtreding van deze wet voor het eerste jaar haar jaarrekening heeft opgesteld als middelgrote rechtspersoon, maar op grond van fiscale waarderingsgrondslagen wederom klein zou zijn, dan kan zij de regels voor kleine rechtspersonen met onmiddellijke ingang voor het boekjaar 2007 toepassen. Aangezien er geen overgangsrecht is, kan de rechtspersoon op basis van de fiscale grondslagen berekenen of zij ook over 2006 klein zou zijn geweest en aldus gedurende twee opeenvolgende balansdata klein is (zie artikel 2:396 lid 1 aanhef BW).
De overgang van de waarderingsgrondslagen van titel 9 van het Burgerlijk Wetboek naar de fiscale grondslagen is een stelselwijziging in de zin van artikel 384 lid 6. Er dient in de opgemaakte jaarrekening dan ook inzicht gegeven te worden in de betekenis van die overgang voor vermogen en resultaat, zoals gebruikelijk is bij stelselwijzigingen. In de gepubliceerde balans behoeft uiteraard alleen het effect op het vermogen te worden aangegeven.
De harmonisatie heeft betrekking op de waardering van de activa en passiva. Zij heeft geen betrekking op de bijzondere regels die in het fiscale recht bestaan in de vorm van faciliteiten en beperkingen, zoals investeringsaftrek. Bovendien betekent de keuze voor de fiscale waarderingsgrondslagen een integrale keuze voor het complete fiscale regime: “cherry picking” van fiscale dan wel BW-waarderingsgrondslagen al naar gelang het beste voor de desbetreffende post uitkomt, is niet mogelijk.
Teneinde voor gebruikers van de jaarrekening duidelijk te maken dat zij is opgesteld op basis van fiscale grondslagen, is in het wetsvoorstel opgenomen dat in de toelichting de keuze voor de toepassing van deze grondslagen vermeld moet worden. Daarnaast bevat het wetsvoorstel de bepaling dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels gegeven kunnen worden over het gebruik van deze grondslagen en

de toelichting die daarbij gegeven moet worden, zodat snel en flexibel ingespeeld kan worden op wijzigingen in de fiscale wetgeving of in de (Europese of internationale) regelgeving op het gebied van jaarverslaggeving die gevolgen hebben voor de toepassing van artikel 2:396 lid 6 BW.
Snelle inwerkingtreding van het wetsvoorstel is gewenst, opdat het bedrijfsleven zo snel mogelijk kan profiteren van de administratieve lastenverlichting. Daarom is inwerkingtreding bepaald op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet zal worden geplaatst. Aangezien in het jaarrekeningenrecht de datum van inwerkingtreding niet altijd duidelijkheid schept over de vraag vanaf welk boekjaar de regels van toepassing zijn, is toegevoegd dat de wetgeving van toepassing is op jaarrekeningen en jaarverslagen die worden opgesteld over de boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2007.

Gevolgen voor de administratieve lasten

Op grond van de nulmeting van het ministerie van Justitie bedragen de administratieve lasten voor het opstellen van een jaarrekening voor kleine rechtspersonen € 948 miljoen (€ 763 miljoen voor kleine economisch actieve rechtspersonen en € 185 miljoen voor kleine economisch inactieve rechtspersonen). Deze nulmeting is gebaseerd op de stand van zaken in de regelgeving en de aantallen bedrijven per 31 december 2002. Het aantal ondernemingen dat onder de grenswaarde van artikel 2:396 BW viel, bedroeg destijds 565 000, waarvan 246 000 actieve en 319 000 economisch inactieve entiteiten.
Zoals eerder opgemerkt, houdt de mogelijkheid om de vennootschappelijke jaarrekening op te maken op fiscale grondslagen verband met de invoering van de XBRL-taxonomie bij de uitvoering van het jaarrekeningrecht. Bij de berekening van de administratieve lastenverlichting door gebruik van de XBRL-taxonomie, is uitgegaan van een tijds- en kostenbesparing van 33%, wat neerkomt op een besparing van € 316 miljoen voor de genoemde categorieën vennootschappen. Door het openen van de mogelijkheid om de vennootschappelijke en fiscale jaarrekening als het ware te laten samenvallen, vervallen in feite de totale administratieve lasten op dit punt voor kleine en economisch niet actieve rechtspersonen, wat zou neerkomen op een additionele besparing van € 632 miljoen. In de voortgangsrapportage over de administratieve lastenverlichting van april 2005 (*Kamerstukken II 2004/05, 29 515, nrs. 59 en 64*) is besloten van dit besparingspotentieel € 400 miljoen in te boeken. Daarbij is impliciet rekening gehouden met het feit dat nog aanvullende of resterende handelingen verricht zouden moeten worden om van deze mogelijkheid gebruik te maken, zoals de in dit voorstel opgenomen verplichting tot het toelichten van de gebruikte waarderingsgrondslagen. Voorts is in deze brieven aangegeven dat de geraamde € 400 miljoen niet in zijn geheel bij het ministerie van Justitie neerslaat, maar voor een deel bij het ministerie van Financiën. Dit op grond van het feit dat de gegevens uit de winstaangifte voortaan in feite "dubbel" gebruikt zullen worden. Conform de uitgangspunten die in het administratievelastenbeleid voor dit soort dubbel gebruik van gegevens worden gehanteerd, is uitgegaan van een halvering van de lasten voor het opmaken van de winstaangifte, die in totaal € 150 miljoen bedragen. Deze post van € 75 miljoen is als aanvullende reductie opgenomen op het terrein van Financiën en in mindering gebracht op de genoemde € 400 miljoen. Aldus resteert een administratievelastenreductie op het terrein van het jaarrekeningrecht van € 325 miljoen.
Mede in het kader van het op 9 juni 2006 gesloten convenant tot samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven voor het gebruik van de Nederlandse XBRL-taxonomie (*Stcrt.* 133) zullen effecten van de maatregel worden gemonitord ten behoeve van een ex post evaluatie. Actal heeft in zijn advies d.d. 19 april 2007 (RL/FvK/078) op het wetsvoorstel eveneens het belang van een ex post evaluatie van de AL-besparingen van deze maatregel benadrukt, nu deze besparingen vooraf alleen op forfaitaire basis zijn geraamd.

D2.4 BESLUIT VAN 13 OKTOBER 2015 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT ACTUELE WAARDE, HET BESLUIT FISCALE WAARDERINGSGRONDSLAGEN, HET BESLUIT MODELLEN JAARREKENING EN ENKELE ANDERE BESLUITEN

Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit actuele waarde, het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het Besluit modellen jaarrekening en enkele andere besluiten ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (*PbEU* 2013, L 182) (bijgewerkt tot en met 13 oktober 2015)

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 16 juli 2015, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 666010;

Gelet op artikel 363 lid 6, 384 lid 4, 391 lid 5, 396 lid 6, 398 lid 4 en 442 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 1:10, art. 1:11, 3:5, vierde lid, 3:72, vijfde lid, 3:74a, 4:17, derde lid, 4:37o, zesde lid, 4:37p, eerste lid, 4:37u, eerste lid, 4:48, tweede lid, 4:51, vijfde lid, 4:52, derde lid, 4:61, eerste lid, 4:85, derde lid WFT, en 5:25w van de Wet op het financieel toezicht, artikel 19a, zevende lid, van de Wet overige OCW-subsidies, artikel 2, tweede lid, onderdeel h, van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, artikel 74, vijfde lid, van de Wet veiligheidsregio's, artikel 45a, eerste lid, van de Pensioenwet en artikel 56a, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 september 2015, nr. W03.15.0252/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 13 oktober 2015, nr. 690966;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit actuele waarde wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 1, tweede lid, wordt «vervangingswaarde» vervangen door: actuele kostprijs.

B. Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2
Onder de actuele kostprijs wordt verstaan:
a. de actuele inkoopprijs en de bijkomende kosten van een actief, verminderd met afschrijvingen; of
b. de actuele aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging van een actief kunnen worden toegerekend, verminderd met afschrijvingen. In deze kosten kunnen worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend.

C. Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a
Waardering tegen marktwaarde is niet toegestaan voor een rechtspersoon als bedoeld in artikel 395a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

D. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. In de eerste volzin wordt «vervangingswaarde» vervangen door: actuele kostprijs.
2. De tweede en derde volzin vervallen.

3. Er worden twee volzinnen toegevoegd, luidende: Waardering geschiedt tegen de bedrijfswaarde indien deze lager is dan de actuele kostprijs. Indien de opbrengstwaarde lager is dan de actuele kostprijs en hoger is dan de bedrijfswaarde, geschiedt de waardering tegen de opbrengstwaarde.

E. Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8
Indien agrarische voorraden worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, komt daarvoor in aanmerking de opbrengstwaarde.

F. In artikel 9 wordt «vervangingswaarde» vervangen door: actuele kostprijs.

ARTIKEL II

Artikel 3 van het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen wordt als volgt gewijzigd:

A. Het tweede lid komt te luiden:
2. Dit artikel is niet van toepassing op een rechtspersoon als bedoeld in artikel 395a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

B. Het derde lid wordt geschrapt.

ARTIKEL III

Het Besluit modellen jaarrekening wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt «overeenkomstig een der modellen E-H» vervangen door: overeenkomstig model E of model F.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Dit besluit is niet van toepassing op een rechtspersoon als bedoeld in artikel 395a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

B. In het tweede lid van artikel 14 vervalt: G, H,.

C. In model A, onder A. Vaste activa, I. Immateriële vaste activa, punt 2, vervalt: onderzoek en.

D. In model B, onder A. Vaste activa, I. Immateriële vaste activa, punt 2, vervalt: onderzoek en.

E. In model E komt de post «Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen» te luiden «Resultaat voor belastingen», komt de post «belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening» te luiden «belastingen» en vervallen de posten: Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen, buitengewone baten, buitengewone lasten, belastingen buitengewoon resultaat, Buitengewoon resultaat na belastingen.

F. In model F komt de post «Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen» te luiden «Resultaat voor belastingen», komt de post «belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening» te luiden «belastingen» en vervallen de posten: Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen, buitengewone baten, buitengewone lasten, belastingen buitengewoon resultaat, Buitengewoon resultaat na belastingen.

G. De modellen G en H vervallen.

H. In model I komt de post «Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen» te luiden «Resultaat voor belastingen», komt de post «belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening» te luiden «belastingen» en vervallen de posten: Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen, buitengewone baten, buitengewone lasten, belastingen buitengewoon resultaat, Buitengewoon resultaat na belastingen.

I. In model J komt de post «Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen» te luiden «Resultaat voor belastingen», komt de post «belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening» te luiden «belastingen» en vervallen de posten: Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen, buitengewone baten, buitengewone lasten, belastingen buitengewoon resultaat, Buitengewoon resultaat na belastingen.

J. In model S komt de post «Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen» te luiden «Resultaat voor belastingen», komt de post «belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening» te luiden «belastingen» en vervallen de posten: Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen, buitengewone baten, buitengewone lasten, belastingen buitengewoon resultaat, Buitengewoon resultaat na belastingen.

ARTIKEL IV

A. Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

1. In de artikelen 48f, 115m, 115o, 115v, 115y, 119, 120, 121, 124, 147h, 147i en 163 wordt «jaarverslag» telkens vervangen door: bestuursverslag.
2. In artikel 115v en in bijlage H, onderdeel 5.4, wordt «jaarverslagen» telkens vervangen door: bestuursverslagen.

B. In artikel 134 van het Besluit prudentiële regels Wft wordt «jaarverslag» vervangen door: bestuursverslag.

C. In de artikelen 5, 21 en 27 van het Besluit reikwijdtebepalingen Wft wordt «jaarverslag» telkens vervangen door: bestuursverslag.

D. Het Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft wordt als volgt gewijzigd:
1. In de artikelen 3, 8 en 10 wordt «jaarverslag» telkens vervangen door: bestuursverslag.
2. In de artikelen 3 en 9 wordt «halfjaarverslag» telkens vervangen door: halfjaarlijks bestuursverslag.

E. In artikel 5 van het Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten wordt «jaarverslag» vervangen door «bestuursverslag» en wordt «jaarverslagen» vervangen door: bestuursverslagen.

ARTIKEL V

In het opschrift van artikel 11 en in de artikelen 11, 12 en 13 van het Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap wordt «jaarverslag» telkens vervangen door: bestuursverslag.

ARTIKEL VI

In de opschriften van de artikelen 10a en 10b en in de artikelen, 10a, 10b en 11 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt «jaarverslag» telkens vervangen door: bestuursverslag.

ARTIKEL VII

A. In artikel 3 van het Besluit van 6 september 1991, tot verhoging van de grensbedragen, genoemd in de artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (*Stb.* 1991, 456) wordt «jaarverslag» vervangen door: bestuursverslag.

B. In artikel 3 van het Besluit van 1 december 1999 tot verhoging van de grensbedragen, genoemd in de artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (*Stb.* 1999, 515) wordt «jaarverslag» vervangen door: bestuursverslag.

C. In artikel 3 van het Besluit van 7 februari 2004 tot verhoging van de grensbedragen, genoemd in de artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (*Stb.* 2004, 54) wordt «jaarverslag» vervangen door: bestuursverslag.

D. In het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (*Stb.* 2004, 747) wordt «jaarverslag» telkens vervangen door: bestuursverslag.

E. In artikel 3 van het Besluit van 11 oktober 2006 tot verhoging van de grensbedragen, genoemd in de artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 (*PbEU* L 224) (*Stb.* 2006, 474) wordt «jaarverslag» telkens vervangen door: bestuursverslag.

F. In de artikelen 2 en 4 van het Besluit van 26 juli 2008 tot uitvoering van artikel 41 van Richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen nr. 78/660/EEG en nr. 83/349/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen en houdende intrekking van Richtlijn nr. 84/253/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen (*Stb.* 2008, 323) wordt «jaarverslag» telkens vervangen door: bestuursverslag.

G. In de artikelen 3, 4 en 5 van het Besluit van 1 juni 2010 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van banken (*Stb.* 2010, 215) wordt «jaarverslag» telkens vervangen door: bestuursverslag.

H. In artikel 1 van het Besluit van 25 juni 2013, houdende uitvoering van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (*Stb.* 2013, 260) wordt «jaarverslag» telkens vervangen door: bestuursverslag.

I. In artikel 1 van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn wordt «jaarverslag» telkens vervangen door: bestuursverslag.

J. In artikel 6 van het Besluit rijksbijdragen IFV wordt «jaarverslag» vervangen door: bestuursverslag.

ARTIKEL VIII

1. Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2. Dit besluit is van toepassing op jaarrekeningen en bestuursverslagen die betrekking hebben op een boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2016. De voorschriften van dit besluit kunnen worden toegepast op jaarrekeningen en bestuursverslagen die worden opgesteld over boekjaren die zijn aangevangen voor 1 januari 2016 indien ook de voorschriften van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening vanaf dat eerdere boekjaar worden toegepast.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 13 oktober 2015
Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur

Uitgegeven de negentiende oktober 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit besluit strekt tot wijziging van een aantal besluiten in verband met de uitvoering van richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (*PbEU* 2013, L 182) (hierna: richtlijn jaarrekening.[1] De richtlijn jaarrekening vervangt de vierde richtlijn van de Raad van 25 juli 1978 betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschaps-vormen (78/660/EG) (*PbEEG* 1978, L 222) (hierna: vierde richtlijn) en de zevende richtlijn van de Raad van 13 juni 1983 betreffende de geconsolideerde jaarrekening (83/349/EEG) (*PbEEG* 1983, L 193) (hierna: zevende richtlijn).
De richtlijn jaarrekening beoogt het jaarrekeningenrecht te moderniseren, te vereenvoudigen, verder te harmoniseren en de administratieve lasten te verlichten. De richtlijn jaarrekening noopt tot aanpassing van de voorschriften omtrent het opstellen van de jaarrekening in titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Deze voorschriften zijn aangepast in de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (*Kamerstukken II*, 2014/15, 34 176). Ook dient een aantal besluiten ter uitvoering van de richtlijn jaarrekening te worden aangepast. Deze wijzigingen hebben te maken met het vervallen van de mogelijkheid om activa te waarderen tegen vervangingswaarde en het nieuwe regime voor micro-ondernemingen (aanpassing Besluit actuele waarde), de beperking van de toelichtingsvereisten voor kleine rechtspersonen (aanpassing Besluit fiscale waarderingsgrondslagen), wijziging van de modellen voor de balans en de winst- en verliesrekening (aanpassing Besluit modellen jaarrekening) en het vervangen van de term «jaarverslag» door «bestuursverslag» (aanpassing Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (*Stb.* 2004, 747) en verschillende andere besluiten). Deze wijzigingen worden hieronder toegelicht.
Hoofdstuk 10 van de richtlijn jaarrekening dat ziet op de verplichting voor ondernemingen die actief zijn in de winningsindustrie en in de houtkap van oerbossen om jaarlijks te rapporteren over betalingen die zij doen aan de overheden van de landen waar zij actief zijn, is uitgevoerd in het Besluit rapportage van betalingen aan overheden.
Een voorontwerp van dit besluit is voorgelegd aan de Raad voor de Jaarverslaggeving, de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Kamer van Koophandel. Naar aanleiding van de consultatie is het besluit op enkele punten aangepast. Zo is verduidelijkt dat bij de berekening van de actuele kostprijs rekening moet worden gehouden met afschrijvingen en zijn de voorschriften aangepast over wanneer tegen een andere waarde dan actuele kostprijs dient te worden gewaardeerd. Overwogen is om naast agrarische voorraden, andere specifieke categorieën voorraden aan te wijzen die op basis van opbrengstwaarde worden gewaardeerd. Er is besloten om deze mogelijkheid op een later moment, los van de uitvoering van de richtlijn jaarrekening, verder te onderzoeken.

Lasten voor het bedrijfsleven
Met het onderhavige besluit zijn geen extra lasten voor het bedrijfsleven gemoeid. Omdat de waardering tegen actuele kostprijs niet verplicht is, vloeien uit de introductie van deze waarderingswijze geen lasten voort. Voor kleine rechtspersonen vervallen toelichtingsvereisten omtrent het gebruik van fiscale waarderingsgrondslagen. Omdat het gebruik van fiscale waarderingsgrondslagen optioneel is, kan van de lastenverlichting die hieruit voortvloeit geen reële schatting worden gemaakt. Verder zijn de regels omtrent de modellen voor de winst- en verliesrekening vereenvoudigd. Ondernemers behoeven bij het opstellen van de jaarstukken geen onderscheid meer te maken tussen gewone en buitengewone posten. Omdat het reeds gebruikelijk is om alleen in zeer uitzonderlijke situaties gebruik te maken van een buitengewone post en vrijwel alle baten en lasten worden gepresenteerd onder het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, brengt deze wijziging geen significante lastenverlichting mee.

1. De richtlijn jaarrekening dient op 20 juli 2015 in nationale regelgeving zijn omgezet. Voor verdere implementatieaspecten zij verwezen naar de transponeringstabel aan het slot van deze nota van toelichting.

Artikelen

Artikel I

Artikel I wijzigt het Besluit actuele waarde.

Onderdelen A, B en D

Het BW hanteert als uitgangspunt dat activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Daarnaast kunnen activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde (artikel 2:384 BW). De richtlijn jaarrekening brengt hierin geen verandering. Nadere regels omtrent de inhoud, de grenzen en de wijze van toepassing van actuele waarde zijn gesteld in het Besluit actuele waarde.
Het Besluit actuele waarde kende vier verschijningsvormen van actuele waarde: de vervangingswaarde, bedrijfswaarde, marktwaarde of opbrengstwaarde. Met de richtlijn jaarrekening is de mogelijkheid die de vierde richtlijn bood om activa tegen vervangingswaarde te waarderen, vervallen. Het Besluit actuele waarde is hiermee in overeenstemming gebracht.
Onder de vervangingswaarde werd verstaan het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van een actief dat bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt, verbruikt of voortgebracht, een ander actief te verkrijgen of te vervaardigen dat voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijke betekenis heeft. Waardering tegen vervangingswaarde werd onder voorwaarden voorgeschreven voor materiële en immateriële vaste activa, niet zijnde beleggingen, en voor voorraden, niet zijnde agrarische voorraden, waarvan mocht worden aangenomen dat zij zouden worden vervangen. Omdat de vervangingswaarde ter uitvoering van de richtlijn jaarrekening is geschrapt, worden andere waarderingsmethoden voor deze soorten activa voorgeschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid die artikel 7 van de richtlijn jaarrekening biedt om waardering van activa tegen geherwaardeerde bedragen voor te schrijven. Deze grondslag wordt ingevuld met waardering tegen actuele kostprijs. Op deze wijze wordt aan ondernemers een mogelijkheid geboden deze activa tegen een andere waarde dan verkrijgings- of vervaardigingsprijs te waarderen.
In artikel 7 van het Besluit actuele waarde is de wijze van waardering van materiële en immateriële vaste activa, niet zijnde beleggingen, voorgeschreven. Op grond van artikel I, onderdeel D, worden deze activa voortaan in beginsel gewaardeerd tegen actuele kostprijs. Wat onder actuele kostprijs moet worden verstaan, is bepaald in artikel I, onderdeel B, waarin artikel 2 is gewijzigd. Op grond van artikel 2 wordt onder de actuele kostprijs verstaan: a) de actuele inkoopprijs en de bijkomende kosten, of b) de actuele aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In deze kosten kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend. Voor de formulering is gekeken naar de beschrijving van de historische kostprijs in artikel 2:388 BW. Net zoals bij de historische kostprijs, dient rekening te worden gehouden met afschrijvingen (artikel 2:385 en 386 BW). Voor de actuele kostprijs is dit expliciet in het besluit bepaald.
Voor de actuele kostprijs kan worden gekeken naar de actuele kosten waartegen een actief kan worden gekocht dan wel naar de actuele kosten die nodig zijn om het actief te produceren. De actuele kostprijs is de actuele verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs van het betreffende actief in nieuwe staat. De actuele kostprijs wijkt af van de historische kostprijs (minus afschrijvingen), omdat de actuele kostprijs rekening houdt met prijsveranderingen na verkrijging of vervaardiging. De actuele kostprijs wijkt af van de vervangingswaarde, omdat de actuele kostprijs kijkt naar de actuele verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs van het actief dat in bezit is van de rechtspersoon, terwijl dit actief bij toepassing van de vervangingswaarde wordt gewaardeerd tegen het bedrag dat nodig is om een ander actief te kopen waarmee de rechtspersoon het bestaande actief wil vervangen. Het nieuwe vervangende actief kan afwijken van het huidige actief, bijvoorbeeld een machine met andere kenmerken en capaciteiten dan de aanwezige machine. Bij de bepaling van de vervangingswaarde dient het vervangende actief een in economisch opzicht gelijke betekenis te hebben voor de bedrijfsuitoefening. Indien het vervangende actief een ander actief is dan het aanwezige actief, dient de aankoopprijs van het vervangende actief te worden gecorrigeerd indien en voor zover de economische betekenis van het vervangende actief afwijkt van dat van het aanwezige actief, bijvoorbeeld voor verschillen in capaciteit tussen de vervangende machine en het huidige actief. Bij de actuele kostprijs wordt in het geheel niet gekeken naar het mogelijke vervangende actief.
In artikel 7 was tevens aangegeven wanneer materiële of immateriële vaste activa tegen een andere waarde dienden te worden gewaardeerd dan tegen de vervangingswaarde. Dit betrof de bedrijfswaarde wanneer deze waarde lager was dan de vervangingswaarde en de opbrengstwaarde wanneer de rechtspersoon de

activa hield om te verkopen. Door het schrappen van het begrip vervangingswaarde is de beslissing om de activa wel of niet te verkopen niet langer passend voor het bepalen van de waarderingswijze. Daarom is bepaald dat wanneer de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde lager zijn dan de actuele kostprijs, tegen de hoogste van deze twee waarden moet worden gewaardeerd in plaats van tegen de actuele kostprijs.

Onderdeel C

In artikel 2:395a BW is een speciaal regime voor micro-ondernemingen neergelegd. Een rechtspersoon kwalificeert als micro-onderneming indien hij voldoet aan minimaal twee van de volgende drie vereisten: a. een balanstotaal van niet meer dan € 350.000; b. een netto-omzet van maximaal € 700.000; c. een gemiddeld aantal werknemers van minder dan 10. De vrijstellingen die gelden voor micro-ondernemingen betreffen, kort weergegeven: a. het opstellen van een verkorte balans; b. het opstellen van een verkorte winst- en verliesrekening; c. vrijstelling van het opstellen van een toelichting op de jaarrekening; d. vrijstelling van het opstellen van een bestuursverslag; d. de beperking van de publicatieplicht tot de verkorte balans; en e. vrijstelling van de accountantscontrole (vgl. *Kamerstukken II*, 2014/15, 34 176, nr. 3, p. 19 e.v. voor een meer uitgebreide beschrijving van het regime). Op grond van artikel 36, derde lid, van de richtlijn jaarrekening, mag een lidstaat met een speciaal regime voor micro-ondernemingen, niet toestaan dat micro-ondernemingen waardering tegen marktwaarde (fair value) toepassen. Het gebruik van marktwaarde zou ertoe kunnen leiden dat er gedetailleerde informatie moet worden verstrekt ter verklaring van de grondslag waarop de marktwaarde van bepaalde posten is vastgesteld. Deze waarderingswijze wordt daarom niet geschikt geacht binnen het regime voor micro-ondernemingen, waarin de jaarrekening nog maar heel beperkt behoeft te worden toegelicht.
Daarom is in het nieuwe artikel 5a bepaald dat waardering tegen marktwaarde niet is toegestaan voor micro-ondernemingen. Dit is van belang voor de waardering van financiële instrumenten en beleggingen, waarvoor de artikelen 10 en 11 bij het gebruik van actuele waarde, waardering tegen marktwaarde voorschrijven. Deze bepalingen dienen niet te worden toegepast door micro-ondernemingen; zij moeten financiële instrumenten en beleggingen waarderen tegen verkrijgingsprijs. Wanneer een onderneming die als micro-onderneming zou kwalificeren, toch gebruik wil maken van waardering tegen marktwaarde, zal deze moeten kiezen voor het regime voor kleine rechtspersonen.

Onderdeel E

Artikel 8 kende voorschriften omtrent de waardering van voorraden, niet zijnde agrarische voorraden. Wanneer werd aangenomen dat zij zouden worden vervangen, dienden deze voorraden te worden gewaardeerd tegen vervangingswaarde. Omdat de mogelijkheid die de vierde richtlijn bood om voorraden te waarderen tegen vervangingswaarde is geschrapt, dienen zij voortaan gewaardeerd te worden tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Verder dienden voorraden, niet zijnde agrarische voorraden, waarvan niet mocht worden aangenomen dat zij zouden worden vervangen, op basis van artikel 8 te worden gewaardeerd tegen opbrengstwaarde. Het onderscheid dat in het besluit werd gemaakt tussen vervangen of niet vervangen van voorraden is door het schrappen van het begrip vervangingswaarde niet langer passend. Dit heeft tot gevolg dat alle voorraden, niet zijnde agrarische voorraden, op dezelfde wijze tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs worden gewaardeerd. Voor agrarische voorraden blijft het voorschrift gehanteerd dat indien zij tegen actuele waarde worden gewaardeerd, zij worden gewaardeerd tegen opbrengstwaarde.

Onderdeel F

In artikel 9 is bepaald dat, net zoals voor de bedrijfswaarde of opbrengstwaarde, in de toelichting moet worden verklaard hoe de actuele kostprijs is vastgesteld.

Artikel II

In artikel II is het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen aangepast. Op grond van artikel 16, derde lid, van de richtlijn jaarrekening, is de toelichting op de jaarrekening van kleine rechtspersonen beperkt tot de toelichtingsvereisten waarin de richtlijn jaarrekening voorziet.

Op grond van het tweede en derde lid van artikel 3 van het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen diende, wanneer de toepassing van de fiscale waarderingsgrondslagen leidde tot een uit een fiscale faciliteit voortvloeiende buitengewone waardecorrectie, in de toelichting het gebruik van die faciliteit en het bedrag van de buitengewone waardecorrectie vermeld te worden. Deze informatie mag op grond van de richtlijn jaarrekening niet langer van kleine rechtspersonen worden gevraagd. Deze toelichtingsvereisten zijn daarom geschrapt.
Wanneer toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen leidt tot een afwijking ten opzichte van de waardering volgens afdeling 6 van titel 9 van boek 2 BW, moeten kleine rechtspersonen op grond van het eerste lid van artikel 3 vermelden voor welke posten deze afwijking geldt. Dit toelichtingsvereiste dat een nadere invulling van de verplichting van artikel 2:384 lid 5 BW betreft, om met betrekking tot elke post de waarderingsgrondslagen uiteen te zetten, is in overeenstemming met artikel 16, eerste lid, onderdeel a, van de richtlijn jaarrekening, en kan daarom behouden blijven.
Aan artikel 3 is een nieuwe bepaling toegevoegd waarmee micro-ondernemingen zijn vrijgesteld van het toelichtingsvereiste van artikel 3 lid 1. Dit is in overeenstemming met de lidstaatoptie in artikel 36, eerste lid, onderdeel b, van de richtlijn jaarrekening om deze groep rechtspersonen vrij te stellen van de verplichting een toelichting op de jaarrekening op te stellen.

Artikel III

Artikel III betreft wijzigingen van het Besluit modellen jaarrekening.

Onderdelen A, B en G

Op grond van de vierde richtlijn waren er vier modellen voor de winst- en verliesrekening, te weten modellen E-H. In de richtlijn jaarrekening zijn twee modellen geschrapt. Dit betreft model G en model H. Deze modellen zijn daarom komen te vervallen (onderdeel G) alsmede de verwijzingen naar deze modellen in artikel 1 en in artikel 14 (onderdelen A en B).
Zoals hierboven vermeld gelden er vrijstellingen voor micro-ondernemingen voor het opstellen van de balans en de winst- en verliesrekening. Omdat uit de consultatie niet naar voren is gekomen dat er behoefte bestaat aan aparte modellen voor deze zeer beperkte jaarrekening, worden er geen modellen voor micro-ondernemingen voorgeschreven. Er kan worden volstaan met het bepaalde in artikel 2:395a BW over welke posten dienen te worden vermeld. In het nieuwe derde lid van artikel 1 is het Besluit modellen jaarrekeningen daarom buiten toepassing verklaard voor micro-ondernemingen (onderdeel A).

Onderdeel C en D

Op grond van de richtlijn jaarrekening vallen onder immateriële vaste activa niet langer kosten van onderzoek. Deze wijziging sluit aan bij de praktijk waar kosten van onderzoek niet geactiveerd worden omdat het niet waarschijnlijk is dat zij in de toekomst naar verwachting economische voordelen zullen generen. Artikel 2:365 BW is hiermee in overeenstemming gebracht. Ook de verwijzing naar kosten van onderzoek als onderdeel van de immateriële vaste activa in de modellen A en B voor de balans is geschrapt.

Onderdelen E, F, H, I en J

De richtlijn jaarrekening heeft de modellen E, F, I, J en S voor de winst- en verliesrekening vereenvoudigd. Omdat er niet langer onderscheid wordt gemaakt tussen gewone en buitengewone posten zijn de posten buitengewone baten, buitengewone lasten, belastingen buitengewoon resultaat en Buitengewoon resultaat na belastingen vervallen. Deze posten vallen nu onder de meer algemene posten. Dit heeft tot gevolg dat de termen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen en Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening veranderen in Resultaat voor belastingen respectievelijk Belastingen, en dat de tussentelling Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen niet meer nodig is. Deze wijziging sluit aan bij de praktijk, waarin alleen in zeer uitzonderlijke situaties, zoals bij kapitaalvernietiging door natuurrampen, gebruik kon worden gemaakt van een buitengewone post.

Artikel IV – VII

Omdat de term jaarverslag in artikel 2:391 BW is vervangen door «bestuursverslag», dienen de verwijzingen naar het jaarverslag in verschillende besluiten overeenkomstig te worden aangepast.
In artikel IV worden besluiten van het Ministerie van Financiën aangepast. Dit betreft het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit reikwijdtebepalingen Wft, het Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft en het Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten.

In artikel V wordt het Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangepast.

Artikel VI betreft de wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In artikel VII wordt regelgeving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangepast. Dit betreft besluiten waarin de grensbedragen van artikel 2:396 en 397 BW worden aangepast, het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (*Stb.* 2004, 747), het Besluit van 26 juli 2008 tot uitvoering van artikel 41 van Richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen nr. 78/660/EEG en nr. 83/349/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen en houdende intrekking van Richtlijn nr. 84/253/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen (*Stb.* 2008, 323), het Besluit van 1 juni 2010 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van banken (*Stb.* 2010, 215), het Besluit van 25 juni 2013, houdende uitvoering van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (*Stb.* 2013, 260), het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn en het Besluit rijksbijdragen IFV.

Artikel VIII

Het besluit treedt tegelijk in werking met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. De inwerkingtreding zal bij koninklijk besluit geschieden.
De veranderingen die in de besluiten worden doorgevoerd, zijn voor het eerst van toepassing voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Dit sluit aan bij het bepaalde omtrent de aanpassing van titel 9 van boek 2 BW in de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. Daarnaast wordt toegestaan dat de nieuwe voorschriften worden toegepast voor boekjaren die zijn aangevangen voor 1 januari 2016. Dit mag alleen wanneer rechtspersonen ook de nieuwe voorschriften ter uitvoering van de richtlijn jaarrekening in titel 9 eerder toepassen en zowel die voorschriften als die in het besluit vanaf hetzelfde boekjaar eerder toepassen.

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur

TRANSPONERINGSTABEL

Richtlijn jaarrekening	Besluit	Beleidsruimte
Artikel 6, eerste lid, onderdeel i en artikel 7	Artikel I, onderdeel E	Geen
Artikel 7, eerste lid	Artikel I, onderdelen A, B, D en F	Lidstaatoptie om alternatieve waarderingsgrondslag toe te staan
Artikel 13, eerste lid	Artikel III, onderdelen A, B en G	Geen
Artikel 16, derde lid en artikel 36, eerste lid, onderdeel b	Artikel II, onderdelen A en B	De invoering van een regime voor micro-ondernemingen is optioneel
Artikel 19	Artikel IV – VII	Geen
Artikel 36, derde lid	Artikel I, onderdeel C	Wanneer gebruik wordt gemaakt van de optie om een regime voor micro-ondernemingen in te voeren, is waardering tegen marktwaarde door micro-ondernemingen niet toegestaan
Artikel 53	Artikel VIII	Geen
Bijlage III en IV	Artikel III, onderdeel C en D	Geen
Bijlagen V en VI	Artikel III, onderdelen E, F, H, I en J	Geen

D2.5 BESLUIT VAN 13 OKTOBER 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE UITVOERINGSWET RICHTLIJN JAARREKENING

Besluit van 13 oktober 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening en het Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit actuele waarde, het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het Besluit modellen jaarrekening en enkele andere besluiten ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (*PbEU* 2013, L 182) (*Stb.* 2015, 350)

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 13 oktober 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 688729;
Gelet op artikel III van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening en artikel VIII van het Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit actuele waarde, het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het Besluit modellen jaarrekening en enkele andere besluiten ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (*PbEU* 2013, L 182) (*Stb.* 2015, 350);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening en het Besluit van 13 oktober 2015 tot wijziging van het Besluit actuele waarde, het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen, het Besluit modellen jaarrekening en enkele andere besluiten ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (*PbEU* 2013, L 182) (*Stb.* 2015, 350) treden in werking met ingang van 1 november 2015.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 13 oktober 2015

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur

Uitgegeven de negentiende oktober 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur

D2.6 BESLUIT ELEKTRONISCHE DEPONERING HANDELSREGISTER

Besluit van 14 april 2016, houdende regels in verband met de deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (bijgewerkt tot en met 1 juli 2022)

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
boekjaar: boekjaar als bedoeld in artikel 10a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
SBR: Standard Business Reporting, een nationale standaard voor de digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages waarmee door middel van een gemeenschappelijke rapportagetaal gegevens eenmalig op een gestandaardiseerde wijze worden vastgelegd waardoor zij eenvoudig hergebruikt kunnen worden voor verschillende rapportages;
uitgevende instelling: uitgevende instelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2
1. Een rechtspersoon waarop artikel 395a, eerste lid, of 396, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, deponeert de bescheiden, bedoeld in artikel 3, langs elektronische weg via SBR, te beginnen met de bescheiden die zien op het boekjaar ingaande op of na 1 januari 2016.
2. Een rechtspersoon waarop artikel 397, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, deponeert de bescheiden, bedoeld in artikel 3, langs elektronische weg via SBR, te beginnen met de bescheiden die zien op het boekjaar ingaande op of na 1 januari 2017.

Artikel 3
Dit besluit is van toepassing op de bescheiden die op grond van artikel 394 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bij het handelsregister gedeponeerd worden.

Artikel 4
Artikel 2 is niet van toepassing op:
a. een rechtspersoon die onder de reikwijdte van paragraaf 4.3.4 van het Handelsregisterbesluit 2008 valt;
b. een uitgevende instelling;
c. een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, tweede lid, die in een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek verbonden is, indien het hoofd van deze groep:
1°. een rechtspersoon is die geen rechtspersoon is als bedoeld in de artikelen 395a, eerste lid, 396, eerste lid, of 397, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of
2°. een uitgevende instelling is;
d. een rechtspersoon die een jaarrekening deponeert die op grond van artikel 362, eerste lid, tweede volzin, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is opgesteld naar de normen van een van de andere lidstaten van de Europese Unie.

Artikel 5
1. De Kamer van Koophandel stelt een online service zelf deponeren jaarrekening beschikbaar aan rechtspersonen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, die het mogelijk maakt de bescheiden, bedoeld in artikel 3, langs elektronische weg via SBR bij het handelsregister te deponeren.
2. De Kamer van Koophandel stelt een online service opstellen jaarrekening beschikbaar aan rechtspersonen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, die gebruikt kan worden voor het opstellen van de bescheiden, bedoeld in artikel 3, met uitzondering van de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 393, vijfde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor verdere verwerking via SBR.

Artikel 6
Het tweede lid alsmede de aanduiding '1.' voor het eerste lid van artikel 5 vervallen met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 7
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit elektronische deponering handelsregister.

[WKNL-EY]

Nota van toelichting (2016)

I. Algemeen

1. Doel en aanleiding
Rechtspersonen waarop Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, zijn verplicht te voldoen aan wettelijke voorschriften inzake het opmaken, vaststellen en openbaar maken van de jaarrekening, het jaarverslag en de overige hieraan toe te voegen gegevens (hierna wordt voornamelijk enkel gesproken over de jaarrekening, waaronder ook het jaarverslag en de overige daaraan toe te voegen gegevens kunnen vallen).

Met de wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (*Stb.* 2015, 505) is het proces in gang gezet om het beginsel van nevenschikking – vrije keuze voor het gebruik van de papieren weg of een opengestelde elektronische weg – voor het deponeren van de jaarrekening in het handelsregister af te schaffen. In artikel 19a van de Handelsregisterwet 2007 is namelijk een basis opgenomen voor verplichte deponering langs elektronische weg op een bij algemene maatregel van bestuur voorgeschreven wijze. Dit besluit schrijft de wijze voor waarop deponering langs elektronische weg geschiedt, door welke groepen rechtspersonen, en geeft eveneens aan welke bescheiden langs elektronische weg gedeponeerd dienen te worden.

De inhoud van dit besluit en de achtergrond daarvan is reeds uitvoerig beschreven in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (*Kamerstukken II* 2015/2016, 34 262, nr. 3).

In een tijd waarin bedrijfsadministraties steeds meer gebruik maken van elektronische boekhoudsystemen, mag van bedrijven worden verlangd dat zij de jaarrekening langs elektronische weg naar de Kamer van Koophandel verzenden. Gegevens kunnen tegenwoordig elektronisch worden bewerkt op zodanige wijze dat met dezelfde gegevens automatisch verschillende soorten rapportages kunnen worden samengesteld en verzonden die ieder een ander doel dienen. Ondernemersorganisaties hechten ook sterk aan het principe van verplichte deponering van de jaarrekening in een gestructureerd elektronisch formaat. Teneinde de voordelen van deze wijze van aanlevering zoveel mogelijk te benutten, is het overheidsbeleid om voor massale, jaarlijks terugkerende processen toe te werken naar breed gebruik van een uniforme standaard: Standard Business Reporting (hierna: SBR). Dit is een methodiek die gebruik maakt van open standaarden op basis waarvan leveranciers van softwarepakketten hun producten kunnen aanbieden.

Het elektronisch op gestandaardiseerde wijze deponeren van de jaarrekening op basis van SBR is op vrijwillige basis reeds enkele jaren mogelijk voor rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), de categorie kleine rechtspersonen. Daarbij zijn in de loop der jaren allerlei initiatieven ontwikkeld die het gebruik van SBR beogen te bevorderen (zie paragraaf 5.1 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel) Door al dit soort inspanningen neemt het aantal via SBR gedeponeerde jaarrekeningen inmiddels beduidend toe. In 2013 werd circa 4% van alle jaarrekeningen via SBR gedeponeerd in het handelsregister, in 2014 circa 12% en in 2015 circa 21%. Tegelijkertijd is SBR niet in alle (software)producten, noch bij alle partijen (vooral intermediairs en ondernemers) structureel verankerd, waardoor er in de praktijk nog geen sprake is van grootschalig gebruik. Een belangrijke drempel voor grootschalig gebruik is gelegen in de kosten voor de ontwikkeling en aanschaf van geschikte programmatuur. Investeringen in de ontwikkeling van financiële software blijven nu nog te vaak achterwege doordat er bij leveranciers onvoldoende zekerheid is dat ondernemers die software inderdaad grootschalig zullen afnemen. De keuze van SBR als overheidsstandaard dient zodanig duidelijk en eenduidig te zijn dat dit tot voldoende waarborgen voor toepassing leidt, waardoor van de voordelen van SBR optimaal geprofiteerd kan worden.

Elk jaar zijn ondernemingen tijd en geld kwijt het opstellen en controleren van de jaarrekening. Ook de Kamer van Koophandel wordt jaarlijks met (hoge) verwerkingskosten geconfronteerd: bescheiden die bij de Kamer van Koophandel via verschillende kanalen en in verschillende vormen binnenkomen, worden ontvangen, gescand, verwerkt in de interne systemen en openbaar gemaakt. Om de regeldruk te verminderen wil het kabinet de elektronische dienstverlening van de overheid verbeteren. Er is overeenstemming bereikt met een breed veld aan belanghebbenden, zoals het publiek-private SBR-Beraad, met vertegenwoordigers van onder

meer VNO-NCW en MKB-Nederland en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants, om de verplichting voor het elektronisch deponeren op korte termijn in werking te laten treden.

2. Wat is SBR?

De kern van SBR is dat de gegevens in de bedrijfsadministratie zodanig worden gelabeld, dat op eenvoudige wijze verschillende (financiële) verantwoordingen elektronisch kunnen worden samengesteld en aangeleverd. Dat is mogelijk doordat partijen, zoals overheid, accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken een gegevenswoordenboek hebben gemaakt (de Nederlandse Taxonomie), met gestandaardiseerde begrippen. Deze zijn gebaseerd op eXtensible Business Reporting Language, oftewel XBRL, een gemeenschappelijke taal voor het definiëren van begrippen. SBR biedt daarnaast één digitale beveiligde verbinding met die overheidsorganisaties.

De gebruiker van de taxonomie mag erop vertrouwen dat de taxonomie een naar de stand van de wet- en regelgeving juiste en volledige set van begrippen bevat. De ontwikkeling van de taxonomie voor de jaarverslaggeving kent een vaste jaarlijkse cyclus, met beoordeling op inhoudelijke en technische kwaliteit, consultatie van de markt en publicatie.

De Raad voor de Jaarverslaggeving verricht jaarlijks specifiek overeengekomen werkzaamheden gericht op de geschiktheid van de Nederlandse Taxonomie voor het deponeren van de jaarrekeningen die zijn opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening en de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Eventuele onjuistheden, onduidelijkheden, inconsistenties of omissies die als onderdeel van dit proces naar voren komen, worden door de Raad in de vorm van aanbevelingen gerapporteerd aan de desbetreffende NT-partner (de Kamer van Koophandel), die verantwoordelijk is voor de technische verwerking van de Nederlandse Taxonomie (jaarrekeningdomein) door Logius. Logius is een baten-lastendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en beheert generieke ICT-voorzieningen.

Bij deponering van de jaarrekening via SBR-software is sprake van system-to-system uitwisseling van gegevens. Hierbij is het gebruik van een PKIoverheid-certificaat, een eHerkenningsmiddel van niveau 4, noodzakelijk zodat gegarandeerd wordt dat de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van de gegevens voldoende is gewaarborgd. Hierdoor weet de Kamer van Koophandel dat het bericht van de verzender afkomstig is (bron-authenticiteit) en dat het bericht tussen verzender en ontvanger niet gewijzigd is (berichtintegriteit). Bovendien sluit dit aan op de werkwijze die de Belastingdienst reeds hanteert voor de fiscale aangiften via SBR om de voordelen van standaardisatie en hergebruik te realiseren. De meeste bedrijven zullen dus al beschikken over dit certificaat. Micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen kunnen via de online service «Zelf deponeren jaarrekening» jaarrekeninggegevens invoeren en vervolgens elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel. De online service zorgt voor verdere verwerking via SBR. Voor deponeren via de online service is geen PKIoverheid-certificaat vereist, maar een eHerkenningsmiddel van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 om de verzender van de jaarrekening te kunnen bepalen. Er kan voor de online service worden volstaan met een lager betrouwbaarheidsniveau omdat sprake is van human-to-system uitwisseling van gegevens.

3. Reikwijdte algemene maatregel van bestuur

De verplichting tot deponering langs elektronische weg via SBR wordt in dit besluit, overeenkomstig de beschrijving in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel, gefaseerd ingevoerd. In dit besluit wordt bepaald dat digitale deponering exclusief plaatsvindt met behulp van de door de overheid aangewezen standaard SBR door micro-ondernemingen, kleine rechtspersonen en middelgrote rechtspersonen. Micro-ondernemingen als bedoeld in artikel 2:395a, eerste lid, van het BW en kleine rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396, eerste lid, van het BW kunnen bij wijze van alternatief voor SBR ook gebruikmaken van de gratis online service waarin de Kamer van Koophandel voorziet. Voor het gebruik daarvan hoeft een onderneming geen nieuwe administratiesoftware, waarmee SBR-rapportages kunnen worden opgesteld, aan te schaffen.

3.1 Micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen

De verplichting zal allereerst in werking treden voor micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen. Deze ondernemingen deponeren de jaarrekening, te beginnen met de jaarrekening die ziet op het boekjaar ingaande op of na 1 januari 2016, elektronisch via SBR-software of de online service «zelf deponeren jaarrekening». Het deponeren dient binnen twaalf maanden na afsluiting van het boekjaar te gebeuren.

Sinds 2007 kunnen kleine ondernemingen in de zin van artikel 2:396, eerste lid, van het BW op basis van gestandaardiseerde gegevens via SBR de jaarrekening elektronisch deponeren. Na ontvangst van de jaarrekening, draagt de Kamer van Koophandel zorg voor publicatie daarvan in het handelsregister. Voor de ondernemers die de jaarrekening zelf (opstellen en) deponeren, biedt de Kamer van Koophandel een online service «zelf deponeren jaarrekening» aan, waarmee micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen de jaarrekening zelf online kunnen deponeren door het opvoeren van de jaarrekeninggegevens in een aantal opeenvolgende schermen. De online service is sinds eind maart 2014 beschikbaar. De online service zorgt voor verdere verwerking via SBR.

De werking van de online service «zelf deponeren jaarrekening» is als volgt:
1. de ondernemer logt in met een niveau 2 eHerkenningsmiddel (gebruikersnaam en wachtwoord) ten behoeve van authenticatie via www.kvk.nl/zelfdeponeren;
2. hij voert de jaarrekening in via diverse schermen met algemene gegevens (waaronder verplicht een e-mailadres), balans, grondslagen, toelichtingen etc.; hierbij vult hij per scherm alleen de van toepassing zijnde velden in;
3. als laatste volgt een overzichtsscherm voor het controleren van alle ingevulde gegevens; het is mogelijk deze pagina te printen voor de eigen administratie of deze digitaal te bewaren; als na controle alle gegevens akkoord zijn, kan de jaarrekening via de knop «deponeren» gedeponeerd worden;
4. daarna volgt een statusscherm waarin het deponeringsproces kan worden gevolgd. Binnen enkele momenten volgt op het scherm de terugmelding dat de deponering geslaagd is;
5. tot slot volgt een tweede bevestiging in de vorm van een e-mail (naar het adres dat bij stap 2 is opgegeven) met als bijlage een gestandaardiseerde, leesbare (pdf-) weergave van de XBRL-jaarrekening.

Zowel de leesbare versie als de XBRL-versie worden door de Kamer van Koophandel beschikbaar gesteld.

3.2 Middelgrote rechtspersonen

Middelgrote rechtspersonen dienen een jaarrekening inclusief een controleverklaring van de accountant te deponeren. Bij de consultatie van het wetsvoorstel hebben VNO-NCW en MKB-Nederland verzocht om een gewenningsperiode voor middelgrote rechtspersonen te hanteren. Om het bedrijfsleven, dat wil zeggen zowel middelgrote rechtspersonen, softwareleveranciers als intermediairs, voldoende tijd te geven om de overstap naar het deponeren van de jaarrekening via SBR te maken, is het noodzakelijk gebleken om een overgangsperiode te hanteren voor de verplichting voor middelgrote rechtspersonen. De verplichting om de jaarrekening te deponeren via SBR gaat voor deze groep in, te beginnen met de bescheiden die zien op het boekjaar ingaande op of na 1 januari 2017. Deponering dient binnen twaalf maanden na afsluiting van het boekjaar te gebeuren.

De deponering van de controleverklaring van de accountant is technisch reeds mogelijk. Aan de visualisatie (presentatie op het scherm) van de jaarrekening en overige bescheiden in XBRL, wordt echter door de beroepsgroep (de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, NBA) samen met Logius, het shared service center voor ICT van de overheid, nog gewerkt. Vanaf medio 2016 zal een deponering van de jaarrekening, inclusief controleverklaring van de accountant, via SBR mogelijk zijn.

3.3 Grote rechtspersonen en groepsondernemingen

Voor grote rechtspersonen is vooralsnog geen verplichting opgenomen tot deponering langs elektronische weg via SBR. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is die uitzondering noodzakelijk omdat grote rechtspersonen moeten voldoen aan de meest complexe verslaggevingseisen, vaak internationaal opereren en daarom in de praktijk de bedrijfsadministratie veelal inrichten conform uitgevende instellingen. Uitgevende instellingen krijgen naar verwachting vanaf boekjaar 2019 te maken met een Europees elektronisch rapportageformaat (zie hierna paragraaf 3.4.). Het voornemen bestaat om grote rechtspersonen vanaf dat moment de gelegenheid te bieden om te kiezen tussen elektronisch deponeren via hetzij het in Nederland gekozen formaat (SBR), hetzij het Europese formaat dat gaat gelden voor uitgevende instellingen. Dat Europese formaat is nog niet bekend. Om die reden worden grote rechtspersonen momenteel niet meegenomen in de verplichting tot elektronisch deponeren.

Ook voor middelgrote groepsondernemingen die aan grote *rechtspersonen* c.q. uitgevende instellingen zijn verbonden, is vooralsnog geen verplichting opgenomen. Deze groep deponeringsplichtige rechtspersonen maakt in de praktijk volgens VNO-NCW en MKB-NL gebruik van dezelfde concernadministratie als de grote *rechtspersonen* c.q. uitgevende instellingen. Bovendien zijn middelgrote groepsondernemingen, in vergelij-

king met kleine groepsondernemingen, onderhevig aan uitgebreidere wettelijke verslaggevingseisen. Om de transitie naar digitaal deponeren van de jaarrekening gelijk te laten lopen met de transitie door de uitgevende instellingen, bestaat eveneens het voornemen om de verplichting tot het elektronisch deponeren voor deze rechtspersonen in te laten gaan vanaf boekjaar 2019. Voor deze groep deponeringsplichtige rechtspersonen bestaat daarom eveneens het voornemen de gelegenheid te bieden om te kiezen tussen elektronisch deponeren via SBR en het Europese formaat.

De verplichting voor grote rechtspersonen en middelgrote groepsondernemingen wordt aan dit besluit toegevoegd wanneer er duidelijkheid is over het Europees formaat.

3.4 Uitzonderingen

Voor bepaalde rechtspersonen wordt in deze algemene maatregel van bestuur geen verplichting tot deponering langs elektronische weg via SBR opgenomen. Dat is het geval voor de rechtspersonen en vennootschappen met een statutaire zetel buiten Nederland, waarvoor op grond van het Handelsregisterbesluit 2008 de verplichting geldt de boekhoudbescheiden te deponeren bij het handelsregister zoals ze die in het land van de statutaire zetel openbaar moeten maken (paragraaf 4.3.4 van het Handelsregisterbesluit 2008). Voor een nadere toelichting zie de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (paragraaf 5.3). Deze aanwijzing tot verplichte deponering langs elektronische weg via SBR geldt evenmin voor uitgevende instellingen. Uitgevende instellingen dienen, op grond van artikel 5:25o, eerste lid, van hoofdstuk 5.1a van de Wet op het financieel toezicht, de vastgestelde jaarrekening naar de AFM te verzenden. Zoals reeds toegelicht in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (paragraaf 5.3) zal de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) technische reguleringsnormen opstellen, waarin het formaat voor de elektronische verslaglegging door deze uitgevende instellingen wordt gespecificeerd. De Europese Commissie zal, naar aangenomen wordt mede op basis daarvan, een keuze maken voor een formaat. De aanwijzing tot verplicht elektronisch deponeren door uitgevende instellingen zal alsdan volgen uit een door de Minister van Financiën op te stellen besluit.

3.5 Ondersteunende voorzieningen

Bij de consultatie van het wetsvoorstel is door VNO-NCW en MKB-NL verzocht een tijdelijke online service voor middelgrote rechtspersonen in het leven te roepen, die gebruikt kan worden als alternatief voor de aanschaf van SBR-software, opdat deze ondernemers de tijd krijgen om de overstap naar SBR te maken. De tijdelijke online service «opstellen jaarrekening» wordt zo ingericht dat het merendeel van de middelgrote rechtspersonen kan worden gefaciliteerd om de jaarrekening, inclusief het bestuursverslag, gratis in XBRL-formaat op te stellen. Het deponeren van de stukken wordt niet via deze online service gefaciliteerd. De ondernemer kan de jaarrekening in XBRL-formaat naar zijn accountant sturen ten behoeve van de accountantscontrole. De ondernemer kan vervolgens de stukken, in XBRL-formaat, zelf deponeren via Digipoort. Digipoort is een ICT-centrale waar het berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt via een beveiligde verbinding. Het is ook mogelijk dat een ondernemer ervoor kiest om de deponering via zijn intermediair te laten verlopen. Naar verwachting worden hiermee de middelgrote rechtspersonen ondersteund in de overgang van het deponeren op papier naar het elektronisch deponeren en kunnen zij zich vertrouwd maken met de werking van SBR. Bovendien zal deze online service «opstellen jaarrekening» voor middelgrote rechtspersonen naar verwachting vooral ook kleine rechtspersonen die momenteel gebruik maken van de online service voor kleine rechtspersonen en doorgroeien naar de categorie middelgrote rechtspersonen, ondersteunen in de overgang naar het deponeren met SBR-software. De meest gangbare modellen van de jaarrekening worden in de online service gefaciliteerd. Dat betekent dat niet alle middelgrote rechtspersonen met de online service «opstellen jaarrekening» uit de voeten zullen kunnen, maar een groot deel ervan wel.

De online service «opstellen jaarrekening» vervalt na vijf jaar na de verplichtstelling voor middelgrote rechtspersonen. Na een periode van drie jaar wordt geëvalueerd of de noodzaak voor het langer dan vijf jaar operationeel houden van deze voorziening nog aanwezig is. Vooralsnog is de inschatting dat een periode van vijf jaar voldoende is voor middelgrote ondernemingen om de overgang naar het deponeren met SBR-software te kunnen maken.

Voor opstellen van de jaarstukken via de online service is eveneens een eHerkenningsmiddel van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig om de opsteller van de jaarrekening te kunnen bepalen. Er kan ook voor

deze online service worden volstaan met een lager betrouwbaarheidsniveau omdat sprake is van human-to-system uitwisseling van gegevens.

4. Juridische aspecten van de elektronische deponering van de-jaarrekening
De jaarrekening moet openbaar gemaakt worden ingevolge Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen (*PbEU* 2013, L 182), uitgewerkt in artikel 2:394 van het BW. De wijze waarop dit moet gebeuren, is neergelegd in Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (*PbEU* 2009, L 258). In deze laatste richtlijn is uitdrukkelijk voorzien in indiening van stukken «langs elektronische weg». Volgens artikel 3, derde lid, tweede alinea, van die richtlijn kunnen lidstaten vennootschappen ertoe verplichten gegevens langs elektronische weg in te dienen. Onder de zinsnede «langs elektronische weg» wordt verstaan dat gegevens «via elektronische apparatuur voor de verwerking (met inbegrip van digitale compressie) en de opslag van gegevens en geheel via draden, radio, optische middelen of andere elektromagnetische middelen op de door de lidstaten bepaalde wijze worden verzonden, doorgeleid en ontvangen», aldus artikel 3, tweede lid. De wijze van deponering van de jaarrekening met behulp van SBR voldoet aan deze omschrijving.

De via SBR gedeponeerde jaarrekening moet voor derden leesbaar zijn. Volgens artikel 3, vierde lid, van laatstgenoemde Europese richtlijn moeten zowel op papier als langs elektronische weg afschriften van de jaarrekening uit het handelsregister verkregen kunnen worden. Alle via SBR gedeponeerde jaarrekeningen (in XBRL-formaat) worden door de Kamer van Koophandel «gerenderd», dat wil zeggen omgezet in een voor mensen leesbaar formaat. Bij opvraging van de jaarrekening uit het handelsregister kan gekozen worden voor de SBR-jaarrekening (in XBRL-formaat) en voor de gerenderde versie. Beide versies zijn opgenomen in het handelsregister. Deze constructie bevordert de transparantie.

De ondernemer zal bij gebruik van SBR-software vóór verzending de gegevens moeten controleren die hij naar de Kamer van Koophandel zendt. Ook bij deponering door middel van de online service, is altijd vóór verzending naar de Kamer van Koophandel zichtbaar welke gegevens in het handelsregister zullen worden opgenomen. Dit is nodig, omdat de rechtspersoon verantwoordelijk is en blijft voor het indienen van een jaarrekening die voldoet aan de wet en die een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de financiële positie van de rechtspersoon (artikel 2:362 van het BW).

5. Effecten
Indien rechtspersonen uitsluitend langs eenvormige elektronische weg, namelijk SBR, hun jaarrekening bij de Kamer van Koophandel deponeren, heeft dit effecten voor zowel de ondernemingen als voor de overheid en met name voor de Kamer van Koophandel. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel zijn de effecten van het elektronisch deponeren van de jaarrekening voor alle deponeringsplichtige rechtspersonen reeds uitvoerig beschreven. Met dit besluit wordt beoogd een daadwerkelijke vermindering van de regeldruk voor ondernemers door gebruik van ICT te realiseren.

De verplichting die volgt uit dit besluit om via SBR te deponeren leidt tot een jaarlijkse besparing van de administratieve lasten (AL) van € 8,4 miljoen. Dit voordeel is te realiseren vanaf het boekjaar waarin het gebruik van SBR bij de deponering verplicht wordt gesteld.

6. Consultatie
Een voorontwerp van het wetsvoorstel is in de zomer van 2014 via internet in consultatie gegaan. In de memorie van toelichting bij het voorontwerp van wetsvoorstel is reeds beschreven wat de reikwijdte van dit besluit is. Ik verwijs hier naar de reacties op de consultatie zoals die zijn beschreven in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (paragraaf 7). Daarom heeft er geen consultatie plaatsgevonden over dit besluit. Daarnaast blijven de inspanningen onverminderd gericht op verdere bewustwording van de mogelijkheden en voordelen van deponering via SBR. Zo is in het najaar 2015 een publiek-private taskforce jaarverslaggevingsketen opgericht met als doel om de onderlinge inspanning van ketenpartijen in de jaarverslaggevingsketen te coördineren, organisatieoverschrijdende vraagstukken gezamenlijk op te pakken en te zorgen voor breed draagvlak, opdat bij inwerkingtreding van de wet en dit besluit de gehele keten

integraal gereed is voor deponering van jaarrekeningen via SBR. De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer de Kamer van Koophandel, de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen, de grote accountantskantoren, VNO-NCW en MKB-Nederland.

II. Artikelen

Artikel 1
In artikel 1 zijn de begripsbepalingen opgenomen. Voor de definitie van boekjaar wordt aangesloten bij artikel 2:10a van het BW. Hierin is bepaald dat het boekjaar van een rechtspersoon het kalenderjaar is, indien in de statuten geen ander boekjaar is aangewezen. Dit betekent dat een boekjaar ook op een ander moment in het jaar kan beginnen dan op 1 januari. Hiernaast is een definitie van SBR opgenomen, de standaard waarmee ondernemingen in het vervolg de bij dit besluit aangewezen bescheiden (artikel 3) elektronisch moeten deponeren. Er is voor gekozen gebruik te maken van de Engelse term «Standard Business Reporting» omdat dit een gangbare term is die nu al door onder meer de Kamer van Koophandel wordt gehanteerd in de communicatie over het elektronisch deponeren van bescheiden, bijvoorbeeld in het kader van de «online service zelf deponeren jaarrekening» die al gebruikt kan worden door kleine rechtspersonen en die ook al gebruikt wordt in belastingregelgeving.
Ten slotte is voor de definitie van uitgevende instellingen aangesloten bij de definitie in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, waarin is bepaald dat een uitgevende instelling een ieder is die effecten heeft uitgegeven of voornemens is effecten uit te geven.

Artikel 2
In artikel 2 is de deponeringswijze opgenomen. In dit artikel is bepaald welke groepen rechtspersonen vanaf welk boekjaar bescheiden elektronisch moeten deponeren, en op welke wijze dit moet gebeuren (namelijk via SBR). Omdat uit de definitie van boekjaar (zie de toelichting bij artikel 1) blijkt dat boekjaren niet gelijk hoeven te lopen met een kalenderjaar (met een start op 1 januari), is in dit artikel opgenomen dat de deponeringsplicht begint voor bescheiden die zien op een bepaald boekjaar dat in een bepaald kalenderjaar van start gaat.

De verplichting om elektronisch te deponeren via SBR gaat voor rechtspersonen waarop de uitzonderingsmogelijkheden van de artikelen 2:395a of 2:396 van het BW van toepassing zijn (micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen) in te beginnen met de bescheiden die zien op het boekjaar ingaande op of na 1 januari 2016. Voor rechtspersonen waarop de uitzonderingsmogelijkheden van artikel 2:397 van het BW van toepassing zijn, die niet tot de categorie micro-ondernemingen of kleine rechtspersonen behoren (middelgrote ondernemingen) gaat de verplichting in te beginnen met de bescheiden die zien op het boekjaar ingaande op of na 1 januari 2017. Voor een inhoudelijke toelichting op de gefaseerde inwerkingtreding wordt verwezen naar paragraaf 3, en dan met name de paragrafen 3.1 tot en met 3.3, van deze toelichting. Het gaat om rechtspersonen die voldoen aan de vereisten van grootte, zoals opgenomen in het eerste lid van de artikelen 395a, 396 en 397, die ook daadwerkelijk een verkorte jaarrekening overeenkomstig die artikelen deponeren. Is de toepassing van de voornoemde artikelen bijvoorbeeld uitgesloten (bijvoorbeeld wanneer een rechtspersoon kiest voor de toepassing van artikel 2:362, achtste lid, van het BW, op grond van artikel 2:398, zevende lid, van het BW, of op basis van bijzondere wetgeving), dan dient de desbetreffende rechtspersoon pas via SBR te deponeren zodra digitale deponering voor grote rechtspersonen gaat gelden. De termijn van twee jaar die is opgenomen in de artikelen 395a, 396 en 397 is eveneens van toepassing. Zodra een rechtspersoon op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan twee van de drie gestelde criteria, dan moet hij de jaarrekening ook deponeren bij het handelsregister op de wijze die op dat moment voor die categorie rechtspersonen geldt.

Artikel 3
In dit artikel is opgenomen op welke bescheiden dit besluit van toepassing is, met andere woorden, welke bescheiden elektronisch moeten worden aangeleverd. Hiervoor wordt aangesloten bij het systeem van Boek 2 van het BW. Het hangt af van de grootte van de rechtspersoon welke bescheiden bij het handelsregister gedeponeerd moeten worden en welke bescheiden dus onder de deponeringsplicht van artikel 2 komen te vallen.

Artikel 4
In artikel 4 zijn groepen rechtspersonen opgenomen waarop artikel 2 niet van toepassing is. Artikel 2 is ten eerste niet van toepassing op buitenlandse rechtspersonen die onder de reikwijdte van paragraaf 4.3.4 van het Handelsregisterbesluit 2008 vallen. Hiernaast is artikel 2 niet van toepassing op uitgevende instellingen. Ten slotte kunnen ook rechtspersonen als bedoeld in artikel 2, tweede lid (middelgrote rechtspersonen), onder bepaalde voorwaarden uitgezonderd worden van de toepassing van artikel 2. Zij moeten dan in een groep verbonden zijn als bedoeld in artikel 2:24b van het BW. Verder geldt dat het groepshoofd van deze groep aan één van de twee voorwaarden moet voldoen uit onderdeel c, onder 1°. of 2°.
In 1°. is opgenomen dat middelgrote rechtspersonen die in een groep verbonden zijn met als groepshoofd een rechtspersoon die geen rechtspersoon is als bedoeld in de artikelen 395a, eerste lid (micro-onderneming), 396, eerste lid (kleine rechtspersoon), of 397, eerste lid (middelgrote rechtspersoon) uitgezonderd zijn van de toepassing van artikel 2. Dit betekent dus dat middelgrote rechtspersonen die in een groep verbonden zijn met als groepshoofd een grote rechtspersoon uitgezonderd zijn van de toepassing van artikel 2.
In 2°. is opgenomen dat middelgrote rechtspersonen die in een groep verbonden zijn met als groepshoofd een uitgevende instelling, ook uitgezonderd zijn van de toepassing van artikel 2.
In artikel 3.3 van de algemene toelichting wordt verder uitgelegd waarom deze categorieën rechtspersonen zijn uitgezonderd van de toepassing van artikel 2.

Artikel 5
In artikel 5 zijn voorzieningen opgenomen die de Kamer van Koophandel aanbiedt aan bepaalde groepen rechtspersonen.
In het eerste lid is bepaald dat de Kamer van Koophandel aan rechtspersonen als bedoeld in artikel 2, eerste lid (micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen), een online service zelf deponeren jaarrekening beschikbaar stelt, die het deze rechtspersonen mogelijk maakt om gegevens via SBR bij het handelsregister te deponeren en zo te voldoen aan artikel 2, eerste lid. Voor een uitgebreidere uitleg van de online service zelf deponeren jaarrekening wordt verwezen naar paragraaf 3.1 van de algemene toelichting.
In het tweede lid is bepaald dat de Kamer van Koophandel aan rechtspersonen als bedoeld in artikel 2, tweede lid (middelgrote rechtspersonen), een online service opstellen jaarrekening beschikbaar stelt, die gebruikt kan worden voor het opstellen van de bescheiden voor verdere verwerking via SBR. Dit is een ondersteunende voorziening in de zin van artikel 19a, vierde lid, van Handelsregisterwet 2007 die tijdelijk wordt aangeboden om de overgang voor middelgrote rechtspersonen naar SBR mogelijk te maken. Zie voor een uitgebreidere toelichting van deze ondersteunende voorziening paragraaf 3.5 van de algemene toelichting.

Artikel 6
In dit artikel is bepaald dat de online service opstellen jaarrekening per 1 januari 2023 vervalt. Voor een inhoudelijke toelichting op deze onder-steunende voorziening voor middelgrote ondernemingen wordt verwezen naar paragraaf 3.5 van de algemene toelichting.

Artikel 7
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van dit besluit bij koninklijk besluit. Dit besluit zal tegelijkertijd in werking treden met de wettelijke grondslag die opgenomen is in artikel 19a van de Handelsregisterwet 2007.

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

[WKNL-EY]

D3 HANDREIKINGEN

[WKNL-EY]

D3.1 HANDREIKING BIJ DE TOEPASSING VAN FISCALE WAARDERINGSGRONDSLAGEN DOOR MICRORECHTSPERSONEN

Algemeen

Inleiding

101 Voor microrechtspersonen is het op grond van artikel 2:395a lid 7 BW wettelijk mogelijk om fiscale waarderingsgrondslagen toe te passen. Omdat het gebruik van de fiscale waarderingsgrondslagen bij het opstellen van de jaarrekening in de praktijk vragen oproept, heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving deze handreiking geschreven. Het doel van deze handreiking is om microrechtspersonen behulpzaam te zijn bij het opstellen van hun jaarrekening op basis van fiscale waarderingsgrondslagen. Bij een jaarrekening op basis van fiscale waarderingsgrondslagen zijn alle voor microrechtspersonen geldende presentatievoorschriften van Titel 9 Boek 2 BW van toepassing.

Microrechtspersonen zijn niet verplicht om in hun jaarrekening gebruik te maken van de fiscale waarderingsgrondslagen. Als een microrechtspersoon er wel voor kiest om gebruik te maken van de fiscale waarderingsgrondslagen, moet hij alle voor die microrechtspersoon van toepassing zijnde fiscale waarderingsgrondslagen integraal toepassen. Toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen op slechts enkele jaarrekeningposten is volgens artikel 2:395a lid 7 BW niet toegestaan.

Deze handreiking gaat in op enkele bijzonderheden bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen in de jaarrekening door een microrechtspersoon. De handreiking gaat niet in op de invulling van de fiscale waarderingsgrondslagen zelf. Hiervoor wordt verwezen naar de fiscale wet- en regelgeving en de fiscale jurisprudentie.

In de aangifte Vennootschapsbelasting komt de fiscale winstberekening primair tot stand vanuit een vermogensvergelijking. De manier van verwerking (via het resultaat of rechtstreeks in het eigen vermogen) heeft zodoende in beginsel geen invloed op de hoogte van het belastbaar bedrag. Om deze reden kunnen zich in de praktijk verschillende manieren van verwerking voordoen, wat mede afhankelijk kan zijn van de aangiftesoftware die wordt gehanteerd. Conform haar aard bevat deze handreiking derhalve geen dwingende voorschriften ten aanzien van de verwerking in de jaarrekening, maar geeft zij daarentegen mogelijke verwerkingsmethoden weer.

In lijn met de Memorie van Toelichting op het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen is het uitgangspunt van deze handreiking dat zoveel als mogelijk verschillen tussen de jaarrekening op fiscale grondslagen en de aangifte vennootschapsbelasting worden voorkomen, zodat de balans en de winst-en-verliesrekening volgens deze jaarrekening en volgens deze aangifte gelijk of vrijwel gelijk aan elkaar zullen zijn. Als gevolg van fiscale regelingen (zoals de investeringsaftrek, beperkt aftrekbare kosten en verliesverrekening) is een volledige aansluiting met het belastbaar bedrag niet mogelijk. Uitgangspunt van deze handreiking is dat in de winst-en-verliesrekening van de jaarrekening op fiscale grondslagen zoveel als mogelijk de fiscale winst(berekening) (en niet de belastbare winst of het belastbaar bedrag), onder aftrek van de over het boekjaar verschuldigde of vermeerderd met het te vorderen bedrag aan vennootschapsbelasting, tot uitdrukking wordt gebracht.

Begrippen

102 De volgende begrippen worden gebruikt in deze handreiking:

- de fiscale waarderingsgrondslagen betreffen de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
- de commerciële grondslagen betreffen de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat, bedoeld in afdeling 6 van Titel 9 van Boek 2 BW.
- de fiscale winst(berekening) is de winst gebaseerd op fiscale waarderingsgrondslagen, vóór correcties uit hoofde van fiscale regelingen, zoals blijkt uit de aangifte vennootschapsbelasting.
- de belastbare winst is de fiscale winst(berekening) na correcties uit hoofde van de fiscale regelingen, maar vóór vermindering uit hoofde van te verrekenen verliezen (artikel 7 lid 3 Wet op de vennootschapsbelasting 1969).
- het belastbaar bedrag is de in een jaar genoten belastbare winst verminderd met te verrekenen verliezen (artikel 7 lid 2 Wet op de vennootschapsbelasting 1969).

In de bijlage bij deze handreiking is ter verduidelijking de relatie tussen deze begrippen en de totstandkoming van de fiscale winst(berekening), de belastbare winst en het belastbaar bedrag weergegeven.

Wettelijk kader

103 Deze handreiking is gebaseerd op het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en op de volgende wettelijke bepalingen:

Artikel 2:395a lid 1 BW:

De leden 3 tot en met 6 gelden voor een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten:

a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 350.000;
b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 700.000;
c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 10.

Artikel 2:395a lid 7 BW:

In afwijking van afdeling 6 van deze titel komen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat ook in aanmerking de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, mits de rechtspersoon daarbij alle voor hem van toepassing zijnde fiscale waarderingsgrondslagen toepast. Indien de rechtspersoon deze grondslagen toepast, maakt zij daarvan melding in de toelichting. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het gebruik van deze grondslagen en de toelichting die daarbij gegeven wordt.

Toepassingsgebied

104 Een rechtspersoon mag zijn jaarrekening opstellen volgens zijn fiscale waarderingsgrondslagen indien hij op basis van die fiscale waarderingsgrondslagen en/of op basis van de commerciële grondslagen (twee jaar achtereen) voldoet aan de groottecriteria van artikel 2:395a lid 1 BW.

105 De toetsing of al dan niet wordt voldaan aan de in artikel 2:395a lid 1 BW opgenomen criteria moet op grond van lid 2 van dat artikel worden bezien op basis van geconsolideerde cijfers. Voor de wijze waarop fiscale waarderingsgrondslagen worden toegepast in een geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening wordt verwezen naar paragraaf 4 van deze handreiking.

106 Organisaties van openbaar belang zijn uitgezonderd van de mogelijkheid om de jaarrekening op te stellen op basis van fiscale waarderingsgrondslagen (artikel 2:398 lid 7). Dit geldt ook voor beleggingsentiteiten als bedoeld in artikel 2:398 lid 3 BW en participatieondernemingen als bedoeld in artikel 2:398 lid 6 BW.

Reikwijdte

106a Artikel 2:395a lid 7 BW houdt in dat de commerciële grondslagen van waardering en resultaatbepaling van afdeling 6 van Titel 9 van Boek 2 BW niet worden toegepast. Daarnaast zijn microrechtspersonen ingevolge artikel 2:395a lid 6 BW vrijgesteld van de toepassing van afdeling 5, de voorschriften in afdeling 6 betreffende de voorgeschreven opgaven in de toelichting, en de afdelingen 7, 8 en 9 van Titel 9 van Boek 2 BW. Derhalve is het uitgangspunt dat alle andere voorschriften van afdeling 6 en ook de voorschriften van Titel 9 buiten afdeling 5 tot en met 9 wel van toepassing zijn bij een jaarrekening op basis van fiscale waarderingsgrondslagen. Zo blijven onder meer de bepalingen inzake het opmaken, vaststellen en openbaar maken van de jaarrekening onverkort van toepassing. In paragraaf 3 van deze handreiking wordt nader ingegaan op de presentatievereisten in een jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen.

Consolidatie

107 Uitgangspunt in deze handreiking is dat de microrechtspersoon gebruik maakt van de vrijstelling van artikel 2:407 lid 2 BW en geen geconsolideerde jaarrekening opstelt. Voor de situatie dat een microrechtspersoon wel een geconsolideerde jaarrekening opstelt wordt verwezen naar alinea 403 en 404 van deze handreiking.

Verwerking en waardering

Algemeen

201 Alle posten in een jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen moeten worden gewaardeerd conform de voor die microrechtspersoon geldende fiscale waarderingsgrondslagen. Toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen op slechts enkele jaarrekeningposten is volgens artikel 2:395a lid 7 BW niet toegestaan. Deze handreiking gaat in op enkele bijzonderheden bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen in de jaarrekening. De handreiking gaat niet in op de invulling van de fiscale waarderingsgrondslagen zelf. Hiervoor wordt verwezen naar de fiscale wet- en regelgeving en de fiscale jurisprudentie.

Fiscale afschrijvingsbeperking

201a Afschrijvingen kunnen fiscaal zijn beperkt, waardoor geen afschrijvingen ten laste van de fiscale winst(berekening) worden gebracht. Zo geldt voor onroerend goed dat afgeschreven mag worden tot de fiscale bodemwaarde is bereikt.

Deelnemingen

202 Deelnemingen worden in de jaarrekening als kapitaalbelang gewaardeerd volgens de toegepaste fiscale waarderingsgrondslag. Er kunnen hierbij twee situaties worden onderscheiden:

a. Indien de deelneming behoort tot de fiscale eenheid van de microrechtspersoon, is de deelneming niet als zelfstandig actief opgenomen in de fiscale aangifte van de fiscale eenheid, maar zijn de activa en passiva van de deelneming hierin opgenomen. Daarentegen wordt de jaarrekening wel op enkelvoudige basis opgemaakt en kan de deelneming in de jaarrekening van de rechtspersoon gewaardeerd worden tegen het netto-bedrag van de activa en verplichtingen van de deelneming gewaardeerd tegen de fiscale waarderingsgrondslagen. Hierdoor zal in beginsel het eigen vermogen aansluiten op het fiscale eigen vermogen volgens de fiscale aangifte. Indien het netto-bedrag van de activa en verplichtingen negatief is, wordt op grond van de doelstelling om aan te sluiten op de fiscale waardering, dit bedrag als passiefpost opgenomen, ongeacht het bestaan van een verplichting tot aanzuivering van dit tekort. Ter presentatie van deze passiefpost kan bijvoorbeeld de post voorziening deelneming worden gehanteerd.
b. Indien de deelneming niet behoort tot de fiscale eenheid is de waarderingsgrondslag voor de jaarrekening ook gelijk aan de waarderingsgrondslag zoals toegepast in de fiscale aangifte. Dit betekent bijvoorbeeld dat als in de fiscale aangifte de deelneming fiscaal tegen historische kostprijs, lagere bedrijfswaarde of hogere nettovermogenswaarde wordt gewaardeerd, de deelneming in de jaarrekening op dezelfde wijze gewaardeerd wordt.

Onderhanden projecten

202a Fiscaal is tussentijdse winstneming verplicht gesteld bij onderhanden projecten in opdracht van derden.

Belastingen

203 De over het boekjaar verschuldigde of te vorderen vennootschapsbelasting wordt in de jaarrekening op basis van fiscale waarderingsgrondslagen verwerkt in de balans en in de winst-en-verliesrekening en afzonderlijk gepresenteerd in de winst-en-verliesrekening. Dit is bepaald in artikel 2 lid 2b Besluit fiscale waarderingsgrondslagen.

204 In de jaarrekening op basis van fiscale waarderingsgrondslagen worden geen latente belastingen verwerkt. Er zijn immers geen waarderingsverschillen van activa en passiva die kunnen leiden tot een actieve of passieve latentie in de balans. Voorts worden bij toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen geen actieve latenties verwerkt uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie.

Herinvesteringsreserves

205 Boekwinsten bij vervreemding van een bedrijfsmiddel worden in beginsel ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht, als onderdeel van bijvoorbeeld de overige bedrijfsopbrengsten of de netto-omzet (in het geval van regelmatig terugkerende verkopen van materiële vaste activa in het kader van normale bedrijfsactiviteiten). Als wordt voldaan aan de voorwaarden en gekozen wordt voor het vormen van een herinvesteringsreserve, wordt de boekwinst als rechtstreekse vermogensmutatie in de

herinvesteringsreserve verwerkt en maakt zij geen onderdeel uit van de fiscale winst (berekening). Herinvesteringsreserves behoren tot het eigen vermogen (zie alinea 303).

Indien vervanging van het bedrijfsmiddel plaatsvindt, worden deze gereserveerde boekwinsten rechtstreeks in mindering gebracht op de vervangende investeringen indien en voor zover fiscaal aanvaardbaar.

206 Het kan zijn dat een herinvesteringsreserve niet of slechts gedeeltelijk wordt aangewend en volgens fiscale waarderingsgrondslagen op enig moment vrijvalt in de fiscale winst(berekening). In dat geval wordt deze vrijval alsnog in de winst-en-verliesrekening verwerkt, als onderdeel van bijvoorbeeld de overige bedrijfsopbrengsten.

Groot onderhoud

207 Indien voor groot onderhoud:

a. een fiscale kostenegalisatiereserve wordt gevormd, is dat een post die onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen (zie alinea 304). De opbouw van de kostenegalisatiereserve vindt plaats ten laste van de winst-en verliesrekening, als onderdeel van bijvoorbeeld de overige bedrijfskosten. Indien vervolgens in enig jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd, worden de uitgaven van het uitgevoerde groot onderhoud direct ten laste van de kostenegalisatiereserve gebracht. Als de kosten uitgaan boven het saldo van de kostenegalisatiereserve, worden de (meer)kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Als de kostenegalisatiereserve hoger is dan de gemaakte kosten voor welk doel de reserve gevormd is, valt het restant van de reserve vrij ten gunste van de winst-en-verliesrekening. De reserve valt eveneens vrij ten gunste van de winst-en-verliesrekening als het doel waarvoor deze reserve is gevormd, is komen te vervallen.
b. fiscaal een voorziening wordt gevormd, vindt de verwerking van toevoegingen en onttrekkingen aan deze voorziening plaats conform de verwerking volgens de commerciële grondslagen zoals uiteengezet in RJk B10. Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen. Toevoegingen aan en vrijvallende bedragen uit de voorziening komen op grond van RJk B10.108 ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening, als onderdeel van bijvoorbeeld de overige bedrijfskosten. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. Kosten van groot onderhoud worden onttrokken aan de voorziening. Als de kosten uitgaan boven de boekwaarde van de voorziening, worden de (meer)kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Als de voorziening hoger is dan de gemaakte kosten voor welk doel de voorziening is gevormd, valt het restant van de voorziening vrij ten gunste van de winst-en-verliesrekening. De voorziening valt eveneens vrij ten gunste van de winst-en-verliesrekening als het doel waarvoor deze voorziening is gevormd, is komen te vervallen.

208 (vervallen)

Presentatie

Algemeen

301 Bij een jaarrekening op basis van fiscale waarderingsgrondslagen zijn alle voor microrechtspersonen geldende presentatievoorschriften van Titel 9 Boek 2 BW van toepassing. Dit betreft voornamelijk de indeling van de balans en winst-en-verliesrekening zoals opgenomen in artikel 2:395a lid 4 en 5 BW. De microrechtspersoon is vrijgesteld van het opnemen van toelichtingen. Er kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen waardoor de jaarrekening van de microrechtspersoon zonder aanvullende gegevens in ernstige mate tekortschiet in het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht. In dergelijke omstandigheden behoort de microrechtspersoon op grond van artikel 2:362 lid 4 BW in de jaarrekening gegevens te verstrekken ter aanvulling van hetgeen artikel 2:395a BW van de microrechtspersoon verlangt. Zie voorts hoofdstuk M1.202 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen. Eveneens geldt een toelichtingsvereiste indien de microrechtspersoon gebruikmaakt van de mogelijkheid om geen overlopende activa of passiva op te nemen. Zie hoofdstuk M1.302 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen en alinea 305a van deze handreiking. Het gebruik van fiscale waarderingsgrondslagen kan als voetnoot bij de balans en de winst-en-verliesrekening worden vermeld.

Daarnaast is er nog een specifieke, aanvullende vereiste voor een vermelding opgenomen in het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen. Ook dit vereiste wordt in het vervolg van deze paragraaf van de handreiking behandeld.

Balans voor of na resultaatbestemming

302 Op grond van artikel 2:362 lid 2 BW kan de balans in een jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen worden opgesteld voor of na resultaatbestemming. Bovenaan de balans wordt aangegeven of daarin de bestemming van het resultaat is verwerkt.

Eigen vermogen

303 Wettelijke reserves kunnen voorkomen. De voorschriften voor wettelijke reserves zijn immers niet te beschouwen als grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat. Aangezien een microrechtspersoon het eigen vermogen als één post mag presenteren, hoeven wettelijke reserves niet afzonderlijk in de balans te worden gepresenteerd. Een herinvesteringsreserve is niet een wettelijke reserve op grond van Titel 9 Boek 2 BW.

Niet aftrekbare kosten

304 In artikel 2 lid 2a van het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen is opgenomen dat kosten die niet of slechts voor een deel in aftrek komen, in de winst-en-verliesrekening worden opgenomen. Deze posten hoeven niet afzonderlijk in de winst-en-verliesrekening te worden gepresenteerd.

Vermelding van de toegepaste grondslagen

305 Indien de microrechtspersoon de voor hem van toepassing zijnde fiscale waarderingsgrondslagen toepast, maakt hij daarvan melding in de toelichting (artikel

2:395a lid 7 BW). Omdat een microrechtspersoon geen toelichting hoeft op te nemen, kan worden volstaan met de vermelding "Fiscale waarderingsgrondslagen toegepast" bij de balans en de winst-en-verliesrekening. De afzonderlijke grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat hoeven niet te worden vermeld.

Overlopende activa en passiva met betrekking tot de bedrijfskosten

305a Indien de microrechtspersoon op grond van artikel 2:395a lid 3 BW geen overlopende posten met betrekking tot de overige bedrijfskosten in de balans opneemt, wordt dit feit onderaan de balans vermeld.

Bijzondere onderwerpen

Fiscale correcties over eerdere jaren

401 De Belastingdienst kan overgaan tot een navordering van belasting over eerdere jaren, bijvoorbeeld naar aanleiding van een boekenonderzoek. Dit leidt tot een correctie van de belastbare winst en van de te betalen of te vorderen vennootschapsbelasting over die eerdere jaren. Feitelijk vindt een correctie plaats van de aangifte(n) vennootschapsbelasting over eerdere jaren. Deze correcties kunnen echter niet meer in de reeds vastgestelde jaarrekeningen over deze eerdere jaren worden doorgevoerd.

Om aansluiting met de fiscale aangifte te behouden, is het mogelijk om in de jaarrekening op basis van fiscale waarderingsgrondslagen correcties over eerdere jaren (inclusief de correctie op de verschuldigde of te vorderen vennootschapsbelasting) retrospectief te verwerken. Dat wil zeggen verwerking in het beginvermogen van de oudste nog niet vastgestelde jaarrekening. Dergelijke correcties moeten worden toegelicht.

402 Omwille van de aansluiting op de fiscale behandeling van correcties wordt voor de verwerking van fiscale correcties op dit punt afgeweken van hoofdstuk A.3.3 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. Dit betekent dat niet-materiële fouten als gevolg van fiscale correcties ook retrospectief mogen worden verwerkt.

Consolidatie

403 In alinea 107 is aangegeven dat in deze handreiking ervan is uitgegaan dat er geen geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld. Indien een microrechtspersoon wel een geconsolideerde jaarrekening opstelt, moet die geconsolideerde jaarrekening voldoen aan de bepalingen van afdeling 13 van Titel 9 Boek 2 BW. De consolidatiekring bestaat dan uit de ingevolge artikel 2:406 BW te consolideren maatschappijen. Het al dan niet bestaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting heeft daar geen invloed op.

Dit houdt in dat bij een fiscale eenheid die afwijkt van de consolidatiekring, een ‘geconsolideerde jaarrekening of geconsolideerd overzicht van de fiscale eenheid’ niet een geconsolideerde jaarrekening is volgens afdeling 13 van Titel 9 Boek 2 BW.

404 In de geconsolideerde jaarrekening worden de fiscale waarderingsgrondslagen van de consoliderende microrechtspersoon toegepast. Indien nodig worden daartoe de financiële gegevens van in de consolidatie te betrekken maatschappijen herrekend.

Informeel kapitaal

405 Van informeel kapitaal is bijvoorbeeld sprake als de microrechtspersoon een bedrijfspand koopt van een aandeelhouder tegen een prijs die lager is dan de waarde in het economisch verkeer. Het bedrijfspand wordt dan bij de eerste waardering fiscaal normaliter gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer. Deze waarderingsgrondslag wordt dan eveneens toegepast in de jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen. De verkrijgingsprijs van het bedrijfspand wordt dan verhoogd tot de waarde in het economisch verkeer. Dit verschil wordt als informeel kapitaal rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt. Ook bedragen die door aandeelhouders zijn ingebracht zonder uitgifte van aandelen behoren tot het informeel kapitaal, bijvoorbeeld de aanzuivering van verliezen of de kwijtschelding van een lening door de aandeelhouder in zijn hoedanigheid van aandeelhouder.

Verkapt dividend

406 Van verkapt dividend is bijvoorbeeld sprake als goederen tegen een lagere waarde dan de waarde in het economisch verkeer worden verkocht aan de aandeelhouder. Fiscaal wordt de waarde in het economisch verkeer als de verkoopprijs beschouwd. Derhalve wordt een boekwinst verantwoord ter hoogte van de waarde in het economisch verkeer minus de boekwaarde van het actief. Hierbij wordt de nog te betalen vennootschapsbelasting en eventuele dividendbelasting verwerkt als verplichting. Het verkapt dividend (zijnde het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de daadwerkelijk gehanteerde contractwaarde) leidt tot het verantwoorden van een dividenduitkering ten laste van de vrije reserves.

De overgang naar/van fiscale waarderingsgrondslagen: stelselwijziging

501 De overgang van commerciële grondslagen naar fiscale waarderingsgrondslagen is een stelselwijziging waarop artikel 2:384 lid 6 BW van toepassing is. Voor een stelselwijziging moet een gegronde reden zijn. Deze reden hoeft niet te worden vermeld. Een gegronde reden voor een stelselwijziging uit hoofde van eerste toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen kan zijn het realiseren van administratieve lastenverlichting.

502 Uit artikel 1 Besluit fiscale waarderingsgrondslagen volgt dat het cumulatief effect van de stelselwijziging wordt verwerkt in het eigen vermogen per begin van het boekjaar waarin voor het eerst de fiscale waarderingsgrondslagen worden toegepast. Daarnaast hoeven op grond van artikel 1 van het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen de vergelijkende cijfers niet aangepast te worden. In dat geval worden de vergelijkende cijfers opgenomen op basis van de commerciële grondslagen. Op grond van artikel 2:363 lid 5 BW is het overigens wel toegestaan om de vergelijkende cijfers aan te passen. Een microrechtspersoon hoeft geen inzicht te geven in de betekenis van de overgang naar fiscale waarderingsgrondslagen voor vermogen en resultaat.

503 De overgang van fiscale waarderingsgrondslagen naar commerciële waarderingsgrondslagen is een stelselwijziging waarop artikel 2:384 lid 6 BW van toepassing is. Voor de verwerking van deze stelselwijziging wordt verwezen naar RJk A3.1 Stelselwijzigingen.

D3.1 Bijlage

De relatie tussen de fiscale winstbegrippen wordt in onderstaande opstelling weergeven. Deze opstelling verduidelijkt tevens welke begrippen al dan niet terugkomen in de fiscale aangifte vennootschapsbelasting en de jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen.

Begrip	**Fiscale aangifte**	**Jaarrekening**
Opbrengsten	400.000	400.000
Kosten	250.000	250.000
Fiscale winst(berekening)	**150.000**	
Resultaat vóór belastingen		**150.000**
Correcties uit hoofde van:		
Vrijgestelde winstbestanddelen	(30.000)	
Niet of gedeeltelijk aftrekbare kosten	5.000	
Investeringsregelingen	(10.000)	
Belastbare winst	**115.000**	
Te verrekenen verliezen	(15.000)	
Belastbaar bedrag	**100.000**	
Berekende vennootschapsbelasting	(19.000)	(19.000)
Resultaat na belastingen		**131.000**

Bovenstaande opstelling geeft de fiscale berekening vereenvoudigd weer en heeft niet de intentie de fiscale regelingen/uitzonderingen volledig weer te geven, maar is uitsluitend bedoeld ter verduidelijking van de handreiking.

Uitgangspunt van de handreiking is om de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen zoveel als mogelijk te laten aansluiten bij de fiscale winst(berekening) volgens de aangifte vennootschapsbelasting. Volledige aansluiting is niet mogelijk, omdat in gevolge artikel 2 lid 2b Besluit fiscale waarderingsgrondslagen de over het boekjaar verschuldigde of te vorderen vennootschapsbelasting in de jaarrekening moet worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Investeringsregelingen, zoals de investeringsaftrek en de desinvesteringsbijtelling, of de correctie uit hoofde van fiscaal niet of beperkt aftrekbare kosten, blijven buiten de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening op fiscale grondslagen en de fiscale winst(berekening) in de fiscale aangifte en worden extracomptabel gecorrigeerd in de bepaling van de belastbare winst.

Boekwinsten die worden toegevoegd aan de herinvesteringsreserve worden conform alinea 205 van de handreiking direct toegevoegd aan de herinvesteringsreserve. Deze boekwinsten maken dus geen onderdeel uit van de fiscale winst(berekening). In de fiscale aangifte wordt de belastbare winst primair berekend vanuit de vermogensvergelijking. Omdat de herinvesteringsreserve onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen, leidt het vormen van een herinvesteringsreserve derhalve tot een vermogenssprong in deze

vermogensvergelijking. In de berekening van de belastbare winst wordt deze vermogenssprong geëlimineerd via de wijzigingen in de toelaatbare reserves.

Stel, in het boekjaar is een boekwinst van € 25.000 behaald voor welk bedrag een herinvesteringsreserve is gevormd. In bovengenoemd voorbeeld maakt deze € 25.000 noch in de aangifte, noch in de jaarrekening onderdeel uit van de in de winst-en-verliesrekening verantwoorde opbrengsten van € 400.000. In de fiscale aangifte leidt deze vorming tot een toename van het eigen vermogen met € 25.000. Dit bedrag wordt in de fiscale aangifte verantwoord als toevoeging aan de toelaatbare reserves (herinvesteringsreserve), zodat deze boekwinst buiten de belastingheffing valt.

De dotatie aan de kostenegalisatiereserve vindt plaats ten laste van het resultaat en maakt zodoende onderdeel uit van de fiscale winst(berekening). In de fiscale aangifte wordt de belastbare winst primair berekend vanuit de vermogensvergelijking. Omdat de kostenegalisatiereserve onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen, leidt het vormen van deze reserve in de vermogensvergelijking niet tot een vermogenssprong omdat deze reserve wordt gevormd ten laste van het fiscale resultaat (en dus de omvang van het eigen vermogen niet beïnvloedt). In de fiscale aangifte wordt, in de berekening van de belastbare winst (via de vermogensvergelijking), een fiscale correctie ter hoogte van de dotatie in aanmerking genomen via de wijzigingen in de toelaatbare reserves.

Stel, in het boekjaar is een bedrag van € 10.000 aan de kostenegalisatiereserve gedoteerd. In bovengenoemd voorbeeld maakt deze € 10.000 dan zowel in de aangifte als in de jaarrekening onderdeel uit van de in de winst-en-verliesrekening verantwoorde kosten van € 250.000. In de fiscale aangifte leidt de vorming van de kostenegalisatiereserve ten opzichte van begin boekjaar tot een toename van het eigen vermogen met € 10.000. Omdat de dotatie van de kostenegalisatiereserve enerzijds leidt tot een lager resultaat (als onderdeel van het eigen vermogen) en anderzijds tot een hogere reserve binnen het eigen vermogen (de kostenegalisatiereserve), leidt de dotatie in de vermogensvergelijking niet tot een vermogensdaling. In de vermogensvergelijking wordt derhalve de dotatie aan de kostenegalisatiereserve verantwoord als toevoeging aan de toelaatbare reserves (kostenegalisatiereserve), zodat deze alsnog buiten de belastingheffing valt.

De vermogensvergelijking in de fiscale aangifte kan als volgt (vereenvoudigd) worden weergegeven, waarbij in totaal (op basis van bovenstaand voorbeeld) € 35.000 aan de toelaatbare reserves wordt toegevoegd (€ 25.000 herinvesteringsreserve en € 10.000 kostenegalisatiereserve).

Ondernemingsvermogen bij het einde van het boekjaar	220.000
Ondernemingsvermogen bij het begin van het boekjaar	100.000
Vermogensverschil (Eindvermogen -/- Beginvermogen)	**120.000**
Dividenduitkering	46.000
Vennootschapsbelasting	19.000
Saldo fiscale winst(berekening)	**185.000**
Correcties uit hoofde van:	
Vrijgestelde winstbestanddelen	(30.000)
Niet of gedeeltelijk aftrekbare kosten	5.000
Investeringsregelingen	(10.000)
Wijziging in toelaatbare reserves	(35.000)
Belastbare winst	**115.000**
Te verrekenen verliezen	(15.000)
Belastbaar bedrag	**100.000**

De belastbare winst en het belastbaar bedrag volgens de vermogensvergelijking zijn uiteindelijk gelijk aan de belastbare winst en het belastbaar bedrag zoals berekend vanuit de winst-en-verliesrekening.

D3.2 HANDREIKING BIJ DE TOEPASSING VAN FISCALE WAARDERINGSGRONDSLAGEN DOOR KLEINE RECHTSPERSONEN

Algemeen

Inleiding

101 Voor kleine rechtspersonen is het op grond van artikel 2:396 lid 6 BW wettelijk mogelijk om fiscale waarderingsgrondslagen toe te passen. Omdat het gebruik van de fiscale waarderingsgrondslagen bij het opstellen van de jaarrekening in de praktijk vragen oproept, heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving deze handreiking geschreven. Het doel van deze handreiking is om kleine rechtspersonen behulpzaam te zijn bij het opstellen van hun jaarrekening op basis van fiscale waarderingsgrondslagen. Bij een jaarrekening op basis van fiscale waarderingsgrondslagen zijn alle voor kleine rechtspersonen geldende presentatie- en toelichtingsvoorschriften van Titel 9 Boek 2 BW van toepassing. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 3 van deze handreiking.

Kleine rechtspersonen zijn niet verplicht om in hun jaarrekening gebruik te maken van de fiscale waarderingsgrondslagen. Als een kleine rechtspersoon er wel voor kiest om gebruik te maken van de fiscale waarderingsgrondslagen, moet hij alle voor die rechtspersoon van toepassing zijnde fiscale waarderingsgrondslagen integraal toepassen. Toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen op slechts enkele jaarrekeningposten is volgens artikel 2:396 lid 6 BW niet toegestaan.

Deze handreiking gaat in op enkele bijzonderheden bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen in de jaarrekening door een kleine rechtspersoon. De handreiking gaat niet in op de invulling van de fiscale waarderingsgrondslagen zelf. Hiervoor wordt verwezen naar de fiscale wet- en regelgeving en de fiscale jurisprudentie.

In de aangifte Vennootschapsbelasting komt de fiscale winstberekening primair tot stand vanuit een vermogensvergelijking. De manier van verwerking (via het resultaat of rechtstreeks in het eigen vermogen) heeft zodoende in beginsel geen invloed op de hoogte van het belastbaar bedrag. Om deze reden kunnen zich in de praktijk verschillende manieren van verwerking voordoen, wat mede afhankelijk kan zijn van de aangiftesoftware die wordt gehanteerd. Conform haar aard bevat deze handreiking derhalve geen dwingende voorschriften ten aanzien van de verwerking in de jaarrekening, maar geeft zij daarentegen mogelijke verwerkingsmethoden weer.

In lijn met de Memorie van Toelichting op het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen is het uitgangspunt van deze handreiking dat zoveel als mogelijk verschillen tussen de jaarrekening op fiscale grondslagen en de aangifte vennootschapsbelasting worden voorkomen, zodat de balans en de winst-en-verliesrekening volgens deze jaarrekening en volgens deze aangifte gelijk of vrijwel gelijk aan elkaar zullen zijn. Als gevolg van fiscale regelingen (zoals de investeringsaftrek, beperkt aftrekbare kosten en verliesverrekening) is een volledige aansluiting met het belastbaar bedrag niet mogelijk. Uitgangspunt van deze handreiking is dat in de winst-en-verliesrekening van de jaarrekening op fiscale grondslagen zoveel als mogelijk de fiscale winst(berekening) (en niet de belastbare winst of het belastbaar bedrag), onder aftrek van de over het boekjaar verschuldigde of

vermeerderd met het te vorderen bedrag aan vennootschapsbelasting, tot uitdrukking wordt gebracht.

Begrippen

102 De volgende begrippen worden gebruikt in deze handreiking:

- de fiscale waarderingsgrondslagen betreffen de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
- de commerciële grondslagen betreffen de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat, bedoeld in afdeling 6 van Titel 9 van Boek 2 BW.
- de fiscale winst(berekening) is de winst gebaseerd op fiscale waarderingsgrondslagen, vóór correcties uit hoofde van fiscale regelingen, zoals blijkt uit de aangifte vennootschapsbelasting.
- de belastbare winst is de fiscale winst(berekening) na correcties uit hoofde van de fiscale regelingen, maar vóór vermindering uit hoofde van te verrekenen verliezen (artikel 7 lid 3 Wet op de vennootschapsbelasting 1969).
- het belastbaar bedrag is de in een jaar genoten belastbare winst verminderd met te verrekenen verliezen (artikel 7 lid 2 Wet op de vennootschapsbelasting 1969).

In de bijlage bij deze handreiking is ter verduidelijking de relatie tussen deze begrippen en de totstandkoming van de fiscale winst(berekening), de belastbare winst en het belastbaar bedrag weergegeven.

Wettelijk kader

103 Deze handreiking is gebaseerd op het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en op de volgende wettelijke bepalingen:

Artikel 2:396 lid 1 BW:

Onverminderd artikel 395a gelden de leden 3 tot en met 9 voor een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten:

a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 6 000 000;
b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 12 000 000;
c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 50.

Artikel 2:396 lid 6 BW:

In afwijking van afdeling 6 van deze titel komen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat ook in aanmerking de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, mits de rechtspersoon daarbij alle voor hem van toepassing zijnde fiscale grondslagen toepast. Indien de rechtspersoon deze grondslagen toepast, maakt zij daarvan melding in de toelichting. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het gebruik van deze grondslagen en de toelichting die daarbij gegeven wordt.

Toepassingsgebied

104 Een rechtspersoon mag zijn jaarrekening opstellen volgens zijn fiscale waarderingsgrondslagen indien hij op basis van die fiscale waarderingsgrondslagen en/of op

basis van de commerciële waarderingsgrondslagen (twee jaar achtereen) voldoet aan de groottecriteria van artikel 2:396 lid 1 BW.

105 De toetsing of al dan niet wordt voldaan aan de in artikel 2:396 lid 1 BW opgenomen criteria moet op grond van lid 2 van dat artikel worden bezien op basis van geconsolideerde cijfers. Voor de wijze waarop fiscale waarderingsgrondslagen worden toegepast in een geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening wordt verwezen naar paragraaf 4 van deze handreiking.

106 Organisaties van openbaar belang zijn uitgezonderd van de mogelijkheid om de jaarrekening op te stellen op basis van fiscale waarderingsgrondslagen (artikel 2:398 lid 7 BW). Dit geldt ook voor beleggingsentiteiten als bedoeld in artikel 2:398 lid 3 BW en participatieondernemingen als bedoeld in artikel 2:398 lid 6 BW.

Reikwijdte

107 Artikel 2:396 lid 6 BW houdt in dat de commerciële grondslagen van waardering en resultaatbepaling van afdeling 6 van Titel 9 van Boek 2 BW niet worden toegepast. Derhalve is het uitgangspunt dat alle andere voorschriften van afdeling 6 en ook de voorschriften van Titel 9 buiten afdeling 6 wel van toepassing zijn bij een jaarrekening op basis van fiscale waarderingsgrondslagen. Dit betreft onder meer de bepalingen omtrent de indeling van de balans en de winst-en-verliesrekening (waaronder toepassing van het Besluit modellen jaarrekening), de bepalingen omtrent de toelichting en de wettelijke reserves. Voorts blijven de bepalingen inzake het opmaken, vaststellen en openbaar maken van de jaarrekening onverkort van toepassing. In paragraaf 3 van deze handreiking wordt nader ingegaan op de presentatie- en toelichtingsvereisten in een jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen.

Consolidatie

108 Uitgangspunt in deze handreiking is dat de kleine rechtspersoon gebruik maakt van de vrijstelling van artikel 2:407 lid 2 BW en geen geconsolideerde jaarrekening opstelt. Voor de situatie dat een kleine rechtspersoon wel een geconsolideerde jaarrekening opstelt wordt verwezen naar alinea 403 tot en met 405 van deze handreiking.

Verwerking en waardering

Algemeen

201 Alle posten in een jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen moeten worden gewaardeerd conform de voor die kleine rechtspersoon geldende fiscale waarderingsgrondslagen. Toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen op slechts enkele jaarrekeningposten is volgens artikel 2:396 lid 6 BW niet toegestaan. Deze handreiking gaat in op enkele bijzonderheden bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen in de jaarrekening. De handreiking gaat niet in op de invulling van de fiscale waarderingsgrondslagen zelf. Hiervoor wordt verwezen naar de fiscale wet- en regelgeving en de fiscale jurisprudentie.

Fiscale afschrijvingsbeperking

201a Afschrijvingen kunnen fiscaal zijn beperkt, waardoor geen afschrijvingen ten laste van de fiscale winst(berekening) worden gebracht. Zo geldt voor onroerend goed dat afgeschreven mag worden tot de fiscale bodemwaarde is bereikt.

Deelnemingen

202 Deelnemingen worden in de jaarrekening als kapitaalbelang gewaardeerd volgens de toegepaste fiscale waarderingsgrondslag. Er kunnen hierbij twee situaties worden onderscheiden:

a. Indien de deelneming behoort tot de fiscale eenheid van de kleine rechtspersoon, is de deelneming niet als zelfstandig actief opgenomen in de fiscale aangifte van de fiscale eenheid, maar zijn de activa en passiva van de deelneming hierin opgenomen. Daarentegen wordt de jaarrekening wel op enkelvoudige basis opgemaakt en kan de deelneming in de jaarrekening van de rechtspersoon gewaardeerd worden tegen het netto-bedrag van de activa en verplichtingen van de deelneming gewaardeerd tegen de fiscale waarderingsgrondslagen. Hierdoor zal in beginsel het eigen vermogen aansluiten op het fiscale eigen vermogen volgens de fiscale aangifte. Indien het netto-bedrag van de activa en verplichtingen negatief is, wordt op grond van de doelstelling om aan te sluiten op de fiscale waardering, dit bedrag als passiefpost opgenomen, ongeacht het bestaan van een verplichting tot aanzuivering van dit tekort. Ter presentatie van deze passiefpost kan bijvoorbeeld de post voorziening deelneming worden gehanteerd.
b. Indien de deelneming niet behoort tot de fiscale eenheid is de waarderingsgrondslag voor de jaarrekening ook gelijk aan de waarderingsgrondslag zoals toegepast in de fiscale aangifte. Dit betekent bijvoorbeeld dat als in de fiscale aangifte de deelneming tegen historische kostprijs, lagere bedrijfswaarde of hogere netto-vermogenswaarde wordt gewaardeerd, de deelneming in de jaarrekening op dezelfde wijze gewaardeerd wordt.

Onderhanden projecten

202a Fiscaal is tussentijdse winstneming verplicht gesteld bij onderhanden projecten in opdracht van derden.

Belastingen

203 De over het boekjaar verschuldigde of te vorderen vennootschapsbelasting wordt in de jaarrekening op basis van fiscale waarderingsgrondslagen verwerkt in de balans en in de winst-en-verliesrekening en afzonderlijk gepresenteerd in de winst-en-verliesrekening. Dit is bepaald in artikel 2 lid 2b Besluit fiscale waarderingsgrondslagen.

204 In de jaarrekening op basis van fiscale waarderingsgrondslagen worden geen latente belastingen verwerkt. Er zijn immers geen waarderingsverschillen van activa en passiva die kunnen leiden tot een actieve of passieve latentie in de balans. Voorts worden bij toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen geen actieve latenties verwerkt uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie.

Herinvesteringsreserves

205 Boekwinsten bij vervreemding van een bedrijfsmiddel worden – indien geen herinvesteringsreserve wordt gevormd – ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht, als onderdeel van bijvoorbeeld de overige bedrijfsopbrengsten of de netto-omzet (in het geval van regelmatig terugkerende verkopen van materiële vaste activa in het kader van normale bedrijfsactiviteiten). Als wordt voldaan aan de voorwaarden en gekozen wordt voor het vormen van een herinvesteringsreserve, wordt de boekwinst echter als rechtstreekse vermogensmutatie in de herinvesteringsreserve verwerkt in plaats van in de winst-en-verliesrekening en maakt dan geen deel uit van de fiscale winst(berekening) (zie Bijlage). Herinvesteringsreserves behoren tot het eigen vermogen (zie alinea 303).

Indien vervanging van het bedrijfsmiddel plaatsvindt, worden deze gereserveerde boekwinsten rechtstreeks in mindering gebracht op de vervangende investeringen indien en voor zover fiscaal aanvaardbaar.

206 Het kan zijn dat een herinvesteringsreserve niet of slechts gedeeltelijk wordt aangewend en volgens fiscale waarderingsgrondslagen op enig moment vrijvalt in de fiscale winst(berekening). In dat geval wordt deze vrijval alsnog in de winst-en-verliesrekening verwerkt, als onderdeel van bijvoorbeeld de overige bedrijfsopbrengsten.

Groot onderhoud

207 Indien voor groot onderhoud:

a. een fiscale kostenegalisatiereserve wordt gevormd, is dat een post die onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen (zie alinea 304). De opbouw van de kostenegalisatiereserve vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening, als onderdeel van bijvoorbeeld de overige bedrijfskosten. Indien vervolgens in enig jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd, worden de uitgaven van het uitgevoerde groot onderhoud direct ten laste van de kostenegalisatiereserve gebracht.
   Als de kosten uitgaan boven het saldo van de kostenegalisatiereserve, worden de (meer)kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Als de kostenegalisatiereserve hoger is dan de gemaakte kosten voor welk doel de reserve is gevormd, valt het restant van de reserve vrij ten gunste van de winst-en-verliesrekening als het doel waarvoor deze reserve is gevormd, is komen te vervallen.
b. fiscaal een voorziening wordt gevormd, vindt de verwerking van toevoegingen en onttrekkingen aan deze voorziening plaats conform de verwerking volgens de commerciële grondslagen zoals uiteengezet in RJk B10 Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen.
   Toevoegingen aan en vrijvallende bedragen uit de voorziening komen op grond van RJk B10.108 ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening, als onderdeel van bijvoorbeeld de overige bedrijfskosten. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. Kosten van groot onderhoud worden onttrokken aan de voorziening. Als de kosten uitgaan boven de boekwaarde van de voorziening, worden de (meer) kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Als de voorziening hoger is dan de gemaakte kosten voor welk doel de voorziening is gevormd, valt het restant van de

voorziening vrij ten gunste van de winst-en-verliesrekening. De voorziening valt eveneens vrij ten gunste van de winst-en-verliesrekening als het doel waarvoor deze voorziening is gevormd, is komen te vervallen.

208 (vervallen)

Presentatie en toelichting

Algemeen

301 Bij een jaarrekening op basis van fiscale waarderingsgrondslagen zijn alle voor kleine rechtspersonen geldende presentatie- en toelichtingsvoorschriften van Titel 9 Boek 2 BW van toepassing. Dit betreft bijvoorbeeld de indeling van de balans en winst-en-verliesrekening zoals opgenomen in afdeling 3 en 4 van Titel 9 en het Besluit modellen jaarrekening en ook de toelichtingen vereist op grond van afdeling 5 van Titel 9.

De richtlijnen in de bundel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen kunnen daarom ook dienstig zijn bij de toelichtings- en presentatieaspecten van de inrichtingsjaarrekening van kleine rechtspersonen die wordt opgesteld op basis van fiscale waarderingsgrondslagen (RJk A1.102a).

Daarnaast zijn er nog enkele specifieke, aanvullende vereisten voor de presentatie en de toelichting opgenomen in het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen. Ook deze aanvullende vereisten worden in het vervolg van deze paragraaf van de handreiking behandeld.

Balans voor of na resultaatbestemming

302 Op grond van artikel 2:362 lid 2 BW kan de balans in een jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen worden opgesteld voor of na resultaatbestemming. Bovenaan de balans wordt aangegeven of daarin de bestemming van het resultaat is verwerkt.

Eigen vermogen

303 Op de balans worden fiscale herinvesteringsreserves afzonderlijk onder het eigen vermogen opgenomen (artikel 2 lid 1 Besluit fiscale waarderingsgrondslagen). Een herinvesteringsreserve is niet een wettelijke reserve op grond van Titel 9 Boek 2 BW. Gecombineerd met de voorschriften van artikel 2:373 lid 1 BW worden bij toepassing van fiscale grondslagen afzonderlijk opgenomen:

- het geplaatste kapitaal;
- agio;
- wettelijke reserves;
- statutaire reserves;
- herinvesteringsreserves;
- overige reserves.

Overwogen kan worden een verloopoverzicht op te nemen van de hierboven vermelde posten, zodat inzicht wordt gegeven in rechtstreekse vermogensmutaties en mutaties die via de winst-en-verliesrekening en/of uit hoofde van de resultaatbestemming worden verwerkt.

304 De fiscaal toelaatbare reserves, anders dan de herinvesteringsreserve, mogen in de jaarrekening gepresenteerd worden onder de Overige reserves. Als alternatief is het

toegestaan om deze reserves te presenteren onder een aparte post 'Overige fiscale reserves' als onderdeel van het eigen vermogen. Dit betreft onder andere de kostenegalisatiereserve.

304a Ingeval een deelneming tegen nettovermogenswaarde wordt gewaardeerd en een herinvesteringsreserve aanhoudt, kan worden overwogen om in de deelnemende rechtspersoon ook een herinvesteringsreserve (bijvoorbeeld herinvesteringsreserve deelneming) aan te houden om aldus inzicht te geven in de aard van de post en het feit dat deze post nog niet aan belastingheffing onderhevig is geweest.

305 Het 'informeel kapitaal' (zie alinea 406) wordt, indien van toepassing, gepresenteerd onder het agio (RJk B8.108).

306 Wettelijke reserves kunnen voorkomen in een jaarrekening op fiscale grondslagen. De voorschriften voor wettelijke reserves zijn immers niet te beschouwen als grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat. Indien deelnemingen anders worden gewaardeerd dan op kostprijs of lagere bedrijfswaarde, bijvoorbeeld op nettovermogenswaarde, kan op grond van Titel 9 Boek 2 BW een wettelijke reserve aan de orde zijn, zoals bijvoorbeeld de wettelijke reserve deelnemingen uit hoofde van artikel 2:389 lid 6 BW. Voor de wettelijke reserves wordt verder verwezen naar RJk B8 Eigen vermogen alinea's 113 en volgende.

Niet aftrekbare kosten
307 In artikel 2 lid 2a van het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen is opgenomen dat kosten die niet of slechts voor een deel in aftrek komen, in de winst-en-verliesrekening worden opgenomen. De bedragen die niet in aftrek komen, hoeven niet afzonderlijk in de winst-en-verliesrekening te worden gepresenteerd.

Vermelding van de toegepaste grondslagen
308 Indien de kleine rechtspersoon de voor hem van toepassing zijnde fiscale waarderingsgrondslagen toepast, maakt hij daarvan melding in de toelichting (artikel 2:396 lid 6 BW). Daarnaast worden de afzonderlijke grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat vermeld (artikel 2:384 lid 5 BW).

Afwijking in waarderingen
309 In de toelichting wordt op grond van artikel 3 lid 1 Besluit fiscale waarderingsgrondslagen vermeld voor welke posten het gebruik van fiscale waarderingsgrondslagen leidt tot een afwijking van de commerciële waardering die van belang is voor het inzicht in het vermogen. Deze toelichting moet eveneens worden opgenomen in de ingevolge artikel 2:394 BW te publiceren jaarstukken (artikel 3 lid 1 Besluit fiscale waarderingsgrondslagen). Ter overweging kan per post worden vermeld of de afwijking een opwaarts of neerwaarts effect heeft.

Bijzondere onderwerpen

Fiscale correcties over eerdere jaren
401 De Belastingdienst kan overgaan tot een navordering van belasting over eerdere jaren, bijvoorbeeld naar aanleiding van een boekenonderzoek. Dit leidt tot een

correctie van de belastbare winst en van de te betalen of te vorderen vennootschapsbelasting over die eerdere jaren. Feitelijk vindt een correctie plaats van de aangifte(n) vennootschapsbelasting over eerdere jaren. Deze correcties kunnen echter niet meer in de reeds vastgestelde jaarrekeningen van deze eerdere jaren worden doorgevoerd.

Om aansluiting met de fiscale aangifte te behouden, is het mogelijk om in de jaarrekening op basis van fiscale waarderingsgrondslagen correcties over eerdere jaren (inclusief de correctie op de verschuldigde of te vorderen vennootschapsbelasting) retrospectief te verwerken. Dat wil zeggen verwerking in het beginvermogen van de oudste nog niet vastgestelde jaarrekening. Dergelijke correcties moeten worden toegelicht.

402 Omwille van de aansluiting op de fiscale behandeling van correcties wordt voor de verwerking van fiscale correcties op dit punt afgeweken van hoofdstuk A3.3 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. Dit betekent dat niet-materiële fouten als gevolg van fiscale correcties ook retrospectief mogen worden verwerkt.

Consolidatie

403 In alinea 108 is aangegeven dat in deze handreiking ervan is uitgegaan dat er geen geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld. Indien een kleine rechtspersoon wel een geconsolideerde jaarrekening opstelt, moet die geconsolideerde jaarrekening voldoen aan de bepalingen van afdeling 13 van Titel 9 Boek 2 BW. De consolidatiekring bestaat dan uit de ingevolge artikel 2:406 BW te consolideren maatschappijen. Het al dan niet bestaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting heeft daar geen invloed op.

Dit houdt in dat bij een fiscale eenheid die afwijkt van de consolidatiekring, een 'geconsolideerde jaarrekening of geconsolideerd overzicht van de fiscale eenheid' niet een geconsolideerde jaarrekening is volgens afdeling 13 van Titel 9 Boek 2 BW.

404 In de geconsolideerde jaarrekening worden de fiscale waarderingsgrondslagen van de consoliderende rechtspersoon toegepast. Indien nodig worden daartoe de financiële gegevens van in de consolidatie te betrekken maatschappijen herrekend.

405 Verschillen in het eigen vermogen en het resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening en volgens de geconsolideerde jaarrekening van de kleine rechtspersoon worden in de toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening vermeld (artikel 2:389 lid 10 BW). Dergelijke verschillen ontstaan onder andere indien in de enkelvoudige jaarrekening de geconsolideerde deelnemingen worden gewaardeerd op 'kostprijs of lagere bedrijfswaarde'.

Informeel kapitaal

406 Van informeel kapitaal is bijvoorbeeld sprake als de kleine rechtspersoon een bedrijfspand koopt van een aandeelhouder tegen een prijs die lager is dan de waarde in het economisch verkeer. Het bedrijfspand wordt dan bij de eerste waardering fiscaal normaliter gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer. Deze waarderingsgrondslag wordt dan eveneens toegepast in de jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen. De verkrijgingsprijs van het bedrijfspand wordt dan verhoogd tot de waarde

in het economisch verkeer. Dit verschil wordt als informeel kapitaal rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt. Ook bedragen die door aandeelhouders zijn ingebracht zonder uitgifte van aandelen behoren tot het informeel kapitaal, bijvoorbeeld de aanzuivering van verliezen of de kwijtschelding van een lening door de aandeelhouder in zijn hoedanigheid van aandeelhouder.

Het informeel kapitaal wordt gepresenteerd onder het agio (RJk B8.108).

Verkapt dividend

407 Van verkapt dividend is bijvoorbeeld sprake als goederen tegen een lagere waarde dan de waarde in het economisch verkeer worden verkocht aan de aandeelhouder. Fiscaal wordt de waarde in het economisch verkeer als de verkoopprijs beschouwd. Derhalve wordt een boekwinst verantwoord ter hoogte van de waarde in het economisch verkeer minus de boekwaarde van het actief. Hierbij wordt de nog te betalen vennootschapsbelasting en eventuele dividendbelasting verwerkt als verplichting. Het verkapt dividend (zijnde het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de daadwerkelijk gehanteerde contractwaarde) leidt tot het verantwoorden van een dividenduitkering ten laste van de vrije reserves.

De overgang naar/van fiscale waarderingsgrondslagen: stelselwijziging

501 De overgang van commerciële grondslagen naar fiscale waarderingsgrondslagen is een stelselwijziging waarop artikel 2:384 lid 6 BW van toepassing is. Voor een stelselwijziging moet een gegronde reden zijn die in de toelichting wordt uiteengezet. Een gegronde reden voor een stelselwijziging uit hoofde van eerste toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen kan zijn het realiseren van administratieve lastenverlichting.

502 Uit artikel 1 Besluit fiscale waarderingsgrondslagen volgt dat het cumulatief effect van de stelselwijziging wordt verwerkt in het eigen vermogen per begin van het boekjaar waarin voor het eerst de fiscale waarderingsgrondslagen worden toegepast. In de opgemaakte jaarrekening moet dan ook inzicht gegeven worden in de betekenis van die overgang voor vermogen en resultaat, zoals gebruikelijk is bij stelselwijzigingen (artikel 2:363 lid 4 BW). In de gepubliceerde balans behoeft alleen het effect op het vermogen te worden aangegeven. Daarnaast hoeven op grond van artikel 1 van het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen de vergelijkende cijfers niet aangepast te worden. In dat geval worden de vergelijkende cijfers opgenomen op basis van de commerciële grondslagen. Op grond van artikel 2:363 lid 5 BW is het overigens wel toegestaan om de vergelijkende cijfers aan te passen, mits toegelicht.

503 De overgang van fiscale waarderingsgrondslagen naar commerciële waarderingsgrondslagen is een stelselwijziging waarop artikel 2:384 lid 6 BW van toepassing is. Voor de verwerking van deze stelselwijziging wordt verwezen naar RJk A3.1 Stelselwijzigingen.

D3.2 Bijlage

De relatie tussen de fiscale winstbegrippen wordt in onderstaande opstelling weergeven. Deze opstelling verduidelijkt tevens welke begrippen al dan niet terugkomen in de fiscale aangifte vennootschapsbelasting en de jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen.

Begrip	Fiscale aangifte	Jaarrekening
Opbrengsten	400.000	400.000
Kosten	250.000	250.000
Fiscale winst(berekening)	**150.000**	
Resultaat vóór belastingen		**150.000**
Correcties uit hoofde van:		
Vrijgestelde winstbestanddelen	(30.000)	
Niet of gedeeltelijk aftrekbare kosten	5.000	
Investeringsregelingen	(10.000)	
Belastbare winst	**115.000**	
Te verrekenen verliezen	(15.000)	
Belastbaar bedrag	**100.000**	
Berekende vennootschapsbelasting	(19.000)	(19.000)
Resultaat na belastingen		**131.000**

Bovenstaande opstelling geeft de fiscale berekening vereenvoudigd weer en heeft niet de intentie de fiscale regelingen/uitzonderingen volledig weer te geven, maar is uitsluitend bedoeld ter verduidelijking van de handreiking.

Uitgangspunt van de handreiking is om de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening op fiscale waarderingsgrondslagen zoveel als mogelijk te laten aansluiten bij de fiscale winst(berekening) volgens de aangifte vennootschapsbelasting. Volledige aansluiting is niet mogelijk, omdat in gevolge artikel 2 lid 2b Besluit fiscale waarderingsgrondslagen de over het boekjaar verschuldigde of te vorderen vennootschapsbelasting in de jaarrekening moet worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Investeringsregelingen, zoals de investeringsaftrek en de desinvesteringsbijtelling, of de correctie uit hoofde van fiscaal niet of beperkt aftrekbare kosten, blijven buiten de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening op fiscale grondslagen en de fiscale winst(berekening) in de fiscale aangifte en worden extracomptabel gecorrigeerd in de bepaling van de belastbare winst.

Boekwinsten die worden toegevoegd aan de herinvesteringsreserve worden conform alinea 205 van de handreiking direct toegevoegd aan de herinvesteringsreserve. Deze boekwinsten maken dus geen onderdeel uit van de fiscale winst(berekening). In de fiscale aangifte wordt de belastbare winst primair berekend vanuit de vermogensvergelijking. Omdat de herinvesteringsreserve onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen, leidt het vormen van een herinvesteringsreserve derhalve tot een vermogenssprong in deze

vermogensvergelijking. In de berekening van de belastbare winst wordt deze vermogenssprong geëlimineerd via de wijzigingen in de toelaatbare reserves.

Stel, in het boekjaar is een boekwinst van € 25.000 behaald voor welk bedrag een herinvesteringsreserve is gevormd. In bovengenoemd voorbeeld maakt deze € 25.000 noch in de aangifte, noch in de jaarrekening onderdeel uit van de in de winst-en-verliesrekening verantwoorde opbrengsten van € 400.000. In de fiscale aangifte leidt deze vorming tot een toename van het eigen vermogen met € 25.000. Dit bedrag wordt in de fiscale aangifte verantwoord als toevoeging aan de toelaatbare reserves (herinvesteringsreserve), zodat deze boekwinst buiten de belastingheffing valt.

De dotatie aan de kostenegalisatiereserve vindt plaats ten laste van het resultaat en maakt zodoende onderdeel uit van de fiscale winst(berekening). In de fiscale aangifte wordt de belastbare winst primair berekend vanuit de vermogensvergelijking. Omdat de kostenegalisatiereserve onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen, leidt het vormen van deze reserve in de vermogensvergelijking niet tot een vermogenssprong omdat deze reserve wordt gevormd ten laste van het fiscale resultaat (en dus de omvang van het eigen vermogen niet beïnvloedt). In de fiscale aangifte wordt, in de berekening van de belastbare winst (via de vermogensvergelijking), een fiscale correctie ter hoogte van de dotatie in aanmerking genomen via de wijzigingen in de toelaatbare reserves.

Stel, in het boekjaar is een bedrag van € 10.000 aan de kostenegalisatiereserve gedoteerd. In bovengenoemd voorbeeld maakt deze € 10.000 dan zowel in de aangifte als in de jaarrekening onderdeel uit van de in de winst-en-verliesrekening verantwoorde kosten van € 250.000. In de fiscale aangifte leidt de vorming van de kostenegalisatiereserve ten opzichte van begin boekjaar tot een toename van het eigen vermogen met € 10.000. Omdat de dotatie van de kostenegalisatiereserve enerzijds leidt tot een lager resultaat (als onderdeel van het eigen vermogen) en anderzijds tot een hogere reserve binnen het eigen vermogen (de kostenegalisatiereserve), leidt de dotatie in de vermogensvergelijking niet tot een vermogensdaling. In de vermogensvergelijking wordt derhalve de dotatie aan de kostenegalisatiereserve verantwoord als toevoeging aan de toelaatbare reserves (kostenegalisatiereserve), zodat deze alsnog buiten de belastingheffing valt.

De vermogensvergelijking in de fiscale aangifte kan als volgt (vereenvoudigd) worden weergegeven, waarbij in totaal (op basis van bovenstaand voorbeeld) € 35.000 aan de toelaatbare reserves wordt toegevoegd (€ 25.000 herinvesteringsreserve en € 10.000 kostenegalisatiereserve).

Ondernemingsvermogen bij het einde van het boekjaar	220.000
Ondernemingsvermogen bij het begin van het boekjaar	100.000
Vermogensverschil (Eindvermogen -/- Beginvermogen)	**120.000**
Dividenduitkering	46.000
Vennootschapsbelasting	19.000
Saldo fiscale winst(berekening)	**185.000**
Correcties uit hoofde van:	
Vrijgestelde winstbestanddelen	(30.000)
Niet of gedeeltelijk aftrekbare kosten	5.000
Investeringsregelingen	(10.000)
Wijziging in toelaatbare reserves	(35.000)
Belastbare winst	**115.000**
Te verrekenen verliezen	(15.000)
Belastbaar bedrag	**100.000**

De belastbare winst en het belastbaar bedrag volgens de vermogensvergelijking zijn uiteindelijk gelijk aan de belastbare winst en het belastbaar bedrag zoals berekend vanuit de winst-en-verliesrekening.

D4 INRICHTINGS- EN PUBLICATIEVOORSCHRIFTEN VOOR KLEINE RECHTSPERSONEN[1]

Kleine rechts-personen	Inrichtings- en public-atievoorschriften	
1.	Balans met toelichting (afdeling 3)	Op grond van artikel 2:396 lid 3 BW mag worden volstaan met een balans met toelichting die beperkt is tot de volgende gegevens: — artikel 2:364 BW: hoofdindeling; — artikel 2:365 lid 1 onder a BW — artikel 2:368 lid 2 onder a BW: som van de herwaarderingen; — artikel 2:370 lid 1 onder d BW: opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal; — artikel 2:370 lid 2 BW: bedrag vorderingen met looptijd langer dan 1 jaar, zonder uitsplitsing naar soort vordering; — artikel 2:373 lid 1 tot en met 5, eerste volzin BW: specificatie eigen vermogen; — artikel 2:375 lid 2 BW: bedrag schulden met looptijd langer dan 1 jaar en afzonderlijke vermelding van bedrag schulden langer dan 5 jaar, zonder uitsplitsing naar soort schuld; — artikel 2:375 lid 3 BW: verstrekte zakelijke zekerheden; — artikel 2:376 BW: verstrekte garanties en dergelijke; — opgave van het ingehouden deel van het resultaat. Op grond van artikel 2:396 lid 8 BW wordt slechts een overeenkomstig lid 3 beperkte balans met toelichting openbaar gemaakt. Volgens artikel 2:396 lid 9 BW behoeft een rechtspersoon die geen winst beoogt

1. Kleine rechtspersonen die IFRS* (de door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden van de International Accounting Standards Board) toepassen in de enkelvoudige jaarrekening kunnen niet volstaan met de publicatie van een beperkte balans met toelichting.

Kleine rechtspersonen	Inrichtings- en publicatievoorschriften	
		onder voorwaarden niets openbaar te maken. Zie punt 9. Volgens artikel 9 BMJ worden posten geduid die onder meer dan één post zouden kunnen worden opgenomen.
2.	Winst-en-verliesrekening (afdeling 4)	Op grond van artikel 2:396 lid 4 BW mag worden volstaan met een winst-en-verliesrekening waarbij de posten genoemd in artikel 2:377 lid 3 onder a-d en g, onderscheidenlijk lid 4 onder a-c en f BW worden samengetrokken tot een post bruto-bedrijfsresultaat. • artikel 2:377 lid 5 BW: vermelding van baten en lasten uit de verhouding met groepsmaatschappijen; • artikel 2:377 lid 7 BW: vermelding van baten en lasten welke aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend; • artikel 2:377 lid 8 BW: vermelding van uitzonderlijke baten en lasten. Volgens artikel 9 BMJ duiding van posten die onder meer dan één post zouden kunnen worden opgenomen. Voor de publicatiejaarrekening geldt een algehele vrijstelling op grond van artikel 2:396 lid 8 BW.
3.	Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting (afdeling 5)	Op grond van artikel 2:396 lid 5 en 7 BW gelden de volgende vrijstellingen van de voorschriften die zijn gegeven in afdeling 5: — artikel 2:378 lid 1 BW[1] : het mutatieoverzicht wordt alleen gegeven voor de herwaarderingsreserve; — artikel 2:379 BW: informatie betreffende kapitaalbelangen; — artikel 2:380c BW: vermelding resultaatbestemming of voorstel daartoe; — artikel 2:380d BW: vermelding aantal winstbewijzen en soortgelijke rechten;

1. Bedoeld zal waarschijnlijk ook zijn artikel 2:378 lid 2.

Kleine rechtspersonen	Inrichtings- en publicatievoorschriften	
		— artikel 2:380 BW: segmentatie; — artikel 2:381 lid 2 BW: vermelding aard, zakelijk doel en financiële gevolgen van niet in de balans opgenomen regelingen; — artikel 2:381 lid 3 BW: informatie over transacties tussen verbonden partijen; — artikel 2:381b, aanhef en onder a BW: toelichting op financiële instrumenten die niet tegen actuele waarde worden gewaardeerd; — artikel 2:382 BW: uitsplitsing van het aantal werknemers; — artikel 2:382a BW: vermelding accountantshonoraria; — artikel 2:383 lid 1 BW: bezoldiging van bestuurders en commissarissen; — artikel 2:383b t/m 383e BW: individuele bezoldiging van bestuurders en commissarissen; Verder dienen op grond van artikel 2:396 BW de volgende gegevens te worden opgenomen in de toelichting: — artikel 2:378 lid 3, 1e zin BW: de zakelijke inhoud van rechtshandelingen, als bedoeld in de artikelen 2:94, 2:94c, of 2:204 BW; — artikel 2:378 lid 3, 2e zin BW: voor een naamloze vennootschap iedere verwerving en vervreeemding voor haar rekening van eigen aandelen en certificaten daarvan; daarbij worden medegedeeld de redenen van verwerving, het aantal, het nominale bedrag en de overeengekomen prijs van de bij elke handeling betrokken aandelen en certificaten en het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen; — artikel 2:378 lid 4 BW: vermelding van gehouden eigen aandelen door een naamloze vennootschap;

Kleine rechts-personen	Inrichtings- en publicatievoorschriften	
		— artikel 2:396 lid 5 BW: de naam en woonplaats van de maatschappij die de geconsolideerde jaarrekening opstelt van het groepsdeel waartoe de rechtspersoon behoort; — artikel 2:380a BW: gebeurtenissen na balansdatum (maar vrijgesteld voor de publicatiejaarrekening); — artikel 2:380b BW: naam, rechtsvorm, zetel en KvK-nummer; — artikel 2:381 lid 1 BW: niet in de balans opgenomen langlopende verplichtingen; — artikel 2:381a BW: financiële instrumenten tegen actuele waarde; — artikel 2:381b onder b BW: waardering van financiële instrumenten boven actuele waarde; — artikel 2:382 BW: alleen vermelding van het gemiddeld aantal gedurende het boekjaar bij de rechtspersoon werkzame werknemers; — artikel 2:383 lid 2 BW: leningen en voorschotten aan bestuurders en commissarissen; — artikel 2:383a BW: resultaatbestemming bij commerciële verenigingen en stichtingen.
4.	Grondslagen voor waardering en van bepaling van het resultaat (afdeling 6)	Geen vrijstellingen (ook niet van vermelding van grondslagen van bepaling van het resultaat). — artikel 2:362 lid 10 BW: vermelding van toegepaste standaarden; — artikel 2:396 lid 6 BW: vermelding van gebruik fiscale waarderingsgrondslagen; — artikel 2:363 lid 4 BW: wijzigingen in presentatie ten opzichte van vorig jaar; — artikel 2:363 lid 4 BW: aanpassing van vergelijkende cijfers; — artikel 2:384 lid 3 BW: continuïteit; — artikel 2:384 lid 5 BW: grondslagen; — artikel 2:384 lid 6 BW: stelselwijzigingen;

Kleine rechts-personen	Inrichtings- en publicatievoorschriften	
		— artikel 2:386 lid 2 BW: afschrijvingsmethode; — artikel 2:386 lid 3 BW: afschrijvingstermijn goodwill en kosten van ontwikkeling; — artikel 2:387 lid 4 BW: afwaarderingen en terugnemingen; — artikel 2:388 lid 2 BW: activering van rente; — artikel 2:389 lid 2 BW: vermelding grondslag netto-vermogenswaarde; — artikel 2:389 lid 3 BW: vermelding afwijkende grondslag vermogensmutatiemethode; — artikel 2:390 lid 5 BW: invloed van winstbelasting op herwaardering; — artikel 9 BAW: bepaling van actuele kostprijs, bedrijfswaarde of opbrengstwaarde; — artikel 11 lid 2 BAW: bepaling marktwaarde van niet-financiële beleggingen; — artikel 3 lid 1 BFW: posten waarbij fiscale waardering afwijkt van de commerciële grondslagen.
5.	Bestuursverslag (afdeling 7)	Vrijstelling op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.
6.	Overige gegevens (afdeling 8)	Vrijstelling op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.
7.	Consolidatie	Op grond van artikel 2:407 lid 2 BW behoeft niet te worden geconsolideerd, indien ook bij consolidatie de grenzen van een kleine rechtspersoon niet worden overschreden.
8.	Accountantscontrole[1]	Vrijstelling op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.
9.	Bijzonder voorschrift	Indien een kleine rechtspersoon geen winst beoogt, mag op grond van artikel 2:396 lid 9 BW openbaarmaking van een balans met toelichting achterwege blijven, mits:

1. Kleine rechtspersonen die IFRS* (de door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden van de International Accounting Standards Board) toepassen zijn ingevolge artikel 2:362 lid 9 BW niet vrijgesteld van accountantscontrole.

Kleine rechtspersonen	Inrichtings- en publicatievoorschriften	
		— hij de balans met toelichting op verzoek van aandeelhouders, certificaathouders en schuldeisers onmiddellijk en zonder kosten aan hen toezendt, of ten kantore van de rechtspersoon ter inzage geeft; — hij ten kantore van het handelsregister een verklaring van een openbare accountant heeft neergelegd, inhoudende dat de rechtspersoon geen werkzaamheden heeft verricht buiten de doelomschrijving en dat artikel 2:396 lid 9 BW van toepassing is op de rechtspersoon.

[WKNL-EY]

Registers

[WKNL-EY]

[WKNL-EY]

REGISTER WETSARTIKELEN

BESLUIT MODELLEN JAARREKENING

	B6.108
artikel 7	B5.322
artikel 11	A8.103
model I - J	B13.110

BESLUIT ACTUELE WAARDE

artikel 1	A2.203
artikel 6	B1.106
artikel 10	B6.105
	B12.105

BOEK 2 BURGERLIJK WETBOEK

artikel 10	C1.110
	C1.413
artikel 24a	B3.102
artikel 24b	B3.103
artikel 24c	B3.105
artikel 48	C1.111
artikel 67a	B8.113
artikel 94	D4
artikel 94a	B8.113
	B8.115
artikel 94c	D4
artikel 204	D4
artikel 216	B3.116
artikel 361	A1.101
	A1.301
	A1.309
	B18.101
artikel 362	A1.102
	A1.201
	A1.302 – 303
	A1.312
	A2.206a
	A2.501
	A2.504
	A3.301 – 302
	A4.103
	A8.101
	B1.114
	B3.302
	B5.203
	B10.205
artikel 363	A1.310
	A2.113
	A2.115
	A3.111
artikel 364	A2.105
	D4
artikel 365	B1.101
	B1.108
	B8.113
artikel 366	B2.104
	B2.211
artikel 367	B3.101
artikel 369	B4.101
	B5.302
artikel 370	D4
	B5.101
	B5.106
	B14.119
artikel 372	B7.101
artikel 373	D4
	B8.103 – 104
	B8.107
	B8.113
	B8.116
	B8.126
artikel 375	D4
	B9.105
	B9.204 – 206
	B11.112
	B14.119
artikel 376	D4
	B10.201
artikel 377	B8.110
	B13.110
	B14.103
	B14.119
	B15.101
artikel 378	D4
	B8.103
	B8.126
artikel 379	D4
	B3.129
artikel 380	D4
artikel 380a	D4
artikel 380b	D4
artikel 380c	D4
artikel 380d	D4

artikel 381 D4
artikel 381a B12.110
artikel 381b D4
B12.109
artikel 382 D4
B14.103
B18.105
artikel 383 D4
B5.106
B10.209
B14.119
artikel 384 A1.307
A2.206
A2.211
A2.213
A2.505
A3.105
A4.103
B1.106
B3.109
B3.121
B3.124
B3.128
B4.103
B6.103
B8.109
B8.116
B12.105
B12.108
artikel 385 B1.106
B2.110
B3.118
B4.106
B8.107
artikel 386 B1.108
B1.114 – 116
artikel 387 A2.301
A2.315
A2.320
A4.105
B2.124
B3.117
B3.122
B3.124
B4.107 – 108
artikel 388 A2.202
A2.208 – 209
B16.105
artikel 389 A2.206
B3.110
B3.115
B3.120
B8.112 – 113
B8.116
B12.108
artikel 390 A2.315
B6.106
B8.109 – 110
B8.112
B8.113
B8.126
B12.110 – 111
artikel 392 A4.112
artikel 394 A1.312
A6.101 – 103
A6.105
artikel 395a M.1.101
artikel 396 A1.101
A1.102a
A1.105
A3.101
A6.102
D4
B3.301
B3.303
B8.126
B13.110
B14.119
B15.119
artikel 397 A1.101
A3.101
artikel 403 A1.101
A6.109
artikel 405 B3.302
artikel 406 B3.301
artikel 407 D4
B3.301
B3.304
C1.401
artikel 408 A1.101
B3.115
B3.303

WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT

B3.301

WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN

artikel 31a A1.312

ONDERWERPENREGISTER

Aandeelhouders A4.103

Aandelen
Aandelenoptieregelingen B8.127
voor personeel B8.135
B14.129
Aandelenopties B8.127
Certificaten van – B8.128
Certificaten van –; financiële vaste activa B3.101
Cumulatief-preferente – B8.130
Eigen – A6.102
B8.107
Eigen –; financiële vaste activa B3.131
Eigen vermogen B8.106
Financiële instrumenten B12.104
Financiële vaste activa B3.101
Geplaatst aandelenkapitaal B5.101
Gewone –; financiële vaste activa B3.116
Inkoop –; financiële instrumenten B12.103
Inkoop eigen – B8.122
Inkoop eigen –; financiële vaste activa B3.131
Opties op – B14.129
Opties op –; financiële vaste activa B3.106
Personeelsbeloningen B14.102
Preferente –; financiële vaste activa B3.116
Prioriteitsaandelen; financiële vaste activa B3.116
Uitgifte van – B1.101
B1.108
B8.129
Uitstaande – B8.128
Verkrijgen van – B8.127
B8.134

Aandelenfusie
Financiële vaste activa B3.201 e.v.

Aanneemcontract
Onderhanden projecten in opdracht van derden B5.303

Aansprakelijk
Aansprakelijk vermogen B8.132
Hoofdelijk – B10.202
B15.125

Abonnementen B5.201

Actiefposten
Overlopende – B5.201

Activa
Balans A2.108a
Financiële vaste –; *zie aldaar*
Herwaardering B15.111
Immateriële vaste – B1.101
B1.102
Indentificeerbare – B3.111
financiële vaste –
Kwalificerende – A2.101
B16.102
Materiële vaste –; *zie aldaar*
Niet in de balans opgenomen – A2.101
Niet verwerkte – A2.102
Overlopende – B5.201
Vaste – A2.105
Verlies van – A2.321
Vlottende – A2.105
Voorwaardelijke – A2.101

Actuele kostprijs A2.204
B2.114

Actuele waarde A2.203
A2.206a
A2.301
Effecten B6.104
Materiële vaste activa B2.114
Vastgoedbelegging B2.205

Aflossing
Vervroegde – B9.203

Aflossingspremies B16.103

Afschrijving
Begrip B2.101

Afschrijvingen B1.108
B1.117
Materiële vaste activa B2.116

Afschrijvingsmethode B1.118

Afschrijvingstermijn B1.118

Afstempeling B8.107

Afstoting
Vastgoedbelegging B2.209

Afwaardering
Voorraad B4.108

Afwaardering effecten
Collectief B6.103
Individueel B6.103

Agio B8.103
B8.108
B16.104
Financiële vaste activa B3.123

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Personeelsbeloningen;
voorziening te betalen premies B14.106f

Arbeidsovereenkomst
Personeelsbeloningen B14.101

Assurantiepremies B5.201

Autobedrijven
Netto-omzet B13.110

Backserviceverplichtingen
Personeelsbeloningen B14.115

Balans
Beperkte – A6.102

Balansdatum
Feitelijke situatie op – A4.101

Baten A2.502
In natura – C1.311

Bedrijfsactiviteiten
Beëindiging van – B18.201 e.v.

Bedrijfsfusie
Financiële vaste activa B3.201 e.v.

Bedrijfstakpensioen
–fonds B14.108
–regeling B14.109

Bedrijfsuitoefening
Gewone – B13.111

Bedrijfswaarde A2.204
A2.309

Begrijpelijkheid A1.304

Belasting
Belastingfaciliteit B17.115
Belastinglast/belastingbate B15.102
Belastinglatenties B15.115
Fiscale eenheid B15.122 e.v.
Latente belastingverplichting/
belastingvordering B15.105
B15.113 e.v.
Netto-omzet B13.110
Over de verslagperiode
verschuldigde – B15.102
Presentatie en toelichting B15.119 e.v.
Verlies voor – B15.102
Winst B15.101
Winst voor – B15.102

Beloningen
Personeelsbeloningen; *zie aldaar*

Bepaling van het resultaat
Algemene grondslagen voor – A2.501

Beschikkingsmacht B1.109

Bestelling
Materiële vaste activa B2.106

Betalingskortingen B5.103
Netto-omzet B13.110

Betrouwbaarheid A1.304

Bijzonder waardeverminderingsverlies A2.302
A2.315
Terugneming van – A2.320
A2.327
Vergoedingen voor – A2.321

Bijzondere posten B13.112
Vaste activa A2.301

Bijzondere waardeverminderingen
Materiële vaste activa B2.124

Boekwaarde
Begrip B2.101
Fiscale – B15.102

Bpm
Netto-omzet B13.110

Buitengebruikstelling
Materiële vaste activa B2.126
Permanente – vastgoedbelegging B2.209

Buitenlandse activiteit A2.412
Prijsgrondslagen voor transacties in vreemde valuta A2.401

Buitenlandse bedrijfsuitoefening A2.412

CAO
Personeelsbeloningen B14.101

Carry-back B15.107

Carry-forward B15.107

Categoriale model
Onderhanden projecten B5.317 e.v.

Centrale leiding
Financiële vaste activa B3.103

Cheques B7.101

Classificatie
Lease B11.103 e.v.

Concessie B1.101
Concessiedienstverlening B18.301 e.v.
Concessiegever B18.301 e.v.
Concessienemer B18.301 e.v.

Consolidatie B3.301
Criteria B3.301 e.v.

Consolidatiekring
Wijziging in de – A3.102

Contante waarde A2.205
B10.106
B15.115

Continuïteit
Gerede twijfel over – A4.109
B8.131

Contract
Inkoopcontract B10.208
Verkoopcontract B10.208
Verlieslatend – A2.104
B10.111 e.v.
B10.123

Contributies B5.201

Deelnemingen B15.126
Financiële vaste activa B3.105 e.v.
B3.108
Preferente aandelen B3.117
Schulden van – B3.119
Vermogensmutatiemethode B3.120
Voorziening in verband met – B10.125

Deelnemingsvrijstelling B15.102

Defined benefit plan B14.109

Defined contribution plan B14.109

Dekkingstransacties A2.408
A2.413

Deposito's B7.101

Derivaten B12.104

Desinvestering
Materiële vaste activa B2.128

Dienstverlening B13.105 e.v.
Uit hoofde van concessies B18.301 e.v.

Disagio B16.104

Disconteringsvoet A2.314

Discontinuïteit A4.109
Gerede twijfel over – A2.211

Dividend A4.108
A8.102
B13.108
Dividenduitkering A4.108
B8.122
Gedeclareerd –; financiële vaste activa B3.126
Netto-omzet B13.110
Preferent B8.130

Dochtermaatschappij
Financiële vaste activa B3.102
B3.118
Geconsolideerde jaarrekening B3.303

Dynamische methode B5.104

Economische realiteit A1.201
A2.108

Effecten B6.101 e.v.
Kapitaalbelangen; financiële vaste activa B3.107
Overige –; financiële vaste activa B3.101
B3.124
Waarde B7.103 e.v.

Eigen vermogen A2.101
B8.101 e.v.
Negatief –; financiële vaste activa B3.119a
Presentatie en toelichting B8.126 e.v.
Rechtstreekse mutaties in het – A2.503
B8.120 e.v.
Zichtbaar –; financiële vaste activa B3.110 e.v.
– bij een kleine Organisatie-zonder-winststreven C1.305 e.v.

Eigen-vermogensinstrument B12.101

Eigendom
Intellectuele – B1.101

Exploitatiesubsidie B17.103

Fifo B4.105
B4.110

Financiële instrumenten B12.101 e.v.

Financiële vaste activa A2.206
B3.101 e.v.
Presentatie en toelichting B3.128 e.v.

Financiële verplichtingen B12.101

Financieringsachterstand
Pensioenregeling B14.116

Financieringsfaciliteit B17.104

Fiscale eenheid
Belasting B15.122 e.v.

Fiscale waarderingsgrondslagen A1.102a
D3.1.102
D3.2.102

Fondsenwervende instellingen C1.107

Functionele model
Onderhanden projecten in opdracht van derden B5.320 e.v.

Functionele valuta A2.403
A2.402

Fundamentele fout (vervallen; zie Materiële fout) A3.203

Fusie B3.135
Juridische – B3.201 e.v.

Garanties B5.106
Gezamenlijke bestuurders B10.209
Gezamenlijke commissarissen B10.209

Garantievermogen B8.132

Garantieverplichting B10.201

Garantievoorziening B10.115

Gebeurtenissen na balansdatum A4.101

Geldeenheid A1.311

Gelijksoortig
Gelijksoortig naar aard en gebruik Al.308

Gewone bedrijfsuitoefening B13.111

Goodwill A2.319
A2.328
Activeren – B1.115
Intern gegenereerde – B1.104
Kosten van – B1.101
Negatieve – B1.122
Positieve – B1.113
Vermogensmutatiemethode; financiële vaste activa B3.113

Groep B3.103

Groepsmaatschappijen B3.101
B3.103 e.v.
Investeringen in – B15.126

Groepsrelatie B3.103 e.v.

Grondslagen
Commerciële – D3.1.102
D3.2.102
Fiscale – D3.1.102
D3.2.102

Groot onderhoud
Materiële vaste activa B2.122

Handelsdebiteuren B5.101

Handelsregister
Deponering jaarrekening A6.103

Herclassificatie
Vastgoedbelegging B2.213

Herstelkosten
Materiële vaste activa B2.120
Voorziening B10.126

Herwaardering
Activa B15.111

Herwaarderingsreserve B8.103
B8.109 e.v.
B8.110
Financiële vaste activa B3.121
Vastgoedbelegging B2.206

Hoofdelijk aansprakelijk B10.202
B15.125

Huur
Overeenkomst B11.101

Huurkoop
Overeenkomst B11.101

Immateriële vaste activa B1.101
Presentatie en toelichting van – B1.119
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs B1.106

Indexatie B14.110

Informatie
Formeel A1.304a
Opnemen – materiële vaste activa in toelichting B2.131 e.v.
Vermelden – A2.114

Intercompany-transactie B3.401 e.v.

Internationale vertakking
Groep A1.102

Investeringen
Groepsmaatschappijen B15.126

Investeringsaftrek
Belastingfaciliteit B17.115

Investeringspremie B17.114

Investeringsregeling
Belastingfaciliteit B17.115

Investeringssubsidie B17.106

Invloed van betekenis
Deelnemingen B3.108
Verlies aan –; financiële vaste activa B3.114

Inzichtvereiste A1.303

Jaarrekening A1.101
Begrip A1.301
Datering – A4.110
Deponering – A6.101
Enkelvoudige – A1.103
B8.102
Geconsolideerde – A1.103
B8.133
B3.115
B3.301
Niet-beursgenoteerde rechtspersonen A1.104
Openbaarmaking – A6.101
Opmaken – A4.102
A6.103
Presentatie – A1.305
Publicatie – A6.102
Toelichting B18.101 e.v.
Vaststellen – A4.102
A6.103

Joint ventures B15.126
Financiële vaste activa B3.134

Jaarverslaggeving
– van een kleine Organisatie-zonder-winststreven C1.301 e.v.

Juridische gedaante A1.201

Kapitaal
Geplaatst – B8.104 e.v.
Gestort en opgevraagd – B8.126

Kapitaalbelangen
Financiële vaste activa B3.107

Kapitaalbescherming B8.102

Kapitaalvermindering B8.107

Kasmiddelen B7.101

Kasstromen
Toekomstige – A2.311

Kasstroomgenererende eenheid A2.318
A2.328

Kleine rechtspersonen A1.101
Enkelvoudige jaarrekening A1.105
Publicatievoorschriften D4

Kleine zorgaanbieders C3

Koersrisico A2.408

Koersverschillen A2.407
A2.409

Kortingen
Betalingskortingen B5.103
Netto-omzet B13.110

Kortlopende schulden B9.301 e.v.

Kosten
Afsluiting financiering B16.103
Indirecte – A2.208
Onderzoek en ontwikkeling B1.101
Onderzoekskosten B1.104
Ontwikkelingskosten B1.108
Oprichtingskosten B1.101
B1.108
Uitgifte van aandelen B1.101
B1.108
Vergunningen A2.502
B1.101
Vervroegde aflossing B16.103
Verwerving ter zake van concessies B1.101

Kostendoorbelastingen
Intercompany-transactie B3.403

Kostprijs
Actuele – A2.204
B2.114
Begrip B2.101
Waardering materiële vaste activa B2.108
Geamortiseerde – bij langlopende schulden B9.202

Kostprijsmodel
Materiële vaste activa B2.113

Kredietbeperkingstoeslag B5.103

Kredieten
Ontwikkelingskredieten B17.105

Kwalitatieve kenmerken A1.304
A2.113

Langlopende schuld B9.201 e.v.
Presentatie en toelichting B9.204 e.v.

Lasten A2.502

Lease B11.101 e.v.
Vastgoedbelegging B2.214
Financiële – B11.102
B11.107 e.v.
Operationele – B11.102
B11.110 e.v.

Leasebetalingen
Minimale – B11.102

Leaseovereenkomst
Begrip B11.102
Materiële vaste activa B2.103

Leaseperiode B11.102

Leningen B5.106

Lessee B11.102

Lessor B11.102

Levensverzekeringsmaatschappij
Personeelsbeloningen B14.108

Licenties B1.102

Lifo B4.110
B4.105

Liquide middelen B7.101 e.v.

Loon
Personeelsbeloningen B14.102

Marginale rentevoet
Begrip B11.102

Marktwaarde A2.204

Matchingbeginsel A2.507

Materiële fout A3.203

Materiële vaste activa A2.206
Activering kosten B2.109
Begrip B2.101
Categorieën B2.104

Merken B1.104

Microrechtspersonen M1

Moedermaatschappij
Financiële vaste activa B3.104

Monetaire balansposten A2.406

Monetaire posten
Begrip A2.402

Mutaties
Rechtstreekse – in het eigen vermogen B8.120 e.v.

Naturabeloningen
Personeelsbeloningen B14.102

Netto-omzet B13.110

Netto-vermogenswaarde B3.111
B3.121

Nettorente B15.115

Niet-opzegbare leaseovereenkomst
Begrip B11.102

Niet-zelfstandige eenheden
Buitenlandse – B5.126

Nominale waarde A2.205
B5.103
B7.103 e.v.
B10.106

Normen in het maatschappelijk verkeer A1.201

Obligaties
Converteerbare – B8.127

Onderhanden projecten B5.3

Onderhanden projecten in opdracht van derden
definitie B5.303
Presentatie van – in de winst- en-verliesrekening B5.317 e.v.
Presentatie van – in de balans B5.322 e.v.

Ondernemingskamer A1.106

Ondernemingspensioen
–fonds B14.108
–regeling B14.109

Onderzoek B1.102
Kosten van – B1.101

Ontslagvergoedingen
Personeelsbeloningen B14.102
B14.122 e.v.

Ontwikkeling
Kosten van – B1.101

Ontwikkelingsfase B1.105

Ontwikkelingskrediet B17.105

Opbrengsten A2.502
B13.102
Dividendopbrengsten B13.110
Renteopbrengsten B13.110
Toerekening van – B13.109

Opbrengstwaarde A2.204
A2.306
B2.114

Openbaarmaking A6.103
Jaarrekening A6.101

Opties B8.127
B8.134
Regelingen B8.127

Organisaties-zonder-winststreven C1

Organisatorisch verbonden
Financiële vaste activa B3.103

Overheidssteun B17.102

Overheidssubsidie B17.101 e.v.
Waardering B17.108 e.v.

Overige reserves B8.103

Overlopende activa B5.201

Overlopende passiva B9.101
B9.401 e.v.
Personeelsbeloningen B14.106 e.v.
Presentatie en toelichting B9.403 e.v.

Overname
Belastingverplichting B15.118
Financiële vaste activa B3.135
B3.201 e.v.

Pacht
Overeenkomst B11.101

Participatiemaatschappij
Financiële vaste activa B3.307

Passiva
Identificeerbare – B3.111
Overlopende – B9.101

Pensioenen
Personeelsbeloningen B14.102
B14.107

Pensioenfonds
Personeelsbeloningen B14.108

Pensioenlasten
Uitgesplitste presentatie B14.119

Pensioenovereenkomst B14.109

Pensioenregelingen
Begrip B14.109
Waardering B14.110 e.v.

Pensioentoezeggingen B14.107

Percentage of completionmethode B5.311

Personal holding M1.109
Financiële vaste activa B3.306

Personeelsbeloningen B14.101 e.v.

Premie
Aflossingspremie B16.103

Presentatievaluta A2.404
Afwijken van functionele valuta A2.410
Begrip A2.402

Prijsgrondslagen
Algemene – A2.201
Transacties in vreemde valuta A2.401

Projectopbrengsten en projectkosten B5.305 e.v.

Publicatievoorschriften D4
Kleine rechtspersonen D4

Realiseerbare waarde A2.302
A2.305
B1.111

Rechten A2.104
Conversierechten B8.127
Intellectuele eigendom B1.101
Juridisch afdwingbaar – B1.109
Rechten op te ontvangen goederen of diensten B5.106
Verleende – B8.127

Rechten op uitkeringen na afloop van het dienstverband
Personeelsbeloningen B14.102

Rechtspersonen
Enkelvoudige of geconsolideerde jaarrekening A1.103
Niet-beursgenoteerde –; jaarrekening A1.104

Reële waarde A2.204
Lagere – effecten B6.103
Vastgoedbelegging B2.206

Regiecontract
Onderhanden projecten in opdracht van derden B5.303

Regime
Klein – A3.101
Middelgroot – A3.101
Micro – M1.101

Relevantie A1.304

Rente B13.108
Begrip marginale rentevoet B11.102
Nettorente B15.115

Rentelasten B16.101 e.v.
Activeren van – A2.209
Presentatie en toelichting B16.105
Waardering B16.104

Reorganisatie
Voorziening B10.118 e.v.

Reserves B10.109
Herwaarderingsreserves B8.103
Overige – B8.103
B8.118
Statutaire – B8.103
B8.117
Wettelijke – B8.113 e.v.

Restwaarde B1.110

Resultaat boekjaar A8.103
Ingehouden deel van het – B8.126

Retrospectieve verwerking A3.106

Richtlijnen
Jurisprudentie A1.109
Ontwerp van – A1.108
Verslagjaren A1.107

RJ-bundel A1.202

RJk-bundel A1.202

Royalty's B13.102
B13.108

Salaris
Personeelsbeloningen B14.102

Salderen A2.115

Samengestelde transacties A2.109
Leaseovereenkomst B11.114

Samenhangende transacties A2.108

Samensmelting van belangen
Financiële vaste activa B3.201 e.v.

Schattingsmethode
Wijziging in de – A3.202

Schattingswijziging A3.102
A3.201
Verwerking van een – A3.205

Schulden B9.101 e.v.
Achtergestelde – B9.207
Kortlopende – B9.301 e.v.
Langlopende – B9.201 e.v.
Presentatie en toelichting B9.102 e.v.

Software B1.102

Special purpose entity B11.114

Statische methode B5.104

Status A1.201

Statutaire reserves B8.103

Stelsel A3.101

Stelselmatig B5.202

Stelselmatigheid A2.207
A3.103

Stelselwijziging A3.101
Potentiële –; financiële vaste active B3.131
Verwerkingswijze – A3.106

Stichting Administratiekantoor C1.413 e.v.

Subsidie
Exploitatiesubsidie B17.103
Investeringssubsidie B17.106
Overheidssubsidie B17.101 e.v.
– verplichtingen C1.202 e.v.

Taal A1.312

Technische voorraad
Begrip B4.101

Tegenprestatie
Waarde van – B13.103

Tijdelijke verschillen B15.102

Toelichting A1.309
A6.102
B18.101 e.v.
Algemeen gedeelte van de – B18.104
Materiële vaste activa B2.131 e.v.
Specifiek gedeelte van de – B18.105
Stelselwijziging melden in – A3.114

Toerekeningsbeginsel A2.504

Transactiekosten
Rente B16.102
Vastgoedbelegging B2.204

Transacties
Activa/passiva-transacties; financiële vaste activa B3.201 e.v.
Dekkingstransacties A2.408
Rechtstreeks in het eigen vermogen B15.118

Transacties in vreemde valuta
Prijsgrondslagen voor – A2.401

Uitgaverechten B1.104

Uitkeringen
Ontslagvergoedingen; personeelsbeloningen B14.122 e.v.
Personeelsbeloningen; – na afloop van het dienstverband B14.107

Vakantiedagen
Niet opgenomen – B9.404

Vakantiegeld
Personeelsbeloningen B14.102
Vakantiegeldverplichtingen B9.404

Valuta
Functionele – A2.402
A2.403
Lokale – A2.402
Monetaire posten A2.402
Presentatievaluta A2.402
A2.404

Vastgoed
Begrip vastgoedbelegging voor eigen gebruik B2.201

Vastgoedbelegging
Begrip B2.201
Materiële vaste activa B2.102

Vennoot
Volledig aansprakelijk – B10.205
Volledig aansprakelijk –; financiële vaste activa B3.130

Vennootschap
Commanditaire – B10.205
Commanditaire –; financiële vaste activa B3.130
Vennootschap onder firma B10.205

Verbintenissen
Individuele – B10.207
Langlopende – B10.207

Verdiscontering
Wissels B10.201

Vergelijkbaarheid A1.304

Vergelijkende cijfers A1.304
A1.310
A3.111

Vergoeding B10.107

Verhoudingscijfer
Netto-omzet B13.110

Verkoop
Goederen B13.104

Verkooptransacties B13.116

Verkrijgingsprijs A2.202
A2.301
B1.106
Effecten B6.103
Vastgoedbelegging B2.204
Voorraad B4.105

Verleende rechten B8.134

Verlies
Fiscaal – B15.102
B15.104
Geaccumuleerd – B8.119
Toekomstig – A2.502
B10.103
Voorraad; voorziening voor verlieslatende contracten B4.109

Verliescompensatie
Achterwaartse – B15.104
Voorwaartse – B15.109

Verlieslatend contract A2.104
B10.111 e.v.
B10.123

Vermelding
Afzonderlijke – A1.304
Criteria voor – A2.113

Vermogensmutatiemethode
Deelnemingen; financiële vaste activa B3.120
Financiële vaste activa B3.119
B3.125
Goodwill; financiële vaste activa B3.113

Vermogensvermeerdering B8.122

Vermogensvermindering B8.122

Verplichtingen A2.104
B9.101 e.v.
Backserviceverplichtingen B14.115
Feitelijke – B10.101
Financiële –; *zie aldaar*
Garantie – B10.201
In rechte afdwingbare – B10.101
Latente belastingverplichtingen B15.102
B15.105
Meerjarige financiële – B10.201
Niet in de balans opgenomen B10.201 e.v.
Niet verwerkte – B10.201
Omvang – A2.103
Onder opschortende voorwaarde B9.106
Presentatie en toelichting B9.102 e.v.
B10.204
Voorwaardelijke – B10.201

Verschil
Belastbaar tijdelijk – B15.105
Tijdelijk – B15.102
B15.110
Verrekenbaar tijdelijk – B15.106 e.v.

Vervaardigingsprijs A2.202
A2.301
Gemiddelde – B1.106
Voorraad B4.105

Verwateringsresultaten
Financiële vaste activa B3.131

Verwijderingsverplichtingen B10.127

Voordelen A2.502

Voorraad A2.206
B4.101 e.v.

Voorschotten B5.106

Vooruitontvangen bedragen B9.402

Voorzichtigheid A1.307
A2.505

Voorziening B9.101 e.v.
B10.101
Claims B10.116
Garantievoorziening B10.115
Geschillen B10.116
Groot onderhoud B10.124
Herstelkosten B10.126
Milieuvervuiling B10.117
Oninbaarheid B5.104
Personeelsbeloningen; –
te betalen premies arbeidsongeschiktheidsverzekering B14.106f
Rechtsgedingen B10.116
Reorganisatie B10.118 e.v.

Voorziening voor verlieslatende contracten
Voorraad B4.109

Vorderingen B5.101 e.v.
Financiële vaste activa B3.122
Latente belastingvorderingen B15.102
B15.105

Vreemd vermogen
Balans A2.108a
Post van het – A2.101

Vreemde valuta
Prijsgrondslagen A2.401

Vrijstelling
Deelnemingsvrijstelling B15.102

VUT-uitkering
Personeelsbeloningen B14.102

Waarde
Contante – A2.205
B10.106
B15.115
Effecten B7.103 e.v.
Nominale – A2.205
B5.103
B10.106
Overheidssubsidie B17.108 e.v.
Rentelasten B16.104

Waardering
Buitengewone
waardevermindering A4.105
Financiële instrumenten B12.105 e.v.
Materiële vaste activa B2.107
Transacties in vreemde valuta A2.405
Voorraad B4.103
B4.111

Waardevermindering
Effecten B6.106
Bijzondere – A2.301
Bijzondere –; financiële
vaste activa B3.117
Bijzondere –; materiële
vaste activa B2.124
Vergoeding voor – A2.321

Warrants B8.127
B8.134

Weerlegbaar vermoeden B1.108

Werknemers
Gemiddeld aantal – B18.105

Wettelijk minimum A6.102

Wettelijke reserve B8.103
B8.113 e.v.

Winst
Bestemming van de – A2.510
A8.101
Fiscale – B15.102
Niet verdeelde – B8.103
Oververdeelde – B8.119

Winst-en-verliesrekening B13.101 e.v.

Winstdelingen A2.510

Winstneming
Onderhanden projecten in
opdracht van derden B3.308 e.v.

Winstpotentieel B1.116

Wissels B7.101
Verdisconteerde – B10.201

Zekerheden
Zakelijke – B9.205

Zekerheidsstelling B9.205

Ziekengeld
Personeelsbeloningen B14.102

De wet eist dat de jaarrekening volgens de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en resultaat van een onderneming. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) ontwikkelt dergelijke normen en geeft richting aan de praktijk van de jaarverslaggeving door het jaarlijks publiceren van de bundels *Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen* (RJ-bundel) en *Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen* (RJk-bundel).

De RJ streeft ernaar zodanig inhoud te geven aan de (ontwerp-)Richtlijnen dat daarin een antwoord kan worden gevonden op de meeste zich in de praktijk voordoende vragen. Deze 2022-editie van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen is van toepassing voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2023.

9 789013 168273

Wolters Kluwer